Título provisional del libro

Pablo Álvarez de Toledo Rodríguez

Índice general

I La persona y el conocimiento **1**

1. Lo que resiste **3**
1.1. Un verbo demasiado hospitalario 3
1.2. Cosas y montones 6
1.3. Lo que emerge sin pensar 8
1.4. Realidades que dependen de que sigamos creyéndolas 11
1.5. La tentación de la hipóstasis 14

2. Persona que actúa **19**
2.1. Antes de estudiar la acción, hay que saber quién actúa 19
2.2. De la sustancia al ser personal 21
2.3. El hombre de carne y hueso: cuerpo, tiempo, biografía y circunstancia 27
2.4. De la conducta a la acción: intención, fines y razones 33
2.5. Libertad, deliberación y hábito 40
2.6. Persona relacional sin sujeto colectivo 45
2.7. Del hombre abstracto a la persona que actúa 52

3. Conocer desde alguna parte **55**
3.1. La viga y el oído del carpintero 55
3.2. Un problema fabricado 58

3.3. El mundo antes de la teoría 64
3.4. Desde un aquí 68
3.5. Lo que es de suyo 73

4. Un mundo que nadie ha inventado 79
4.1. El aprendiz 79
4.2. Variaciones sobre un mismo mundo 82
4.3. Palabras que nadie eligió 86
4.4. El prejuicio y la sospecha 92
4.5. Lo que sabemos sin poder decirlo 97
4.6. Realismo situado 100

5. Racionalidad y orden social 109
5.1. De la racionalidad praxeológica al límite del optimizador 109
5.2. Una racionalidad para seres finitos 113
5.3. Del conocimiento disperso al descubrimiento empresarial 117
5.4. ¿Puede una máquina planificar la sociedad? 119
5.5. El orden que nadie diseñó 127
5.6. Orden espontáneo, sus límites y lo que queda abierto 129

II Economía y método 133

6. Conocer un mundo que actúa 135
6.1. La pregunta por una ciencia de la acción 135
6.2. El fundamento de las proposiciones económicas . . 146
6.3. La idealización y el mundo que presupone 156
6.4. Un conocimiento que transforma su objeto 168
6.5. Demostrar, estimar y decidir 177
6.6. Las condiciones de crítica de una ciencia económica 185

III Derecho, persona y comunidad 195

7. El sujeto que el derecho no crea 197
7.1. La palabra empezó siendo una máscara 197
7.2. Lo que el derecho puede hacer con la palabra «persona» 199
7.3. Ni rendimiento ni especie 204
7.4. Alguien a quien se puede hablar 208
7.5. La dignidad no es una nota alta 211
7.6. Del estatuto al derecho, y hasta dónde 214
7.7. El rostro que la máscara no puso 218

8. Comunidades intermedias: la sociedad entre la persona y el soberano 221
8.1. Entre el átomo y el soberano 221
8.2. Del clan a la asociación 224
8.3. El individuo cristiano: una genealogía distinta . . . 228
8.4. Por qué sociedades diferentes producen instituciones diferentes 232
8.5. Una comunidad no es buena por ser comunidad . . 236
8.6. La prueba del tiempo: ¿se están vaciando las comunidades intermedias? 240
8.7. La sociedad antes del soberano 245

9. Autocontención interior y coerción exterior: la norma fuera, la norma dentro 247
9.1. El orden que el individuo lleva dentro 247
9.2. Los dos termómetros 250
9.3. De la coacción a la autocoacción 252
9.4. Culpa y vergüenza: dos formas de llevar a los demás dentro 255
9.5. Obedecer no es juzgar 259

9.6. Cuando el precio sustituye al deber: la evidencia empírica 263
9.7. Cuando el poder entra en la conciencia 266

10. El látigo en la propia mano: rendimiento, cansancio y libertad 269
10.1. El esclavo que empuña el látigo 269
10.2. Del deber al poder 271
10.3. La objeción: una libertad que explota 274
10.4. Lo que Han confunde 277
10.5. Las fábricas del cansancio 281
10.6. Acedia 288
10.7. Lo que un hombre libre puede permitirse 292

IV Verdad, juicio y esfera pública 295

11. La libertad de equivocarse: censura, verdad y domesticación del juicio 297
11.1. El deber de juzgar 297
11.2. Tutela, obediencia y dependencia 300
11.3. La administración de la verdad 302
11.4. Cultura dirigida y domesticación del juicio 305
11.5. La libertad de equivocarse 308

12. El fantasma en la urna 313
12.1. Del trono a la urna: la fabricación del nuevo soberano 313
12.2. La aritmética imposible: agencia colectiva y agregación de preferencias 322
12.3. Los límites de lo decidible: mayorías, derechos y libertad colectiva 329
12.4. El contrato que nadie firmó: consentimiento y obligación política 335

12.5. El fantasma necesita un ventrílocuo 338

13. Populismo **345**
13.1. La amenaza equivocada 345
13.2. Una polis demasiado extensa para ser conocida . . . 348
13.3. El pueblo que la política necesita construir 352
13.4. El equilibrio populista 354
13.5. La democracia produce aquello que teme 361

V Orden político y sus límites **369**

14. La crisis migratoria y el derecho a tener derechos **371**
14.1. La paradoja de los derechos del hombre 371
14.2. El apátrida y el derecho a tener derechos 372
14.3. Nación, ciudadanía y el monopolio de la pertenencia 377
14.4. Migración, propiedad y Estado del bienestar 388
14.5. ¿Necesita el derecho a tener derechos un Estado? . . 397
14.6. Los derechos no nacen del Estado, pero necesitan instituciones 403

15. Acracia **407**
15.1. El prejuicio del caos 407
15.2. De kratos a la persona: qué reclama el Estado y con qué derecho 412
15.3. El conocimiento disperso y el orden que nadie ordenó 432
15.4. Una arquitectura sin soberano: propiedad, comunidad, pluralismo y derecho 436
15.5. ¿Puede la acracia proveer lo que promete el Estado? Bienes colectivos e incentivos reales 457
15.6. Las mejores objeciones: Hobbes, Nozick y el criterio de voluntariedad 466

15.7. ¿Puede volver el soberano? Estabilidad y límites honestos de la acracia 487
15.8. Conclusión: orden sin soberano 497

PARTE I

LA PERSONA Y EL CONOCIMIENTO

Capítulo 1

Lo que resiste

1.1. Un verbo demasiado hospitalario

Alguien dice, en una conversación cualquiera, que España ha decidido algo. La frase no llama la atención de nadie. Sin embargo, en esas cuatro palabras conviven un accidente geográfico, un conjunto de instituciones administrativas, una historia de más de mil años, cuarenta y siete millones de personas vivas y un número indeterminado de muertos, y por encima de todo ello una decisión, es decir, un acto que en cualquier otro contexto atribuiríamos a alguien capaz de deliberar, dudar, elegir y arrepentirse. Quien pronuncia la frase no cree estar haciendo metafísica. Y sin embargo la ha hecho: ha supuesto que existe un sujeto capaz de decidir donde quizá solo haya un territorio, unas oficinas y una multitud.

El lenguaje ordinario es hospitalario hasta la imprudencia. Con el mismo verbo decimos que hay una mesa y que hay una deuda, que hay una multitud y que hay una promesa, que hay una frontera y que hay un dolor de muelas. Esa generosidad gramatical resulta cómoda para la conversación y desastrosa para el pensamiento, porque induce a creer que todo aquello de lo que puede predicarse la existencia existe del mismo modo, y que lo que puede ser sujeto

de una oración puede ser sujeto de una acción. La confusión no es inocente. Buena parte de la teoría política moderna vive de ella.

La tradición occidental advirtió el problema desde el principio. Aristóteles observó que el ser se dice de muchas maneras, y que la unidad del término no garantiza la unidad de aquello que designa (Aristóteles, 1994). Una sustancia es de un modo; una cualidad, de otro; una relación, de otro distinto. No se trata de una sutileza escolar. Si el ser se dice de muchas maneras, entonces una filosofía que se niegue a jerarquizar esos modos acabará atribuyendo a unas entidades lo que solamente corresponde a otras, y lo hará sin advertirlo, arrastrada por la gramática. La escolástica española llevó esa intuición hasta un grado de refinamiento que todavía hoy resulta difícil de superar, y Suárez dedicó a la analogía del ser un esfuerzo que solo se explica porque entendió perfectamente lo que estaba en juego (Suárez, 1960a).

La filosofía contemporánea reformuló el problema en términos más austeros y quizá por eso más incómodos. Quine propuso que los compromisos ontológicos de una teoría no se leen en lo que esa teoría afirma solemnemente, sino en aquello sobre lo que cuantifica cuando trabaja (Quine, 1948). Dicho de otro modo: no importa lo que digamos que existe, importa qué necesitamos que exista para que nuestras afirmaciones sean verdaderas. Aplicada a la política, la prueba es devastadora. Quien sostiene que la voluntad popular legitima una norma necesita que exista una voluntad popular, no basta con que le resulte elegante mencionarla. Y si resulta que no existe nada que satisfaga esa descripción, la legitimación se derrumba sin necesidad de discutir una sola cuestión política.

Conviene resistir, sin embargo, la tentación simétrica, que es la de un ascetismo ontológico tan severo que se lleve por delante todo lo que no sea materia elemental. Si solo existen las partículas y sus configuraciones, tampoco existen las personas, y quien construya

sobre esa base un sistema de derechos estará edificando sobre la nada con más elegancia pero idéntica futilidad. La ontología que estas páginas necesitan no es eliminativa sino estratificada. Debe poder decir que un ser humano existe en un sentido más fuerte que una moneda, y que una moneda existe en un sentido más fuerte que la voluntad general, sin verse obligada a negar la existencia de ninguna de las tres.

Queda una pregunta previa que este capítulo no puede resolver del todo y que tampoco necesita resolver: qué significa que algo sea real. Baste con un criterio mínimo, suficiente para lo que sigue. Lo real es aquello que resiste. Puedo llamar a una viga como se me antoje, puedo describirla con la teoría que prefiera, puedo incluso convencer a mis contemporáneos de que no está ahí; lo que no puedo es decidir que soporte mi peso. La realidad se reconoce porque opone resistencia a la voluntad de quien la nombra, y esa resistencia es independiente de que el nombre sea acertado. De cómo conocemos aquello que resiste, y desde qué posición lo conocemos, se ocupará más adelante otro momento de este libro. Aquí basta con saber que el mundo no se deja estipular.

Esa es también la razón de que este capítulo vaya primero. No porque la metafísica sea más noble que la política, sino porque las cuestiones políticas que ocuparán la segunda mitad de esta obra son, en buena medida, cuestiones metafísicas mal planteadas. Preguntar si el Estado tiene derecho a algo exige antes preguntar qué clase de cosa es el Estado. Preguntar si el pueblo ha decidido exige antes preguntar si el pueblo es la clase de entidad que puede decidir. Se han escrito bibliotecas enteras sobre la legitimidad de entidades cuya existencia nadie se había molestado en examinar.

1.2. Cosas y montones

Mi mano izquierda y la Torre Eiffel no forman un objeto. La afirmación parece tan obvia que resulta casi ridícula, y sin embargo intentar justificarla conduce directamente al centro del problema. ¿Qué le falta a ese par para constituir una cosa? No la existencia de sus partes, que es indiscutible. No la posibilidad de mencionarlas juntas, que acabo de ejercer. Le falta algo que las unifique al margen de mi decisión de nombrarlas a la vez, y esa es exactamente la propiedad que distingue una sustancia de un montón.

Las condiciones pueden enunciarse con cierta precisión. Una sustancia posee, en primer lugar, una unidad que no es sumativa: sus partes están integradas de manera que su funcionamiento conjunto no equivale a la yuxtaposición de sus funcionamientos separados. Posee, en segundo lugar, condiciones de identidad que no fijamos nosotros, de modo que existe una respuesta objetiva a la pregunta de cuándo empezó a ser lo que es y cuándo dejaría de serlo. Posee, en tercer lugar, persistencia a través del cambio, porque sigue siendo la misma aunque sus partes se renueven. Y posee, en cuarto lugar, poderes causales propios que no son la mera agregación de los poderes de sus componentes.

Wiggins mostró que la segunda de estas condiciones es más exigente de lo que parece, porque la identidad nunca es una relación desnuda sino siempre relativa a un tipo de cosa (Wiggins, 1980). Preguntar si esto es lo mismo que aquello carece de sentido hasta que se especifica lo mismo *qué*. Y esa especificación no la aportamos arbitrariamente: hay tipos de cosas que traen consigo sus propias condiciones de persistencia, y tipos que no traen ninguna porque no son tipos de cosas sino modos de agrupar. Un roble tiene condiciones de identidad; una hilera de robles que he decidido considerar juntos porque están alineados, no. Lowe desarrolló esta línea hasta

articular una ontología de cuatro categorías en la que sustancias, modos, clases y atributos ocupan posiciones irreducibles entre sí, con la ventaja de que permite hablar de propiedades y relaciones sin convertirlas en cosas (Lowe, 2006).

Hay quien ha llevado el criterio mucho más lejos. Van Inwagen formuló con una claridad implacable lo que llamó la pregunta especial por la composición: ¿en qué condiciones varias cosas componen una cosa ulterior? Y respondió que solo cuando sus actividades constituyen una vida (Inwagen, 1990). Los organismos existen; las sillas, las montañas y los ejércitos, estrictamente hablando, no, aunque haya partículas dispuestas en forma de silla, de montaña o de ejército. Merricks radicalizó la posición hasta concluir que un objeto compuesto solo merece contarse entre lo que hay si posee poderes causales que no se reduzcan a los de sus partes, prueba que, según él, únicamente superan los seres conscientes (Merricks, 2001).

Sería cómodo adoptar esta tesis sin más, porque favorece extraordinariamente cuanto se sostiene en este libro. Si solo los organismos componen genuinamente, entonces ninguna nación, ninguna clase social y ningún Estado componen nada, y la discusión termina antes de empezar. Pero la comodidad de una conclusión es siempre un mal indicio, y el precio de esta es alto: obliga a negar que existan las mesas, obliga a explicar por qué una colonia de corales o un liquen presentan fronteras tan difíciles de trazar, y obliga a sostener una tesis contraintuitiva sobre casi todo el mobiliario del universo para ganar una discusión sobre teoría política. Ninguna tesis metafísica debería contratarse por sus servicios políticos.

Basta con algo más modesto y más defendible. Digamos que algo es una sustancia cuando existe una respuesta, no estipulada por nosotros, a la pregunta de qué haría falta para que dejara de existir. El ser humano la tiene, y es terrible y precisa. El roble la tiene. Una mesa la tiene de manera más borrosa, porque su identidad depende

en parte de una función que le hemos asignado, y esa borrosidad es informativa en lugar de embarazosa: nos advierte de que la escala admite grados y de que la frontera entre lo que es una cosa y lo que es un montón bien organizado no siempre corre por donde la costumbre la sitúa.

Y una multitud, ¿la tiene? Cuando la manifestación se disuelve al anochecer, ¿ha muerto algo? No hay cadáver, ni duelo, ni pregunta sensata sobre el momento exacto en que dejó de existir, porque la multitud nunca tuvo un momento exacto en que empezara. Cada respuesta posible a cuándo empezó y cuándo terminó es una decisión nuestra sobre cómo describirla, no un hecho sobre ella. Esa asimetría entre las entidades cuyas condiciones de persistencia descubrimos y aquellas cuyas condiciones de persistencia fijamos es, quizá, la distinción más útil que la metafísica puede prestarle a la teoría política. Volverá a aparecer, con vestiduras más solemnes, cuando se hable del pueblo.

1.3. Lo que emerge sin pensar

El criterio anterior amenaza con producir un mundo demasiado pobre. Entre las sustancias, por un lado, y los montones arbitrarios, por otro, queda fuera casi todo aquello de lo que se ocupan las ciencias sociales, y queda fuera de una manera que resulta sospechosa. Porque el castellano, el derecho consuetudinario, el precio del trigo y la costumbre de dar la mano no se parecen a mi mano izquierda unida a la Torre Eiffel. Nadie los diseñó, nadie los sostiene deliberadamente, y sin embargo están ahí: ofrecen resistencia, sobreviven a la muerte de todos sus hablantes o practicantes actuales, y quien los ignora paga un precio.

Hay, por tanto, un tercer estatuto que el inventario debe reconocer. Ciertas realidades emergen de la interacción de muchas

acciones individuales sin que ninguna de ellas las haya perseguido, adquieren regularidades que ninguna mente proyectó, y ejercen sobre los individuos una presión que estos experimentan como ajena a su voluntad. Cómo se forman esas realidades y por qué su formación no requiere un diseñador es asunto de otro lugar de este libro. Lo que aquí interesa es qué clase de cosas son una vez formadas.

La cuestión no es académica, porque de su respuesta depende la coherencia de todo lo que sigue. Si esas estructuras poseen poderes causales propios, entonces actúan, y si actúan hay en el mundo agentes que no son personas, y la tesis de que solamente los individuos actúan queda tocada en su línea de flotación. La objeción más seria a este libro se formula precisamente aquí, y no proviene de donde suele esperarse. Archer ha defendido que las estructuras sociales poseen propiedades emergentes irreducibles a las de los agentes, y que precisamente por eso el análisis debe separar analíticamente estructura y agencia en lugar de disolver la primera en la segunda (Archer, 1995). Elder-Vass ha llevado el argumento al terreno más difícil, sosteniendo que los grupos organizados poseen poderes causales emergentes en el mismo sentido en que los posee cualquier todo estructurado, y que negarlo por principio equivale a un prejuicio atomista disfrazado de rigor (Elder-Vass, 2010).

La objeción merece respeto, y merece además una concesión que no debe regatearse: quien sostenga que las instituciones no tienen ningún efecto causal está diciendo algo manifiestamente falso. Las instituciones importan, y es imposible explicar la conducta de un individuo concreto sin mencionar el entramado normativo dentro del que se mueve.

La respuesta, sin embargo, existe y es más elegante que la negación. Kim mostró que las tesis sobre causación descendente tropiezan con un problema de exclusión difícil de esquivar: si todo

efecto en el nivel inferior ya cuenta con una causa suficiente en ese mismo nivel, el poder causal que se atribuye al nivel superior o bien es redundante, o bien exige que el nivel inferior esté causalmente incompleto (Kim, 1998; Kim, 1999). Trasladado al terreno social, el dilema se formula así: cuando decimos que una institución causa una conducta, ¿causa algo que no esté ya causado por las creencias, expectativas y decisiones de individuos concretos que se mueven dentro de ella?

Sostengo que no, y que esta negativa no cuesta nada de lo que la objeción teme. Las estructuras sociales poseen poderes causales reales pero derivados, en el sentido preciso de que operan siempre modificando el conjunto de opciones, expectativas, incentivos y significados que un individuo concreto encuentra ante sí. Restringen y habilitan; no deliberan. Cuando el derecho de un país hace que alguien pague sus impuestos, no hay dos causas actuando en paralelo, el derecho por un lado y el contribuyente por otro; hay un contribuyente que anticipa consecuencias, interpreta normas, calcula y decide, y cuya deliberación entera está conformada por un entramado que él no ha creado. La estructura explica sin actuar. Y esa distinción, entre lo que explica y lo que actúa, es la que permite ser individualista metodológico sin ser ciego.

Popper propuso, para acoger estas realidades, la imagen de un tercer mundo poblado por contenidos objetivados, teorías, problemas, argumentos e instituciones que, una vez producidos por mentes humanas, adquieren propiedades autónomas y consecuencias que sus productores no previeron (Popper, 1972). La metáfora tiene sus excesos, y no hace falta comprarla entera para aprovechar lo que tiene de exacto: que un producto humano puede volverse independiente de la intención que lo originó sin volverse por ello un sujeto. Un teorema tiene consecuencias que nadie pensó; no por eso piensa. Una lengua impone restricciones que nadie decidió; no

por eso quiere.

Aquí conviene una advertencia que vale para todo el libro. Que estas realidades no sean sujetos no las vuelve despreciables, ni convierte en una ficción la densidad del mundo social. Quien lea en estas páginas una invitación a tratar la cultura, la lengua o la costumbre como añadidos prescindibles habrá leído exactamente lo contrario de lo que dicen. Lo que se afirma es más preciso y más exigente: que estas realidades son enormemente poderosas y no tienen voluntad, que gobiernan sin mandar, y que por eso mismo resulta tan tentador ponerles una voz encima.

1.4. Realidades que dependen de que sigamos creyéndolas

Queda por examinar la región más extraña del inventario, y también la más poblada. Un billete de cincuenta euros no tiene poder adquisitivo por su composición química. Una frontera no es un accidente geológico, y quien la cruce sin autorización no tropieza con ninguna barrera física en el momento de cruzarla, aunque después las consecuencias resulten inequívocamente físicas. Una deuda no se encuentra en ningún lugar del espacio, y sin embargo puede arruinar una vida. Un árbitro sopla un silbato y once jugadores se detienen, no porque el sonido tenga fuerza mecánica sobre sus músculos, sino porque todos ellos reconocen que ese sonido, emitido por esa persona, en ese contexto, significa el final del partido.

Anscombe fue quien situó el problema en el lugar exacto al distinguir entre hechos brutos y hechos que solo se dan relativamente a una institución (Anscombe, 1958). Que un tendero me entregue unas patatas es un hecho bruto; que yo le deba el precio es un hecho que presupone la existencia de contratos, moneda y propiedad, y

que no puede describirse sin ellos. Searle desarrolló la intuición hasta convertirla en un aparato sistemático, articulado en torno a la fórmula según la cual un objeto o un suceso cuenta como algo distinto dentro de un contexto determinado, gracias a una aceptación colectiva que confiere poderes deónticos, es decir, derechos, obligaciones, permisos y autorizaciones que no estaban inscritos en la materia (Searle, 1995; Searle, 2010). Hume había descrito mucho antes el mismo fenómeno al analizar la promesa, y había señalado con una precisión que sigue incomodando que su obligatoriedad no procede de ningún acto mental privado sino de una convención cuya utilidad todos reconocen y cuyo cumplimiento todos esperan (Hume, 1977).

Lo decisivo, para lo que este libro necesita, no es la fórmula sino su consecuencia. Los hechos institucionales son enteramente reales y su existencia es continua, no adquirida. No se fundan de una vez y quedan fundados; se sostienen en cada instante sobre un reconocimiento que podría retirarse. Un roble no necesita que nadie siga creyendo en él para seguir siendo un roble. Una moneda sí. Y cuando ese reconocimiento se retira, no ocurre que la moneda se rompa, sino algo mucho más inquietante: la moneda sigue exactamente igual y ya no es nada. Cualquiera que haya visto un billete de una hiperinflación pegado en la pared de un bar sabe qué aspecto tiene una entidad que ha perdido no sus propiedades físicas sino su ser.

Barry Smith ha señalado que la construcción de Searle tiene un punto débil justamente en los casos más importantes (B. Smith, 2003). Una sociedad mercantil, un derecho de crédito, una jurisdicción, un Estado: ninguno de ellos es un objeto físico que cuente como otra cosa, porque no hay ningún objeto físico subyacente que haga de soporte. El término existe libremente, sostenido por documentos, registros y prácticas que remiten unos a otros sin tocar nunca el suelo. Esta observación, lejos de debilitar el argumento, lo

agudiza: las entidades institucionales de las que dependen la economía y la política contemporáneas son aquellas cuya dependencia del reconocimiento es más completa, porque ni siquiera cuentan con un trozo de materia al que agarrarse.

Todo esto puede degenerar fácilmente en una necedad, y conviene conjurarla antes de que aparezca. La necedad consiste en pasar de la dependencia respecto del reconocimiento a la conclusión de que el dinero es una ficción, la propiedad una superstición o el derecho una ilusión colectiva de la que bastaría con despertar. Es una inferencia adolescente y hay que rechazarla sin contemplaciones. Depender del reconocimiento no es ser irreal; es ser real de un modo distinto. Una deuda que se evapora si todos dejan de reconocerla es una deuda que, mientras todos la reconocen, puede quitarle a alguien su casa. La fragilidad ontológica y la eficacia práctica no solo son compatibles: casi todo el orden social vive de su combinación.

Lo que sí se sigue, y lo que este capítulo entrega al resto del libro, es más limitado y más incómodo. Ninguna entidad institucional puede reclamar naturalidad. Ninguna puede presentarse como anterior a quienes la reconocen, ni como necesaria del modo en que lo es una ley física, ni como un dato del mundo frente al que solo cupiera la adaptación. Todas ellas existen en el modo del reconocimiento continuado, y la pregunta por quién reconoce, en qué condiciones y con qué alternativas disponibles es, por tanto, una pregunta legítima que se les puede dirigir siempre. Algunas instituciones responden bien a ese examen. Otras han dedicado un esfuerzo considerable a que no se les formule.

1.5. La tentación de la hipóstasis

Ahora puede volverse a la frase del principio con instrumentos adecuados. España ha decidido. ¿Puede algo así ser literalmente verdadero?

Quien responda demasiado deprisa que no se habrá ahorrado la mejor objeción de este capítulo, que no procede de ninguna mitología romántica de la nación sino de la filosofía analítica más sobria. Gilbert ha sostenido que existen sujetos plurales genuinos, constituidos cuando varias personas se comprometen conjuntamente a hacer algo como un cuerpo único, y que ese compromiso conjunto no se deja reducir a la suma de compromisos individuales sin perder precisamente aquello que lo caracteriza (Gilbert, 1989). Tuomela ha desarrollado con detalle la diferencia entre actuar en modo privado y actuar en modo grupal, mostrando que buena parte de nuestra vida social transcurre en el segundo (Tuomela, 2007).

El argumento más fuerte, sin embargo, es el de List y Pettit, y merece exponerse con cuidado porque su fuerza es real (List y Pettit, 2011). Imagínese un tribunal de tres miembros que debe decidir si condena a un acusado, sabiendo que la condena exige dos premisas: que existía un deber de diligencia y que ese deber fue incumplido. El primer juez considera probadas ambas premisas y vota condenar. El segundo admite el deber pero no el incumplimiento. El tercero admite el incumplimiento pero niega que existiera deber. Si el tribunal vota premisa por premisa, dos de tres afirman el deber y dos de tres afirman el incumplimiento, de modo que el tribunal debe condenar. Si vota directamente sobre la conclusión, dos de tres absuelven. El resultado colectivo depende del procedimiento, y en la primera vía el tribunal sostiene un conjunto de juicios que no coincide con el de ninguno de sus miembros. De ahí la conclusión: si un colectivo puede mantener posiciones que ninguno de sus

integrantes mantiene, y puede mantenerlas de forma consistente a lo largo del tiempo, razonando sobre ellas y respondiendo de ellas, ¿en qué sentido no es un agente?

La objeción es seria y no admite una salida verbal. Pero admite una respuesta, y la respuesta estaba ya preparada en las secciones anteriores de este capítulo.

Lo que el argumento demuestra es que ciertos colectivos organizados satisfacen criterios funcionales de agencia. Tienen algo que funciona como un conjunto de actitudes, algo que funciona como inferencia entre ellas y algo que funciona como decisión. Lo que el argumento no demuestra, y no puede demostrar, es que satisfagan los criterios sustanciales. Falta la unidad no sumativa, porque la consistencia del tribunal es un producto del procedimiento de agregación y no de una integración interna. Faltan las condiciones de identidad independientes de nuestro reconocimiento, porque cuándo empieza y cuándo termina de existir un tribunal lo decide una norma que podríamos haber escrito de otro modo. Falta, sobre todo, la interioridad: no hay ningún lugar desde el que el tribunal experimente la duda que sus miembros experimentan, ninguna perspectiva que sea la suya y no la de nadie más. Nadie se pregunta qué se siente siendo un tribunal.

Un colectivo organizado es, en el inventario que este capítulo ha ido construyendo, un hecho institucional al que se atribuye agencia, no una sustancia que la posee. Su agencia es real en el sentido en que es real una deuda, no en el sentido en que es real un hombre. Y esto no es una degradación retórica: es lo que explica, sin misterio alguno, por qué podemos crear una sociedad mercantil con una firma y disolverla con otra, algo que ninguna cantidad de papel logrará hacer jamás con un ser humano.

De esta distinción entre agencia sustancial y agencia atribuida se sigue mucho más de lo que parece, y conviene no exagerar en

ninguna de las dos direcciones. Por un lado, la atribución es legítima, útil y en buena medida insustituible. Los sistemas jurídicos que imputan responsabilidad a las organizaciones hacen algo razonable y difícil de reemplazar por la suma de responsabilidades individuales, porque la organización dispone de recursos, memoria y capacidad de reforma que ningún miembro posee por separado. Nada de lo dicho aquí exige desmontar el derecho de sociedades. Por otro lado, y esta es la consecuencia que el libro cobrará más adelante, la atribución no genera por sí sola un titular de derechos originarios ni una voluntad capaz de legitimar la coerción sobre terceros. Atribuir agencia es un acto nuestro, sometido a criterios y revisable. Poseerla no lo es.

El inventario puede cerrarse ya, y es más corto de lo que el lenguaje ordinario sugiere. Hay sustancias, entidades cuyas condiciones de identidad y de persistencia no hemos fijado nosotros y cuyos poderes causales les pertenecen. Hay realidades emergentes, productos no intencionados de innumerables acciones que adquieren regularidad y resistencia propias y que explican sin actuar. Y hay hechos institucionales, enteramente reales y enteramente dependientes de un reconocimiento que se renueva a cada instante, entre los cuales figuran las organizaciones a las que atribuimos, por comodidad y por necesidad, algo que se parece a una voluntad.

Nada colectivo alcanza el primer nivel. Ni la clase, ni la nación, ni la empresa, ni el partido, ni el Estado, ni ese sujeto imponente que según la frase del principio habría decidido algo. Lo que sí alcanza el primer nivel, y hasta ahora es lo único que lo alcanza, es cada una de las personas que aparecían amontonadas dentro de esa frase.

Queda entonces pendiente averiguar qué clase de sustancia es esa. Y la investigación promete ser extraña, porque se trata del único ente conocido capaz de preguntarse si satisface los criterios

que acaban de enunciarse, y de sospechar, con razón, que ninguno de ellos lo agota.

Capítulo 2

Persona que actúa

2.1. Antes de estudiar la acción, hay que saber quién actúa

Toda ciencia que se ocupa de la conducta humana necesita simplificar a su objeto. La economía describe agentes que ordenan preferencias y asignan recursos escasos; la teoría de juegos describe jugadores que calculan estrategias óptimas frente a otros jugadores; buena parte de la sociología contemporánea describe individuos que responden a incentivos, normas o estructuras. Esa simplificación no es un defecto accidental que pudiera corregirse con más variables o con modelos más finos. Es la condición misma de la ciencia social, que solo puede avanzar abstrayendo de la persona concreta aquellos rasgos que resultan tratables mediante un método determinado. El problema no está en que exista abstracción. Está en que toda abstracción antropológica presupone ya una concepción del hombre, aunque esa concepción permanezca implícita y sin examinar.

El *homo economicus* es el ejemplo más conocido de esta operación. Se trata de un agente que ordena de forma consistente sus preferencias, calcula medios óptimos para fines dados y actúa siempre

que el beneficio esperado supere al coste. Nada de lo que sigue pretende negar la utilidad de ese modelo dentro de su dominio propio: permite formalizar decisiones, construir teoremas y someter a prueba hipótesis sobre precios, mercados o votos. La objeción es antropológica, no metodológica. Cuando ese modelo deja de presentarse como una simplificación útil para un problema determinado y empieza a hacer las veces de retrato del hombre, algo esencial se pierde por el camino. El agente que calcula sin cuerpo, sin historia y sin comunidad no es un ser humano depurado de accidentes irrelevantes; es un fragmento de ser humano al que se ha dado el nombre del todo.

La pregunta que este capítulo formula es anterior a la que suele plantearse cuando se discute la racionalidad del agente económico, su información limitada o sus sesgos cognitivos. Esas discusiones, legítimas en su propio terreno, presuponen ya que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un sujeto que actúa. La cuestión que aquí importa es más elemental:

¿Qué significa afirmar que el hombre es una persona que actúa?	(2.1)

Antes de preguntar cómo decide, cómo conoce o cómo se equivoca, conviene preguntar qué clase de ser es aquel del que se predican la decisión, el conocimiento y el error. La tesis que se defenderá a lo largo de estas páginas puede enunciarse de manera preliminar así: la acción humana solo puede comprenderse adecuadamente si parte de una antropología de la persona como ser racional pero no puramente calculador, corporal, temporal, biográfico, relacional y libre dentro de circunstancias que no elige, capaz de orientar deliberadamente su conducta hacia fines. El individuo es irreductible como sujeto de acción, pero no es ontológicamente autosuficiente

ni socialmente surgido de la nada.

Cada uno de los términos de esa tesis tendrá que ganarse su lugar a lo largo del argumento, y varios de ellos solo se sostienen en tensión con su opuesto. Afirmar que la persona es corporal no equivale a disolverla en su cuerpo; afirmar que es relacional no equivale a disolverla en la comunidad que la forma. El hilo que atraviesa el capítulo es precisamente la resistencia a dos simplificaciones simétricas: la que reduce al individuo a una función de estructuras que lo trascienden y la que lo aísla como si naciera sin lengua, sin familia y sin tradición. Entre ambas se sitúa una posición más difícil de sostener, porque exige mantener a la vez la irreductibilidad del sujeto individual y su constitutiva dependencia de aquello que no ha elegido.

Quedan fuera de estas páginas, deliberadamente, la epistemología del actor, el lenguaje, la racionalidad limitada y el conocimiento disperso que ocupará a la ciencia económica. Todos esos problemas presuponen ya una respuesta, aunque sea implícita, a la pregunta por el sujeto de la acción. Antes de estudiar cómo actúa el hombre en el mercado, en la política o en la vida cotidiana, hay que saber quién es el que actúa.

2.2. De la sustancia al ser personal

Preguntar qué clase de realidad es el hombre obliga a remontarse a la pregunta más general por lo que significa ser un sujeto que permanece idéntico a través del cambio. Aristóteles ofrece el punto de partida imprescindible cuando define el alma como la entelequia primera de un cuerpo natural que tiene vida en potencia, y no como una sustancia separada que habitara transitoriamente un cuerpo (Aristóteles, 1978). El alma, en esta definición, no es un motor externo añadido a la materia; es la forma que hace de un cuerpo

orgánico un viviente y no una mera agregación de tejidos. Esta unidad hilemórfica tiene una consecuencia que conviene subrayar desde el principio: preguntar si el alma y el cuerpo son una sola cosa resulta, para Aristóteles, tan desatinado como preguntar si la cera y la figura que en ella se imprime son una sola cosa. La pregunta parte de una separación que la propia definición ya ha descartado.

Conviene detenerse un momento en el vocabulario de acto y potencia que sostiene esta definición, porque de él dependerá más adelante la manera en que este capítulo entienda la libertad y el hábito. Decir que el alma es la entelequia, el acto, de un cuerpo que tiene vida en potencia significa que el cuerpo orgánico es ya una materia dispuesta, por su propia organización, a recibir precisamente esa forma y no otra, y no una materia indiferente sobre la que el alma se posara desde fuera: un cuerpo con ojos está en potencia de ver, y el alma es el acto por el cual esa potencia se realiza efectivamente. Esta estructura de acto y potencia no se agota en la relación entre alma y cuerpo; se repite dentro de la propia alma racional, cuyas facultades superiores, el entendimiento y la voluntad, permanecen siempre como potencias que cada acto de conocer o de querer actualiza parcialmente sin agotarlas, sin llegar nunca a una actualización plena y definitiva. Esta apertura de la potencia racional, que nunca se satura del todo, distingue a la facultad intelectiva de las capacidades sensitivas que el hombre comparte con el resto de los animales, y anticipa ya el tipo de libertad que se examinará en la quinta sección: una libertad que consiste, precisamente, en la posibilidad siempre abierta de actualizar de maneras distintas una misma potencia racional, y no en la ausencia de toda determinación.

Esa unidad no es indiferenciada. Aristóteles distingue funciones nutritivas, sensitivas y racionales, y sostiene que el alma humana

posee, además de las capacidades que comparte con plantas y animales, un principio intelectivo que no depende de ningún órgano corporal específico de la misma manera en que la vista depende del ojo. La discusión sobre el estatuto exacto de ese intelecto atravesará toda la tradición posterior, pero lo que interesa retener aquí es más elemental: el ser humano es una sola sustancia cuya forma incluye entre sus operaciones propias el pensar, y no dos sustancias yuxtapuestas, una pensante y otra extensa. Tomás de Aquino recoge esta tesis y la convierte en el fundamento de su propia antropología cuando afirma que el alma intelectiva es la forma sustancial del cuerpo, de manera que el hombre es un compuesto sustancial único cuya operación intelectual, siendo la más elevada, no deja por ello de ser la operación de un viviente corpóreo, y no un espíritu que usa un cuerpo como instrumento. Negar esa unidad, advierte Tomás, equivaldría a negar que sea propiamente el hombre, y no solo su alma, quien entiende.

Sobre esta base se levanta la pregunta por la persona. Tomás recoge la definición de Boecio, para quien la persona es sustancia individual de naturaleza racional, y la examina con detenimiento antes de aceptarla como adecuada, matizando el sentido de cada uno de sus términos: sustancia, porque la persona no es un accidente ni una función; individual, porque la persona es siempre este sujeto concreto y no una naturaleza genérica; racional, porque es precisamente la racionalidad lo que distingue a la persona de otros individuos sustanciales, como una piedra o un caballo, que también son sustancias individuales pero no personas (Tomás de Aquino, 2001a). Lo decisivo de esta definición, para los propósitos de este capítulo, es que hace descansar la personalidad en la naturaleza del sujeto y no en el ejercicio actual de ninguna de sus facultades. Un ser humano dormido, un niño que aún no delibera o un enfermo que ha perdido temporalmente el uso de razón no dejan de ser

personas porque en ese momento no ejerzan la racionalidad; la poseen como una naturaleza que les pertenece, aunque su ejercicio esté impedido o todavía no desplegado.

Esta distinción, sobre la que este libro volverá al examinar el estatuto jurídico de la persona, resulta decisiva también aquí. Allí se sostuvo que la personalidad ontológica es un modo de ser que depende de una naturaleza personal cuya forma madura de operación incluye racionalidad reflexiva, identidad diacrónica y capacidad de adoptar y revisar fines, y no de un acto de reconocimiento externo ni del ejercicio actual de inteligencia, autonomía o memoria. La misma distinción permite ahora afirmar algo que será central para todo lo que sigue: la persona no es una colección accidental de estados psicológicos que se suceden sin sujeto que los sostenga. Es, por el contrario, aquello que permanece idéntico a través de esos estados y que hace posible decir, con propiedad, que es *la misma* persona quien recuerda un episodio de su infancia y quien delibera hoy sobre su porvenir.

Francisco Suárez añade a esta ontología una precisión que será decisiva más adelante, cuando se trate de distinguir el individualismo metodológico del atomismo antropológico. Al preguntar por el principio de individuación, Suárez rechaza tanto la tesis de que la individuación proceda únicamente de la materia como la tesis de que resulte de una añadidura accidental a una naturaleza ya completa en sí misma, y sostiene en su lugar que cada sustancia individual posee una unidad numérica propia, intrínseca a su entidad, que la distingue de cualquier otra que comparta su misma naturaleza específica (Suárez, 1960b). Lo que aquí importa retener es su consecuencia antropológica, no los detalles de esa controversia escolástica: que Pedro sea individualmente Pedro y no simplemente un ejemplar intercambiable de la especie humana no depende de un acto externo que lo distinga de los demás. Le pertenece por

constitución. Y sin embargo esa misma individualidad convive, sin contradicción, con una naturaleza específica compartida con todos los demás hombres, de manera que ser irreductiblemente este individuo y ser miembro de una naturaleza común no son alternativas que deban resolverse a favor de una y en detrimento de la otra.

La discusión escolástica sobre el principio de individuación, en la que Suárez dialoga tanto con Tomás como con otras soluciones propuestas dentro de la misma tradición, entre ellas la que hacía residir la individualidad en una entidad positiva añadida a la naturaleza común, no es un ejercicio anticuario sin interés para la filosofía de la acción. Late en ella una alternativa que reaparecerá, con otro vocabulario, al final de este capítulo: la de si el individuo concreto es una mera instancia intercambiable de propiedades generales, un caso más de la especie, o si posee una consistencia propia que ninguna descripción puramente general, por exhaustiva que sea, llega a agotar. La posición que aquí se defiende, siguiendo a Suárez en este punto, es la segunda. Ningún catálogo de propiedades compartidas por todos los seres humanos, por completo que fuera, sustituiría la referencia a este hombre concreto que actúa aquí y ahora, con esta biografía y no otra. La individuación no es un accidente prescindible de la persona; es la forma en que la naturaleza común se hace existente.

Max Scheler, ya en el siglo veinte y desde una tradición filosófica muy distinta, ofrece un argumento que protege esta ontología frente a la reducción naturalista sin necesidad de apelar a un vocabulario escolástico. Scheler observa que el animal, por elaborado que sea su comportamiento, permanece encerrado en su medio circundante: responde a estímulos según un repertorio fijado por su especie y no puede, en sentido estricto, tomar distancia respecto de sus propios impulsos. El hombre, en cambio, posee lo que Scheler llama apertura al mundo, una capacidad de objetivar incluso sus propios

estados internos, de decir no a un impulso y de convertir en objeto de consideración aquello que en el animal permanece como mera reacción (Scheler, 1938). Esta apertura no es un grado superior de inteligencia dentro de una misma escala continua que uniría al animal más simple con el hombre más sofisticado. Es, para Scheler, una diferencia de estructura: el hombre puede colocarse frente a su vida y preguntarse por su sentido, y no limitarse a vivirla, y esa posibilidad reflexiva es constitutiva de lo que aquí se llama persona.

Scheler subraya, además, que esta apertura tiene un precio, y que ese precio ilumina algo importante sobre la libertad que se examinará más adelante. El animal vive inmerso en sus impulsos sin distancia respecto de ellos; el hombre, en cambio, puede inhibir un impulso, suspender momentáneamente su descarga inmediata y convertirlo en objeto de examen antes de decidir si lo satisface, lo modera o lo rechaza. Esta capacidad de inhibición, que Scheler describe como un rasgo ascético inscrito en la estructura misma del espíritu humano, no es una facultad adicional que se sume a la inteligencia. Es la condición misma que hace posible la deliberación de la que se ha hablado en la introducción y que se desarrollará con detalle más adelante. Sin esa distancia respecto de los propios impulsos, ninguna representación de fines ni selección de medios sería posible: el sujeto quedaría simplemente arrastrado por el impulso más fuerte en cada momento, como ocurre, según la descripción que Scheler hace del animal, en el comportamiento gobernado por el medio circundante.

Conviene resistir dos tentaciones simétricas al leer estas tesis. La primera consiste en convertir la unidad ontológica de la persona en una afirmación puramente especulativa sin consecuencias para la teoría de la acción, como si bastara con haber establecido que el hombre es un compuesto sustancial único para pasar directamente

a estudiar sus decisiones. La segunda consiste en tratar estas categorías clásicas como reliquias de un vocabulario superado, sustituible sin pérdida por una descripción puramente funcional o conductual del organismo humano. Ninguna de las dos resiste el examen. Sin la tesis de la unidad sustancial resulta muy difícil explicar por qué atribuimos a un mismo sujeto tanto sus estados corporales como sus actos intelectuales, y sin la tesis de la personalidad como naturaleza y no como mero ejercicio resulta imposible sostener que un ser humano en coma o un recién nacido conservan una dignidad que no depende de lo que en ese momento son capaces de hacer. Ambas tesis, lejos de ser un rodeo erudito, son la condición para que la pregunta por la acción tenga después un sujeto al que atribuirla.

Queda, sin embargo, una insuficiencia que la propia tradición aristotélico-tomista reconoce y que este capítulo no puede dejar sin señalar. Definir al hombre como sustancia individual de naturaleza racional dice qué clase de ser es, pero dice muy poco todavía sobre cómo es efectivamente ese ser: sobre el hecho, decisivo para cualquier teoría de la acción, de que la razón humana opera siempre en un cuerpo situado en el tiempo, con una historia y una posición que no ha elegido, y nunca en el vacío. A ese hombre de carne y hueso, y no a una esencia racional considerada en abstracto, se dedican las páginas que siguen.

2.3. El hombre de carne y hueso: cuerpo, tiempo, biografía y circunstancia

Miguel de Unamuno abre su reflexión sobre el sentido trágico de la vida con una advertencia que conviene tomar en serio antes de seguir avanzando en cualquier dirección abstracta. El sujeto de la filosofía, escribe, no es el hombre en general, esa entidad sin patria ni siglo, sin sexo, sin cuerpo, que en realidad no es nada, sino el

hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo el que muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano (Unamuno, 1986). La advertencia no es un desahogo literario ajeno al argumento filosófico; es una corrección necesaria a cualquier antropología que, tras establecer correctamente que el hombre es sustancia individual de naturaleza racional, se conforme con esa fórmula y olvide que esa sustancia respira, envejece y ocupa un lugar irrepetible en el espacio y en el tiempo.

Ortega y Gasset traduce esta misma exigencia en una fórmula que se ha vuelto célebre precisamente porque resiste la paráfrasis: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo (Ortega y Gasset, 1914). La fórmula no debe leerse como una claudicación del sujeto frente a las condiciones que lo rodean, como si Ortega estuviera afirmando que el individuo se disuelve en su entorno hasta perder cualquier consistencia propia. Afirma, en cambio, algo más preciso y más exigente: que el yo no existe primero en un vacío metafísico para después, en un segundo momento, encontrarse con un mundo que le es exterior y contingente. El yo se constituye ya siempre desde una circunstancia, de manera que salvar esa circunstancia, comprenderla, hacerse cargo de ella, es la única vía por la que el yo puede llegar a ser plenamente sí mismo. Esta idea permite corregir una lectura demasiado apresurada de la sección anterior. Decir que la persona es sustancia individual de naturaleza racional no equivale a decir que esa naturaleza se ejerce desde ninguna parte. Se ejerce siempre desde un cuerpo situado en un lugar, en una época y en una lengua que el sujeto no ha elegido y que sin embargo son constitutivos de cómo ese sujeto llega a pensar y a querer.

Zubiri profundiza esta intuición desde una vía distinta, la de la teoría del conocimiento, aunque sus consecuencias antropológicas

sean las que aquí importan. Frente a la escisión moderna entre sensibilidad y entendimiento, que trata a la primera como mera recepción pasiva de estímulos y al segundo como una facultad que opera después sobre ese material en bruto, Zubiri sostiene que la inteligencia humana es, desde su raíz, sentiente: hay una única aprehensión en la que la realidad de las cosas se hace presente al sujeto en y por el sentir mismo, y no un acto puro de inteligir que se añada después a la sensación (Zubiri, 1980). Esta tesis, desarrollada con detalle en *Sobre el hombre*, tiene una consecuencia directa para la cuestión que aquí se examina: el cuerpo es el modo mismo en que la razón está presente en el mundo, y no un instrumento del que la razón se sirve desde fuera, como quien maneja una herramienta. Un hombre no piensa a pesar de su cuerpo ni por encima de él; piensa corporalmente, desde una posición, con unos órganos y unas limitaciones que constituyen la forma concreta que esa inteligencia tiene de estar abierta a lo real, y no un obstáculo añadido a ella.

Puede anticiparse aquí, sin desarrollarla todavía, una intuición cercana que la fenomenología del siglo veinte formulará con instrumentos propios: la de un cuerpo que no es simplemente un objeto entre los objetos del mundo, y que es, más bien, aquello desde lo cual el mundo se organiza como un campo de posibilidades para la acción. Esa vía, que en Merleau-Ponty adquiere un desarrollo sistemático, pertenece más bien a los capítulos dedicados al conocimiento y no será recorrida aquí; baste con haber señalado que la corporalidad de la persona es una convicción que atraviesa tradiciones filosóficas muy distintas entre sí, y no una tesis aislada del corpus hispánico que se ha citado hasta ahora.

La circunstancia, en el sentido orteguiano, no debe entenderse tampoco como un simple obstáculo que limitara desde fuera a un sujeto que, sin ella, vería mejor o más lejos. Ortega defiende, frente a cualquier pretensión de un punto de vista universal y desligado

de toda posición, que la realidad se ofrece siempre en perspectiva, y que cada vida individual constituye un punto de vista sobre el universo que ninguna otra vida puede sustituir sin pérdida (Ortega y Gasset, 1914). Esta tesis, que pertenece propiamente a la teoría del conocimiento y que el capítulo siguiente habrá de retomar, tiene aquí una consecuencia antropológica que conviene anticipar: si cada persona ocupa una posición irrepetible desde la que el mundo se le hace presente, entonces la circunstancia es la condición misma de que exista, para empezar, algo así como un punto de vista, una perspectiva, un lugar desde el que las cosas puedan mostrarse a alguien, y no un accidente empobrecedor del que convendría liberarse para pensar mejor. Un sujeto sin circunstancia no vería el mundo con mayor claridad; sencillamente no vería nada, porque no habría lugar alguno desde el que mirar.

Junto al cuerpo hay que situar el tiempo, entendido aquí ante todo como la dimensión en la que la persona se constituye biográficamente, y no solo como el medio físico en que los sucesos ocurren. El hombre de carne y hueso de Unamuno no es solamente un cuerpo, es un cuerpo con historia: alguien que llega a ser quien es a través de decisiones, pérdidas y aprendizajes que se acumulan y se organizan en una trayectoria reconocible como propia. Esta dimensión biográfica no añade una propiedad más a una lista de atributos de la persona; transforma el sentido mismo de las demás. La libertad de la que se hablará en la siguiente sección es la de un sujeto cuyas decisiones presentes se apoyan en hábitos adquiridos, en compromisos anteriores y en una identidad que reconoce como suya precisamente porque se ha ido forjando en el tiempo, y no la de un sujeto sin pasado que decidiera en cada instante desde cero.

Esta temporalidad tiene, además, un límite que Unamuno se negó a tratar como un dato biológico neutro y sin peso filosófico. El hombre de carne y hueso es, sobre todo, el que muere, y esa

condición mortal no es un accesorio que pudiera separarse del resto de su definición sin alterarla. El hambre de inmortalidad que Unamuno describe como el fondo mismo de la conciencia humana expresa, más allá de la respuesta que cada quien le dé, algo relevante para la teoría de la acción que aquí se está construyendo: solo un ser consciente de su propia finitud tiene razones para actuar con urgencia, para preferir un curso de conducta a otro sabiendo que el tiempo del que dispone para hacerlo no es infinito (Unamuno, 1986). Un sujeto que se supiera eterno, sin plazo ni término, tendría escaso motivo para deliberar con la premura con que de hecho deliberamos, ni para atribuir a esta decisión, tomada aquí y ahora, la importancia irrevocable que le atribuimos. La finitud es, así, una de las condiciones que le dan a la acción su carácter propiamente humano, y no un obstáculo exterior a ella: se actúa, entre otras razones, porque el tiempo pasa y no vuelve, y porque cada elección cierra, al tomarse, otras posibilidades que ya no volverán a presentarse de la misma manera.

Conviene formalizar esta convergencia de factores, no porque la formalización añada precisión donde el argumento filosófico ya la ha alcanzado, sino porque hacer explícito lo que de otro modo permanece implícito ayuda a evitar reducciones apresuradas. Puede escribirse la acción de un individuo en un momento determinado como función de cuatro variables:

$$A_i(t) = f\big(P_i,\, B_i,\, H_i,\, C_i\big), \tag{2.2}$$

donde la acción A_i en el instante t procede de una persona P_i en el sentido ontológico examinado en la sección anterior, corporalmente situada B_i, con una biografía H_i que incluye sus hábitos, sus compromisos y su historia, y dentro de unas circunstancias C_i que no ha elegido y que incluyen su lengua, su época, su familia y su posición social. Esta expresión no pretende ser un modelo

econométrico ni sugiere que esas cuatro variables puedan medirse o sustituirse unas por otras. Su función es más modesta y a la vez más importante: hacer visible aquello que una representación demasiado estrecha del agente, como la del *homo economicus* discutida al comienzo de este capítulo, tiende a borrar. Cuando la ciencia social reduce la acción a una función de preferencias y restricciones, no está simplificando una realidad más compleja hasta hacerla tratable; está sustituyendo tres de las cuatro variables por su ausencia y tratando el resultado como si fuera el todo.

Esta insistencia en la corporalidad y la circunstancia no debe leerse, sin embargo, como una claudicación ante el determinismo. Afirmar que el hombre actúa siempre desde un cuerpo y desde una circunstancia no equivale a afirmar que su acción quede enteramente explicada por ese cuerpo y esa circunstancia, del mismo modo en que afirmar que un texto se escribe siempre en una lengua determinada no equivale a afirmar que esa lengua decida por sí sola lo que el texto dice. La circunstancia proporciona el material y el horizonte desde el que la persona actúa, pero no sustituye a la persona como sujeto de esa acción. Esta distinción, que puede parecer sutil, resulta decisiva para el paso que sigue. Solo un sujeto corporal, temporal y biográficamente situado puede, además, hacer algo tan específico como convertir un movimiento en una acción: representarse una situación, perseguir un fin y seleccionar los medios adecuados para alcanzarlo. A esa transición, del cuerpo situado a la acción propiamente dicha, se dedica el centro de este capítulo.

2.4. De la conducta a la acción: intención, fines y razones

Un mismo movimiento del brazo puede ser un saludo, un intento de espantar un insecto o un espasmo involuntario. Físicamente considerados, los tres movimientos pueden ser indistinguibles; y sin embargo solo llamamos acción, en sentido propio, a los dos primeros, y del tercero decimos que a alguien *le pasó*, no que alguien lo hizo. Esta observación, trivial en apariencia, señala el problema que ocupa el centro de este capítulo: qué es lo que convierte un movimiento observable, una conducta registrable desde fuera, en una acción humana propiamente dicha.

Tomás de Aquino ofreció, dentro de la tradición aristotélica, la formulación más precisa de esta distinción cuando abrió su tratado sobre la moralidad de los actos humanos preguntando si todas las acciones del hombre son propiamente humanas. Su respuesta distingue entre el acto que es del hombre, *actus hominis*, y el acto propiamente humano, *actus humanus*. Del primer tipo son la digestión, el crecimiento del cabello o un reflejo involuntario: suceden en un hombre y por eso pueden llamarse, en sentido laxo, actos suyos, pero no proceden de su deliberación ni de su voluntad, y por ello no son objeto propio de la moral ni, cabe añadir aquí, de una teoría de la acción en sentido estricto. Del segundo tipo son aquellos actos que proceden de una voluntad deliberada, es decir, actos de los que el sujeto es dueño porque tiene en su mano hacerlos o no hacerlos, y es precisamente esa dominación sobre el propio acto lo que Tomás identifica como la nota distintiva de la acción humana (Tomás de Aquino, 2001b).

Vale la pena detenerse en la manera en que Tomás analiza esa dominación, porque su esquema, más rico de lo que la fórmula *actus humanus* deja entrever, anticipa buena parte de lo que la filo-

sofía analítica de la acción redescubrirá siglos más tarde. El acto voluntario es, para Tomás, un proceso articulado en el que el entendimiento y la voluntad se requieren mutuamente en momentos sucesivos, y no un fogonazo indiviso de la voluntad: el entendimiento aprehende un bien posible y lo propone a la voluntad, esta se inclina hacia él en un primer acto de intención, el entendimiento delibera sobre los medios disponibles para alcanzarlo, la voluntad consiente en alguno de ellos y finalmente lo elige, el entendimiento ordena su ejecución y la voluntad, por último, usa de las potencias ejecutivas para llevarlo a cabo (Tomás de Aquino, 2001b). No es necesario suscribir cada detalle de este esquema para reconocer su valor: muestra que la acción humana es un proceso en el que intelecto y voluntad colaboran en momentos diferenciables, y no un punto sin extensión temporal, y que la libertad de la que se hablará en la quinta sección reside en la manera en que el sujeto gobierna el proceso entero, y no en un único instante de la cadena. La distinción entre *actus hominis* y *actus humanus* puede expresarse de forma compacta:

$$\boxed{\text{conducta observable} \neq \text{acción comprendida}} \tag{2.3}$$

Dos movimientos físicamente idénticos pueden constituir acciones distintas, o pueden constituir, en uno de los dos casos, un simple acontecimiento que le ocurre a un cuerpo y no una acción de la persona a la que ese cuerpo pertenece. Lo que decide la diferencia no es observable desde una descripción puramente física del movimiento; depende de aquello que el agente cree estar haciendo y del fin que persigue al hacerlo.

Aristóteles había preparado ya el terreno para esta distinción al examinar, en el libro tercero de la Ética a Nicómaco, la voluntariedad de las acciones. Son involuntarias, sostiene, las que se realizan por fuerza o por ignorancia, cuando el principio del movimiento

es exterior al agente o cuando este desconoce las circunstancias relevantes de lo que hace; son en cambio voluntarias aquellas cuyo principio está en el propio agente, que conoce las circunstancias particulares en las que actúa (Aristóteles, 1985). A esta voluntariedad añade Aristóteles la noción de elección deliberada, *proairesis*, que no se identifica sin más con el deseo ni con la mera voluntariedad, ya que supone haber deliberado previamente sobre los medios conducentes a un fin y haber seleccionado uno de ellos. Deliberamos, observa Aristóteles, no sobre los fines últimos, que se dan más bien por supuestos, sino sobre los medios que conducen a ellos; y es esa deliberación sobre medios, resuelta en una elección, lo que separa la acción propiamente humana del mero apetito o del impulso irreflexivo.

La tradición praxeológica inaugurada por Ludwig von Mises, aunque parte de presupuestos muy distintos a los de la escolástica y persigue un objetivo diferente, construir los fundamentos de una ciencia económica rigurosa, coincide en un punto decisivo con esta distinción clásica. Mises define la acción humana como conducta voluntaria orientada hacia fines: actuar es emplear medios para alcanzar fines, y solo tiene sentido hablar de acción allí donde existe insatisfacción con el estado presente de cosas, representación de un estado preferible y creencia de que es posible, mediante una intervención deliberada, avanzar del primero al segundo (Mises, 2011). Un reflejo, para Mises, no es acción, como tampoco lo es una respuesta puramente instintiva sobre la que el sujeto no ejerce ningún control deliberativo. La praxeología misesiana no necesita la metafísica de la voluntad que sostiene la distinción tomista para llegar a una conclusión formalmente equivalente: la conducta se convierte en acción cuando media una estructura de medios y fines conscientemente representada por el agente.

Mises añade una precisión que conviene incorporar a la antro-

pología que este capítulo defiende, aunque su alcance sea, en su origen, estrictamente económico. Los fines que el agente persigue no le vienen impuestos por ninguna escala objetiva de valor descubrible desde fuera; son fines que el propio agente prefiere, en el momento de actuar, a los demás cursos posibles, y esa preferencia, subjetiva en el sentido de que remite siempre a un sujeto concreto que valora, no es por ello arbitraria ni carente de razones. Esta tesis no debe confundirse con un relativismo sobre el bien humano, cuestión que pertenece a la filosofía moral y no a la praxeología, ni contradice lo dicho en la sección anterior sobre la naturaleza racional de la persona. Lo que Mises aporta es más bien una advertencia metodológica que la teoría de la acción no puede ignorar: quien pretenda explicar por qué un agente hizo lo que hizo tiene que partir de los fines que ese agente efectivamente perseguía, tal como él los representaba, y no de los fines que un observador externo considerase más razonables en su lugar. Puede escribirse esa estructura de forma esquemática:

$$\begin{aligned} \text{acción} \;=\; & \text{agente} \;+\; \text{finalidad} \\ & +\; \text{representación de la situación} \\ & +\; \text{selección de medios.} \end{aligned} \tag{2.4}$$

La filosofía analítica de la acción, desarrollada en un contexto intelectual muy alejado tanto de la escolástica como de la escuela austriaca de economía, llega a resultados convergentes por una vía distinta, la del análisis del lenguaje con que describimos y explicamos lo que la gente hace. Elizabeth Anscombe observó que lo que distingue a las acciones intencionales de los meros sucesos es que admiten, sin absurdo, cierta forma de la pregunta por qué: preguntar por qué alguien cerró la ventana admite como respuesta apropiada una razón, mientras que preguntar por qué a alguien le creció el pelo solo admite una explicación causal en un sentido

distinto, y no ese mismo tipo de respuesta (Anscombe, 1957). Esta observación, aparentemente lingüística, tiene el mismo alcance que la distinción tomista entre acto del hombre y acto humano: hay una clase de sucesos corporales sobre los que cabe pedir razones al agente, y otra clase sobre los que solo cabe pedir causas fisiológicas, y esa diferencia gramatical refleja una diferencia real en el tipo de explicación que las acciones exigen.

Anscombe añade a esta observación una tesis más audaz sobre el tipo de conocimiento que el agente tiene de su propia acción intencional. Cuando alguien actúa intencionalmente, sostiene, sabe lo que hace sin necesidad de observarse a sí mismo desde fuera, como quien comprobara el resultado de su propia conducta del mismo modo en que comprobaría un hecho ajeno; posee de su acción un conocimiento práctico, distinto del conocimiento especulativo u observacional, que consiste precisamente en ser la causa de aquello que conoce y no en registrarlo pasivamente (Anscombe, 1957). Esta tesis explica algo que las secciones anteriores de este capítulo habían dejado sin resolver: por qué la persona que actúa no necesita, para actuar intencionalmente, disponer de una teoría explícita sobre su propia conducta, y sin embargo su relación con lo que hace es radicalmente distinta de la relación que un espectador externo mantiene con esa misma conducta observada desde fuera.

Donald Davidson llevó esta discusión a un terreno más disputado al preguntarse si esas razones que explican la acción pueden ser, además, sus causas. Su tesis, defendida contra una tradición que oponía tajantemente explicación por razones y explicación causal, sostiene que dar la razón primaria de una acción, el deseo y la creencia bajo los cuales el agente veía algo favorable en lo que hizo, es dar una explicación de tipo causal, aunque irreductible a las leyes de la física (Davidson, 1963). La discusión que este artículo abrió sigue viva en la filosofía de la acción contemporánea, y este capítulo

no pretende zanjarla. Lo que interesa retener, con independencia de cómo se resuelva la cuestión de si las razones son o no causas en sentido estricto, es que tanto Davidson como sus críticos coinciden en el punto de partida: una acción, a diferencia de un simple movimiento corporal, es aquella que resulta explicable mediante la atribución de creencias y deseos al agente, es decir, mediante la atribución de un punto de vista sobre la situación desde el cual esa acción resultaba razonable.

Un caso pone a prueba esta tesis de manera especialmente instructiva: el de quien actúa en contra de lo que él mismo juzga, en ese mismo momento, la mejor opción disponible. Aristóteles ya había examinado esta posibilidad bajo el nombre de acracia, la falta de dominio de sí, y había discutido con detenimiento cómo es posible que alguien obre contra su propio juicio sin que ese juicio deje por ello de ser sincero (Aristóteles, 1985). El fenómeno resulta incómodo para cualquier teoría, como la de Davidson, que identifique la razón de una acción con su causa suficiente, porque en la acracia el agente parece disponer de una razón más fuerte para actuar de otro modo y sin embargo actúa como lo hace, lo cual sugiere que la relación entre tener una razón y actuar conforme a ella no es tan directa como la fórmula causal parecería exigir. No corresponde a este capítulo resolver esa dificultad, que sigue generando una literatura filosófica considerable. Basta con señalar que su sola existencia confirma, por la vía negativa, la tesis que aquí se defiende: precisamente porque el agente acrático podría haber actuado conforme a su mejor juicio y no lo hizo, seguimos hablando de una acción suya, reprochable quizá, pero suya, y no de un suceso que simplemente le hubiera ocurrido. La misma posibilidad de fallar respecto de las propias razones es prueba de que se trataba, en efecto, de una acción gobernada por razones y no de un movimiento mecánico indiferente a ellas.

John Searle añade a este cuadro una precisión temporal que la discusión anterior había dejado implícita. Distingue entre la intención previa, que se forma antes de actuar y que puede incluso no llegar a ejecutarse, y la intención en la acción, que está presente en el desarrollo mismo del movimiento y que dirige su ejecución momento a momento (Searle, 1983). Esta distinción explica por qué muchas de nuestras acciones más cotidianas, como caminar o servir una taza de café, no van precedidas de una deliberación explícita y sin embargo son plenamente intencionales: la intención que las gobierna es la intención en la acción, que no requiere el mismo tipo de representación previa que exige, por ejemplo, decidir con semanas de antelación un cambio de empleo, y no porque carezcan de intención. Searle desarrollará más tarde esta misma línea de análisis al examinar la estructura de la racionalidad práctica, mostrando que la deliberación con frecuencia se despliega en el interior mismo de la acción en curso, y no que siempre precede a la acción como una premisa precede a una conclusión silogística (Searle, 2001). Searle observa, además, que ninguna intención, previa o en curso, opera sobre un vacío cognitivo: presupone siempre un trasfondo de capacidades, destrezas y familiaridad con el mundo que no forma parte del contenido representacional de la intención pero que hace posible su ejercicio, del mismo modo en que saber caminar presupone un dominio corporal del equilibrio que rara vez se representa explícitamente y que sin embargo condiciona cada paso (Searle, 1983). Esta noción de trasfondo, que Searle no reduce ni a un conjunto de creencias explícitas ni a un mecanismo puramente causal, prepara el terreno para la discusión del hábito que ocupa la sección siguiente, y confirma desde la filosofía analítica contemporánea una intuición ya presente en Aristóteles: que la acción intencional se apoya siempre en una competencia adquirida que no necesita renovarse mediante deliberación explícita en cada

ocasión.

Conviene, antes de cerrar esta sección, prevenir una lectura excesivamente intelectualista de todo lo anterior. Ni Tomás de Aquino, ni Mises, ni Anscombe sostienen que una acción exija una deliberación consciente y explícita en cada uno de sus pasos. Lo que exigen es que la acción sea atribuible a un agente como algo que este hace, sabiendo, al menos en algún sentido relevante, qué hace y por qué lo hace, y no como algo que simplemente le sucede. Esta condición es compatible con niveles muy distintos de reflexividad: desde la decisión largamente meditada hasta el gesto aprendido que se ejecuta con fluidez y sin embargo permanece bajo el control racional del agente, que podría detenerlo o modificarlo si tuviera razones para hacerlo. Precisar esa compatibilidad entre acción intencional y ausencia de deliberación explícita es la tarea que ocupa la siguiente sección, dedicada a la libertad, la deliberación y el hábito.

2.5. Libertad, deliberación y hábito

Afirmar que la acción procede de la persona y no le sucede simplemente a su cuerpo plantea de inmediato la pregunta por el sentido en que ese agente podría haber actuado de otro modo. Este capítulo no pretende resolver el problema metafísico del libre albedrío en toda su extensión, un problema que ha ocupado a la filosofía desde la Antigüedad y que sigue sin solución consensuada. Su ambición es más modesta y, para los fines de una teoría de la acción, suficiente: establecer que una ciencia de la conducta humana necesita distinguir entre la explicación causal de tipo mecánico, aplicable a los fenómenos naturales, y la explicación mediante razones y deliberación, aplicable a la acción propiamente humana, sin que esa distinción exija zanjar de antemano todas las cuestiones que rodean a la libertad de la voluntad.

Aristóteles proporciona de nuevo el marco inicial. La elección deliberada, se ha dicho ya, recae sobre los medios y no habitualmente sobre los fines últimos, que suelen darse por establecidos en virtud del carácter del agente. Pero esa deliberación sobre medios es genuina: supone examinar varias vías posibles hacia un mismo fin, sopesar sus ventajas y desventajas, y decidirse por una de ellas en lugar de otra que también estaba disponible (Aristóteles, 1985). Esta genuinidad de la deliberación no requiere que el agente pudiera, en un sentido absoluto e indeterminado, haber querido algo completamente distinto; requiere que, dadas sus creencias y su carácter, dispusiera de más de un curso de acción compatible con ellos y que la selección entre esos cursos dependiera de él y no de una fuerza externa que lo forzara o de una ignorancia que lo engañara sobre lo que hacía. Tomás de Aquino sistematiza esta intuición en su tratado sobre lo voluntario, donde distingue con cuidado los distintos modos en que un acto puede dejar de ser plenamente voluntario, ya sea por violencia exterior, ya sea por ignorancia de alguna circunstancia relevante, y sostiene que la voluntad, en tanto que apetito racional, se extiende a cuanto la razón le presenta como bien, sin estar determinada a un único objeto de la manera en que el apetito sensitivo puede estarlo, lo cual incluye, en el terreno de los medios, una pluralidad de opciones entre las que corresponde propiamente elegir.

Luis de Molina, escribiendo dentro de la misma tradición pero preocupado por un problema teológico específico, la compatibilidad entre la presciencia divina y la libertad de la criatura, introdujo una noción de libertad como potencia respecto de actos opuestos que resultó extraordinariamente influyente en la filosofía moderna de la acción, más allá de la controversia teológica que la originó. Para Molina, ser libre respecto de un acto significa, en su formulación más elemental, poder realizarlo o no realizarlo, o poder realizar este

acto o su contrario, permaneciendo intactas todas las condiciones previas requeridas para actuar. No es necesario, para los propósitos de este capítulo, entrar en el complejo aparato de la ciencia media con que Molina intentó conciliar esa libertad con el conocimiento divino de los futuros contingentes. Basta con retener la noción misma de contingencia genuina que Molina defiende frente a cualquier forma de determinismo estricto: que, dadas exactamente las mismas condiciones antecedentes, el agente pudiera haber actuado de otro modo, y que esa posibilidad sea un rasgo real de la estructura de la voluntad, y no una mera apariencia epistémica derivada de nuestra ignorancia de las causas.

Esta contingencia real, sin embargo, no opera nunca sobre un agente sin historia, como si cada decisión emergiera de una voluntad indiferente que en cada instante partiera de cero. Opera sobre el mismo sujeto biográficamente constituido que se ha examinado más arriba, cuyo carácter, forjado por decisiones y hábitos anteriores, hace que unas opciones se le presenten como vivas y otras como prácticamente descartadas de antemano. La libertad molinista de poder actuar de otro modo no equivale, por tanto, a una equiprobabilidad indiferente entre todas las alternativas lógicamente posibles; equivale a que, entre las opciones que la propia biografía del agente mantiene abiertas como reales, ninguna causa antecedente determina de manera necesaria cuál será elegida. La libertad y la biografía no compiten entre sí; la segunda es el terreno concreto sobre el que la primera se ejerce.

Este marco clásico permite ahora abordar una objeción que suele plantearse contra cualquier teoría de la acción centrada en la deliberación: la de que buena parte de la conducta humana, quizá la mayor parte, no está precedida de ningún proceso deliberativo explícito. Nadie delibera, en el sentido fuerte de examinar alternativas y sopesar razones, sobre cada paso que da al caminar, sobre

el orden en que se abrocha los botones de una camisa o sobre las palabras concretas con que saluda a un vecino cada mañana. Si la acción exigiera deliberación explícita en cada uno de sus casos, habría que concluir que la mayor parte de la vida humana transcurre fuera del ámbito de la acción propiamente dicha, reducida a una sucesión de comportamientos automáticos apenas distinguibles, en este aspecto, de los de cualquier organismo complejo.

Esta conclusión sería precipitada, y Aristóteles ofrece los recursos para evitarla mediante su doctrina del hábito. La virtud, sostiene, se adquiere mediante la repetición de actos semejantes, y no es una disposición innata ni el resultado de un solo acto: nos hacemos justos ejercitando actos de justicia, y valientes ejercitando actos de valentía, del mismo modo en que se aprenden las artes practicándolas (Aristóteles, 1985). El hábito así adquirido, la *hexis*, no es una capa mecánica que sustituya a la deliberación original ni una rutina que anule la agencia del sujeto. Es, por el contrario, una segunda naturaleza que estabiliza y facilita disposiciones que en su origen fueron deliberadamente elegidas, de manera que el hombre virtuoso actúa bien con facilidad y placer precisamente porque su carácter, forjado por decisiones anteriores, se ha vuelto connatural a la acción recta. El hábito no destruye la libertad; es, más bien, una de sus formas de sedimentación en el tiempo, la que permite que la biografía de una persona, examinada más arriba, se convierta en carácter y no permanezca como una serie inconexa de decisiones aisladas.

Tomás de Aquino sistematiza esta doctrina al definir el hábito como una cualidad estable que dispone al sujeto, bien o mal, respecto de su propia naturaleza y de las operaciones que le son propias. A diferencia de la disposición ocasional, que puede perderse con facilidad ante el primer cambio de circunstancias, el hábito arraiga en el sujeto de manera duradera y modifica el modo en que sus poten-

cias, incluida la voluntad, responden ante situaciones semejantes a aquellas en que se formó. Esta estabilidad explica algo que la sola apelación a la deliberación explícita no bastaba para explicar: por qué dos personas pueden encontrarse frente a la misma situación objetiva y responder de maneras muy distintas. La razón no está en que una delibere y la otra no, sino en que sus hábitos previos han conformado de antemano qué cursos de acción se les presentan como plausibles o como impensables. El carácter, en este sentido, es la forma concreta que ese yo ha llegado a tener después de una historia de elecciones, y no una máscara que ocultara a un yo más profundo y espontáneo.

Esta lectura del hábito encuentra un apoyo inesperado en la filosofía de la acción contemporánea. Searle, al analizar la relación entre intención previa e intención en la acción, había mostrado ya que muchas acciones plenamente intencionales no requieren una representación deliberativa explícita en el momento de su ejecución. Su análisis posterior de la racionalidad práctica añade una precisión importante: lo que él denomina la brecha, el intervalo entre las razones de que dispone un agente y la decisión efectiva que toma, se desplaza en la acción experta o habitual, y no desaparece en ella (Searle, 2001). El experto que ejecuta con fluidez una acción muy entrenada no ha dejado de ser agente racional de esa acción; simplemente ha incorporado a su repertorio disposiciones que antes requerían deliberación explícita y que ahora se ejercen con inmediatez, sin que por ello el sujeto pierda la capacidad de detener, corregir o revisar lo que hace si surge una razón para hacerlo. Anscombe había señalado algo semejante al observar que la ausencia de deliberación consciente no equivale a ausencia de conocimiento práctico: quien actúa con pericia sabe lo que hace, en el sentido relevante para la teoría de la acción, aunque no se represente explícitamente cada paso de lo que hace (Anscombe,

1957).

Puede concluirse, entonces, que la genuina alternativa se establece entre acción, deliberada o habitual, y mero suceso corporal ajeno al control racional del agente, y no entre acción deliberada y comportamiento mecánico. El criterio es la posibilidad, siempre disponible para el agente racional, de responder a razones, y no la presencia de un acto explícito de deliberación en cada instante: de detener lo que hace si se le muestra que está equivocado, de justificarlo si se le pregunta por qué lo hace, de modificarlo si las circunstancias cambian de un modo relevante. Esa posibilidad de responder a razones, y no la deliberación explícita, es lo que distingue incluso a la acción más habitual de un reflejo o de un tic. Con esta precisión queda cerrado el análisis de la acción individualmente considerada, y el capítulo puede volverse hacia una dimensión que hasta ahora solo se ha mencionado de paso: la persona delibera y adquiere sus hábitos dentro de comunidades, lenguajes y tradiciones que no ha elegido y que sin embargo hacen posible que llegue a ser, precisamente, alguien capaz de deliberar; nunca lo hace en el vacío.

2.6. Persona relacional sin sujeto colectivo

Aristóteles abre el primer libro de la Política con una tesis que suele citarse de forma incompleta. El hombre es, en efecto, un animal político por naturaleza, pero la afirmación completa incluye algo más: que quien no puede vivir en comunidad, o que no necesita nada por bastarse a sí mismo, no es parte de la ciudad, y ha de ser, por ello, una bestia o un dios (Aristóteles, 1988a). La ciudad, sostiene Aristóteles, es anterior por naturaleza a la familia y al individuo, en el sentido de que el todo es necesariamente anterior a la parte: un pie o una mano separados del cuerpo dejan de ser,

en sentido propio, un pie o una mano, y de manera análoga el individuo separado de toda comunidad política difícilmente podría desplegar aquello que le es específicamente humano. Esta tesis debe leerse como una afirmación sobre el orden de la finalidad, y no como una afirmación de que la comunidad exista antes que sus miembros en el orden temporal o genético, algo que el propio Aristóteles no sostiene: el individuo humano alcanza su plenitud, su autarquía relativa, dentro de la vida compartida y no fuera de ella.

Tomás de Aquino hereda y matiza esta tesis al insertarla en su teoría de la ley y del bien común. El hombre, sostiene, es naturalmente sociable: necesita de otros para procurarse lo necesario a la vida, y necesita de ellos además porque su propia razón, incompleta en cualquier individuo aislado, se completa y se perfecciona en el intercambio con otras razones. Esta sociabilidad natural no convierte a la comunidad en un sujeto que piensa o quiere por encima de sus miembros. Solo los individuos entienden, quieren y actúan en sentido propio; la comunidad actúa, cuando actúa, a través de las personas que la componen y de las instituciones que estas erigen, pero no posee un intelecto ni una voluntad distintos de los intelectos y las voluntades de sus miembros. Esta precisión resultará decisiva enseguida.

Aristóteles había dado ya, antes de que la reflexión política se ocupara de la ciudad como totalidad, un contenido muy concreto a esta sociabilidad natural en su tratamiento de la amistad. Dedica a ella una parte considerable de la Ética a Nicómaco, y advierte que nadie elegiría vivir sin amigos aunque poseyera todos los demás bienes, porque el hombre es un ser sociable y naturalmente dispuesto a la convivencia (Aristóteles, 1985). La amistad, en su forma más perfecta, es una relación entre personas que se quieren la una a la otra por sí mismas, en razón de su carácter, y que por

ello desean para el amigo los bienes que le convienen; no se reduce a un intercambio de utilidades ni a una fuente de placer recíproco, aunque pueda incluir ambas cosas. Esta descripción tiene una virtud que las categorías más abstractas de comunidad y sociabilidad natural no bastan por sí solas para transmitir: muestra que la relacionalidad de la persona alcanza su forma más plena en vínculos concretos, elegidos y mantenidos entre individuos irreductibles que se reconocen mutuamente como fines y no como medios, y no se agota en su pertenencia a estructuras impersonales como la ciudad o el mercado. La amistad aristotélica es, en este sentido, el punto en que el individualismo metodológico y la sociabilidad natural dejan de parecer tesis en tensión: es siempre este individuo quien ama a aquel otro individuo, y sin embargo ese amor solo es posible entre seres que, por naturaleza, se necesitan y se buscan.

Ortega y Gasset había ofrecido ya, en la fórmula examinada en la tercera sección, el puente conceptual entre estas dos tradiciones. Si el yo es siempre yo y mi circunstancia, y esa circunstancia incluye de manera constitutiva a otros seres humanos, entonces la sociabilidad es una dimensión de la circunstancia misma desde la que ese yo llega a ser quien es, y no una propiedad que se añade desde fuera a un yo previamente constituido en solitario. Max Weber, desde la sociología comprensiva, ofrece el instrumento conceptual más preciso para tratar esta dimensión sin disolver al individuo en ella. Weber define la acción social como aquella acción cuyo sentido, para el sujeto o los sujetos que la realizan, está referido a la conducta de otros, orientándose por ella en su desarrollo (Weber, 1964). Esta definición conserva intacta la tesis defendida más arriba, que solo los individuos actúan y que la acción exige un sujeto que se representa fines y selecciona medios, pero añade un elemento que aquellas páginas no habían desarrollado: que buena parte de las representaciones y de los fines de un agente incluyen, entre

sus componentes esenciales, la conducta esperada de otros agentes. Comprar algo, saludar, votar o negarse a cooperar son acciones cuyo sentido depende de que exista un otro cuya conducta se anticipa y a la que se responde.

Weber distingue, además, cuatro tipos de orientación que esa acción social puede adoptar, y esta tipología resulta útil para calibrar con precisión el lugar de la deliberación examinada en la sección anterior. La acción puede ser racional con arreglo a fines, cuando el agente calcula medios óptimos para un fin dado, como el agente del modelo económico examinado al comienzo de este capítulo; racional con arreglo a valores, cuando el agente obra conforme a una convicción que considera obligatoria con independencia de sus consecuencias; afectiva, cuando responde a un estado emocional sin mediación deliberativa relevante; y tradicional, cuando reproduce una costumbre arraigada sin plantearse alternativas (Weber, 1964). Ninguno de estos cuatro tipos, ni siquiera el afectivo o el tradicional, queda fuera del ámbito de la acción tal como se ha definido más arriba, siempre que el agente conserve la capacidad de responder a razones si se le interpela sobre lo que hace: incluso la costumbre más arraigada sigue siendo acción, y no mero suceso, mientras quien la sostiene pudiera, en principio, justificarla o abandonarla si tuviera motivos para ello. Lo que la tipología weberiana añade es la constatación de que buena parte de la vida social se organiza en torno a los dos últimos tipos, el afectivo y el tradicional, sin que ello suponga ninguna merma de la condición de agentes de quienes en ellos se mueven.

Alfred Schütz, discípulo crítico de Weber, señaló que esta definición dejaba sin resolver una pregunta anterior: cómo es posible, para empezar, que un sujeto atribuya sentido a la conducta ajena, es decir, que comprenda al otro como a otro sujeto que también actúa con fines y no como a un mero objeto físico en movimiento. Su

respuesta, desarrollada en su análisis fenomenológico del mundo social, parte de una tesis que aquí solo puede anticiparse: que el sujeto habita desde el principio un mundo intersubjetivo, un mundo de la vida ya compartido, dentro del cual la distinción entre el yo y el otro se dibuja sin necesidad de reconstruirla por inferencia, y no que se encuentre primero aislado y descubra después, mediante un esfuerzo de inferencia, que existen otros sujetos (Schütz, 1932-1993). El desarrollo completo de esta tesis, con sus consecuencias para la teoría del conocimiento social, pertenece a un capítulo posterior. Baste retener aquí su consecuencia antropológica más inmediata: el individuo no aprende primero a ser un yo solitario para descubrir después, como una adquisición tardía, la existencia de los demás. Aprende a ser un yo dentro de un nosotros que lo precede y lo hace posible.

Schütz distingue, dentro de ese mundo social ya compartido, entre el entorno de quienes comparten con el sujeto un mismo espacio y un mismo tiempo, a los que trata cara a cara y cuya conducta puede observar directamente mientras la vive, y el mundo más amplio de los contemporáneos, los predecesores y los sucesores, a quienes el sujeto se refiere mediante tipificaciones más o menos anónimas sin acceso a su experiencia vivida inmediata (Schütz, 1932-1993). Esta distinción, que los capítulos dedicados al conocimiento habrán de retomar con detalle, tiene aquí una consecuencia que conviene anticipar: la relacionalidad de la persona es una escala que va desde el vínculo cara a cara, densamente vivido y en buena medida cargado de la reciprocidad que Aristóteles atribuye a la amistad, hasta la referencia anónima y tipificada a instituciones, tradiciones y comunidades más vastas de las que el individuo forma parte sin conocer personalmente a la mayoría de sus miembros, y no un bloque homogéneo. Ambos extremos son reales, y ninguno de los dos agota por sí solo lo que significa que la persona sea un ser

relacional.

Puede formularse ahora, con la precisión que el argumento requiere, la tesis que este capítulo sostiene frente a dos reduccionismos simétricos:

$$\boxed{\text{individualismo metodológico} \neq \text{atomismo antropológico}} \tag{2.5}$$

El individualismo metodológico es la tesis, ya implícita en la afirmación tomista de que solo los individuos entienden y quieren, de que toda explicación de un fenómeno social ha de remitir, en último término, a las acciones, creencias y fines de individuos concretos, y no a entidades colectivas dotadas de intenciones propias que actuaran por encima de sus miembros. Esta tesis es exclusivamente metodológica: establece cómo deben construirse las explicaciones de lo social, no qué clase de vida es deseable ni de dónde procede el contenido de las creencias y los fines que los individuos efectivamente tienen. El atomismo antropológico es una tesis distinta, y mucho más fuerte, según la cual el individuo sería una unidad autosuficiente, sin historia ni vínculos, que llegaría al mundo social ya formado en su racionalidad y en sus preferencias, y que entraría después en relación con otros solo de manera contingente y revocable. Esta segunda tesis no se sigue de la primera, y este capítulo la rechaza expresamente. Las acciones tienen siempre a individuos como sujetos, pero esos individuos nacen dentro de relaciones, lenguajes, familias y tradiciones que no han creado personalmente y que condicionan de manera profunda cómo llegan a pensar, a querer y a actuar.

Conviene decirlo con una fórmula que recoja el equilibrio buscado: el hombre actúa individualmente, pero aprende a ser hombre entre otros hombres. Esta fórmula permite delimitar la posición defendida frente a dos interlocutores que, sin necesidad de un de-

sarrollo pormenorizado en este lugar, conviene al menos nombrar. Por un lado, ciertas lecturas del pensamiento sociológico de raíz durkheimiana, y más en general las corrientes estructuralistas, han tendido a tratar los hechos sociales como realidades exteriores y coercitivas frente al individuo, hasta el punto de disolver su agencia en la estructura que lo atraviesa: en la versión más radical de esta lectura, el individuo se convierte en poco más que el punto de intersección de fuerzas sociales que lo determinan, y la explicación de su conducta remite exclusivamente a esas fuerzas y no a sus razones. Frente a esta lectura, todo lo dicho más arriba sobre la intencionalidad y la capacidad de respuesta a razones sigue siendo válido: ninguna estructura social actúa por sí misma, y toda explicación que invoque estructuras tiene que poder traducirse, en último término, en afirmaciones sobre lo que individuos concretos creen, desean y hacen.

Por otro lado, cierta caricatura del pensamiento liberal, que no hace justicia a sus representantes más serios pero que circula con frecuencia en el debate público, presenta al individuo como si naciera adulto, racional y sin deudas con nadie, capaz de elegir su lengua, sus valores y sus vínculos como quien elige entre productos en un mercado ya constituido. Esta caricatura olvida que ni la racionalidad ni el lenguaje con que esa racionalidad se ejerce son adquisiciones que el individuo produzca por sí solo: los recibe de una comunidad que lo antecede, los ejercita primero de forma imitativa y solo gradualmente los hace propios, en un proceso que Aristóteles ya había descrito con su teoría del hábito y que estas páginas han recuperado. Ninguna de las dos simplificaciones resiste el peso de lo que se ha argumentado hasta aquí. La persona que actúa es siempre esta persona irreductible, sujeto individual de su propia acción, pero esa misma persona ha aprendido a desear, a razonar y a valorar dentro de comunidades concretas que no escogió,

y sería tan falso disolverla en esas comunidades como pretender que pudiera haberse constituido sin ellas.

2.7. Del hombre abstracto a la persona que actúa

El recorrido de este capítulo ha tenido, desde su primera página, una intención positiva y no meramente polémica: construir, con los materiales de una tradición filosófica que va de Aristóteles a la filosofía analítica de la acción, una antropología capaz de sostener después una teoría del conocimiento, de la racionalidad y de la vida social que no traicione, en sus desarrollos posteriores, lo que aquí se ha establecido sobre el sujeto que conoce, razona y convive. No se trataba solamente de mostrar los límites del *homo economicus* ni de acumular objeciones contra las simplificaciones de la ciencia social.

Puede recogerse esa antropología en una lista de rasgos que no pretende ser exhaustiva pero sí suficiente para lo que sigue:

$$\text{persona} = \begin{cases} \text{unidad ontológica} \\ \text{corporalidad} \\ \text{temporalidad y biografía} \\ \text{intencionalidad} \\ \text{capacidad teleológica} \\ \text{deliberación} \\ \text{libertad limitada} \\ \text{habitualidad} \\ \text{relacionalidad} \end{cases} \tag{2.6}$$

La persona es, ante todo, una unidad ontológica: un sujeto que permanece idéntico a través de sus estados psicológicos sucesivos,

y no una mera colección de ellos, sustancia individual de naturaleza racional cuya personalidad depende de la naturaleza que posee, y no del ejercicio actual de sus facultades. Es corporal, y su corporalidad es el modo concreto en que esa razón está presente en el mundo, y no un instrumento externo del que la razón se sirviera desde fuera. Es temporal y biográfica, constituida por una historia que no puede desprenderse sin dejar de ser quien es. Es intencional, capaz de representarse situaciones y de dirigir su conducta hacia fines que ella misma se propone, lo cual la distingue de cualquier suceso meramente corporal que le ocurriera sin proceder de su deliberación. Es deliberativa y, dentro de los límites que la propia contingencia de su naturaleza le impone, libre: capaz de sopesar medios alternativos y de responder a razones, incluso cuando esa respuesta se ejerce con la inmediatez propia del hábito y no mediante una deliberación explícita en cada instante. Y es, finalmente, relacional sin dejar de ser individual: un sujeto irreductible de su propia acción que sin embargo ha aprendido a desear, a razonar y a valorar dentro de comunidades, lenguajes y tradiciones que no ha elegido.

Esta antropología rechaza, como se ha argumentado, dos simplificaciones simétricas. No acepta que el individuo sea una mera función de estructuras colectivas que pensaran y quisieran por encima de él, porque solo los individuos entienden, quieren y actúan en sentido propio, y toda explicación de lo social tiene que poder remitirse, en último término, a sus creencias, deseos y razones. Pero tampoco acepta que el individuo sea una unidad autosuficiente, sin historia ni vínculos, que llegara al mundo ya formado en su racionalidad y que entrara después, de manera contingente, en relación con los demás. El individuo es irreductible como sujeto de acción, pero no es ontológicamente autosuficiente ni socialmente surgido de la nada. Esta doble negación es la única posición que

hace justicia simultáneamente a la corporalidad, la biografía y la relacionalidad de la persona, por un lado, y a su capacidad irrenunciable de ser ella quien actúa, delibera y responde por lo que hace, por otro; no es una posición cómoda a medio camino entre dos extremos.

Queda, sin embargo, una pregunta abierta. Se ha hablado de un sujeto que se representa situaciones, que delibera sobre medios y que responde a razones, y toda esta descripción presupone, sin examinarla, una capacidad que ahora reclama atención propia: la de conocer el mundo sobre el que se actúa. Si este es el ser que actúa, corporal, histórico, situado y finito, cabe preguntar:

¿cómo conoce esa persona que actúa el mundo sobre el que actúa?	(2.7)

La persona descrita en estas páginas no conoce desde ninguna parte, como tampoco actúa desde ninguna parte. Conoce desde el mismo cuerpo, la misma biografía y la misma circunstancia desde los que actúa, y esa coincidencia entre el sujeto que conoce y el sujeto que actúa, lejos de ser una dificultad que deba resolverse, es el punto de partida obligado para cualquier teoría del conocimiento que aspire a no traicionar, en su propio dominio, la antropología que aquí ha quedado establecida.

Capítulo 3

Conocer desde alguna parte

3.1. La viga y el oído del carpintero

Un carpintero entra en una casa vieja, golpea una viga con los nudillos y dice que está podrida. No la ha abierto, no ha medido su humedad, no ha consultado ningún tratado. Ha oído algo en el sonido, una sordera de la madera que cualquier otro habría pasado por alto, y lo ha oído porque lleva treinta años golpeando vigas. Si se le pide que explique cómo lo sabe, dirá dos o tres cosas imprecisas sobre el tono y la resonancia, y se encogerá de hombros. Y sin embargo tiene razón. Cuando se abre la viga, la podredumbre está donde él dijo que estaría.

En esa escena caben, comprimidas, las dos tesis que la teoría del conocimiento de este libro necesita sostener a la vez. La primera es que la viga estaba podrida antes de que nadie la golpeara. Lo real, se dijo al comienzo, es aquello que resiste: puedo llamar a una viga como quiera y describirla con la teoría que prefiera, pero no puedo decidir que soporte mi peso. La podredumbre no esperó a ser conocida para existir, y el carpintero no la inventó al nombrarla. La segunda tesis es que el carpintero no supo lo que supo desde ninguna parte. Lo supo desde unas manos, un oído y una biografía;

desde un oficio aprendido de otros carpinteros, en una lengua que distingue la madera sana de la enferma con palabras que él no creó; desde un saber que excede con mucho lo que es capaz de decir. Otro hombre, con otro oído y otra vida, habría golpeado la misma viga y no habría oído nada.

Ninguna de las dos tesis es nueva, y ninguna es difícil de aceptar por separado. La dificultad empieza cuando se las sostiene juntas. Una larga tradición ha creído que tomarse en serio la segunda obliga a abandonar la primera: si todo conocimiento procede de un cuerpo situado, de una lengua heredada y de una historia particular, parece que lo conocido no puede ser nunca la realidad misma, sino solo su reflejo en una perspectiva, y que entre perspectivas distintas no hay árbitro posible. Otra tradición, simétrica, ha creído que tomarse en serio la primera obliga a abandonar la segunda: si la realidad existe con independencia de nosotros, el conocimiento verdadero tendría que alcanzarla sin mediación, desde un punto de vista que no fuera el de nadie. Thomas Nagel describió ese ideal con una honestidad poco frecuente. La objetividad sería un movimiento de alejamiento progresivo del propio punto de vista, que permite incluir en la imagen del mundo al observador mismo, con sus sentidos y sus sesgos; pero el movimiento no puede completarse, porque quien se aleja sigue siendo alguien, y algo queda siempre fuera de la imagen que resulta (Nagel, 1986). Nagel sabía que el punto de vista de ninguna parte es un límite y no un lugar, y lo escribió con una nostalgia confesada. La tentación de tomarlo por un lugar es mucho más antigua que su libro. La primera tradición termina en el relativismo. La segunda, en un realismo ingenuo que confunde su propio ángulo con la totalidad de lo visible.

El problema dista de ser académico. Un realismo que ignora la mediación del cuerpo, de la perspectiva y del lenguaje produce en la vida pública una intolerancia característica. Si la realidad se ofrece

a todos de manera inequívoca, quien discrepa solo puede ser estúpido o malintencionado, y el desacuerdo persistente entre personas igualmente inteligentes y de buena fe se vuelve incomprensible; nadie se pregunta ya si las perspectivas en conflicto captan, cada una, algo que la otra no ve. El relativismo produce la enfermedad contraria, más silenciosa y no menos grave. Si ninguna perspectiva puede reclamar mayor ajuste a lo real que otra, el desacuerdo solo puede resolverse por la fuerza, por la retórica o por el número de adherentes, y la evidencia y el argumento quedan reducidos a ornamentos del vencedor. En un caso se pierde la posibilidad del desacuerdo legítimo. En el otro, la posibilidad de la corrección. Este libro necesita ambas cosas, porque tendrá que defender a la vez que nadie posee la verdad con la seguridad necesaria para imponerla a los demás y que la verdad existe, merece ser buscada y puede encontrarse.

La posición que aquí empieza a construirse puede llamarse realismo situado. Sostiene que existe una realidad independiente de quien la conoce, capaz de resistir, sorprender y desmentir nuestras representaciones, y que ningún ser humano accede a ella sino desde un cuerpo, una perspectiva, una lengua y una tradición que no ha elegido. Sostiene también algo que la escena del carpintero mostraba sin decirlo: que el conocimiento humano excede sistemáticamente lo que puede formularse en proposiciones explícitas, y que esa parte tácita, lejos de ser un residuo de imprecisión que convendría eliminar, es una consecuencia directa de que quien conoce sea un cuerpo situado y no una conciencia que procesara información desde ninguna parte. Esa es la persona que dejó descrita el capítulo anterior, corporal, biográfica e intencional. Falta averiguar cómo conoce el mundo sobre el que actúa.

Las mediaciones enumeradas en la escena no son, además, todas de la misma clase. Unas el carpintero las lleva consigo: las manos, el

oído, el lugar que ocupa su cuerpo junto a la viga, la biografía que ha hecho de esa mano un instrumento de escucha. Otras le vinieron de fuera: el oficio que aprendió mirando a otros, la lengua del gremio, la autoridad del maestro que un día le dijo qué significaba aquel sonido. Las dos clases amenazan al realismo de maneras distintas. La primera tentó a la filosofía moderna a imaginar un sujeto sin cuerpo que pudiera, por fin, ver las cosas tal como son, y la llevó a dudar de que hubiera cosas que ver. La segunda alimenta casi todo el relativismo contemporáneo, que rara vez argumenta desde el cuerpo y casi siempre desde la lengua, la cultura y el poder. Conviene empezar por la primera, porque fue la primera en olvidarse, y porque mientras no se recupere un sujeto con manos no hay nadie a quien la segunda pueda transmitirse.

3.2. Un problema fabricado

Buena parte de las confusiones contemporáneas sobre el conocimiento son herencias que nadie se ha molestado en examinar, y la más pesada de todas es la forma misma de la pregunta. Platón dejó planteada la distancia entre lo que se nos aparece y lo que es: los prisioneros de la caverna toman por la totalidad de lo real las sombras que se proyectan en la pared, y el filósofo es quien se vuelve hacia la luz (Platón, 1986). La alegoría ha sido leída casi siempre como una invitación a escapar, y de esa lectura proceden dos tentaciones simétricas: la de suponer que conocer de verdad exige salir de toda caverna, de toda posición situada, y la de concluir, al advertir que nadie sale nunca del todo, que toda pretensión de verdad es igualmente ilusoria. Pero la línea dividida que acompaña a la alegoría contiene algo más fino que una oposición entre verdad y apariencia. Distingue grados de claridad cognitiva, de la conjetura sobre imágenes a la creencia sobre las cosas sensibles, y

de ahí al pensamiento discursivo y a la inteligencia de los principios, y concede a la opinión un contacto real, aunque imperfecto, con aquello sobre lo que opina. La *doxa* no es el error. Es un acceso menos riguroso que la *episteme*, y la idea de que el conocimiento admite grados de adecuación sin que los grados inferiores carezcan por completo de valor es exactamente la que la filosofía moderna perderá al plantear la cuestión en términos binarios, conocimiento cierto o mera apariencia.

Aristóteles corrigió a su maestro en una dirección que este libro necesita retener. Para él no hay ruptura entre sentir y entender. El alma capta en lo sensible lo singular y lo presente, y el entendimiento extrae de esa multiplicidad de casos una forma inteligible que ya estaba, de algún modo, contenida en la experiencia; la inteligencia actualiza lo que la sensación le ofrece, y no tiene que ir a buscarlo a otro mundo (Aristóteles, 1978). La continuidad tiene una consecuencia que la *Ética a Nicómaco* desliza casi de pasada. El saber que gobierna la acción versa sobre lo particular, y lo particular, dice Aristóteles, es objeto de una especie de percepción: no la de los colores o los sonidos, sino aquella por la que vemos que la figura que tenemos delante es un triángulo (Aristóteles, 1985). Hay un ver que es ya entender, y que solo la experiencia repetida hace posible. El carpintero que oye la podredumbre es, en ese sentido preciso, un perceptor entrenado, y veinticuatro siglos antes de que nadie hablara de conocimiento tácito la filosofía había identificado un saber encarnado en la percepción experta que no se deja reducir a proposiciones.

El giro que separa al pensamiento moderno de esa continuidad tiene una fecha y un ejemplo. Descartes emprende en las *Meditaciones* un ejercicio de duda que suspende sucesivamente la confianza en los sentidos, que alguna vez nos engañaron; en la existencia del propio cuerpo, puesto que no hay señales ciertas que distingan la

vigilia del sueño; y hasta en las verdades matemáticas más simples, que un genio maligno podría estar falseando cada vez que sumamos dos y tres. De ese naufragio solo sobrevive una cosa: el hecho indudable de que hay un pensamiento que piensa, incluso mientras duda. Ese es el único punto de apoyo desde el cual reconstruir todo lo demás, y antes de que empiece la reconstrucción ya ha ocurrido algo decisivo. El cuerpo ha quedado del lado de lo dudoso. El sujeto que sobrevive a la duda es un sujeto sin manos, y todo lo que después recupere lo recuperará como contenido de un pensamiento que podría haber existido sin ellas.

En la segunda meditación, Descartes toma un trozo de cera recién sacado de la colmena, con su olor a flores, su color, su dureza y el sonido que produce al golpearlo, y lo acerca al fuego. El olor se pierde, el color cambia, la figura se deshace, el sonido desaparece; y sin embargo nadie duda de que es la misma cera. De ahí concluye que lo que conocemos de ella no procede de los sentidos ni de la imaginación, sino de una inspección del entendimiento solo (Descartes, 1641-2011). El argumento es poderoso, y su precio es enorme. La certeza sobre la identidad de la cera deja de residir en el trato corporal con ella, en manipularla, olerla y verla cambiar, y pasa a residir en un juicio que podría formularse sin haberla tocado nunca. Replicado a escala del conocimiento entero, ese desplazamiento produce el sujeto cartesiano: una interioridad que podría subsistir sin cuerpo, frente a un mundo exterior cuya existencia habrá que demostrar después.

A partir de ese momento la relación entre la mente y el mundo se convierte en un problema, y la filosofía moderna dedicará dos siglos a intentar resolverlo sin advertir que lo había fabricado ella misma. Si lo único inmediatamente presente al sujeto son sus propias ideas, ¿cómo puede saber que corresponden a algo distinto de ellas? La pregunta parece profunda. Es, en realidad, la consecuencia

de un punto de partida: quien empieza encerrando al sujeto en una habitación sin ventanas tendrá que fabricar después un pasadizo, y Descartes necesitó nada menos que la veracidad divina para sostener el suyo. Racionalistas y empiristas discutirán con ferocidad sobre el origen de las ideas, si algunas son innatas o todas proceden de la experiencia, pero compartirán sin examinarla la imagen de la habitación. Esa imagen, que puede llamarse representacionalismo, es la herida que la modernidad se infligió a sí misma, y el escepticismo que la acompañará como una sombra no es una objeción externa contra ella. Es su fruto natural.

El empirismo corrige a Descartes en cuanto al origen del contenido del conocimiento y conserva intacta su imagen del sujeto. Locke compara la mente recién nacida con un papel en blanco, sin caracteres, sobre el que solo escribe la experiencia, sea la sensación de las cosas exteriores, sea la reflexión de la mente sobre sus propias operaciones (Locke, 1999). Y distingue entre las ideas que copian cualidades realmente presentes en los cuerpos, la extensión, la figura o el movimiento, y las que resultan del encuentro entre ciertas propiedades de los cuerpos y la constitución de nuestros órganos, como el color, el sabor o el olor. El rojo que vemos en una manzana no se parecería a nada que esté en la manzana. La distinción, formulada con la confianza que inspiraba la física corpuscular de su tiempo, introduce una inquietud que ya no abandonará la genealogía moderna: si una parte de la experiencia no copia el mundo, ¿qué garantiza que la otra lo haga? El sujeto lockeano sigue examinando desde dentro de su propia mente unas ideas que debería comparar con un mundo al que nunca tiene acceso directo, y la comparación, por definición, no puede hacerse.

Hume llevó esa herencia hasta su consecuencia más incómoda. No observamos nunca la causalidad, sino la conjunción constante de sucesos que la costumbre nos lleva a esperar unos después de

otros (Hume, 1739-2002). Y ninguna cantidad finita de observaciones pasadas permite deducir que el futuro se parecerá al pasado, porque la inferencia que autoriza esa expectativa tendría que apoyarse, para no ser circular, en el principio mismo que pretende justificar, la uniformidad de la naturaleza. Que el sol haya salido cada día hasta hoy no demuestra que vaya a salir mañana, y sin embargo nadie podría vivir ni un día en la suspensión de esa expectativa. Hume no resolvió la dificultad mostrando que la inferencia inductiva estuviera justificada. Mostró, de un modo mucho más inquietante, que no lo está y que actuamos conforme a ella de todos modos, por la fuerza de una costumbre que la naturaleza ha implantado en nosotros con una eficacia que ninguna demostración igualaría. Presentó su hallazgo casi como un escándalo para la razón. Leído desde aquí, resulta mucho menos escandaloso. Si el conocimiento humano es, en su base, corporal y habitual, no sorprende que descanse sobre expectativas que la razón discursiva no puede fundar por sí sola y que solo después reconstruye y corrige. El escándalo lo produce el sujeto de la habitación, que esperaba encontrar dentro de sí la garantía de todo lo que hace fuera.

Kant ofreció la respuesta más ambiciosa a ese impasse, y su giro marca el momento en que la filosofía abandona para siempre la imagen de una mente puramente receptiva. Él mismo lo comparó con el de Copérnico: si los movimientos del cielo no se explicaban suponiendo que los astros giraban alrededor del espectador, quizá se explicarían mejor haciendo girar al espectador; y si el conocimiento no se explicaba suponiendo que la mente se regula por los objetos, quizá se explicaría mejor suponiendo que los objetos, en cuanto conocidos, se regulan por la mente. El conocimiento no copia una realidad ya estructurada. Resulta de una colaboración entre una materia dada por la sensibilidad y unas formas que aporta el propio sujeto: el espacio y el tiempo como formas de la intuición, sin las

cuales nada podría aparecer, y las categorías del entendimiento, sin las cuales lo aparecido no llegaría a ser experiencia de un mundo ordenado y se quedaría en un tumulto de impresiones (Kant, 1781-1978). Por encima de todas ellas, la unidad de una conciencia capaz de acompañar cada representación con un «yo pienso» que la reconoce como suya. La causalidad deja así de ser una costumbre precaria y pasa a ser una condición de posibilidad de cualquier experiencia objetiva: Kant deja intacta la psicología de Hume y traslada la causalidad de las cosas observadas a las condiciones de la observación. El precio es renunciar a que esa causalidad, y todo lo demás que el sujeto aporta, describa las cosas tal como son en sí mismas. Conocemos fenómenos. Las cosas en sí quedan detrás, pensables e inaccesibles.

No hace falta suscribir el idealismo trascendental para reconocer lo que hay de irreversible en esa intuición. Después de Kant ya no puede sostenerse con inocencia que la mente sea un espejo, y el sujeto aporta algo constitutivo a lo que llega a conocer. Su límite está en otra parte. Kant sitúa esas condiciones en una estructura universal y a priori, idéntica en toda conciencia racional, y no en un cuerpo concreto que vive en un tiempo, en un lugar y en una lengua. El sujeto kantiano es activo, pero no tiene manos. No ha golpeado nunca una viga.

El recorrido deja planteado con exactitud lo que falta. Platón introduce la distancia entre apariencia y realidad y concede a la opinión un contacto imperfecto con lo real; Aristóteles ofrece una continuidad entre sentir y entender que la modernidad abandona; Descartes encierra al sujeto en una interioridad y convierte el encierro en el problema central de la filosofía; el empirismo hereda el encierro y Hume extrae de él la ruina de la razón demostrativa; Kant devuelve al sujeto un papel activo, pero lo deja sin cuerpo, sin biografía y sin lengua. La salida no consistirá en responder mejor

a la pregunta de cómo llegan las ideas a las cosas. Consistirá en mostrar que la pregunta estaba mal planteada, porque nunca hubo una habitación.

3.3. El mundo antes de la teoría

La salida del laberinto cartesiano empezó por una observación de apariencia modesta. Franz Brentano sostuvo que todo fenómeno psíquico se caracteriza por estar dirigido hacia un objeto: no hay percepción sin algo percibido, ni juicio sin algo juzgado, ni deseo sin algo deseado, y esa referencia no se añade al acto mental desde fuera, sino que lo constituye (Brentano, 1874-2020). La consecuencia es más radical de lo que la formulación sugiere. Si la conciencia es siempre conciencia de algo, la imagen de una interioridad cerrada que después tuviera que tender un puente hacia el mundo deja de tener sentido. La conciencia no está encerrada en ningún sitio del que deba salir. Estar dirigida hacia las cosas es lo que la hace ser conciencia.

Brentano no presentó su tesis como un invento. La recuperó, según declaró él mismo, del vocabulario escolástico que hablaba de la existencia intencional del objeto en el acto que se dirige a él, un vocabulario que la modernidad había dejado caer justo cuando separó la cosa pensante de la cosa extensa y convirtió su relación en un problema añadido. El detalle importa más de lo que parece. La fenomenología que nace de Brentano se entiende a sí misma menos como una ruptura con toda la filosofía anterior que como la recuperación, con instrumentos nuevos, de algo que el afán cartesiano de certeza había extraviado. No será la última vez que el pensamiento contemporáneo encuentre la salida del laberinto moderno volviendo sobre los pasos que la modernidad dio para entrar en él.

Edmund Husserl convirtió esa intencionalidad en el punto de

partida de un proyecto filosófico completo. En el acto de conocer distinguió la operación de la conciencia, la *noesis*, y aquello a lo que se dirige tal como se le presenta, el *noema*, sin que ninguno de los dos pueda entenderse por separado (Husserl, 1913-1949). La conciencia no recibe datos sensoriales neutros que después organizaría mediante conceptos, como quería el empirismo, ni impone categorías universales sobre una materia amorfa, como quería Kant. Aprehende ya, en el acto mismo de percibir, objetos dotados de sentido. Nadie ve primero manchas pardas y superficies cilíndricas para inferir después que hay una viga; ve una viga, y solo un esfuerzo de abstracción considerable le permitiría descomponerla en manchas y superficies.

Conviene disipar aquí una sospecha que el vocabulario husserliano suscita con frecuencia, la de que hablar de una conciencia que constituye el sentido de lo que percibe sería una forma encubierta de idealismo. Constituir el sentido con que algo se presenta no equivale a producir ese algo. Que la percepción humana organice el color en ciertas categorías no significa que los objetos coloreados dejarían de existir si nadie los mirase, del mismo modo que el hecho de que el carpintero oiga la viga como podrida no significa que la podredumbre dependa de su oído. La constitución opera en el plano de cómo algo se nos hace inteligible, y deja intacta la existencia de aquello que se nos hace inteligible de ese modo. Sobre esa distinción descansa todo el realismo situado. Sin ella, reconocer la actividad del sujeto obligaría a negar la independencia de lo real; con ella, ambas cosas pueden sostenerse a la vez.

Husserl describió además un rasgo de la percepción que, bien mirado, contiene ya la mitad del argumento de este capítulo. Ninguna cosa se da nunca entera. Quien mira un dado ve, a lo sumo, tres de sus caras; las otras tres no las ve, y sin embargo lo que percibe es un dado, cuyas caras ocultas están presentes como lo que una vuelta

de la mano mostraría. La cosa se ofrece por escorzos, cada uno de los cuales remite a otros posibles, y la percepción es siempre, en ese sentido, una anticipación: un saber que la cara de atrás existe y una expectativa sobre cómo será (Husserl, 1913-1949). De ahí se siguen dos consecuencias que tiran en direcciones opuestas y que hay que sostener juntas. La primera es que la cosa trasciende toda percepción particular: siempre hay más dado del que se ve, y ninguna serie finita de miradas lo agota. La segunda es que cada percepción toca la cosa misma, y no una copia de ella, porque la cara que veo es una cara del dado y no un retrato de la cara. La percepción es una promesa que la cosa puede cumplir o defraudar. Si al girar el dado aparece una cara en blanco, no descubro que mi percepción anterior era una imagen sin relación con el objeto. Descubro que el objeto era otro del que esperaba. La posibilidad de esa sorpresa es la huella más elemental de la resistencia de lo real.

El método con el que Husserl accedía a esas estructuras también suele malinterpretarse. La reducción fenomenológica no duda de que el mundo exista, al modo de Descartes. Pone entre paréntesis, provisionalmente, la creencia espontánea en ese mundo para poder ver cómo se constituye, del mismo modo que un relojero detiene un reloj para entender su mecanismo sin poner en duda que el reloj existe. La suspensión es metódica y reversible. Permite ver lo que en la vida corriente simplemente se atraviesa sin advertirlo, el entramado de actos por los que el mundo se nos hace presente, y permite describirlo sin comprometerse de antemano ni con el realismo ingenuo, que da por buena la actitud natural sin examinarla, ni con el escepticismo cartesiano, que la suspende para no recuperarla jamás.

La obra tardía de Husserl contiene un diagnóstico que este libro tendrá que cobrar más adelante, cuando se ocupe del método de la economía. Al construir sus modelos matemáticos, la ciencia

moderna idealiza el mundo hasta sustituirlo por un sistema de magnitudes medibles, y termina olvidando que esa idealización parte siempre de un mundo previamente vivido como significativo, al que Husserl llamó *Lebenswelt*, mundo de la vida (Husserl, 1936-1991). Antes de que la física mida la temperatura, alguien siente frío; antes de que describa la caída de los cuerpos como una función, alguien ve caer una piedra y espera que la siguiente caiga igual. El caso ejemplar es Galileo, al que Husserl llamó a la vez genio que descubre y genio que encubre: descubre un método que sustituye el mundo cualitativo de colores, sabores y texturas por un sistema de magnitudes exactas, y obtiene con él un poder de predicción sin precedentes; encubre que se trataba de una sustitución. Husserl no reprocha a Galileo el método, que ha producido buena parte del mejor conocimiento humano. Le reprocha a la cultura que lo heredó la costumbre de tratar como más real lo medido que lo vivido, invirtiendo en silencio la relación de fundamentación que existe entre ambos. El mapa empieza a tomarse por el territorio, y el territorio, por una versión confusa del mapa.

La advertencia vale para la física. Valdrá todavía más para cualquier ciencia que pretenda sustituir a la persona concreta por un sistema de variables sin resto. Pero su alcance inmediato es otro, y más elemental. Toda teoría, científica o filosófica, extrae sus objetos de un mundo que ya era significativo antes de que la teoría empezara a operar, y ese mundo previo no puede recuperarse íntegramente desde dentro de la teoría. La teoría del conocimiento no es una excepción. También ella llega tarde, a un mundo en el que alguien ya golpeaba vigas, encendía fuegos y esperaba la primavera sin haber resuelto el problema de la inducción.

3.4. Desde un aquí

Husserl había descrito una conciencia abierta al mundo. Maurice Merleau-Ponty preguntó desde dónde se abría, y la respuesta lo llevó al lugar que la fenomenología había dejado en penumbra: el cuerpo. No percibimos el mundo desde fuera del cuerpo, como si este fuera un instrumento del que la conciencia se sirviera para recoger datos; percibimos desde él, de modo que el cuerpo no es un objeto que la conciencia tiene, sino el lugar mismo desde el cual el mundo se hace accesible (Merleau-Ponty, 1945-1975). La conciencia, escribió en una fórmula que condensa su obra, no es originariamente un «yo pienso que», sino un «yo puedo». El mundo se presenta primero como un campo de posibilidades para un cuerpo que puede alcanzar, rodear, asir o esquivar, y solo después, y por abstracción, como un repertorio de objetos para un espectador.

Su ejemplo más célebre es el del ciego que ha aprendido a usar un bastón. Al cabo de cierta práctica ya no siente la presión del mango en la palma, que tendría que interpretar después; siente directamente, en la punta del bastón, la textura del suelo, el bordillo, la grava. El bastón se ha incorporado a lo que Merleau-Ponty llama el esquema corporal, el sentido prerreflexivo de la posición y las capacidades del propio cuerpo, y ha ampliado el radio de la percepción en lugar de interponerse entre la mano y el mundo como un objeto más. La lección excede el caso. El cuerpo no es una frontera fija y transparente entre un dentro subjetivo y un fuera objetivo. Es un sistema plástico, capaz de extender su alcance incorporando herramientas, hábitos y destrezas sin que esa incorporación pase, casi nunca, por una representación explícita. El hábito, que el capítulo anterior presentó como una de las formas maduras de la agencia, resulta ser también una forma madura del conocer. El carpintero oye la viga con los nudillos de la misma manera que el ciego toca

el suelo con el bastón. Treinta años de oficio han convertido su mano en un instrumento de escucha que ningún aparato de medida sustituye del todo, porque la mano sabe lo que busca.

Merleau-Ponty insistió en que ese saber de la mano es un saber genuino, y no una costumbre ciega que acompañaría desde fuera al verdadero conocimiento. Quien escribe a máquina sin mirar sabe dónde está cada letra, y sin embargo sería incapaz de decir, si se le preguntara de improviso, en qué posición del teclado se encuentra la uve; su saber está en sus dedos, que van a donde tienen que ir, y no en una representación del teclado que consultaría antes de cada pulsación. Un organista que se sienta ante un instrumento desconocido, con otros registros y otra disposición de los pedales, necesita apenas una hora de ensayo para tocar en él como en el suyo, y lo consigue sin haber memorizado ningún plano: su cuerpo ha tomado posesión del espacio del órgano como se toma posesión de una casa (Merleau-Ponty, 1945-1975). Ninguno de los dos casos admite la descripción cartesiana, en la que un entendimiento consultaría representaciones y daría órdenes a unos miembros obedientes. En ambos el conocimiento está distribuido en un cuerpo que se ha ajustado al mundo, y que por eso mismo puede advertir de inmediato cuándo el mundo no se ajusta a él: una tecla que no está donde debía, un pedal que cede más de la cuenta, una viga que suena hueca.

De ahí se siguen consecuencias concretas. El espacio no se percibe primero como un sistema de coordenadas neutras en el que después se situaría un cuerpo; se percibe orientado desde un aquí, con un arriba y un abajo, un delante y un detrás, un cerca y un lejos que solo tienen sentido en relación con lo que ese cuerpo puede hacer. Un objeto se percibe como alcanzable o inalcanzable, como asible o como amenazante, y esa dimensión práctica forma parte del percibir mismo, sin ser una interpretación añadida a una percepción

neutra previa. La escalera se ve como subible; el borde del andén, como algo de lo que conviene apartarse. Ni siquiera la geometría, que parece la más impersonal de las ciencias, nació de otro modo: alguien tuvo que medir campos, levantar muros y repartir tierras antes de que nadie pensara en un espacio sin nadie dentro. La pretensión de un conocimiento sin perspectiva, sin lugar y sin cuerpo deja así de ser un ideal hacia el que el conocimiento debería tender. Es una imposibilidad de principio. Ningún instrumento futuro la superará, porque un conocimiento sin lugar no sería conocimiento de nadie, y un conocimiento que no es de nadie no es conocimiento.

La objeción más seria contra esta conclusión la formula el físico, más que el escéptico, y merece que se la escuche con toda su fuerza. La ciencia moderna, dirá, es la refutación viviente de que el conocimiento tenga que ser situado. Sus leyes valen igual en Madrid que en Saturno, para el observador alto y para el bajo, para el que habla castellano y para el que habla japonés; sus magnitudes no dependen de la mano que sostiene el instrumento; y su éxito, que ha puesto hombres en la Luna y vacunas en los brazos de miles de millones de personas, procede exactamente de haber descontado, una a una, las particularidades del observador. El ideal de Nagel no sería una nostalgia, sino un programa, y un programa cumplido en buena medida. Frente a ese éxito, la fenomenología del cuerpo parecería una descripción entrañable de cómo percibimos antes de aprender a conocer.

La objeción describe con exactitud lo que la ciencia consigue y se equivoca sobre cómo lo consigue. Ninguna medición se hace desde ninguna parte. Se hace desde un laboratorio, con un instrumento construido por alguien, leído por unos ojos y calibrado contra otros instrumentos que alguien leyó antes; el termómetro prolonga la mano que siente frío, como el bastón prolonga la del ciego, y su lectura solo significa algo para quien sabe ya qué es el frío. Lo que la

ciencia logra no es abolir la perspectiva, sino multiplicarla y hacerla intercambiable: diseña procedimientos que cualquier observador suficientemente entrenado puede repetir desde su propio lugar con resultados que coinciden. Esa coincidencia entre perspectivas es la objetividad que de verdad poseemos, y es enorme. Pero es un logro de muchos «desde aquí» que se corrigen entre sí, y no la conquista de un «desde ninguna parte». La invariancia de una ley física significa que observadores situados en lugares distintos pueden traducir sus medidas unos a otros; la traducción presupone que hay observadores, y lugares. El físico que olvida esto no conoce mejor el mundo. Conoce peor su propia ciencia, y está expuesto al olvido que Husserl atribuyó a la cultura de Galileo: tratar el mapa como si no lo hubiera dibujado nadie.

Esa conclusión admite, además, una lectura que sería ruinosa. Si cada cuerpo ocupa un aquí irrepetible, podría pensarse que cada uno queda encerrado en su ángulo, y que la habitación cartesiana, expulsada por la puerta de la intencionalidad, regresa por la ventana de la perspectiva. José Ortega y Gasset vio el peligro y le dio la vuelta. El capítulo anterior tomó de él la idea de que la circunstancia forma parte de la persona; aquí importa lo que esa idea hace con el conocimiento. La realidad, sostuvo en las *Meditaciones del Quijote*, ofrece tantas facetas como puntos de vista existen, sin que esas facetas sean invenciones del sujeto (Ortega y Gasset, 1914). Quien camina por un bosque no ve nunca el bosque: ve unos cuantos árboles, y el resto se insinúa más allá, detrás de los troncos, como una promesa. El bosque verdadero, escribió, se compone de los árboles que no veo. Nadie concluye de ahí que el bosque sea una ilusión. Se concluye que es más de lo que cualquier mirada abarca, y que lo que cada mirada abarca es, sin embargo, bosque.

Una perspectiva no crea lo que ve. Determina qué parte de lo real puede aparecer desde el lugar que ocupa. La fórmula permite

nombrar con exactitud el error compartido por las dos tradiciones con las que se abrió este capítulo. El realista ingenuo supone que solo hay una perspectiva verdadera, la que coincidiría con una visión total del objeto, y descalifica todas las demás como deformaciones. El relativista advierte que ninguna perspectiva agota el objeto y concluye, demasiado deprisa, que todas son igualmente arbitrarias. Ambos comparten un supuesto, el de que solo una visión completa merecería llamarse conocimiento, y difieren únicamente en si creen poseerla. Ortega rechazó el supuesto. Años después lo dijo con una frase que no ha perdido filo: la sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única (Ortega y Gasset, 1923). La realidad es una, las perspectivas son muchas, y la tarea del conocimiento consiste en articularlas, contrastarlas y ampliarlas. Abolirlas, aunque se pudiera, sería quedarse sin nada que ver.

La razón que Ortega llamó vital es la razón ejercida desde una vida concreta, con sus urgencias, su vocación y su proyecto, y la tesis menos obvia de esa expresión es que el arraigo no estorba al conocimiento: lo hace posible. Preguntar qué piensa un hombre exige preguntar desde qué vida piensa, y la respuesta no descalifica lo pensado, porque solo desde alguna vida puede pensarse algo. Frente al racionalismo, que soñaba con una razón sin raíces, y frente al vitalismo, que en nombre de la vida renunciaba a la verdad, la razón vital sostiene la posición más incómoda de las tres: que una inteligencia arraigada en una circunstancia que no ha elegido es, por eso mismo y no a pesar de ello, capaz de conocer algo del mundo.

Queda, sin embargo, una dificultad que el perspectivismo por sí solo no resuelve. Decir que las perspectivas son perspectivas de una misma realidad presupone que esa realidad está de algún modo presente en cada una de ellas, y no solo postulada detrás de todas como el noúmeno kantiano. Si lo que cada uno ve fuera

únicamente una apariencia, por bien ordenada que estuviera, el bosque de Ortega volvería a ser una hipótesis, y el escéptico tendría derecho a preguntar cómo sabemos que hay bosque detrás de las apariencias de árboles. Hace falta mostrar que en la percepción misma lo real se da como real. Esa es la contribución de Zubiri.

3.5. Lo que es de suyo

El capítulo anterior tomó de Xavier Zubiri la tesis de que la inteligencia humana es sentiente desde su raíz, y la usó para entender el cuerpo como el modo mismo en que la razón está en el mundo (Zubiri, 1986). Aquí importa el filo epistemológico de esa misma tesis, que quizá sea la pieza más decisiva de cuantas sostienen este capítulo. Para Zubiri, sentir e inteligir no son dos operaciones sucesivas, una pasiva que recibiría un material y otra activa que lo elaboraría después. Son una sola aprehensión, en la que algo se hace presente al que siente (Zubiri, 1980). Lo que distingue esa aprehensión humana de la del animal es el modo mismo en que lo sentido queda en ella, y no un añadido intelectual posterior.

La distinción puede mostrarse con un ejemplo que el propio Zubiri emplea. El animal siente el calor como estímulo: el calor queda en su aprehensión como signo de una respuesta, acercarse o huir, y se agota en esa remisión. El hombre siente el calor como algo que es caliente, un calor que es lo que es con independencia de que él responda o no a él. Zubiri llamó a lo primero formalidad de estimulidad y a lo segundo formalidad de realidad, y resumió la diferencia con una expresión castiza que se ha vuelto técnica: lo aprehendido humanamente se presenta como algo «de suyo». No como algo para mí, que existiría en la medida en que me afecta, sino como algo que tiene una consistencia propia y que me afecta porque la tiene. La consecuencia es de primera importancia. El carácter de

realidad no es una conclusión que la inteligencia extraiga de sus representaciones mediante un razonamiento, como pretendía la tradición que necesitaba demostrar el mundo exterior. Es el modo primario en que algo se nos hace presente. No inferimos que la viga es real a partir de un sonido; oímos un sonido real, que es de la viga.

Zubiri distinguió tres momentos en el inteligir. El primero es la aprehensión primordial de realidad, en la que algo se hace presente con esa consistencia propia, de suyo. El segundo es el logos, que dice lo aprehendido, lo distingue de otras cosas y lo afirma como siendo esto o aquello: la viga, la podredumbre, la madera sana. El tercero es la razón, que busca insertar lo aprehendido en un campo más amplio de fundamentos y causas, y pregunta por qué el sonido es sordo, qué hongo actúa sobre la celulosa, cuánto tiempo tardará la viga en ceder. Zubiri describió la razón como una marcha: una búsqueda que va más allá de lo aprehendido hacia lo que podría explicarlo, y que por eso mismo es siempre provisional, abierta a ser desmentida por la cosa a la que se dirige. La mediación de la perspectiva, del lenguaje y de la tradición, que este libro no tiene intención alguna de negar, opera sobre todo en el segundo y el tercer momento. No anula el carácter realista del primero, que los funda. Quien describe la viga con palabras heredadas, y la explica con una teoría que aprendió de otros, describe y explica algo que se le hizo presente como real antes de que encontrara ninguna palabra para ello.

De ahí procede una teoría del error que el realismo situado necesita y que el relativismo no puede ofrecer. Que algo se aprehenda como real no garantiza que sea, allende la aprehensión, tal como se aprehendió. Una ilusión se presenta con el mismo carácter de realidad que una percepción verídica, y solo aprehensiones ulteriores que la contradicen, otra mirada, otro golpe en la viga, el formón

que abre la madera, permiten descubrir que aquello no era lo que parecía. El error no consiste en aprehender las cosas de un modo menos que real. Consiste en afirmar de ellas, en el logos y en la razón, algo que no les corresponde, y es posible precisamente porque hay algo a lo que la afirmación puede no corresponder. Una teoría que no dejara sitio al error no estaría describiendo un conocimiento más perfecto. Estaría describiendo un conocimiento que no versa sobre nada.

Queda el escepticismo radical, el que duda de que exista siquiera un mundo exterior, que es la primera objeción que cualquier insistencia en la mediación tiene que afrontar. Si todo lo que sabemos pasa por un cuerpo, una perspectiva y una aprehensión, ¿cómo sabemos que hay algo más allá de ellas? El escéptico no necesita negar nada de lo dicho hasta aquí. Le basta con recordar el argumento del sueño. Mientras soñamos, lo soñado se presenta con todo el carácter de realidad que Zubiri describe, y solo al despertar descubrimos que no había nada; ¿qué nos asegura que no estamos soñando ahora, o que toda nuestra experiencia no es producida por algo que no se parece en nada a lo que experimentamos? La versión contemporánea del argumento sustituye el genio maligno por un cerebro aislado al que un aparato suministrara exactamente las sensaciones que tenemos, y su fuerza es la misma: nada en la experiencia presente, considerada en sí misma, parece capaz de distinguir los dos casos. Durante un momento, la objeción parece invencible, porque cualquier prueba que se aduzca será, a su vez, una experiencia más.

No lo es, y por tres razones distintas. La primera es que el argumento toma prestado su sentido del mundo que pretende suspender. Solo sabemos qué es soñar porque sabemos qué es despertar, y la hipótesis del cerebro aislado necesita, para poder siquiera formularse, cerebros reales, aparatos reales y alguien real que los conecte;

el escéptico describe su escenario con el vocabulario de un mundo cuya existencia presupone en cada palabra. La segunda es que la duda escéptica, examinada de cerca, apunta a lo que el logos y la razón afirman sobre lo aprehendido, y deja intacta la aprehensión misma. No niega que algo se presente como real; pregunta si eso que se presenta es, allende la aprehensión, lo que parece. Esa pregunta es legítima y se formula todos los días, y se responde todos los días del único modo en que puede responderse, con otras aprehensiones, otras pruebas, otros golpes en la viga. Lo que el escéptico exige es otra cosa: una garantía previa a toda prueba, una certeza que no dependa de ninguna experiencia ulterior. Pero esa exigencia es otra vez la del punto de vista de ninguna parte, y es imposible de satisfacer por la incoherencia de lo que pide, mucho antes que por la debilidad de nuestro conocimiento. La tercera razón es la más honda. Ese escepticismo solo amenaza a quien ya ha aceptado el punto de partida cartesiano: un sujeto que dispondría primero de representaciones internas y tendría que demostrar después, por inferencia, que corresponden a algo. La intencionalidad disuelve esa imagen en su raíz, porque una conciencia que tuviera representaciones sin tenerlas ya como representaciones de algo distinto de ellas es sencillamente inconcebible. Y la aprehensión zubiriana disuelve su último residuo, porque lo real no aparece como el término lejano de una inferencia, sino como el modo inmediato en que algo está presente. Para el realismo situado, la existencia del mundo no es una conclusión que haya que alcanzar desde dentro de una interioridad cerrada. Es una presuposición sin la cual aprehender algo como real, equivocarse sobre ello o hablar de ello ni siquiera resultaría inteligible. El escéptico no pierde la discusión por falta de argumentos. La pierde porque formula su duda con palabras que solo tienen sentido en un mundo que su duda finge haber suspendido.

Puede recogerse ya lo que estas páginas han establecido. La conciencia es una apertura dirigida a las cosas; el mundo se da con sentido antes de cualquier teoría, y toda teoría lo presupone; quien percibe es un cuerpo que se orienta en ese mundo y lo hace accesible desde un aquí; cada aquí abre una perspectiva que revela aspectos genuinos de una realidad que ninguna perspectiva agota; y en el sentir mismo lo real se presenta como algo que es de suyo, y no como un dato del que habría que inferir su origen. Lo que se ve desde un lado es el objeto visto desde un lado, y no una imagen del objeto que habría que comparar después con él. Una fotografía tomada desde un ángulo no es el objeto fotografiado, y puede mostrarlo tal como es dentro de lo que ese ángulo permite. Conocer desde alguna parte no es conocer menos de lo que conocería un ojo situado en ninguna. Es la única manera en que algo llega a ser conocido.

El carpintero puede equivocarse. Esa es la mejor prueba de que oye algo real.

Todo lo dicho, sin embargo, describe a un perceptor solitario, y el carpintero nunca lo fue. Sus treinta años de oficio empezaron al lado de otro carpintero, que le enseñó a escuchar antes de que supiera qué estaba escuchando; las palabras con las que dice podredumbre le llegaron de un gremio que existía antes que él; y cuando le anuncia al dueño de la casa que la viga cederá, da por supuesto, sin pensarlo siquiera, que el otro vive en el mismo mundo y que la viga de la que habla es la misma que el otro tiene sobre la cabeza. Si cada persona conoce desde su propio cuerpo y su propia biografía, ¿por qué no hay tantos mundos como sujetos? Y si buena parte de lo que cada uno sabe advertir se lo enseñaron otros, ¿no estará la resistencia de lo real filtrada de antemano por lo que una tradición decidió que merecía ser oído? En esa segunda pregunta, mucho más que en el cuerpo, espera al realismo su adversario más serio.

Capítulo 4

Un mundo que nadie ha inventado

4.1. El aprendiz

Treinta años antes, el carpintero era un muchacho que sujetaba la escalera. Su maestro golpeaba las vigas una tras otra, se detenía ante alguna y le preguntaba si lo oía. El muchacho no oía nada. Asentía, porque no sabía qué otra cosa hacer, y el maestro, que conocía ese gesto, golpeaba entonces una viga sana y luego otra vez la enferma, una y otra vez, como quien enseña a un niño a distinguir dos letras parecidas. Pasaron semanas. Un día, sin que nada en su oído hubiera cambiado, el muchacho oyó la diferencia, y desde entonces ya no pudo dejar de oírla. Había aprendido a escuchar. Y lo había aprendido de alguien que ya escuchaba, con una palabra que ya existía, dentro de un oficio cuyas categorías, la madera sana, la carcomida, la podrida a corazón, estaban ahí antes que él y seguirán ahí cuando él falte.

El capítulo anterior mostró que el conocimiento humano procede de un cuerpo situado y que esa situación, lejos de separarlo de lo real, es el modo en que lo real se le hace presente. Pero el cuerpo que golpea la viga no es un cuerpo cualquiera. Es un cuerpo educado por otros. Casi todo lo que una persona sabe advertir, los matices

que distingue, las anomalías que le saltan a la vista, las palabras con las que nombra lo que ve y hasta los criterios con los que decide si ha visto bien, le fue transmitido por personas que lo sabían antes que ella. La mediación corporal es la que cada uno lleva consigo. Esta otra es la que cada uno recibe, y es más profunda de lo que suele admitirse, porque no se limita a añadir información a una percepción ya formada: enseña a percibir.

Ahí está la versión más fuerte del relativismo, y hay que escucharla entera antes de responderle. Supóngase que el maestro hubiera enseñado mal. El aprendiz habría oído lo que le enseñaron a oír, con la misma convicción y la misma inmediatez con que oyó lo verdadero, y no tendría manera de saberlo. La historia ofrece ejemplos de sobra. Durante siglos, médicos competentes, formados en una tradición venerable y honrados en su oficio, vieron mejorar a sus pacientes después de sangrarlos, y lo vieron con sus propios ojos, junto a la cama; lo que veían no era el efecto de la sangría, sino el de una manera de mirar que la escuela les había dado. El relativista no necesita negar que exista un mundo. Le basta con observar que nadie accede a él sino a través de lo que su comunidad le ha enseñado a notar, y que esa comunidad no es un cristal transparente, sino un filtro con intereses, inercias y poder. Si eso es así, lo que llamamos conocimiento sería el acuerdo de una tradición consigo misma, y la verdad, el nombre honorífico que cada tradición da a sus propios hábitos.

La respuesta de este capítulo no consistirá en negar la mediación recibida, ni en reducirla. Consistirá en mostrar que es más honda incluso de lo que el relativista suele suponer, puesto que llega hasta la experiencia más íntima, y que aun así es la condición del contacto con lo real y no un velo que lo impida. La pregunta, formulada con exactitud, es esta: ¿cómo puede un saber recibido de otros ser saber de las cosas, y no solo de quienes nos lo dieron?

La primera capa de lo recibido no es todavía la palabra. Es el otro mismo, y la manera en que se nos da. Husserl se enfrentó al problema con todo el rigor de su método y con toda su dificultad. Si la fenomenología reconduce todo sentido a la experiencia de una conciencia, ¿cómo puede esa conciencia experimentar a otra como otra, y no como un objeto más entre los que ella misma constituye? Su respuesta fue que el otro se da por apresentación: percibo su cuerpo, y en él, sin inferencia explícita, se me hace co-presente una vida que no percibo, por una especie de emparejamiento entre ese cuerpo ajeno y el mío propio, vivido desde dentro (Husserl, 1931-1986). La solución es fina y ha sido muy discutida, porque parece conservar todavía un rastro del sujeto que primero estaría solo y después encontraría a los demás.

Merleau-Ponty buscó un fundamento más elemental, y lo encontró en una escena doméstica. Si en broma tomo entre los dientes uno de los dedos de un niño de quince meses y hago como que lo muerdo, el niño abre la boca (Merleau-Ponty, 1945-1975). No se ha visto nunca la cara en un espejo; no podría comparar sus dientes con los míos ni razonar por analogía que mi gesto expresa una intención como las suyas. Y sin embargo responde, porque percibe directamente en mi cuerpo una intención que su propio cuerpo sabe ejecutar. Antes de cualquier razonamiento, el gesto del otro, un ceño fruncido, una mano que se retira, se comprende de inmediato, porque mi cuerpo y el suyo pertenecen a un mismo tejido de intenciones motrices. Reconocemos a los demás como sujetos porque somos, antes que nada, cuerpos que se orientan de modo semejante en un mismo mundo. El mundo común no empieza en el lenguaje ni en el contrato. Empieza en un niño que abre la boca.

4.2. Variaciones sobre un mismo mundo

Alfred Schütz heredó de Husserl la pregunta y le dio un giro que la volvió fecunda para las ciencias sociales. El capítulo dedicado a la persona tomó de él la tesis de que nadie aprende primero a ser un yo solitario para descubrir después a los demás, sino que cada uno aprende a ser un yo dentro de un nosotros que lo precede (Schütz, 1932-1993). Aquí interesa la estructura epistemológica de ese nosotros. Schütz no pretendía fundar, al modo trascendental, la posibilidad de que exista otra conciencia para una conciencia; daba esa posibilidad por vivida y preguntaba algo más cercano a la experiencia de cualquiera: dado que vivimos entre otros a los que reconocemos como sujetos, ¿qué presupuestos operan de hecho cuando dos personas conversan, colaboran o simplemente se cruzan en una calle? Cada una ocupa un aquí corporal que la otra no puede ocupar al mismo tiempo y una biografía que la otra no ha vivido. Ambas actúan, sin embargo, dando por supuesto que las cosas que ven son, en lo esencial, las que ven los demás, y que pueden entenderse sobre ellas sin resolver primero el problema filosófico de las otras mentes.

Schütz explicó esa capacidad mediante lo que llamó la tesis general de la reciprocidad de perspectivas, que se descompone en dos idealizaciones que cualquier adulto aplica sin advertirlo (Schutz, 1962). La primera es la intercambiabilidad de los puntos de vista: doy por supuesto que si ocupara el lugar de mi interlocutor vería las cosas como él las ve, y que él las vería como yo si ocupara el mío, de manera que nuestra diferencia se trata como una diferencia de posición y no como una diferencia de mundos. La segunda es la congruencia de los sistemas de relevancia: supongo que, para los propósitos de la situación presente, nuestras diferencias biográficas no importan, y que ambos seleccionamos y ordenamos

los elementos del mundo de un modo suficientemente parecido como para entendernos. Ninguna de las dos idealizaciones es estrictamente verdadera. Nadie ocupa literalmente el lugar de otro, y no hay dos biografías iguales. Pero son las idealizaciones que hacen posible la vida social ordinaria, y su función es permitir que personas con perspectivas irreductiblemente distintas actúen de forma coordinada sobre un mundo que tratan como común, no describir una identidad de perspectivas que no existe. Lo que Ortega había mostrado como pluralidad de perspectivas sobre una sola realidad, Schütz lo muestra como práctica cotidiana: cada uno trata su perspectiva como una variación sobre el mismo mundo que ven los demás.

A esa práctica le corresponde un depósito, que Schütz llamó acervo de conocimiento a mano. No es un conjunto de proposiciones disponibles para la inspección consciente, sino un fondo de tipificaciones sedimentado por la experiencia y la educación, que organiza de antemano lo que resulta relevante en cada situación y lo que puede ignorarse. Quien entra en una sala de espera no percibe una acumulación neutra de formas y colores que después interpretaría como sillas, un mostrador y personas aguardando su turno: percibe directamente una sala de espera, porque su acervo le proporciona ya las tipificaciones con las que esa escena se ordena. La mayor parte de esas tipificaciones no las ha producido él. Le llegaron con la crianza, con la escuela, con el trato, y le llegaron ya probadas, como herramientas que otros usaron antes y dejaron a mano. La palabra «podrida» que el aprendiz aprendió junto a la escalera era una de ellas: un tipo que le permitía reconocer de un golpe lo que, sin él, habría tenido que descubrir desde cero o no habría descubierto nunca.

Esas tipificaciones, conviene subrayarlo frente a una lectura demasiado fuerte, no son una prisión. Funcionan por defecto y ceden

cuando la experiencia las contradice con suficiente insistencia. El visitante puede descubrir, al mirar mejor, que aquella sala era otra cosa, un decorado, una oficina vacía, y corregirá su tipificación sin necesidad de abandonar todo lo que sabía. Esa capacidad de corrección es exactamente lo que el relativismo no puede explicar. Si las categorías heredadas constituyeran sin resto lo percibido, ninguna experiencia podría desmentirlas, porque toda experiencia vendría ya cortada a su medida; el hecho banal y cotidiano de que nos llevemos sorpresas, de que algo no sea lo que esperábamos, es la prueba más humilde y más constante de que las tipificaciones organizan la percepción sin fabricar su objeto.

El acervo no informa solo lo que vemos. Informa también lo que hacemos, y Schütz lo mostró al analizar la estructura temporal de los motivos. Toda acción puede explicarse por sus motivos-para, el estado de cosas futuro que el agente se propone alcanzar, y por sus motivos-porque, la experiencia pasada que lo llevó a proponérselo. Ambos presuponen el acervo: el proyecto se forma imaginando cómo suelen desarrollarse acciones de ese tipo, y la biografía que lo motiva es experiencia sedimentada en tipos. La persona que actúa, descrita en el capítulo dedicado a ella, delibera con un saber que en su mayor parte no ha inventado, y ni siquiera el proyecto más personal se forma fuera de las tipificaciones que una tradición pone a su disposición.

Schütz añadió una precisión que permite fijar el alcance de todo lo que aquí se dice sobre el conocimiento. El mundo de la vida cotidiana no es el único orden de realidad que una persona puede habitar. Junto a él existen lo que llamó provincias finitas de sentido: el mundo del sueño, el del juego, el de la ficción artística, el de la contemplación teórica, cada uno con su propio estilo de experiencia, su propia tensión de la conciencia y su propio criterio de lo que cuenta como coherente dentro de él (Schutz, 1962). Pasar de una

provincia a otra no es una transición gradual. Es un sobresalto, un salto, como el del espectador al que se le encienden las luces de la sala. Entre todas ellas, el mundo cotidiano conserva un privilegio, el de ser la realidad eminente, por una razón decisiva: es el mundo en el que se actúa con el cuerpo y en el que las cosas oponen resistencia. En él se trabaja, se golpean vigas, se tropieza. La observación completa la respuesta que el capítulo anterior dio al escéptico. El sueño no es un mundo rival del de la vigilia, que pudiera disputarle con iguales títulos el nombre de realidad. Es una provincia de la que se despierta, y se despierta siempre al mismo sitio: allí donde la viga sigue sobre nuestra cabeza.

El mundo social, por último, no se presenta a nadie de manera homogénea. El capítulo sobre la persona recogió la distinción de Schütz entre quienes comparten con nosotros un aquí y un ahora y el mundo más amplio de los contemporáneos, los predecesores y los sucesores. Lo que esa distinción significa para el conocimiento es que la certeza intersubjetiva se debilita con la distancia. Con el interlocutor presente, cualquier malentendido se corrige en el acto, porque el gesto, el tono y la reacción del otro retroalimentan sin cesar la comprensión. Con el contemporáneo lejano la relación se vuelve más anónima y más dependiente de tipos generales, hasta el caso límite de las instituciones, a las que tratamos como agentes sin que haya ninguna persona concreta frente a nosotros. Aquí aparece algo que será decisivo cuando haya que entender cómo coopera una sociedad extensa. Nadie conoce las biografías, los acervos ni las tipificaciones de la inmensa mayoría de las personas con las que coopera, y sin embargo coopera, apoyado en el fragmento de conocimiento tipificado que su posición le exige y en la confianza de que los demás fragmentos están siendo ocupados por otros a los que nunca verá.

Lo que Schütz presupone sin examinarlo a fondo es el medio en

el que esas tipificaciones se fijan y viajan de una generación a otra. Ese medio es el lenguaje, y ninguna teoría del conocimiento que haya llegado hasta aquí puede eludirlo.

4.3. Palabras que nadie eligió

El contraste entre los dos Wittgenstein es la mejor puerta de entrada al problema. El *Tractatus* sostenía que una proposición con sentido es una figura lógica de un estado de cosas posible, cuya estructura debe reflejar, elemento por elemento, la del hecho que representa (Wittgenstein, 1921-1987). La teoría era de una elegancia formal considerable y captaba algo real sobre ciertos usos descriptivos del lenguaje. Pero dejaba fuera casi todo lo que el lenguaje hace en la vida humana: ordenar, prometer, preguntar, saludar, agradecer, maldecir, rezar. Las *Investigaciones filosóficas* abandonan el proyecto de una teoría general de la representación y proponen mirar el lenguaje tal como se usa, en la variedad irreductible de sus empleos. Para una gran clase de casos, el significado de una palabra es su uso en el lenguaje, y ese uso tiene lugar dentro de lo que Wittgenstein llamó juegos de lenguaje, actividades de las que el lenguaje forma parte junto con gestos, objetos y propósitos (Wittgenstein, 1953-1988). Preguntar por el significado de una palabra al margen de todo juego es como preguntar por el valor de un alfil al margen de las reglas del ajedrez.

Wittgenstein añadió que esos juegos no comparten ninguna esencia común. Si se examina todo aquello que llamamos juego, los de tablero, los de cartas, los de pelota, los que un niño juega solo contra una pared, no se encuentra un rasgo presente en todos, sino una red de parecidos que se superponen y se entrecruzan, como los de los miembros de una familia, que comparten unos la nariz, otros el andar, otros el color de los ojos, sin que ningún rasgo esté en

todos. La observación tiene un alcance que excede la filosofía del lenguaje, y este libro la ha puesto en práctica sin anunciarlo. No ha buscado una definición única del conocimiento que capturara lo que comparten la percepción, la ciencia, la destreza del artesano y la comprensión de un texto. Ha descrito rasgos entrecruzados, corporalidad, perspectiva, intersubjetividad, articulación lingüística, tradición, tacitud, cada uno de los cuales ilumina desde su ángulo una misma familia de fenómenos. Pedirle al conocimiento humano una esencia sería repetir el error que Wittgenstein diagnosticó en la filosofía que lo precedió.

La consecuencia más radical de esta segunda filosofía procede de su análisis de lo que significa seguir una regla. Wittgenstein imagina a un alumno al que se ha enseñado a continuar la serie «sumar dos». Hasta mil lo hace bien; después escribe mil cuatro, mil ocho, mil doce, y cuando se le corrige responde, sorprendido, que ha seguido haciendo lo mismo. Nada en la fórmula impide su interpretación, porque cualquier fórmula admite interpretaciones incompatibles entre sí, y ninguna interpretación puede fijarse por otra interpretación sin un regreso al infinito. Lo que fija cuál es la continuación correcta es una práctica compartida, en la que ciertos usos cuentan como correctos y otros como desviaciones, y en la que el alumno ha sido adiestrado. De ahí el argumento contra el lenguaje privado. Supóngase que alguien quisiera crear un lenguaje para nombrar sus sensaciones internas sin ningún criterio público, de modo que la corrección de cada uso dependiera solo de lo que a él le pareciera correcto en cada ocasión. Ese lenguaje es imposible, porque en él se desvanece la distinción entre usar bien un signo y creer que se lo usa bien, y donde no puede distinguirse entre acertar y creer que se acierta la noción misma de corrección pierde su suelo.

El argumento no niega que existan sensaciones privadas, ni que

cada cual tenga un acceso a su propia experiencia que nadie más tiene. Niega que pueda existir un lenguaje cuya significatividad dependa por entero de esa privacidad. La imagen de un sujeto que primero tendría una experiencia enteramente suya y después buscaría palabras públicas para comunicarla invierte el orden real de las cosas. El lenguaje público forma parte de las condiciones bajo las cuales una experiencia llega a ser reconocida, articulada y comunicada como lo que es, y lo que vale para el dolor de muelas vale con más razón para el sonido de una viga. Las tipificaciones de Schütz son, en su mayor parte, palabras: categorías que preexisten a cualquier hablante y que este aprende a usar al ser iniciado en una forma de vida. La mediación recibida llega, pues, hasta lo más íntimo. El relativista tenía razón en señalarla. Se quedaba corto en su alcance.

Ferdinand de Saussure había llegado, desde la lingüística, a una conclusión estructuralmente análoga. El hablante realiza actos concretos de habla, pero no crea el sistema de la lengua que hace inteligible su habla; ese sistema le precede, se le transmite ya articulado, y el valor de cada signo depende de su posición diferencial respecto de los demás signos del sistema y no de una relación natural con la cosa nombrada (Saussure, 1916-1945). Su ejemplo es célebre. El francés *mouton* y el inglés *sheep* pueden tener la misma significación, y sin embargo no tienen el mismo valor, porque el inglés dispone además de *mutton* para la carne que se sirve en la mesa, y esa vecindad recorta el alcance de *sheep* de un modo que el francés desconoce. La relación entre la palabra y lo que significa es arbitraria, en el sentido de que no hay en ella ninguna necesidad natural; y por eso mismo, una vez fijada en una comunidad, deja de estar a disposición de cualquier hablante particular, que la recibe constituida y no puede alterarla a su antojo. La arbitrariedad del signo no lo vuelve caprichoso. Lo vuelve social. Saussure distinguió

además entre el estudio de la lengua como sistema vigente en un momento dado y el estudio de su transformación en el tiempo, y advirtió que el hablante usa la lengua como sistema presente, ignorando casi siempre la historia que la produjo. La distinción servirá enseguida para entender la tradición: se puede cambiar lo heredado a lo largo del tiempo sin poder prescindir de ello en ningún momento dado.

El relativista encontrará aquí su argumento más prometedor. Si cada lengua recorta el continuo de la experiencia a su manera, si el reparto entre *sheep* y *mutton* es una decisión que ningún carnero tomó, ¿no vivirán los hablantes de lenguas distintas en mundos distintos? La conclusión no se sigue, y la razón está en el propio ejemplo. La arbitrariedad afecta al corte, no a lo cortado. El inglés y el francés reparten de modo distinto el mismo animal y la misma carne, y por eso un francés puede aprender que el inglés distingue lo que su lengua confunde, y un traductor puede hacer explícito lo que una lengua dice con una palabra y otra con dos. Más aún: advertir que la propia lengua carece de una distinción es advertir que el mundo contiene algo que la lengua no ha recortado, y esa advertencia sería imposible si la lengua constituyera sin resto el mundo de sus hablantes. Se acuñan palabras nuevas porque las cosas desbordan las que teníamos. El aprendiz recibió la palabra «podrida» con todo lo que su gremio había sedimentado en ella, y esa palabra le permitió encontrar la podredumbre; pero la podredumbre estaba ahí antes de la palabra, y si el gremio hubiera llamado con el mismo nombre a dos males distintos, la madera habría terminado por mostrarlo, porque no se pudre igual.

Noam Chomsky introdujo frente a la imagen saussureana un correctivo que impide convertirla en un sociologismo sin matices. La velocidad, la uniformidad y la creatividad con que cualquier niño adquiere su lengua materna, a partir de una experiencia frag-

mentaria, ambigua y a menudo defectuosa, no pueden explicarse solo por imitación y refuerzo. Los niños dominan estructuras que rara vez han oído, y lo hacen casi sin corrección sistemática de los adultos, que atienden mucho más a lo que el niño dice que a cómo lo dice. Esa desproporción entre la pobreza del estímulo y la riqueza de la competencia adquirida exige postular una capacidad lingüística propia de la especie, una dotación que restringe de antemano el espacio de gramáticas posibles (Chomsky, 1957-1974). El correctivo no contradice a Saussure. Contradice la idea de que el lenguaje en general pudiera explicarse por completo como convención, sin ningún fundamento en la constitución del ser humano. La lección es la misma que viene repitiéndose desde Aristóteles: ni pura convención sin naturaleza, ni pura naturaleza sin historia, sino una capacidad natural que se actualiza siempre a través de una lengua particular, heredada y contingente. Es también una razón más contra el relativismo lingüístico extremo. Si todas las lenguas humanas son variaciones sobre una misma dotación, sus hablantes hablan dialectos de una misma capacidad, y no habitan jaulas incomunicadas.

John Austin desplazó la pregunta por lo que el lenguaje significa hacia la pregunta por lo que el lenguaje hace. Buena parte de lo que decimos no describe un estado de cosas del que quepa predicar verdad o falsedad, sino que realiza una acción en el acto mismo de pronunciarse: decir «sí, quiero» en el contexto adecuado no informa de un matrimonio, lo constituye; decir «prometo» no describe un estado mental, crea una obligación que antes no existía (Austin, 1962-1971). Austin distinguió en todo acto de habla lo que se dice, lo que se hace al decirlo y lo que se consigue con ello, convencer, alarmar, disuadir, y advirtió que solo lo segundo está gobernado por convenciones, mientras que lo tercero depende además de un oyente y de unas circunstancias que ninguna convención fija

de antemano. Estudió también con paciencia los modos en que esos actos fracasan. Quien declara abierta una sesión sin autoridad para hacerlo no abre nada, por sincera que sea su intención; quien promete sin intención de cumplir realiza la promesa, pero abusa de ella. La fuerza de un acto de habla depende de convenciones compartidas que ningún individuo puede crear unilateralmente en el momento de hablar. Este libro ya ha mostrado cómo esa capacidad del lenguaje para crear realidades que no estaban en la materia sostiene buena parte del mundo institucional, del dinero a la frontera, y volverá a necesitarla cuando examine qué hace quien exige un derecho. Lo que aquí importa es su consecuencia epistemológica: el lenguaje no se limita a etiquetar una experiencia previamente organizada sin él, y quien lo habla participa en un orden de convenciones que lo precede y lo excede.

Paul Grice completó esa imagen preguntando cómo es posible que nos entendamos cuando lo que decimos no coincide con lo que queremos decir. La conversación, sostuvo, es una actividad cooperativa regida por expectativas implícitas sobre la cantidad de información que conviene aportar, su veracidad, su pertinencia y la claridad con que se expresa (Grice, 1975). Su ejemplo es una pequeña obra maestra. Un profesor escribe una carta de recomendación para un alumno que aspira a una plaza de filosofía, y dice solo que su dominio del inglés es excelente y que ha asistido con regularidad a las clases. Nadie que la lea necesita más. La carta no dice nada negativo, y comunica con toda claridad que el candidato no vale para el puesto, porque quien sabe tanto y dice tan poco está violando a sabiendas la expectativa de aportar la información pertinente, y el lector infiere de esa violación lo que las palabras callan. La comunicación descansa, pues, sobre un trasfondo de expectativas que ningún hablante inventa y que todos heredan con la lengua, y es ese trasfondo el que permite decir mucho más de lo

que se dice. Schütz lo había llamado congruencia de las relevancias. Grice mostró que opera hasta en la ironía de una carta.

El resultado puede formularse sin rodeos. El lenguaje es un sistema heredado, compartido y arraigado en capacidades de la especie, mediante el cual las tipificaciones se fijan y circulan entre personas que no las han inventado, y sirve además para crear situaciones nuevas y para decir más de lo que dice. Pero si nadie empieza a pensar desde cero, sino siempre desde un lenguaje, unas tipificaciones y unas expectativas recibidas, la pregunta del principio vuelve con más fuerza que antes. ¿Cómo es posible la innovación, la corrección de lo heredado, el conocimiento genuinamente nuevo? ¿Cómo pudo nadie, alguna vez, dejar de sangrar a los enfermos?

4.4. El prejuicio y la sospecha

Heidegger dio a esa pregunta su planteamiento más hondo, aunque aquí basta con tomar de él lo imprescindible. El existente humano no se encuentra nunca ante el mundo como una conciencia desnuda frente a objetos neutros que tendría que interpretar desde cero. Se encuentra ya arrojado en una situación, con una comprensión previa de las cosas y de sí mismo, anterior a toda opinión explícita, que es la estructura desde la que cualquier interpretación resulta posible (Heidegger, 1927-2003). Heidegger escribió «ser-en-el-mundo» con guiones para que nadie pensara en un sujeto a un lado y un mundo al otro, unidos después por una relación de conocimiento; estar en el mundo es habitarlo, ocuparse de las cosas, tratar con ellas, y ese trato precede a cualquier teoría. Su ejemplo es el martillo. Quien martillea no contempla el martillo: lo usa, y el martillo desaparece en el uso, absorbido en la tarea de clavar. Solo cuando se rompe, cuando el mango se astilla o la cabeza se suelta, el martillo aparece de pronto como una cosa con propiedades, que puede examinarse,

medirse y describirse. La teoría nace de una interrupción, y de una interrupción que el mundo impone: no es el carpintero quien decide que el martillo se rompa.

Heidegger añadió que ese estar en el mundo es desde el principio un estar con otros, y que la apertura al otro no es un problema que el existente tuviera que resolver después de haberse constituido en solitario. Lo que Schütz había mostrado como descripción de la vida cotidiana aparece aquí como estructura de la existencia. Interpretar, en este sentido, no es partir de cero hacia una conclusión sin presupuestos. Es explicitar lo que ya se comprendía de manera implícita, junto a otros y gracias a ellos.

Hans-Georg Gadamer convirtió esa estructura en el fundamento de una hermenéutica, y lo hizo con un gesto que todavía escandaliza: rehabilitó el prejuicio. La Ilustración, observó, tenía un prejuicio fundamental, el prejuicio contra los prejuicios, y había hecho de la palabra un sinónimo de error. Gadamer recordó su sentido literal, el de un juicio previo a todo examen definitivo. Los prejuicios no son necesariamente errores que debieran extirparse; son la precomprensión heredada, transmitida por la tradición, desde la que cualquiera empieza efectivamente a entender algo (Gadamer, 1960-1977). El sujeto ilustrado que se habría despojado de todo prejuicio para juzgar desde una razón pura no existe, y quien cree haberlo logrado solo ha dejado de examinar los prejuicios que sigue teniendo. Pero Gadamer distinguió con cuidado los prejuicios legítimos, que permiten comprender, de los ilegítimos, que distorsionan y que la experiencia puede y debe corregir, y señaló incluso un aliado de esa corrección en la distancia temporal, que deja caer con los años los prejuicios que solo servían a un momento y decanta los que resisten. La distinción impide que su hermenéutica se convierta en un relativismo de tradiciones.

El proceso de comprender es un círculo, y no un círculo vicioso.

Anticipamos el sentido del todo para comprender las partes, y las partes confirman, matizan o desmienten esa anticipación, en un movimiento que se parece más a una espiral que a un círculo cerrado. Gadamer añadió a ese movimiento un momento que la hermenéutica jurídica conocía desde antiguo y que suele pasarse por alto: la aplicación. El juez no fija primero el sentido general de una norma para aplicarlo después, en un segundo acto, al caso que tiene delante. Comprender qué dice la norma y comprender qué exige en este caso son, para quien tiene que decidir, un solo acto. La precomprensión heredada solo se comprende del todo al aplicarse a una situación concreta; lejos de ser un almacén de proposiciones generales que se aplicarían mecánicamente, se parece a lo que Aristóteles había dicho del saber práctico. Cuando esa precomprensión encuentra algo ajeno a ella, un texto antiguo, una tradición distinta, un interlocutor que piensa de otro modo, lo que ocurre no es que uno de los horizontes se disuelva en el otro, sino una fusión de horizontes en la que ambos se transforman. Las perspectivas de Ortega no solo coexisten como caras de un mismo bosque. Pueden encontrarse y ampliarse mutuamente. Así crece un conocimiento que nunca deja de ser situado.

Gadamer resumió el alcance de todo esto en una fórmula que se presta a malentendidos: el ser que puede ser comprendido es lenguaje. No quería decir que solo existan entidades lingüísticas, tesis que sería difícil de sostener y que el realismo situado rechaza; la viga no es una frase. Quería decir que toda comprensión, en la medida en que es comprensión y no mero contacto, se articula en un lenguaje, y que no hay acceso a un sentido al margen de toda palabra, aunque sea la palabra silenciosa del pensamiento. La dimensión lingüística y la dimensión hermenéutica del conocimiento son dos caras de una misma estructura: comprendemos siempre desde una precomprensión heredada, y esa precomprensión se

articula siempre en una lengua que tampoco hemos inventado.

Frente a esta imagen se alza la objeción más seria que el realismo situado tiene que afrontar, y es la versión más fuerte del adversario que se presentó al comienzo. Michel Foucault mostró, con una erudición histórica considerable, que lo que una época acepta como conocimiento verdadero, como locura, como delito o como normalidad, está entrelazado con relaciones de poder que clasifican, examinan, vigilan y normalizan a los individuos (Foucault, 1975-1976). El panóptico de Bentham, una torre desde la que un vigilante puede observar sin ser visto a los ocupantes de celdas dispuestas en círculo, se convierte en sus manos en emblema de un régimen entero: la incertidumbre de estar siendo observado basta para que el vigilado se comporte como si lo estuviera. Foucault extiende esa lógica a la escuela, al hospital, al cuartel y a la fábrica, y sostiene que las categorías con las que esas instituciones dividen a las personas en normales y anormales, sanas y enfermas, disciplinadas y desviadas, no son conocimiento neutral aplicado después al control, sino que nacen ya al servicio de él. Y el poder que describe no es solo represivo. Es productivo: produce tipos de sujetos, formas de saber y experiencias que sin él no existirían.

Si eso es así, todo lo construido en este capítulo se tambalea. La distinción gadameriana entre prejuicios legítimos e ilegítimos queda sin suelo, porque el criterio de legitimidad sería él mismo un producto del poder; la corrección de las tipificaciones schützianas por la experiencia es una ilusión, porque la experiencia viene ya formateada por el régimen de verdad vigente; y el maestro del aprendiz deja de ser un transmisor de saber para convertirse en el primer funcionario de una disciplina. Durante un momento, la objeción parece cerrar todas las salidas.

No las cierra, y la razón está dentro de la propia obra de Foucault. Si la verdad fuera, sin resto, un producto del poder, la denuncia

del panóptico carecería de fuerza, porque no podría decir que el panóptico deforma nada: solo podría decir que produce otra cosa, tan legítima o ilegítima como cualquier alternativa. Toda crítica del abuso de poder en nombre de lo que el poder oculta presupone que hay algo oculto, algo que es como es aunque el poder diga lo contrario. Foucault escribe como quien descubre, y quien descubre presupone lo descubierto. Hay además un argumento histórico, de los que Foucault tanto respetaba. Cuando el poder ha intentado de verdad fabricar la verdad, el mundo se ha negado a colaborar. En la Unión Soviética, el Estado decretó durante décadas una biología oficial, persiguió a los genetistas que la contradecían y llevó a la muerte en prisión a alguno de los mejores; el trigo sembrado según la doctrina oficial no creció como la doctrina prometía. El trigo no leyó los decretos. Ninguna demostración filosófica del realismo es tan elocuente como una cosecha perdida.

Hay en el diagnóstico de Foucault una verdad que este libro comparte, y que volverá a aparecer con consecuencias políticas cuando se examine qué ocurre cuando una autoridad se erige en árbitro de lo verdadero: ninguna institución que pretende administrar el conocimiento abandona por ello su condición humana ni los intereses que la mueven, y las categorías con las que una época clasifica a las personas merecen siempre la sospecha de quien pregunta a quién sirven. Pero de que el poder influya decisivamente sobre lo que una sociedad acepta como verdadero no se sigue que la verdad sea un producto del poder. Aceptar la conclusión más fuerte equivaldría a renunciar a la única posibilidad de criticar los abusos que la obra de Foucault denuncia con tanta insistencia. Su mejor herencia no es un relativismo. Es una vigilancia.

4.5. Lo que sabemos sin poder decirlo

Michael Polanyi permite responder, por fin, a la pregunta por la innovación, y lo hace desde un lugar inesperado: la filosofía de la ciencia. Incluso el conocimiento científico más riguroso descansa, sostuvo, sobre un componente personal y tácito que ningún protocolo elimina (Polanyi, 1958). El investigador que reconoce un patrón en un conjunto de datos, que percibe que un experimento no ha salido como debía o que intuye qué línea de investigación merece seguirse, ejerce una destreza que no se reduce a la aplicación de reglas explícitas. Polanyi lo resumió en una fórmula que se ha vuelto proverbial: sabemos más de lo que podemos decir (Polanyi, 1966). Reconocemos un rostro entre miles sin poder enumerar los rasgos que nos permiten reconocerlo. Quien monta en bicicleta, por su parte, mantiene el equilibrio aplicando, sin saberlo, una regla que Polanyi se tomó el trabajo de enunciar: ante cada desequilibrio, el ciclista gira el manillar hacia el lado en que va a caer, con una curvatura inversamente proporcional al cuadrado de su velocidad. Casi nadie que monte en bicicleta conoce esa regla, y conocerla no ha enseñado nunca a nadie a montar.

Polanyi describió también la estructura interna de ese saber. Quien monta en bicicleta atiende focalmente a hacia dónde se dirige, mientras los innumerables ajustes de equilibrio que su cuerpo realiza permanecen en una conciencia subsidiaria; si intentara atender a ellos de manera focal, se caería. El pianista que se fija en sus dedos en mitad de una pieza difícil se paraliza. Comprender algo consiste en integrar, sin advertirlo, una multitud de detalles subsidiarios en la percepción focal de un todo significativo, y por eso querer convertir en explícito todo el conocimiento que sostiene una destreza no solo es inviable, sino que puede destruir la destreza misma. Polanyi llamó habitar a esa relación con los particulares que

integramos. Habitamos el martillo, como el ciego habita el bastón; y habitamos también las teorías que hemos hecho nuestras, de modo que el físico no aplica sus principios paso a paso, sino que ve el mundo a través de ellos.

Lo más importante para este capítulo es lo que Polanyi dijo sobre cómo se adquiere ese saber. Su ejemplo es un estudiante de medicina que asiste a un curso de diagnóstico por radiografías. Al principio, ante las placas del tórax que el especialista comenta, no ve nada: sombras, la silueta del corazón y de las costillas, unas manchas difusas entre las que el profesor señala cosas que él no consigue distinguir. Le parece que el profesor habla de fantasías. Al cabo de unas semanas de mirar y escuchar, el panorama cambia. Empieza a ver lo que antes no veía, y termina viendo un mundo de detalles significativos donde antes solo había manchas (Polanyi, 1958). Es el aprendiz del carpintero en una sala de hospital. Polanyi extrajo de casos así una conclusión que el relativista habría firmado con gusto: un arte que no puede especificarse en detalle no puede transmitirse por prescripción, sino solo por el ejemplo de un maestro, y aprender por el ejemplo es someterse a una autoridad. El aprendiz sigue al maestro porque confía en su manera de hacer las cosas aun cuando no puede analizarla ni explicar por qué funciona.

Parecería que con esto el relativista gana la partida, porque la entrada en el conocimiento pasa por la autoridad y la confianza, y no por la evidencia. Pero el caso del radiólogo muestra lo contrario. Lo que el estudiante aprende a ver con ayuda del maestro son sombras que están en la placa, y lo que estaba en la placa estaba también en el pulmón del paciente; la autoridad no le dio el objeto, le dio los ojos. Y una vez que los tiene, ya no depende del maestro para usarlos. Puede ver algo que el maestro no vio, y llevarle la contraria con la placa en la mano. La autoridad del aprendizaje es una autoridad que trabaja para extinguirse: su éxito consiste en

producir a alguien capaz de prescindir de ella y, llegado el caso, de corregirla. Eso la distingue de la autoridad que el poder reclama sobre la verdad, cuyo éxito consiste en lo contrario.

Ahí está la respuesta a la pregunta por la innovación. No procede de una supuesta capacidad de suspender toda herencia y mirar los hechos desde ninguna parte. Procede de la tensión, siempre presente, entre las expectativas heredadas y una experiencia que puede confirmarlas o desmentirlas, y de una destreza, en buena parte tácita, para advertir cuándo esa tensión exige revisar lo recibido. Un científico no descubre algo nuevo olvidando su formación. Lo descubre porque su formación le permite notar que algo en los datos no encaja con lo esperado, y esa capacidad de notar la anomalía es ella misma conocimiento tácito. El martillo de Heidegger se rompe y se vuelve visible; la viga de siempre suena de un modo que el maestro nunca describió; el pulmón muestra una sombra que no figura en los manuales. Solo quien habita una tradición puede advertir lo que la tradición no previó, porque solo él tiene expectativas precisas que el mundo pueda defraudar. El carpintero no oyó la podredumbre a pesar de su oficio, sino gracias a él. Y si algún día oye en la madera algo que su oficio no conoce, tendrá que buscarle un nombre, quizá discutir con los viejos del gremio, quizá equivocarse; pero la viga, al abrirse, dirá quién tenía razón.

La tradición, el lenguaje heredado y la precomprensión no son, entonces, obstáculos para el conocimiento genuino. Son su condición de posibilidad, y su corrección progresiva a la luz de la experiencia es exactamente el modo en que el conocimiento humano avanza sin dejar nunca de ser situado. Los médicos dejaron de sangrar a los enfermos de ese modo. Nadie salió de la tradición médica para contemplarla desde fuera: algunos médicos, formados en ella, empezaron a contar, a comparar a los sangrados con los que no lo eran, y descubrieron que la mejoría que su escuela les había

enseñado a ver no aparecía en los números.

4.6. Realismo situado

Puede recogerse ya en una formulación positiva lo que este capítulo y el anterior han ido estableciendo por caminos distintos. Existe una realidad independiente de quien la conoce. Esta tesis no se ha demostrado como se demuestra un teorema, porque no admite esa clase de demostración; se ha mostrado como condición de inteligibilidad de todo lo demás. Sin ella, la corrección de una tipificación por la experiencia carecería de sentido, porque no habría nada capaz de desmentirla; la distinción de Gadamer entre prejuicios legítimos e ilegítimos se reduciría a una cuestión de poder o de costumbre; la aprehensión zubiriana de las cosas como algo que es de suyo perdería su significado más elemental; y la cosecha perdida del trigo oficial sería inexplicable. Pero todo conocimiento humano de esa realidad es situado. Es corporal, porque se percibe desde el cuerpo y nunca desde fuera de él. Es perspectivo, porque cada acceso a lo real se produce desde una posición que determina qué puede aparecer desde ella. Es intersubjetivo, porque esa perspectiva se vive desde el principio como una variación sobre un mundo compartido. Es lingüístico, porque se articula en categorías heredadas de un sistema que nadie ha inventado solo. Y es en parte tácito, porque buena parte de lo que una persona sabe excede lo que es capaz de formular.

Para fijar la estructura del argumento cabe un esquema, sin pretensión alguna de rigor matemático:

$$R \longrightarrow P_i(R) \longrightarrow I_i \longrightarrow L \longrightarrow K_i \tag{4.1}$$

donde R es la realidad independiente del sujeto; $P_i(R)$, la aprehensión corporal y perspectiva que de ella tiene el sujeto i; I_i, la in-

terpretación de esa aprehensión desde su biografía y su acervo de conocimiento; L, el lenguaje y las categorías heredadas en que esa interpretación se articula; y K_i, el conocimiento finalmente disponible para ese sujeto. Las flechas no representan una causalidad mecánica ni una sucesión temporal, porque percepción, interpretación y lenguaje operan de manera solidaria y no en etapas separadas; el aprendiz no oye primero un sonido neutro para interpretarlo después y nombrarlo al final. Representan un orden de dependencia: la interpretación presupone una aprehensión, y el lenguaje en que se articula presupone una comunidad que lo constituyó antes de que este sujeto lo heredara.

El carpintero permite recorrer el esquema de punta a punta. R es el estado real de la madera, la acción lenta de un hongo sobre la celulosa, que existe aunque nadie golpee la viga. $P_i(R)$ es el sonido sordo que este hombre oye desde su posición, con su oído y no con otro. I_i es la lectura de ese sonido a la luz de treinta años de oficio, que le lleva a pensar en pudrición y no, como habría pensado otro con otra experiencia, en una simple variación de densidad. L es el vocabulario del gremio, técnico o popular, con el que formula su diagnóstico para sí mismo o para el dueño de la casa, un vocabulario que ordena de antemano las categorías de las que dispone. Y K_i es su diagnóstico: no es idéntico al estado de la madera, puede resultar equivocado si al abrir la viga aparece otra cosa, y sin embargo mantiene con la viga un contacto real que permite corregirlo cuando la evidencia lo desmiente. Ninguna etapa del proceso puede suprimirse sin dejar de describir el conocimiento humano tal como ocurre.

La relación decisiva es la que une K_i con R. El conocimiento de un sujeto no es idéntico a la realidad que conoce, porque ha pasado por una aprehensión situada, una interpretación biográfica y una articulación lingüística, y ninguna de ellas copia sin mediación. Pero

la falta de identidad no es falta de contacto. Una buena traducción no es el original, y puede decir con fidelidad lo que el original decía; dos traducciones distintas pueden ser fieles a la vez, y una tercera puede ser sencillamente errónea. Esa distinción entre no identidad y falta de contacto es la formulación más precisa del realismo situado, y no debe confundirse con una posición cómoda a medio camino entre dos extremos. Es la única que hace justicia a la vez a la independencia de lo real, que el realista ingenuo defiende con razón, y a la mediación del conocimiento, que el relativista señala con razón, sin sacrificar ninguna de las dos.

Una posición así tiene que afrontar todavía dos objeciones. La primera es astuta, y un lector atento la habrá anticipado hace páginas. Si todo conocimiento es situado, ¿no lo es también la tesis del realismo situado? ¿No es una perspectiva más, formulada desde una biografía, una lengua y una tradición filosófica identificables, y por tanto tan expuesta al error y a la parcialidad como cualquier otra? Lo es, y no hay en ello ninguna contradicción. El realismo situado no pretende formularse desde ninguna parte; sería absurdo que lo hiciera, dado lo que afirma. Lo que sostiene es que ninguna perspectiva agota lo real y que, sin embargo, unas se ajustan mejor que otras a como las cosas son, y esa misma tesis puede ajustarse mejor o peor a cómo es efectivamente el conocimiento humano. Quien cae en la trampa de la autorreferencia es el relativista. Si toda pretensión de verdad se redujera a la perspectiva de quien la formula, la tesis relativista sería una perspectiva entre otras, sin ninguna razón para preferirla a la contraria, y el relativismo quedaría privado de la posibilidad de presentarse como algo más que una costumbre de su gremio.

La segunda objeción procede de la filosofía de la ciencia y es técnicamente la más exigente. Cualquier conjunto finito de observaciones es compatible con varias teorías rivales que lo explican

igualmente bien, de modo que la evidencia nunca determina de forma única cuál de ellas es verdadera. Esa infradeterminación de la teoría por la evidencia, formulada con rigor desde Duhem y Quine, parece sugerir que ni la mejor evidencia disponible permite fijar una representación del mundo frente a sus rivales, y que la elección entre ellas queda en manos de la costumbre o del poder. Pero su alcance es más limitado de lo que su formulación sugiere. Muestra que la evidencia no basta para demostrar con necesidad lógica una teoría frente a todas sus rivales posibles. No muestra que todas las teorías compatibles con la evidencia sean igualmente razonables, ni que la elección entre ellas sea arbitraria. La capacidad experta de advertir qué hipótesis es más simple, más fecunda o más coherente con lo que ya se sabe cumple exactamente la función de seleccionar racionalmente entre teorías lógicamente compatibles con los datos. Es conocimiento tácito al servicio de la ciencia, el mismo que permite al radiólogo ver la sombra. La infradeterminación, lejos de refutar el realismo situado, confirma su retrato de un conocimiento que nunca alcanza una certeza irrevisable y que, aun así, puede preferir racionalmente unas representaciones a otras.

A estas respuestas cabe añadir un apoyo que procede de una tradición que nada tiene que ver con la fenomenología. Wilfrid Sellars denunció lo que llamó el mito de lo dado: la idea, compartida por buena parte del empirismo clásico, de que existiría un estrato de experiencia sensorial pura, previa a todo concepto, que serviría de fundamento incorregible al conocimiento empírico (Sellars, 1956). Sellars mostró que esa idea es incoherente, porque cualquier estado capaz de justificar una creencia tiene que poseer ya un contenido articulado en el espacio lógico de las razones, y un dato puramente sensorial no podría justificar nada sin dejar de ser puramente sensorial. Desde la filosofía analítica más rigurosa se llegaba así a una conclusión que Husserl y Zubiri habían alcanzado por caminos

que no se cruzaron con el suyo: no hay sensación pura a la que después se añadiría la inteligencia. Estos dos capítulos han reunido tradiciones que rara vez comparten aula, revista o vocabulario, la fenomenología, la filosofía del lenguaje, la hermenéutica, la sociología comprensiva, y lo han hecho deliberadamente. Cuando tradiciones que no se leían entre sí convergen en un mismo diagnóstico, la convergencia es ya una razón para tomarlo en serio.

El mismo argumento puede generalizarse, y en su forma general constituye quizá la razón más poderosa para preferir el realismo situado a sus dos alternativas. Si personas situadas en perspectivas corporales, lingüísticas y culturales muy distintas llegan de manera independiente a representaciones convergentes de algún aspecto de la realidad, esa convergencia es mucho más fácil de explicar suponiendo que existe una realidad que todas ellas aprehenden genuinamente que suponiendo que cada una construye la suya. Tradiciones astronómicas que no tuvieron contacto entre sí aprendieron a anticipar los mismos eclipses. Artesanos de continentes distintos llegaron a soluciones estructuralmente parecidas para los mismos problemas mecánicos, y carpinteros que nunca se conocieron aprendieron a oír la misma podredumbre en maderas distintas. El relativista tendría que tratar esas coincidencias como casualidades improbables o como efectos de alguna imposición cultural invisible. El realista situado las explica con una sola hipótesis: hay algo, independiente de cada perspectiva, que restringe de manera semejante lo que cualquier perspectiva suficientemente atenta puede advertir. No es una demostración. Es el tipo de razón que mueve, de hecho, la creencia razonable en la vida ordinaria y en la investigación científica.

Falta una teoría de la verdad compatible con todo lo anterior, siquiera esbozada. El realismo situado no necesita elegir de manera excluyente entre las teorías clásicas, porque reconoce en cada una

un componente de razón. Hay un componente de correspondencia, porque una afirmación puede ser falsa precisamente porque el mundo no es como dice. Hay un componente de coherencia, porque las creencias forman sistemas y una creencia nueva se evalúa, en la práctica, por su encaje o su conflicto con el resto, como mostraba el círculo hermenéutico. Y hay un componente pragmático, porque el éxito o el fracaso de actuar conforme a una representación es evidencia sobre su ajuste a lo real, del mismo modo que la destreza del experto se confirma o se desmiente en su ejercicio y la doctrina del trigo se desmintió en el campo. Pero el realismo situado conserva, frente a cualquier lectura puramente coherentista o pragmatista, un núcleo que conviene formular sin ambigüedad:

> *Que una proposición sea verdadera no depende de que alguien la crea, ni de que una comunidad la acepte. Lo que depende del sujeto es su posibilidad de reconocerla.*

La distinción entre la verdad de una proposición y su reconocimiento tiene una consecuencia que el capítulo anterior solo podía rozar, porque allí el error era asunto de un perceptor solitario. Aquí el error se vuelve colectivo. El relativista tiene dificultades para explicar en qué sentido puede equivocarse alguien, más allá de apartarse de lo que su comunidad tiene por aceptable; en su marco, el error es una desviación, y la desviación se mide contra la norma del grupo. El realista situado explica el error como la falta de ajuste entre un conocimiento y una realidad que no depende de él, y por eso puede decir algo que el relativista no puede decir sin contradecirse: que una comunidad entera puede estar equivocada, y que una sola persona puede tener razón contra todas las demás. Los médicos que sangraban estaban equivocados aunque fueran todos; el primero que contó a los muertos tenía razón aunque estuviera solo. Esa posibilidad no es un adorno de la teoría del conocimiento. Es el fundamento epistemológico de todo lo que este libro tendrá

que defender sobre la discrepancia, la crítica y la libertad de quien piensa distinto, y sobre la imprudencia de quien pretende zanjar por decreto lo que solo la realidad puede zanjar.

El camino recorrido ha intentado, por último, ser él mismo una instancia de lo que defiende. No se ha construido el realismo situado desde un punto de vista neutral y desprovisto de tradición, sino en diálogo con autores heredados, algunos de ellos, como Foucault o el escéptico del sueño, convocados como adversarios; se ha revisado la posición inicial a medida que cada uno obligaba a matizarla, y se ha sometido la tesis final a objeciones explícitas en lugar de presentarla como una conclusión que se impusiera sin resistencia. El conocimiento filosófico sobre el conocimiento también avanza situadamente, revisando una precomprensión heredada a la luz de la experiencia y de la discusión, y no aplicando un método que garantizara desde el principio la neutralidad de sus resultados.

Hay además una correspondencia que no es casual entre esta teoría del conocimiento y la antropología de la que partió. La persona era corporal, y el conocimiento resulta ser una aprehensión sentiente y no la operación de una conciencia sin cuerpo. Era biográfica, y el conocimiento resulta ser interpretación desde un acervo de experiencia acumulada. Era intencional, y la intencionalidad resulta ser la estructura que disuelve la habitación cartesiana. Era libre dentro de límites que no eligió, y el conocimiento resulta ser una capacidad de revisar la tradición recibida sin poder situarse nunca fuera de toda tradición. Era habitual, y el conocimiento incluye un componente tácito que ninguna articulación agota. Y era relacional sin dejar de ser individual, y el conocimiento resulta ser intersubjetivo desde el principio sin dejar de ser el de este sujeto y no el de otro. No son dos teorías que encajen por fortuna. Es el mismo ser, visto primero mientras actúa y después mientras conoce.

Queda, al cerrar este recorrido, una dificultad que ya no perte-

nece a la teoría del conocimiento, aunque nace de ella. La persona que actúa nunca dispone de un conocimiento completo del mundo sobre el que actúa. Su acceso a ese mundo es corporal, perspectivo, mediado por categorías que no eligió y apoyado en destrezas que ni siquiera puede articular del todo. La imagen del agente racional que hereda buena parte de la ciencia social contemporánea supone otra cosa: un sujeto que dispondría, si no de información perfecta, al menos de estimaciones explícitas sobre todo lo relevante para su decisión, y que las procesaría mediante un cálculo que cualquier otro podría replicar con los mismos datos. Esa imagen no describe la situación de ningún ser humano concreto, ni la del carpintero, ni la del radiólogo, ni la de quien los contrata. Si el conocimiento es como aquí se ha descrito, la pregunta por la racionalidad no puede formularse como la pregunta por cómo un calculador ideal procesaría información perfecta. Tiene que formularse de otro modo, y en dos tiempos. ¿Qué significa actuar razonablemente cuando nadie sabe todo lo que necesitaría saber? Y, si cada uno conoce solo un fragmento, ¿cómo pueden muchas personas así limitadas producir juntas un orden que ninguna de ellas comprende entero ni habría podido diseñar?

Capítulo 5

Racionalidad y orden social

5.1. De la racionalidad praxeológica al límite del optimizador

Actuar sin conocer por completo el mundo en que se actúa no es una anomalía marginal de la condición humana: es su forma ordinaria. Cualquier teoría de la racionalidad que parta de otro supuesto, que imagine al agente completando primero su información y decidiendo solo después, describe una criatura que no existe. Los capítulos anteriores han establecido ya el retrato de la que sí existe: una persona corporal, biográfica y relacional, cuyo conocimiento es en buena parte tácito, formado en el trato con otros, y siempre expuesto al error. No hace falta reconstruir aquí esa antropología. Basta con extraer su consecuencia inmediata: si el conocimiento de esa persona es necesariamente parcial, ¿qué puede significar decir que actúa racionalmente?

La respuesta exige separar, antes que nada, sentidos de racionalidad que el uso corriente confunde. La más básica es la racionalidad praxeológica: la estructura mínima de toda acción intencional, perseguir un fin mediante medios que el agente estima adecuados, con independencia de si esa estimación acierta. Distinta de ella es

la racionalidad instrumental, que exige que los medios elegidos conduzcan efectivamente al fin, o que una persona informada pudiera razonablemente creerlo. La racionalidad epistémica no juzga la acción sino las creencias que la sostienen: si fueron formadas por métodos capaces de producir verdad, o si son sistemáticamente engañosas. Y queda la racionalidad formal, la exigencia de coherencia con ciertos axiomas (transitividad de las preferencias, completitud, independencia de alternativas irrelevantes) que permitió a los economistas construir modelos matemáticos elegantes de la elección.

Estas cuatro especies no coinciden, y la distinción no es un escrúpulo técnico. Un agente puede perseguir sus fines con toda la determinación praxeológica y errar por completo en los medios, como el enfermo que confía en un remedio ineficaz con la misma convicción con que otro confiaría en uno eficaz. Puede tener creencias verdaderas y sin embargo violar los axiomas formales, porque el orden en que se le presentan las opciones altera su elección. Distinguir estos sentidos es la puerta de entrada a una comprensión realista de cómo actúan los seres humanos, y de cómo, a partir de esa acción, emergen los órdenes sociales.

Que todo lo que se elige, se elige por algo, es una observación que Aristóteles formuló hace veintitrés siglos (Aristóteles, 1985) y que ha resistido, prácticamente intacta, toda la crítica filosófica posterior: la conducta humana tiene estructura teleológica, orientación hacia un estado preferido, con independencia de que esa orientación sea reflexiva o pueda articularse en palabras. Tomás de Aquino precisó que lo que mueve al agente es siempre su apetito hacia lo que percibe como bueno, y que ese bien no es una cualidad objetiva flotando en el aire, sino aquello que un agente concreto, constituido como está, con la historia que tiene, experimenta como deseable (Aquino, 1994). Mises llevó esta intuición al centro de la ciencia de la acción: actuar es responder de manera consciente

a una discrepancia entre el estado presente y un estado deseado, y lo decisivo, para él, es que la adecuación del medio depende únicamente de la creencia del agente, no de su verdad (Mises, 2011). Un actor que cree que X producirá Y actúa racionalmente en sentido praxeológico aunque X no pueda producir jamás Y. Huerta de Soto ha llevado esta estructura a su expresión más radical en la figura del empresario, que actúa bajo incertidumbre genuina, sin garantía de acierto, y cuya racionalidad no reside en el resultado sino en haber identificado una discrepancia y haberse comprometido a resolverla (Huerta de Soto, 2009b).

De ahí se siguen consecuencias que conviene hacer explícitas porque desmontan una confusión habitual. La racionalidad praxeológica es indiferente al acierto: el médico que prescribe un tratamiento homeopático porque sinceramente cree en él actúa de modo praxeológicamente racional, aunque el tratamiento no tenga más efecto que la imaginación. Es también indiferente a la cordura: quien rompe platos creyendo destruir demonios persigue un fin mediante un medio que juzga adecuado, y esa estructura no deja de ser teleológica por estar sostenida en un delirio. Y es indiferente a la información que el agente no posee: saber después que en la habitación de al lado alguien pedía ayuda no vuelve retroactivamente irracional, en sentido praxeológico, la decisión de haberse quedado en el sofá; simplemente la sitúa en un contexto distinto. La racionalidad, en este sentido mínimo, no puede depender de lo que se ignora, porque toda acción humana, salvo los casos patológicos en que falla la propia estructura intencional, la posee.

Es también, por lo mismo, la forma de racionalidad menos exigente. Dice muy poco sobre cómo decide realmente una persona, sobre los mecanismos mediante los cuales un ser de conocimiento limitado se orienta en el mundo, sobre cómo, de la interacción entre múltiples agentes praxeológicamente racionales pero ignorantes,

pueden emerger órdenes coordinados. Para eso hace falta acudir a la forma de racionalidad que ejerció mayor magnetismo sobre la economía del siglo XX: la racionalidad formal, el modelo del agente como optimizador.

A principios de ese siglo, los economistas buscaban para su disciplina el estatuto de las ciencias exactas: proposiciones matemáticas, teoremas demostrables, conclusiones que no dependieran de la introspección. La solución fue tan audaz como productiva: prescindir de preguntar qué desea realmente una persona y exigir en cambio que sus decisiones observadas tuvieran cierta estructura lógica, de manera que pudiera postularse una función de utilidad que el agente, se supone, maximiza. Von Neumann y Morgenstern proporcionaron el andamiaje matemático de esa empresa (Neumann y Morgenstern, 1944); Savage lo extendió a las creencias subjetivas (Savage, 1954); Arrow y Debreu lo convirtieron en un modelo de equilibrio general capaz de demostrar que, bajo supuestos exigentes, el caos de millones de decisiones autónomas converge en un conjunto de precios donde la oferta iguala a la demanda (Arrow y Debreu, 1954); Becker lo extendió, con preferencias suficientemente complejas, a prácticamente toda conducta humana observable, del matrimonio al crimen (Becker, 1968).

La potencia de ese aparato es incontestable, y también su ambigüedad. Conviene distinguir con precisión dos afirmaciones que se confunden con demasiada frecuencia. Una es puramente matemática: si las decisiones observadas satisfacen ciertos axiomas, pueden representarse como si maximizaran una función numérica. Eso es verdadero y poderoso. La otra es una tesis sobre la mente humana: que la persona, para decidir, ejecuta internamente ese cálculo. De la primera no se sigue la segunda, del mismo modo que un mapa del metro de Londres representa verazmente ciertos hechos sobre el metro sin que ningún pasajero, para decidir dónde bajarse, resuelva

mentalmente las ecuaciones de su topología.

Amartya Sen mostró con particular claridad por qué esa segunda afirmación fracasa (A. K. Sen, 1977). Hay personas cuyas decisiones violan los axiomas de la utilidad esperada y cuyas razones para hacerlo son, sin embargo, perfectamente inteligibles: quien rechaza una ganancia que considera injusta, quien sostiene un principio moral aunque le cueste consumo, quien se niega a aprovecharse de la ignorancia ajena aunque pudiera hacerlo legalmente. La economía formal absorbe estos casos añadiendo la preocupación ajena a la propia función de utilidad, pero ese gesto tiene un precio: disuelve la distinción entre interés propio y compromiso moral hasta convertir cualquier conducta observable en un caso de maximización egoísta, y una teoría que explica cualquier cosa no explica nada. Que una estructura matemática pueda construirse para representar decisiones no equivale a haber demostrado nada sobre lo que ocurre, realmente, en la mente de quien decide. Esa pregunta, la de qué hay efectivamente ahí dentro, permanece abierta, y es la que ocupa lo que sigue.

5.2. Una racionalidad para seres finitos

Si la racionalidad formal presupone que los agentes calculan utilidades esperadas, cabe preguntarse si eso implica que la mente misma es, en su estructura última, una máquina de cálculo: que pensar es manipular símbolos según reglas explícitas, y que toda inteligencia, incluida la humana, se reduce en el fondo a computación. La suposición ha estructurado buena parte de la filosofía de la mente del siglo XX, y enfrenta objeciones que cada década vuelve más difíciles de ignorar.

Gilbert Ryle distinguió el conocimiento que del conocimiento cómo: saber que Napoleón murió en Santa Helena es un tipo de

saber; saber nadar, tocar el violín o reconocer un rostro es otro, irreductible al primero (Ryle, 1949). El capítulo anterior mostró, con Polanyi, que buena parte de ese saber no puede decirse, y que el carpintero que oye la podredumbre de una viga sabe más de lo que es capaz de explicar. Hubert Dreyfus convirtió esa intuición en una crítica frontal del programa de la inteligencia artificial simbólica, mostrando que el reconocimiento de patrones, la comprensión situada del lenguaje o la destreza física se resisten a la representación explícita de hechos manipulados por reglas (H. L. Dreyfus y S. E. Dreyfus, 1986). John Searle radicalizó la objeción con su experimento de la habitación china: alguien que no entiende chino, siguiendo reglas mecánicas de manipulación de símbolos, puede producir respuestas indistinguibles de las de un hablante nativo sin comprender una sola palabra, lo que muestra que la sintaxis, por perfecta que sea, no genera semántica (Searle, 1980). La cognición enactiva de Varela, Rosch y Thompson fue más allá: la mente no es un espacio interno donde se forman representaciones del mundo que después se procesan, sino la actividad de un cuerpo situado que coordina permanentemente su acción con un entorno del que no está separado (Varela, E. Thompson y Rosch, 1991); Chalmers y Clark añadieron que esa mente ni siquiera termina en la piel, que el cuaderno donde se anota algo para recordarlo forma parte del proceso cognitivo mismo (Chalmers y Clark, 1998); y Noë mostró que incluso la percepción es una actividad exploratoria, no la recepción pasiva de una fotografía retiniana (Noë, 2004).

La conclusión no es que las máquinas no puedan pensar, sino algo más preciso: que el pensamiento humano opera en registros que no se agotan en la manipulación formal de símbolos explícitamente representados. Cálculo consciente, sí, pero también intuición, reconocimiento de patrones, comprensión incorporada. Si la mente no es ante todo un calculador, los modelos que la presentan como

una calculadora de utilidades esperadas no describen cómo deciden realmente las personas. Queda entonces la pregunta positiva: ¿cómo deciden?

Herbert Simon dedicó buena parte de su vida a responderla, y acuñó para eso la noción de racionalidad acotada (Simon, 1982). Pensar tiene un coste; buscar información también; ningún agente real, por racional que sea, puede conocer todas las alternativas ni calcular exhaustivamente sus consecuencias. Lo que hace, en cambio, es satisfacer: buscar una solución suficientemente buena y detenerse ahí, no por incapacidad, sino porque, dado el coste real del cálculo, detenerse a tiempo es la respuesta inteligente. Daniel Kahneman y Amos Tversky documentaron con detalle experimental los atajos mentales, las heurísticas, mediante los cuales opera esa racionalidad acotada: la disponibilidad, que sobreestima lo fácil de recordar; la representatividad, que juzga por semejanza con un prototipo; el efecto de encuadre, por el que una misma política, presentada como salvar vidas o como dejar morir, provoca decisiones opuestas; la aversión asimétrica a pérdidas y ganancias que estructura la teoría de las perspectivas (Kahneman y Tversky, 1979; Tversky y Kahneman, 1981). La lectura apresurada de estos hallazgos concluyó que el ser humano es, en el fondo, irracional. Gerd Gigerenzer mostró que esa lectura invierte el sentido del descubrimiento: muchas heurísticas que parecen sesgos frente al modelo formal son, en el entorno para el que evolucionaron, racionales de un modo distinto, ecológico más que lógico, capaces de producir buenas decisiones con menos información y menos tiempo que la optimización exhaustiva (Gigerenzer, 2007). Vernon Smith llegó a una conclusión afín por la vía experimental: en sus mercados de laboratorio, sujetos que ignoraban por completo la teoría económica convergían hacia precios de equilibrio notablemente próximos a los predichos por ella, no porque calcularan en sus cabezas, sino por-

que actuaban con sensatez local, y de esa actividad descentralizada, sin diseño previo, emergía un orden que solo retrospectivamente parecía haber sido planeado: lo que Smith llamó racionalidad ecológica frente a la racionalidad constructivista de quien diseña deliberadamente las reglas del juego (V. L. Smith, 2008).

Estas heurísticas, estos sesgos, esta forma de pensar rápido sin cálculo exhaustivo, no son defectos a corregir mediante más educación estadística. Son los rasgos de una inteligencia que evolucionó para actuar en el mundo real, con información parcial, en tiempo real, bajo presión. Y la filosofía antigua ya poseía, aunque con otro vocabulario, una manera de nombrarla. Aristóteles distinguía la épisteme, el conocimiento universal y sistemático, de la phronesis, la sabiduría práctica sobre qué conviene hacer en la situación particular en que uno se encuentra, adquirida no por deducción sino por haber vivido, haberse equivocado y haber aprendido de otros. Michael Oakeshott trazó una distinción análoga en su pensamiento político entre el conocimiento técnico, codificable en manuales y reglas explícitas, y el conocimiento práctico, transmitido mediante la participación en una tradición y la imitación, irreductible a fórmula (Oakeshott, 1962). El cirujano posee anatomía en los libros; posee cirugía en las manos, adquirida en años de operar.

Llamemos racionalidad situada a la forma de racionalidad que resulta de todo esto: teleológica, orientada hacia fines que el agente puede articular cuando se le pregunta; falible, consciente de que sus creencias pueden errar sin que eso invalide por sí solo la acción; adaptativa, capaz de revisar creencias y conductas cuando la realidad las contradice. Descansa, además, en hábitos y heurísticas que no son mecánicos ni frágiles y que pueden suspenderse cuando la situación lo exige; está constituida por su contexto, de modo que lo prudente en una situación puede ser imprudente en otra; y depende de una experiencia acumulada que no dicta la acción, sino

que abre posibilidades.

Es, sostenemos, una racionalidad genuina, no una forma degradada de la del optimizador. Genera coordinación: agentes que actúan así logran, con frecuencia, resultados predecibles y mutuamente beneficiosos, no un caos de conflicto constante. Es mejorable, porque hay más o menos sabiduría en la adquisición de hábitos y en la sensibilidad para leer contextos, y esa sabiduría puede cultivarse. Permite innovación, porque no condena a repetir el pasado cuando la situación ha cambiado. Y es responsable, porque un agente que actúa así puede rendir cuentas de por qué actuó como actuó, reconocer el error y dejarse persuadir de que había formas mejores de hacerlo. Queda, sin embargo, la pregunta que este capítulo aún no ha respondido: si cada persona posee esta racionalidad limitada y situada, ¿cómo logran múltiples personas así constituidas coordinarse en órdenes que sobrepasan a cualquiera de ellas?

5.3. Del conocimiento disperso al descubrimiento empresarial

Hasta aquí la pregunta ha sido individual. Pero el problema que en realidad le importa a la ciencia económica no es cómo decide un agente aislado, sino cómo múltiples agentes, cada uno con su propia racionalidad situada, su propia información y sus propios intereses, logran de todos modos coordinarse sin que exista nadie que vea el conjunto.

Friedrich Hayek dio a este problema su formulación más influyente al observar que el conocimiento económicamente relevante no existe centralizado en ningún lugar, ni podría llegar a estarlo (Hayek, 1945). No es solo que un planificador tuviera, de hecho, dificultades prácticas para reunir toda la información dispersa entre los agentes: es que buena parte de ese conocimiento consiste

en hechos particulares de tiempo y lugar, la cosecha mala que un comerciante conoce porque vive ahí, la oportunidad que un empresario percibe porque trata con esa industria, que no pueden reducirse a datos transmisibles a una autoridad central sin dejar de ser, en el proceso, exactamente lo que eran. Y ese conocimiento cambia constantemente: para cuando la información hubiera llegado al centro, hubiera sido procesada y hubiera vuelto en forma de instrucciones, la realidad que la generó ya habría cambiado de nuevo.

El precio resuelve este problema sin necesidad de que nadie lo resuelva conscientemente. Es una forma de comunicación radicalmente comprimida: cuando sube, informa de una escasez relativa sin que el productor necesite saber por qué, y este responde a la señal sin conocer la cadena entera de causas que la produjo. Ningún participante necesita ver el cuadro completo. Cada uno responde a lo que ve, persiguiendo su propio interés con su propio conocimiento local, y de esa multiplicidad de respuestas descoordinadas, casi como subproducto, emerge un orden coordinado. Una economía planificada que presumiera poseer toda la información estaba condenada al fracaso no por falta de potencia de cálculo, sino por la imposibilidad lógica de centralizar un conocimiento que es disperso por naturaleza.

Pero utilizar eficazmente el conocimiento que ya existe no agota el problema. Hace falta, además, generar el que todavía no existe. Mises insistió en que la acción humana no se limita a responder a un conjunto dado de preferencias sobre bienes disponibles, sino que busca incesantemente mejorar la propia situación mediante lo que aún no está ahí (Mises, 2011). Kirzner llamó a esa búsqueda el acto empresarial: percibir una discrepancia entre lo que existe y lo que se quiere, y actuar para cerrarla (Kirzner, 1973). Lo decisivo es que muchas de esas oportunidades no preexisten al acto empresarial

en forma de datos disponibles para un planificador atento; existen solo como posibilidad, y se vuelven efectivas únicamente cuando alguien cree en ellas y arriesga recursos en su realización. Henry Ford no descubrió el automóvil como quien descubre una isla que ya estaba ahí: creó, mediante la cadena de montaje, una industria que antes no existía y cuyo valor era, literalmente, incognoscible con anterioridad.

Huerta de Soto ha desarrollado esta intuición bajo el concepto de eficiencia dinámica (Huerta de Soto, 2009c): la pregunta relevante para una economía no es si hace bien lo que ya hace, sino si continuamente descubre cosas nuevas que hacer. Ese descubrimiento no es cálculo sobre datos previamente dados, aunque tampoco surge de la nada; combina recursos y conocimientos existentes de maneras que nadie había percibido, y depende, para producirse, de la situación particular del empresario, de a quién conoce, de qué ha experimentado, de qué problema sufre personalmente. Ni siquiera una capacidad computacional infinita podría replicar esa función, no porque no pudiera procesar información, sino porque la información relevante no existe todavía como dato: existe como posibilidad, y las posibilidades solo se actualizan mediante agentes situados dispuestos a arriesgarse por ellas.

5.4. ¿Puede una máquina planificar la sociedad?

La pregunta ha adquirido, en los últimos años, una urgencia nueva: si una inteligencia artificial dispusiera de una capacidad computacional muy superior a cualquier mente humana, ¿podría realizar la función de planificación económica de una sociedad entera?

Conviene tomar en serio el argumento antes de responderlo. La computación ha alcanzado, en efecto, capacidades que hace poco eran dominio exclusivo del juicio humano: predice preferencias de

consumo, optimiza logística, detecta patrones en datos médicos, simula procesos físicos de una complejidad antes inabordable. Los cibercomunistas contemporáneos, entre ellos Cockshott y Cottrell, han extraído de ahí una conclusión coherente: si la computadora puede resolver matrices que describen qué debe producirse, en qué cantidad y con qué recursos, y actualizar ese cálculo constantemente en respuesta a nueva información, entonces la planificación económica exhaustiva, imposible con lápiz y papel, vuelve a estar sobre la mesa (Cockshott y Cottrell, 2018). El argumento no es absurdo. Usa correctamente la idea de que mayor capacidad computacional permite optimizaciones antes imposibles. El error no está ahí.

Está en no distinguir tres problemas que se confunden con facilidad. El primero es puramente computacional: dado un objetivo explícito, restricciones explícitas y los datos relevantes, encontrar la solución óptima. Es un problema que los ordenadores resuelven, cada año, mejor que cualquier ser humano, y que aparece con nitidez en contextos acotados, la aerolínea que optimiza tripulaciones y horarios, la fábrica que minimiza costes dada una tecnología conocida. Pero la economía de una sociedad completa no es un problema de optimización bien definido en ese sentido, y ahí emerge el segundo problema, el epistemológico: ¿de dónde proceden los datos que el algoritmo procesará? Buena parte de las preferencias reales de una persona no existe en forma explícita antes de que se enfrente a una elección concreta; buena parte del conocimiento de un empresario sobre sus propios costes es tácito, adquirido en el trato personal con proveedores y clientes, y no puede capturarse en un formulario. Permitir que los propios agentes reporten esa información al sistema no resuelve el problema, porque introduce el incentivo a mentir que aqueja a todo sistema centralizado, y porque, incluso de buena fe, gran parte de lo que los agentes saben no se reduce a

algo que puedan enunciar.

Queda el tercer problema, el más profundo: el del descubrimiento. Si se presupone que todo el conocimiento relevante existe ya antes del proceso que se pretende planificar, un algoritmo podría, en principio, hallar la solución óptima. Pero esa presunción es empíricamente falsa: la historia económica es la historia del descubrimiento continuo de cosas nuevas que hacer, y ningún algoritmo que opere sobre datos preespecificados puede incorporar lo que todavía no ha sido descubierto en el momento en que fue programado. Podría, es cierto, actualizarse constantemente, pero eso solo reconoce que el sistema entero es una secuencia de ciclos de planificación, ejecución y reajuste, cuya velocidad se vuelve crítica frente a un mercado donde el precio reacciona casi de inmediato. Y hay, además, una asimetría de incentivos que ningún ajuste técnico corrige: en un sistema de mercado, quien descubre una oportunidad se beneficia directamente de haberla descubierto, lo que lo motiva a seguir buscando; en un sistema de planificación, quien la descubre simplemente la reporta a un centro que no le pertenece, y puede tener incluso incentivo para ocultarla, como ocurrió sistemáticamente en las economías socialistas históricas, donde los directores de empresa subdeclaraban su capacidad real para recibir cuotas de producción menos exigentes.

Es válido, entonces, reconocer que la computación moderna ha ampliado extraordinariamente la capacidad de resolver problemas de optimización bien definidos, y que una base de datos capaz de integrar información de toda una economía es una novedad real. No es válido, sin embargo, saltar de ahí a la planificación exhaustiva, porque el obstáculo nunca fue primariamente computacional.

Mises había formulado la versión más radical de esta objeción en los años veinte, mucho antes de que existiera un ordenador capaz de plantear el desafío en estos términos (Mises, 1920). Sin un

sistema de precios surgido del intercambio voluntario, sostuvo, es imposible calcular qué debe producirse y con qué combinación de recursos, porque los precios de mercado no son solo indicadores de escasez que pudieran, en teoría, sustituirse por una estimación administrativa: son manifestaciones de cómo empresarios concretos, en transacciones reales sobre bienes de capital intermedios, estiman la contribución productiva de esos bienes frente a las alternativas. Sin ese mercado de bienes de capital, incluso una planificación con información perfecta sobre las preferencias de los consumidores finales seguiría siendo ciega: sabría qué se quiere, pero no cómo producirlo eficientemente, ni si una máquina determinada vale lo que cuesta o es un desperdicio de recursos. Hayek añadió a esto el problema del conocimiento disperso, y Kirzner y Huerta de Soto el del descubrimiento empresarial (Kirzner, 1973; Huerta de Soto, 2009c). Una defensa del mercado frente a la planificación algorítmica no necesita elegir entre estas tres objeciones: las necesita a las tres, porque atacan el problema en tres niveles distintos, el de la información sobre escasez, el de su distribución imposible de centralizar, y el de la novedad que ningún dato preexistente puede anticipar, y ningún avance en potencia de cálculo, por formidable que sea, disuelve ninguno de los tres.

Existe, sin embargo, un atajo que promete ahorrarnos todo este trabajo, y conviene detenerse en él precisamente porque resulta tentador para quien defiende lo que aquí se defiende. Si pudiera demostrarse que ninguna máquina es capaz de pensar lo que piensa un hombre, el ciberplanificador quedaría refutado antes de abrir la boca. Y existe, según algunos, una demostración de ese tipo. Lleva la firma más prestigiosa de la lógica del siglo XX.

En 1931 Kurt Gödel probó que cualquier sistema formal consistente capaz de expresar la aritmética elemental contiene enunciados verdaderos que no puede demostrar, y que tampoco puede demos-

trar su propia consistencia (Gödel, 1931). El procedimiento consistía en construir, con los recursos del propio sistema, una proposición que afirma de sí misma que no es demostrable. Si el sistema la demostrara, demostraría una falsedad; si no la demuestra, lo que la proposición dice es cierto, y hay entonces una verdad que el sistema no alcanza. Treinta años después John Lucas extrajo de aquí una conclusión sobre la mente (J. R. Lucas, 1961), y Roger Penrose la llevó, a finales de siglo, hasta su forma más ambiciosa (Penrose, 1989; Penrose, 1994). Una máquina es la realización física de un sistema formal. Frente a su proposición gödeliana la máquina queda inmóvil, mientras el matemático que la examina desde fuera ve que es verdadera. Si se corrige a la máquina añadiéndole esa verdad como axioma, el sistema ampliado engendra su propia proposición indemostrable, y el matemático vuelve a verla. La máquina puede agrandar indefinidamente su caja. La mente, por lo visto, sabe salir de ella. Penrose concluía que la comprensión humana no es algorítmica y que su explicación exige una física todavía por descubrir.

El argumento posee una elegancia casi irresistible. Parece convertir en teorema lo que la tradición del conocimiento tácito había defendido con ejemplos de carpinteros y nadadores. Y, sin embargo, no lo usaremos como fundamento, porque no funciona.

Para «ver» que la proposición gödeliana es verdadera hace falta saber que el sistema del que procede es consistente. Un sistema inconsistente lo demuestra todo, y entonces no hay nada que ver. El matemático que contempla la máquina desde arriba solo puede afirmar la verdad de su enunciado si conoce la consistencia del sistema que la máquina encarna; y si la mente fuese, ella misma, una máquina de ese tipo, el segundo teorema de Gödel le impediría certificar su propia consistencia. De ahí no se seguiría que la mente no es una máquina. Se seguiría tan solo que, si lo es, no puede

saberlo con certeza. Benacerraf, Putnam y Feferman lo señalaron con distintos grados de severidad (Benacerraf, 1967; Putnam, 1995; Feferman, 1995), pero el reproche más elocuente llega del propio Gödel. En la conferencia que dictó en 1951 se negó a concluir que la mente supere a toda máquina y dejó abierta una disyunción: o la mente humana excede a cualquier máquina finita, o existen problemas matemáticos absolutamente irresolubles, que ninguna prueba concebible por una mente humana podría decidir (Gödel, 1995, pág. 310). Quien invoca a Gödel para cerrar esa puerta le hace decir lo que él se cuidó de no decir.

Hay un segundo inconveniente, más prosaico. Las máquinas que hoy alimentan el sueño del planificador no son demostradores de teoremas que deduzcan conclusiones a partir de axiomas. Nadie las ha programado regla a regla; aprenden regularidades a partir de cantidades ingentes de texto y de datos, y su comportamiento sorprende con frecuencia a quienes las construyeron. Decir de ellas que no pueden salir de lo que se les programó es atribuirles la arquitectura de los sistemas simbólicos que Dreyfus criticó, y que han dejado de ser el modelo dominante. El argumento gödeliano apunta a un blanco que se ha movido.

La objeción decisiva, con todo, es de otra índole. Supongamos que Penrose tuviera razón. La refutación del planificador artificial dependería entonces de una tesis sobre la naturaleza de la conciencia que es, hoy por hoy, la más disputada de la filosofía de la mente. Bastaría con que un día se mostrase que la mente es, a fin de cuentas, computable, para que la crítica de la planificación se derrumbara con ella. Sería una imprudencia apostar la defensa de la libertad a la carta más débil de la baraja teniendo en la mano otra mucho más fuerte. Lo establecido en las páginas anteriores no necesita negar que la máquina piense. Puede concederle todo: memoria sin límite, velocidad sin rival e incluso, si se quiere, com-

prensión. Aun así, la máquina sería una inteligencia más, situada en algún lugar, privada de un conocimiento que todavía no existe porque nadie ha actuado aún para crearlo. El planificador artificial no fracasa por no pensar. Fracasaría igual si pensara como el más lúcido de los hombres, porque los hombres más lúcidos también fracasan cuando se les encarga ordenar una sociedad entera.

¿Queda entonces Gödel fuera del argumento? No del todo. Su teorema muestra con precisión inapelable algo más general que la superioridad de la mente sobre la máquina, y para nuestro propósito bastante más útil: un sistema suficientemente rico no puede contenerse por completo a sí mismo. Hay en él algo que solo se ve desde fuera.

Quien primero advirtió el alcance de esta idea para las ciencias sociales fue Hayek, y lo hizo en la parte menos leída de su obra. En *The Sensory Order* sostuvo que todo aparato de clasificación necesita una estructura más compleja que la de aquello que clasifica, de modo que la mente puede explicar fenómenos menos complejos que ella, pero nunca a sí misma por entero (Hayek, 1952, §§ 8.66–8.68). Diez años más tarde, en «Rules, Perception and Intelligibility», dio el paso que aquí interesa: presentó el teorema de Gödel como un caso particular de un principio más amplio, según el cual entre los determinantes de todo proceso racional hay siempre reglas que no pueden enunciarse, ni siquiera hacerse conscientes (Hayek, 1962, pág. 341). Hayek no ofrecía con ello una demostración. Ofrecía una analogía de gran alcance, y como tal debe leerse. Es, con todo, una analogía que el propio Gödel había rozado. En la conferencia de 1951, pocas líneas antes de su disyunción, escribió que, si la mente humana fuese equivalente a una máquina finita, sería una máquina incapaz de comprender por completo su propio funcionamiento (Gödel, 1995, pág. 310). Hayek no pudo leerlo, porque aquel texto permaneció inédito hasta 1995; que ambos llegaran por caminos

tan distintos al mismo borde dice algo de su firmeza. Pero obsérvese adónde conduce. El conocimiento tácito, que en las páginas anteriores apareció como un rasgo de la experiencia del artesano, se revela aquí como una necesidad estructural de cualquier razón: ningún sistema que piensa puede hacer explícitas todas las reglas con las que piensa.

Hay en ello una ironía que merece subrayarse. El límite de la formalización no lo dictaron los enemigos de las matemáticas; lo descubrió la matemática misma, en el momento de mayor rigor de su historia. La crítica del cálculo como modelo de la sociedad no necesita desconfiar del cálculo. Le basta con tomarlo en serio.

Trasladada al problema de la planificación, la idea adquiere un filo nuevo. El planificador, sea un comité de comisarios o una red de silicio, no contempla la sociedad desde ninguna atalaya. Forma parte de ella. Su plan, una vez comunicado, se convierte en un dato más del mundo que pretendía ordenar: los agentes lo leen, lo anticipan, se acomodan a él o lo eluden. Esa circularidad, por sí sola, quizá podría domesticarse si las respuestas de los agentes fueran lo bastante regulares para incorporarlas al cálculo, y cuándo lo son y cuándo no es algo que el examen de la propia ciencia económica obligará a precisar. Lo que el principio de Hayek añade es más elemental. Para comprender la sociedad entera, el planificador tendría que ser más complejo que ella, y no puede serlo, puesto que está dentro. Si el planificador es una inteligencia artificial, la situación no mejora: empeora, porque una sociedad en la que actúan inteligencias artificiales es una sociedad más compleja, no más transparente.

Lo que la ilusión del superordenador persigue, en el fondo, es un punto de vista que no sea el de nadie: el lugar desde el que la sociedad se dejaría ver entera, como se ve un tablero. Gödel no prueba que ese lugar esté vedado a las máquinas y abierto a los

hombres. Prueba algo más incómodo para cualquier planificador, de carne o de silicio. Ese lugar no existe para quien forma parte de lo que mira.

5.5. El orden que nadie diseñó

¿Cómo, entonces, emerge un orden económico sin que nadie lo haya diseñado? La pregunta no es nueva. Hume ya había notado, en el siglo XVIII, que la mayoría de las instituciones humanas no son resultado de un diseño consciente sino de una evolución gradual, de la acumulación lenta de ajustes pequeños (Hume, 1741). Ferguson acuñó para eso una fórmula que sigue citándose, los resultados de la acción humana pero no de la intención humana, y la aplicó al mercado, a la división del trabajo, al dinero: estructuras que nadie diseñó explícitamente y que surgieron de la búsqueda de cada cual por mejorar su propia situación (Ferguson, 1767). Adam Smith llevó la misma intuición a su formulación más célebre: el comerciante que busca su propio beneficio contribuye, sin proponérselo y sin saberlo, al bienestar general, conducido como por una mano invisible hacia un fin que no entraba en su propósito (A. Smith, 1776). Carl Menger mostró el caso paradigmático con el dinero: ningún legislador lo instituyó; algunos bienes resultaron simplemente más fáciles de intercambiar que otros, los comerciantes comenzaron a aceptarlos aunque no los necesitaran, sabiendo que podrían cambiarlos después, y de esa aceptación gradual, sin consenso explícito, emergió la institución monetaria (Menger, 1892).

Lo que estos casos comparten es que ningún agente necesita ser consciente de estar creando una institución. Responde a incentivos, a oportunidades de mejora, y de esa actividad descentralizada emergen regularidades que, vistas después, parecen haber sido diseñadas. El mecanismo no es misterioso. Hay un proceso de se-

lección, donde las convenciones inestables se abandonan y las que funcionan persisten, no porque se haya demostrado racionalmente su superioridad sino porque los agentes ven, en la práctica, que rinden mejor que las alternativas. Hay un papel para agentes más influyentes que otros, el comerciante respetado cuya aceptación de un bien como medio de cambio arrastra a los demás, no por autoridad centralizada sino porque es observado e imitado. Y hay, sobre todo, el fenómeno que Schelling llamó puntos focales: dos personas que deben encontrarse en Nueva York sin haber acordado dónde tienden a coincidir en el lugar más prominente, la estación de Grand Central, no porque se hayan comunicado, sino porque cada una piensa como pensaría la otra (Schelling, 1960). Ninguna autoridad ha decidido las normas de tráfico, las convenciones lingüísticas o los usos comerciales que hacen posible la vida en común; simplemente, en algún momento, se alcanzó una solución al problema de coordinarse, y una vez alcanzada, cada uno tiene incentivo para mantenerla porque es lo que los demás esperan.

Elinor Ostrom documentó que este mismo principio opera también en la gestión de recursos compartidos: comunidades de pescadores, de regantes, de usuarios de un bosque, desarrollan sistemas de gobierno propios, sin propiedad privada individualizada y sin autoridad central, capaces de evitar la sobreexplotación mediante reglas de pertenencia, vigilancia mutua y sanciones graduales que la propia comunidad aprende y ajusta con el tiempo (E. Ostrom, 1990). Y el dinero, ya analizado en estos mismos términos en otro lugar de este libro, sigue siendo el ejemplo paradigmático de lo que Searle llamó un hecho institucional: algo que es lo que es no por su constitución física sino porque una comunidad lo acepta colectivamente como tal, y que por eso mismo puede emerger, como toda esta serie de casos, sin que exista un diseñador (Searle, 1995).

Toda esta investigación converge en una conclusión que convie-

ne retener con precisión: el orden social puede surgir de la actividad descentralizada de múltiples agentes sin que exista una mente central que lo haya previsto, mediante procesos de selección, imitación y coordinación espontánea que pueden ser notablemente eficientes. Eso no agota, sin embargo, lo que hace posible la coordinación. El precio es central, pero no es el único vehículo de información: para cumplir su función, la información debe ser resumida en un número manejable, accesible a quienes la necesitan casi en tiempo real, interpretable por quien la recibe, y vinculante, capaz de generar un incentivo real a responder a ella. Las señales sociales, las normas culturales, las instituciones legales que protegen la propiedad, cumplen una función análoga a la del precio, comunicando de forma comprimida qué conducta rinde y cuál no. La coordinación, en suma, no es solo económica: ocurre dentro de un marco político y cultural que la hace posible, y cambiar ese marco cambia radicalmente cómo funciona la economía que se apoya en él. Pero incluso en el mejor de esos marcos no hay diseño central. Los agentes siguen orientándose mediante información local e incentivos; el marco institucional no sustituye esa actividad descentralizada, es su condición de posibilidad.

5.6. Orden espontáneo, sus límites y lo que queda abierto

Conviene no confundir, sin embargo, la espontaneidad de un orden con su perfección; es una confusión peligrosa, porque conduce a expectativas erróneas sobre lo que los mercados descentralizados pueden y no pueden ofrecer. Un orden espontáneo puede ser ineficiente: genera desempleo, ciclos, externalidades que un productor traslada a terceros sin compensarlos, bienes públicos que nadie tiene incentivo individual para financiar. Puede ser injusto: perpetúa

desigualdades heredadas, traduce dinero concentrado en poder político concentrado. Puede ser opresivo: una convención cultural compartida puede mantener a un grupo en subordinación sin que exista ley alguna que lo ordene explícitamente.

Nada de esto obliga a volver a la planificación central; obliga, en cambio, a sostener una visión adulta del orden espontáneo. Es superior a la planificación en un sentido preciso y limitado: incorpora información dispersa que ningún centro podría reunir, genera novedad, se adapta con rapidez a los cambios. Pero esa superioridad es epistemológica, no moral. Un orden no es justo por el hecho de ser espontáneo, ni legítimo por el hecho de no haber sido diseñado. Es perfectamente coherente, por eso, que una sociedad que valora la eficiencia de la coordinación descentralizada corrija al mismo tiempo sus fallas mediante reglas que prevengan el daño a terceros o protejan contra la discriminación, siempre que esas correcciones se diseñen con la misma humildad epistemológica que se exige al orden que pretenden mejorar. Scott mostró, con una precisión que conviene no olvidar aquí, cómo los esfuerzos benévolos de reforma basados en una imagen simplificada de la realidad, el urbanismo que rediseña calles enteras bajo un plan racional, la agricultura reorganizada en monocultivos científicos, terminan con frecuencia destruyendo precisamente lo que pretendían mejorar, porque ignoran la complejidad local que hacía funcionar el orden anterior (Scott, 1998). Una intervención que presupone que el planificador entiende mejor que los agentes lo que les conviene repite el error de la planificación central bajo otro nombre; una que es tan invasiva que sofoca la iniciativa destruye lo único que el orden espontáneo tenía de valioso.

Podemos ahora recoger el argumento entero. Existe una forma de racionalidad propia de seres finitos, ignorantes y situados: la hemos llamado racionalidad situada, teleológica, falible, adaptati-

va, apoyada en hábitos y heurísticas, constituida por su contexto y por la experiencia acumulada. No requiere omnisciencia ni cálculo exhaustivo; es, más bien, una forma de inteligencia que evolucionó para actuar bajo ignorancia y bajo presión. Cuando múltiples agentes así constituidos actúan de manera descentralizada, cada uno orientado por su información local y sus propios intereses dentro de ciertas reglas, emergen órdenes que nadie diseñó: no porque el caos se resuelva por milagro, sino porque procesos de selección, imitación y comunicación comprimida de información, el precio, la convención, la norma, hacen posible que la búsqueda de beneficio individual se traduzca en coordinación social sin que los individuos dejen de ser individuos, sin que su particularidad se disuelva en ningún sujeto colectivo.

Esta es, en el fondo, una teoría de cómo la complejidad extrema de una sociedad moderna puede no desembocar en el caos, y de cómo el conocimiento tácito de millones de agentes puede contribuir al orden sin necesidad de ser codificado en ningún plan. Pero deja abierta una pregunta que hasta aquí se ha dado por supuesta. Si la economía se ocupa de agentes intencionales, falibles y creativos, que poseen conocimiento tácito y participan en procesos abiertos que generan conocimiento nuevo, ¿puede una disciplina que opera mediante formalización matemática y búsqueda de leyes universales captar del todo esa realidad, la de una acción humana que nunca está dada de antemano? Responder a eso exige examinar, con el mismo rigor que aquí se ha aplicado a la racionalidad, la naturaleza misma de la explicación científica y los límites de lo que la formalización puede capturar.

Parte II

Economía y método

Capítulo 6

Conocer un mundo que actúa

6.1. La pregunta por una ciencia de la acción

Un astrónomo que anuncia un eclipse no teme que los planetas, al enterarse de la predicción, decidan desviarse de su órbita para desmentirlo. Un economista que anuncia el colapso de un banco sí debería temerlo, porque su anuncio puede precipitar exactamente lo que describía, o puede persuadir a los depositantes de que no hay motivo de alarma y así disolver aquello que se proponía anticipar. El objeto de la física no lee los informes que se escriben sobre él. El objeto de la economía, en ocasiones, sí los lee, y actúa en consecuencia. Esa diferencia, que a primera vista parece una curiosidad de manual, es en realidad un síntoma de algo más profundo, y este capítulo volverá sobre ella cuando le corresponda, con el detalle que merece. Baste por ahora con dejarla anotada: si el objeto de una disciplina puede responder a la manera en que esa disciplina lo describe, entonces la pregunta por lo que significa conocerlo científicamente no puede formularse sin más en los mismos términos que sirven para la astronomía.

El capítulo anterior se cerró con una pregunta que este recoge y hace suya. ¿Puede una ciencia edificada sobre la formalización

matemática, sobre la búsqueda de leyes universales, sobre la capacidad de predecir y de controlar, captar la realidad de unos agentes que interpretan su circunstancia, revisan sus fines a medida que actúan y descubren, en el curso mismo de la acción, posibilidades que un instante antes no existían ni siquiera como posibilidades no advertidas, o hay algo en ese objeto que se resiste, por su propia constitución, a la clase de captura que la formalización promete a quien la emplea? No es una pregunta retórica, ni el prólogo cortés de un capítulo que en realidad va a dar la razón de antemano a una de las dos alternativas. Es la pregunta que organiza todo lo que sigue, y conviene tomarse en serio la posibilidad de que la respuesta correcta no sea un sí ni un no rotundos, sino una distinción que todavía no se ha trazado con suficiente cuidado.

Porque la razón por la que esa pregunta resulta tan difícil no es que el ser humano sea, en general, más complicado que un planeta o una molécula. Los sistemas físicos también pueden ser extraordinariamente complejos, y la ciencia ha aprendido a lidiar con esa complejidad sin renunciar por ello a su condición de ciencia; la turbulencia de un fluido o el clima de un continente entero desbordan con creces la capacidad de cálculo de cualquier ser humano, y sin embargo nadie concluye de ahí que la meteorología o la dinámica de fluidos dejen de ser ciencias. La dificultad tiene otra raíz. Una transacción económica posee, a la vez, una dimensión observable, el intercambio de un bien por un precio, el desplazamiento de mercancías, la firma de un contrato, y una dimensión que no es observable del mismo modo, el significado que esa transacción tiene para quienes la protagonizan. Dos personas pueden pagar exactamente el mismo precio por el mismo objeto y estar haciendo, en un sentido que importa para explicar su conducta, cosas completamente distintas: una compra desesperada bajo escasez no es, aunque el precio coincida hasta el céntimo, el mismo acto que una

compra caprichosa hecha por un coleccionista que sencillamente deseaba completar una colección. La física no necesita preguntarse qué significaba, para el electrón, saltar de un nivel de energía a otro. La economía, si quiere explicar por qué ocurrió lo que ocurrió y no solamente describir que ocurrió, no puede eludir esa pregunta por el significado sin empobrecer irremediablemente su objeto.

Hay además una segunda peculiaridad, distinta de la anterior aunque emparentada con ella. Las instituciones no se limitan a imponer restricciones sobre un conjunto fijo de posibilidades ya dadas; modifican el propio conjunto de lo que cuenta como posible. Un arancel no solo encarece una importación: reconfigura qué estrategias resultan viables para quien produce, para quien compra y para quien piensa invertir, y esa reconfiguración puede a su vez generar respuestas que nadie había anticipado cuando se diseñó la medida. Y hay una tercera peculiaridad, todavía más incómoda para cualquier teoría que aspire a tratar como datos fijos las variables de su modelo: la innovación transforma lo que cuenta como recurso. Durante siglos, el petróleo que afloraba en algunos terrenos fue una molestia para quien araba esa tierra, un lodo negro que estropeaba las cosechas y ensuciaba el agua de los pozos. No cambió su composición química cuando alguien descubrió cómo destilarlo y quemarlo con provecho; cambió lo que ese hidrocarburo significaba dentro del horizonte de posibilidades de quien lo miraba. Un modelo que trate como dato exógeno, fijado de antemano, algo que en realidad se está generando y redefiniendo durante el propio proceso que el modelo pretende describir, corre el riesgo de estar resolviendo con extraordinaria precisión un problema distinto de aquel que se proponía resolver.

Todavía cabe añadir una cuarta peculiaridad, que los capítulos anteriores ya dejaron preparada y que aquí basta con recordar sin volver a demostrarla. Un agente cuya racionalidad es situada,

falible y adaptativa no solo persigue fines dados; los revisa a la luz de lo que su propia acción le va enseñando, y esa revisión no es un fallo de diseño que una teoría más completa pudiera eliminar, sino un rasgo constitutivo de cómo actúan realmente los seres humanos. Cualquier representación que fije de antemano, como si fueran datos estables, unas preferencias que en realidad se están formando y corrigiendo en el propio curso de la acción, hereda ya una idealización que exige ser justificada y no simplemente presupuesta; a esa idealización, y a lo que cuesta olvidar que lo es, se dedicará con detalle la tercera sección de este capítulo. Aquí interesa solamente consignar que las cuatro peculiaridades señaladas, el significado que acompaña a la conducta observable, la capacidad de las instituciones para reconfigurar el propio espacio de lo posible, la aparición de recursos y oportunidades que antes no existían como tales, y la revisión continua de los fines a la luz de la experiencia, no son cuatro objeciones dispersas contra la formalización económica, sino cuatro caras de un mismo hecho: el objeto de la economía no permanece quieto mientras se lo estudia, de un modo en que el objeto de la física sí permanece quieto, al menos en el sentido relevante para esta discusión.

Alguien podría objetar, ya en este punto, que reconocer estas cuatro peculiaridades equivale a rendirse de antemano, a admitir que la economía no puede aspirar a nada más riguroso que la interpretación literaria de sus fenómenos, donde cualquier lectura vale tanto como cualquier otra porque no existe un criterio externo capaz de arbitrar entre ellas. La objeción es comprensible, pero se precipita. Que el significado importe no equivale a que todo significado propuesto sea igualmente aceptable; que las instituciones reconfiguren el espacio de lo posible no equivale a que sea imposible decir nada general sobre cómo lo reconfiguran; que aparezcan recursos y oportunidades nuevas no equivale a que el proceso por el cual aparecen

escape a toda estructura inteligible. Lo que estas peculiaridades exigen no es renunciar al rigor, sino no importar sin más, desde una disciplina distinta, un criterio de rigor que presupone un objeto distinto del que aquí se examina. Esa es una tarea que este capítulo tiene que cumplir, no un problema que pueda eludir declarando, con la boca pequeña, que la economía es de todos modos rigurosa a su manera. Habrá que mostrarlo, y las secciones que siguen se dedican precisamente a eso.

Conviene, llegados a este punto, resistir una tentación que aparece con frecuencia en discusiones de este tipo, y que consiste en decidir de antemano, mediante una definición conveniente de la palabra *ciencia*, quién ha ganado ya la discusión antes de que empiece. Hay quien niega a la economía todo estatuto científico porque no admite experimentos controlados en el sentido de un laboratorio de física, porque sus leyes carecen de la exactitud de una ecuación diferencial, porque sus predicciones fallan con una frecuencia que ningún físico toleraría en su propio campo. Hay, en el extremo opuesto, quien concede a la economía ese estatuto por la razón contraria y no menos apresurada: porque emplea ecuaciones, porque sus artículos están llenos de símbolos, porque el aparato formal tiene el aspecto exterior de lo que se enseña en un departamento de matemáticas. Ninguna de las dos maniobras argumenta; ambas estipulan. La primera define *ciencia* de tal modo que solamente la física, o disciplinas que se le parezcan mucho, puedan satisfacer la definición, y a partir de ahí cualquier disciplina distinta queda automáticamente excluida, sin que se haya examinado realmente qué es lo que esa disciplina puede o no puede ofrecer sobre su objeto propio. La segunda comete el error simétrico: confunde el uso de un lenguaje formal con la posesión de un contenido explicativo, como si bastara con vestir una intuición de símbolos griegos para que esa intuición adquiriese, por el mero hecho de la notación, un rigor

que antes le faltaba. Ambas posturas, además, suelen presentarse como si fueran un punto de partida neutral, cuando en realidad encierran ya una filosofía completa de lo que cuenta como conocimiento legítimo, una filosofía que este mismo capítulo tendrá que examinar más adelante y no simplemente dar por buena porque resulte cómoda. Este capítulo se niega, desde ahora, a resolver la cuestión por ese atajo. La pregunta que le interesa no es qué definición de *ciencia* conviene adoptar para que la economía quede dentro o fuera de ella, sino, para cada tipo de conocimiento que la economía efectivamente produce, qué puede realmente sostener y qué no.

Vale la pena, además, no tratar como neutral ni como eterno el criterio que identifica la ciencia con la exactitud numérica, porque no lo es. Ese criterio tiene una historia, y esa historia es reciente. Durante siglos, la medicina, la botánica o la anatomía se consideraron sin discusión disciplinas científicas sin que ninguna de ellas dependiera de ecuaciones diferenciales ni de leyes cuantitativas universales; su cientificidad descansaba en la sistematicidad de la observación, en la capacidad de clasificar, de explicar mecanismos, de corregir el error mediante el contraste con la evidencia disponible. Fue el prestigio extraordinario que alcanzó la física a partir de Newton, y muy especialmente el que alcanzó a partir del siglo diecinueve, lo que instaló en la cultura moderna la idea de que toda disciplina digna de llamarse ciencia debía, tarde o temprano, parecerse a la física: expresarse en ecuaciones, predecir con precisión, someterse al experimento controlado. Las ciencias sociales nacientes, la economía entre ellas, heredaron esa aspiración casi como un complejo, y buena parte de su historia metodológica del último siglo puede leerse como el intento, no siempre afortunado, de demostrar que también ellas merecían sentarse en la mesa de las ciencias exactas. Nombrar esa herencia no equivale a descalificarla

sin más; la formalización ha producido, dentro de la economía, resultados genuinamente valiosos, y este capítulo no pretende negarlo. Pero conviene reconocer que la pregunta por si la economía debe parecerse a la física no es una pregunta neutral sobre el método correcto, sino la persistencia de una comparación históricamente contingente que bien podría no ser la más adecuada para juzgar a una disciplina cuyo objeto, como se ha visto, difiere del de la física en aspectos que no son de grado sino de naturaleza.

Y aquí resulta indispensable una distinción que la discusión pública, y buena parte de la discusión académica, suele pasar por alto: no toda pregunta sobre el conocimiento científico es la misma pregunta. Explicar por qué ocurrió algo no es lo mismo que comprender el sentido que tuvo para quien lo hizo; comprender ese sentido no es lo mismo que predecir cuándo volverá a ocurrir algo semejante; y predecir con éxito no es todavía lo mismo que disponer de un conocimiento aplicable a la decisión concreta que alguien necesita tomar mañana por la mañana. Un economista puede explicar con considerable precisión los mecanismos que produjeron una crisis financiera, la acumulación de apalancamiento, el desajuste de vencimientos, la confianza excesiva en calificaciones crediticias que resultaron ser erróneas, sin que esa explicación, por sólida que sea, le hubiera permitido anunciar con meses de antelación el día exacto en que la crisis estallaría. La explicación causal y la predicción puntual son logros distintos, y el fracaso en el segundo no invalida automáticamente el éxito en el primero, del mismo modo que un geólogo que explica perfectamente por qué existen los terremotos no queda desacreditado como científico por no poder anunciar el próximo con precisión de calendario, ni un biólogo evolutivo pierde su condición de científico por no poder predecir cuál será la siguiente mutación que resultará ventajosa, aunque explique con total solidez por qué las mutaciones ventajo-

sas tienden a extenderse una vez que aparecen. Comprender, en un sentido más próximo al que la tradición hermenéutica reservaba para las ciencias del espíritu, es todavía otra cosa: reconstruir por qué, dada la situación tal como la veía el agente, la decisión que tomó resultaba inteligible desde dentro, aunque esa reconstrucción no aspire a producir una ley general aplicable a cualquier agente en cualquier circunstancia semejante. Y la aplicación práctica, finalmente, puede sobrevivir incluso allí donde la explicación profunda sigue siendo objeto de controversia: un banquero central puede disponer de reglas de decisión razonablemente fiables sin que exista consenso sobre el mecanismo último que las hace funcionar, del mismo modo que durante siglos los navegantes calcularon rutas fiables con instrumentos que descansaban sobre una astronomía todavía imperfecta. Ninguna de estas cuatro operaciones, explicar, comprender, predecir, aplicar, agota a las demás, y una disciplina puede sobresalir en unas y ser modesta en otras sin que eso decida, por sí solo, si merece o no el nombre de ciencia. Identificar sin más cientificidad con exactitud numérica es, precisamente, confundir una de estas cuatro operaciones, la predicción cuantificada, con el conjunto entero del proyecto científico, y sacrificar en el camino las otras tres, que pueden estar perfectamente sanas incluso cuando la primera cojea.

Conviene, sin embargo, no exagerar esta distinción hasta convertirla en una coartada general que exima a la economía de todo compromiso con la predicción, porque no todos los fenómenos económicos están igualmente saturados de las peculiaridades descritas más arriba. Una subasta con reglas explícitas, un número acotado de participantes y un objeto perfectamente definido admite un grado de formalización y de predicción bastante más ajustado que una crisis financiera sistémica, donde intervienen expectativas que se retroalimentan, instituciones que cambian de comportamiento

sobre la marcha y una cadena de decisiones que ningún modelo cerrado logra anticipar en su totalidad. Tratar ambos fenómenos como si exigieran el mismo grado de humildad epistémica sería tan poco riguroso como tratarlos como si exigieran el mismo grado de exactitud matemática. La tarea de este capítulo no consiste en declarar, en bloque, que la economía puede o no puede predecir, sino en trazar, dentro de ese territorio heterogéneo, dónde se sitúa cada tipo de fenómeno respecto de las cuatro operaciones distinguidas, y por qué.

Queda todavía una tarea previa, sin la cual el resto de este capítulo carecería de un objeto bien recortado sobre el que trabajar: delimitar qué se entiende exactamente por economía dentro del marco más amplio de una teoría de la acción humana. La praxeología, tal como la formuló Ludwig von Mises, se propone estudiar la acción intencional allí donde aparece, sin restringirla de antemano al mercado ni a ningún ámbito institucional concreto (Mises, 2011). Un ermitaño que decide cómo repartir las horas de su jornada entre la oración, el cultivo de su huerto y el reposo actúa, en el sentido relevante para esa teoría, exactamente igual que un comerciante que decide cómo repartir su capital entre distintas mercancías: ambos emplean medios escasos para alcanzar fines que prefieren a otros fines posibles, y ambos pueden equivocarse en la elección sin que ese error deje de ser, en su estructura, una acción propiamente dicha. La economía, dentro de ese territorio más vasto, ocupa una provincia más específica y no toda ella: estudia la acción bajo condiciones de interdependencia entre agentes que no comparten el mismo conocimiento ni las mismas valoraciones, y que típicamente, aunque no exclusivamente, coordinan esa interdependencia mediante el intercambio, el cálculo monetario y el sistema de precios. El ermitaño solitario, en la medida en que permanece solitario, no genera todavía el tipo de fenómeno que a la economía le interesa

explicar; lo genera en cuanto entra en relación con otros que valoran de otro modo lo que él tiene y tienen lo que él valora. Y es precisamente ahí, en el momento en que aparece un segundo agente cuyos fines y cuyo conocimiento no coinciden con los del primero, donde surge un problema que la teoría de la acción individual, por sí sola, no resuelve: cómo hacer comparables, siquiera aproximadamente, valoraciones que cada agente sostiene desde su propia perspectiva, sin que exista una báscula objetiva capaz de pesarlas desde fuera. El dinero, el precio, el cálculo, no son adornos que se añaden después a una teoría de la acción ya completa; son, precisamente, las respuestas históricas e institucionales que los seres humanos han encontrado a ese problema de conmensurabilidad, y por eso introducen algo que la estructura formal de la elección individual, considerada en aislamiento, todavía no contenía.

Conviene precisar, antes de seguir, que esta acotación no reduce la economía al mercado en el sentido estrecho de un lugar físico donde se compran y venden mercancías con dinero. Una familia que decide cómo repartir las tareas domésticas entre sus miembros, una comunidad campesina que organiza el riego de sus tierras mediante turnos consensuados sin que medie ningún pago, dos vecinos que intercambian herramientas sin que exista precio explícito alguno, son ya fenómenos económicos en el sentido relevante, porque en todos ellos hay interdependencia entre agentes con conocimientos y valoraciones distintas que necesitan coordinarse de algún modo para actuar conjuntamente, aunque no intervenga ni moneda ni mercado formal. El dinero y los precios son, dentro de ese territorio más amplio, el mecanismo de coordinación más extendido y, por razones que se examinarán en otro lugar de este libro, extraordinariamente eficaz; pero no agotan lo que cuenta como fenómeno económico, y reducir la disciplina a su estudio dejaría fuera buena parte de la cooperación humana que efectivamente le

interesa explicar.

Esta acotación no es un escrúpulo terminológico sin consecuencias; protege al capítulo, y al libro entero, de dos errores simétricos que conviene nombrar desde ahora, aunque su examen detallado no corresponda a estas páginas iniciales. El primero consiste en dejar que la economía se expanda hasta absorber, mediante el simple expediente de redescribir cualquier decisión humana como una elección racional bajo restricciones, territorios que pertenecen propiamente a la antropología, a la psicología o a la sociología; convertir cada gesto humano, la amistad, el matrimonio, la fe religiosa, en una transacción disfrazada no aclara esos fenómenos, los disuelve en un vocabulario que les es ajeno y que, precisamente por poder aplicarse a todo indiscriminadamente, termina por no explicar nada en particular. Una teoría que explica igualmente bien por qué alguien se casa, por qué alguien reza y por qué alguien compra pan, sin ninguna diferencia estructural entre los tres casos, ha comprado esa capacidad explicativa universal al precio de dejar de decir nada sustantivo sobre ninguno de ellos. El segundo error es el opuesto y resulta menos visible, aunque no menos costoso: vaciar a la economía de toda especificidad propia, tratarla como si fuera una simple aplicación de la teoría de la decisión individual, indiferente a que existan dinero, precios, cálculo, instituciones y mercados, como si el hecho de que la acción ocurra en un contexto de cooperación interpersonal mediada por el intercambio no introdujera nada que no estuviera ya contenido en la estructura general de cualquier elección aislada. Si el primer error hace de la economía una disciplina que todo lo explica y por eso mismo nada explica en concreto, el segundo la reduce a un capítulo de psicología sin ningún objeto propio que la distinga. Entre esos dos extremos, y no en ninguno de ellos, se sitúa el territorio que este capítulo se propone recorrer, y la precisión con que se lo delimite aquí condi-

cionará, en buena medida, la solidez de todo lo que venga después: un argumento que empiece confundiendo los límites de su objeto difícilmente podrá, más adelante, discutir con rigor los límites de sus métodos.

Queda entonces planteada la tarea que da comienzo al argumento propiamente dicho. No basta con haber establecido que las personas actúan orientadas por fines, algo que la primera parte de este libro dejó firmemente asentado, ni con haber acotado el territorio específico de la economía dentro de esa teoría más general de la acción. Falta preguntar qué clase de proposiciones puede formular legítimamente una disciplina que tiene ese territorio por objeto: qué se sigue, con necesidad lógica, de la mera estructura de la acción, y qué exige, en cambio, premisas adicionales que ya no son puramente formales sino que incorporan supuestos sobre la propiedad, el intercambio, el dinero y las circunstancias históricas concretas en las que los hombres efectivamente actúan. Esa es la pregunta que exige respuesta antes de que pueda formularse ninguna otra sobre matemática, sobre predicción o sobre el veredicto final que corresponde a la economía en el concierto de las ciencias.

6.2. El fundamento de las proposiciones económicas

Que la acción humana tiene una estructura de fines y medios, que elegir uno de esos fines por encima de los demás es lo que convierte a una conducta en acción propiamente dicha, es algo que este libro ya ha establecido con el detalle que merecía, y no hace falta volver a demostrarlo aquí. Lo que todavía no se ha establecido es qué se sigue, para una ciencia que toma esa estructura como punto de partida, del hecho de tomarla como punto de partida. Puede parecer, a primera vista, que la respuesta es trivial: si sabemos que

los hombres actúan persiguiendo fines mediante medios escasos, sabemos ya, poco más o menos, todo lo que la economía necesita saber. La respuesta correcta es bastante menos cómoda. Del mero hecho de que existan agentes que actúan se sigue relativamente poco; de las premisas adicionales que se van añadiendo a ese hecho, casi todo lo demás. Distinguir con precisión qué pertenece a la primera categoría y qué a la segunda es la tarea de esta sección, y de ella depende buena parte del resto del argumento.

Conviene empezar por lo que sí se sigue, con una necesidad muy próxima a la lógica, del simple hecho de que un agente elige. Si alguien prefiere un estado de cosas a otro y actúa para conseguirlo, entonces valora más ese estado que los demás estados alcanzables con los mismos medios; eso no es una observación empírica sobre un agente concreto, es lo que significa, para cualquier agente, el hecho mismo de elegir. De ahí se sigue, con la misma necesidad, que elegir un fin implica renunciar a los demás fines que los mismos medios habrían permitido alcanzar, y que el valor de lo elegido incluye, aunque el agente no lo formule explícitamente, el valor de lo que se ha dejado de elegir. Merece la pena detenerse en esta última idea, porque su aparente sencillez esconde una demostración con más fuerza de la que a veces se le reconoce. Supongamos un agricultor que dispone de una hora de trabajo disponible y de dos usos posibles para ella: reparar una cerca o recoger fruta que de otro modo se echará a perder. Elige recoger la fruta. Esa elección, por sí sola, ya nos dice algo que no sabíamos antes de observarla: nos dice que, en ese momento y para ese agricultor, recoger la fruta valía más que reparar la cerca, con independencia de que ambas tareas fueran, consideradas por separado, igualmente necesarias en abstracto. El coste de reparar la cerca no es la hora de trabajo en sí misma, considerada como una cantidad física de tiempo; es la fruta que se pierde por no haberla recogido. Ese es, en su forma

más desnuda, el concepto de coste de oportunidad, y se sigue de la estructura misma de la elección sin necesitar ningún dato adicional sobre precios, mercados o instituciones.

Pero aquí conviene ser más exigente de lo que la propia claridad del ejemplo invita a ser, porque el mismo ejemplo, si se le pide más de lo que puede dar, empieza a fallar. Saber que elegir la fruta implica renunciar a la cerca no nos dice cuánta fruta es necesaria para que valga la pena renunciar a cuánta reparación de cerca; no nos dice si el agricultor tomó la decisión correcta desde el punto de vista de su patrimonio futuro, ni cuánto estaría dispuesto a pagar por contratar a alguien que hiciera ambas cosas a la vez, ni qué ocurriría con su decisión si el precio de la fruta subiera un diez por ciento la semana siguiente. Todas esas preguntas son perfectamente legítimas, y la economía tiene mucho que decir sobre ellas, pero ninguna de ellas se sigue ya de la estructura pura de la elección; todas requieren premisas adicionales sobre las cantidades concretas que ese agricultor valora, sobre el estado del mercado de fruta, sobre el precio de la mano de obra contratada, sobre información que la sola categoría de acción no contiene ni puede contener. Esta es, en miniatura, la distinción que organiza toda esta sección: hay un núcleo de proposiciones que se siguen de la mera estructura categorial de la acción, universales en el sentido de que valen para cualquier agente que elige, con independencia de qué elige o de las circunstancias históricas en que lo hace; y hay un conjunto mucho más amplio de proposiciones que, aunque económicas en el sentido más ordinario de la palabra, necesitan apoyarse en supuestos sobre la propiedad, el dinero, la tecnología disponible, las expectativas concretas de agentes concretos y las circunstancias particulares del caso, supuestos que la teoría de la acción, por sí sola, no proporciona ni pretende proporcionar.

Ludwig von Mises trazó esta distinción con una precisión que

conviene recuperar en sus propios términos, porque de ella depende buena parte de lo que este capítulo defenderá y, más adelante, someterá a examen (Mises, 2011). Para Mises, la praxeología es una ciencia apriorística: sus teoremas se derivan, mediante deducción lógica, de la categoría de acción, del mismo modo que los teoremas de la geometría se derivan de sus axiomas, y por esa misma razón no dependen de la confirmación empírica caso por caso para ser válidos. Que un agente prefiere obtener antes que después, en igualdad de las demás condiciones, un mismo bien, no es algo que la economía descubra observando pacientemente a muchos agentes y extrayendo una generalización estadística; es algo que se sigue de lo que significa preferir en absoluto, dado que el tiempo mismo es un medio escaso y que disponer antes de un bien permite, como mínimo, todos los usos que disponer después permitiría más los que solo el tiempo intermedio hace posibles. La preferencia temporal, en este sentido, no es un hecho empírico contingente sobre la psicología de tal o cual cultura; es una consecuencia de la estructura misma de actuar en el tiempo. Y lo mismo puede decirse de la ley de la utilidad marginal decreciente, entendida correctamente: no es la observación de que, de hecho, a la gente le suele importar menos la quinta unidad de un bien que la primera, sino la consecuencia necesaria de que un agente que dispone de unidades sucesivas de un bien homogéneo las destina, en orden decreciente de urgencia, a los fines que tiene disponibles, de modo que cada unidad adicional se aplica, por definición, a un fin menos urgente que el anterior.

Frente a esto conviene plantear inmediatamente la objeción que cualquier lector atento ya estará formulando, porque no responderla aquí dejaría una fisura que comprometería toda la sección: si estos teoremas son verdaderos con independencia de la experiencia, ¿en qué sentido nos dicen algo sobre el mundo, y no son, como cualquier tautología, verdaderos precisamente porque no dicen

nada? La respuesta de Mises, que este capítulo adopta como punto de partida sin darla todavía por definitivamente resuelta, es que la categoría de acción no es una convención arbitraria del lenguaje, como sí lo son los axiomas de un sistema geométrico alternativo que un matemático podría sustituir por otros sin consecuencia alguna para el mundo. La categoría de acción describe una estructura que efectivamente satisfacen los seres humanos, y negarla en el discurso incurre en la misma clase de contradicción performativa que negarla mediante la acción de argumentar en contra de ella: quien argumenta está actuando, eligiendo palabras para conseguir un fin, y por tanto confirma con su propia conducta aquello que su argumento pretende negar. Esta es una defensa genuinamente fuerte, y no conviene despacharla como si fuera un juego de palabras; pero tampoco conviene aceptar sin más que zanja, por sí sola, todas las dificultades que un epistemólogo exigente podría plantearle. Si esa defensa basta para proteger a la praxeología de la acusación de vacuidad, y si un sistema de proposiciones inmune por principio a la refutación empírica particular puede seguir mereciendo el nombre de ciencia en algún sentido no trivial de esa palabra, son preguntas que este libro no va a resolver por decreto en esta sección; les corresponde su propio lugar más adelante, cuando el argumento se enfrente de manera directa a la exigencia popperiana de falsabilidad y a la pregunta, todavía más incómoda, de qué distingue a un sistema deductivo genuinamente informativo de un sistema protegido de antemano contra cualquier objeción posible.

Lo que sí puede afirmarse ya, sin esperar a esa confrontación posterior, es dónde se sitúa exactamente el límite de lo que la deducción praxeológica, por sí sola, puede entregar. Puede entregar la estructura categorial de cualquier elección: que elegir implica preferir, que preferir implica renunciar, que renunciar tiene un coste medido en los fines no alcanzados, que disponer antes de un bien

se prefiere, en igualdad de condiciones, a disponer después, que unidades sucesivas de un bien homogéneo se destinan a fines de urgencia decreciente. No puede entregar, ni pretende entregarlo, qué fines concretos persigue un agente concreto, cuánto valora una unidad determinada de un bien determinado, cuál será el precio de equilibrio de un mercado particular, ni si una institución concreta, un banco central, un sistema de patentes, un régimen de propiedad comunal, producirá tal o cual resultado en tal o cual circunstancia histórica. Para responder a estas últimas preguntas, la economía necesita añadir a la estructura categorial de la acción un conjunto de premisas auxiliares que ya no son puramente formales: que existe la propiedad privada de los medios de producción, o que no existe; que circula un medio de cambio generalmente aceptado, o que el intercambio se realiza mediante trueque directo; que los agentes disponen de cierta información y no de otra; que las instituciones legales protegen ciertos contratos y no otros. Ninguna de estas premisas se sigue de la mera categoría de acción, y sin embargo ninguna teoría económica con verdadero contenido histórico puede prescindir de ellas. La teoría económica, en el sentido estricto que Mises reserva para ese término, se ocupa de lo primero; lo que suele llamarse historia económica, o aplicación de la teoría a un caso concreto, se ocupa de lo segundo, y ambas tareas, aunque relacionadas, no deben confundirse bajo el mismo nombre sin generar una confusión considerable sobre qué tipo de afirmación se está defendiendo en cada momento (Mises, 2011).

El dinero ofrece, quizá, el ejemplo más instructivo de cómo opera esta arquitectura de dos niveles. La estructura categorial de la acción no exige que exista un medio de cambio generalmente aceptado; un agente puede, en principio, comparar el valor de dos bienes cualesquiera sin que medie ningún tercer bien que sirva de denominador común. Pero en cuanto se introduce la premisa

auxiliar, ya no formal sino histórica, de que existe una economía de división del trabajo con múltiples participantes que intercambian entre sí, la estructura pura de la elección individual resulta insuficiente para explicar cómo esos participantes logran comparar valoraciones heterogéneas sin un patrón común, y aparece entonces la necesidad de un bien que funcione como medio de cambio generalmente aceptado, necesidad que este libro ya examinó al estudiar cómo semejante institución pudo surgir sin que nadie la hubiera diseñado deliberadamente. El dinero no se sigue de la mera categoría de acción, del mismo modo que no se sigue de ella el tamaño de una población o el clima de un territorio; se sigue de añadir a esa categoría una premisa sobre las circunstancias en las que la acción efectivamente tiene lugar. Y sin embargo, una vez añadida esa premisa, buena parte de lo que la economía puede decir sobre el cálculo, los precios y la contabilidad empresarial depende de ella de manera tan estrecha que resultaría difícil imaginar una teoría económica con verdadero contenido histórico que prescindiera de ella por completo. Esta es, precisamente, la razón por la que separar con cuidado lo categorial de lo auxiliar no empobrece la teoría económica; al contrario, es lo único que permite reconocer con precisión cuánto de su fuerza explicativa depende de la lógica pura de la elección y cuánto depende de las instituciones concretas que la historia ha ido produciendo.

Esta distinción entre teoría y aplicación histórica no equivale, conviene subrayarlo, a una jerarquía que devalúe la segunda en beneficio de la primera. La teoría, sin aplicación, es un andamiaje formal incapaz de explicar por qué ocurrió una crisis concreta, por qué una moneda concreta se depreció, por qué una industria concreta prosperó o decayó. La aplicación, sin teoría, degenera en una crónica de sucesos sin ningún principio que permita distinguir lo relevante de lo accesorio, ni generalizar de un caso a otro. Lo

que la distinción sí exige es no atribuir a la teoría pura una capacidad predictiva que solo la aplicación, con sus premisas auxiliares mucho más frágiles y revisables, podría eventualmente ofrecer, y no descalificar a la teoría pura por no ofrecer una predicción que nunca prometió. El error, cuando aparece, casi nunca se aloja en el núcleo categorial: nadie ha refutado seriamente que elegir implica renunciar. El error se aloja, con mucha más frecuencia, en las premisas auxiliares que se introducen para aplicar esa estructura a un caso concreto: en suponer que un mercado carece de fricciones que en realidad lo condicionan por completo, en suponer que una expectativa es homogénea entre agentes que en realidad discrepan radicalmente entre sí, en suponer que una institución funciona como sus estatutos dicen que debe funcionar y no como efectivamente funciona. Distinguir estos dos niveles de error, el que compromete la validez lógica de la deducción y el que compromete la corrección de una premisa auxiliar aplicada a un caso, es indispensable para saber, ante cualquier predicción económica fallida, qué es exactamente lo que ha fallado.

El argumento de Mises sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo socialismo, ya examinado al tratar la racionalidad y el orden social, sirve para ilustrar esta arquitectura de dos niveles con una nitidez poco frecuente. La estructura categorial de la acción, por sí sola, no dice nada sobre si el socialismo funcionará o fracasará; dice, únicamente, que toda elección entre usos alternativos de un recurso requiere algún procedimiento para comparar el valor relativo de esos usos. La premisa auxiliar que convierte esa proposición formal en una tesis histórica con contenido predictivo es institucional: que sin propiedad privada de los medios de producción no puede formarse un mercado genuino para ellos, y que sin ese mercado no existen precios capaces de expresar su escasez relativa. Añadida esa premisa a la estructura categorial, la

conclusión deja de ser una tautología vacía y se convierte en una predicción sustantiva sobre lo que ocurrirá allí donde esa premisa institucional se verifique, una predicción que el siglo veinte tuvo ocasión de someter a un experimento histórico de una escala que ninguna disciplina social suele conocer. Lo interesante, para el propósito de esta sección, no es tanto si esa predicción se confirmó, cuestión ya tratada en otro lugar, como el hecho de que su eventual confirmación o refutación recaería sobre la premisa institucional auxiliar y sobre las circunstancias del caso histórico, nunca sobre la proposición categorial de que toda elección exige comparar usos alternativos, que ninguna evidencia histórica podría siquiera poner a prueba porque no es de ese orden de proposiciones.

Esta manera de entender la economía no ha sido nunca la única disponible, y conviene situarla, siquiera brevemente, dentro de la disputa que la hizo nacer como posición explícita. A finales del siglo diecinueve, los primeros economistas austriacos se enfrentaron a la escuela histórica alemana, que sostenía que no existían leyes económicas universales, sino solamente regularidades particulares de cada época y cada nación, recuperables únicamente mediante la investigación histórica exhaustiva y nunca mediante la deducción abstracta. Aquella disputa, conocida como el Methodenstreit, no se cerró entonces y, en un sentido importante, sigue abierta. Jesús Huerta de Soto ha formulado con especial claridad, en un texto dedicado expresamente a esa continuidad, la posición que este capítulo asume como propia: que la economía no puede reducirse ni a la acumulación inductiva de regularidades históricas, que jamás por sí sola produce una ley universal por mucho que se repita, ni a un formalismo que trate a los agentes como si fueran variables sin capacidad de sorprender a quien los modela, sino que exige partir de la estructura subjetiva de la acción humana, tal como cada agente la vive desde dentro, para poder explicar después, con las

premisas auxiliares oportunas, los procesos históricos concretos que esa acción genera (Huerta de Soto, 1998b). Presentar así la posición austriaca no equivale a haberla ya demostrado frente a sus rivales; equivale a haberla formulado con la precisión suficiente para que su discusión, cuando llegue, verse sobre lo que realmente sostiene y no sobre una caricatura fácil de derribar. Esa discusión, con sus objeciones más serias, tiene reservado su propio espacio en las páginas que cierran este capítulo.

Hay todavía un punto de contacto entre la teoría pura y la aplicación histórica que conviene señalar antes de cerrar esta sección, aunque su desarrollo pertenezca más adelante. Entre el agente que simplemente elige, sujeto de la estructura categorial que aquí se ha examinado, y el historiador que reconstruye después lo que efectivamente ocurrió, existe una figura intermedia que la propia tradición austriaca ha subrayado con insistencia: el empresario que, actuando en el presente y bajo incertidumbre genuina, no se limita a comparar usos alternativos de recursos ya conocidos, sino que advierte oportunidades de beneficio que ningún cálculo previo había registrado como tales. Esa función no añade todavía una premisa histórica concreta, del tipo de las que se han examinado más arriba, pero tampoco se sigue de la mera estructura categorial de elegir entre fines dados; ocupa un lugar propio, a medio camino entre la deducción pura y la aplicación histórica, y ese lugar exige un tratamiento que esta sección no puede darle sin desbordar su cometido. Baste con dejar anotado que ahí, en la aparición de oportunidades que antes no existían como tales, se agazapa una dificultad adicional para cualquier intento de traducir la estructura de la acción a un lenguaje formal que trate sus variables como magnitudes fijadas de antemano, dificultad que ocupará un lugar central en la sección que sigue.

Queda, sin embargo, una última pregunta que esta sección debe

dejar planteada antes de poder avanzar. Si la teoría pura consiste en proposiciones categoriales expresadas en lenguaje ordinario, y si la aplicación histórica consiste en premisas auxiliares sobre casos concretos, ¿qué ocurre cuando alguien intenta expresar esa misma estructura, no ya en el lenguaje discursivo que Mises empleó para formularla, sino en el lenguaje de las ecuaciones, con variables, funciones y sistemas que pueden resolverse mediante cálculo: se limita esa traducción a poner en símbolos lo que la deducción verbal ya había establecido, o introduce, en el propio acto de fijar variables y funciones, unos supuestos adicionales sobre el mundo que la estructura pura de la acción no autorizaba y que conviene sacar a la luz? Esa es la pregunta que exige respuesta en las páginas siguientes.

6.3. La idealización y el mundo que presupone

El capítulo dedicado al conocimiento dejó una deuda pendiente, contraída deliberadamente y con fecha de vencimiento fijada de antemano: la advertencia husserliana sobre la idealización matemática de la naturaleza, decía aquel texto, resultaría directamente pertinente cuando llegara el momento de examinar la pretensión de ciertas metodologías económicas de sustituir por completo al agente concreto, corporal y situado, por un sistema de variables cuantificables sin resto. Ese momento ha llegado, y esta sección salda la deuda, aunque saldarla exige algo más que citar de nuevo lo ya dicho: exige mostrar, con la precisión que la propia advertencia reclama, en qué consiste exactamente la sustitución que el modelo económico opera, qué se pierde en ella y por qué perderlo no siempre invalida al modelo que lo pierde.

Basta recordar, sin volver a demostrarlo, el diagnóstico del que se parte: toda idealización matemática, la de Galileo tanto como la

de cualquier ciencia que siga su camino, extrae sus variables de un mundo previamente vivido como significativo, y el riesgo no está en esa sustitución, que ha producido buena parte del conocimiento más valioso que la humanidad posee, sino en olvidar que lo es, hasta invertir silenciosamente la relación de fundamentación entre lo medido y lo vivido (Husserl, 1936-1991). Un mapa, por detallado que sea, no contiene dentro de sí el territorio del que se extrajo.

Aplicar esta advertencia a la economía no consiste en repetirla con otro vocabulario, sino en localizar con precisión el punto exacto en que la disciplina económica realiza la misma operación que Husserl describió para la física, y en preguntar qué queda fuera cuando la realiza. Tómese el caso más elemental y más extendido: una función de utilidad que ordena, mediante un número o mediante un orden de preferencia, las combinaciones posibles de bienes que un agente podría consumir. Escribir esa función exige haber decidido ya, antes de escribir un solo símbolo, una serie de cosas sobre el agente al que se pretende representar: que sus preferencias están suficientemente formadas como para poder ordenarse, que ese orden se mantiene estable durante el intervalo de tiempo relevante para la decisión, que dos unidades del mismo bien físico cuentan como el mismo objeto de valoración con independencia de las circunstancias en que se consumen, y que el acto mismo de elegir no modifica sustancialmente aquello que se elige. Ninguno de estos supuestos es descabellado; todos ellos, dentro de ciertos límites y para ciertos propósitos, resultan razonables y hasta indispensables. Pero cada uno de ellos selecciona un aspecto del agente concreto, corporal y situado que este libro ya ha descrito en su primera parte, y descarta otros: descarta que la misma hogaza de pan pueda significar cosas radicalmente distintas según se compre por hambre, por curiosidad o por la fuerza de la costumbre, aunque figure en el modelo como la misma unidad del mismo bien; descarta que

buena parte de lo que un agente prefiere no esté decidido de antemano sino que se vaya constituyendo, precisamente, en el curso mismo de elegir, de modo que preguntarle sus preferencias antes de que actúe puede no revelar todavía lo que esa acción terminará por mostrar; descarta, en fin, la historia biográfica entera que hace que una misma combinación de bienes tenga, para dos agentes distintos o para el mismo agente en dos momentos distintos de su vida, un significado que ninguna cifra logra capturar por sí sola. La función de utilidad no es, entonces, un error; es una idealización, en el sentido técnico que Husserl da a esa palabra: un sistema de magnitudes que sustituye legítimamente, para ciertos propósitos, al mundo cualitativo del que se extrajo. El riesgo aparece cuando se olvida que es eso, una sustitución, y se empieza a tratar como más real la ordenación numérica que la valoración vivida de la que esa ordenación es apenas un rastro simplificado, hasta el punto de que, cuando el comportamiento observado no coincide con lo que la función predice, la reacción habitual consiste en declarar irracional al agente antes que revisar la idealización que se le había impuesto.

Podría objetarse que la economía contemporánea es consciente de este riesgo y que, precisamente para evitarlo, buena parte de la teoría de la elección ha adoptado desde hace décadas un enfoque más cauto, el de la preferencia revelada, que renuncia a hablar de estados mentales internos y se limita a inferir un orden de preferencias a partir de las elecciones efectivamente observadas. La cautela es real y el motivo que la inspira es legítimo: evitar comprometerse con una psicología especulativa que la economía no está en condiciones de verificar. Pero esa cautela metodológica no logra esquivar la advertencia husserliana; simplemente la desplaza de sitio. Para que un conjunto de elecciones observadas pueda traducirse en un orden de preferencias coherente, sigue siendo necesario presuponer que ese orden permanece suficientemente estable entre una

observación y la siguiente, que las circunstancias relevantes no han cambiado de un modo que invalide la comparación, y que el acto de elegir en un momento dado no ha modificado ya lo que el agente prefiere en el momento inmediatamente posterior. La preferencia revelada no elimina la idealización que la función de utilidad presuponía; la reformula en términos de estabilidad observacional en lugar de estabilidad mental, pero sigue necesitando, para funcionar, exactamente el tipo de supuesto sobre la persistencia de la valoración a través del tiempo que la persona concreta, biográfica y capaz de revisar sus propios fines a la luz de la experiencia, no garantiza en absoluto. El vocabulario más austero no compra inmunidad frente al problema; solo lo hace menos visible.

Conviene, en este punto, precaverse de una lectura demasiado apresurada de lo anterior, con la misma cautela que ya exigió la fenomenología husserliana frente a su propia lectura idealista: reconocer que toda idealización constituye el sentido con que un objeto se presenta al análisis no equivale a negar que exista, con independencia de esa idealización, algo real sobre lo que versa. Trasladado a la economía, esto significa que criticar a la función de utilidad por lo que idealiza no equivale a negar que existan, con toda su realidad, la escasez, el intercambio, los precios ni la satisfacción efectiva de necesidades mediante bienes concretos; equivale, únicamente, a insistir en que el modo en que el modelo hace inteligible esa realidad no agota el modo en que esa realidad puede darse a la experiencia de quien efectivamente actúa dentro de ella. Este matiz no es un escrúpulo defensivo añadido a última hora para evitar acusaciones de escepticismo; es la precisión exacta que permite formular una crítica seria en lugar de una descalificación vacía. Que un modelo no logre representar íntegramente su objeto no demuestra, por sí solo, que sea inválido para el problema concreto que se propuso resolver; una función de utilidad bien construida

puede seguir siendo la herramienta correcta para analizar, por ejemplo, cómo reacciona la demanda de un bien homogéneo ante una variación de precio en un intervalo breve de tiempo, precisamente porque en ese problema concreto las dimensiones que la función descarta, la historia biográfica, la significación cualitativa, la formación misma de la preferencia durante el acto de elegir, pesan poco sobre la conclusión que se busca. La crítica legítima, y la única que este libro está dispuesto a formular, no consiste en señalar que un modelo idealiza, cosa que todo modelo hace por definición, sino en identificar qué dimensión relevante omite un modelo concreto y en mostrar, con el mismo cuidado, cómo esa omisión concreta afecta a la conclusión concreta que de él se pretende extraer. Sin esa disciplina, la crítica husserliana degeneraría en una objeción universal aplicable a cualquier teoría y, por eso mismo, inútil para juzgar a ninguna en particular.

Hay, sin embargo, una región de la teoría económica en la que esta disciplina revela un problema mucho más grave que el de la función de utilidad individual, porque en ella no se trata ya de que la idealización descarte matices biográficos poco relevantes para el problema en cuestión, sino de que la idealización trata como dato fijo, dado antes de que el proceso económico comience, precisamente aquello que ese proceso genera. Jesús Huerta de Soto ha desarrollado con detalle esta objeción bajo el nombre de eficiencia dinámica, y conviene exponerla con precisión antes de mostrar en qué sentido preciso se relaciona con la advertencia husserliana, porque, como se ha señalado ya en este libro, ambos planteamientos no son intercambiables y la conexión entre ellos exige argumento, no analogía (Huerta de Soto, 2009c). El concepto estándar de eficiencia que domina buena parte de la teoría del equilibrio general parte de un supuesto muy concreto: que existe un conjunto dado de recursos, un conjunto dado de tecnologías disponibles y un conjunto dado

de preferencias, y que el problema económico consiste en encontrar la asignación de esos recursos que mejor satisface esas preferencias dadas mediante esas tecnologías dadas. Ese es un problema perfectamente bien definido, resoluble en principio mediante cálculo, y la noción de eficiencia paretiana mide, con toda legitimidad, si una asignación concreta logra o no logra resolverlo óptimamente. El problema no está en la lógica interna de ese ejercicio, que es impecable dados sus supuestos; está en la palabra dado, repetida tres veces en la frase anterior. En el proceso económico real, ni los recursos, ni las tecnologías, ni siquiera las preferencias están dados de antemano en el sentido que el modelo exige: están siendo constantemente descubiertos, corregidos, recombinados y en ocasiones creados por la función empresarial, precisamente porque ningún agente dispone, y ningún agente podría disponer, de la totalidad de la información que el modelo de equilibrio presupone como punto de partida.

Aquí es donde el argumento de Huerta de Soto y la advertencia de Husserl, sin confundirse, se iluminan mutuamente y permiten avanzar un paso que ninguno de los dos, por separado, había dado con esta precisión. Husserl mostró, para la física, que toda idealización matemática extrae sus variables de un mundo previamente vivido y corre el riesgo de olvidar esa procedencia hasta invertir la relación de fundamentación entre lo vivido y lo medido. Huerta de Soto muestra, para la economía, algo más específico y más fuerte que una simple instancia de ese riesgo general: no solo que el modelo de equilibrio olvida la procedencia de sus datos, sino que trata como si fueran datos, en el sentido técnico de algo dado antes del proceso, precisamente aquello que constituye el resultado del propio proceso que se pretende modelar. La función empresarial no encuentra recursos, tecnologías y preferencias ya definidas esperando ser asignadas de manera óptima; genera, en el curso mismo de

actuar bajo incertidumbre, la información sobre qué cuenta como recurso, qué combinaciones productivas resultan viables y qué es lo que los demás efectivamente valoran, información que no existía en esa forma articulada antes de que alguien la generara mediante su propia acción. Conviene precisar en qué consiste, entonces, la eficiencia dinámica que Huerta de Soto propone frente a la eficiencia paretiana: no mide si una asignación dada satisface óptimamente unos fines dados, sino si el marco institucional dentro del cual actúan los agentes permite, favorece y no obstaculiza el propio proceso de descubrimiento y corrección continua mediante el cual esos fines, esos recursos y esas tecnologías se van constituyendo y ajustando unos a otros con el paso del tiempo. Esta redefinición produce una consecuencia que merece subrayarse porque tiene el sabor de una auténtica paradoja: una economía que alcanzara, por hipótesis, el equilibrio general en sentido estricto, con todos los planes de todos los agentes perfectamente coordinados y sin ningún margen de discoordinación pendiente de corregir, sería, en ese mismo instante, una economía en la que ya no quedaría ninguna oportunidad de beneficio que descubrir, y por tanto ninguna razón para que la función empresarial siguiera operando. La eficiencia estática, llevada a su límite lógico, no complementa a la eficiencia dinámica; la extingue, porque ambas dependen de que exista, precisamente, lo que la otra se propone eliminar: un margen de desajuste todavía sin explotar. Perseguir el equilibrio como objetivo de política económica, en lugar de emplearlo como herramienta analítica consciente de sus propios límites, corre entonces el riesgo de perseguir, sin saberlo, la eliminación de la misma discoordinación de la que se alimenta el proceso de coordinación creciente que se pretendía fomentar.

Cuando un modelo fija esa información como parámetro exógeno, no está simplificando de manera inocua un proceso complejo, como

haría razonablemente una función de utilidad que descarta matices biográficos irrelevantes para el problema que analiza; está presuponiendo como ya resuelto, antes de empezar, precisamente lo que el problema económico más interesante consiste en explicar. Y cuando ese modelo se convierte, además, en el criterio normativo con el que se juzga si una economía real funciona bien o mal, situando el equilibrio como el estado ideal del que las economías reales serían aproximaciones imperfectas, la inversión husserliana entre lo medido y lo vivido se completa de la manera más consecuente posible: el estado hacia el que, según el modelo, todo debería tender a converger es precisamente el estado en el que la función empresarial, generadora de toda la información que el propio modelo necesita como insumo, dejaría de tener nada que hacer.

Conviene, también aquí, aplicar la misma disciplina exigida más arriba y no exagerar esta objeción más allá de lo que permite. No se sigue de lo anterior que el aparato del equilibrio general carezca de todo valor, ni que deba abandonarse sin más. Un modelo de equilibrio puede resultar extraordinariamente útil para explorar las consecuencias lógicas de un conjunto de supuestos, para servir de referencia comparativa frente a la cual medir desviaciones interesantes, o para analizar fenómenos, como ciertos mercados de subasta con reglas explícitas y un número acotado de participantes, en los que la información relevante está, en efecto, razonablemente bien definida de antemano y el margen para el descubrimiento empresarial resulta comparativamente estrecho. La objeción no es que tratar algo como dado sea siempre ilegítimo; es que tratarlo como dado sin advertir que, en el fenómeno que más le interesa a la economía como disciplina, ese dato es en realidad un resultado, conduce a extraer del modelo conclusiones que su propia construcción no autoriza, en particular la conclusión de que el beneficio empresarial constituye una imperfección del mercado real frente

al ideal de equilibrio, cuando en realidad ese beneficio es la señal misma de que el proceso de descubrimiento, lejos de haber fracasado, está haciendo exactamente lo que ningún estado de equilibrio podría hacer por sí solo.

Queda por precisar, sin embargo, en qué consiste exactamente ese descubrimiento, porque el término se emplea a veces con una holgura que termina por ocultar una distinción conceptual importante. Israel Kirzner ha insistido en que la función empresarial consiste, en su núcleo, en advertir oportunidades de beneficio que ya estaban ahí, disponibles para cualquiera, pero que nadie había advertido todavía: dos mercados separados en los que el mismo bien se vende a precios distintos ofrecen una oportunidad de arbitraje cuya existencia no depende de que alguien la haya notado, sino únicamente su explotación efectiva (Kirzner, 1997). En este sentido estricto, descubrir no es lo mismo que crear. Descubrir una oportunidad inadvertida es advertir algo que, en un sentido que conviene no dejar impreciso, ya era el caso, del mismo modo en que un explorador descubre un valle que ya existía antes de que su expedición llegara hasta él. Crear una posibilidad nueva es otra cosa: es hacer que exista, como opción disponible para la acción, algo que antes no figuraba entre las opciones disponibles para nadie, ni siquiera de manera latente o inadvertida. Un empresario que aprovecha un diferencial de precios ya existente descubre; un empresario que combina, por primera vez, dos técnicas hasta entonces empleadas en ámbitos completamente distintos para producir un bien que nadie había concebido como posible, se acerca mucho más a crear. La distinción, hay que reconocerlo, no siempre traza una línea tan nítida como estos dos ejemplos sugieren: buena parte de lo que llamamos innovación consiste en recombinar elementos que ya existían por separado, de modo que incluso la creación más radical suele apoyarse en materiales previamente disponibles, y en

ese sentido cabría preguntarse si existe alguna vez una creación absoluta, ex nihilo, en el terreno económico. Pero la distinción, aunque admita grados, no deja por ello de importar. En un extremo del espectro, la alerta requerida es fundamentalmente perceptiva: se trata de notar lo que, en algún sentido, ya estaba ante los ojos de todos. En el extremo opuesto, la capacidad requerida se parece más a la imaginación que a la percepción: no hay nada que notar todavía, porque la posibilidad en cuestión no tenía, antes del acto creativo, ningún estatuto que pudiera ser advertido. Y esta diferencia tiene una consecuencia metodológica que ningún modelo formal puede esquivar fácilmente: un modelo puede, con cierto esfuerzo, representar un conjunto fijo pero desconocido de oportunidades de arbitraje que los agentes van descubriendo progresivamente, porque ese conjunto, aunque desconocido, está en principio bien definido de antemano; pero ningún modelo puede representar de la misma manera un conjunto de posibilidades que se expande mediante actos genuinamente creativos, porque tal conjunto no está bien definido de antemano ni siquiera en principio, y enumerar hoy las posibilidades que la creatividad empresarial añadirá mañana exigiría haberlas creado ya, lo cual es, sencillamente, contradictorio con la naturaleza del fenómeno que se pretende modelar.

Vale la pena detenerse un momento más en el polo creativo de este espectro, porque sus consecuencias para la teoría de la elección racional son más severas de lo que suele reconocerse. Nadie deseaba un teléfono capaz de sustituir al ordenador, a la cámara fotográfica y al mapa de carreteras antes de que alguien lo construyera y lo ofreciera como opción; no es que ese deseo existiera ya, latente y disperso entre millones de consumidores, esperando simplemente a que alguien lo advirtiera, como esperaba el diferencial de precios del ejemplo del arbitraje. El propio objeto de deseo, y no solo su satisfacción, tuvo que ser inventado antes de que pudiera

empezar a ser preferido por nadie. Esto plantea una dificultad que ninguna teoría de la elección racional puede resolver desde dentro de sus propios supuestos habituales, porque esa teoría necesita, para poder siquiera formularse, un conjunto de opciones ya definido sobre el cual el agente ejerce su ordenación de preferencias; y si ese conjunto de opciones no está fijado de antemano, sino que se expande mediante actos que ninguna enumeración previa podía anticipar, entonces la pregunta por cómo optimiza un agente dado un conjunto de opciones presupone ya resuelto, sin haberlo explicado, el problema logísticamente anterior de cómo llegó a existir, para ese agente, la opción sobre la que ahora se le supone optimizando. La teoría de la elección puede decir mucho, y con razón, sobre cómo se elige entre opciones ya constituidas; tiene mucho menos que decir, y conviene no fingir lo contrario, sobre cómo llegan a constituirse las opciones entre las que después se elige.

Esta distinción entre descubrir y crear permite, además, corregir una simplificación en la que resulta fácil incurrir al presentar estos argumentos, y que conviene enmendar aquí con la precisión que merece. Sería inexacto reservar a Kirzner y a Huerta de Soto la totalidad del problema de la generación de conocimiento nuevo, y adjudicar a Hayek, en exclusiva, el problema distinto de coordinar un conocimiento disperso que ya existe de antemano entre múltiples agentes. Hayek trató ambos problemas, y conviene no perder de vista que se trata de dos problemas distintos y no de dos autores enfrentados. En su análisis clásico sobre el uso del conocimiento en la sociedad, ya examinado al tratar el orden social, Hayek explica cómo el sistema de precios coordina un conocimiento que, aunque disperso entre millones de agentes y poseído solo parcialmente por cada uno, existe ya en algún sentido antes de que el mecanismo de precios lo agregue y lo transmita. Pero en un texto posterior, dedicado expresamente a la competencia como procedimiento de

descubrimiento, Hayek sostiene algo adicional y distinto: que la competencia misma permite descubrir hechos que, de no mediar ese proceso competitivo, permanecerían completamente desconocidos, o que, aun siendo en principio conocibles, nadie tendría el incentivo necesario para averiguar ni para utilizar (Hayek, 2002). En este segundo sentido, Hayek se acerca mucho más al terreno que Kirzner explorará después con mayor detalle, y la propia obra de Kirzner se presenta explícitamente como una continuación de esa línea inaugurada por Mises y por Hayek, no como una ruptura frente a ella. La distinción que importa, entonces, no separa a un autor de otro, sino a un problema de otro dentro de la obra de ambos: cómo coordinar, mediante precios, un conocimiento que en algún sentido ya existe pero se encuentra disperso entre muchas mentes distintas, y qué consecuencias metodológicas tiene, además, que durante el propio proceso competitivo se generen hechos, oportunidades y combinaciones que antes no existían de ninguna manera, ni siquiera de forma dispersa. El primer problema exige un modelo del mecanismo de transmisión; el segundo exige, como se ha mostrado más arriba, algo que ningún modelo cerrado de antemano puede proporcionar por su propia naturaleza.

Puestas juntas, estas tres piezas, la advertencia husserliana sobre la inversión entre lo vivido y lo idealizado, la crítica de Huerta de Soto a un concepto de eficiencia que trata como dado lo que en realidad se genera, y la distinción kirzneriana y hayekiana entre coordinar lo disperso y descubrir o crear lo que todavía no existía como tal, componen una misma exigencia metodológica formulada desde tres ángulos distintos y complementarios. Ninguna de las tres exige renunciar a la formalización matemática de la economía como proyecto; las tres exigen, en cambio, que quien formaliza sepa exactamente qué está fijando como dato, por qué lo fija así, y qué deja de poder explicar en el mismo momento en que decide

fijarlo. Con esa exigencia satisfecha, y no antes, puede plantearse la pregunta que da paso a la sección siguiente: qué ocurre cuando el propio modelo, una vez construido y hecho público, deja de ser un instrumento externo con el que se observa el proceso económico y se convierte en un elemento más dentro de ese mismo proceso, capaz de alterar, mediante su sola existencia, aquello que pretendía describir.

6.4. Un conocimiento que transforma su objeto

Hay una imagen tomada de la física que conviene emplear aquí con cuidado, precisamente porque su atractivo es tan inmediato que invita a pedirle más de lo que puede dar. En mecánica cuántica, un sistema puede describirse como una superposición de estados, y el resultado determinado solo aparece cuando se realiza la medición. Resulta tentador trasladar esa figura a la economía y decir que la acción humana permanece también en una suerte de indeterminación hasta que alguien la mide, la estima o la modeliza, y que es entonces cuando colapsa en un resultado definido. La imagen resulta sugerente, y algo verdadero apunta, pero conviene desactivarla antes de que empiece a hacer trabajo argumentativo que no está en condiciones de sostener. Una superposición cuántica no es un conjunto de decisiones humanas todavía desconocidas por el observador; es una descripción de un estado físico cuya indeterminación no depende de la ignorancia de nadie. En el experimento cuántico, la medición implica una interacción física con el sistema medido. En el fenómeno económico que aquí interesa, el mecanismo es de otro orden por completo: la estimación se publica, alguien la lee, la incorpora a la información con la que decide, y decide de otro modo del que habría decidido sin ella. No hay colapso; hay lectura y respuesta. Y hay una diferencia adicional que conviene

no pasar por alto, porque desactiva el uso polémico que a veces se hace de la analogía: la física cuántica formula predicciones probabilísticas de una precisión extraordinaria, de modo que el hecho de que la medición afecte al sistema no constituye, ni por asomo, un argumento contra la matematización de la física. Quien invoque la analogía cuántica para sostener que la economía no puede matematizarse habrá invocado, sin advertirlo, el ejemplo de una disciplina matematizada con un éxito que pocas otras han igualado. La imagen sirve, entonces, para introducir el problema. No sirve para resolverlo, y este capítulo no la empleará más allá de estas líneas.

El problema, formulado sin metáforas prestadas, es el de la reflexividad. Las descripciones, estimaciones y previsiones económicas no son informes que se depositen fuera del mundo que describen. Circulan dentro de él. Los agentes cuyas decisiones el modelo pretende anticipar pueden leer el modelo, entenderlo, creerlo o desconfiar de él, y en cualquiera de esos casos actuar de un modo que no habría tenido lugar si el modelo no existiera. Ese es un rasgo que ninguna ciencia natural presenta: el planeta no lee la efeméride, la bacteria no consulta el artículo que describe su resistencia a un antibiótico, la placa tectónica no modifica su comportamiento porque un sismólogo haya publicado un mapa de riesgo. La economía, en cambio, produce un conocimiento que puede convertirse en causa dentro del proceso que intentaba describir, y esa peculiaridad exige un tratamiento que no puede resolverse simplemente añadiendo un término de error más grande a las ecuaciones.

Conviene, antes de seguir, distinguir mecanismos que la palabra reflexividad tiende a agrupar en un mismo saco y que funcionan de maneras muy diferentes. El caso más limpio es el del arbitraje. Si alguien descubre que un mismo activo cotiza a precios distintos en dos mercados, y hace pública esa observación, o simplemente

actúa sobre ella con suficiente volumen, el propio acto de explotarla tiende a estrechar el diferencial hasta hacerlo desaparecer. La descripción era correcta en el momento en que se formuló, y precisamente por ser correcta y por haber sido utilizada, deja de serlo. La oportunidad se autodestruye al ser aprovechada. Este es un mecanismo bien delimitado, que opera con particular nitidez en mercados financieros líquidos, y del que puede darse cuenta con bastante precisión: no hay aquí ningún misterio metafísico, solo la consecuencia previsible de que una información valiosa deja de ser valiosa cuando todos la poseen.

Muy distinto es el caso de las expectativas de inflación. Si una autoridad monetaria, o un consenso de analistas, anuncia que espera una inflación del cinco por ciento, ese anuncio puede incorporarse a las negociaciones salariales, a las decisiones de fijación de precios y a los planes de gasto de las empresas y de las familias, con el resultado de que la inflación esperada contribuya efectivamente a producirse. Pero también puede ocurrir lo contrario: el anuncio puede provocar una respuesta de política monetaria, o un ajuste en las decisiones de ahorro, que termine por impedir aquello que se anunciaba. La previsión puede contribuir a realizarse o puede contribuir a frustrarse, y cuál de las dos cosas ocurra depende de circunstancias institucionales, de la credibilidad de quien anuncia y de las reglas de respuesta vigentes en ese momento. Aquí no hay ninguna ley general que diga que las previsiones se cumplen ni que se frustran; hay un mecanismo de transmisión que puede operar en cualquiera de los dos sentidos, y determinar en cuál opera exige investigación concreta, no deducción.

Un tercer mecanismo, todavía distinto de los dos anteriores, es aquel en el que un modelo no solo altera un precio o una expectativa, sino que transforma las prácticas mismas del mercado en el que se aplica, hasta el punto de hacer más verdaderos sus propios

supuestos de lo que eran cuando se formuló. Donald MacKenzie y Yuval Millo han documentado históricamente este proceso en el caso de la valoración de opciones (MacKenzie y Millo, 2003). Cuando la fórmula de Black y Scholes empezó a difundirse en los mercados de derivados de Chicago a partir de los años setenta, los precios observados no se ajustaban especialmente bien a lo que el modelo predecía. Con el tiempo, sin embargo, la concordancia mejoró de manera notable, y no principalmente porque el modelo hubiera descubierto una regularidad que estuviera ahí desde siempre, sino porque los operadores empezaron a usar la fórmula, a fijar sus precios con ella, a cubrir sus posiciones según sus indicaciones y a construir la infraestructura material del mercado, hojas impresas de precios teóricos, dispositivos de cálculo, convenciones profesionales, alrededor de sus resultados. El modelo contribuyó a producir el mundo que decía describir. Este mecanismo merece un nombre propio, performatividad, y no debe confundirse con los dos anteriores: no se trata de una oportunidad que se destruye al aprovecharla, ni de una expectativa que puede cumplirse o frustrarse, sino de una teoría que reconfigura las prácticas de sus usuarios hasta que la realidad se aproxima a sus supuestos.

Merece la pena detenerse en esta última posibilidad, porque introduce una complicación considerable para cualquier evaluación ingenua del éxito de una teoría económica. La imagen habitual de la contrastación empírica supone que una teoría se enfrenta a unos datos que existen con independencia de ella, y que la coincidencia entre lo que la teoría predice y lo que los datos muestran cuenta como evidencia a favor de la teoría. Pero si el uso generalizado de una teoría contribuye a producir los datos con los que después se la contrasta, la coincidencia deja de constituir la evidencia limpia que parecía ser. Un modelo cuyos supuestos son adoptados por los propios agentes acaba, por así decirlo, examinándose a sí mis-

mo con un examen que él mismo ha escrito. Esto no significa que toda concordancia empírica en economía sea espuria, conclusión que sería tan exagerada como perezosa; significa que evaluar una teoría económica exige preguntar, además de si sus predicciones se cumplen, en qué medida ese cumplimiento depende de que la propia teoría se haya convertido en la convención con la que los agentes operan. Y conviene añadir el reverso de la moneda, que el caso histórico documenta con la misma claridad: la coincidencia producida performativamente puede romperse abruptamente cuando las condiciones cambian, como ocurrió con las opciones tras el desplome bursátil de 1987, precisamente porque la concordancia nunca había descansado en una regularidad natural sino en una convención compartida que las circunstancias podían dejar de sostener.

La formulación más rigurosa y más influyente de este problema dentro de la economía académica procede de Robert Lucas, y conviene exponerla con la fuerza que tiene antes de examinar qué se sigue exactamente de ella (J. Lucas R. E., 1976). El argumento es el siguiente. Los modelos macroeconométricos estiman relaciones entre variables agregadas a partir de datos históricos: una relación entre inflación y desempleo, por ejemplo, o entre tipos de interés e inversión. Esas relaciones estimadas no son leyes naturales; son el resultado agregado de decisiones que los agentes tomaron bajo un régimen concreto de política económica, decisiones que incorporaban ya sus expectativas sobre cómo se comportaría esa política. Si la autoridad económica utiliza el modelo estimado para diseñar una política nueva, y esa política modifica el régimen bajo el cual los agentes forman sus expectativas, entonces los agentes cambiarán su comportamiento, y las relaciones estimadas bajo el régimen anterior dejarán de valer precisamente en el momento en que se pretenda usarlas. El modelo funciona mientras nadie lo utilice para cambiar

nada; deja de funcionar en cuanto se emplea para el propósito que justificaba construirlo. Formulada así, la crítica de Lucas resulta devastadora para una determinada práctica econométrica, y no conviene rebajarla: no dice que las estimaciones sean imprecisas, dice que su estructura misma puede alterarse por efecto del uso que se les dé.

Sería, sin embargo, una lectura infiel presentar este argumento como una refutación de toda economía matemática, y conviene resistir esa tentación aunque favorezca la posición que este capítulo defiende. Lucas no concluyó que hubiera que abandonar la modelización formal; concluyó que había que construirla de otro modo, partiendo de parámetros que fueran estables ante cambios de política, esto es, de la estructura de preferencias y de la tecnología, y derivando de ahí, mediante expectativas racionales, un comportamiento que respondiera endógenamente al régimen vigente. La predicción resultante no es incondicional sino condicional: no dice qué ocurrirá, sino qué ocurrirá si se adopta tal régimen y no tal otro. Su propuesta, en otras palabras, consistió en incorporar la reflexividad al interior del modelo en lugar de tratarla como un ruido externo. Hay que reconocer que esa es una respuesta seria, y que despacharla sin más sería precisamente el tipo de comodidad intelectual que este libro no se permite. Que la respuesta sea suficiente es otra cuestión, y aquí conviene ser preciso sobre dónde queda exactamente el desacuerdo: la maniobra de Lucas exige que exista un nivel de parámetros genuinamente invariantes ante cualquier cambio de política, y todo lo argumentado en la sección anterior sugiere que preferencias y tecnología son precisamente los candidatos menos plausibles para ese papel, porque son justamente lo que el descubrimiento y la creación empresarial modifican con el tiempo. Trasladar la invariancia desde las relaciones agregadas hacia los parámetros profundos resuelve una versión del problema

y reproduce otra un nivel más abajo.

Hay una objeción adicional, más reciente y más técnica, que conviene afrontar con la misma honestidad. Si el problema consiste en que las predicciones alteran el fenómeno predicho, cabe preguntarse si esa alteración puede incorporarse formalmente al problema de optimización en lugar de tratarse como una anomalía que lo desborda. La respuesta es que en cierta medida sí puede. Existe un cuerpo de trabajo, desarrollado en el ámbito del aprendizaje automático bajo el nombre de predicción performativa, que formaliza exactamente esta situación: la distribución de los datos depende del modelo que se despliega sobre ella, y el problema pasa a consistir en encontrar un punto en el que el modelo sea óptimo respecto de la distribución que él mismo induce (Perdomo et al., 2020). Bajo ciertas condiciones, ese punto existe y puede aproximarse mediante procedimientos iterativos. La existencia de este resultado obliga a formular el argumento de esta sección con mucho más cuidado del que la intuición inicial invitaba a emplear, porque demuestra que la reflexividad, por sí sola, no basta para excluir la formalización: si la respuesta de los agentes al modelo es suficientemente regular, puede incorporarse al modelo, y el problema queda técnicamente resuelto.

El límite que persiste, entonces, no es la reflexividad como tal, y conviene decirlo con precisión porque de ello depende que el argumento sea defendible. El límite está en las condiciones que esa formalización necesita para funcionar. La predicción performativa requiere que exista una función razonablemente estable que describa cómo responden los agentes al despliegue del modelo, y que esa función pueda estimarse o suponerse con fundamento. Ahí reaparece, un nivel más arriba, exactamente la misma dificultad que la sección anterior identificó: la respuesta de los agentes a un modelo no es un dato fijo que espere ser estimado, sino algo que ellos

mismos van elaborando a medida que aprenden, que interpretan de maneras distintas según su situación, y que puede transformarse cuando alguien descubre una forma nueva de responder que nadie había concebido. El formalismo puede absorber la reflexividad cuando la respuesta reflexiva es regular; no puede absorber la reflexividad de una respuesta que se está inventando a sí misma. Esa es la formulación exacta de lo que este capítulo sostiene, y es más estrecha, pero también mucho más defendible, que la afirmación general de que toda medición altera necesariamente su objeto, afirmación que conviene evitar porque es sencillamente falsa: la mayor parte de las estimaciones económicas que se producen cada día no alteran nada, porque nadie relevante las lee, porque su difusión es demasiado limitada para mover ninguna decisión, o porque los agentes que podrían responder a ellas carecen del margen de maniobra necesario para hacerlo. La reflexividad no es una propiedad automática del conocimiento económico; es un mecanismo que requiere transmisión, comprensión y capacidad de respuesta, y donde falta alguno de esos tres elementos, sencillamente no opera.

Estos tres requisitos permiten, además, ordenar el terreno económico con bastante más precisión de la que suele emplearse en estas discusiones, y evitan que la reflexividad se convierta en una objeción indiscriminada aplicable a todo por igual. Donde la transmisión es inmediata, la comprensión está profesionalizada y la capacidad de respuesta es prácticamente instantánea, esto es, en los mercados financieros líquidos, la reflexividad opera con una intensidad máxima, hasta el punto de que una estrategia rentable publicada deja de serlo casi en el momento de publicarse. Donde la transmisión es lenta, la comprensión es parcial y la respuesta está limitada por contratos, costumbres o restricciones materiales, esto es, en buena parte de la economía real, la reflexividad opera de manera mucho más débil y diferida: un informe sobre la pro-

ductividad agrícola de una región no cambia la conducta de los agricultores con la velocidad con que un informe sobre un activo cambia la conducta de quienes lo negocian. Esta gradación tiene una consecuencia metodológica que conviene formular explícitamente, porque contradice una intuición extendida: las disciplinas económicas más matematizadas, las finanzas cuantitativas en particular, operan precisamente sobre el dominio en el que la reflexividad alcanza su intensidad máxima, mientras que los ámbitos donde la formalización resulta más precaria son, con frecuencia, aquellos en los que el conocimiento del observador tiene menos capacidad de alterar lo observado. La objeción reflexiva no golpea, entonces, allí donde uno esperaría; golpea con más fuerza donde el aparato formal es más sofisticado.

Queda una consecuencia final que conviene extraer antes de pasar adelante, porque afecta a la relación entre las cuatro operaciones distinguidas al comienzo de este capítulo. Si una previsión puede convertirse en causa dentro del proceso que anticipa, entonces el criterio habitual para evaluar el conocimiento económico, esto es, comprobar si la predicción se cumplió, resulta mucho menos informativo de lo que aparenta. Una predicción que se cumple puede haberse cumplido porque acertó, o porque, al ser creída, produjo aquello que anunciaba. Una predicción que falla puede haber fallado porque erró, o porque, al ser creída, provocó la respuesta que la desmintió, en cuyo caso el fracaso predictivo sería, paradójicamente, la prueba de que la explicación causal subyacente era correcta. El éxito predictivo, en un dominio reflexivo, no es un indicador limpio del valor explicativo de una teoría, y tampoco lo es el fracaso. Esto refuerza, desde un ángulo nuevo, la advertencia formulada al comienzo de este capítulo contra identificar sin más la cientificidad con la exactitud numérica de las predicciones. Pero deja también planteada una pregunta que no puede eludirse: si

la predicción no sirve como criterio limpio, y si la formalización presupone idealizaciones que hay que justificar caso por caso, ¿qué es exactamente lo que las disciplinas cuantitativas de la economía, la econometría y las finanzas matemáticas, están haciendo cuando funcionan bien, y qué justifica sus resultados cuando efectivamente los tienen? Esa es la pregunta que ocupa la sección siguiente.

6.5. Demostrar, estimar y decidir

Conviene empezar esta sección desmontando una tentación propia, y no ajena. Resulta cómodo, para quien ha argumentado lo que las páginas anteriores han argumentado, concluir que la econometría y las finanzas cuantitativas, consideradas en bloque, no son ciencia sino arte: disciplinas inductivas, útiles, sofisticadas, profesionalmente valiosas, pero incapaces de alcanzar el estatuto explicativo que corresponde a una teoría fundada en la estructura de la acción. La conclusión es cómoda y por eso mismo sospechosa. Reúne bajo una sola etiqueta actividades que son epistemológicamente muy distintas entre sí, y descansa además sobre un supuesto que no resiste examen: que el recurso a evidencia inductiva bastaría, por sí solo, para excluir una investigación del ámbito científico. Si eso fuera cierto, la geología, la epidemiología y buena parte de la biología evolutiva quedarían fuera del ámbito de la ciencia, lo cual basta para mostrar que el criterio está mal formulado. Esta sección propone, en su lugar, una distinción más laboriosa pero mucho más precisa: dentro de las disciplinas cuantitativas de la economía conviven al menos cuatro operaciones de naturaleza distinta, con exigencias de justificación distintas, y confundirlas, sea para elogiarlas en bloque o para descalificarlas en bloque, impide entender lo que cada una de ellas puede realmente sostener.

La primera de esas operaciones es la demostración deductiva

bajo supuestos económicos explícitos, y el mejor ejemplo disponible es también el más famoso. El argumento central de la valoración de opciones no tiene, en su núcleo, nada de inductivo. Su estructura es la siguiente: si dos carteras de activos proporcionan exactamente los mismos pagos en todos los estados del mundo contemplados, y si ambas pueden negociarse libremente bajo ciertas condiciones de mercado, entonces sus precios deben coincidir, porque de lo contrario existiría una oportunidad de obtener beneficio sin riesgo ni desembolso, y la explotación de esa oportunidad haría converger los precios. De ahí, y de la hipótesis de que el precio del activo subyacente sigue un determinado proceso estocástico, se deriva, mediante un argumento estrictamente matemático, una expresión para el precio de la opción (Black y Scholes, 1973). No hay aquí ninguna extrapolación de frecuencias observadas: hay una deducción cuya validez lógica es independiente de cualquier observación, condicionada a un conjunto de supuestos que están enunciados con claridad. En eso, y conviene decirlo aunque incomode a una lectura simplista de la posición austriaca, el argumento de no arbitraje se parece bastante más a la deducción praxeológica examinada en la segunda sección de este capítulo de lo que suele reconocerse. Uno y otro derivan conclusiones necesarias a partir de premisas; uno y otro carecen de contenido empírico propio; uno y otro dependen enteramente, para decir algo sobre el mundo, de que sus premisas se verifiquen en el mundo. La diferencia está en la naturaleza de esas premisas, no en la estructura del razonamiento.

Y esa diferencia importa, porque es exactamente donde el aparato deja de ser deductivo. Suponer que el precio del subyacente sigue un movimiento browniano geométrico con volatilidad constante no es una verdad categorial sobre la acción humana; es una hipótesis empírica sobre el comportamiento de una serie de precios, y una hipótesis que sabemos falsa en aspectos importantes, porque

los mercados reales exhiben saltos discontinuos, colas mucho más gruesas de lo que la distribución supuesta admite, y una volatilidad que varía en el tiempo de manera sistemática. Suponer que puede negociarse continuamente sin costes de transacción es igualmente falso. La demostración es impecable; sus premisas no describen exactamente el mundo. Esto no convierte al modelo en inútil, pero sí determina con precisión qué clase de objeto es: un instrumento condicionalmente válido cuya utilidad depende de cuánto se aproximen sus supuestos a las condiciones concretas de aplicación, y cuyo fracaso, cuando fracasa, no refuta la deducción sino que revela que alguna premisa no se verificaba. La sonrisa de volatilidad que los mercados exhiben desde 1987 es, precisamente, la huella empírica de esa discrepancia: los operadores ajustan sistemáticamente el parámetro de volatilidad según el precio de ejercicio, lo cual equivale a corregir a mano un supuesto que el modelo declara constante, usando el propio modelo como lenguaje para expresar su desviación respecto de él. Un modelo cuya principal función práctica ha pasado a ser servir de vocabulario común para describir en qué medida el mundo no se comporta como el modelo supone es un objeto epistemológicamente curioso, y desde luego no es simplemente una teoría falsa que debiera descartarse.

La segunda operación es la estimación, y es de naturaleza completamente distinta. Calibrar los parámetros de un modelo a partir de datos históricos, estimar una volatilidad implícita, ajustar una superficie de precios, son actividades genuinamente inductivas, sujetas a todos los problemas clásicos de la inducción que este libro examinó en su ensayo epistemológico. Ninguna cantidad de datos pasados garantiza que el parámetro estimado siga siendo el parámetro correcto mañana, y esta no es una objeción abstracta: los episodios en que un parámetro estimado sobre una década de datos deja de valer en cuestión de días son suficientemente frecuentes en

la historia financiera reciente como para no necesitar demostración. Que la operación sea inductiva no la convierte en ilegítima; la convierte en una operación cuya justificación es de otro tipo, y cuyos resultados tienen un estatuto distinto del que tiene la deducción que los precede. Confundir ambas cosas, tratar la cifra estimada con la misma confianza que la relación deducida, es probablemente el error más extendido en el uso profesional de estos instrumentos.

Hay una consecuencia de esta distinción que merece formularse porque afecta a la gestión práctica del riesgo y no solo a la clasificación epistemológica. Cuando un modelo se emplea para valorar, sus supuestos falsos producen un error de precio que el mercado corrige continuamente, y cuya magnitud puede observarse comparando el precio teórico con el precio efectivamente negociado. Cuando el mismo aparato se emplea para medir riesgo, en cambio, sus supuestos falsos producen un error que solo se manifiesta en los estados del mundo que el propio supuesto declaraba improbables, es decir, precisamente allí donde la medida importaba. Un modelo de valoración erróneo se delata a diario; un modelo de riesgo erróneo permanece silencioso durante años y falla una sola vez, cuando ya no queda margen para corregirlo. Esta asimetría no se sigue de ninguna propiedad matemática del aparato, que es el mismo en ambos casos, sino del uso al que se destina, y constituye un buen ejemplo de por qué la pregunta metodológica pertinente no es si un modelo es correcto en abstracto, sino qué se le está pidiendo que sostenga.

La tercera operación es la identificación causal, y merece un tratamiento propio porque es aquí donde la econometría contemporánea ha hecho su contribución más valiosa y donde persisten, al mismo tiempo, las confusiones más costosas. Un coeficiente estimado no adquiere significado causal por ser estadísticamente significativo. La significación indica, en el mejor de los casos, que la asociación

observada resulta improbable bajo la hipótesis de que no exista asociación alguna en la población de la que se extrajo la muestra; no indica en absoluto que la variable de la izquierda de la ecuación cause la de la derecha, ni que un cambio deliberado en la segunda produjera el cambio que el coeficiente sugiere. Para sostener una interpretación causal hace falta una justificación de identificación: un argumento explícito sobre por qué la variación empleada en la estimación puede considerarse, en el contexto concreto de ese estudio, comparable a la que produciría una asignación deliberada, y sobre qué supuestos, no verificables únicamente con los datos, sostienen esa comparabilidad. Ese argumento es de naturaleza económica y contextual antes que estadística, y ninguna técnica lo sustituye. Y aun cuando esté bien construido, hay que resistir el paso siguiente: una conclusión causal sólidamente identificada en un contexto concreto no se convierte por ello en una ley universal. Que una intervención determinada produjera cierto efecto en una región, en una década y bajo unas instituciones concretas es una afirmación históricamente valiosa y potencialmente muy informativa; extenderla sin más a otro contexto exige un argumento adicional sobre por qué los mecanismos relevantes deberían operar allí del mismo modo, argumento que rara vez se ofrece con la explicitud que merecería.

Conviene, llegados aquí, enfrentarse a la formulación fundacional de la econometría en su versión más seria, y no a la caricatura de quien extrapola correlaciones sin pensar. Trygve Haavelmo planteó, con una lucidez que la práctica posterior no siempre ha honrado, el problema central de la disciplina: qué justifica tratar los datos económicos observados como si hubieran sido generados por un mecanismo probabilístico, cuando esos datos proceden de acciones humanas y no de un experimento aleatorio controlado (Haavelmo, 1944). Su respuesta fue que el enfoque probabilístico no describe la

realidad económica como si fuera intrínsecamente aleatoria, sino que constituye un marco formal indispensable para razonar sobre la incertidumbre de nuestras propias inferencias a partir de datos limitados, y que ese marco solo tiene sentido si se especifica previamente un modelo teórico de la estructura que generó los datos, un modelo cuya justificación es económica y no estadística. Haavelmo distinguió además, con notable anticipación, entre las relaciones que describen lo observado y las relaciones que seguirían valiendo bajo intervenciones distintas, es decir, planteó el problema que la crítica de Lucas reformularía tres décadas más tarde. Reconocer esto obliga a formular con cuidado dónde queda el desacuerdo de este capítulo con la tradición econométrica, porque no está donde una lectura apresurada lo situaría. El desacuerdo no consiste en negar que se puedan estimar relaciones ni en despreciar el aparato probabilístico; consiste en sostener que la estructura teórica previa que Haavelmo exigía con razón no puede consistir, si lo argumentado en este capítulo es correcto, en un sistema de ecuaciones cuyos parámetros profundos se supongan invariantes a lo largo del proceso, porque el propio proceso genera conocimiento y posibilidades nuevas que ningún conjunto fijo de parámetros contiene. La exigencia de Haavelmo es correcta; lo que se discute es si puede satisfacerse en los términos en que él la planteó.

Queda la cuarta operación, y es la que justifica recuperar la palabra arte, aunque en un sentido más exigente del que la conversación ordinaria le concede. Arte, aquí, no significa lo contrario de rigor, ni una actividad meramente intuitiva a la que se recurre cuando la ciencia no alcanza. Significa lo que la tradición clásica entendía por techné y lo que la escolástica llamó recta ratio factibilium: un saber hacer razonado, susceptible de aprendizaje, de transmisión y de crítica, que se ejerce sobre casos particulares y que no puede reducirse a la aplicación mecánica de una regla general precisamen-

te porque su objeto es siempre singular. El médico que decide si aplicar a este paciente concreto el protocolo que la evidencia recomienda para la población de la que ese paciente forma parte ejerce esa clase de saber; no está haciendo algo menos riguroso que quien estableció el protocolo, está haciendo algo distinto, y de naturaleza irreductiblemente práctica. Esa es exactamente la operación que interviene cuando alguien decide qué modelo emplear para valorar un instrumento concreto, cuánto confiar en una calibración obtenida bajo condiciones que quizá ya no rijan, cuándo abandonar un supuesto que ha dejado de aproximarse a la realidad, o qué margen de seguridad exigir a una posición cuya distribución de pérdidas está mal caracterizada en la cola. Ninguna de esas decisiones se sigue deductivamente de la teoría, ninguna se lee directamente en los datos, y todas ellas admiten hacerse mejor o peor. Ahí, y no en la disciplina entera, es donde reside el arte.

Conviene añadir que este juicio práctico no es una concesión que la teoría hace a la imperfección del mundo, algo que una ciencia futura y más completa pudiera eventualmente eliminar mediante reglas suficientemente detalladas. Es una consecuencia directa de lo argumentado a lo largo de todo este capítulo. Si el objeto de la economía incluye el descubrimiento y la creación de posibilidades que ningún conjunto previo de opciones contenía, entonces ninguna regla formulada de antemano puede cubrir todos los casos que se presentarán, porque los casos futuros incluirán configuraciones que nadie había concebido cuando se formuló la regla. La necesidad del juicio no señala un déficit provisional del conocimiento económico; señala la estructura permanente de un dominio que genera novedad. Y esto explica también por qué la competencia profesional en estas disciplinas se transmite en buena medida como se transmite un oficio, mediante ejemplos, casos y la corrección de un practicante más experimentado, y no únicamente mediante

manuales: lo que se transmite así es exactamente aquello que no cabe en una regla explícita, el conocimiento tácito cuya existencia este libro ya estableció al estudiar cómo conoce quien actúa.

Reservar el término de este modo permite decir algo que la etiqueta global impedía. Las finanzas cuantitativas y la econometría no son arte en lugar de ciencia; contienen demostraciones formalmente válidas, estimaciones inductivas, argumentos causales que pueden estar bien o mal identificados, y un ejercicio de juicio práctico que ninguna de las tres operaciones anteriores puede absorber. Un profesional competente en estas disciplinas hace las cuatro cosas, con frecuencia en la misma tarde y sin distinguirlas explícitamente. El problema metodológico no consiste en decidir qué etiqueta merece el conjunto, cuestión que a fin de cuentas es terminológica, sino en saber, ante cada resultado concreto, cuál de las cuatro operaciones lo respalda, porque de eso depende hasta dónde puede utilizarse. Una relación de no arbitraje es válida mientras se verifiquen sus supuestos y no admite excepciones dentro de ese marco; una volatilidad estimada es una conjetura razonable sobre el futuro basada en el pasado y admite revisión continua; una conclusión causal bien identificada vale para el contexto en que se identificó y su extensión requiere argumento; y una decisión de aplicar un modelo a un caso concreto es un acto de juicio del que responde quien lo toma. Tratar cualquiera de estos cuatro resultados con la confianza que corresponde a otro es el origen de buena parte de los desastres financieros que la historia reciente ha documentado, y no hace falta una teoría metodológica particularmente sofisticada para reconocer el patrón: alguien trató una estimación como si fuera una deducción, o una regularidad histórica como si fuera una ley estructural.

Esta manera de ordenar el terreno tiene, además, una consecuencia que conviene formular explícitamente porque atempera lo que

las secciones anteriores podrían haber sugerido. Nada de lo argumentado en este capítulo obliga a rechazar el uso de matemáticas en economía, ni a considerar sospechosa la sofisticación técnica por sí misma. Lo que obliga es a exigir, para cada resultado, la justificación que corresponde a su tipo, y a no permitir que el prestigio de una demostración impecable se transfiera silenciosamente a una estimación frágil que la acompaña en el mismo documento. La crítica, si es honesta, tiene que aplicarse con la misma exigencia en la dirección contraria, y esa simetría es precisamente lo que la sección siguiente tendrá que afrontar: si se exige a una ecuación que justifique sus supuestos, sus abstracciones y sus inferencias, habrá que exigir lo mismo a un argumento formulado en prosa, porque escribir sobre creatividad, incertidumbre o instituciones no equivale, por sí solo, a haberlas explicado.

6.6. Las condiciones de crítica de una ciencia económica

La segunda sección de este capítulo contrajo una deuda y la aplazó expresamente hasta aquí. Se dijo entonces que la defensa misesiana del apriorismo, apoyada en que quien argumenta contra la categoría de acción actúa al argumentar y confirma con su conducta lo que su tesis niega, era una defensa genuinamente fuerte, pero que quedaba pendiente examinar si basta para proteger a la praxeología de una acusación más incómoda: la de constituir un sistema inmune por principio a cualquier objeción, y por tanto un sistema que no puede equivocarse porque tampoco puede decir nada que el mundo esté en condiciones de desmentir. Ha llegado el momento de pagar esa deuda, y conviene hacerlo sin escamotear la parte incómoda del examen. Una posición metodológica que solo se pone a prueba frente a adversarios débiles no ha sido puesta a prueba en

absoluto.

La objeción más seria puede formularse en los términos de Karl Popper, y merece exponerse en su versión fuerte antes de responderla (Popper, 1959). Para Popper, lo que distingue a una teoría científica de una que no lo es no es su capacidad de acumular confirmaciones, que casi cualquier teoría suficientemente flexible puede reunir en abundancia, sino su capacidad de prohibir: una teoría dice algo sobre el mundo en la medida en que excluye ciertos estados de cosas, de modo que si esos estados se observaran, la teoría quedaría refutada. Una teoría compatible con cualquier observación imaginable no es una teoría particularmente segura; es una teoría vacía, porque no ha arriesgado nada. Aplicado a la praxeología, el diagnóstico popperiano resulta demoledor en apariencia. Si los teoremas praxeológicos son verdaderos con independencia de toda experiencia posible, entonces ninguna observación económica podría contradecirlos, y por tanto no prohíben nada, y por tanto no informan sobre el mundo. Peor todavía: cuando una predicción derivada del aparato austriaco falla, siempre queda disponible la respuesta de que el fallo no afecta al núcleo teórico sino a alguna premisa auxiliar mal especificada, respuesta que puede repetirse indefinidamente sin límite alguno. Ese es exactamente el patrón que Popper identificó en las teorías que consideraba pseudocientíficas, y sería un ejercicio de mala fe no reconocer que la estructura formal de la objeción encaja con incomodidad sobre la posición que este capítulo ha venido defendiendo.

La respuesta exige dos movimientos, y ninguno de ellos consiste en negar la fuerza de la objeción. El primero es señalar que el criterio popperiano, tomado como definición de lo científico y no como una advertencia metodológica valiosa, resulta demasiado exigente para casi cualquier disciplina, incluida la física. Ninguna teoría se contrasta nunca en solitario: se contrasta junto con un conjunto de

hipótesis auxiliares sobre los instrumentos, sobre las condiciones iniciales, sobre lo que cuenta como observación relevante. Cuando el experimento contradice lo esperado, la lógica no dicta dónde debe recaer la revisión, y la historia de la ciencia está llena de casos en los que los científicos hicieron bien en proteger el núcleo de una teoría y revisar en cambio un supuesto periférico. La anomalía en la órbita de Urano no refutó la mecánica newtoniana; condujo al descubrimiento de Neptuno. Que un fracaso predictivo pueda absorberse revisando premisas auxiliares no es, por tanto, un vicio exclusivo de la praxeología: es la situación normal de toda contrastación empírica, y convertirlo en criterio de demarcación dejaría fuera del ámbito de la ciencia a la disciplina misma que inspiró el criterio.

Pero este primer movimiento, por sí solo, sería una coartada perezosa si se detuviera ahí, porque de que todo el mundo tenga el mismo problema no se sigue que el problema no exista. La cuestión relevante no es si una teoría puede protegerse mediante hipótesis auxiliares, cosa que toda teoría puede hacer, sino si esa protección se realiza de un modo disciplinado o de un modo arbitrario. Aquí resulta más útil el vocabulario de Imre Lakatos que el de Popper, y conviene adoptarlo porque permite formular la exigencia que este capítulo está dispuesto a aceptar sobre sí mismo (Lakatos, 1978). Para Lakatos, la unidad de evaluación no es la teoría aislada sino el programa de investigación, compuesto por un núcleo que sus practicantes protegen deliberadamente de la refutación y por un cinturón de hipótesis auxiliares que sí se modifican ante las anomalías. Lo que distingue a un programa progresivo de uno degenerativo no es que el primero renuncie a proteger su núcleo, cosa que ninguno hace, sino que las modificaciones sucesivas de su cinturón protector generen contenido empírico nuevo, predigan hechos que antes no se esperaban y abran líneas de investigación

fecundas, mientras que las del programa degenerativo se limitan a acomodar retrospectivamente lo que ya ocurrió, sin anticipar nada y sin sugerir nada.

Este criterio impone a la posición defendida en estas páginas una exigencia concreta que conviene aceptar explícitamente, porque aceptarla es lo único que distingue una posición metodológica de una fe. La praxeología no queda desacreditada por proteger su núcleo categorial de la refutación empírica directa; queda desacreditada si las premisas auxiliares que introduce para aplicarlo a casos concretos se ajustan sistemáticamente después del hecho, sin que ninguna de esas aplicaciones haya permitido anticipar nada que no se esperara ya. Y conviene decir con claridad que el programa austriaco puede exhibir, en su haber, al menos un episodio que satisface ese criterio con holgura: el argumento sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo socialismo no fue una racionalización posterior de un fracaso ya consumado, sino una anticipación formulada décadas antes de que la evidencia histórica estuviera disponible, derivada de la estructura teórica y de una premisa institucional explícita, y que identificaba por adelantado el mecanismo concreto del fracaso y no meramente su resultado. Eso es exactamente lo que Lakatos exige de un programa progresivo. La honestidad obliga a añadir el reverso: el mismo programa ha producido también episodios menos ejemplares, predicciones inflacionarias reiteradas que no se materializaron y que fueron absorbidas mediante ajustes del cinturón protector sin que de esos ajustes surgiera contenido nuevo. Reconocerlo no debilita la posición; la sitúa donde debe estar, sometida al mismo criterio que se aplica a las demás.

Hay una segunda objeción, menos citada que la popperiana pero más difícil de responder, y conviene no esquivarla. Si la economía austriaca sostiene que el proceso económico genera continuamente conocimiento y posibilidades nuevas que ningún modelo cerrado

puede anticipar, ¿no está afirmando algo que se vuelve contra ella misma? Porque esa afirmación, si es correcta, limita también lo que la propia teoría austriaca puede predecir sobre el proceso, y una teoría cuyo contenido principal consiste en explicar por qué nadie puede saber lo que va a ocurrir se encuentra en una posición retórica delicada cuando pretende, a continuación, que sí sabe algo sustantivo sobre cómo funcionan las cosas. La respuesta debe distinguir dos niveles que la objeción confunde deliberadamente. Afirmar que el contenido concreto del descubrimiento futuro es impredecible no equivale a afirmar que nada pueda decirse sobre las condiciones bajo las cuales ese descubrimiento se produce o se obstruye. Un biólogo evolutivo no puede predecir qué mutación aparecerá ni cuál resultará ventajosa, y sin embargo puede explicar con considerable solidez qué condiciones favorecen la diversificación de una población y cuáles la empobrecen. La teoría económica que aquí se defiende ocupa exactamente ese lugar: no anticipa qué se descubrirá, sino qué marcos institucionales permiten que el descubrimiento ocurra y se corrija. Eso es menos de lo que promete un modelo predictivo, ciertamente. Pero es también algo distinto, y no hay ninguna razón para medir su valor con la vara de una promesa que nunca hizo.

Queda todavía la pregunta más profunda, y es la que Popper no llega a formular porque su marco no la contempla: cómo puede una deducción aportar conocimiento sobre la realidad. Si las conclusiones de un argumento válido no contienen más de lo que ya estaba en sus premisas, ¿qué se ha ganado al derivarlas? La respuesta debe distinguir dos cosas que la formulación de la pregunta confunde. Una deducción no añade información al mundo, en efecto; pero sí añade, y de manera decisiva, conocimiento a quien la realiza, porque lo que está implícito en un conjunto de premisas no es en absoluto evidente para quien las sostiene hasta que alguien lo hace

explícito. Nadie que aceptara los axiomas de Euclides tenía por ello, sin más, el teorema de Pitágoras a su disposición. La cuestión sustantiva, entonces, no es si la deducción informa, que informa, sino de dónde extraen su contenido las premisas de las que se parte. Y aquí la posición misesiana afirma algo específico y arriesgado, que conviene no suavizar: que la categoría de acción no es una convención lingüística que pudiera sustituirse por otra sin coste, como sí puede sustituirse un axioma geométrico por su negación para obtener una geometría alternativa igualmente consistente, sino una estructura que conocemos desde dentro, por ser nosotros mismos agentes que actúan, y no desde fuera, mediante observación de un objeto ajeno (Mises, 2011). El economista no infiere que los seres humanos persiguen fines del mismo modo en que un físico infiere una constante a partir de mediciones repetidas; lo sabe porque él mismo persigue fines, y porque comprender qué significa que otro persiga fines no requiere de él ninguna hipótesis sobre entidades inobservables, sino el reconocimiento de una estructura que le resulta familiar por experiencia propia.

Que esa sea una fuente legítima de conocimiento es, precisamente, lo que un empirista estricto negará, y sería deshonesto presentar la cuestión como resuelta. Lo que sí puede sostenerse con firmeza es lo siguiente: quien la niegue debe explicar entonces cómo comprende las acciones de los demás en su vida cotidiana, dado que no dispone de acceso observacional a sus intenciones, y por qué esa comprensión, que emplea sin dificultad cada vez que interpreta la conducta de otro, dejaría súbitamente de ser fiable en el momento en que se la emplea sistemáticamente. La carga de la prueba no está distribuida de manera tan asimétrica como el empirismo suele suponer. Y conviene añadir que este libro no defiende que ese conocimiento categorial baste por sí solo para hacer economía; ha argumentado, con considerable insistencia, exactamente lo

contrario: que todo lo interesante depende de premisas auxiliares históricas e institucionales que sí son falibles, revisables y sujetas a discusión empírica. Un apriorismo que pretendiera derivar de la categoría de acción la política monetaria adecuada para un país concreto merecería todo el escepticismo popperiano y algo más. El que aquí se defiende reclama un territorio mucho más modesto, y precisamente por modesto, mucho más defensible.

Corresponde ahora aplicar a la propia posición la exigencia de simetría anunciada al final de la sección anterior, y hacerlo sin la indulgencia con que suele aplicarse. Si a una ecuación se le exige que justifique sus abstracciones, que explicite qué está fijando como dato y por qué, y que muestre cómo esa fijación afecta a sus conclusiones, exactamente lo mismo debe exigirse a un argumento formulado en prosa. Escribir sobre creatividad empresarial, incertidumbre radical o conocimiento tácito no equivale a haberlos explicado. La formulación verbal disfruta de una ventaja retórica considerable y peligrosa: puede permanecer indefinidamente en un nivel de generalidad en el que nunca llega a comprometerse con nada verificable, y confundir esa vaguedad con profundidad. Una ecuación mal especificada delata su error con relativa rapidez, porque produce un número que puede compararse con otro; un párrafo mal especificado puede sobrevivir décadas siendo citado con aprobación, precisamente porque nunca dijo nada lo bastante preciso como para poder equivocarse. El lenguaje ordinario no es intrínsecamente más riguroso que el lenguaje formal. Es, si acaso, más cómodo para el autor y más difícil de auditar para el lector, lo cual no es una virtud epistemológica sino una tentación. Esta advertencia se dirige, en primer lugar, contra el propio texto que la formula.

Cabe entonces recoger lo establecido y delimitar, con la precisión que el conjunto del capítulo permite, qué puede sostener la econo-

mía y con qué título. Puede demostrar, con validez estrictamente lógica, aquello que se sigue de la estructura categorial de la acción, y esa demostración no depende de confirmación empírica ni queda amenazada por su ausencia, pero tampoco autoriza a extraer de ella conclusiones sobre casos concretos sin añadir premisas que ya no gozan de ese estatuto. Puede investigar históricamente, con todo el aparato de la evidencia documental y cuantitativa, qué premisas auxiliares se verificaron en un caso determinado y qué mecanismos operaron efectivamente en él, con la conciencia de que esas conclusiones son revisables y de que su extensión a otros contextos exige argumento propio. Puede estimar, bajo supuestos explícitos y con instrumentos formales legítimos, magnitudes que resultan útiles para decidir, sabiendo que la estimación es inductiva, que su validez es condicional y que puede quebrarse cuando las condiciones cambian. Y debe reconocer, sin disimularlo bajo una apariencia de automatismo técnico, que la aplicación de todo lo anterior a un caso singular es un acto de juicio del que responde quien lo ejerce. Estas cuatro cosas no son grados de una misma escala que fuera midiendo un acercamiento progresivo al ideal de la física. Son operaciones distintas, con criterios distintos, y una disciplina que las distingue con claridad es más rigurosa, y no menos, que una que las confunde bajo el prestigio unificador de un mismo formalismo.

Si algo ha cambiado a lo largo de estas páginas, es la pregunta de partida. Se comenzó preguntando si la economía es una ciencia, como si esa pregunta admitiera una respuesta única y como si de ella dependiera el valor de la disciplina. La pregunta correcta resultó ser otra: qué tipo de conocimiento sostiene cada afirmación económica concreta y hasta dónde llega su alcance. Un economista que sepa responder a esa segunda pregunta ante cada resultado que produce hace un trabajo más riguroso que quien haya resuelto la primera en cualquiera de los dos sentidos posibles. Y hay algo

más, que este capítulo ha ido mostrando sin nombrarlo del todo hasta ahora. Los límites que se han ido trazando no proceden de la juventud de la disciplina, ni de una insuficiencia técnica que el tiempo y el esfuerzo pudieran eventualmente superar. Proceden de la naturaleza de su objeto. Una ciencia cuyo objeto interpreta, aprende, descubre y responde a lo que se dice sobre él no puede conocer del modo en que se conoce un objeto que no hace nada de eso, y no por defecto propio, sino porque su objeto es de una clase que no admite ese modo de ser conocida. Ese límite no es un fracaso; es una determinación, en el sentido en que también es una determinación, y no una carencia, que la geometría no pueda decir nada sobre el color.

Queda, sin embargo, algo que este capítulo ha rozado repetidamente sin llegar a afrontarlo, y que ninguna de sus secciones podía resolver sin desbordar su cometido. Si el conocimiento económico es de esta naturaleza, condicionado en sus premisas, limitado en su predicción y dependiente en último término del juicio de quien lo aplica, entonces cabe preguntar con qué título puede invocarse ese conocimiento para justificar el ejercicio de un poder que se impone sobre las acciones de quienes no participaron en la decisión de imponerlo. La cuestión no es ya metodológica sino política, y de ella depende buena parte de lo que este libro tiene todavía por delante.

PARTE III

DERECHO, PERSONA Y COMUNIDAD

Capítulo 7

El sujeto que el derecho no crea

7.1. La palabra empezó siendo una máscara

La palabra que usamos para nombrar aquello que en el hombre no puede ser tocado empezó designando algo postizo. *Persona* era la máscara del actor, el rostro fingido a través del cual sonaba una voz que no era la suya; y *prósopon*, su equivalente griego, nombraba igualmente lo que se pone delante de la cara. Mauss reconstruyó con paciencia esa historia y mostró cómo el término viajó desde el teatro hasta el censo, desde el censo hasta el derecho y desde el derecho hasta la metafísica, hasta convertirse en el nombre de aquello que un hombre es cuando ya no representa a nadie (Mauss, 1938). Conviene detenerse en la ironía. El vocabulario con el que hoy declaramos que todos los seres humanos poseen un valor que ninguna autoridad les concede procede de un léxico de papeles asignados.

La ironía no es solamente etimológica. El derecho conservó durante siglos esa acepción escénica con una literalidad brutal. Para el jurista romano, la primera división del derecho de personas consistía en que todos los hombres o son libres o son esclavos; el esclavo era hombre y era cosa a la vez, sin que el ordenamiento sintiera

en ello contradicción alguna (Gayo, 1985). Un ser humano podía figurar en un inventario. La máscara se repartía y se retiraba.

Nuestra época ha invertido el gesto sin abandonar su lógica. Hoy una sociedad mercantil compra, vende, contrata, litiga, responde y sobrevive a sus fundadores, y hace todo eso sin haber sentido nunca nada. La expresión *persona jurídica* no es en ella una metáfora amable: es una descripción técnica exacta. De modo que el mismo vocabulario que negó la personalidad a hombres que la tenían se la atribuye ahora a entidades que no la tienen en ningún sentido reconocible fuera del registro mercantil. Las dos divergencias apuntan en direcciones contrarias y enseñan lo mismo: que la presencia de la palabra *persona* en una norma resuelve una pregunta sobre la norma, y ninguna pregunta sobre el mundo.

Aquí nace el problema de este capítulo. Si el derecho puede llamar persona a lo que quiera, y de hecho lo ha hecho, entonces o bien no existe nada anterior a esa decisión, y en tal caso la palabra no significa más que aquello que en cada momento el poder haya decidido que signifique, o bien existe algo que el derecho, cuando acierta, reconoce, y que sigue estando ahí cuando se equivoca. La alternativa no es escolástica. De ella depende que podamos decir, con sentido y no como mero desahogo retórico, que las leyes que despojaron de su condición a hombres concretos fueron injustas y no simplemente distintas de las nuestras.

La primera parte de este libro describió qué clase de ser es aquel que actúa: corporal, temporal, biográfico, intencional, formado por hábitos que no destruyen su libertad, relacional sin dejar de ser irreductiblemente individual. Nada de eso será reconstruido de nuevo aquí. Esa antropología se da por establecida y se toma como premisa. La pregunta que ahora se abre es de otro orden, y no se responde repitiendo la anterior: si ese es el ser que actúa, ¿qué le debemos, y quién decide que se lo debemos? Del hecho de que un

ente tenga una determinada constitución ontológica no se sigue automáticamente un estatuto normativo, y todo el peso de este capítulo consiste en recorrer, con desconfianza, cada uno de los pasos que llevan de lo uno a lo otro.

Conviene anunciar el precio de la respuesta antes de darla. Si el estatuto de sujeto se constituye por reconocimiento, entonces los derechos humanos son una concesión, y lo concedido puede retirarse sin más incoherencia que la que acompaña a cualquier cambio de política. Si, en cambio, el estatuto se descubre, hay que aceptar una tesis metafísica sobre el hombre, cargar con su prueba y responder a las objeciones formidables que la filosofía contemporánea ha acumulado contra ella. Este capítulo elige la segunda vía, y no por comodidad: es la más cara de las dos.

7.2. Lo que el derecho puede hacer con la palabra «persona»

El análisis jurídico contemporáneo ha destruido con eficacia la idea de que *ser persona en derecho* designe una propiedad simple. Hohfeld mostró que la palabra derecho encubre posiciones normativas heterogéneas, pretensiones, libertades, potestades e inmunidades, cada una con su correlativo y su opuesto, y que confundirlas produce buena parte de los razonamientos defectuosos de la práctica forense (Hohfeld, 1919). Kurki llevó ese aparato hasta el concepto mismo de personalidad y defendió que la personalidad jurídica se comprende mejor como un haz de incidentes separables que como una propiedad monolítica que se posee entera o no se posee (Kurki, 2019). Un menor tiene capacidad jurídica y no capacidad de obrar. Un declarado incapaz conserva unas posiciones y pierde otras. Una fundación es titular de patrimonio y no de honor. Un buque tuvo durante siglos, a ciertos efectos procesales, un tratamiento que

ninguna teoría razonable de la conciencia podría justificar.

De ese hallazgo se sigue algo importante y algo que no se sigue. Se sigue que la personalidad jurídica es una técnica: se atribuye por partes, se diseña según finalidades y se ajusta a necesidades institucionales que no tienen por qué coincidir con ninguna verdad sobre la naturaleza de sus destinatarios. No se sigue, en cambio, que no exista nada más. Que un instrumento sea flexible no demuestra que no haya nada que el instrumento intente medir.

La forma más rigurosa de sostener que no lo hay es la de Kelsen. En la teoría pura, la persona no es un hombre: es la personificación unitaria de un conjunto de normas, un punto de imputación construido por la ciencia jurídica para hablar con economía de un haz de deberes y facultades. La llamada persona física y la llamada persona jurídica no se distinguen, entonces, por su sustrato, porque ninguna de las dos tiene sustrato relevante para el derecho; se distinguen únicamente por la técnica de imputación que las produce (Kelsen, 1945). Hart, desde otra tradición, cerró el sistema por arriba al hacer depender la validez de una regla de reconocimiento que es, en última instancia, una práctica social efectiva de los funcionarios (Hart, 1961). En ambos casos el resultado es el mismo: el derecho no encuentra sujetos, los constituye, y preguntar por un sujeto anterior es salirse del derecho.

Esta posición no es una torpeza que pueda despacharse con una indignación moral. Es una teoría depurada, coherente, y motivada por una preocupación legítima: la de impedir que cualquier convicción sustantiva se cuele en la descripción del ordenamiento disfrazada de necesidad conceptual. Y tiene, además, una versión contemporánea considerablemente más poderosa, que no se limita al derecho.

Searle ha explicado cómo se produce la realidad institucional en general mediante reglas constitutivas de la forma «X cuenta como

Y en el contexto C», sostenidas por una intencionalidad colectiva que asigna funciones de estatus a objetos y personas. El dinero, el matrimonio, la propiedad, la frontera, el presidente de una república: nada de ello posee sus poderes en virtud de su física, sino en virtud de una aceptación colectiva continuada, y sin embargo todo ello es objetivamente real, porque la aceptación colectiva es un hecho del mundo y no una ilusión de los participantes (Searle, 1995; Searle, 2010). El constructivista serio no dice que la personalidad sea falsa. Dice que es real exactamente en el sentido en que el dinero es real. Y añade la observación antropológica que da a la tesis su fuerza empírica: la categoría de persona varía entre culturas de un modo que difícilmente encaja con el descubrimiento de una clase natural. Geertz describió una organización simbólica de la persona en Bali en la que los nombres propios se ocultan, los individuos se designan por su posición en un orden despersonalizado y la individualidad biográfica queda deliberadamente atenuada (Geertz, 1973). Si el concepto de persona tiene historia y geografía, ¿por qué no habría de tener también autoría?

A esto se suma una objeción que procede de la propia filosofía analítica y que apunta al corazón de la tesis. Locke definió a la persona como un ser pensante e inteligente, con razón y reflexión, capaz de considerarse a sí mismo como el mismo a través del tiempo, y añadió una precisión que este capítulo no puede ignorar: *persona* es un término forense, un término que pertenece al vocabulario de la imputación y del mérito (Locke, 1999). Parfit radicalizó la consecuencia: si la identidad personal consiste en continuidad psicológica y esa continuidad admite grados y ramificaciones, entonces la identidad no es lo que importa, y buena parte de nuestra retórica sobre el mismo sujeto que persiste es un residuo que la reflexión disuelve (Parfit, 1984). Frankfurt, por su parte, situó el rasgo distintivo de la persona en la capacidad de formar deseos de

segundo orden, es decir, de querer tener o no tener determinados deseos (Frankfurt, 1971). Las tres tesis son distintas, pero comparten una dirección: convierten a la persona en el resultado de una determinada actividad mental, y por tanto en algo que se tiene en la medida en que se ejerce.

La objeción, así reunida, es seria. Si la personalidad jurídica es un artefacto, si la realidad institucional se constituye por aceptación colectiva, si la categoría de persona varía culturalmente y si la identidad personal se resuelve en continuidades psicológicas graduables, la pregunta por un sujeto originario anterior a toda atribución empieza a parecer una nostalgia metafísica. Merece la pena permanecer unos párrafos dentro de esa sospecha antes de responderla, porque una respuesta que llegue demasiado pronto no habrá respondido a nada.

Y sin embargo la teoría constructivista tiene un punto en el que se rompe, y se rompe precisamente allí donde más falta hace que aguante.

Considérese qué significa aceptar que el estatuto de persona sea una función de estatus. Las funciones de estatus existen porque una colectividad las acepta. Aceptar es un acto: alguien reconoce, se compromete, sostiene una práctica. Ese alguien tiene que ser ya un sujeto capaz de intencionalidad, de compromiso y de reconocimiento antes de que la asignación se produzca, porque de lo contrario la aceptación que constituye el estatuto tendría que ser realizada por seres cuyo propio estatuto estuviera constituido por una aceptación realizada por seres cuyo estatuto, a su vez, estuviera constituido por otra aceptación anterior. La serie no se cierra. El propio Searle admite que el edificio institucional descansa sobre hechos brutos que no son a su vez institucionales; la tesis que aquí se defiende es simplemente que la personalidad está entre ellos, no porque sea físicamente bruta, sino porque es la condición de posibilidad de la

maquinaria y no uno de sus productos. Nada impide que un banco sea creado por una convención. Lo que ninguna convención puede crear es al convencionalista.

Hay además una asimetría que el ejemplo del dinero, tan útil para explicar los hechos institucionales, muestra mejor que cualquier argumento. Si mañana nadie aceptara los billetes, los billetes dejarían de ser dinero, y no habríamos cometido con ellos ninguna injusticia. Si mañana nadie aceptara a un hombre, ese hombre no dejaría de ser alguien; habríamos cometido con él la injusticia más grave que cabe cometer. La diferencia entre las dos situaciones no es de grado ni de intensidad emocional. Es lógica. En el primer caso la retirada del reconocimiento extingue el objeto de la creencia; en el segundo lo deja intacto y solo destruye la relación que manteníamos con él.

De ahí se sigue la dificultad decisiva, que es un problema interno de la teoría y no una protesta externa contra ella. Un ordenamiento que crea a sus propios sujetos no puede ser injusto con ellos, porque no hay nadie anterior a quien agraviar. Las leyes que borraron de la categoría de persona a hombres concretos no serían entonces crímenes sino ejercicios de competencia normativa, quizá desafortunados, quizá contrarios a nuestras preferencias actuales, pero no lesiones de nadie. Cuando decimos que aquellas leyes fueron injustas no estamos diciendo que contradijeran otras normas del sistema, porque en muchos casos no las contradecían; estamos diciendo que trataron como cosa a quien no lo era. Ese juicio requiere un criterio que el sistema no proporciona. Requiere, exactamente, aquello cuya existencia niega el constructivismo.

Éste es el sentido mínimo y no confesional en el que este libro se sitúa en la tradición del derecho natural. La tesis no es que todo contenido jurídico pueda deducirse de la naturaleza humana, ni que exista un código eterno del que las legislaciones sean copias

defectuosas. Es mucho más modesta y mucho más difícil de refutar: el derecho positivo no agota el dominio de las razones desde las que el derecho positivo puede ser juzgado (Finnis, 2011). Quien niega eso no está siendo riguroso; está renunciando a poder decir la única cosa que hace falta decir ante una ley que declara que ciertos hombres no cuentan.

Queda la objeción antropológica, y merece una respuesta que no la humille. Que el concepto de persona tenga historia es innegable, y Mauss la contó. Pero de la variación de un concepto no se sigue la inexistencia de su referente ni la equivalencia de todas sus versiones. Kripke enseñó que la extensión de un término de clase no queda fijada por el conjunto de criterios que en un momento dado usamos para identificar sus miembros: podemos estar equivocados sobre las marcas y estar refiriéndonos correctamente a la cosa (Kripke, 1980). Los pueblos que restringieron la condición de persona a los miembros de su tribu no tenían un concepto alternativo e incomparable; tenían el mismo concepto y una extensión mal trazada. Lo sabemos porque ellos mismos, al ampliarla, no experimentaron el cambio como la adopción de una convención nueva, sino como la corrección de un error. Nadie celebra la abolición de la esclavitud como quien celebra una reforma del sistema métrico.

7.3. Ni rendimiento ni especie

Descartada la idea de que el estatuto se constituya por atribución, hay que decir qué es aquello que se atribuye mal o bien. Y aquí se abre la trampa en la que caen casi todas las teorías contemporáneas, incluidas muchas que creen estar defendiendo la dignidad humana: la de identificar la personalidad con el ejercicio actual de ciertas capacidades.

La tentación es comprensible. Si se pregunta qué distingue a

un hombre de una piedra, la respuesta espontánea enumera actividades: piensa, habla, recuerda, decide, se representa un futuro, responde de lo que hace. De ahí a convertir esa enumeración en un criterio hay un solo paso, y ese paso lo dieron con perfecta coherencia quienes concluyeron que un ser humano que todavía no ejerce esas capacidades, o que ha dejado de ejercerlas, no es persona. Tooley lo argumentó sin eufemismos: si el derecho a la vida presupone el deseo de continuar existiendo, y el deseo presupone el concepto de uno mismo como sujeto continuado, entonces el recién nacido no satisface la condición (Tooley, 1972). Singer construyó sobre premisas análogas una ética que sustituye la frontera de la especie por la frontera de la sintiencia y de la autoconciencia, y que por ello mismo traza límites internos a la especie humana (Singer, 2011). Y a la teoría personalista le dirigió una objeción que sigue siendo la más fuerte que ha recibido: si el criterio no es una capacidad efectiva sino la pertenencia a la especie *Homo sapiens*, entonces no se ha ofrecido un fundamento moral, se ha ofrecido un privilegio biológico, indistinguible en su estructura lógica de cualquier otro favoritismo de grupo.

Hay que reconocer que esta objeción ha desarmado a muchos de sus destinatarios. Buena parte de la defensa habitual de la dignidad humana consiste, cuando se la examina, en repetir la palabra *humano* con énfasis creciente. Eso no es un argumento. Si un ser de otra especie exhibiera racionalidad reflexiva, biografía, lenguaje y responsabilidad, negarle el estatuto de persona porque su cariotipo no coincide con el nuestro sería exactamente lo que Singer denuncia. La tesis que aquí se defiende no depende de la especie como criterio último, y conviene decirlo con claridad para que la discusión no se pierda en un malentendido: la especie funciona como marca epistémica fiable de una clase de ser, no como fundamento del valor.

¿Cuál es entonces el fundamento? La respuesta se encuentra ya, en germen, en una definición muy antigua: sustancia individual de naturaleza racional. Boecio la formuló para resolver un problema teológico y Tomás la recogió para afirmar que persona nombra lo más perfecto de toda la naturaleza, esto es, lo subsistente en una naturaleza racional (Boecio, 1973; Tomás de Aquino, 2001a). Lo relevante para nosotros es la estructura de la fórmula. La personalidad se predica de un individuo en virtud de la naturaleza que posee, y no en virtud del grado en que en un instante dado despliegue las operaciones propias de esa naturaleza. El sujeto no es persona porque piense; es persona porque es de la clase de seres cuya vida madura consiste en pensar, prometer, responder y hacerse cargo de sí.

Esta distinción, que suena escolástica, ha sido reconstruida en el vocabulario más exigente de la filosofía analítica contemporánea. Thompson mostró que los juicios sobre las formas de vida tienen una lógica peculiar, irreducible a la estadística: cuando decimos que el gato caza de noche o que el hombre aprende a hablar no estamos informando de una frecuencia, sino describiendo la forma de una vida, y esa descripción sigue siendo verdadera del ejemplar concreto que no caza y del niño que aún no habla (M. Thompson, 2008). Foot construyó sobre esa lógica una ética naturalista en la que la bondad y el defecto se predican de un viviente por referencia a lo que su forma de vida requiere, sin que ello suponga derivar valores de frecuencias observadas (Foot, 2001). Un hombre ciego no es un hombre incompleto en el sentido en que un borrador es un texto incompleto: es un hombre al que le falta algo que a un hombre le corresponde tener, y esa carencia solo es inteligible como carencia porque la forma sigue siendo la suya.

Aplicado a nuestro problema, el resultado es exacto. La capacidad radical no es una capacidad futura ni una promesa estadística.

Es la constitución presente de un ser cuya forma de operación madura incluye la razón. El bebé no es un candidato a persona que aún no ha aprobado el examen. El durmiente no deja de ser alguien durante seis horas y vuelve a serlo con el despertador. El enfermo que ha perdido la memoria no ha perdido su condición junto con ella, y el hecho de que nuestra reacción espontánea ante esa sugerencia sea el horror y no la duda es un dato filosófico, no una debilidad sentimental que la teoría deba corregir.

Al criterio funcionalista le queda todavía una carga que nunca ha logrado levantar: la del umbral. Si la personalidad depende de un nivel de capacidad, hay que decir cuál, y hay que decir por qué precisamente ahí. Ninguna de las propuestas disponibles ha conseguido justificar su frontera sin arbitrariedad, y todas comparten un rasgo estructural inquietante: producen un lado de acá y un lado de allá dentro de la propia especie humana, con la consecuencia de que la igualdad jurídica básica pasaría a depender de una medición. Una igualdad que admite grados ya no es igualdad; es una escala.

Conviene ser justo también con el flanco opuesto. Los defensores de la personalidad funcional suelen replicar que el argumento de los casos marginales es una trampa: que si aceptamos que el ser humano gravemente incapacitado conserva su estatuto pese a no ejercer las capacidades relevantes, entonces deberíamos concederlo también al animal que exhibe capacidades comparables o superiores (Dombrowski, 1997). La réplica es buena y obliga a precisar. Lo que este capítulo sostiene no es que el estatuto se conserve pese a la pérdida de capacidades, como si se tratara de una cortesía retroactiva. Sostiene que el estatuto nunca dependió de ellas, porque se predica del tipo de ser y no de su rendimiento. El animal que ejerce capacidades notables no es un ser humano que rinde poco; es un ejemplar excelente de otra forma de vida. La comparación relevante no se hace entre curvas de desempeño, sino entre formas.

Queda la cuestión de la identidad a lo largo del tiempo, que Locke abrió y Parfit llevó hasta el final. Si la persona es el sujeto de la imputación, y la imputación exige que quien responde hoy sea el mismo que actuó ayer, la teoría de la continuidad psicológica introduce una inestabilidad que ninguna doctrina de la responsabilidad puede absorber sin deformarse. Olson mostró la salida más económica: lo que somos es un animal humano, y nuestra persistencia es la persistencia de ese organismo, de modo que la continuidad psicológica es una consecuencia habitual de nuestra identidad y no su criterio (E. T. Olson, 1997). Esta posición tiene un precio, y es honesto pagarlo a la vista: obliga a decir que sobrevivimos a la pérdida total de nuestra vida mental, lo cual choca con intuiciones muy arraigadas sobre lo que nos importa. Pero el precio de la alternativa es mayor. Si la identidad no es lo que importa, tampoco lo son la promesa, la deuda, el castigo, el perdón ni la gratitud, porque las cuatro presuponen la permanencia del mismo. Ricoeur describió esa permanencia como la del sí mismo que se mantiene en la palabra dada, capaz de responder *aquí estoy* cuando otro cuenta con él (Ricoeur, 1996). Antes que una tesis metafísica, esto es la descripción de una práctica sin la cual no habría vida moral en absoluto.

7.4. Alguien a quien se puede hablar

Hasta aquí el argumento ha discurrido en tercera persona, hablando de la persona como quien habla de un objeto cuya estructura hay que determinar. Esa perspectiva es indispensable y es insuficiente, porque en la vida real nadie llega a saber que otro es alguien mediante una inspección de sus propiedades.

Strawson señaló el punto con una economía que no ha sido superada. Nuestra vida moral no se apoya en un juicio teórico sobre

la libertad de los demás, sino en un repertorio de actitudes reactivas: el resentimiento, la gratitud, la indignación, el perdón, la culpa. Esas actitudes no son consecuencias de una teoría; son la forma que tiene nuestra relación con quienes consideramos participantes, y suspenderlas equivale a adoptar frente a alguien la actitud objetiva que reservamos para lo que solo puede ser manejado, tratado o prevenido (Strawson, 1962). Uno no se indigna con la granizada. La indignación es un modo de tomarse en serio a otro.

Darwall convirtió esa observación en una tesis estructural. Existe un punto de vista de segunda persona, irreductible a la deliberación en primera persona y a la descripción en tercera, que aparece siempre que alguien dirige a otro una exigencia que pretende ser válida y que presupone en su destinatario la autoridad para exigir a su vez (Darwall, 2006). Cuando pido a alguien que retire el pie del mío, no estoy formulando una predicción sobre su conducta ni una evaluación del estado de cosas; le estoy hablando, y al hablarle le atribuyo una competencia que sería absurdo atribuir a la mesa. La reciprocidad va incorporada al acto. Quien exige se hace, en el mismo gesto, exigible.

El fenómeno tiene una densidad lingüística que conviene explotar, porque es en el lenguaje donde se hace visible con menos disputa metafísica. Austin describió una clase de emisiones que no describen nada y que hacen algo: prometer, consentir, perdonar, apelar, absolver, acusar (Austin, 1962-1971). Todas ellas tienen una condición de felicidad que suele pasar inadvertida porque nunca falla: la existencia de una contraparte capaz de recibirlas. Se puede prometer a un hombre y no a un río. No porque el río no oiga, sino porque no hay nadie ahí que quede acreedor. Cuando alguien promete a un muerto o habla a una tumba, la propia lengua registra que está haciendo otra cosa, algo que llamamos figurado, y esa reserva gramatical es una pequeña prueba de que sabemos

perfectamente cuándo hay alguien delante.

Wittgenstein condensó todo esto en una frase que resiste cualquier paráfrasis: mi actitud hacia él es una actitud hacia un alma (Wittgenstein, 1953-1988). La observación no es una tesis sobre lo que hay dentro del otro, ni una hipótesis sobre su interioridad inaccesible. Es una descripción de nuestro trato: no infiero que tengas dolor a partir de tus gestos y luego decido compadecerme; veo a alguien que sufre. Spaemann llevó esta gramática hasta su conclusión ontológica al construir toda una filosofía sobre la diferencia entre *algo* y *alguien*, y al insistir en que la personalidad no es una propiedad que un algo pudiera adquirir, sino el modo en que un ser es (Spaemann, 2006). Buber había nombrado antes la misma diferencia como la que separa la palabra fundamental *yo-tú* de la palabra fundamental *yo-ello* (Buber, 1998). Y Levinas dio a esa experiencia su formulación más extrema al describir el rostro del otro como aquello que se resiste a ser convertido en tema, y que me obliga antes de que yo haya decidido nada (Levinas, 1977).

Aquí es donde el argumento corre su riesgo mayor, y donde hay que sostener una tensión que muchos autores próximos a estas tradiciones han resuelto demasiado deprisa. Si el estatuto de alguien aparece en la interpelación, ¿no será la interpelación la que lo constituye? Esa es la lectura hegeliana del reconocimiento, y es también la puerta trasera por la que el constructivismo, expulsado en la sección anterior, podría volver a entrar vestido de fenomenología: uno sería persona porque los demás lo tratan como tal.

La respuesta está en dos hechos que cualquiera puede comprobar. El primero es que la interpelación puede errar por exceso. Un niño habla con su muñeco, un hombre solo discute con su perro, un usuario agradece a un sistema conversacional la respuesta que acaba de recibir. Nada de eso convierte al muñeco, al perro o al sistema en alguien; el trato de segunda persona se dirige a un

destinatario que en ese caso no está. El segundo es que puede errar por defecto, y esto es lo decisivo. El esclavista no trataba a su esclavo como a un tú, y su omisión no produjo el efecto de que hubiera un tú menos en el mundo; produjo el efecto de que había una injusticia más. Si el reconocimiento constituyera el estatuto, la actitud del esclavista habría sido autovalidante, y no habría manera de decir que estaba equivocado. Decimos que estaba equivocado. Y quien dice equivocado dice que había algo respecto de lo cual equivocarse.

De modo que la segunda persona no crea a su destinatario: lo descubre, y puede no descubrirlo. Es el modo en que normalmente accedemos a un hecho que no depende de que accedamos a él. La deuda es anterior al reconocimiento de la deuda, y por eso puede haber deudores que no reconozcan lo que deben.

Este resultado permite además delimitar dos afirmaciones que suelen confundirse. Que la persona sea relacional, en el sentido de que se forma, aprende y se realiza entre otros, es verdad y ya quedó establecido al describir su antropología. Que la persona sea constituida por la relación, en el sentido de que su estatuto proceda del trato ajeno, es falso, y es además la premisa oculta de las políticas de exclusión más eficaces que ha conocido la historia. Casi ninguna de ellas negó abiertamente que sus víctimas fueran seres humanos. Lo que hicieron fue dejar de hablarles.

7.5. La dignidad no es una nota alta

Llegados a este punto disponemos de un sujeto y todavía no de un valor. Sabemos, si el argumento ha funcionado, qué clase de ser es aquel al que llamamos persona y por qué su condición no depende de la atribución ajena. Falta el paso que va de ahí a la afirmación de que ese ser posee dignidad, y ese paso no puede darse por evidente,

porque la palabra dignidad se ha convertido en el término más gastado del vocabulario jurídico contemporáneo.

Conviene tomarse en serio a quienes lo dicen. Macklin sostuvo que la dignidad es un concepto inútil, un nombre elegante para lo que ya expresa con más precisión el respeto a la autonomía, y que su función real en los debates bioéticos consiste en cerrar la discusión invocando algo que nadie puede definir (Macklin, 2003). Pinker fue más lejos y la describió como un recurso retórico blando que sirve sobre todo para vetar prácticas que incomodan a quien lo invoca (Pinker, 2008). Rosen, en un estudio bastante menos beligerante, mostró que el término arrastra al menos tres significados históricos distintos, rango, valor intrínseco y comportamiento decoroso, cuya superposición explica buena parte de la confusión actual (Rosen, 2012).

La crítica acierta contra un uso muy extendido y falla contra el concepto. Acierta porque la palabra se emplea con frecuencia como comodín argumentativo, sustituto de la premisa que no se quiere explicitar. Falla porque la alternativa que propone, reducir la dignidad a la autonomía, no puede hacer el trabajo para el que se la necesita. Precisamente los casos difíciles son aquellos en los que la autonomía no está disponible: el recién nacido, el enfermo profundo, el hombre inconsciente. Si el respeto se debe a la autonomía, allí donde no hay autonomía no hay nada que respetar, y la teoría se queda sin recursos exactamente en el punto donde más falta hacen. Un concepto que sobra en los casos fáciles y falta en los difíciles no es un concepto inútil: es un concepto mal comprendido.

La formulación clásica sigue siendo la más fecunda. Kant distinguió entre lo que tiene precio, y admite por tanto un equivalente, y lo que está por encima de todo precio y no admite equivalente alguno, y exigió tratar a la humanidad siempre también como fin y nunca meramente como medio (Kant, 2012). Lo que aquí interesa

de esa doctrina no es el conjunto de sus conclusiones históricas, algunas de las cuales resultan hoy difícilmente sostenibles, sino la estructura del valor que describe: un valor que no se agrega, que no entra en el cálculo como una magnitud más y que por eso funciona como límite y no como sumando.

Hay que hacer, sin embargo, una corrección interna a Kant, y hacerla sin disimulo. Si la dignidad se funda en la autonomía racional efectivamente ejercida, la doctrina reproduce el funcionalismo que la sección anterior rechazó, y lo reproduce en su versión más elegante. La dignidad quedaría entonces vinculada a un desempeño, y volveríamos a necesitar un umbral. La reconstrucción que este capítulo propone consiste en anclar el valor no en el ejercicio de la razón sino en el modo de ser del que ese ejercicio es la operación madura. Es la misma corrección que se hizo al concepto de persona, aplicada ahora a su valor, y sin ella el edificio kantiano se derrumba por el mismo lado por el que se derrumban las teorías que dicen combatirlo.

Waldron ofrece la vía más iluminadora para entender qué clase de propiedad es la dignidad. Su tesis es que se trata de un concepto de rango, heredado del vocabulario de la nobleza y de los honores, y que la operación moderna decisiva no consistió en abolir el rango sino en universalizarlo hacia arriba: en atribuir a todo ser humano la condición que antes correspondía únicamente al noble, con el resultado de que el trato debido a cualquiera pasó a ser el que antes se debía a los pocos (Waldron, 2012). Esta lectura explica cosas que la lectura puramente axiológica no explica. Explica por qué la dignidad tiene una gramática de trato y no solo de valor, por qué se vulnera mediante la humillación y no únicamente mediante el daño, y por qué su lenguaje es tan próximo al del derecho: los rangos siempre fueron estatutos jurídicos.

De ahí procede la tesis central de esta sección, que puede formu-

larse brevemente. La dignidad no es una nota alta. No mide nada, no compara a nadie, no se gana y no se pierde con el rendimiento. Una persona puede ser más inteligente, más valiente, más culta o más productiva que otra, y ninguna de esas diferencias, todas reales, altera en lo más mínimo la prohibición de torturarla, esclavizarla o eliminarla. Si la dignidad fuera una función creciente de cualquier variable empírica, la igualdad jurídica básica sería una aproximación provisional a una jerarquía que la investigación acabaría revelando. Que rechacemos esa conclusión con tanta firmeza no es un prejuicio que la filosofía deba desactivar. Es el dato que la filosofía tiene que explicar, y la única explicación disponible es que estamos ante un estatuto y no ante una puntuación.

Korsgaard ha objetado, desde dentro del kantismo, que esta estructura no es privativa de los seres racionales, y que un ser sintiente cualquiera, en la medida en que para él las cosas pueden ir bien o mal, tiene ya fines propios y debe ser tratado como fin en sí mismo en un sentido relevante (Korsgaard, 2018). La objeción es valiosa e impide utilizar a Kant como autoridad conclusiva. La respuesta exige una distinción que se retomará en el apartado siguiente: la sintiencia funda la existencia de un bienestar, es decir, de un sujeto para el que ciertos estados son buenos o malos, y eso basta para generar razones morales genuinas; la personalidad añade una estructura reflexiva y de segunda persona que cambia la clase de consideración debida y no meramente su intensidad. Que ambas cosas sean fundamentos distintos no significa que una de ellas sea despreciable.

7.6. Del estatuto al derecho, y hasta dónde

Falta todavía una pieza, y es la que más suele omitirse: por qué de un valor se sigue un derecho. La transición no es automática.

Se podría sostener que la dignidad genera deberes en quienes la contemplan sin generar posiciones jurídicas en quien la posee, y esa posición ha sido efectivamente defendida.

La precisión hohfeldiana permite ver dónde está el problema. Un deber cuyo contenido simplemente concierne a un ente no es lo mismo que un deber dirigido a él, y solo el segundo tiene como correlativo una pretensión de la que ese ente sea titular. Prohibir la destrucción de un cuadro impone un deber respecto del cuadro, no frente al cuadro. La pregunta, entonces, es qué justifica que en el caso de la persona el deber sea dirigido.

La respuesta se sigue de lo argumentado en la cuarta sección. La estructura de segunda persona no es un accidente psicológico de nuestra relación con los demás: es la forma en que se nos presenta un ser que puede exigir y ante el que respondemos. Un ente ante el cual cabe responder es un ente frente al que se tienen deberes, y un deber frente a alguien es, en el vocabulario jurídico, el correlativo de una pretensión suya. El derecho subjetivo es lo que resulta cuando esa estructura se traduce a un lenguaje institucional capaz de operar entre agentes falibles, interesados y numerosos. No es un premio ni una concesión. Es un límite escrito.

De ahí se sigue algo, y conviene decir con la misma precisión qué es lo que no se sigue, porque la inflación del vocabulario de los derechos ha hecho más daño a su causa que cualquiera de sus críticos.

Lo que se sigue es un suelo: un conjunto de posiciones que protegen a la persona frente a su instrumentalización, su destrucción y su sometimiento, y que no pueden ser compensadas mediante la agregación de beneficios ajenos. Su nota característica es la resistencia a la ponderación. No significa que sean absolutos en cualquier circunstancia imaginable, sino que no pueden ser desplazados por el simple procedimiento de sumar utilidades del otro lado de la

balanza.

Lo que no se sigue es un catálogo. De la dignidad no se deduce un listado indefinido de prestaciones exigibles a terceros, y el salto de lo uno a lo otro suele hacerse sin argumento, aprovechando el prestigio de la primera premisa para introducir contenidos que nada tienen que ver con ella. Un derecho que impone a otros la obligación de abstenerse tiene una estructura lógica distinta de un derecho que impone a otros la obligación de proveer, y la diferencia no es de intensidad sino de forma: el primero puede ser satisfecho simultáneamente por todos, el segundo exige determinar quién paga. Esta distinción, que aquí solo queda planteada, será decisiva en los capítulos dedicados al poder político, y conviene dejarla apuntada desde el fundamento para que después no parezca una preferencia ideológica improvisada.

Tampoco se sigue que el reconocimiento jurídico sea irrelevante. Sería un error grosero deducir de la tesis defendida que las instituciones dan igual porque el estatuto no depende de ellas. Depende de ellas, y de manera dramática, todo lo demás: que el estatuto sea efectivo, que exista un tribunal ante el que invocarlo, que la lesión tenga consecuencias, que el poderoso encuentre resistencia. Una cosa es sostener que el derecho no constituye a la persona y otra muy distinta despreciar la única maquinaria que ha demostrado alguna eficacia para protegerla. La tesis es sobre el fundamento, no sobre la importancia.

Conviene, por último, someter la teoría a sus casos difíciles, porque una teoría del sujeto de derecho que solo funcione con adultos sanos y despiertos no sirve para nada.

La sociedad mercantil es el caso fácil en la dirección ascendente. Se le atribuyen posiciones jurídicas por razones de conveniencia institucional, y esa atribución es legítima y útil. Nada en ella sugiere un centro de experiencia. Su personalidad es enteramente derivada,

y por eso puede ser diseñada, limitada, levantada o extinguida por el legislador sin cometer con ella agravio alguno.

El animal sintiente es el caso que ha dominado, quizá en exceso, la discusión pública. La evidencia contemporánea obliga a conceder que numerosos animales tienen experiencias conscientes, intereses y capacidades cognitivas complejas (New York Declaration on Animal Consciousness, 2024), y cualquier teoría que los trate como mecanismos insensibles es hoy insostenible. De ello se siguen deberes reales de cuidado y prohibiciones genuinas de crueldad. No se sigue, sin una premisa adicional que nadie ha establecido, la titularidad de derechos de estructura personal. El derecho español ofrece una ilustración conceptualmente notable al definir a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad y separarlos expresamente tanto de las personas como de las cosas (España, 2021). Esa tercera categoría no es una componenda: es la traducción jurídica de la distinción entre el fundamento del bienestar y el fundamento del estatuto.

La inteligencia artificial es el caso nuevo, y es el que mejor pone a prueba lo defendido aquí. Turing propuso sustituir la pregunta por el pensamiento de las máquinas por una prueba de desempeño conversacional, y lo hizo con plena conciencia de que estaba cambiando la pregunta (Turing, 1950). Nuestro tiempo ha construido sistemas que superan esa prueba con holgura, y la reacción social ante ellos demuestra hasta qué punto el criterio funcionalista está incorporado a nuestros hábitos: mucha gente atribuye espontáneamente interioridad a lo que responde bien. Si la personalidad fuera un rendimiento, la cuestión ya estaría resuelta y estaría resuelta en sentido afirmativo. La teoría defendida aquí obliga a decir otra cosa: la pregunta no es qué hace ese sistema, sino qué clase de ser es, y la respuesta a esa pregunta no se obtiene observando su producción verbal. La honestidad exige añadir que esto no equivale a una ne-

gativa cómoda. Significa que el criterio es más difícil de aplicar, no que el resultado esté garantizado de antemano, y quien defienda esta posición debe aceptar que la carga de determinar qué clase de ser hay ahí, si es que hay alguno, no se resuelve con desdén.

El apátrida y el esclavo son los casos que dan sentido a todo el capítulo, y son los únicos en los que la teoría no describe una zona de penumbra sino una certeza. Un hombre a quien un ordenamiento niega toda posición jurídica no se transforma por ello en otra cosa. Sigue siendo exactamente lo que era, y la prueba de que lo sigue siendo es que el ordenamiento que lo despoja necesita seguir tratándolo como sujeto para poder castigarlo, es decir, necesita imputarle actos, exigirle obediencia y presuponer en él la comprensión de una norma. Ningún régimen que haya negado la personalidad de sus víctimas ha dejado de dirigirles órdenes. Esa contradicción práctica, repetida sin excepción, es quizá el argumento empírico más fuerte de cuantos se han ofrecido en estas páginas: incluso quien niega el estatuto tiene que usarlo.

7.7. El rostro que la máscara no puso

La palabra empezó siendo una máscara y terminó nombrando lo contrario de una máscara. Ese viaje semántico contiene, comprimida, toda la historia intelectual que estas páginas han recorrido. Durante mucho tiempo se creyó que ser persona era ocupar un lugar en un reparto: tener un papel, un rango, una posición dentro de un orden que alguien administraba. La conquista moral de la modernidad consistió en descubrir que detrás del papel había alguien que no había sido puesto ahí por el reparto, y que seguía estando cuando el reparto le retiraba el nombre.

Lo que ha cambiado a lo largo del argumento no es la lista de derechos que reconocemos, sino la dirección en que se lee su fun-

damento. Si el estatuto se concediera, la pregunta política decisiva sería quién tiene competencia para concederlo, y la respuesta, cualquiera que fuese, dejaría al hombre a merced de esa competencia. Si el estatuto se descubre, la pregunta decisiva se invierte: no qué autoridad nos hace sujetos, sino qué autoridad puede legítimamente existir entre sujetos que ya lo eran antes de encontrársela.

Ésa es exactamente la pregunta con la que se abre la parte siguiente de este libro. Hemos establecido que hay alguien antes de que ninguna institución diga que lo hay. Queda por examinar qué clase de institución puede pretender mandar sobre él, con qué título, dentro de qué límites y con qué consecuencias cuando el título falla. La cuestión ya no será qué es una persona. Será qué puede hacerse legítimamente con ella.

Y conviene cerrar recuperando la imagen del principio, porque en ella está la tesis entera. Las máscaras se reparten, se heredan, se compran y se retiran; los ordenamientos llevan milenios haciéndolo y seguirán haciéndolo, unas veces con acierto técnico y otras con una crueldad que la técnica disimula. El rostro no se reparte. El derecho no fabrica rostros: se limita a decidir si los mira. Y cuando aparta la vista, no hace desaparecer a nadie. Solo se pone a sí mismo en falta.

Capítulo 8

Comunidades intermedias: la sociedad entre la persona y el soberano

8.1. Entre el átomo y el soberano

Casi toda la imaginación política contemporánea se ha resignado a un tablero de dos piezas. De un lado el individuo, titular de derechos que nadie le ha dado y que nadie puede quitarle sin más. Del otro el Estado, único interlocutor capaz de organizar la vida en común a una escala que ya no cabe en la aldea ni en la parroquia. Entre ambos no parece haber sitio para nada más. Cuando algo se interpone, una familia, una parroquia, un gremio, un club de vecinos, una universidad, se le trata como el residuo folclórico de un mundo anterior: tolerado mientras no estorbe, disuelto sin ceremonia en cuanto lo hace.

Ese tablero de dos piezas es una simplificación que ni siquiera la experiencia más elemental confirma. Entre la persona y cualquier estructura política de gran escala hay familia, amistad, parroquia, Iglesia, universidad, empresa, municipio, asociación, gremio, cooperativa, club, comunidad profesional, red comercial y una multitud

de instituciones que organizan partes distintas de la vida sin que ninguna de ellas agote las demás. Tocqueville observó ya, en su recorrido por los Estados Unidos, que sus habitantes recurrían constantemente a la asociación voluntaria para fines que en otras sociedades se habrían confiado, casi por reflejo, a la administración pública (Tocqueville, 1835). Lo que le llamó la atención no fue solo la frecuencia de esas asociaciones, sino su naturalidad: nadie parecía necesitar el permiso de nadie para juntarse y actuar.

El argumento de este capítulo no es, sin embargo, que «las asociaciones son buenas». Es más exigente, y hay que formularlo con precisión desde el principio: comunidad y soberanía son dos cosas distintas, y no hay ninguna ley que obligue a la primera a convertirse en la segunda. Una comunidad puede ser completamente real, exigir lealtad, generar normas internas e incluso sostener jerarquías estrictas sin que de ahí se siga jurisdicción alguna sobre quien no pertenece a ella. Una hermandad religiosa puede imponer a sus miembros votos radicales sin pretender imponérselos a nadie más. Una empresa puede exigir de sus empleados una disciplina considerable sin reclamar autoridad sobre quien nunca ha firmado un contrato con ella. La densidad normativa de una comunidad y el alcance de su jurisdicción son variables independientes, y buena parte de la confusión política contemporánea consiste en tratarlas como si crecieran juntas.

Que la persona sea siempre sujeto irreductible de su propia acción, y que sin embargo aprenda a serlo entre otros, entre lenguajes, familias y tradiciones que no ha elegido, quedó ya establecido al examinar qué clase de ser actúa. Lo que falta explicar es de qué está hecho ese «entre otros» cuando se lo observa a la escala de una sociedad entera, y no solo a la del vínculo cara a cara. Porque la relacionalidad de la persona no es un bloque homogéneo: va desde el trato inmediato con quien se conoce y se ve, hasta la referencia

anónima a instituciones, tradiciones y comunidades mucho más vastas de las que se forma parte sin conocer personalmente a la mayoría de sus miembros. Ahí, en ese extremo menos íntimo pero no menos real de la escala, es donde este capítulo quiere instalarse.

Georg Simmel ofreció, hace más de un siglo, la herramienta conceptual más precisa para entender esa escala. En su análisis de lo que llamó la intersección de los círculos sociales, Simmel sostuvo que el individuo moderno no se define por carecer de vínculos, sino por la manera singular en que se cruzan en él círculos que, tomados por separado, incluyen también a muchos otros: el círculo familiar, el confesional, el profesional, el vecinal, el de una tradición intelectual, el de un mercado (Simmel, 1955). Cuantos más círculos distintos se cruzan en una misma persona, sostenía Simmel, menos determinada queda por cualquiera de ellos en particular, no porque deje de pertenecer a ninguno, sino porque ningún círculo aislado puede ya reclamar la totalidad de su identidad. La individuación, en esta lectura, no es la ausencia de círculos sociales. Es su multiplicación y su cruce.

La misma persona es, a la vez y sin contradicción, hija de una familia, creyente de una confesión, vecina de un municipio, accionista de una cooperativa, miembro de un gremio profesional, antigua alumna de una universidad y participante de docenas de mercados que no podría enumerar. Ninguna de esas pertenencias es simulada; ninguna de ellas, tampoco, la contiene entera. Ahí reside la clave del argumento que sigue: no hace falta que el individuo no pertenezca a nada para que sea libre. Basta con que ninguna pertenencia concreta reclame para sí el derecho de definirlo por completo. La libertad frente a la comunidad no se parece a la libertad frente al aire que se respira, que exige ausencia; se parece más a la libertad de quien tiene varias lenguas y no se ve obligado a pensar en una sola.

Conviene, sin embargo, no idealizar esa pluralidad como si toda ella distribuyera el poder de manera automática. Cabe preguntarse, de cada persona concreta, de quién depende realmente para lo esencial de su vida, con qué reciprocidad se sostiene esa dependencia y con qué posibilidad efectiva de salir de ella si deja de convenirle. Una promesa de independencia que en realidad concentra en una sola institución, familiar, laboral o estatal, todo lo que antes se repartía entre varias, no multiplica pertenencias: sustituye muchas dependencias parciales por una sola dependencia total, y ese cambio puede ocurrir precisamente en nombre de la emancipación. La pregunta que este capítulo hace suya no es entonces si el individuo pertenece a muchas cosas o a pocas, sino si esa pluralidad reparte el poder que cualquiera de esas pertenencias podría ejercer sobre él, o si una sola de ellas ha aprendido a llamarse a sí misma libertad.

Queda entonces una pregunta que no admite respuesta apresurada, y que ocupará el resto de este capítulo: ¿cómo llegaron a existir sociedades en las que los individuos pudieron relacionarse, cooperar e incluso confiar cada vez más allá de las estructuras intensivas de parentesco que durante la mayor parte de la historia humana organizaron casi toda la vida social?

8.2. Del clan a la asociación

Durante la mayor parte de la historia, el clan no fue simplemente una comunidad afectiva a la que uno pertenecía por casualidad de nacimiento. Cumplía funciones que hoy repartimos entre el mercado, el Estado y el derecho: producía seguridad frente a la violencia, proveía seguro mutuo frente a la mala fortuna, administraba justicia interna, transmitía reputación y decidía con quién podía uno casarse, comerciar o incluso hablar. Salir del clan no era solo un gesto sentimental; era, casi siempre, quedarse sin ninguna de esas

funciones.

Joseph Henrich ha reunido, en *The WEIRDest People in the World*, la evidencia más ambiciosa de que ese entramado empezó a resquebrajarse en Europa occidental por un camino inesperado: el que abrió la propia Iglesia medieval. Lo que Henrich llama el Programa de Matrimonio y Familia no fue un edicto único sino una acumulación de siglos: la progresiva ampliación, desde los primeros concilios hasta llegar a prohibir el matrimonio entre parientes lejanos, un umbral que solo el IV Concilio de Letrán, en 1215, redujo de nuevo a un grado más manejable después de comprobar que la prohibición extrema era casi imposible de cumplir en comunidades pequeñas; la exigencia, cada vez más firme, del consentimiento individual de los cónyuges frente al acuerdo de los linajes; la prohibición de la poligamia y del matrimonio con la viuda de un hermano; y el fomento de una residencia neolocal que alejaba a las nuevas parejas del hogar paterno (Henrich, 2020). Nada de esto se proponía fabricar individuos autónomos, ni siquiera debilitar redes de parentesco: su motivación era canónica y patrimonial, y en buena medida respondía al interés de la propia Iglesia por heredar los bienes de quienes morían sin herederos directos reconocidos. Pero su efecto acumulado, sostiene Henrich, fue disolver progresivamente las redes de parentesco intensivo que hasta entonces habían organizado casi toda la cooperación humana, y con ellas buena parte de la maquinaria social que dependía exclusivamente de ser pariente de alguien para poder confiar en él.

Conviene ser precisos con lo que esa tesis afirma y con lo que no afirma. No dice que la Iglesia produjera el capitalismo, ni que el individualismo occidental sea un subproducto teológico entre otros. La cadena que Henrich reconstruye es mucho más modesta y, precisamente por serlo, más defendible: menor intensidad de parentesco no implica automáticamente mayor cooperación con

extraños, pero sí elimina buena parte de las razones que antes hacían innecesaria esa cooperación, y abre un espacio en el que las instituciones capaces de sostenerla, el gremio, el contrato, la universidad, el municipio, adquieren una relevancia que antes no tenían. Henrich insiste, además, en que se trata de una coevolución entre familia, psicología e instituciones, no de una causalidad en un solo sentido: las nuevas formas de organización social, una vez surgidas, refuerzan a su vez la psicología que las hizo posibles.

La base empírica de esta hipótesis histórica no es meramente narrativa. Schulz, Bahrami-Rad, Beauchamp y Henrich contrastaron, a escala global, la exposición histórica de distintas regiones a las políticas matrimoniales de la Iglesia occidental con la intensidad contemporánea de sus redes de parentesco y con determinados rasgos psicológicos asociados a la cooperación impersonal, encontrando una asociación estadística consistente con la hipótesis (Schulz et al., 2019).

Esa base empírica ha recibido objeciones que merecen tomarse en serio, y no despacharse con una nota al pie. La más importante sostiene que la correlación histórica no aísla bien la causa: regiones con mayor exposición histórica a las políticas matrimoniales de la Iglesia occidental fueron también, con frecuencia, regiones más urbanizadas, más comerciales y más densamente pobladas por razones que nada tienen que ver con el derecho canónico, y cualquiera de esos tres factores, la urbanización, el comercio a larga distancia, la densidad demográfica, podría por sí solo generar el mismo desplazamiento hacia una psicología más individualizada e impersonal, con o sin intervención eclesiástica. Un análisis estadístico a escala continental, por cuidadoso que sea, difícilmente puede separar de manera concluyente variables que en la práctica histórica avanzaron entrelazadas durante siglos. Esta objeción no puede resolverse citando más datos del mismo tipo, porque el problema

no es la cantidad de evidencia sino su capacidad para distinguir causas concurrentes.

La respuesta que este capítulo ofrece no consiste en negar la objeción, sino en señalar que exige más de lo que el argumento necesita. No hace falta que el Programa de Matrimonio y Familia sea la causa única, ni siquiera la causa principal, del desplazamiento hacia una cooperación menos dependiente del parentesco. Basta con que haya sido una causa suficientemente real como para que las instituciones capaces de sustituir al clan, el gremio, la universidad, el municipio, encontraran un terreno más despejado en el que crecer. La tesis fuerte de Henrich, la que pretende una prioridad causal casi exclusiva de la Iglesia, sigue en disputa entre historiadores económicos y antropólogos, y este capítulo no necesita zanjar esa disputa para sostener su propio argumento. Le basta la tesis débil: que la erosión del parentesco intensivo, cualquiera que sea el peso relativo de sus causas, abrió un espacio institucional que otras instituciones, no todas ellas nacidas del cálculo de nadie, llegaron a ocupar.

Lo que sí puede afirmarse con más seguridad es la forma general del fenómeno, y merece quedar dicha sin adornos: el parentesco intensivo no desapareció sustituido por el vacío, sino por otra cosa. Allí donde el clan dejó de bastarse a sí mismo para resolver la seguridad, el crédito, la justicia o el matrimonio, aparecieron mercado, contrato, gremio, universidad, corporación y municipio para ocupar, cada uno a su manera y con su propia lógica, una parte de lo que antes solo el parentesco ofrecía. La erosión de una forma de pertenencia no dejó a nadie sin comunidad. Multiplicó las formas de tenerla.

8.3. El individuo cristiano: una genealogía distinta

Hay, sin embargo, una pregunta que la reconstrucción institucional de Henrich no está diseñada para responder, y que conviene plantear con independencia de ella: qué transformación en la concepción misma de la persona acompañó a aquella transformación familiar. No basta con que las redes de parentesco se debilitaran para que apareciera un individuo capaz de sostenerse fuera de ellas; hacía falta, además, una idea de qué es una persona que hiciera pensable esa posibilidad.

Larry Siedentop, en *Inventing the Individual*, sitúa una de las raíces de esa idea mucho antes de la Reforma y del liberalismo moderno, en la concepción cristiana primitiva de la igualdad moral de las personas ante Dios, con independencia de su linaje, su condición social o su pertenencia a una ciudad determinada (Siedentop, 2014). Esa igualdad, sostiene Siedentop, fue erosionando lentamente una jerarquía moral heredada del mundo antiguo en la que el estatus de una persona dependía casi por completo de su lugar en la familia, el estamento o la polis, y fue sustituyéndola por la intuición, tan poco antigua como parece, de que cada persona posee un valor que no le viene prestado por su origen. Siedentop rastrea esa transformación en la teología de Pablo de Tarso, en la elaboración patrística de la voluntad y la conciencia individuales, y en el derecho canónico medieval, que fue, mucho antes que ningún parlamento moderno, el primer cuerpo jurídico europeo en tratar sistemáticamente al individuo, y no solo al linaje o a la corporación, como sujeto capaz de derechos y obligaciones propias.

Conviene mantener rigurosamente separados los dos mecanismos que este capítulo ha reunido hasta aquí. Uno es institucional y demográfico: la disolución del parentesco intensivo que estudia

Henrich. El otro es moral y conceptual: la genealogía de la igualdad de las personas que reconstruye Siedentop. No hace falta forzarlos en una sola narrativa para que ambos resulten relevantes, y de hecho forzarlos sería un error, porque discrepan sobre casi todo salvo sobre el punto en el que aquí interesan.

Pero hay una tercera genealogía, mucho más influyente en el imaginario contemporáneo que las dos anteriores, que este capítulo no puede dejar pasar sin examen, porque disputa exactamente el mismo terreno y le atribuye el mérito a otra tradición. Max Weber sostuvo, en *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, que la disciplina interior propia del capitalismo moderno, la disposición a trabajar metódicamente, a acumular en lugar de consumir, a tratar el éxito profesional como signo de una vocación y no solo de una necesidad, tiene su origen en la ansiedad calvinista frente a la predestinación: quien no puede saber si está entre los elegidos busca en el éxito de su trabajo terrenal una señal, nunca una prueba, de que lo está (Weber, 1905). Weber no sostuvo que el calvinismo inventara la codicia, que es tan antigua como el comercio; sostuvo algo más preciso y más interesante, que canalizó una determinada disciplina moral, ajena por completo al goce del beneficio, hacia una conducta económica que resultó, sin que nadie lo planeara, extraordinariamente productiva. Es un argumento serio, y la caridad intelectual que este libro se ha propuesto en cada uno de sus capítulos exige reconocerlo antes de discutirlo, no después.

La discusión, sin embargo, tiene una salida más sencilla de lo que Weber mismo previó, porque la propia cronología reunida en este capítulo juega en su contra. El Programa de Matrimonio y Familia que estudia Henrich es medieval y occidental, no protestante: alcanza su desarrollo pleno varios siglos antes de que Lutero clavara sus tesis en Wittenberg. La genealogía de la igualdad moral que reconstruye Siedentop es patrística y canónica, no calvinista:

se elabora en los primeros siglos del cristianismo y se consolida en el derecho medieval, no en la teología de la predestinación. Si la disolución institucional del clan y la transformación moral que hizo pensable al individuo son, ambas, empresas de la Iglesia occidental anteriores a la Reforma en varios siglos, entonces la disciplina económica que Weber atribuye en exclusiva al calvinismo no puede ser la causa original de la individualización europea; como mucho, puede haber sido una de sus canalizaciones posteriores, en una región y un momento concretos, de un proceso que ya llevaba siglos en marcha.

Y hay, además, evidencia positiva de que el catolicismo produjo su propia disciplina económica, no menos rigurosa que la calvinista y anterior a ella. La llamada Escuela de Salamanca, un conjunto de teólogos y juristas españoles del siglo XVI formados en la tradición escolástica tomista, desarrolló, décadas antes de que Calvino escribiera su *Institución de la religión cristiana*, un cuerpo de análisis económico que Murray Rothbard ha documentado con detalle: Francisco de Vitoria y Domingo de Soto elaboraron una teoría del precio justo que lo hacía depender de la estimación común del mercado y no de un cálculo objetivo de costes; Martín de Azpilcueta formuló, más de un siglo antes de que ningún economista inglés lo hiciera, una versión temprana de la teoría cuantitativa del dinero, al observar que la llegada masiva de plata americana había encarecido los precios en Castilla precisamente porque había más moneda persiguiendo los mismos bienes; y Luis de Molina defendió la legitimidad moral del comercio, del préstamo con interés moderado y de la propiedad privada como instituciones compatibles con la virtud cristiana, no como concesiones a la debilidad humana (Rothbard, 1995). Juan de Mariana, que reaparecerá más adelante en este libro por su teoría de los límites del poder político, pertenece a esa misma tradición: en su *Tratado y discurso sobre la*

moneda de vellón, analizó con un rigor que anticipa siglos de teoría monetaria posterior cómo la manipulación del valor de la moneda por parte del príncipe constituye una forma de expolio disimulado sobre sus súbditos (Mariana, 1609). Ninguno de estos autores era protestante. Todos escribían, y se sabían escribiendo, dentro de la ortodoxia católica más estricta de su tiempo.

No hay razón, con todo esto, para llevar el argumento un paso más allá del que las premisas permiten. Sería tan simplista sustituir la flecha weberiana, calvinismo produce capitalismo, por una flecha católica de sentido inverso, catolicismo produce capitalismo, como lo sería trazar sin matices la línea del cristianismo al liberalismo denunciada en el capítulo anterior. Lo que puede sostenerse, con la evidencia efectivamente disponible, es más modesto y a la vez suficiente para el propósito de este libro: la disciplina moral e intelectual que hizo posible la economía moderna europea no nace con la Reforma ni depende de ella, tiene raíces católicas anteriores, documentadas y rigurosas, y la tradición que este libro defiende puede reclamarlas sin necesidad de disputarle a nadie una prioridad que en algunos terrenos, como el de la teoría monetaria y del valor, le corresponde con una antelación de más de medio siglo.

Queda, sin embargo, una segunda contribución católica, distinta de la anterior y más directamente pertinente para la arquitectura institucional que este capítulo defiende, porque no se limita a explicar el pasado sino que formula un principio normativo para el presente. La doctrina social de la Iglesia articuló, en el siglo XX, un principio que sintetiza con notable precisión la tesis central de este capítulo: el de subsidiariedad. Pío XI lo formuló en la encíclica *Quadragesimo anno* al sostener que es un principio fijo de la filosofía social que una comunidad de orden superior no debe arrogarse funciones que pueden ser cumplidas eficazmente por comunidades de orden inferior, y que toda intervención de la autoridad superior

debe, por su propia naturaleza, ayudar a los miembros del cuerpo social, nunca destruirlos ni absorberlos (Pío XI, 1931). El propio texto reconoce, con la misma honestidad que este libro ha querido mantener en cada uno de sus capítulos, que existen funciones que solo una autoridad de mayor escala puede desempeñar: la subsidiariedad no es una condena de toda intervención política, sino un criterio para distinguir cuándo esa intervención ayuda y cuándo sustituye. Benedicto XVI retomó ese mismo principio décadas después, en *Deus caritas est*, para sostener que la justicia organizada por las instituciones públicas nunca hace superflua la atención personal, cercana y concreta que solo puede prestar quien conoce a la persona concreta que sufre, y que el papel del Estado, lejos de negarse, consiste precisamente en apoyar y no en absorber las iniciativas sociales que nacen de esa cercanía (Benedicto XVI, 2005). Conviene decir con precisión qué establece esta doctrina y qué no establece: fija una tesis católica positiva, sustentada en textos magisteriales concretos, sobre la dignidad de la persona, los deberes hacia el prójimo y los límites de la absorción política; no demuestra, ni lo pretende, una superioridad moral del catolicismo sobre otras tradiciones cristianas en esta misma cuestión, que exigiría comparar doctrinas y prácticas equivalentes con un rigor que excede el propósito de este capítulo.

8.4. Por qué sociedades diferentes producen instituciones diferentes

Establecido el caso histórico occidental, conviene preguntarse por qué no todas las sociedades que debilitaron sus redes de parentesco desarrollaron las mismas instituciones para sustituirlas, y por qué algunas ni siquiera lo intentaron de la misma manera. La respuesta exige distinguir con cuidado dos términos que el lenguaje corriente

confunde sin esfuerzo: cultura e instituciones.

Douglass North definió las instituciones como las restricciones, formales e informales, que estructuran la interacción humana, y observó algo que suele pasarse por alto: incluso en las economías más desarrolladas, buena parte de la conducta cotidiana sigue gobernada por convenciones, costumbres y códigos que ninguna ley ha escrito nunca, y que interactúan de manera constante con las reglas formalmente promulgadas (North, 1990). North insistió, además, en que las instituciones no flotan sobre las creencias de una sociedad: las creencias, los modelos mentales con que sus miembros interpretan el mundo, moldean qué instituciones resultan pensables, y las instituciones, a su vez, van modificando esas mismas creencias con el paso del tiempo.

Avner Greif llevó esa intuición al terreno exacto que aquí interesa, estudiando cómo comunidades mercantiles medievales que enfrentaban el mismo problema, cómo confiar en un agente comercial situado a cientos de kilómetros sin posibilidad de vigilarlo, resolvieron ese problema de maneras radicalmente distintas según las creencias culturales de las que partían (Greif, 2006). Los comerciantes magrebíes de la cuenca mediterránea medieval, una red de mercaderes judíos organizada según normas colectivistas heredadas de su propia tradición comunitaria, sostuvieron su comercio a distancia mediante una reputación colectiva: quien traicionaba a un agente quedaba excluido, él y toda su comunidad, de futuros tratos con el resto de la red, lo que convertía el castigo social en un mecanismo de cumplimiento tan severo que nunca necesitó tribunales externos para funcionar. Los comerciantes genoveses, enfrentados exactamente al mismo problema de agencia a distancia pero partiendo de una tradición individualista, desarrollaron en cambio contratos formales redactados por notarios, tribunales mercantiles propios y un derecho escrito capaz de sancionar individualmente

al infractor con independencia de su comunidad de origen, lo que a su vez les permitió, con el tiempo, ampliar sus redes comerciales a extraños con los que no compartían ningún vínculo previo de pertenencia, algo que el modelo magrebí, atado a su propia red cerrada de reputación colectiva, tuvo mucha más dificultad para lograr. Ninguna solución era más racional que la otra en abstracto. Cada una era la solución racional disponible dentro de un conjunto de creencias sobre cómo se sostiene la confianza que las dos comunidades no compartían, y cada una llevaba también, a largo plazo, ventajas y límites distintos que ninguna de las dos podía haber previsto en el momento de adoptarla.

De ese contraste se sigue una lección incómoda para dos posiciones simétricas, cada una de ellas tentadora por su simplicidad. La primera es el constructivismo institucional ingenuo, que supone que basta con trasplantar una constitución, un código mercantil o un sistema judicial de una sociedad a otra para replicar sus resultados. Daron Acemoglu y James Robinson han documentado, en *Why Nations Fail*, un experimento histórico natural que confirma justamente lo contrario: allí donde los colonizadores europeos encontraron poblaciones densas y economías ya organizadas, como en buena parte de Mesoamérica o el subcontinente indio, tendieron a instalar instituciones extractivas diseñadas para exprimir esas economías existentes, mientras que allí donde encontraron territorios de baja densidad poblacional, como en Norteamérica o Australia, se vieron obligados a fundar instituciones inclusivas que protegieran su propia propiedad y su propio esfuerzo, y esa diferencia inicial, sostienen los autores, siguió determinando siglos después, mediante una notable «reversión de la fortuna», qué antiguas colonias prosperaron y cuáles se estancaron (Acemoglu y Robinson, 2012). Es una evidencia poderosa a favor de que las instituciones formales importan y no son un mero reflejo pasivo de

la cultura. Pero es también, leída con atención, una evidencia de que esas mismas instituciones no se decretan libremente en el vacío: dependen de qué tipo de sociedad exista ya en el territorio donde se instalan, y una institución que en un contexto produce prosperidad puede, trasplantada a otro sin que cambien las condiciones que la sostienen, no producir nada parecido, o producir exactamente lo contrario de lo que produjo en su lugar de origen.

Ya se ha visto, al hablar de la racionalidad y el orden social, cómo James Scott documentó que los esfuerzos administrativos de mejora basados en una visión simplificada de la realidad, la reforma agraria que ignora el conocimiento local, el urbanismo que rediseña calles sin entender por qué existían así, terminan destruyendo precisamente aquello que pretendían mejorar, porque el Estado necesita hacer legible una sociedad para poder gobernarla, y esa legibilidad administrativa nunca captura la totalidad del conocimiento local que hacía funcionar el orden anterior (Scott, 1998). Witold Kula ha mostrado, con un rigor histórico que merece traerse aquí, hasta qué punto ese conocimiento local queda inscrito incluso en algo tan aparentemente neutral como un sistema de pesos y medidas: los sistemas premodernos europeos, con sus varas, fanegas y libras que variaban de un pueblo al vecino, no eran simple atraso técnico a corregir por decreto, sino que codificaban acuerdos locales sobre calidad, riesgo y costumbre que la imposición de un sistema métrico único, decidida por una autoridad central, no reconoció ni sustituyó por nada equivalente, sino que simplemente hizo desaparecer (Kula, 1986). Copiar la letra de una institución sin las prácticas locales que la sostenían no es adoptarla: es vaciarla y esperar que el vacío funcione igual que el contenido.

La segunda tentación, simétrica y opuesta a la primera, es el determinismo cultural, que trata la cultura de un pueblo como un destino fijo, incapaz de generar jamás determinadas instituciones.

Tampoco eso resiste el examen: las instituciones, una vez asentadas, cambian los incentivos y por tanto la conducta de quienes viven bajo ellas, y esa conducta acumulada, generación tras generación, acaba modificando la propia cultura que en su día pareció condenar a una sociedad a permanecer como era. Cultura e instituciones no se determinan la una a la otra en una sola dirección; se van formando mutuamente, y quien busque el primer eslabón de esa cadena probablemente no lo encuentre. Esta doble cautela, contra el trasplante ingenuo y contra el fatalismo cultural, es también la razón de que una ley importada nunca produzca, por sí sola, la sociedad que la redactó en otro lugar; una idea que este libro retomará con más detalle al examinar qué ocurre cuando una norma exterior no logra hacerse propia en la conciencia de quien debe cumplirla.

8.5. Una comunidad no es buena por ser comunidad

Nada de lo dicho hasta aquí debería leerse como una apología romántica de la comunidad frente al individuo aislado que abrió este capítulo. Sería un error simétrico al que se ha querido evitar desde el principio, y conviene enfrentarlo con la misma seriedad con que se ha construido el argumento anterior, porque la objeción que sigue es exigente y merece una respuesta que no la esquive.

Las mismas redes densas que producen cooperación pueden producir también conformismo, exclusión y una forma de coerción que no necesita policía porque cuenta con algo más eficaz: la vergüenza y la dependencia mutua. Las redes de parentesco intensivo que la segunda sección de este capítulo describió como sustituidas ofrecían protección real, un seguro frente a la mala fortuna que ninguna institución impersonal reproduce con la misma calidez;

pero esa misma densidad podía facilitar el nepotismo, cerrar el paso a relaciones externas y elevar de forma considerable el coste de marcharse. El propio programa de investigación de Henrich, lejos de ocultarlo, reconoce esa tensión explícitamente: no hay redes fuertes sin costes de salida, ni instituciones impersonales sin una cierta pérdida de la calidez que solo lo particular puede ofrecer.

Robert Nisbet llevó esta inquietud a un terreno todavía más incómodo para cualquier defensor ingenuo del Estado moderno como garante último de la cohesión social. En *The Quest for Community*, Nisbet sostuvo que el Estado no se ha limitado a coexistir junto a las comunidades intermedias tradicionales, sino que ha tendido, de manera sistemática y durante siglos, a debilitarlas y a ocupar su lugar, presentándose como el único mediador legítimo entre el individuo y la totalidad social (Nisbet, 1953). La razón, sugiere Nisbet, no es meramente ideológica: una sociedad de individuos desprovistos de vínculos comunitarios intermedios resulta, sencillamente, más fácil de administrar de manera uniforme desde un centro que otra tejida de lealtades locales, corporativas y religiosas que compiten con la lealtad al Estado. De ahí se sigue una paradoja que merece formularse sin rodeos: el propio Estado, al absorber progresivamente funciones que antes desempeñaban la familia extensa, el gremio, la parroquia o la mutualidad vecinal, puede haber contribuido a producir precisamente el individuo atomizado y desarraigado que después se invoca como prueba de que, sin la intervención estatal, no quedaría nada. La justificación se retroalimenta de la enfermedad que dice curar.

Esta advertencia nisbetiana no es solo un episodio de historia de las ideas. Tiene un correlato diagnóstico contemporáneo que merece señalarse aquí, aunque su desarrollo pleno pertenezca a la sección siguiente: la sustitución de una prestación material por una relación comunitaria no es nunca automática ni gratuita, y convie-

ne distinguir con cuidado entre cobertura material, pertenencia y participación, porque un programa puede mejorar la primera sin generar ninguna de las otras dos.

La pregunta correcta, entonces, no es si las comunidades son buenas o malas en abstracto, sino bajo qué condiciones una comunidad concreta puede producir pertenencia sin producir cautiverio. Cuatro condiciones merecen examinarse por separado, aunque en la práctica actúen juntas. La primera es si la pertenencia a esa comunidad es efectivamente voluntaria, o si en cambio se hereda de un modo que no deja espacio real a la elección. La segunda, distinta de la anterior aunque relacionada con ella, es si existe una posibilidad efectiva de salida, y no meramente formal: Albert Hirschman mostró, en un análisis que sigue siendo el punto de partida obligado de cualquier discusión sobre lealtad institucional, que la salida y la voz son dos formas alternativas, y a veces complementarias, de disciplinar a una organización desde dentro, y que allí donde la salida resulta prohibitivamente costosa, la voz tiende a debilitarse en lugar de fortalecerse, porque quien no puede irse tiene también menos incentivos para arriesgarse a protestar (Hirschman, 1970). La tercera condición es si la jurisdicción de esa comunidad se limita a quienes efectivamente la integran, o si en cambio aspira a regular también a quien vive junto a ella sin haberla escogido. La cuarta es si esa comunidad convive con otras que compiten por la lealtad y la pertenencia de las mismas personas, o si en cambio ocupa un monopolio local que no deja alternativa alguna a quien quisiera pertenecer de otro modo.

Elinor Ostrom aportó, en *Governing the Commons*, algo más que una defensa genérica del autogobierno comunitario: mostró, con una base empírica extensa y comparada, que comunidades concretas pueden gestionar recursos compartidos mediante normas propias, sanciones que crecen gradualmente con la reincidencia y

mecanismos de resolución de conflictos desarrollados por los propios usuarios, sin necesidad de propiedad privada individualizada ni de intervención estatal centralizada (E. Ostrom, 1990). Uno de los casos que Ostrom estudia con más detalle no es lejano ni exótico: los tribunales de aguas de la huerta valenciana, documentados históricamente por Thomas Glick, resuelven desde la Edad Media disputas sobre el riego mediante un sistema de turnos consuetudinarios y un tribunal compuesto por los propios regantes, elegidos por sus vecinos, que sesiona a puerta abierta junto a la catedral de Valencia y cuyas resoluciones, aceptadas sin apenas necesidad de ejecución coactiva, han sobrevivido a la monarquía visigoda, al califato, a la reconquista y al Estado liberal por igual (Glick, 1970). Ningún ingeniero central diseñó ese tribunal. Ninguna ley estatal lo ha sustituido con éxito allí donde ha intentado imponer, en su lugar, una gestión administrativa uniforme del agua. Lo relevante de esta evidencia para el argumento de esta sección no es que demuestre la superioridad de la gestión comunitaria sobre cualquier alternativa, cosa que la propia Ostrom nunca sostuvo, sino que documenta con precisión las condiciones bajo las cuales una comunidad autogobernada evita degenerar en la tragedia de los comunes sin degenerar tampoco en la tiranía de los comunes: reglas claras y conocidas por todos, sanciones proporcionadas y crecientes, capacidad real de quienes están sujetos a la norma para participar en su modificación, y un sistema de resolución de disputas que no depende de ningún poder ajeno a la propia comunidad de usuarios. Son, casi exactamente, las mismas condiciones que las cuatro preguntas anteriores plantean a cualquier comunidad intermedia, no solo a las que administran un recurso natural.

Conviene, sobre este mismo punto, resistir una tentación distinta: la de defender una tradición o una costumbre por el mero hecho de ser tradicional, sin examinar nunca sus razones. Una costumbre

que se repite sin que nadie recuerde ya por qué existe no es, por eso, una costumbre digna de perpetuarse; es, con la misma frecuencia, un automatismo que ha dejado de servir al fin que originalmente justificaba su exigencia, y una comunidad capaz de examinar sus propios hábitos, de explicarlos, defenderlos o corregirlos, se distingue precisamente de aquella que solo sabe reclamar obediencia a lo heredado. Este capítulo defiende comunidades vivas, capaces de dar razones de sí mismas ante sus propios miembros, no comunidades que exigen fidelidad a un hábito que ha olvidado su propio fundamento.

La pregunta que este capítulo defiende no es, entonces, comunidad sí o comunidad no. Es otra, más difícil de responder pero mucho más honesta: qué arquitectura social permite que una comunidad sea lo suficientemente exigente como para producir cooperación real, y lo suficientemente limitada como para no absorber a la persona que la integra.

8.6. La prueba del tiempo: ¿se están vaciando las comunidades intermedias?

Todo lo anterior podría leerse como una reconstrucción histórica sin consecuencias para el presente, un relato satisfactorio sobre cómo Occidente llegó a tejer una sociedad de pertenencias plurales, seguido de una defensa igualmente satisfactoria de por qué esa arquitectura es preferible a la alternativa estatista. Falta, sin embargo, la pregunta más incómoda de todas: si esa arquitectura sigue en pie, o si el propio capítulo ha estado describiendo, con mayor rigor histórico del habitual, un mundo que ya ha empezado a desaparecer.

Robert Putnam ofreció la evidencia más citada, y también la más discutida, de que algo así está ocurriendo. En *Bowling Alone*, Put-

nam documentó un declive medible y sostenido del capital social norteamericano desde mediados del siglo XX: menos participación en asociaciones cívicas, menos afiliación religiosa activa, menos confianza interpersonal declarada, menos tiempo dedicado a actividades compartidas con vecinos y conocidos, y el símbolo que da título al libro, más personas jugando a los bolos solas o en pequeños grupos informales, y muchas menos en las ligas organizadas que durante décadas habían sido un pilar discreto de sociabilidad semanal. Conviene precisar, con la misma honestidad que el resto de este capítulo, qué establece esta evidencia y qué no establece: Putnam aporta indicadores y tendencias acotados fundamentalmente a la sociedad estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, no una ley universal aplicable sin más a cualquier democracia avanzada en cualquier periodo, y buena parte de sus datos han sido objeto de discusión metodológica sobre qué mide exactamente cada indicador y sobre si el declive es tan uniforme entre distintas formas de asociación como su relato sugiere.

Con esa cautela por delante, vale la pena preguntarse qué está desplazando exactamente a las comunidades intermedias allí donde efectivamente retroceden, y organizar la respuesta en torno a cinco mecanismos concretos, evitando convertir cada uno en un compartimento estanco, porque en la práctica actúan a la vez y se refuerzan entre sí.

El primero es la sustitución silenciosa de muchas dependencias parciales por una sola dependencia total, ya avanzada en la primera sección de este capítulo: una asistencia burocrática bien diseñada puede mejorar genuinamente la cobertura material de quien la recibe sin generar, de paso, ninguna pertenencia ni ninguna participación, y convertir así una relación que antes era personal, recíproca y sostenida en el tiempo, la del vecino que ayuda a otro vecino, en una relación impersonal entre un ciudadano y una admi-

nistración. La pregunta empírica pertinente, y no debe darse por respondida de antemano, es cuándo una prestación pública complementa los vínculos existentes y cuándo los sustituye sin ofrecer nada equivalente a cambio.

El segundo mecanismo afecta a la ayuda misma, no solo a quien la recibe. Marcel Mauss mostró, en su ensayo clásico sobre el don, que el intercambio de regalos en las sociedades arcaicas nunca era una transacción neutral, sino un vínculo triple de dar, recibir y devolver que creaba y renovaba obligaciones sociales duraderas entre quienes participaban en él (Mauss, 1925). Erich Fromm añadió, desde la psicología, que dar puede ser en sí mismo una experiencia formativa y no solo un coste que se asume por altruismo: quien ayuda a otro ejercita capacidades, la de percibir una necesidad ajena, la de comprometer su propio tiempo, la de sostener una responsabilidad concreta hasta el final, que la burocratización de la ayuda, por eficiente que sea entregando recursos, no tiene por qué ejercitar en absoluto (Fromm, 1956). Nada de esto implica que quien paga impuestos carezca de generosidad, ni que toda ayuda informal sea suficiente o justa; implica, más modestamente, que la práctica compartida de ayudar y ser ayudado dentro de una comunidad concreta produce algo, la formación del carácter de quien la ejerce, que una transferencia impersonal, por necesaria que sea, no produce de la misma manera.

El tercer mecanismo tiene que ver con las condiciones materiales, casi nunca discutidas, que hacen posible la vida asociativa: la proximidad, el tiempo disponible y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Jane Jacobs observó que la vitalidad de un barrio depende de encuentros repetidos y casuales entre vecinos que comparten calle, comercio y horario, y que un urbanismo pensado para acelerar el desplazamiento y separar funciones, la vivienda aquí, el trabajo allá, el ocio más allá todavía, puede terminar des-

truyendo precisamente esa trama de encuentros sin que nadie lo haya decidido con esa intención. Viajar más deprisa no ahorra necesariamente tiempo si la distancia recorrida crece al mismo ritmo que la velocidad disponible, y una organización urbana dispersa que exige largos desplazamientos cotidianos deja, sencillamente, menos tiempo libre para sostener los compromisos asociativos que exigen continuidad y no solo buena voluntad. A esto se suma una segunda condición material, distinta pero relacionada: buena parte del trabajo que sostiene a la familia y a la comunidad, acompañar, criar, visitar, organizar, enseñar, no recibe salario, y una cultura que identifica sin matices el trabajo con el empleo remunerado tiende a desvalorizar precisamente esas tareas, con independencia de que se reconozca, como debe reconocerse, la libertad profesional de quienes las realizan o de quienes optan por no realizarlas.

El cuarto mecanismo es la concentración de la atención y de los recursos en instituciones que no rinden cuentas a ninguna comunidad local. Edward Bernays, sobrino de Freud y pionero de las relaciones públicas modernas, teorizó explícitamente en *Propaganda* la posibilidad de organizar el consumo de masas mediante técnicas de persuasión psicológica dirigidas a sustituir necesidades duraderas por deseos inducidos y renovables (Bernays, 1928); sin necesidad de suponer una coordinación deliberada entre el Estado y las grandes empresas, ni de tratar al consumidor como una víctima pasiva incapaz de resistirse, cabe preguntar razonablemente si una cultura de consumo orientada a la satisfacción inmediata desplaza compromisos que, por definición, exigen sostenerse en el tiempo. Algo semejante ocurre con la propiedad de los medios materiales de la vida asociativa: una asociación puede seguir existiendo formalmente y depender, sin embargo, por completo de un proveedor externo decisivo, sea el dueño de un local, una plataforma digital de suscripción o una única fuente de financiación, de modo que su

autonomía real es mucho menor que su forma jurídica sugiere. Y la propia atención, saturada por la exposición constante a problemas lejanos sobre los que casi nadie tiene capacidad real de intervenir, puede generar una sensación difusa de impotencia y de culpa que en nada se parece a la participación efectiva, con resultados perceptibles, que ofrece una asociación próxima y concreta; nada de esto exige ignorar los problemas distantes, que la cooperación organizada también puede llegar a atender, pero sí distinguir la preocupación de espectador de la responsabilidad asumida.

El quinto y último mecanismo es la pérdida de capacidad de una comunidad para sostenerse y reconstruirse por sí misma cuando falla una prestación de la que depende. La diversidad de capacidades locales, familias, asociaciones, redes de vecinos capaces de responder cuando un servicio centralizado se interrumpe, es una forma de resiliencia que solo se hace visible cuando falta: un sistema muy centralizado puede ser más eficiente en condiciones normales y, al mismo tiempo, mucho más vulnerable cuando algo falla precisamente porque nadie más ha conservado la capacidad de responder. Esta diversidad tiene también un correlato en la gestión de los recursos comunes ya examinada en la sección anterior: comunidades capaces de vigilar, denunciar y responder a los daños que sufren sus propios recursos compartidos, sea un río, un acuífero o un espacio público, conservan una capacidad de reacción que desaparece en cuanto esa vigilancia se delega por completo en una autoridad lejana que no vive junto al daño que debe atender.

Ninguno de estos cinco mecanismos, tomado por separado, demuestra que todas las democracias avanzadas atraviesen exactamente el mismo declive ni en el mismo grado; los datos de Putnam, con sus límites, siguen siendo el punto de referencia empírico más serio disponible, y las cinco preguntas planteadas aquí son precisamente eso, preguntas e hipótesis interpretativas que deben contras-

tarse caso por caso con esos datos, no sustituirlos. Lo que sí puede afirmarse, uniendo esta sección con el resto del capítulo, es que la arquitectura de pertenencias superpuestas descrita en la primera sección no es un logro adquirido de una vez y para siempre. Es, como cualquier institución humana, una conquista que se sostiene mientras alguien la practica, y que se erosiona en silencio, sin que nadie la abola por decreto, cuando dejan de darse las condiciones materiales, temporales y morales que la hacen posible.

8.7. La sociedad antes del soberano

Lo que resulta de este recorrido no es una pirámide con la persona en la base y el soberano en la cúspide, con la sociedad como un piso intermedio prescindible. Es una red de jurisdicciones parciales y pertenencias superpuestas, en la que cada institución regula una parte de la vida sin que ninguna de ellas reclame legítimamente el todo. La sociedad no empieza donde empieza el Estado. Las instituciones no nacen con la legislación que a veces las reconoce y con frecuencia las precede. Y la individualización de la persona, lejos de disolver el tejido social como teme cierto pesimismo cultural recurrente, ha sido históricamente compatible con su multiplicación en formas nuevas, aunque esa compatibilidad, como acaba de verse, no esté garantizada de antemano ni sea inmune al desgaste.

Cabe entonces una fórmula que resuma el resultado sin traicionarlo: una sociedad puede ser políticamente ligera y, al mismo tiempo, socialmente densa. Ligera porque ninguna autoridad última reclama el monopolio de organizar la cooperación humana. Densa porque esa cooperación, lejos de necesitar semejante autoridad, se sostiene en un entramado de familias, comunidades religiosas, gremios, universidades, cooperativas y asociaciones que ninguna legislación tuvo que inventar y que ninguna legislación

puede, sin empobrecerla, sustituir por completo. Esa densidad, se ha visto también, exige mantenimiento: tiempo compartido, reciprocidad ejercitada, recursos propios y una vigilancia constante sobre cuándo una institución de mayor escala ayuda a los cuerpos intermedios y cuándo, en cambio, los sustituye.

Queda, sin embargo, una pregunta pendiente que este capítulo no puede cerrar sin traicionar sus propios límites. Se ha explicado cómo las personas, al relacionarse fuera del parentesco intensivo, producen sociedad: gremios, mercados, universidades, comunidades de creyentes, redes profesionales. Pero esas mismas comunidades no se limitan a coordinar la cooperación entre sus miembros. Les enseñan, además, qué deben considerar bueno o malo, honorable o vergonzoso, exigible u opcional, incluso antes de que nadie se lo ordene. Producen, junto con instituciones, conciencias. Y ahí empieza un problema distinto, tan urgente como el que aquí se cierra: si esas comunidades forman el juicio interior de sus miembros, qué relación guarda esa formación con la coerción que, en última instancia, sigue reclamando para sí cualquier poder político que aspire a gobernarlos.

Capítulo 9

Autocontención interior y coerción exterior: la norma fuera, la norma dentro

9.1. El orden que el individuo lleva dentro

Alguien encuentra un billetero en la calle, comprueba que no hay nadie mirando, y aun así busca la manera de devolverlo. Nadie lo obligaba. Ninguna cámara registraba el momento. La explicación de esa conducta no está en la policía ni en el juez, sino en algo que esa persona lleva consigo antes de que ninguna autoridad tenga ocasión de intervenir. El capítulo anterior mostró cómo las comunidades intermedias producen cooperación, pertenencia y orden social sin necesidad del Estado. Pero esas mismas comunidades hacen algo más ambicioso que coordinar la conducta de sus miembros hacia fuera: forman, hacia dentro, el criterio con el que cada uno juzga qué le está permitido, qué le resulta vergonzoso y qué considera simplemente impensable. Antes de que exista un vigilante, ya existe alguien vigilando.

Conviene, antes de avanzar, resistir la tentación de llamar «represión» a todo lo que produce regularidad en la conducta humana,

porque esa palabra confunde mecanismos que conviene mantener separados. No es lo mismo la coerción jurídica, que amenaza con una sanción impuesta por un tercero, que la sanción social, que se ejerce mediante la reputación y el trato de los demás; ni la vergüenza, que reacciona a la mirada ajena real o imaginada, es lo mismo que la culpa, que puede sobrevivir incluso cuando esa mirada ha desaparecido por completo; ni el hábito, que ya no delibera, es lo mismo que la conciencia moral, que delibera y puede incluso resistirse a lo que el hábito dictaría.

Hace falta, además, una distinción todavía más fina, porque incluso dentro de lo que llamamos autocontención se mezclan cosas distintas. No es lo mismo la autocontención deliberada, la de quien renuncia a un placer inmediato porque lo ha sopesado y prefiere otra cosa, que la represión en el sentido que Freud dio a ese término. Freud sostuvo, en *El malestar en la cultura*, que ninguna vida civilizada es posible sin una renuncia pulsional considerable, y que esa renuncia, lejos de ser una anomalía corregible, es el precio estructural de vivir junto a otros: la cultura exige sacrificar satisfacción inmediata a cambio de seguridad y cooperación, y ese sacrificio nunca se salda del todo, de modo que cierto malestar difuso acompaña necesariamente a toda vida social organizada (Freud, 1930). Herbert Marcuse aceptó esa premisa y la complicó de una manera que aquí interesa especialmente: sostuvo que, más allá de esa renuncia básica e inevitable que cualquier civilización exige, las sociedades concretas añaden una represión excedente, específica de un orden de dominación particular y no de la vida en común como tal, que se presenta a sí misma como necesidad universal cuando en realidad solo sirve a una organización social determinada (Marcuse, 1955). La distinción importa porque evita dos errores simétricos: tratar toda renuncia como opresión evitable, lo que ignora que ninguna cooperación humana existe sin coste, y

tratar toda renuncia como necesidad natural e indiscutible, lo que blinda de crítica exigencias que en realidad solo convienen a quien las impone. Distinguir cuál es cuál, en cada caso concreto, exige examinar a quién sirve la renuncia exigida y no solo si produce orden.

Dos ejemplos, deliberadamente elegidos por su diferencia, ilustran la frontera. Renunciar a resolver los desacuerdos mediante la violencia es una exigencia que cualquier forma de vida social, sea cual sea su organización política, tiene que imponer a sus miembros, porque sin ella no hay cooperación posible entre extraños ni acumulación de nada que valga la pena defender: es represión en el sentido básico de Freud, el precio de vivir junto a otros. Exigir, en cambio, que solo los miembros ya establecidos de un oficio puedan ejercerlo, mediante exámenes, licencias o cuotas de entrada fijadas por quienes ya lo ejercen, no protege ninguna cooperación general; protege la posición de quienes ya están dentro frente a quienes querrían entrar, y se presenta ante estos últimos con el mismo lenguaje de necesidad objetiva que la primera exigencia, aunque sirva a un interés mucho más estrecho. Ninguna sociedad puede prescindir de la primera clase de renuncia. Toda sociedad debería poder examinar, caso por caso, si una exigencia concreta pertenece a la primera clase o si se ha disfrazado de ella para sobrevivir al escrutinio que merecería si se presentara con su verdadero nombre.

La pregunta que este capítulo se propone responder no es, entonces, si el ser humano se gobierna a sí mismo o si lo gobiernan desde fuera, falso dilema tan empobrecedor como el que el capítulo anterior tuvo que desmontar antes de poder avanzar. Es una pregunta sobre la relación entre esos mecanismos: qué ocurre cuando la norma que gobierna una conducta deja de habitar en la ley y pasa a habitar en la persona, y qué relación guarda ese desplazamiento con la cantidad de coerción exterior que una sociedad necesita

seguir empleando.

9.2. Los dos termómetros

Juan Donoso Cortés ofreció, en su *Discurso sobre la dictadura* pronunciado ante el Congreso de los Diputados en enero de 1849, una imagen que ha sobrevivido mucho mejor que el resto de su argumento: la de dos termómetros que miden, cada uno, un tipo distinto de represión. Cuando el primero, el de la represión interior, marca una temperatura alta, sostuvo, el segundo, el de la represión exterior, puede permanecer bajo; cuando el primero desciende, el segundo tiende a subir para compensarlo (Donoso Cortés, 1849). Donoso hablaba, en concreto, de la represión religiosa como forma de disciplina interior, y de la represión política como su sustituto necesario allí donde la primera se debilita.

La intuición puede reconstruirse con una precisión que el propio Donoso no buscaba, porque su interés no era analítico sino polémico. Llamemos I al grado en que una sociedad se gobierna mediante normas interiorizadas por sus miembros, y E^* al nivel de coerción exterior que hace falta para sostener un orden social determinado. La hipótesis de los dos termómetros puede escribirse como

$$E^* = f(I), \qquad f'(I) < 0. \tag{9.1}$$

Formularla así no es un adorno. Convierte una intuición retórica en una afirmación que puede examinarse, y examinarla exige, antes que nada, separarse de Donoso en dos puntos. El primero es que su «represión interior» pertenecía a una teología política muy concreta, y lo que aquí interesa es un problema mucho más general sobre las normas interiorizadas de cualquier signo, religiosas o no. El segundo, más importante, es que la ecuación (9.1) no está demostrada por el mero hecho de resultar plausible en un discurso parlamentario.

Sigue siendo, en el estado en que Donoso la dejó, una pregunta disfrazada de tesis: ¿puede una sociedad cuyos miembros se gobiernan en mayor medida a sí mismos requerir, en efecto, menos gobierno coercitivo desde fuera?

Conviene, además, situar el discurso en el momento en que se pronunció, porque su fuerza retórica depende de esa circunstancia y su debilidad argumental también. Donoso hablaba pocos meses después de que la ola revolucionaria de 1848 hubiera recorrido Europa, derribando tronos y sembrando el continente de asambleas, barricadas y constituciones improvisadas que en muchos casos no sobrevivieron al año. Para Donoso, aquel espectáculo demostraba que una civilización solo puede evitar la disolución revolucionaria de dos maneras: mediante una autoridad religiosa capaz de gobernar las conciencias desde dentro, o mediante una autoridad política capaz de gobernar las conductas desde fuera, y que allí donde la primera se debilita sin que nada la sustituya, la segunda termina imponiéndose bajo la forma de dictadura, no porque nadie la desee, sino porque no queda otro mecanismo disponible para sostener el orden. Es un diagnóstico de urgencia, escrito por alguien que veía Europa arder y buscaba una explicación rápida, y esa urgencia explica por qué la ecuación (9.1) llega tan pulida en su formulación retórica y tan poco sostenida en su demostración: a Donoso le bastaba con que la imagen resultara convincente ante un hemiciclo alarmado, no con que resistiera el escrutinio que este capítulo le exige.

Vale la pena notar, antes de examinarla con ese escrutinio, que la misma intuición reaparece cada vez que una sociedad discute si el debilitamiento de sus normas compartidas explica el aumento de la vigilancia policial, las cámaras de seguridad o la litigiosidad, como si el vocabulario cambiara de siglo en siglo, pero la pregunta de Donoso siguiera exactamente en el mismo sitio, sin resolver.

9.3. De la coacción a la autocoacción

Norbert Elias complica esa pregunta antes de que pueda responderse con un simple sí, y lo hace con un mecanismo histórico mucho más concreto de lo que su título sugiere. En *El proceso de la civilización*, Elias sostiene que la transformación decisiva de la sociedad europea entre la Edad Media y la modernidad temprana no fue, en primer término, moral ni religiosa, sino política: la progresiva concentración del monopolio de la violencia legítima en manos de monarquías cada vez más centralizadas fue pacificando a una nobleza guerrera que hasta entonces resolvía sus disputas con la espada, y esa pacificación forzada desde fuera, sostenida durante generaciones, terminó produciendo un tipo de persona distinto (Elias, 1939). El caballero medieval que aprendía a no desenvainar en la mesa de su señor lo hacía, al principio, por miedo al castigo del rey que ahora monopolizaba el uso legítimo de la fuerza y no toleraba duelos privados en su corte. Generaciones después, el descendiente de ese caballero, convertido en cortesano, sencillamente no concebía comportarse de otra manera, no porque temiera un castigo inminente, sino porque el autocontrol en la mesa, en el trato, en el gesto, se había convertido en la textura misma de lo que significaba ser una persona de calidad.

Elias documentó ese tránsito con un tipo de fuente que resulta, en sí misma, reveladora: los manuales de urbanidad que enseñaban a la nobleza europea cómo comportarse en la mesa, empezando por el *De civilitate morum puerilium* de Erasmo de Róterdam, publicado en 1530, y continuando por sucesivas reediciones y variaciones a lo largo de los tres siglos siguientes. Lo que esos manuales enseñan a no hacer, sonarse con la manga, escupir sobre la mesa, meter la mano en la fuente común, eructar sin disimulo ante los demás comensales, no eran gestos considerados moralmente reprobables

en el siglo XV; eran, sencillamente, gestos habituales que nadie consideraba necesario corregir. Que hiciera falta un manual para enseñarlos, y que ese manual necesitara reeditarse una y otra vez, matizando cada vez más los umbrales de lo tolerable, es la prueba misma de que el pudor ante esas conductas no era una disposición natural del ser humano civilizado, sino una disposición fabricada, generación tras generación, por una presión social que empezó siendo exterior y terminó por no necesitar ya ningún manual para sostenerse.

Esto significa que la relación entre I y E no discurre en un solo sentido. Si la ecuación (9.1) describe cómo la autocontención reduce la necesidad de coerción, Elias describe el movimiento inverso, igualmente real: la coerción sostenida durante el tiempo suficiente, y ejercida por una autoridad capaz de sostenerla con continuidad, puede producir, ella misma, la autocontención que después parecerá haberla hecho innecesaria. No hay, por tanto, dos depósitos independientes, uno interior y otro exterior, que se llenan y se vacían por separado. Hay un tráfico constante entre ambos, y ese tráfico tarda generaciones en completarse: no basta con imponer una norma una sola vez para que se convierta en hábito, hace falta que se sostenga con la suficiente constancia como para que quienes la padecieron transmitan a sus hijos, ya como algo natural, lo que ellos mismos solo obedecieron por miedo.

Esa lentitud tiene una consecuencia que conviene extraer con toda su fuerza, porque desmonta una ilusión muy extendida sobre el poder de la ley escrita. Imagínese que se toma el código civil y el sistema judicial de un país con instituciones asentadas durante siglos, Suiza puede servir de ejemplo por ser el más citado, y se trasplanta íntegro a un territorio con una historia institucional completamente distinta, el Congo puede servir del mismo modo por la misma razón. El resultado no será una sociedad que se comporte

como la suiza. La ley, en el papel, será idéntica; la conducta, en la práctica, no lo será, porque la ley suiza no gobierna únicamente mediante el texto que promulga, gobierna también, y quizá sobre todo, mediante siglos de autocoacción acumulada que ese texto se limita a reconocer y que ningún decreto puede trasplantar junto con el articulado. Esto no es una hipótesis nueva: fue precisamente lo que ya se estableció al hablar de por qué sociedades diferentes producen instituciones diferentes, cuando Kula mostró cómo un sistema de pesos y medidas trasplantado sin las prácticas locales que lo sostenían simplemente vaciaba de contenido lo que pretendía sustituir, y cuando Scott documentó cómo la legibilidad administrativa nunca captura el conocimiento local que hacía funcionar el orden anterior. Lo que ahora puede añadirse es la razón última de ese fracaso: una norma que no ha tenido tiempo de convertirse en autocoacción sigue dependiendo enteramente de E, de la vigilancia exterior, y ninguna administración, por eficiente que sea, dispone de recursos suficientes para vigilar de manera constante lo que una población todavía no ha aprendido a vigilar en sí misma.

La propia tradición jurídica española documentó este fenómeno con una fórmula que merece rescatarse por su precisión. Durante el gobierno de las Indias, cuando un virrey o una audiencia recibía una real cédula procedente de la Corona que resultaba manifiestamente inaplicable a las condiciones locales, sin capacidad ni intención de desafiar la autoridad del rey, recurría a la fórmula «obedézcase, pero no se cumpla»: la norma se acataba formalmente, como reconocimiento de la soberanía de quien la dictaba, y al mismo tiempo se suspendía su ejecución efectiva, a la espera de que la propia Corona, informada de las circunstancias, la revisara. Es difícil encontrar una expresión más exacta de lo que ocurre cuando una norma exterior no logra interiorizarse: sobrevive como legalidad, como texto acatado, y desaparece como práctica, porque

nadie, ni el gobernante lejano que la dictó ni la población local que debía cumplirla, ha hecho el trabajo generacional que convierte una orden en una costumbre.

9.4. Culpa y vergüenza: dos formas de llevar a los demás dentro

La antropología clásica, siguiendo a Ruth Benedict, distinguió culturas de la vergüenza, en las que la conducta se regula fundamentalmente por el temor a la exposición pública, de culturas de la culpa, en las que el individuo permanece sometido a una norma incluso cuando nadie más lo observa (Benedict, 1946). La formulación es tentadoramente simple: la vergüenza sería una evaluación esencialmente social, la culpa una evaluación esencialmente interior. Y esa simplicidad conecta con naturalidad con lo estudiado en el capítulo anterior: una psicología progresivamente individualizada, menos dependiente de redes de parentesco que vigilan al individuo de cerca, tendería a desplazarse de mecanismos basados en la vergüenza hacia mecanismos basados en la culpa.

Dos tradiciones cristianas que comparten casi todo su vocabulario moral ofrecen, sin embargo, arquitecturas de la culpa radicalmente distintas, y conviene detenerse en ellas porque muestran que ni siquiera dentro de una misma familia religiosa el mecanismo es uniforme. La confesión católica institucionalizó la culpa como un proceso con principio, desarrollo y fin: el examen de conciencia, la enumeración verbal de la falta ante otro ser humano investido de una autoridad específica para ese acto, y la absolución, que cierra el proceso y devuelve a quien confiesa a un estado de gracia que no depende de que nadie más haya presenciado su falta ni su arrepentimiento. Es culpa en el sentido más estricto de Tangney: una evaluación de la conducta, no de la persona entera, que ade-

más contempla explícitamente su propia resolución. El calvinismo construyó, sobre el mismo vocabulario de pecado y gracia, una arquitectura casi opuesta. La doctrina de la predestinación sostiene que la salvación se decide desde la eternidad, sin que ninguna obra humana pueda causarla; pero, como ya se vio al hablar de Weber, esa misma doctrina no produjo indiferencia moral, sino su contrario, una ansiedad perpetua, porque si las obras no pueden causar la elección, a lo sumo pueden revelarla como señal, y ninguna señal es nunca suficientemente concluyente. El católico sale de la confesión perdonado. El calvinista, en la lectura de Weber, no sale nunca del todo de la pregunta, porque no hay ningún acto ritual que pueda cerrarla: solo una vida entera de disciplina puede, quizá, sugerir una respuesta que jamás llega a ser certeza. Son dos formas de culpa genuinamente distintas, no una escala continua entre vergüenza pública y culpa privada, y ninguna de las dos se explica mejor apelando a la vergüenza.

La diferencia no es accidental ni se limita a la predestinación; está inscrita en la propia estructura institucional de cada tradición. La Reforma protestante, al proclamar el sacerdocio universal de los creyentes y al rechazar la confesión auricular como sacramento necesario para el perdón, eliminó precisamente la mediación institucional que la Iglesia católica había construido durante siglos: el confesionario, el sacerdote investido de la potestad concreta de absolver, la fórmula ritual que cierra un proceso con principio y fin. Lo que ocupó ese vacío no fue la ausencia de culpa, sino su privatización completa: cada creyente quedó a solas ante su propia conciencia y ante Dios, sin ningún intermediario humano ante quien enumerar la falta ni ningún acto verbal capaz de descargarla formalmente. Esta arquitectura ayuda a explicar por qué la disciplina calvinista que estudia Weber resultó tan implacable y tan productiva a la vez: al no existir ningún rito que pusiera fin a la

culpa, la única vía de alivio disponible era la actividad continuada, el trabajo metódico como sustituto secular de una absolución que la propia doctrina había hecho estructuralmente imposible.

Ninguna de las dos arquitecturas es, en sí misma, superior a la otra en abstracto, y este capítulo no lo pretende. Lo que sí puede afirmarse, y conecta con lo defendido en el capítulo anterior, es que la tradición católica institucionalizó un mecanismo de reparación que la protestante, por su propia lógica doctrinal, no podía ofrecer de la misma manera, y que ese mecanismo encaja con precisión en lo que Tangney identifica como la forma más funcional de culpa: una evaluación de la conducta, no de la persona entera, orientada explícitamente a la reparación y con un procedimiento reconocido para darla por concluida.

Esta arquitectura institucional de la culpa se cruza, además, con la transformación psicológica estudiada en el capítulo anterior de un modo que merece señalarse, aunque sea brevemente. Henrich documenta que la propia intensidad de la culpa, entendida como emoción moral independiente de la mirada ajena, tiende a correlacionar con el grado de individualización psicológica de una sociedad, precisamente la misma variable que allí se examinó a propósito del debilitamiento del parentesco intensivo. Esto no permite ordenar a católicos y protestantes en una escala única de mayor o menor culpabilización, porque ambas tradiciones son, en términos comparativos globales, sociedades altamente individualizadas frente a las estructuras de parentesco intensivo que Henrich toma como punto de referencia; permite, en cambio, entender por qué la disputa entre ambas arquitecturas de la culpa tiene lugar precisamente dentro de la familia de sociedades que ya atravesó aquella transformación, y no fuera de ella: se trata de dos maneras distintas de organizar una culpa que, en ambos casos, ya ha dejado de depender por completo de que alguien esté observando.

Lo que sí ofrece un avance genuino sobre el binomio original de Benedict es la distinción que introdujeron Tangney y sus colaboradores, que desplaza el problema de una sola línea, vergüenza frente a culpa, a dos dimensiones independientes. Una es el locus de la evaluación: si lo que se juzga soy yo como persona o mi conducta concreta. La otra es el objeto de esa evaluación (Tangney y Dearing, 2002). La vergüenza tiende a formularse como «soy malo»; la culpa, como «hice algo malo». Y esa diferencia no es meramente gramatical. Tangney, Stuewig y Mashek mostraron que la culpa se asocia con mayor frecuencia a la reparación, a la disculpa y al remordimiento activo, mientras que la vergüenza tiende a generar ocultamiento, parálisis o el desplazamiento de la responsabilidad hacia otro (Tangney, Stuewig y Mashek, 2007). Quien se avergüenza tiende a esconderse; quien se siente culpable tiende, con más frecuencia, a intentar arreglar lo que hizo.

Hace falta, sin embargo, una precisión más, porque no toda experiencia de culpa cumple la función reparadora que Tangney describe, y confundirlas puede llevar a conclusiones erróneas sobre lo que una conciencia madura requiere. Freud distinguió, en su análisis del masoquismo moral, entre la culpa que reconoce una responsabilidad real y admite reparación, y una culpa difusa, casi buscada, que no señala ninguna falta concreta y que en cambio predispone a quien la siente a aceptar el castigo, cualquier castigo, como si el sufrimiento mismo aliviara una tensión que la persona no sabe nombrar de otro modo (Freud, 1924). Esta segunda forma de culpa no ejercita el juicio moral: lo sustituye por una necesidad de expiación que resulta, paradójicamente, mucho más fácil de manipular desde fuera, porque quien ya se siente vagamente culpable de todo está mucho más dispuesto a aceptar que alguien más le diga en qué consiste exactamente su falta y qué debe hacer para remediarla. La autonomía moral que este capítulo defiende

exige la primera forma de culpa, la que se ata a una responsabilidad identificable y admite reparación, y no la segunda, que se parece a la conciencia sin cumplir ninguna de sus funciones.

Esta precisión importa para el argumento de este capítulo porque impide una simplificación cómoda. Una emoción puede estar desencadenada por la mirada ajena, real o imaginada, y sin embargo funcionar de manera completamente interiorizada, sin que nadie esté observando en el momento en que se experimenta. Lo social y lo interior no son, tampoco aquí, dos compartimentos estancos: son dos ejes que se cruzan, y la persona que devolvió el billetero de la primera sección de este capítulo pudo hacerlo por una mezcla de ambos que ninguna dicotomía simple es capaz de descomponer con precisión.

9.5. Obedecer no es juzgar

Kant ofrece, en el mismo texto que fundó en un capítulo anterior la distinción entre lo que tiene precio y lo que posee dignidad, una segunda distinción que aquí resulta decisiva: la que separa la conformidad exterior a una norma de la moralidad propiamente dicha. Su ejemplo del comerciante que no engaña a sus clientes sigue siendo el más económico. Puede no engañarlos porque teme perder su reputación y, con ella, su negocio; puede no engañarlos porque reconoce el deber de no hacerlo. La conducta observable es idéntica en ambos casos. Lo que Kant llama valor moral solo aparece en el segundo (Kant, 2012). Cumplir una norma por miedo a la sanción no es, todavía, haberla hecho propia.

Esta distinción exige, a su vez, otra que suele confundirse con ella y que conviene separar: no es lo mismo cumplir una obligación que ejercer una virtud. Puede exigirse por ley que alguien pague impuestos que financian la asistencia a los más vulnerables, y esa

exigencia, legítima o no según cómo se juzgue, produce un resultado material, la asistencia efectivamente prestada, sin que de ahí se siga nada sobre el carácter moral de quien paga bajo amenaza de sanción. Puede, en cambio, alguien ayudar voluntariamente a un vecino sin que ninguna ley se lo exija, y esa acción sí ejercita algo que la primera no ejercita necesariamente: la capacidad de percibir una necesidad ajena y responder a ella sin que nadie lo obligue. De ninguna de estas dos observaciones se sigue que toda obligación legal sea injusta, ni que toda acción voluntaria sea buena solo por serlo; se sigue, más modestamente, que resultado material, motivación y ejercicio del carácter son tres cosas distintas que una misma conducta puede satisfacer o no satisfacer de manera independiente, y que una sociedad que solo se preocupa por el primero puede estar descuidando, sin darse cuenta, la posibilidad misma de que sus miembros ejerciten los otros dos.

Zygmunt Bauman llevó la paradoja de Kant a su formulación más inquietante en *Modernity and the Holocaust*, al mostrar cómo estructuras burocráticas capaces de generar una regularidad exterior extraordinaria pueden, al mismo tiempo, fragmentar y desplazar la responsabilidad individual hasta hacerla casi irreconocible: cada eslabón de la cadena administrativa cumple su función parcial sin necesidad de asumir jamás la responsabilidad del resultado conjunto (Bauman, 1989). Más regulación no implica, entonces, más responsabilidad moral; puede, en las condiciones adecuadas, implicar precisamente lo contrario. Bauman llamó a este proceso adiaforización, la conversión de un acto moralmente cargado en un procedimiento moralmente neutro, y describió tres mecanismos concretos mediante los que una burocracia lo consigue: la distancia física entre quien decide y quien sufre la decisión, que hace invisible el rostro concreto del afectado; la fragmentación funcional de la responsabilidad en pasos administrativos sucesivos, de modo

que cada empleado ejecuta solo una parte mínima del proceso y puede sinceramente decir que él no hizo el conjunto; y un vocabulario técnico y eufemístico que describe el resultado sin nombrarlo, hablando de tramitación, reasentamiento o depuración en vez de aquello que esas palabras administran. Ninguno de los tres mecanismos exige que quien los ejecuta sea una persona cruel; exige, precisamente, que sea una persona normal, cumplidora y ajena a cualquier deseo de hacer daño, porque esa normalidad es lo que permite que la cadena entera funcione sin que nadie en ella tenga que enfrentarse jamás a la pregunta moral completa. El riesgo no reside únicamente en que la burocracia produzca crueldad, sino en algo más silencioso: que sustituya, en quien la habita, la pregunta «¿debo hacer esto?» por la pregunta, mucho más cómoda, «¿está permitido hacer esto?». La primera exige un juicio propio. La segunda solo exige consultar un reglamento.

Y esta divergencia entre legalidad y moralidad no discurre en una sola dirección, la de la ley que exige menos de lo que la virtud pediría; también discurre en la dirección contraria, la de la ley que prohíbe lo que la moral no condena, y esta segunda forma merece la misma atención que la primera. El agorismo formulado por Samuel Edward Konkin sostuvo que buena parte del intercambio voluntario que la ley criminaliza, la contraeconomía que sobrevive al margen de licencias, permisos y fiscalidad, no es moralmente reprobable por el hecho de ser ilegal, y que la propia ilegalidad puede ser, en esos casos, la que carece de fundamento moral y no la conducta que prohíbe (Konkin, 1980). Mark Thornton documentó, en *The Economics of Prohibition*, un ejemplo histórico que ilustra con precisión los efectos perversos de esa clase de prohibiciones: cuando la ley estadounidense prohibió el alcohol entre 1920 y 1933, el mercado no desapareció, se desplazó hacia versiones más concentradas y más peligrosas del mismo producto, porque transportar y

ocultar una bebida de alta graduación resulta proporcionalmente menos arriesgado que hacerlo con una de baja graduación, un patrón que Thornton bautizó como la ley de hierro de la prohibición y que se ha repetido, con variaciones, en la prohibición de otras sustancias (Thornton, 1991). Ni Konkin ni Thornton demuestran que toda prohibición sea injustificada, ni que toda conducta prohibida sea inocua; demuestran, cada uno desde su propio ángulo, que la coincidencia entre legalidad y moralidad no puede darse por supuesta en ninguna de las dos direcciones, y que examinar esa coincidencia caso por caso, en vez de asumirla, es precisamente el ejercicio de juicio que este capítulo defiende.

La historia reciente ofrece, además, un caso a gran escala que confirma la misma lógica sin necesidad de acudir a ningún autor concreto. Las economías del bloque soviético mantuvieron, durante décadas, mercados negros extendidos y tolerados de facto por buena parte de la población, mediante los cuales circulaban bienes y servicios cuya venta o intercambio la ley prohibía expresamente. Quien participaba en ellos, comprando divisas, revendiendo bienes de consumo escasos o pagando a un médico por una atención que el sistema oficial no podía prestar a tiempo, incumplía la legalidad vigente sin que la conciencia de la mayoría de sus conciudadanos lo condenara por ello; con frecuencia ocurría exactamente lo contrario, y quien colaboraba activamente con las autoridades para perseguir ese mercado era quien cargaba con la reprobación social. El caso ilustra, a una escala que ningún experimento de laboratorio podría reproducir, lo que este capítulo ha venido sosteniendo: que legalidad y sanción social pueden divergir por completo, y que cuando lo hacen, no es automático que el juicio moral de una población siga a la ley antes que a su propio sentido, acumulado y compartido, de lo que es razonable.

9.6. Cuando el precio sustituye al deber: la evidencia empírica

Todo lo anterior podría quedar en el terreno de la intuición filosófica si no existiera evidencia empírica capaz de ponerlo a prueba, y conviene someterlo a esa prueba antes de cerrar el capítulo con una tesis que solo la argumentación filosófica respalde.

Uri Gneezy y Aldo Rustichini estudiaron un conjunto de guarderías israelíes en las que algunos padres llegaban sistemáticamente tarde a recoger a sus hijos, obligando al personal a quedarse más allá de su horario. Varias guarderías introdujeron una multa monetaria por cada retraso, esperando razonablemente que el coste adicional redujera la conducta. Ocurrió lo contrario: los retrasos aumentaron, y de manera duradera, incluso después de retirada la multa (Gneezy y Rustichini, 2000). La explicación más plausible no es que los padres se volvieran más desconsiderados, sino que la multa cambió el significado de la conducta. Antes de su introducción, llegar tarde era una falta hacia el personal de la guardería, sostenida por una norma social de consideración mutua; después, se convirtió en un servicio con un precio, un rato de cuidado adicional que ahora podía comprarse sin culpa, porque ya se había pagado por él. La intervención no añadió un incentivo sobre una conducta neutral: sustituyó una obligación moral por una transacción de mercado, y el precio, lejos de reforzar la norma, la disolvió.

Samuel Bowles y Sandra Polanía-Reyes revisaron, en un artículo de referencia, la evidencia acumulada sobre cuándo los incentivos económicos desplazan las preferencias sociales existentes y cuándo, en cambio, las refuerzan o simplemente se le suman sin interferir (Bowles y Polanía-Reyes, 2012). Su conclusión, más matizada que un simple efecto desplazamiento, resulta especialmente útil aquí porque disuelve una discusión que suele plantearse en términos

demasiado generales: el resultado depende del diseño concreto de la intervención, de si comunica desconfianza o confianza hacia quien la recibe, de si sustituye por completo la interacción personal o la complementa, y de si la conducta en cuestión estaba ya sostenida por una norma social identificable que el incentivo pudiera contradecir, como en el caso de la guardería, o si simplemente no existía ninguna norma previa que desplazar.

Bowles y Polanía-Reyes distinguen, con más precisión de la que suele usarse en el debate público, entre un incentivo que funciona como control y uno que funciona como información. El primero le dice a quien lo recibe, aunque no use esas palabras, que la institución que lo diseña no confía en su buena disposición espontánea y necesita forzarla mediante un precio o una sanción; ese mensaje de desconfianza puede volverse una profecía autocumplida, porque quien se sabe tratado como alguien que solo actúa correctamente bajo amenaza tiende, con el tiempo, a comportarse exactamente así. El segundo, en cambio, le informa de algo que no sabía, por ejemplo que una conducta tiene un coste social mayor del que suponía, sin insinuar desconfianza alguna hacia su carácter; ese tipo de incentivo tiende a complementar la motivación intrínseca en vez de sustituirla. La multa de la guardería israelí pertenecía claramente al primer tipo, y por eso fracasó: no informaba a los padres de nada que no supieran, se limitaba a anunciarles que en adelante se los trataría como clientes morosos y no como personas consideradas con el personal que cuidaba de sus hijos.

Esta evidencia permite, por fin, poner algo de orden en una fórmula que circula con una simplicidad engañosa: la de que más leyes producen, sin más, menos moralidad individual. Esa fórmula mezcla al menos cuatro afirmaciones que conviene separar, porque solo alguna de ellas resulta defendible. Una es que una mayor disposición a cumplir compromisos por convicción propia reduce

la vigilancia que hace falta emplear, lo cual exige mostrar que la conducta se mantiene cuando la supervisión disminuye, para reglas y contextos concretos, no en abstracto. Otra es que el debilitamiento de las normas compartidas de una sociedad provoca, con el tiempo, una mayor demanda de coerción legal para sustituirlas, lo cual exige mostrar que ese deterioro precede al cambio legal y lo explica, frente a otras causas posibles que podrían estar operando a la vez. Otra, más precisa que las anteriores porque no habla de leyes en general sino de intervenciones concretas, es que determinadas intervenciones, como la multa de Gneezy y Rustichini, desplazan la motivación o la responsabilidad personal que antes sostenía una conducta, lo cual exige identificar el mecanismo concreto de sustitución y no darlo por supuesto en cualquier caso. Y la última, la que da su fuerza retórica a la fórmula pero que ninguna de las fuentes examinadas en este capítulo permite sostener, es que cualquier aumento de legislación empeora moralmente a quienes viven bajo ella, generalización que confunde tres planos distintos, la convicción interior, la sanción social informal y la coerción jurídica formal, como si una sociedad no pudiera nunca promover una virtud genuina mediante una norma bien diseñada, o como si el número de leyes de un país midiera, por sí solo, su dureza, su legitimidad o la intensidad real de su vigilancia, cosas que no guardan entre sí ninguna relación necesaria.

La formulación que este capítulo puede finalmente defender es más modesta que la fórmula popular y, precisamente por serlo, más resistente a la objeción: la cooperación sostenida en el tiempo necesita disposiciones interiores que la vigilancia, por sí sola, no puede producir; y cuando una intervención concreta sustituye el ejercicio de esa responsabilidad en lugar de apoyarlo, puede debilitar esas mismas disposiciones y aumentar, en un círculo que se retroalimenta, la dependencia de un control exterior cada vez más

costoso de mantener. No es una identidad aritmética entre número de leyes y calidad moral. Es una hipótesis condicionada, que exige examinar, en cada intervención concreta, si sustituye el juicio de quien la recibe o si, por el contrario, le deja espacio para seguir ejerciéndolo.

9.7. Cuando el poder entra en la conciencia

Un poder puede intentar regular una conducta de dos maneras que conviene distinguir con nitidez. Puede decir: haz esto, o recibirás una sanción. O puede decir, con una ambición mucho mayor: hacer esto te convierte en una persona moralmente reprochable. La primera estrategia busca cumplimiento. La segunda busca algo más profundo y más duradero, porque no necesita vigilancia constante para sostenerse: busca que la propia persona regulada asuma la norma como suya y la haga cumplir sobre sí misma, incluso a solas, incluso para siempre.

Cabría formular, a partir de todo lo anterior, una hipótesis inquietante sobre la formación de la conciencia: una norma que nace política se moraliza, se interioriza y termina generando autovigilancia. Pero conviene ser aquí tan escrupuloso como se ha intentado serlo en todo este capítulo. No toda moralización procede del poder político. No toda culpa es dominación. No toda educación moral en el seno de una familia o una comunidad religiosa es manipulación disfrazada. Y la causalidad puede recorrer exactamente el camino contrario: una norma social preexistente genera reprobación, la reprobación genera demanda de prohibición, y esa demanda termina cristalizando en norma jurídica, sin que el Estado haya iniciado nada de lo que después administra. Ambos recorridos son reales, y ninguno de los dos agota al otro.

Conducir habiendo bebido alcohol ilustra el primer recorrido

con una claridad poco frecuente. Durante buena parte del siglo XX fue, en la mayoría de los países occidentales, una infracción administrativa menor, sancionada de forma discreta y sin ninguna carga moral especial: quien la cometía y no causaba un accidente no cargaba con ningún reproche social significativo. Décadas de campañas públicas, litigación, cambios legales progresivamente más estrictos y una reiteración constante del vínculo entre esa conducta y la muerte de terceros terminaron produciendo algo que ninguna multa por sí sola había logrado: hoy, en muchas de esas mismas sociedades, quien conduce ebrio no solo teme la sanción, sino que se sabe, y es visto por los demás, como alguien que ha hecho algo moralmente reprochable, incluso si nadie lo detiene y no ocurre ningún accidente. La norma jurídica, sostenida el tiempo suficiente y acompañada de un discurso moral explícito, se interiorizó hasta el punto de generar una autovigilancia que ya no depende de la presencia de un control policial. Nada garantiza que el mismo proceso tenga éxito con cualquier otra norma que un poder político decida impulsar; lo que este ejemplo muestra es que el recorrido es posible, no que sea automático ni que pueda darse por descontado cada vez que se intenta.

Cultura, moral, conciencia y derecho no forman, en definitiva, una cadena que empieza en algún punto fijo y termina en otro; forman más bien un circuito que se retroalimenta, en el que el Estado puede apropiarse de convicciones morales anteriores a él y amplificarlas mediante la ley, y en el que esa misma ley, sostenida el tiempo suficiente, puede terminar modificando el horizonte moral de generaciones que ya no recordarán que alguna vez fue distinto.

Queda, de todo este recorrido, una tesis que merece formularse sin rodeos: el problema de la libertad no se agota en cuánto poder coercitivo puede ejercerse sobre el cuerpo de una persona. Incluye, además, y quizá de manera más decisiva, quién participa en la for-

mación del tribunal que cada persona termina llevando dentro de sí, y con qué autoridad. Porque un tribunal interior formado sin que nadie lo haya impuesto por la fuerza puede, sin embargo, dejar de ser propio, si nadie enseñó jamás a quien lo alberga a interrogarlo. Se ha explicado ya cómo se forma ese juicio interior, entre comunidades que lo transmiten y poderes que a veces lo colonizan. Queda por responder una pregunta distinta, y no menos urgente: qué le debe una persona a su propio juicio una vez formado, incluso, y sobre todo, cuando ese juicio puede equivocarse.

Capítulo 10

El látigo en la propia mano: rendimiento, cansancio y libertad

10.1. El esclavo que empuña el látigo

El capítulo anterior terminó ante un tribunal. Toda persona, se sostuvo allí, lleva dentro un juez que nadie le impuso del todo y que tampoco fabricó ella sola, formado entre comunidades que lo transmiten y poderes que a veces lo colonizan. La pregunta que quedaba abierta era qué debe una persona a ese juez una vez formado. Pero antes de responderla hay que mirar un fenómeno que la complica de un modo inesperado, porque en él el tribunal interior no ha desaparecido ni se ha debilitado. Al contrario. Trabaja más que nunca, sentencia sin pausa, y ya no dicta prohibiciones. Dicta encargos.

Basta observar con un poco de atención a cualquier profesional joven de una gran ciudad europea. Nadie le obliga a responder correos a medianoche, y los responde. Nadie le exige aprender un tercer idioma, cursar un segundo máster, correr una maratón, cuidar su marca personal, optimizar su sueño con un reloj que mide cada fase y convertir sus vacaciones en un contenido que merezca ser visto. Lo hace todo, y lo hace convencido de estar eligiendo. Si

se le pregunta, dirá que es libre. Probablemente tenga razón en un sentido que importa mucho a este libro: ningún tercero ejerce sobre él coerción alguna. Y sin embargo está agotado, con frecuencia ansioso, a veces deprimido, y cuando se derrumba no sabe a quién reprocharselo, porque el único que estaba allí dándole órdenes era él mismo.

Byung-Chul Han ha convertido esta figura en el centro de un diagnóstico que ha recorrido medio mundo con una rapidez poco habitual para un libro de filosofía. Su tesis, en lo esencial, es que el sujeto contemporáneo se explota a sí mismo creyendo realizarse, y que esa autoexplotación es más eficaz que cualquier explotación ajena precisamente porque viene acompañada de un sentimiento de libertad (Han, 2017). Si se quiere una imagen para retenerla, es la de un esclavo que le ha quitado el látigo al amo y, en lugar de arrojarlo lejos, ha seguido usándolo sobre su propia espalda, ahora con mejor puntería, porque nadie conoce mejor que él dónde le duele.

Conviene no despachar esta imagen como una metáfora más de la literatura del malestar. Para un libro que ha defendido, capítulo tras capítulo, que la libertad consiste ante todo en la ausencia de coerción ajena, la figura del esclavo que empuña su propio látigo es una amenaza directa. Si Han tiene razón en todo lo que afirma, entonces retirar las coerciones exteriores no libera a nadie: se limita a cambiar de manos el instrumento. Peor aún, lo entrega a quien menos capaz es de soltarlo. Una sociedad sin amos sería, en esa lectura, una sociedad de esclavos perfectos.

Este capítulo toma en serio esa amenaza. No para refutar a Han como si fuera un adversario, porque su diagnóstico contiene demasiada verdad como para tratarlo así, sino para hacer con él lo que este libro ha intentado hacer con cada uno de sus interlocutores: apropiarse de lo que ve con exactitud, y discutir lo que deduce de

ello. La conclusión adelanta poco si se dice ahora, pero conviene dejarla a la vista para que el lector pueda vigilarla: el cansancio que Han describe es real y no nace de la libertad. Nace de una libertad a la que se le han retirado, una por una, todas las cosas que le permitían detenerse.

10.2. Del deber al poder

Han parte de una periodización médica que tiene la virtud de ser fácil de recordar. Cada época, sugiere, tiene sus enfermedades emblemáticas, y esas enfermedades revelan algo de su estructura. El siglo veinte habría sido una época inmunológica: pensó el mal con la gramática de la infección, como algo extraño que penetra desde fuera y que hay que identificar, aislar y expulsar. El microbio, el enemigo, el extranjero, el agente infiltrado, todos pertenecían a la misma figura del otro que amenaza la integridad de lo propio. Las enfermedades características del siglo veintiuno serían en cambio neuronales: la depresión, el trastorno por déficit de atención, el trastorno límite de la personalidad, el síndrome de desgaste profesional. Ninguna de ellas es una infección. Ninguna procede de un otro hostil. Son, en la fórmula de Han, patologías de un exceso de positividad, de una saturación de lo mismo que ya no encuentra resistencia en ninguna parte (Han, 2017).

La periodización es discutible en sus contornos, como toda periodización, y Han no se toma demasiadas molestias en defenderla con datos. Pero su núcleo es preciso. Las patologías de nuestro tiempo no tienen la forma del conflicto con una prohibición. Tienen la forma del agotamiento ante una posibilidad ilimitada.

De ahí procede el segundo movimiento del diagnóstico, que es el más fértil. Michel Foucault había descrito la modernidad como una sociedad disciplinaria, organizada en torno a instituciones de

encierro y normalización, el hospital, la cárcel, el cuartel, la escuela, la fábrica, que producían cuerpos dóciles mediante la vigilancia, el horario y el examen (Foucault, 1975-1976). Han sostiene que esa descripción ha caducado. Los edificios que definen nuestro paisaje ya no son cárceles ni cuarteles sino gimnasios, torres de oficinas, aeropuertos, centros comerciales y laboratorios, y el sujeto que los habita ya no es el sujeto de obediencia de Foucault sino un sujeto de rendimiento. Lo que cambia, en el fondo, es el verbo modal que gobierna la conducta. La sociedad disciplinaria hablaba en el idioma del deber: no debes, tienes que. La sociedad del rendimiento habla en el idioma del poder: puedes. El eslogan electoral que Han recuerda con ironía, ese «sí, podemos» que hizo fortuna en la primera década del siglo, condensa la transformación mejor que cualquier tratado. Nadie prohíbe nada. Se promete todo.

Lo que interesa a Han de este desplazamiento es que perfecciona la lógica disciplinaria en lugar de romper con ella. El deber tiene un límite natural: una vez cumplido lo exigido, el sujeto queda libre. Quien ha fichado a su hora y ha terminado su turno puede volver a casa. El poder carece de ese límite, porque lo que se puede hacer es, por definición, más de lo que se ha hecho. Siempre cabe otro proyecto, otra mejora, otra versión más eficiente de uno mismo. Por eso el sujeto de rendimiento es más productivo que el sujeto de obediencia, y por eso también se agota de una manera que este último desconocía. La prohibición encerraba a quien la padecía, pero lo encerraba en un espacio con paredes. La posibilidad ilimitada no tiene paredes. Tampoco tiene suelo.

Han se apoya aquí en un sociólogo francés cuyo trabajo merece más atención de la que suele recibir. Alain Ehrenberg estudió la historia clínica y cultural de la depresión en Francia y llegó a una conclusión que resume bien el título de su libro, *La fatiga de ser uno mismo*. La neurosis clásica, la que Freud describió, era una

enfermedad del conflicto: un deseo chocaba con una prohibición interiorizada, y de ese choque nacían la culpa, el síntoma y la represión. La depresión contemporánea, sostiene Ehrenberg, ya no responde a ese esquema. Es una enfermedad de la insuficiencia. El deprimido no sufre porque desee algo prohibido, sino porque no consigue estar a la altura de lo que se espera de él, que es, nada menos, convertirse en el autor soberano de su propia vida (Ehrenberg, 2000). Lo que antes era culpa ahora es vergüenza de no dar la talla. Lo que antes era represión ahora es fatiga.

Es fácil ver hasta qué punto esta lectura dialoga con lo establecido en el capítulo anterior. Allí se distinguió entre la culpa que se ata a una falta concreta y admite reparación, la culpa difusa que no señala ninguna falta y busca un castigo cualquiera, y la vergüenza que no juzga lo que uno ha hecho sino lo que uno es. El sujeto de Ehrenberg y de Han vive instalado en la tercera, con incursiones frecuentes en la segunda. No ha hecho nada malo. Simplemente no es suficiente. Y como no hay ninguna falta concreta que confesar ni ninguna conducta concreta que reparar, tampoco hay ningún procedimiento capaz de dar el proceso por concluido.

Han añade a este cuadro una observación sobre la atención que es, quizá, la parte de su libro que mejor ha envejecido. La multitarea, que nuestra cultura celebra como una destreza propia del hombre contemporáneo, sería en realidad una regresión. El animal salvaje vive en un estado de atención dispersa permanente: mientras come, vigila al depredador, al rival, a las crías, a la pareja, y no puede permitirse sumergirse en nada. Lo que la civilización conquistó con enorme esfuerzo fue precisamente la atención profunda, contemplativa, capaz de demorarse en un objeto sin buscar en él una utilidad inmediata. De esa atención, y del aburrimiento profundo que es su condición, nacen la filosofía, el arte y casi todo lo que merece llamarse cultura. Una sociedad de hiperatención no es una

sociedad más despierta. Es una sociedad que ha vuelto a la selva sin darse cuenta, y que confunde el estado de alerta con la lucidez (Han, 2017).

Ninguna de estas observaciones es, en rigor, nueva, y Han lo sabe mejor que sus lectores entusiastas. Pascal había escrito, tres siglos y medio antes, que toda la desdicha de los hombres procede de una sola cosa, que es no saber quedarse tranquilos en una habitación, y había descrito con una precisión que todavía incomoda la manera en que el hombre busca en la diversión, en el juego, en la caza, en los negocios y en la guerra, cualquier cosa que le impida quedarse a solas consigo mismo (Pascal, 1670). El diagnóstico de Han no describe, por tanto, una enfermedad inventada por el capitalismo tardío. Describe una inclinación tan antigua como la condición humana, que nuestra época ha encontrado medios inéditos para alimentar. La diferencia no es despreciable, y sobre ella volverá este capítulo. Pero conviene retenerla desde ahora, porque ya indica que la causa del cansancio no puede ser exclusivamente un régimen económico que Pascal no conoció.

Con todo, lo que Han ve, lo ve bien. Existe un tipo humano que trata su propia vida como un proyecto de optimización continua, que mide su valor por lo que produce, que no sabe descansar sin sentirse culpable y que no sabe aburrirse sin sentirse en peligro. Existe una atención fragmentada que ha perdido la capacidad de demorarse. Y existe una forma de agotamiento que no procede de ningún amo visible. Hasta aquí, este libro no tiene nada que discutir. La discusión empieza cuando Han explica por qué.

10.3. La objeción: una libertad que explota

La respuesta de Han es que el culpable es la propia libertad, o más exactamente, la forma que la libertad ha adoptado bajo lo que él

llama neoliberalismo. En *Psicopolítica* desarrolla esta tesis con una radicalidad que en *La sociedad del cansancio* solo estaba esbozada. El poder disciplinario, sostiene, era un poder negativo y torpe: prohibía, castigaba, encerraba, y por eso mismo provocaba resistencia. El poder contemporáneo es un poder inteligente. Explota la libertad en vez de reprimirla. Seduce, propone, motiva, invita a participar, a compartir, a mejorar, a expresarse, y apenas necesita decir no. Y como no prohíbe nada, nadie encuentra contra qué rebelarse. Quien fracasa en una sociedad así acaba deprimido antes que sublevado, porque se hace responsable a sí mismo de su fracaso en lugar de atribuirlo al sistema que lo produjo (Han, 2014). La libertad, en esta lectura, no es lo contrario de la dominación. Es su forma más acabada.

Esta objeción tiene detrás una genealogía intelectual que conviene reconstruir, porque es más sólida de lo que la prosa aforística de Han deja ver. En las lecciones que dictó en el Collège de France entre 1978 y 1979, publicadas después como *Nacimiento de la biopolítica*, Foucault dedicó varias sesiones a estudiar el pensamiento económico de la Escuela de Chicago, y en particular la teoría del capital humano. Lo que le llamó la atención fue la manera en que esa teoría transformaba la figura del trabajador. El obrero de la economía clásica vendía su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El sujeto de la teoría del capital humano, en cambio, es él mismo un capital: un conjunto de aptitudes, conocimientos, salud y relaciones que produce una renta, y en el que se invierte mediante la educación, la nutrición, la migración o el cuidado del cuerpo. El *homo oeconomicus*, concluía Foucault en la lección del 14 de marzo de 1979, deja de ser un socio del intercambio para convertirse en un empresario de sí mismo (Foucault, 2007). Foucault no tenía en mente una metáfora. Tenía en mente un programa de investigación concreto, el de Gary Becker, que había convertido la educación, el

matrimonio, la fecundidad y hasta la delincuencia en decisiones de inversión analizables con el mismo instrumental que se aplica a una fábrica (Becker, 1964).

Si se unen las dos piezas, la objeción adquiere toda su fuerza. Foucault muestra que existe una teoría económica que concibe a la persona como un activo que debe rentabilizarse. Han muestra que esa concepción ha descendido de los manuales a las conciencias, y que el sujeto contemporáneo se trata efectivamente a sí mismo como una empresa cuyo producto es él mismo. Y como esa teoría económica pertenece a la misma familia intelectual que defiende el mercado libre frente al Estado, la conclusión parece inevitable: el proyecto político de este libro no libera a la persona, la convierte en su propio capataz.

Mark Fisher añadió a esta crítica la pieza que le faltaba para resultar verdaderamente inquietante. En *Realismo capitalista*, un ensayo escrito en los meses que siguieron a la crisis financiera de 2008, Fisher sostuvo que la epidemia contemporánea de malestar psíquico, y en particular de depresión entre los jóvenes, se ha privatizado. Se la trata como un problema químico individual, que se corrige con fármacos y terapia, y nunca como el síntoma de una organización social. El sufrimiento que debería conducir a una pregunta política se convierte en una cuestión de higiene personal, y quien lo padece aprende a culparse a sí mismo de lo que, en la lectura de Fisher, es un efecto estructural (M. Fisher, 2016).

Merece la pena permanecer dentro de esta objeción el tiempo suficiente para sentir su peso, porque en su versión más fuerte es un argumento, y uno que ningún liberal debería despachar como caricatura. Dice, en esencia, lo siguiente. Toda la tradición que este libro defiende ha medido la libertad por la ausencia de coerción ajena. Pero la coerción ajena no es la única forma en que una persona puede ser dominada. Puede serlo también por una norma

interiorizada que nadie le impuso explícitamente y que, sin embargo, gobierna su conducta con una eficacia que ningún policía alcanzaría. El capítulo anterior lo admitió sin reservas: un tribunal interior puede dejar de ser propio sin que nadie lo haya impuesto por la fuerza. Si eso es así, entonces una sociedad que retira las coerciones exteriores sin ocuparse de lo que ocurre en el interior de las personas no deja a esas personas libres. Las deja a merced de cualquier norma interior que la cultura dominante consiga instalar en ellas. Y la cultura dominante de una sociedad de mercado, concluye el argumento, es precisamente la del rendimiento. El libertario que celebra la caída de los amos exteriores estaría celebrando, sin saberlo, la entronización del amo interior más implacable que la historia ha conocido.

El argumento tiene una virtud adicional que lo hace todavía más incómodo: no depende de ninguna premisa marxista ni de ninguna teoría de la alienación. Le basta con aceptar dos cosas que este libro ya ha aceptado. Que la persona se forma entre otros, y que lo que aprende de ellos puede gobernarla desde dentro. Todo lo demás se sigue de observar el mundo.

10.4. Lo que Han confunde

La primera grieta del argumento aparece cuando se pregunta qué significa exactamente que la libertad explote. La libertad que este libro ha defendido tiene un contenido preciso y deliberadamente modesto: que nadie disponga por la fuerza de la persona, de su cuerpo o de lo que legítimamente le pertenece. Es una libertad que delimita un espacio, no una libertad que prescribe lo que debe hacerse dentro de él. Nada en ella contiene un imperativo de rendimiento. Nada en ella dice «puedes, luego debes». Quien vive en un régimen de libertad así entendida puede dedicar su vida a producir,

a contemplar, a rezar, a criar a sus hijos o a no hacer prácticamente nada, y ninguna de esas opciones es más conforme que las demás con el principio que lo protege.

El «tú puedes» que Han describe es otra cosa. Es una moral, en el sentido más estricto de la palabra: un conjunto de ideas sobre qué vida merece vivirse, qué conducta merece reconocimiento y qué fracaso merece vergüenza. Que esa moral sea hoy dominante en muchas sociedades occidentales es un hecho. Que sea una consecuencia de la libertad política es una inferencia, y es una inferencia equivocada. Han traslada al orden político una patología que pertenece al orden ético. Atribuye a la forma de la libertad lo que es obra de su contenido, como quien culpara a la existencia de las bibliotecas de los malos libros que algunos eligen leer en ellas. La distinción no es un tecnicismo. De ella depende el remedio. Si el problema fuera la libertad, la solución sería restringirla. Si el problema es una moral determinada, la solución consiste en discutirla, combatirla y ofrecer otra mejor, que es exactamente lo que una sociedad libre permite hacer y lo que una sociedad que restringiera la libertad para proteger a sus miembros de sí mismos haría imposible.

Esta respuesta, sin embargo, no basta por sí sola, porque la objeción tenía una segunda pieza más difícil de esquivar. Podría concederse que la libertad no contiene ningún imperativo de rendimiento y sostener, aun así, que la teoría económica que acompaña históricamente a la defensa del mercado sí lo contiene. El empresario de sí mismo de Foucault no es una invención de Han. Existe en los textos de Chicago.

Aquí conviene hacer una distinción que Han no hace porque no conoce, o no le interesa conocer, la diversidad interna de la tradición que critica. El empresario de sí mismo de la teoría del capital humano es un optimizador. Dispone de un conjunto dado

de recursos, que incluyen sus propias aptitudes, y de un conjunto dado de fines, y su problema consiste en asignar los primeros a los segundos de la manera más eficiente posible. Es, en el fondo, el agente maximizador de la economía neoclásica aplicado a su propia biografía. Pero esa no es la única figura del empresario que ofrece la tradición liberal, y no es la que este libro ha defendido. La función empresarial, tal como se examinó al estudiar la racionalidad y el orden social, consiste en algo muy distinto de la optimización sobre datos dados: consiste en advertir lo que nadie había advertido, en descubrir oportunidades que no figuraban en ningún inventario previo, en crear combinaciones que antes no existían como posibilidad para nadie (Kirzner, 1973). El empresario así entendido no es un administrador de sí mismo como activo. Es alguien que mira el mundo con una atención que lo sorprende. Y esa atención, conviene señalarlo, se parece mucho más a la atención profunda que Han echa de menos que a la hiperatención dispersa que denuncia. Nadie descubre nada mientras responde a cuarenta notificaciones por hora.

La distinción tiene una consecuencia que va más allá de la exégesis. Han cree estar criticando el mercado, y está criticando en realidad una antropología determinada, la del maximizador, que buena parte de la tradición austríaca rechazó mucho antes que él. El sujeto que se trata a sí mismo como un capital que debe rentabilizarse no es el sujeto de la economía de mercado. Es el sujeto de un modelo de equilibrio que ha olvidado que es un modelo.

Hay todavía una tercera consideración, más elemental, que procede del análisis de la acción. Mises insistió en que el trabajo tiene para quien lo realiza una desutilidad propia: el actor prefiere, en igualdad de condiciones, el ocio al esfuerzo, y solo trabaja porque valora más lo que el trabajo le procura que el descanso al que renuncia para obtenerlo (Mises, 2011). De esta observación, que

procede de la estructura misma de la elección antes que de ninguna comprobación empírica, se sigue algo que Han no puede explicar. Un sujeto que renuncia sistemáticamente al descanso sin que nada de lo que obtiene a cambio le procure satisfacción no está actuando conforme a la lógica del mercado. Está actuando conforme a unos fines que alguien, o algo, ha deformado. La autoexplotación solo es posible si el trabajo ha dejado de ser un medio y se ha convertido en un fin, si producir ya no sirve para vivir sino que vivir sirve para producir. Y esa inversión no la opera ningún mercado. La opera una cultura.

Lo cual obliga a preguntar de dónde procede esa cultura, y ahí la respuesta conduce a un lugar que este libro ya ha recorrido dos veces. Al estudiar las comunidades intermedias y al estudiar la autocontención se examinó la tesis de Weber sobre el origen calvinista de la disciplina económica moderna: la ansiedad de quien no puede saber si está entre los elegidos y busca en el éxito de su trabajo una señal, y la ausencia de cualquier rito capaz de cerrar esa ansiedad, que convertía el trabajo metódico en un sustituto secular de una absolución imposible. No hace falta repetir aquí aquel análisis ni las objeciones que entonces se le opusieron. Basta con añadir lo que Weber escribió en las últimas páginas de su ensayo, que es lo que aquí interesa. Weber advirtió que aquella ascesis había sobrevivido a la fe que la justificaba. El puritano quiso trabajar en una vocación; el hombre moderno está obligado a hacerlo, porque el orden económico que aquella disciplina ayudó a construir se ha vuelto autónomo y ya no necesita ningún fundamento religioso para imponerse a quienes nacen en él. Weber llamó a ese orden una envoltura dura como el acero, la célebre jaula de hierro, y vaticinó que podría acabar poblada por especialistas sin espíritu y hedonistas sin corazón que se creerían la cima de la civilización (Weber, 1905).

Leída junto a Han, la profecía de Weber adquiere un sentido que quizá su autor no previó del todo. En la jaula sobrevive, además de la disciplina del trabajo, algo más específico y más cruel: la ansiedad sin su objeto. El calvinista sabía al menos qué pregunta le angustiaba. Se preguntaba si estaba salvado. El sujeto de rendimiento ha heredado la angustia sin la pregunta. Trabaja como quien busca una señal de elección, pero ya no sabe de qué elección se trataría ni quién podría concederla. Por eso ningún éxito le basta. Por eso el reconocimiento de hoy no apaga la inquietud de mañana. Ha conservado la estructura de una búsqueda religiosa después de haber suprimido lo que buscaba.

Esta genealogía permite devolver a Han su propia crítica corregida. El sujeto que se explota a sí mismo no es el producto de la libertad política ni de la economía de mercado como tales. Es el producto de una teología secularizada que perdió a Dios y conservó el examen, combinada con una teoría económica que concibe a la persona como un capital. Ninguna de esas dos cosas es la libertad. Ambas son, en rigor, formas de ocuparla.

10.5. Las fábricas del cansancio

Que el cansancio no nazca de la libertad no significa que nazca de la nada. Si Han se equivoca de culpable, queda la tarea de identificar a los verdaderos, y esa tarea conduce a un lugar que el propio Han no podía mirar sin desmentir su diagnóstico. Porque los factores que han convertido la libertad en una carrera sin meta no son, en su mayoría, obra del mercado. Son obra de lo que ha desaparecido a su alrededor y de lo que ha crecido por encima de él.

Lo que ha desaparecido son los límites. El capítulo dedicado a las comunidades intermedias mostró cómo la erosión de la familia extensa, la parroquia, el gremio y la vecindad ha ido acompañada

de una pérdida de condiciones materiales casi nunca discutidas: el tiempo compartido, la proximidad, el reconocimiento del trabajo que no recibe salario. Conviene añadir ahora que aquellas comunidades no solo producían pertenencia. Producían también interrupciones. El domingo, la fiesta del patrón, la Cuaresma, la comida familiar que no podía saltarse, el luto que obligaba a detenerse durante meses, el calendario litúrgico que distribuía el año en tiempos de trabajo y tiempos de celebración, todas eran formas de decir no al rendimiento que no dependían de la voluntad heroica de cada individuo. Nadie tenía que decidir cada domingo si descansaba. El domingo decidía por él. La comunidad cargaba con el peso de la negativa, y por eso la negativa resultaba sostenible.

El sujeto contemporáneo ha perdido esa ayuda. Cada interrupción tiene que ser ahora una decisión individual, defendida contra un flujo de posibilidades que no se detiene nunca y que ninguna institución externa frena por él. Decir no a un correo un sábado exige hoy una fuerza de voluntad que a su abuelo no le hacía falta, porque a su abuelo nadie le escribía los sábados. Lo que Han atribuye a la libertad es, en buena medida, la soledad de la libertad: la situación de un individuo que tiene que sostener solo todas las negativas que antes repartía con otros. El libertario y el comunitarista suelen pensar que esta es una disyuntiva entre sus posiciones. Este libro ha sostenido desde el principio que no lo es. La libertad que se defiende aquí es la de una persona que pertenece a muchas cosas, y una persona que pertenece a muchas cosas tiene muchos lugares donde descansar.

Tocqueville vio este fenómeno con una anticipación asombrosa, y lo vio, significativamente, en el país menos estatista de su tiempo. En el capítulo de *La democracia en América* que dedica a explicar por qué los americanos se muestran tan inquietos en medio de su bienestar, describe a hombres que construyen una casa para pasar

en ella su vejez y la venden antes de terminar el tejado, que plantan un jardín y lo arriendan antes de probar sus frutos, que se dedican a un oficio, lo abandonan, cambian de ciudad y vuelven a empezar, y que mueren sin haber conseguido nunca la felicidad que perseguían con tanto empeño (Tocqueville, 2000, vol. II, parte 2, cap. 13). Lo decisivo es la causa que Tocqueville atribuye a esa inquietud. No es el comercio ni la riqueza. Es la igualdad de condiciones. En una sociedad aristocrática, cada uno sabe cuál es su lugar y no aspira a ocupar el de otro, de modo que su ambición tiene un techo visible. En una sociedad democrática, todos pueden aspirar a todo, y por eso nadie descansa nunca en lo que ha conseguido: siempre hay alguien un poco más arriba con quien compararse, y la propia igualdad hace que esa comparación resulte insoportable, porque nada justifica ya la diferencia salvo el mérito de quien la ha obtenido y el demérito de quien no.

Si Tocqueville tiene razón, y hay muchas razones para pensar que la tiene, la raíz del desasosiego contemporáneo es una pasión que el mercado comparte con la democracia y que la democracia exacerba: la competencia igualitaria por el estatus. El sujeto de rendimiento no se agota porque intercambie libremente con otros. Se agota porque se compara sin descanso con todos, y porque en un mundo donde las jerarquías se presentan como merecidas, cada posición inferior se vive como una culpa personal. Es un hallazgo incómodo para quienes ven en la democracia el remedio de todos los males del mercado. A juzgar por Tocqueville, podría ser también una de sus causas.

Lo que ha crecido por encima del mercado es el Estado, y aquí Han ofrece, sin advertirlo, un argumento contra sí mismo. En las páginas finales de *La sociedad del cansancio* observa que la sociedad del rendimiento ha reducido la vida a mera vida, a pura supervivencia, y que en ausencia de cualquier horizonte que la trascienda, la salud

se ha convertido en un valor absoluto, objeto de una auténtica histeria (Han, 2017). La expresión que Han toma prestada para describir ese reducto biológico, la nuda vida, procede de Giorgio Agamben, que la había empleado para designar la vida despojada de toda forma política y expuesta, por eso mismo, a la decisión soberana (Agamben, 1998). El préstamo es revelador, porque en Agamben la nuda vida es una creación del poder soberano, y el mercado no tiene en ella papel alguno. Es el Estado quien la produce, la administra y la protege, y lo hace precisamente en nombre de la salud, la seguridad y la supervivencia de la población. Quien gestiona hoy, a escala masiva, la vida reducida a su dimensión biológica, quien fija sus calendarios de vacunación, sus pautas alimentarias, sus objetivos de actividad física y sus protocolos de bienestar emocional, no es ninguna empresa. Es la administración pública. La histeria de la salud que Han denuncia tiene un protagonista institucional que él prefiere no nombrar.

Queda un último factor, más técnico y menos visible que los anteriores, que merece unas páginas porque actúa sobre todos los demás sin que casi nadie lo relacione con ellos. Es la forma en que se produce el dinero.

La política monetaria contemporánea descansa sobre un temor que se ha convertido casi en un dogma: el temor a la deflación. Los principales bancos centrales del mundo se han fijado como objetivo una inflación positiva y sostenida, en torno al dos por ciento anual, y consideran cualquier caída generalizada de los precios como una amenaza que justifica medidas extraordinarias. El temor no carece de fundamento, y sería deshonesto presentarlo como una simple superstición. Irving Fisher mostró, a la luz de la Gran Depresión, cómo una caída de precios en una economía muy endeudada puede desencadenar una espiral destructiva: al bajar los precios, aumenta el valor real de las deudas; los deudores, para pagarlas, liquidan

activos y reducen su gasto; esas ventas forzadas hunden todavía más los precios, lo que vuelve a aumentar el peso real de la deuda, y así sucesivamente hasta la quiebra generalizada (I. Fisher, 1933). Quien recuerde lo que ocurrió entre 1929 y 1933 entenderá por qué una generación de economistas aprendió a temer la deflación más que a ninguna otra cosa. En 2002, Ben Bernanke, entonces miembro de la Reserva Federal, pronunció un discurso que se haría célebre en el que explicaba que un gobierno que controla la imprenta del dinero dispone siempre de medios para impedir que los precios caigan, y que debe estar dispuesto a usarlos (Bernanke, 2002). Aquel discurso resumía el consenso de su tiempo, y en buena medida sigue resumiéndolo.

Pero el consenso borra una distinción que la historia económica conoce bien. No toda caída de precios es como la de los años treinta. Los precios pueden caer porque se contrae bruscamente la cantidad de dinero y de crédito, y entonces la deflación es, en efecto, el síntoma de una crisis. Pueden caer también porque la economía produce más con menos, porque la productividad crece más deprisa que la cantidad de dinero, y entonces la deflación no es una enfermedad sino la forma natural en que una sociedad que se enriquece reparte los frutos de su progreso entre quienes poseen dinero. George Selgin defendió que una economía en crecimiento debería conocer precios suavemente decrecientes, y que la estabilidad de precios que persiguen los bancos centrales impide precisamente ese reparto (Selgin, 1997). Michael Bordo y Andrew Filardo, en un estudio histórico de dos siglos de episodios deflacionarios, distinguieron entre deflaciones benignas, dañinas y catastróficas, y mostraron que las primeras fueron mucho más frecuentes de lo que la memoria de la Gran Depresión permite sospechar (Bordo y Filardo, 2005). Andrew Atkeson y Patrick Kehoe, revisando datos de diecisiete países durante más de un siglo, apenas encontraron relación entre

deflación y depresión fuera del caso de los años treinta (Atkeson y Kehoe, 2004). La fobia a la deflación toma, en suma, una excepción por una regla.

Si el temor está menos fundado de lo que parece, cabe preguntarse por qué resulta tan persistente, y la respuesta no requiere ninguna teoría de la conspiración. Basta con mirar los incentivos de quienes deciden. Los Estados contemporáneos están profundamente endeudados, y la inflación es la manera más discreta de aliviar esa deuda. Carmen Reinhart y Belén Sbrancia documentaron que, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las economías avanzadas redujeron su deuda pública en buena parte mediante tipos de interés reales negativos, que trasladaban a los ahorradores, sin necesidad de ninguna ley ni de ningún debate parlamentario, una parte del coste de la deuda estatal, y que ese mecanismo fue tanto más eficaz cuanto más inflación lo acompañaba (Reinhart y Sbrancia, 2015). La tradición española había descrito el fenómeno siglos antes. Juan de Mariana, ya convocado en este libro a propósito de la Escuela de Salamanca, analizó la manipulación de la moneda de vellón como un expolio disimulado del príncipe sobre sus súbditos (Mariana, 1609). Cambian los instrumentos. El beneficiario sigue siendo el mismo.

A este incentivo se suma otro, más sutil, que tiene que ver con la manera en que se juzga a los gobiernos. El indicador por el que se mide el éxito económico de un país es su producto interior bruto, y el componente más grande de ese producto en las economías avanzadas es el consumo. Todo lo que estimula el gasto inmediato hace crecer la cifra con la que se evalúa a quien gobierna; todo lo que lo aplaza, aunque sea para invertirlo mejor después, la reduce en el corto plazo, que es el plazo en el que se celebran las elecciones. La inflación cumple esa función estimulante con una eficacia notable, porque castiga a quien guarda su dinero y premia a quien lo gasta

cuanto antes. Detrás de esta preferencia hay, además, una teoría que le da respetabilidad. Keynes popularizó la idea, conocida después como la paradoja del ahorro, de que lo que es prudente para una familia puede ser ruinoso para una economía entera, porque si todos ahorran a la vez, la demanda se hunde y con ella la renta de todos (Keynes, 1936). Convertida en sentido común de la política económica, esa idea ha hecho del ahorro privado un vicio público y del gasto inmediato una virtud cívica.

Las consecuencias de este orden monetario no son solo económicas, y Jörg Guido Hülsmann es probablemente quien mejor las ha descrito. En su estudio sobre la ética de la producción de dinero sostiene que un sistema de dinero creado sin respaldo y sometido a una depreciación continua no se limita a redistribuir la riqueza en favor del Estado y de quienes reciben antes el dinero nuevo. Modifica también la manera de vivir de quienes lo usan: desalienta el ahorro, fomenta el endeudamiento, acorta los horizontes y convierte en racional una conducta que en un mundo de dinero sólido parecería imprudente, la de gastar hoy lo que mañana valdrá menos (Hülsmann, 2021). Hans-Hermann Hoppe había llegado por otra vía a una conclusión emparentada, al sostener que los regímenes políticos de horizonte corto, y el monetario entre ellos, elevan la preferencia temporal de toda una sociedad (Hoppe, 2001).

Aquí se cierra el círculo con el diagnóstico de Han. El sujeto que no sabe detenerse y el sujeto que no sabe esperar son el mismo sujeto. La hiperatención que salta de un estímulo a otro sin demorarse en ninguno tiene su equivalente exacto en una economía que castiga la demora, y la incapacidad de aburrirse tiene su equivalente en la incapacidad de ahorrar. El capítulo dedicado a las comunidades intermedias ya señaló cómo una cultura del consumo inmediato desplaza los compromisos que exigen sostenerse en el tiempo. Lo que este análisis añade es que esa cultura no flota en el aire. Tiene

un sostén institucional, y ese sostén es lo contrario del mercado libre: de un monopolio estatal sobre la producción del dinero que ha decidido, por razones que tienen poco que ver con el bienestar de quienes lo usan, que la paciencia debe salir cara. Una sociedad adicta al consumo merecería un estudio propio, y es posible que este libro deba dedicárselo. Aquí basta con dejar establecido que el cansancio de quien no puede parar y la ansiedad de quien no puede esperar tienen, entre otros, un mismo padre, y que ese padre no es la libertad.

10.6. Acedia

Todo lo anterior explica por qué el sujeto contemporáneo carece de límites exteriores que lo detengan. No explica todavía por qué, cuando dispone de un momento libre, no sabe qué hacer con él. Y es en este punto donde la tradición que este libro ha defendido en capítulos anteriores tiene algo que decir que Han, a pesar de su erudición, no termina de ver.

La teología medieval conocía una enfermedad del alma que describe con una exactitud sorprendente al sujeto de rendimiento, aunque su nombre suele traducirse de un modo que oculta ese parecido. La acedia figura en las listas tradicionales de los pecados capitales, y la costumbre la ha vertido como pereza, lo cual invita a pensar en el holgazán que dormita al sol. Nada más alejado de lo que la tradición entendía por ella. Tomás de Aquino la define como una tristeza ante el bien espiritual, una desgana de la voluntad frente a aquello que debería alegrarla, que es su propio fin y su propia dignidad (Aquino, s.f., II-II, q. 35). Y cuando enumera lo que nace de ella, lo que en el lenguaje escolástico se llamaban sus hijas, la lista incluye algo que la palabra pereza no deja sospechar: la divagación de la mente, que se manifiesta como curiosidad desordenada,

verborrea, inquietud del cuerpo, inestabilidad de lugar e inestabilidad de propósito. El acedioso, en la descripción tomista, no es el que no hace nada. Es el que no puede estarse quieto. Los monjes del desierto, que fueron los primeros en estudiar esta tentación, la llamaban el demonio del mediodía: el que asaltaba al anacoreta a la hora más larga del día y le empujaba a salir de la celda, a buscar visitas, a imaginar que en cualquier otro lugar estaría mejor, a hacer cualquier cosa salvo aquello para lo que estaba allí.

El sujeto de rendimiento de Han, con su multitarea, su incapacidad para el aburrimiento, su necesidad de estímulos constantes y su terror a quedarse a solas consigo mismo, es un acedioso en el sentido más preciso de la palabra. Josef Pieper fue quien extrajo de esta observación sus consecuencias para el mundo moderno, en un ensayo escrito en 1947, en medio de la reconstrucción alemana, cuando la exigencia de trabajar sin descanso parecía la única virtud que una nación arruinada podía permitirse. Pieper sostuvo que lo contrario de la acedia no es la laboriosidad. El trabajador total, el que no sabe hacer otra cosa que trabajar, no ha vencido a la acedia sino que es una de sus formas, quizá la más extendida: huye en la actividad de aquello que la actividad le impide encontrar. Lo contrario de la acedia es otra cosa que Pieper llamó ocio, en un sentido que conviene distinguir de lo que hoy designa esa palabra. El ocio de Pieper no es el tiempo libre ni la pausa entre dos jornadas de trabajo, que solo sirve para volver a trabajar mejor. Es una actitud de receptividad ante la realidad, una disposición a dejar que las cosas sean sin exigirles ningún rendimiento, que tiene su forma más alta en la contemplación y su origen en la fiesta, y que es, sostenía Pieper, el fundamento de toda cultura (Pieper, 1948).

La distinción ilumina retrospectivamente todo el diagnóstico de Han. El tiempo libre de nuestra sociedad no es ocio en el sentido de Pieper. Es, en su mayor parte, tiempo de consumo, y en ese sentido

prolonga la lógica del rendimiento por otros medios. Las vacaciones se planifican, se optimizan, se documentan y se exhiben. El descanso se mide con aplicaciones. Incluso la meditación se vende como una técnica para mejorar la productividad. El ocio ha sido colonizado por aquello de lo que debía liberarnos, y lo que queda en su lugar no descansa a nadie. Por eso el sujeto contemporáneo sale de sus vacaciones tan cansado como entró.

Con todo, lo más valioso que la tradición aporta es el diagnóstico de la acedia, más aún que su descripción. Pieper, siguiendo a Tomás y apoyándose también en Kierkegaard, interpretó la acedia como una forma de desesperación: la de quien no quiere ser lo que es. El acedioso rechaza su propia dignidad, la grandeza de su vocación, la exigencia de llegar a ser plenamente aquello que ya es en germen, y huye de ese rechazo en la actividad incesante. Aquí aparece una diferencia sutil pero fundamental con el diagnóstico de Ehrenberg. Para Ehrenberg, el deprimido contemporáneo sufre porque no consigue ser él mismo, porque no logra construir el yo soberano que la sociedad le exige. Para la tradición, el acedioso sufre por lo contrario: porque se niega a ser lo que ya es, y lo sustituye por un proyecto que construye a su medida. La diferencia está en qué se entiende por uno mismo. Si el yo es un proyecto, una empresa que cada cual debe levantar con sus propias fuerzas, entonces el fracaso es inevitable y la fatiga no tiene fin, porque ningún proyecto está nunca terminado. Si el yo es un don, algo que se recibe antes de construirse, entonces el descanso es posible, porque lo esencial ya está dado.

Este libro ha defendido ya esta segunda concepción, aunque en otro contexto y con otros fines. Al examinar qué convierte a un ente en sujeto de derecho, se sostuvo que la personalidad no es un rendimiento cognitivo alcanzado sino el modo de ser de un viviente cuya forma madura incluye la racionalidad, la identidad biográfica

y la capacidad de comparecer ante otro. Aquel argumento buscaba fundar la dignidad jurídica. Aquí revela una consecuencia que entonces no se extrajo. Si la persona no es un rendimiento, entonces su valor no depende de lo que produce, y la sociedad que mide a las personas por su productividad no comete solo un error económico o un exceso psicológico. Comete un error ontológico. Confunde lo que alguien es con lo que alguien hace. El sujeto de rendimiento se agota porque intenta ganarse una dignidad que ya tenía, y que nada de lo que haga puede aumentar ni disminuir.

Han no llega hasta aquí, aunque roza esta conclusión en las últimas páginas de su libro. Allí, buscando una salida al callejón que ha descrito, recurre al *Ensayo sobre el cansancio* de Peter Handke y distingue dos clases de cansancio. Uno es el cansancio que aísla, el del sujeto de rendimiento que se derrumba solo y sin palabras. El otro es un cansancio que abre, que reconcilia con el mundo, que deja de querer hacer y permite simplemente estar, y que Handke describe en escenas de una belleza casi religiosa, como la de una comunidad de cosechadores que descansan juntos al atardecer (Handke, 1990). Han asocia ese segundo cansancio con el sabbat bíblico, el día en que Dios mismo descansa y bendice el descanso, y reivindica lo que él llama la potencia negativa: la capacidad de no hacer, de no reaccionar a cada estímulo, de decir no (Han, 2017).

La intuición es exacta, y este capítulo la hace suya. Pero en Han se queda en estética. El sabbat de Han es una imagen, no una institución. Y el problema es que una imagen no basta para sostener una negativa contra la presión de todo un orden social. El sabbat bíblico era un mandamiento, inscrito en la ley de un pueblo, celebrado en comunidad, protegido por un culto y sostenido por una fe. Pieper insistió precisamente en esto: el ocio no puede fundarse en sí mismo, porque nace de la fiesta, y la fiesta nace del culto. Un descanso que no tiene otro fundamento que la decisión individual de descan-

sar es un descanso frágil, condenado a ceder ante el primer correo urgente. Lo que Han echa de menos, sin saberlo, son exactamente las cosas que su filosofía le impide reivindicar: una comunidad que comparta el descanso, una tradición que lo prescriba y una fe que le dé sentido.

Aquí la potencia negativa de Han encuentra su lugar en el sistema de este libro. La capacidad de decir no, que Han considera perdida, es lo que el capítulo anterior llamó autocontención. Lo que Han no sabe es dónde se forma. Este libro sí lo sabe, porque lo ha estudiado: se forma en las comunidades intermedias que enseñan a sus miembros qué merece hacerse y qué merece dejarse, se interioriza mediante prácticas sostenidas durante generaciones y se apoya en instituciones que distribuyen el peso de las negativas para que ningún individuo tenga que cargarlo solo. La autocontención no es solo el freno que impide hacer el mal. Es también el freno que permite detenerse.

10.7. Lo que un hombre libre puede permitirse

El capítulo empezó con la imagen de un esclavo que le había quitado el látigo al amo para seguir usándolo sobre sí mismo. Al final del recorrido, esa imagen admite una lectura distinta de la que Han propone. Lo que la escena muestra no es que la libertad sea una trampa. Muestra que alguien puede librarse de su amo sin haber aprendido todavía a vivir sin él. El esclavo conserva el látigo porque no sabe qué otra cosa hacer con sus manos. Nadie le enseñó que podía soltarlo, y a su alrededor no queda nadie que lo haya soltado antes.

Esto cambia el sentido de la objeción con la que empezó el capítulo. La libertad política no produce esclavos interiores. Lo que ocurre es que, por sí sola, no basta para producir hombres libres, y este

libro nunca ha pretendido que bastara. Una persona es libre cuando nadie dispone de ella por la fuerza, y esa libertad es condición necesaria de todo lo demás. Pero para vivir esa libertad sin destruirse en ella hace falta algo más que la ausencia de coerción: hace falta una idea de qué vale la pena hacer con ella, una comunidad que ayude a sostener esa idea y una concepción de uno mismo que no dependa de lo que uno produce. Han tiene razón al señalar que todo eso falta. Se equivoca al pensar que la libertad lo destruyó. Lo destruyeron, en buena medida, las instituciones que ocuparon el lugar de las comunidades, la moral que heredó la ansiedad de una fe que había perdido, la teoría que convirtió a la persona en un capital y el dinero que aprendió a castigar la paciencia.

Queda una última consecuencia del diagnóstico, y conduce directamente al capítulo siguiente. El sujeto de rendimiento no puede permitirse equivocarse. Para quien mide su valor por lo que produce, cada error es una pérdida de valor, cada fracaso una prueba de insuficiencia, cada tropiezo una amenaza a la identidad que tanto esfuerzo le cuesta mantener. Por eso Ehrenberg encontraba en la depresión contemporánea una enfermedad del fracaso. Y por eso el sujeto de rendimiento es, paradójicamente, un sujeto especialmente vulnerable a la tutela. Quien no puede permitirse equivocarse acabará pidiendo que alguien le diga cuál es la respuesta correcta, que alguien filtre por él lo verdadero de lo falso, que alguien le ahorre el riesgo de juzgar. El cansancio de rendir prepara el cansancio de pensar.

Solo una persona que sabe que su dignidad no depende de su rendimiento puede equivocarse sin destruirse. Solo quien ha aprendido a descansar puede atreverse a juzgar, porque el juicio exige demorarse, dudar, volver sobre lo pensado, y nada de eso es posible para quien vive con prisa. La libertad de equivocarse, que este libro defenderá a continuación como condición de una vida

intelectual digna de ese nombre, presupone algo que este capítulo ha intentado recuperar: un hombre que no está obligado a acertar siempre porque su valor no depende de ello. Un hombre que ha soltado el látigo.

PARTE IV

VERDAD, JUICIO Y ESFERA PÚBLICA

Capítulo 11

La libertad de equivocarse: censura, verdad y domesticación del juicio

11.1. El deber de juzgar

Alguien abre el teléfono a primera hora y encuentra el vídeo de un bombardeo: una calle cubierta de polvo, un edificio que se dobla sobre sí mismo, gritos en una lengua que no entiende. Debajo, en letra pequeña y gris, una franja advierte que el contenido ha sido revisado por verificadores independientes y que carece de contexto. No vuelve a mirar el vídeo. Lee la franja, la acepta y pasa al siguiente. Si se le preguntara, diría que ha decidido no creer lo que veía, y sería inexacto. No ha decidido nada. Ha delegado una decisión que ni siquiera llegó a plantearse, y lo ha hecho con la serenidad de quien cumple un deber cívico.

La escena es trivial, y su importancia está precisamente en esa trivialidad. El capítulo anterior terminó describiendo a un sujeto que no puede permitirse el error y que, por eso mismo, acaba pidiendo que alguien filtre por él lo verdadero de lo falso. La franja gris es la respuesta institucional a esa petición. Llega envuelta en

buenas razones, porque la mentira circula hoy con una velocidad y un alcance que ninguna época anterior conoció, y porque es cierto que una imagen puede fabricarse en segundos con una verosimilitud que hace diez años habría exigido un estudio de cine. Frente a esa confusión resulta tentador pedir un árbitro supremo que distinga por nosotros. La tentación se entiende. Es también una de las más peligrosas que ofrece nuestro tiempo, porque allí donde una persona renuncia al deber de juzgar empieza a acostumbrarse a la comodidad de obedecer.

Ese deber merece su nombre. Al examinar cómo se forma el tribunal que cada cual lleva dentro, quedó pendiente qué le debe una persona a su propio juicio una vez formado. La respuesta que aquí se defiende cabe en una palabra y cuesta una vida sostenerla: ejercicio. Un juicio que no se usa no se conserva en reserva, intacto, a la espera de una ocasión más digna; se atrofia, como se atrofia el brazo que otro mueve por nosotros. El riesgo mayor de nuestra situación no es que exista el error, que ha existido siempre y existirá mientras haya hombres, sino que desaparezca la conciencia de nuestra responsabilidad frente a él. El escepticismo es una de las condiciones más nobles de la vida en común. No toda información merece crédito, como no toda voz merece asentimiento, y por eso mismo el ser humano está llamado a discernir, y no a entregar ese discernimiento a una instancia que lo ejerza en su nombre.

Cuando el gobierno, o cualquier autoridad que aspire a ocupar su sitio, se erige en guardián oficial de la verdad, regula algo más que contenidos. Modela conciencias. Una sociedad en la que el poder decide qué puede leerse y qué debe tenerse por cierto empieza a cambiar libertad interior por seguridad exterior, y casi nunca advierte el precio, porque el precio no se paga en el momento del intercambio. Se paga años después, el día en que alguien descubre que ya no sabe cómo se distinguía lo verdadero de lo falso, porque

nunca tuvo que hacerlo.

Hay en el punto de partida una ingenuidad que conviene señalar sin rodeos. El poder no habita fuera del mundo. No flota por encima de las pasiones, los intereses y las ideologías que pretende arbitrar. La vieja fórmula del hombre como lobo para el hombre, que la tradición asocia a Hobbes y que en él sirve para justificar la existencia del soberano, encierra una consecuencia que sus herederos prefieren no extraer: también quien verifica es un hombre, y lleva consigo sus ambiciones, sus temores, sus prejuicios y su voluntad. El lobo no deja de ser lobo por llevar el sello de la institución. Entregar al Estado la potestad de filtrar lo que circula en las redes, o de retirar libros de las escuelas, no protege al ciudadano. Lo debilita. Lo acostumbra a una minoría de edad intelectual en la que ya no necesita pensar, porque otro piensa por él, ni dudar, porque otro duda por él, ni buscar la verdad, porque alguien se la administra.

La expresión «minoría de edad» no es casual. Kant definió la Ilustración como la salida del hombre de una minoría de edad de la que él mismo es culpable, entendida como la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro (Kant, 1992). La palabra decisiva de esa definición es la que suele olvidarse: culpable. La minoría de edad no cae sobre el hombre desde fuera, como una enfermedad; es una comodidad que él mismo elige, porque pensar por cuenta propia fatiga y porque siempre hay alguien dispuesto a pensar por nosotros a cambio de dirigirnos. Es tan cómodo ser menor de edad, escribió Kant, con una ironía que no ha perdido filo. Por eso el *sapere aude* es una exigencia moral antes que una invitación intelectual: atreverse a saber obliga a soportar la incertidumbre, el error y la responsabilidad, y nadie los soporta con gusto. Cuando una autoridad se presenta como tutora de la verdad, combate la mentira y, en el mismo gesto, ofrece al ciudadano el

regreso a esa minoría de la que Kant quería sacarlo. La tutela se presenta como protección, y la protección resulta tan razonable que rechazarla parece una forma de soberbia. Una sociedad compuesta por individuos tutelados puede parecer más ordenada. Difícilmente puede llamarse más libre.

11.2. Tutela, obediencia y dependencia

La tutela rara vez se impone por la fuerza. Se ofrece, y se acepta con alivio. Étienne de La Boétie, que escribió su *Discurso de la servidumbre voluntaria* siendo apenas un muchacho, se preguntaba por qué tantos hombres consienten en obedecer a tan pocos, cuando bastaría con que dejaran de servir para que el tirano cayera sin necesidad de combatirlo. Su respuesta sigue siendo incómoda: la dominación no descansa solo sobre la violencia, sino sobre la costumbre, la comodidad y una renuncia interior que los propios dominados renuevan cada día (La Boétie, 2012). Trasladada al problema de la verdad, la intuición se vuelve todavía más inquietante. El peligro no es únicamente que el Estado imponga silencio. Es que los ciudadanos lleguen a pedirlo para no tener que soportar el ruido del mundo. La censura más eficaz es la que el propio individuo reclama, cansado de pensar, de comparar y de dudar. Entonces la servidumbre deja de parecer una cadena y empieza a parecer descanso.

El capítulo anterior describió a un sujeto que se explota a sí mismo convencido de estar eligiendo. Aquí aparece su pariente epistémico: el que se somete convencido de estar protegido. Ninguno de los dos necesita un amo que lo vigile. La autoridad ya no tiene que vencer al ciudadano, porque el ciudadano ha aprendido a desconfiar más de su propio juicio que del poder que lo dirige.

Hegel describió la relación entre el amo y el siervo como algo más que una relación exterior de fuerza: es una relación de recono-

cimiento y de dependencia, en la que el amo necesita ser reconocido por aquel a quien domina (Hegel, 1977). Pero Hegel concedía al siervo un consuelo que conviene recordar. Al trabajar la materia para otro, el siervo le imprime una forma, y en esa forma descubre la suya propia; su trabajo lo educa, y la conciencia que de él surge acaba siendo más rica que la del amo ocioso que solo consume. El ciudadano tutelado no tiene siquiera ese consuelo. No trabaja la verdad; la recibe trabajada. No pasa por el esfuerzo de contrastar fuentes, de dudar de lo que desea creer, de rectificar una opinión que defendió en voz alta, y por eso no se forma en él la conciencia que solo ese esfuerzo produce. La censura no crea únicamente un amo exterior que decide qué puede decirse. Crea un siervo interior que se acostumbra a no decidir, y que ni siquiera obtiene de su servidumbre la educación que Hegel atribuía al trabajo. La libertad no muere entonces de un golpe. Muere por una lenta educación en la dependencia.

Esa dependencia sería menos grave si la autoridad en la que se deposita fuera infalible. No lo es, y no puede serlo, porque está compuesta por hombres. Los incentivos, las ambiciones, las presiones políticas y los prejuicios no desaparecen cuando alguien recibe el encargo de separar lo verdadero de lo falso; se concentran en una instancia que tiene más poder que cualquier ciudadano y menos contrapesos que cualquier opinión particular. La historia de la ciencia ofrece un caso que debería bastar para templar cualquier entusiasmo. Durante casi dos décadas, la biología soviética tuvo un verificador oficial. Las tesis de Lysenko sobre la herencia de los caracteres adquiridos recibieron el respaldo del Partido, la genética mendeliana fue declarada ciencia burguesa, y quienes la defendían perdieron sus cátedras, su libertad y en algún caso la vida. El error no fue de un hombre. Fue de una institución que había decidido qué era verdad, y que por eso mismo no podía ser corregida desde

fuera. Las cosechas sí la corrigieron, con el método más cruel de cuantos dispone la realidad.

No hace falta ir tan lejos ni tan atrás. En 2021, una de las grandes plataformas digitales dejó de retirar, de un día para otro, las publicaciones que atribuían a un laboratorio el origen del virus que había paralizado el mundo, después de meses retirándolas como desinformación. Entre un día y el siguiente la hipótesis no había cambiado de estatuto científico. Había cambiado el criterio del verificador. Quien durante esos meses confió en la franja gris no aprendió nada sobre el virus; aprendió, sin saberlo, que la verdad depende de quién la certifica. La mentira no se elimina por decreto. A veces adquiere, gracias al decreto, una forma más peligrosa que la que tenía: la de la mentira oficial.

11.3. La administración de la verdad

Durante buena parte del siglo pasado, la televisión funcionó como una fuente de autoridad. Su apariencia institucional, su regulación y su distancia respecto del ciudadano común hacían que muchos espectadores supusieran que lo que aparecía en pantalla había superado algún filtro de legitimidad. Los primeros años de internet produjeron una reacción distinta. Ante una página desconocida, un foro o una publicación anónima, era frecuente oír una advertencia que hoy suena casi entrañable: no te fíes, lo has visto en internet. Aquella desconfianza tenía algo incómodo y algo profundamente sano. Obligaba a cada cual a mantener despierto su escepticismo. Precisamente porque cualquiera podía publicar, cualquiera debía aprender a juzgar.

La paradoja de nuestro tiempo es que, abrumados por la saturación, queremos devolver a internet la autoridad que tuvo la televisión. Como hay demasiada información, pedimos filtros; co-

mo hay demasiadas mentiras, pedimos verificadores; como hay demasiada incertidumbre, pedimos a alguien que simplifique el mundo por nosotros. En ese proceso podemos perder la única virtud que internet, con todos sus defectos, había obligado a ejercitar: la sospecha. Si cada contenido llega acompañado de una certificación oficial, el ciudadano deja de preguntarse por qué algo es verdadero o falso y se limita a mirar el sello. Y cuando el sello sustituye al razonamiento, la verdad deja de ser una conquista de la inteligencia y se convierte en una orden de consumo.

La inteligencia artificial agrava el problema hasta volverlo vertiginoso. Un vídeo de una guerra, la imagen de un dirigente político o una grabación supuestamente filtrada pueden ser auténticos, manipulados o íntegramente fabricados por una máquina, y a simple vista no hay forma de saberlo. Sería frívolo negar el peligro de la propaganda sintética o de la manipulación emocional a escala de millones. Pero precisamente porque el peligro es real, la solución exige cuidado. Exigir transparencia sobre el origen de una imagen, desarrollar instrumentos técnicos que permitan rastrear su procedencia, educar en el reconocimiento de la manipulación: todo eso ayuda al ciudadano a juzgar. Convertir a una autoridad en juez final de lo real hace exactamente lo contrario. Si el Estado, o una estructura que vive a su sombra, obtiene el poder de decidir qué vídeo es auténtico, qué imagen es falsa y qué interpretación resulta peligrosa, la sociedad no habrá derrotado a la mentira. Habrá transferido a un poder nuevo la capacidad de definirla. Y como ese poder también es humano, también político y también interesado, el problema regresa al punto de partida: habremos delegado la verdad en un lobo.

James C. Scott mostró que el Estado moderno tiende a volver legible la sociedad que gobierna, a simplificarla mediante censos, mapas, catastros y clasificaciones que permiten administrarla desde

arriba, y que esa simplificación, útil para quien administra, destruye con frecuencia el conocimiento local que hacía funcionar lo administrado (Scott, 1998). La verdad pública sufre la misma operación. La verdad humana es contextual, conflictiva y muchas veces ambigua. No todo error es una mentira. No toda exageración es propaganda. No toda sátira debe leerse al pie de la letra, y no toda opinión equivocada merece desaparecer. La mirada burocrática, sin embargo, necesita convertir esa complejidad en casillas: verdadero o falso, seguro o peligroso, admisible o inadmisible. Al hacer la verdad administrativamente legible, la empobrece. La vida intelectual queda reducida a una tabla, y el ciudadano, a un expediente.

El argumento que este libro empleó contra el planificador económico vale, casi palabra por palabra, contra el planificador de la verdad. Si ningún centro puede reunir el conocimiento disperso del que depende la coordinación de una economía, tampoco puede reunir los matices, las experiencias y los contextos de los que depende la verdad de lo que una sociedad se dice a sí misma. La verdad pública no se produce por orden administrativa. Surge de un proceso descentralizado de discusión, contraste, error, rectificación y aprendizaje, y ese proceso, como el mercado, funciona mejor cuanto menos pretende alguien dirigirlo. Concentrarlo en una autoridad no elimina el error. Lo vuelve más peligroso, porque lo reviste de oficialidad y lo sustrae a la corrección.

John Stuart Mill vio una consecuencia de esta lógica que suele pasarse por alto, y que es quizá la más profunda de todas. La censura no daña solo cuando se equivoca. Daña también cuando acierta. Si la opinión silenciada era verdadera, la humanidad pierde la ocasión de cambiar su error por la verdad; si era falsa, pierde algo casi igual de valioso, la percepción más clara y más viva de la verdad que produce su choque con el error (Mill, 1859). Una verdad que nunca se discute, añadía Mill, se sostiene como un dogma

muerto y no como una verdad viva: se repite sin comprenderse, y quien la repite no sabría defenderla el día que alguien la impugnara. Es exactamente lo que le ocurre al lector de la franja gris. Aunque la franja diga la verdad, él no la posee. Posee un sello. Una verdad que no puede discutirse se convierte en dogma; una mentira que no puede examinarse se convierte en sospecha permanente; una opinión que no puede formularse se transforma en resentimiento subterráneo. Ninguna de las tres cosas fortalece a una sociedad libre.

Queda una asimetría que basta enunciar para que se vea su peso. El ciudadano particular puede equivocarse, pero su error puede ser contestado por otros ciudadanos, y su capacidad de imponerlo es tan limitada como su poder. El error oficial, en cambio, posee el prestigio de la autoridad, la fuerza de la institución y, con frecuencia, la capacidad de silenciar a quienes lo impugnan. Lo que se presentaba como remedio contra la mentira resulta ser un multiplicador de sus efectos cuando la mentira procede del propio remedio.

11.4. Cultura dirigida y domesticación del juicio

Esta preocupación no es patrimonio de ninguna tradición extranjera. La historiografía española conoce bien su forma barroca. José Antonio Maravall interpretó el Barroco como una cultura dirigida, propia de una sociedad en crisis que necesitaba conservar su orden, y mostró que el poder de aquel siglo no actuaba solo mediante leyes y prohibiciones: actuaba mediante fiestas, imágenes, representaciones y símbolos capaces de orientar la sensibilidad colectiva antes de que nadie tuviera que prohibir nada (Maravall, 1975). El teatro no censuraba al espectador. Lo educaba para sentir lo que convenía sentir. La lección es más actual de lo que parece. El po-

der no necesita limitarse a suprimir una idea; puede organizar el escenario desde el que esa idea será percibida como ridícula, peligrosa o moralmente sospechosa. La censura contemporánea rara vez quema libros. Los reetiqueta, los vuelve invisibles, los rodea de advertencias, enseña al público a mirarlos con miedo antes de haberlos leído.

Por eso importan tanto los ejemplos literarios. En los últimos años, más de un distrito escolar ha retirado de sus lecturas obligatorias *Matar a un ruiseñor*, con el argumento de que su lenguaje hiere a quienes lo leen. Que la novela contenga ese lenguaje es exactamente lo que permite comprender, desde dentro, aquello que denuncia. Retirarla no protege a los jóvenes del mal; les priva del encuentro con la complejidad moral del mundo. La literatura no existe para confirmar lo que ya pensamos. Existe, entre otras cosas, para obligarnos a habitar zonas incómodas de la experiencia humana. *Una modesta proposición*, de Jonathan Swift, sería monstruosa si se leyera literalmente, y su sentido aparece solo cuando el lector comprende la ironía feroz con la que denuncia la deshumanización de los pobres irlandeses (Swift, 1729). Una autoridad que impidiera ese encuentro para ahorrar el escándalo no formaría lectores más virtuosos. Formaría lectores más débiles, incapaces de reconocer la ironía, de soportar la ambigüedad y de distinguir entre lo que un texto dice y lo que un texto hace.

Algo semejante puede decirse de la escuela entera. La educación no debería consistir en preservar al estudiante de toda tensión moral, sino en enseñarle a atravesarla con inteligencia. Un joven que nunca se enfrenta a un texto difícil no se vuelve más puro; llega peor preparado al mundo que tarde o temprano le pondrá delante textos mucho peores. La cultura no es una habitación desinfectada. Es un campo de formación del juicio, y como todo campo de entrenamiento implica esfuerzo, riesgo y alguna herida. Si cada

libro incómodo debe desaparecer, si cada expresión ofensiva debe retirarse y cada conflicto simbólico se resuelve mediante una prohibición, la escuela deja de ser un lugar de maduración y se convierte en una prolongación de la tutela. Se educa entonces al alumno para sentirse protegido de aquello que podría obligarle a pensar.

El peligro tampoco procede solo del Estado. Tocqueville advirtió que en las sociedades democráticas la mayoría traza un círculo formidable alrededor del pensamiento: dentro de sus límites el escritor es libre, pero ay de él si se atreve a salir (Tocqueville, 2000). Esa tiranía no necesita cárceles ni tribunales. Actúa mediante la reputación, el aislamiento, el miedo a ser señalado y la necesidad de pertenecer. Nadie prohíbe formalmente una opinión, y todos aprenden que expresarla tiene un precio. El tribunal interior cuya formación se examinó al hablar de la autocontención puede quedar así ocupado sin que nadie lo haya asaltado: basta con que la persona anticipe el juicio de la mayoría con tanta exactitud que ya no necesite oírlo para obedecerlo. El resultado es una forma de silencio más sutil que la censura legal. No callamos porque una ley nos lo ordene. Callamos porque tememos quedar fuera.

Ortega vio el mismo fenómeno desde el otro lado, el del individuo que no quiere salir del círculo. Su hombre-masa disfruta de los frutos de la civilización sin asumir la disciplina interior que la hizo posible (Ortega y Gasset, 1930), y ese retrato describe con precisión cruel al consumidor contemporáneo de información. Quiere estar informado sin tener que formarse. Quiere certezas sin atravesar dudas. Quiere seguridad intelectual sin responsabilidad intelectual. Por eso le atrae una autoridad que le entregue la verdad ya filtrada: no pide libertad para pensar, sino alivio frente al cansancio de pensar. Una sociedad que convierte ese cansancio en principio político fabrica ciudadanos cada vez más cómodos y cada vez menos libres, y la comodidad hace muy difícil que lo adviertan.

11.5. La libertad de equivocarse

Todo lo anterior sería injusto si no se concediera al argumento contrario toda la fuerza que tiene. Quienes defienden algún control sobre las redes, los medios digitales o los contenidos escolares no son, en su mayoría, aspirantes a censores. Parten de preocupaciones legítimas, y algunas de ellas se han escrito con sangre. En 2018, en distintas regiones de la India, rumores difundidos por aplicaciones de mensajería sobre supuestos secuestradores de niños terminaron con linchamientos de personas inocentes, forasteros cuyo único delito era no ser conocidos en el pueblo al que llegaban. Ninguna teoría sobre la dignidad del juicio devuelve la vida a esos hombres. La desinformación puede manipular elecciones, destruir reputaciones construidas durante décadas y confundir a una población entera en el peor momento de una crisis sanitaria. Los menores pueden encontrar contenidos que no están preparados para interpretar. Una imagen falsa puede arruinar a una persona real antes de que nadie haya tenido tiempo de comprobarla. Frente a todo eso, la defensa de la libertad de equivocarse puede sonar a lujo de quien nunca ha visto a una multitud convencida de una mentira.

La objeción merece una respuesta a su altura, y la respuesta empieza por concederle lo que tiene de verdadero. Una sociedad libre necesita protegerse frente al fraude, la calumnia, la amenaza y la incitación deliberada a la violencia, y de hecho lo hace: son conductas con víctimas identificables, que un juez puede examinar después de producidas, con contradicción, prueba y defensa. Nada de lo dicho aquí exige suprimir esa protección. Lo que se cuestiona es otra cosa, cualitativamente distinta: una autoridad previa que decida qué puede circular antes de que haya víctima alguna, con criterios generales, sin contradicción y sin juez. El caso de la India ilustra la diferencia mejor que cualquier teoría. Lo que redujo la

propagación de aquellos rumores no fue un ministerio de la verdad, sino una medida mucho más modesta: la aplicación limitó el número de conversaciones a las que podía reenviarse un mensaje y empezó a marcar como reenviado lo que no había escrito quien lo enviaba. Nadie decidió qué era verdad. Se frenó la velocidad del contagio y se devolvió al receptor una pregunta que la velocidad le había robado: quién dice esto, y por qué debería creerlo.

Ahí está la línea que importa. Una cosa es ayudar al ciudadano a juzgar y otra muy distinta es sustituir su juicio. Proporcionar contexto, exigir transparencia sobre las fuentes, publicar rectificaciones visibles, ralentizar lo que se propaga sin examen, educar en la lectura crítica: todo eso fortalece al individuo y presupone que puede aprender. Entregar a una autoridad la potestad de decidir qué desaparece del campo de lo pensable presupone que debe ser administrado. La primera vía combate la mentira formando criterio. La segunda la combate concentrando poder, y en cuanto el poder se concentra, la pregunta deja de ser qué se censura y pasa a ser quién censura al censor. Si el Estado regula la verdad, ¿quién regula al Estado? Si una institución decide qué es falso, ¿quién decide cuándo esa institución miente? Si una mayoría convierte una idea en moralmente inadmisible, ¿qué espacio queda para la minoría que, quizá equivocada, quizá lúcida, se atreve a disentir? La censura se presenta como solución definitiva a la mentira y lo que hace es desplazar el problema hacia una instancia más poderosa y menos discutible.

Por eso la libertad de expresión no se defiende bien cuando se la reduce al derecho a hablar. Es la condición de posibilidad del juicio. Hablar, leer, escuchar y discutir son los ejercicios mediante los cuales una sociedad conserva vivo su entendimiento, y la verdad necesita circulación, fricción y contraste para seguir siendo algo más que una fórmula. Las ideas peligrosas tampoco desaparecen

cuando se las prohíbe. Se desplazan hacia espacios más oscuros, donde crecen sin crítica, sin respuesta y sin responsabilidad pública, y vuelven a salir a la luz con el prestigio añadido de lo perseguido.

Cervantes puso en boca de don Quijote, al salir de la casa de los duques donde había sido agasajado y retenido a un tiempo, una de las frases más hermosas de nuestra lengua: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos (Cervantes, 1605). Don Quijote no habla de cadenas. Acaba de abandonar un palacio donde no le faltaba nada salvo la posibilidad de ser él mismo. Esa es la libertad que está en juego aquí, la que se pierde en la comodidad y no en la mazmorra. No hay dignidad interior allí donde el juicio ha sido entregado por completo a otro. Una persona puede equivocarse pensando por sí misma y conservar en su error una forma de nobleza, porque el error es suyo, lo ha pagado y puede corregirlo. Quien acierta únicamente porque ha obedecido sin comprender posee una verdad exterior. No posee madurez. Y la diferencia se descubre el día en que la autoridad que le dictaba la verdad se equivoca, y él no tiene con qué advertirlo.

La censura es, en el fondo, una pedagogía de la obediencia. Enseña al ciudadano a desconfiar menos de la mentira que de su propia capacidad para distinguirla. Bajo la apariencia de protección produce una sociedad más legible para el Estado, más dócil para la mayoría y menos capaz de pensar por sí misma. Frente a la confusión informativa, el remedio no consiste en delegar el juicio, sino en educarlo: formar personas capaces de leer con profundidad, de dudar sin caer en el cinismo, de verificar sin someterse y de reconocer su error sin pedir por ello una tutela permanente. No hay libertad sin riesgo. Pensar es arriesgarse a errar; leer, exponerse a lo incómodo; juzgar, aceptar la posibilidad de equivocarse. Una humanidad que abdica de ese riesgo renuncia también a su dignidad.

Queda, sin embargo, una pregunta que la defensa del juicio deja

abierta y que no puede responderse desde el terreno de la verdad. Todo censor, del inquisidor barroco al moderador de contenidos, ha hablado siempre en nombre de alguien. Rara vez en el suyo propio. Habla en nombre de la sociedad, del bien común, de la salud pública, de la voluntad de la mayoría, del pueblo al que dice proteger de sus propios errores. Esa invocación es la que convierte una preferencia particular en un mandato. Y antes de aceptar que alguien administre la verdad en nombre del pueblo, conviene preguntar quién es ese pueblo, si puede querer algo, y qué clase de soberano se esconde detrás de una voz que nadie ha oído hablar por sí misma.

Una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que nadie se equivoca. Es aquella en la que los hombres conservan el derecho, el deber y la capacidad de pensar por sí mismos.

Capítulo 12

El fantasma en la urna

12.1. Del trono a la urna: la fabricación del nuevo soberano

Durante siglos, la pregunta política decisiva fue relativamente sencilla de formular, aunque costase sangre resolverla: quién manda. La respuesta tenía nombre propio, rostro y, con frecuencia, corona. El rey gobierna, decía la fórmula, y detrás de ella había algo más que una descripción institucional: había un sujeto capaz de querer. El monarca podía desear una guerra, arrepentirse de un edicto, cambiar de opinión ante un consejero persuasivo o llevarse a la tumba un secreto de Estado. Se le podía atribuir voluntad porque, en el sentido más literal, la tenía: un cuerpo, una conciencia, una biografía.

La modernidad política se levantó contra esa figura, pero conviene preguntarse con cierto detenimiento qué fue exactamente lo que derribó. Depuso al titular. Es mucho menos evidente que haya depuesto la categoría misma de soberanía, es decir, la idea de que existe, en algún lugar del cuerpo político, una voluntad última capaz de mandar legítimamente sobre las voluntades particulares. La fórmula cambió de sujeto sin cambiar de estructura gramatical.

Donde antes se decía «el rey gobierna», empezó a decirse «el pueblo gobierna». Y ahí aparece la pregunta que este capítulo se propone tomar en serio, en lugar de darla por respondida de antemano: quién es, exactamente, ese nuevo soberano.

Una persona puede querer. Puede también arrepentirse, elegir entre alternativas, recordar una promesa, sufrir las consecuencias de una decisión propia y asumir, ante sí misma y ante los demás, la responsabilidad de lo que hizo. Ninguna de esas operaciones es trivial; todas presuponen una unidad de conciencia que persiste en el tiempo y que puede, en sentido estricto, querer algo. Cuando se dice que «España quiere», que «la nación ha hablado» o que «el pueblo ha decidido», se está empleando el mismo verbo que empleábamos para el monarca, con la misma gramática de la voluntad individual, aplicado ahora a un sujeto de contornos mucho menos claros. Nadie ha visto a España dudar antes de votar. Nadie ha oído a la nación arrepentirse, en primera persona, de una ley que ella misma habría promulgado.

La urna ocupa, en el imaginario democrático contemporáneo, el lugar que antes ocupaba el trono. Es el punto exacto en que un sujeto invisible parece adquirir, momentáneamente, voz. Uno deposita una papeleta y, unas horas después, alguien anuncia en una pantalla que «el pueblo ha hablado». La frase se pronuncia con la misma naturalidad con que se diría que un hombre ha hablado, y sin embargo entre ambas afirmaciones media una diferencia que la retórica electoral prefiere no examinar. Baste por ahora dejarla planteada como pregunta y no como metáfora resuelta: ¿qué clase de garganta produce esa voz que se dice del pueblo?

Este capítulo no pretende negar que las comunidades, las naciones o los pueblos existan. Sería una tesis frágil y, además, falsa: las realidades sociales, históricas, culturales e institucionales que llamamos comunidades son tan reales como los individuos que las

componen, aunque su modo de realidad no sea idéntico al de una piedra o al de una persona. El individualismo metodológico que informa este libro, y que se precisa de inmediato, no exige imaginar al ser humano como un átomo aislado ni negar que existan tradiciones, lenguas, instituciones y vínculos que preceden y sobrepasan a cualquier individuo particular. Lo que este capítulo cuestiona es una inferencia mucho más específica y, a la vez, mucho más extendida: la que va de la existencia real de una comunidad a la existencia de una conciencia colectiva; de la conciencia colectiva a una voluntad popular unitaria; y de esa voluntad unitaria a una soberanía política legítima sobre los individuos que la componen. Comunidad real, conciencia colectiva, voluntad popular unitaria y soberanía política legítima son cuatro afirmaciones distintas, y el paso de la primera a las tres siguientes no es un trámite lógico sino una tesis sustantiva que exige argumento propio.

El hecho de que una colectividad produzca decisiones mediante determinados procedimientos, unas elecciones, un referendo, una asamblea, no demuestra por sí mismo que existiera, antes del procedimiento, una mente colectiva cuya voluntad esos mecanismos se hayan limitado a descubrir. La democracia puede producir, y de hecho produce, decisiones colectivas: una ley aprobada, un candidato investido, una constitución ratificada. Lo que se discute en estas páginas no es si tales decisiones se producen, sino si su producción equivale a la revelación de una voluntad ontológicamente existente que mereciese llamarse «voluntad del pueblo», y si esa atribución genera, por sí sola, una obligación moral de obediencia en quienes quedan sometidos al resultado.

El argumento se despliega en tres niveles, que conviene distinguir desde el principio porque la confusión entre ellos es uno de los recursos retóricos más eficaces del fundamentalismo democrático. El primer nivel es ontológico: qué tipo de realidad es el pueblo y en

qué sentido, si en alguno, puede atribuírsele voluntad. El segundo es de agregación: si las preferencias individuales pueden convertirse, mediante un procedimiento neutral, en una voluntad colectiva coherente. El tercero es de legitimidad: aunque un procedimiento produjese una decisión inequívoca, por qué habría de convertirse ese resultado en una obligación moral para los individuos sometidos a él. Tres preguntas distintas exigen tres respuestas distintas, y ninguna de ellas se resuelve invocando a las otras dos.

Conviene despejar cuanto antes un malentendido que acompaña, casi como una sombra, a cualquier crítica de la voluntad popular: la sospecha de que negar la existencia de una mente colectiva equivale a negar la existencia de la sociedad, o a imaginar al individuo como un átomo que se basta a sí mismo antes de entrar, por cálculo o por contrato, en relación con los demás. El malentendido tiene raíces antiguas y merece, por eso mismo, una respuesta explícita antes de avanzar.

El individualismo metodológico, en la formulación que Ludwig von Mises dio en *Human Action*, sostiene una tesis mucho más modesta y, precisamente por su modestia, mucho más difícil de refutar: que solo los individuos actúan, valoran, eligen y experimentan las consecuencias de sus elecciones (Mises, 2011). Los agregados sociales, la nación, la clase, el mercado, el partido, no actúan por sí mismos en el sentido primario en que actúa una persona; actúan, cuando decimos que actúan, a través de las acciones de individuos concretos que ocupan determinados roles dentro de esas estructuras. Cuando un tribunal dicta sentencia, no hay una entidad supraindividual llamada «tribunal» que delibere con una conciencia propia distinta de la de los jueces que lo integran; hay jueces de carne y hueso que leen expedientes, discuten entre sí y firman un documento. Miguel Anxo Bastos ha ilustrado esta misma tesis miseana con una imagen especialmente clara: el individualis-

mo metodológico no obliga a negar que las organizaciones existan como tales, del mismo modo que afirmar que son los futbolistas concretos quienes marcan los goles no obliga a negar que los clubes, en cuanto organizaciones, existan (Bastos y D. María, 2026). Existen; actúan a través de sus miembros.

Esta tesis sobre la acción no implica, sin embargo, una tesis paralela sobre la existencia social del individuo. Es perfectamente posible, y este capítulo lo asume sin reservas, sostener a la vez que solo los individuos actúan y que ningún individuo existe, se desarrolla o se comprende a sí mismo al margen de las relaciones que lo constituyen como persona: la familia en la que nace, la lengua que hereda antes de poder elegirla, las amistades que lo forman, las tradiciones que le proporcionan un horizonte de sentido, los cuerpos intermedios en los que participa. Somos, en un sentido que ninguna teoría política seria puede permitirse ignorar, individuos relacionales. Aristóteles lo formuló con una precisión que sigue siendo difícil de mejorar cuando describió al ser humano como *zoon politikon*, un animal cuya naturaleza se realiza en la vida en común y no fuera de ella (Aristóteles, 1988b). Reconocer esto no exige, sin embargo, dar el paso adicional de convertir a la comunidad en un sujeto soberano dotado de voluntad propia, distinta y superior a la de sus miembros. Entre el individuo relacional, que se forma en comunidad y depende de ella, y la comunidad soberana, que decidiría por encima de sus miembros con una voluntad que ninguno de ellos habría tenido individualmente, media un salto conceptual que este capítulo se niega a dar sin argumento.

> **Solo los individuos actúan no equivale a solo los individuos existen socialmente.**

Las comunidades son, pues, reales. Lo que queda por demostrar, y es precisamente lo que está en juego en las páginas siguientes, es si esa realidad social permite atribuirles, en un sentido literal

y no meramente figurado, una voluntad. Que una nación exista como realidad histórica y cultural no implica que posea un cerebro. Que una comunidad exista como red efectiva de relaciones y expectativas recíprocas no implica que se haya convertido, por ese solo hecho, en una persona ontológica capaz de querer, decidir y arrepentirse como quiere, decide y se arrepiente un ser humano concreto.

Antes de examinar si el pueblo puede querer algo, conviene precisar de qué se está hablando cuando se pronuncia esa palabra, porque bajo un mismo término conviven, con frecuencia sin que se advierta, realidades bastante distintas. Sociedad, comunidad, nación, Estado y pueblo no son sinónimos intercambiables, aunque el discurso político ordinario los use con frecuencia como si lo fueran.

La sociedad, en el sentido más amplio, designa el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio y convivencia que los individuos establecen entre sí, con independencia de que exista o no una autoridad política que las organice. La comunidad añade a la sociedad un elemento de identificación compartida: una lengua, una historia, un conjunto de prácticas y valores reconocidos por sus miembros como propios. La nación, a su vez, suele designar una comunidad que se piensa a sí misma con vocación de continuidad histórica y, con frecuencia, de proyección política. El Estado es otra cosa distinta de las tres anteriores: una organización que reclama, dentro de un territorio determinado, el monopolio de la coacción legítima. Y el pueblo, en el sentido que aquí interesa, es el conjunto de individuos a los que un determinado orden político atribuye la titularidad, siquiera formal, de la soberanía.

Estas distinciones no son un ejercicio escolástico. Sirven para impedir que la simple afirmación «el pueblo existe» funcione como respuesta suficiente al problema que este capítulo plantea. Una

nación puede existir sin tener cerebro: existe como entramado de memoria compartida, de instituciones, de prácticas reconocibles, y esa existencia no requiere, ni admite, un órgano pensante común a todos sus miembros. Una comunidad puede existir sin convertirse en persona ontológica: existe como red de relaciones efectivas, y esa red no genera, por su sola densidad, una conciencia unificada capaz de querer algo que ninguno de sus miembros individuales quisiera por separado. La confusión entre estos planos es lo que permite deslizarse, casi sin que se note el salto, de «esta nación tiene una historia común» a «esta nación tiene una voluntad común», como si la continuidad histórica de un pueblo implicara la existencia de un sujeto psicológico capaz de tenerla.

Pocos textos resultan tan útiles para este argumento como el *Leviatán*, y no porque Hobbes comparta la tesis de este capítulo, sino precisamente porque no la comparte y, al no compartirla, se ve obligado a mostrar, con una honestidad que sus herederos democráticos rara vez igualan, todo el trabajo conceptual que hace falta para convertir una multitud en un sujeto político (Hobbes, 1651). Hobbes no da por supuesto que el pueblo posea, de manera espontánea, una voluntad unificada anterior al pacto. Al contrario: parte de una multitud de individuos con voluntades dispersas y con frecuencia contrapuestas, y se pregunta explícitamente cómo puede esa multitud llegar a actuar como si fuera una única persona.

Su respuesta es, en este punto, más sofisticada de lo que la vulgata suele reconocerle. La multitud no se convierte en persona por el mero hecho de coexistir en un territorio ni por compartir costumbres o lengua. Se convierte en persona mediante un acto de representación: alguien, un hombre o una asamblea, es autorizado a hablar y actuar en nombre de todos, y son los individuos representados, no una misteriosa fusión de sus conciencias, quienes se convierten en autores de los actos de su representante. Hobbes dis-

tingue con precisión entre el actor, que realiza la acción, y el autor, a quien la acción se imputa por haberla autorizado. La unidad política no preexiste al pacto de representación; es su resultado. No hay, antes del artificio representativo, una persona llamada «pueblo» esperando a manifestarse; hay una multitud que, mediante un acto institucional, se convierte en persona artificial mediante la unicidad del representante.

Esta distinción entre persona institucional y persona ontológica es, para los propósitos de este capítulo, extraordinariamente valiosa, aunque se emplee en una dirección que Hobbes mismo no habría suscrito del todo. Necesitamos, en efecto, ficciones jurídicas de este tipo para hacer inteligible buena parte de la vida institucional. Decimos que «Francia firmó un tratado», que «la empresa compró una fábrica» o que «el Parlamento aprobó una ley», y esas expresiones no son erróneas: son útiles atajos lingüísticos que permiten imputar consecuencias jurídicas a organizaciones sin tener que enumerar, cada vez, a todos los individuos concretos cuyas acciones coordinadas produjeron el resultado. Pero la utilidad de esas imputaciones, y esto es lo decisivo, no demuestra la existencia de una conciencia común a los millones de personas en cuyo nombre se habla. La representación puede producir, y de hecho produce, una unidad institucional operativa: un órgano capaz de firmar, legislar o declarar la guerra con efectos jurídicos reales. Lo que no puede producir, por más sofisticado que sea el artificio, es una mente compartida entre quienes quedan representados. Francia no delibera; deliberan quienes ocupan, en cada momento, los cargos institucionales autorizados a hablar en su nombre.

Si Hobbes resulta útil por su honestidad, Rousseau lo es por la profundidad del problema que plantea, y conviene tratarlo con el rigor que merece en lugar de reducir su concepto más célebre a una simple regla de mayoría (Rousseau, 1762). La *volonté générale* no es,

en el texto de Rousseau, sinónimo de *volonté de tous*: la voluntad de todos es la suma de las voluntades particulares, con sus intereses privados y con frecuencia contrapuestos, mientras que la voluntad general mira exclusivamente al interés común y puede, en principio, diferir de lo que una mayoría efectivamente vote en un momento dado. Rousseau no identifica, pues, la voluntad general con el resultado de un recuento de votos; la identifica con lo que, en rigor, conviene al cuerpo político como tal, con independencia de si una mayoría concreta acierta o no a expresarlo.

Esta precisión, lejos de resolver el problema que aquí interesa, lo agrava. Si la voluntad general coincide, sin más, con el resultado del procedimiento electoral, entonces hereda de lleno los problemas de agregación que se examinarán más adelante: la mayoría puede ser inconsistente, dependiente de la agenda, manipulable. Pero si la voluntad general puede diferir del resultado electoral, como el propio Rousseau admite al distinguirla de la voluntad de todos, entonces aparece un problema todavía más inquietante, de naturaleza epistemológica antes que procedimental: ¿quién sabe, entonces, qué quiere realmente el pueblo? ¿Quién tiene autoridad para afirmar que una mayoría se ha equivocado respecto de su propia voluntad general, y en nombre de qué criterio independiente del voto mismo puede formularse ese juicio?

La pregunta no es retórica ni está formulada para desacreditar a Rousseau por deporte. Señala una dificultad estructural de cualquier teoría que postule una voluntad colectiva distinta del mero agregado de voluntades individuales: alguien tiene que erigirse en intérprete autorizado de esa voluntad, y ese intérprete, sea un legislador, un partido de vanguardia o un líder carismático, adquiere con ello un poder que ya no procede del recuento de votos sino de su pretendida capacidad de leer, mejor que la propia mayoría, lo que la mayoría en el fondo querría. Gustavo Bueno ha llamado la

atención, con la mordacidad que le era habitual, sobre este punto: sostiene que la voluntad general, en cuanto sustancialización metafísica de un sujeto político unificado, funciona como un mito dentro de lo que él denomina fundamentalismo democrático, la doctrina que erige a la democracia en fundamento último de toda sociedad política legítima y que, por eso mismo, necesita presuponer un sujeto, el pueblo, capaz de fundar mediante su voluntad lo que la propia doctrina da por supuesto (Bueno, 2010). La crítica de Bueno no exige compartir el resto de su sistema filosófico para reconocer su fuerza en este punto concreto: convertir a la voluntad general en el fundamento último de la legitimidad política exige, antes, demostrar que existe un sujeto capaz de tenerla, y esa demostración es precisamente la que falta.

12.2. La aritmética imposible: agencia colectiva y agregación de preferencias

Queda, sin embargo, una pregunta que la crítica de Bueno no cierra por sí sola: si la voluntad colectiva no puede entenderse en sentido literal, como la de una persona con cerebro y biografía propios, ¿puede entenderse al menos como una construcción institucional genuina, un agente que se sostenga por derecho propio con independencia de la sustancialización metafísica que Bueno denuncia? La mejor objeción disponible contra la tesis de este capítulo merece exponerse en su versión más fuerte, no en una caricatura fácil de derribar, y ya fue examinada con el detalle que merece al preguntar qué clase de realidad tienen los colectivos organizados: que satisfacen criterios funcionales de agencia, que un tribunal puede sostener, mediante su propio procedimiento de votación, un conjunto de juicios que no coincide con el de ninguno de sus miembros, y que sin embargo les falta la unidad no sumativa, las condiciones de

identidad no estipuladas y la interioridad que separan una agencia sustancial de una agencia meramente atribuida. Margaret Gilbert había llegado, por otra vía, a una distinción emparentada: dos o más personas pueden comprometerse conjuntamente hasta constituir lo que ella llama un sujeto plural, capaz de sostener creencias e intenciones que no se reducen a la suma de las actitudes de sus miembros (Gilbert, 2013). Nada de esto obliga a negar que existan agentes institucionales colectivos: una empresa, un tribunal, un parlamento pueden funcionar, en sentidos precisos y útiles, como sujetos que actúan, deciden y responden de sus decisiones. Negarlo sería tan poco plausible como negar que un billete de banco funciona como dinero, precisamente porque su funcionamiento no depende de su composición física sino de un reconocimiento colectivo continuado, el mismo que convierte a ciertos hechos en institucionales sin que por ello dejen de ser plenamente reales.

Pero de esta concesión, ya hecha, no se sigue lo que hacía falta para sostener la tesis contraria a la de este capítulo. Agencia institucional no equivale a conciencia popular; conciencia popular, si es que la expresión designa algo, no equivale a voluntad popular prepolítica; y voluntad popular prepolítica, aunque existiera, no equivaldría automáticamente a soberanía moral sobre los individuos sometidos a ella. La razón por la que estas cuatro nociones no colapsan una en otra es la misma que separaba, en el caso del tribunal de tres jueces, la consistencia de un veredicto agregado de la existencia de una mente que lo sostuviera: reglas de membresía, mecanismos de representación y procedimientos de agregación de juicios pueden producir un agente institucional coherente sin que ese agente posea, en ningún sentido no metafórico, algo parecido a una voluntad propia anterior al procedimiento que lo constituye (List y Pettit, 2011). Ninguna de estas condiciones se cumple por sí sola; todas requieren un diseño institucional previo.

Incluso concediendo cuanto se ha concedido, a saber, que los colectivos institucionalmente constituidos pueden alcanzar, bajo ciertas condiciones, el estatuto de agentes, esas mismas reglas de membresía y agregación no se limitan a revelar una voluntad colectiva que existiera, de algún modo, con anterioridad a ellas. Contribuyen activamente a construirla. La forma en que se agregan los juicios individuales, qué regla de decisión se emplea, en qué orden se someten las alternativas a votación, qué umbral cuenta como mayoría suficiente, determina en buena medida cuál será el resultado atribuido al grupo. Un agente colectivo institucionalmente constituido es, en este sentido preciso, tan producto de sus reglas de agregación como sujeto que las emplea para decidir.

Y de ahí surge, de manera inmediata, una dificultad previa que ninguna teoría de la agencia grupal resuelve por sí sola: antes de que pueda votarse nada, hace falta decidir quién vota, y esta decisión previa plantea una dificultad lógica que la teoría democrática no ha resuelto de manera satisfactoria. Llamemos D al conjunto de individuos que forman el demos, el cuerpo de ciudadanos habilitados para tomar una decisión colectiva determinada. ¿Quién pertenece a D? ¿Los ciudadanos con nacionalidad reconocida? ¿También los residentes sin ella? ¿Los menores de edad, cuyos intereses se verán afectados por decisiones en las que no participan? ¿Los emigrantes, que ya no habitan el territorio pero conservan vínculos jurídicos con él? ¿Los extranjeros cuya vida cotidiana queda igualmente regulada por las leyes que se aprueben?

Cualquier respuesta que se ofrezca tropieza con una circularidad difícil de esquivar: para decidir democráticamente quién forma parte del demos haría falta, previamente, saber quién pertenece al demos que va a tomar esa decisión. No se puede someter a votación la composición del electorado sin haber determinado ya, por algún procedimiento no democrático, quiénes tienen derecho

a participar en esa votación. La conclusión que se sigue de esta circularidad es tan simple como incómoda para cualquier teoría que pretenda fundar toda autoridad política en el consentimiento mayoritario: la constitución del sujeto democrático es lógicamente anterior al propio procedimiento democrático, y por tanto no puede ser, ella misma, producto de ese procedimiento. Esta cuestión, con sus ramificaciones específicas en el ámbito de la ciudadanía y la migración, volverá a aparecer cuando este libro se ocupe de la apatridia y la migración; baste aquí con dejar establecido que el propio sujeto al que se atribuye la voluntad soberana carece de un procedimiento puramente democrático para constituirse a sí mismo.

Hasta aquí el argumento se ha movido en el plano ontológico: qué tipo de sujeto es, o no es, el pueblo. El plano de la agregación, independiente del anterior, resulta en cierto modo todavía más incómodo. Suponga el lector, por hipótesis y solo por hipótesis, que renunciamos a exigir una conciencia colectiva y nos conformamos con algo más modesto: un procedimiento capaz de tomar las preferencias de individuos reales, cada uno de ellos indiscutiblemente dotado de voluntad propia, y convertirlas en una ordenación social coherente que merezca el nombre de decisión colectiva. ¿Existe ese procedimiento, entendido en el sentido más exigente: uno que funcione para cualquier conjunto posible de preferencias y que satisfaga, a la vez, todas las propiedades que razonablemente querríamos exigirle? La teoría de la elección social lleva más de dos siglos mostrando, con precisión matemática, que no existe una regla neutral y universal capaz de transformar cualquier perfil de preferencias individuales en una ordenación social coherente satisfaciendo simultáneamente todas esas propiedades. Esto no significa que ninguna decisión colectiva pueda tomarse; significa que ninguna regla de agregación logra tomarla de manera perfectamente

neutral.

El marqués de Condorcet mostró, en 1785, algo que la intuición ordinaria se resiste a aceptar: que la regla de la mayoría puede producir preferencias colectivas cíclicas incluso cuando todos los votantes individuales tienen preferencias perfectamente racionales y transitivas (Condorcet, 1785). Considérense tres votantes y tres alternativas, A, B y C, con las siguientes ordenaciones individuales de preferencia:

$$\begin{aligned} &\text{Votante 1: } A \succ B \succ C \\ &\text{Votante 2: } B \succ C \succ A \\ &\text{Votante 3: } C \succ A \succ B \end{aligned}$$

Compárense ahora las alternativas por parejas, aplicando en cada caso la regla de la mayoría simple. Entre A y B, prefieren A los votantes 1 y 3: gana A. Entre B y C, prefieren B los votantes 1 y 2: gana B. Entre C y A, prefieren C los votantes 2 y 3: gana C. El resultado agregado es

$$A \succ B, \qquad B \succ C, \qquad C \succ A,$$

una relación cíclica que ninguna de las tres preferencias individuales exhibía. Cada votante es perfectamente racional; el agregado, sencillamente, no lo es.

El alcance exacto de esta conclusión merece precisarse, porque la tentación de exagerarla es grande. No se sigue de aquí que toda decisión mayoritaria sea irracional, ni que las mayorías reales produzcan ciclos con frecuencia catastrófica; en la práctica, la estructura de las preferencias suele estar lo bastante correlacionada como para que los ciclos no aparezcan en cada votación. La tesis correcta, más modesta y por eso mismo más sólida, es distinta: la racionalidad individual no se conserva necesariamente mediante la agregación mayoritaria. Puede conservarse, en muchos casos

concretos se conserva, pero nada en la lógica del procedimiento lo garantiza. Y si no lo garantiza, la expresión «la voluntad del pueblo» pierde, ya en este punto elemental, buena parte de la solidez que el uso cotidiano le presta.

Kenneth Arrow generalizó el problema de Condorcet hasta darle la forma de un teorema que seguiría llevando su nombre (Arrow, 1963). Arrow se pregunta si existe una función de bienestar social, es decir, una regla capaz de tomar cualquier perfil posible de ordenaciones de preferencia individuales sobre un conjunto de al menos tres alternativas y devolver una ordenación social única, coherente y transitiva, satisfaciendo simultáneamente un conjunto de condiciones que, tomadas por separado, resultan difíciles de rechazar: que la regla admita cualquier perfil posible de preferencias individuales sin restricciones arbitrarias; que si todos los individuos prefieren una alternativa a otra, la sociedad también la prefiera; que la ordenación social entre dos alternativas dependa solo de cómo los individuos las ordenan entre sí, y no de la presencia de una tercera alternativa irrelevante; y que ningún individuo posea, por sí solo, el poder de determinar la ordenación social con independencia de las preferencias de los demás.

El resultado de Arrow es que ninguna regla de agregación satisface las cuatro condiciones a la vez. No hay que forzar la conclusión hasta convertirla en un titular periodístico: Arrow no demuestra que la democracia sea imposible, y quien formule así el resultado está simplificando hasta desfigurarlo. Lo que Arrow demuestra, con precisión considerablemente mayor, es que no existe una regla universal de agregación ordinal capaz de transformar cualquier perfil de preferencias individuales en una ordenación social coherente satisfaciendo, todas a la vez, un conjunto de condiciones democráticas y racionales que, cada una por separado, resultan sumamente plausibles.

La conclusión filosófica que interesa a este capítulo no depende de esos detalles técnicos y es, precisamente por eso, más resistente: la urna no es un instrumento que se limite a leer una voluntad social que estuviera ya esperando, formada de antemano. Los mecanismos de decisión colectiva que efectivamente se emplean en la práctica, mayoría simple, mayoría cualificada, doble vuelta, sistemas proporcionales, no son formalizaciones literales de la función de bienestar social de Arrow, y cada uno afronta el problema de agregación a su manera; pero ninguno escapa a la conclusión general que el teorema ilustra: agregar preferencias exige, siempre, tomar decisiones sobre cómo hacerlo, y esas decisiones afectan al resultado. Elegir una regla de agregación no es, por tanto, un acto técnico neutral que se limite a instrumentar una voluntad preexistente; es una decisión sustantiva que determina, en parte, cuál será el resultado.

William Riker extrajo de este cuerpo de resultados una consecuencia que conviene formular con toda su crudeza (Riker, 1982). Si el resultado de un procedimiento de agregación depende de quiénes votan, qué alternativas se someten a votación, qué regla se emplea y en qué orden se presentan las alternativas, entonces el resultado electoral puede escribirse, sin pérdida de rigor, como una función de esas variables:

$$X = f(D, A, R, G, I),$$

donde D designa el demos que participa, A el conjunto de alternativas disponibles, R la regla de decisión empleada, G la agenda, es decir, el orden en que las alternativas se someten a comparación, e I la información disponible y la formulación exacta de las preguntas planteadas. Riker mostró, con ejemplos históricos que van desde procedimientos legislativos concretos hasta la evolución de la cuestión esclavista en la política estadounidense del siglo diecinueve,

que modificar cualquiera de estas variables puede alterar el resultado final sin que hayan cambiado, ni un ápice, las preferencias individuales de los votantes. El control de la agenda, decidiendo qué alternativa se vota primero y cuál queda relegada, la inclusión o exclusión de alternativas, o la formulación de la pregunta de un modo determinado en lugar de otro equivalente, pueden ser decisivos para cuál de varios resultados posibles llega a imponerse, sin que se haya alterado un solo voto.

De aquí se sigue una precisión lingüística que este capítulo considera decisiva. La frase habitual, «el pueblo eligió X», presenta el resultado como si emanara directamente de una voluntad preexistente que el procedimiento se hubiera limitado a transcribir. Una descripción intelectualmente más honesta diría, en cambio, algo bastante menos sonoro: dadas estas personas concretas, estas alternativas concretas, esta regla concreta y esta agenda concreta, el procedimiento produjo X. La segunda formulación carece por completo de la majestuosidad retórica de la primera. Carece de ella, precisamente, porque es más honesta: no atribuye al resultado una autoridad que procede de una voluntad sustancial, sino la que efectivamente procede, ni más ni menos, de un procedimiento con reglas contingentes que podían haber sido otras.

12.3. Los límites de lo decidible: mayorías, derechos y libertad colectiva

Hasta este punto el argumento se ha ocupado de una pregunta descriptiva y formal: cómo se construye, en la práctica, una decisión colectiva a partir de preferencias individuales. Queda pendiente una pregunta distinta, de naturaleza normativa: qué legitimidad posee esa decisión, una vez construida, y qué límites debe respetar frente a los individuos que quedan sometidos a ella.

El origen intelectual más próximo de esta pregunta, dentro del propio pensamiento político español contemporáneo, merece una vuelta, siquiera breve. Antonio García-Trevijano dedicó buena parte de su obra a diagnosticar, con una precisión que sigue siendo útil, las patologías de la representación parlamentaria y la partidocracia: el sistema de listas cerradas convierte a los partidos estatales en únicos agentes y gestores del monopolio de la representación, secuestrando aquello que debería pertenecer a la sociedad civil (García-Trevijano, 2010). El diagnóstico merece atención y, en buena medida, este capítulo lo suscribe: la democracia formal, ejercida a través de partidos que compiten por ocupar el aparato del Estado, no garantiza por sí sola una participación efectiva de los ciudadanos en la formación de las decisiones que les afectan.

Pero Trevijano no se detiene en ese diagnóstico institucional. A partir de él construye una noción sustantiva de libertad política colectiva, entendida como un bien que pertenece a la sociedad en cuanto tal y que la partidocracia le habría arrebatado. Y es precisamente en este punto donde el argumento de este capítulo se separa del suyo. Si una comunidad no constituye, como se ha sostenido en las páginas anteriores, una persona ontológica dotada de conciencia propia, ¿en qué sentido puede poseer una libertad distinta de las libertades de los individuos que la componen? La respuesta exige aquí la misma distinción introducida al discutir la agencia grupal: un colectivo institucionalmente constituido, con sus reglas de membresía, representación y decisión, puede en efecto actuar y, en un sentido preciso, autogobernarse; nada de lo dicho en estas páginas lo niega. Lo que esa capacidad institucional no incluye es la libertad moral originaria que Trevijano parece presuponer: la de un sujeto anterior a sus miembros, cuya voluntad colectiva fundara derechos y obligaciones con independencia de ellos. Autogobierno institucional colectivo y soberanía moral colectiva originaria son

dos cosas distintas, y es la segunda, no la primera, la que este capítulo cuestiona.

Esto no obliga a descartar por completo la preocupación de Trevijano, sino a reformularla en términos más precisos. Lo que la partidocracia efectivamente daña no es una misteriosa libertad colectiva sustancial, sino algo más concreto y, por eso mismo, más defendible: la capacidad efectiva de los individuos, asociados libremente en la sociedad civil, de participar en la formación de las decisiones que los afectan sin depender por entero de la mediación de aparatos partidistas que compiten, sobre todo, por ocupar posiciones dentro del Estado. El autogobierno institucional, entendido así, es plenamente compatible con el individualismo metodológico de este capítulo. La soberanía moral colectiva originaria, entendida como un derecho que precede y funda los derechos de sus miembros, no lo es.

La pregunta por los límites normativos de la decisión colectiva no se agota, sin embargo, en la crítica a la partidocracia. Incluso una decisión adoptada mediante los procedimientos más pulcros tropieza con límites que Amartya Sen formalizó con particular precisión en 1970 (A. Sen, 1970). Sen formalizó una condición de liberalismo mínimo, según la cual cada individuo debería poseer, al menos respecto de algún par de alternativas estrictamente personales, la potestad de que su preferencia individual determine directamente la ordenación social entre ellas, con independencia de lo que opine el resto de la sociedad. Su ejemplo más citado, deliberadamente doméstico, involucra a dos personas y la decisión de quién debe leer un libro subido de tono: parece razonable que cada una de ellas tenga la última palabra sobre su propia lectura, más allá de lo que la otra prefiera. Sen demostró que esta condición de liberalismo mínimo resulta lógicamente incompatible con el principio de Pareto, según el cual la sociedad debe preferir una alternativa

sobre otra cuando todos sus miembros la prefieren, en cuanto se admite un dominio irrestricto de preferencias individuales posibles. Dicho de otro modo: exigir simultáneamente unanimidad paretiana y un mínimo de autonomía individual protegida conduce a una contradicción formal.

La paradoja liberal de Sen completa, desde un ángulo distinto, el trabajo que Condorcet y Arrow habían iniciado. Pero su aportación específica a este capítulo no es técnica, sino filosófica: obliga a distinguir con nitidez entre la pregunta de quién decide y la pregunta de sobre qué tiene derecho a decidir. De la afirmación «el sesenta por ciento votó A y el cuarenta por ciento votó B» se sigue, con toda legitimidad procedimental, que A ganó bajo esa regla concreta. No se sigue, en cambio, que A sea justo. Tampoco se sigue que quienes votaron B, o quienes no pudieron votar en absoluto, adquieran por ese solo hecho la obligación moral de obedecer A en cualquier ámbito de su vida, incluidos aquellos que, como el ejemplo de Sen sugiere, parecerían pertenecer con más propiedad a la esfera de decisión individual que a la colectiva.

> **No basta con preguntar quién decide. Hay que preguntar sobre qué tiene derecho a decidir.**

Hay una pregunta que atraviesa, con formulaciones distintas, tradiciones intelectuales que rara vez se citan juntas y que conviene plantear aquí sin rodeos: ¿cómo adquieren cien personas un derecho sobre una tercera persona que ninguna de las cien poseería individualmente? Si ningún individuo aislado tiene derecho a apropiarse de los bienes de su vecino, a silenciar su discurso o a disponer de su vida, ¿de dónde procede la autoridad de una mayoría, por amplia que sea, para hacer precisamente eso en nombre de una decisión colectiva? La suma aritmética de voluntades individuales no parece, por sí misma, un procedimiento capaz de generar potestades que ninguno de los sumandos poseía.

Tomás de Aquino ofrece, desde el derecho natural, una respuesta que sitúa el problema en su lugar exacto. La ley, sostiene, es una ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad; no es, en su definición más rigurosa, un mero acto de voluntad, ni siquiera de voluntad colectiva (Aquino, s.f.). Una norma que contradiga la razón y el bien común no se convierte en ley legítima por el hecho de haber sido aprobada mediante un procedimiento formalmente correcto; en el límite, una ley injusta sería, para Aquino, más bien una corrupción de la ley que una ley en sentido propio. La legitimidad no procede, pues, de la sola procedencia mayoritaria del mandato, sino de su conformidad con exigencias de justicia que la mayoría no puede crear a su antojo por el solo hecho de votarlas.

Juan de Mariana llevó esta misma intuición al terreno político concreto, con una audacia que le valió no pocos disgustos en su tiempo. En *De rege et regis institutione*, sostuvo que el poder político, aunque proceda en última instancia del cuerpo social, queda sometido a los límites de la ley natural y divina, y que un gobernante que se convierte en tirano, gobernando contra el bien común y contra esos límites, puede legítimamente ser resistido (Mariana, 1981). El argumento de Mariana no depende de que el tirano haya llegado al poder por vías ilegítimas; depende de que su ejercicio del poder viole límites que ninguna investidura, por legítima que fuese en origen, puede levantar. Si esto vale para un monarca investido, vale con la misma fuerza para una mayoría investida: el origen procedimental del poder no basta para justificar cualquier uso que se haga de él.

Benjamin Constant, ya en pleno siglo diecinueve y con la experiencia reciente del Terror revolucionario como advertencia explícita, dedicó el primer libro de sus *Principios de política* precisamente a la soberanía del pueblo, para sostener una tesis que su título no

anticipa del todo: que esa soberanía, aunque real, no es ilimitada (Constant, 1815). Constant había visto cómo la invocación de la voluntad general había servido para justificar el Terror en nombre del pueblo mismo, y de esa experiencia extrajo una conclusión que este capítulo suscribe sin reservas: existe una porción de la existencia humana que debe permanecer individual e independiente, fuera del alcance de cualquier competencia social, y ninguna mayoría, por unánime que se presente, adquiere autoridad legítima para invadirla. La soberanía popular, para Constant, no es menos susceptible de degenerar en despotismo que la soberanía de un solo hombre; lo único que cambia es el número de quienes la ejercen, no la necesidad de limitarla.

Ayn Rand formuló, desde una tradición filosófica bien distinta, una versión más seca y menos histórica del mismo argumento. En su ensayo sobre los derechos colectivizados, sostuvo que ningún grupo posee derechos distintos de los derechos de sus miembros individuales, y que hablar de «derechos colectivos» al margen de los derechos de las personas concretas que integran el colectivo es, en el mejor de los casos, una confusión conceptual, y en el peor, una coartada retórica para violar los derechos individuales en nombre del grupo (Rand, 1964). La formulación es deliberadamente cortante, pero coincide, desde presupuestos muy distintos de los de Aquino o Mariana, en el mismo punto estructural: una mayoría no puede fabricar, mediante el solo acto de votar, un derecho que ninguno de sus miembros poseía individualmente antes de la votación.

Cuatro tradiciones tan distantes entre sí, el derecho natural tomista, el pensamiento político jesuita del Siglo de Oro, el liberalismo posrevolucionario francés y el individualismo radical del siglo veinte, coinciden en negar que la procedencia mayoritaria de una norma baste para fundar su legitimidad. La coincidencia no es casual: cada

una de ellas, a su manera, distingue entre el hecho de que una decisión haya sido adoptada por un número suficiente de voluntades y el hecho, lógicamente independiente, de que esa decisión sea justa o de que genere una obligación moral de obediencia en quienes no la compartieron.

12.4. El contrato que nadie firmó: consentimiento y obligación política

La tradición contractualista ofrece, frente a todo lo anterior, una respuesta que merece ser examinada con el mismo detenimiento que las demás: si la autoridad política procede del consentimiento de los gobernados, entonces la mayoría no impone nada que los individuos no hayan aceptado de antemano someterse a aceptar. La respuesta es elegante. También, examinada de cerca, resulta mucho más frágil de lo que su elegancia sugiere, y conviene distinguir con precisión tres nociones que el discurso político corriente confunde con frecuencia: el consentimiento real, expresado de manera explícita y verificable por un individuo concreto; el consentimiento tácito, inferido de una conducta, como la residencia en un territorio, que admite muchas otras explicaciones además del asentimiento político; y el consentimiento hipotético, el que individuos racionales habrían prestado en determinadas condiciones ideales, aunque de hecho no lo hayan prestado nunca.

David Hume aportó, ya en el siglo dieciocho, la profundidad histórica que esta distinción necesitaba. En su ensayo sobre el contrato original, observó que la inmensa mayoría de los gobiernos que la historia registra no nacieron de un pacto explícito entre gobernantes y gobernados, sino de la usurpación, la conquista o la simple continuidad de una autoridad que en su origen careció de cualquier legitimación contractual (Hume, 1748). Y en cuanto al

consentimiento tácito que se supone prestado por quien permanece en un territorio sin emigrar, Hume mostró su carácter engañoso con un ejemplo que sigue siendo difícil de rebatir: un pasajero embarcado en un buque en alta mar no consiente en la autoridad del capitán por el mero hecho de no arrojarse por la borda, porque carece de alternativa real, y otro tanto ocurre con quien nace bajo una jurisdicción política determinada y carece, en la práctica, de un lugar razonable al que emigrar sin coste.

Lysander Spooner llevó esta crítica hasta sus últimas consecuencias, con una radicalidad que Hume no habría suscrito pero que se sigue, con notable coherencia lógica, de las mismas premisas. En *No Treason. No. VI: The Constitution of No Authority*, Spooner argumentó que ningún documento constitucional puede vincular jurídicamente a quienes no lo firmaron, y que la inmensa mayoría de quienes viven bajo una constitución determinada, incluidas todas las generaciones nacidas después de su promulgación, jamás la suscribieron de manera explícita (Spooner, 1870). El voto secreto, además, impide en la práctica determinar quién apoya efectivamente al gobierno resultante y quién se limitó a votar por cálculo defensivo, para evitar que otros decidieran en su lugar; y ni siquiera quien vota a favor del ganador puede presumirse que haya consentido, con ello, en la totalidad indefinida de las decisiones futuras de ese gobierno.

De este recorrido se siguen cuatro precisiones que conviene formular sin atenuantes. Votar no equivale necesariamente a consentir: participar en un procedimiento para intentar influir en su resultado, o para defenderse de él, es compatible con no reconocer autoridad moral alguna al resultado que finalmente se produzca. Pagar impuestos bajo amenaza de sanción no constituye consentimiento contractual en ningún sentido que la teoría general de los contratos reconocería en cualquier otro ámbito de la vida jurídica. Residir en un territorio no equivale a firmar un contrato, salvo que se admita

una noción de consentimiento tan laxa que terminaría por justificar cualquier autoridad, por arbitraria que fuese, sobre cualquier población cautiva. Y las decisiones adoptadas por generaciones anteriores no generan, por sí solas, obligaciones contractuales indefinidas sobre personas que aún no habían nacido cuando esas decisiones se tomaron. Nada de esto exige caricaturizar al contractualismo político como una simple impostura; exige, más bien, ser intelectualmente exigente con él en el punto exacto donde su fuerza persuasiva depende de una noción de consentimiento que, examinada de cerca, se disuelve.

Existe, sin embargo, una versión del contractualismo considerablemente más sofisticada que las que Hume y Spooner tenían delante, y que merece un tratamiento distinto por esa misma razón. James Buchanan, junto con Gordon Tullock, desarrolló en *The Calculus of Consent* una reconstrucción del consentimiento político que evita, en buena medida, el misticismo de una voluntad general sustancial (Buchanan y Tullock, 1962). Su propuesta distingue con cuidado dos niveles de decisión: el nivel constitucional, en el que los individuos acuerdan, idealmente por unanimidad, las reglas básicas que gobernarán la vida política futura, y el nivel de las decisiones ordinarias, adoptadas dentro de esas reglas mediante procedimientos mayoritarios que ya no necesitan, cada una de ellas, la unanimidad explícita de todos los afectados. La legitimidad de una decisión mayoritaria concreta no procede, en este esquema, de una voluntad popular sustancial, sino del acuerdo constitucional previo que autorizó precisamente ese procedimiento de decisión.

Precisamente por su sofisticación, el contractualismo constitucional de Buchanan merece ser tomado en serio por este capítulo, y no despachado junto con las versiones más ingenuas del contrato social. Es, con diferencia, el intento más compatible con el individualismo metodológico de todos los examinados hasta aquí: parte

explícitamente de individuos con intereses propios que calculan, desde una posición de incertidumbre sobre su lugar futuro en el orden social, qué reglas constitucionales les convendría adoptar. No hay, en este esquema, ninguna mente colectiva que descubrir; hay cálculo individual bajo condiciones de incertidumbre.

Pero incluso concediendo toda esta sofisticación, quedan preguntas sin responder que resultan decisivas para el argumento de este capítulo. ¿Qué sucede cuando la unanimidad constitucional no es histórica, efectivamente prestada por individuos concretos en un momento fundacional real, sino puramente hipotética, la que individuos racionales habrían prestado en condiciones ideales que nunca se dieron? ¿Cómo puede un consentimiento que nadie prestó de hecho generar obligaciones tan efectivas como las que genera un consentimiento realmente prestado? Y, sobre todo, ¿puede el acuerdo sobre unas reglas iniciales, aun suponiendo que ese acuerdo hubiera sido real, justificar por sí solo cualquier decisión posterior adoptada bajo esas reglas, incluidas decisiones que ninguno de los firmantes originales habría podido prever ni, quizá, aceptar? El contractualismo constitucional desplaza el problema del consentimiento un nivel más arriba, del resultado electoral concreto a la regla que lo produce; no lo resuelve, porque la misma pregunta que este capítulo formula sobre el resultado puede formularse, con idéntica fuerza, sobre la regla.

12.5. El fantasma necesita un ventrílocuo: objeciones, síntesis y regreso a la urna

Un argumento construido a lo largo de tantas páginas corre el riesgo de haberse edificado sobre hombres de paja sin que su autor lo advierta. Conviene, por eso, someterlo a las objeciones más serias que puede recibir, formuladas con la misma fuerza con que las

formularían sus defensores, y sin la compensación posterior, tan habitual en este género de textos, de una larga enumeración de virtudes democráticas destinada a restablecer un equilibrio retórico que el argumento no exige.

La primera objeción procede del propio Rousseau, ya examinado, y merece repetirse aquí en su forma más fuerte: la voluntad general no es agregación de votos, sino orientación al interés común, de modo que los problemas de Condorcet, Arrow y Riker, que atañen a procedimientos de agregación, simplemente no la alcanzan. La respuesta, ya avanzada, no pierde fuerza por repetirse: si la voluntad general no se identifica con el procedimiento, entonces necesita un intérprete capaz de distinguirla del resultado electoral efectivo, y ese intérprete adquiere una autoridad que ya no procede del voto, sino de su pretendida capacidad de leer una voluntad que la propia mayoría podría estar expresando incorrectamente. El problema de agregación se sustituye, no se resuelve, por un problema de identificación todavía más opaco.

La segunda objeción procede de la teoría deliberativa de la democracia: los resultados de Condorcet y Arrow presuponen preferencias individuales fijas de antemano, pero la deliberación pública puede transformar esas preferencias, generando consensos que el simple recuento de votos no captura. La respuesta debe conceder algo real, sin conceder demasiado: la deliberación transforma, en efecto, las opiniones de personas concretas, y esa transformación es valiosa por sí misma. Pero no elimina necesariamente el desacuerdo final entre individuos que, tras deliberar con toda la buena fe posible, siguen sosteniendo posiciones distintas; y cuando ese desacuerdo persiste, como persiste con enorme frecuencia en cualquier sociedad pluralista, sigue haciendo falta una regla decisoria, con todos los problemas de agregación y legitimación que este capítulo ha examinado.

La tercera objeción procede de List y Pettit, ya discutidos anteriormente: los grupos pueden ser agentes racionales por derecho propio, de modo que la agencia popular no sería una ficción sino una realidad institucional bien fundada. La respuesta reitera la distinción ya establecida: una agencia institucional producida mediante reglas de membresía, representación y agregación de juicios no equivale a una voluntad popular preexistente que esas reglas se hubieran limitado a descubrir, ni confiere automáticamente soberanía moral sobre quienes quedan sometidos a las decisiones de ese agente institucional. Puede existir agencia sin que exista, además, el título moral que se le presupone.

La cuarta objeción es, quizá, la más pragmática de todas: aunque la democracia carezca de fundamento ontológico y de garantías formales de coherencia, puede poseer determinadas utilidades instrumentales, como procedimiento pacífico de sucesión en el poder, mecanismo de agregación de información dispersa o dique de contención frente a los abusos más flagrantes del poder político. La respuesta no niega que tales utilidades puedan existir; niega, en cambio, que esa posible utilidad instrumental demuestre la existencia ontológica de una voluntad popular o legitime sin límites el resultado del procedimiento. Un mecanismo puede ser útil y, al mismo tiempo, carecer de la autoridad moral que se le atribuye cuando se le llama voz del pueblo.

Es momento de reunir los tres niveles del argumento, que se han examinado por separado a lo largo de este capítulo pero que actúan, en el discurso político ordinario, de manera entrelazada y con frecuencia indistinguible. En el plano ontológico, no aparece, tras el examen de Hobbes, Rousseau, Searle, Gilbert, List y Pettit, una mente que merezca llamarse pueblo en el sentido literal en que una persona posee una mente. En el plano de la agregación, no aparece, tras Condorcet, Arrow y Riker, un procedimiento neutral

capaz de descubrir necesariamente una voluntad social coherente que existiera con anterioridad a él. En el plano de la legitimidad, no aparece, tras Sen, Aquino, Mariana, Constant, Rand, Hume, Spooner y Buchanan, una inferencia automática que vaya de la victoria procedimental a la obligación moral de obediencia.

La formulación más precisa de cuanto se ha argumentado no es la que domina el discurso político cotidiano, sino esta otra, más modesta y por eso mismo más exacta:

> **preferencias individuales $\longrightarrow$ instituciones y reglas $\longrightarrow$ decisión política.**

No es, en cambio, la que las urnas parecen sugerir cada noche electoral:

> **preferencias individuales $\longrightarrow$ urna $\longrightarrow$ voluntad popular soberana.**

Entre ambas formulaciones media exactamente la distancia que separa un procedimiento, con sus reglas contingentes y sus efectos causales verificables, de una revelación, con su pretensión de acceder a algo que existía de antemano y que el procedimiento se habría limitado a hacer visible. La democracia, en el sentido riguroso que este capítulo defiende, no revela una voluntad popular preexistente. La produce, mediante instituciones, reglas de agregación y decisiones de diseño que podrían haber sido, en cada caso, distintas.

Volvemos, entonces, ante la urna donde todo empezó, a preguntar, con todo lo recorrido a la espalda, quién habla cuando decimos que el pueblo ha hablado.

Este capítulo no ha sostenido, en ningún momento, que el pueblo no exista. Sostener eso sería tan poco riguroso como la tesis contraria que aquí se cuestiona. El pueblo puede existir, y de hecho

existe, como comunidad histórica, cultural, social e institucional: comparte lengua, memoria, instituciones, un territorio, un conjunto de prácticas reconocibles. Lo que no aparece, tras el recorrido de este capítulo, es una conciencia única, un sujeto psicológico unificado, cuya voluntad pudiera simplemente extraerse de una urna del mismo modo en que se extrae un número de una caja.

Las instituciones deciden quién vota. Deciden qué alternativas existen y cómo se formulan. Deciden cómo se agregan las preferencias individuales una vez emitidas. Deciden qué mayoría cuenta como suficiente y cuándo una decisión se considera vinculante para quienes no la compartieron. Solo después de que todas estas operaciones, ninguna de ellas neutral, se han realizado, se atribuye el resultado final a un sujeto singular al que llamamos, con una naturalidad que este capítulo ha querido perturbar, «el pueblo».

Si el pueblo carece de una voz propia que pueda simplemente escucharse, si no hay garganta a la que remitir el sonido que sale de la urna, alguien tendrá que prestarle la suya. Ahí aparece la figura que este mismo proyecto examinará a continuación: el político que se presenta como intérprete privilegiado del verdadero pueblo, frente a las élites que lo habrían traicionado; que articula demandas heterogéneas hasta darles una unidad de discurso que no tenían por sí solas; que construye antagonistas contra los cuales definir esa unidad; y que afirma, con una convicción que ninguna de las páginas anteriores permite dar por descontada, hablar en nombre de una voluntad común.

El populismo, visto desde el final de este recorrido, deja de parecer una enfermedad externa que infecta ocasionalmente a sistemas democráticos por lo demás sanos. Empieza a parecer, más bien, una respuesta posible, entre otras, al vacío que se abre cuando alguien necesita construir y representar una voluntad popular que nunca estuvo, simplemente, esperando dentro de la urna a que alguien

fuera a buscarla. El fantasma necesitaba, desde el principio, un ventrílocuo. La pregunta que queda pendiente es qué ocurre cuando alguien decide, por fin, prestarle la voz.

Capítulo 13

Populismo

13.1. La amenaza equivocada

Se habla habitualmente del populismo como de una amenaza que se cierne sobre la democracia. La imagen es conocida: existiría primero un orden democrático razonable, deliberativo y moderado; después, aprovechando una crisis económica, una fractura cultural o el resentimiento de una parte de la sociedad, aparecería el líder populista. Este prometería soluciones imposibles, dividiría la comunidad entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, debilitaría las instituciones y pondría en peligro un régimen que, antes de su llegada, habría funcionado de acuerdo con su naturaleza.

Esta descripción puede reconocer fenómenos verdaderos y, sin embargo, invertir la relación causal fundamental. El populismo no llega a la democracia desde un exterior político. No necesita violentar inicialmente sus reglas para adquirir relevancia. Comparece a las elecciones, solicita votos, construye una mayoría y reclama el poder en nombre del mismo principio del que la democracia obtiene su legitimidad: la voluntad del pueblo. Aquello que se presenta como una anomalía utiliza el mecanismo ordinario del sistema y habla su lenguaje más íntimo.

Hablar del populismo democrático como si se tratara de una contradicción se parece, por ello, a hablar de nieve fría, de agua mojada o de un triángulo de tres lados. La comparación es deliberadamente provocativa, pero no pretende afirmar una identidad lógica entre democracia y populismo. No toda apelación al pueblo es populista, ni toda elección se encuentra dominada por la misma intensidad retórica. La tesis es distinta y más precisa: toda democracia suficientemente duradera contiene los incentivos necesarios para producir populismo de manera recurrente. Puede contenerlo, disciplinarlo o desplazarlo durante un tiempo; no puede eliminar las condiciones que lo hacen racional.

La democracia no tiene, por tanto, un problema de populismo, como si este fuera uno entre varios defectos corregibles. Su problema es que necesita al pueblo como fuente de legitimidad, aunque el pueblo no exista políticamente como una voluntad unitaria antes de ser representado. Necesita que el ciudadano decida sobre una realidad que ningún ciudadano puede conocer en su totalidad. Necesita que los partidos compitan por el voto, aunque esa competencia premie la simplificación, la identificación emocional y la promesa visible frente al coste disperso. El populismo no es la negación de estas condiciones, sino una de sus expresiones más coherentes.

Defender esta tesis exige, sin embargo, evitar dos atajos. El primero consiste en definir como populista cualquier búsqueda de apoyo popular. Si el populismo significara simplemente dirigirse al electorado, afirmar que toda democracia es populista sería una tautología sin contenido. El segundo consiste en reservar el término para los movimientos que disgustan al observador. En ese caso, populismo dejaría de ser una categoría analítica y se convertiría en una forma culta de llamar irresponsable al adversario.

El concepto debe contener algo más específico. En este capítulo se entenderá el populismo como una lógica política que tiende a

realizar conjuntamente cuatro operaciones. En primer lugar, transforma una pluralidad de individuos y demandas heterogéneas en un sujeto colectivo denominado «pueblo». En segundo lugar, traza una frontera moral entre ese pueblo y una élite presentada como ajena, corrupta o usurpadora. En tercer lugar, reduce problemas complejos y multidimensionales a narraciones causalmente sencillas y emocionalmente inteligibles. Finalmente, sostiene que la voluntad popular posee una legitimidad superior a las mediaciones institucionales que puedan limitar su realización.

Esta definición reúne elementos de tradiciones que no son idénticas. Laclau (2005) no trata el populismo como una ideología cerrada, sino como una lógica mediante la cual demandas inicialmente distintas llegan a formar una cadena de equivalencias y a reconocerse en un nombre común. Mudde (2004), desde un enfoque diferente, subraya la división moral entre un pueblo puro y una élite corrupta. Müller (2016) añade que el populista no afirma solamente representar a una parte mayoritaria, sino que tiende a reclamar la representación exclusiva del pueblo auténtico. Las tres perspectivas permiten distinguir la política electoral ordinaria de su intensificación populista sin convertirlas en mundos completamente separados.

Decir que el populismo es inherente a la democracia significa entonces que la democracia genera inevitablemente la posibilidad efectiva, y no meramente lógica, de esas cuatro operaciones. La inevitabilidad defendida aquí no es sincrónica: no exige que todos los partidos sean plenamente populistas en cada instante. Es estructural y temporal. Mientras el poder dependa de la movilización del voto, reaparecerán actores con incentivos para construir un pueblo, condensar la complejidad en una frontera moral y presentar las restricciones institucionales como obstáculos a la voluntad popular.

La distinción es importante. Una tendencia puede ser inherente sin estar permanentemente actualizada. La inflación es una posibi-

lidad inherente a ciertos regímenes monetarios aunque los precios no aumenten con idéntica intensidad todos los años. El conflicto de agencia es inherente a una organización aunque algunos agentes actúen con lealtad. Del mismo modo, el populismo pertenece a la estructura de incentivos de la democracia aunque haya periodos de moderación. Las instituciones pueden modificar la frecuencia y el coste de su aparición; no pueden convertir en inexistente el premio electoral asociado a movilizar al pueblo contra quienes supuestamente impiden que gobierne.

13.2. Una polis demasiado extensa para ser conocida

El voto democrático entrega al ciudadano una participación formal en el manejo de la polis. Esa participación abarca potencialmente todas las materias sobre las que decide el poder público: fiscalidad, moneda, trabajo, energía, urbanismo, derecho penal, relaciones internacionales, educación, sanidad, ingeniería, medioambiente, defensa, cultura, deporte, bioética o regulación tecnológica. Cada una de esas materias contiene, a su vez, controversias técnicas y morales que pueden ocupar una vida entera de estudio.

Un ciudadano puede ser competente en una o varias de ellas. Ninguno puede serlo en todas. Mucho menos puede suponerse que la totalidad del electorado posea simultáneamente conocimientos suficientes sobre todos los asuntos sometidos, directa o indirectamente, a decisión colectiva. Esta constatación no expresa desprecio por el pueblo. Expresa un límite de la razón humana. El ingeniero ignora necesariamente buena parte de la medicina; el jurista desconoce cuestiones que el economista estudia; el economista carece de la experiencia local poseída por quien trabaja sobre el terreno; y el experto, incluso dentro de su disciplina, conoce solo una parte de

una realidad cambiante.

El problema es más profundo que la ausencia de educación cívica. Una población mejor formada puede conocer más, detectar manipulaciones evidentes y exigir una discusión pública de mayor calidad. Pero ninguna reforma educativa puede reunir en cada elector la totalidad del conocimiento necesario para dirigir una sociedad compleja. La ignorancia política no es únicamente una insuficiencia remediable; es también una consecuencia de la división del conocimiento.

Esta es la intuición decisiva de Hayek (1945). El conocimiento relevante para coordinar una sociedad no existe concentrado ni plenamente articulado en ninguna mente. Se encuentra disperso entre personas que poseen fragmentos incompletos, contextuales y a menudo tácitos. El problema de una dirección central no consiste solo en que el gobernante pueda ser incompetente o corrupto, sino en que pretende utilizar un conocimiento que, por su naturaleza, no puede ser centralizado en la forma exigida por el plan.

La democracia no elimina este problema. Cambia el procedimiento mediante el cual se selecciona a quienes ocuparán el centro de decisión, pero no reduce el volumen de conocimiento que dicho centro necesitaría. Al contrario, cuanto más extenso es el ámbito de la acción estatal, mayor es la carga cognitiva indirectamente depositada sobre el voto. El ciudadano debe elegir un programa que reúne centenares de decisiones heterogéneas y un equipo que promete administrar ámbitos sobre los que el propio ciudadano no puede formar un juicio independiente.

La elección funciona así como una decisión empaquetada. Quien desea una política fiscal determinada debe aceptar junto a ella una posición migratoria, una regulación educativa, una doctrina internacional y un modelo sanitario. No existe un precio separado para cada decisión ni una posibilidad inmediata de salida respecto

de aquello que el paquete contiene. La papeleta condensa en una sola opción una parte desmesurada de la vida común.

La paradoja puede formularse de manera sencilla:

$$\text{amplitud de la decisión colectiva} \uparrow \qquad \text{y}$$
$$\text{influencia marginal del voto} \downarrow.$$

El ciudadano participa formalmente en una decisión de alcance casi ilimitado, pero su capacidad individual para alterar el resultado es casi nula. Se le atribuye una responsabilidad política inmensa y, al mismo tiempo, se le sitúa en una posición en la que invertir grandes recursos en ejercerla correctamente apenas modifica el desenlace. De esa tensión nace la ignorancia racional.

Supongamos que $c_i > 0$ representa el coste que soporta el votante i para adquirir y procesar información política; p_i, la probabilidad de que su voto sea decisivo; y B_i, el beneficio que obtendría si una mejor información le permitiera producir el resultado electoral que considera correcto. Informarse exhaustivamente será individualmente racional solo cuando

$$p_i B_i \geq c_i. \tag{13.1}$$

En una elección masiva, p_i es extraordinariamente pequeño. Aunque B_i sea considerable, el producto $p_i B_i$ tenderá a ser inferior al coste de estudiar presupuestos, legislación, medicina, energía y cada una de las materias incluidas en la elección. El votante que permanece parcialmente desinformado no actúa necesariamente contra su interés. Responde racionalmente a una estructura en la que el rendimiento privado del conocimiento político es mínimo. Este es el núcleo del problema de la ignorancia racional desarrollado a partir de Downs (1957) y examinado posteriormente por Somin (2016).

La consecuencia colectiva, sin embargo, puede ser irracional. Lo

que resulta razonable para cada individuo por separado produce un electorado que, en conjunto, carece de incentivos suficientes para controlar la calidad de las decisiones que legitima. Existe aquí una diferencia esencial entre equivocarse en una elección privada y hacerlo en una elección política. Quien compra un producto defectuoso soporta una parte reconocible del coste, aprende de la experiencia y puede cambiar de proveedor. Quien sostiene una creencia política equivocada comparte sus consecuencias con millones de personas y sabe que abandonarla apenas alterará el resultado. La retroalimentación es más débil, el coste está socializado y la responsabilidad causal se vuelve casi invisible.

El ciudadano no vota, además, únicamente para producir políticas. También vota para expresarse. Puede obtener satisfacción al afirmar una identidad, mostrar lealtad, castigar simbólicamente a un grupo, participar en una causa o confirmar una imagen moral de sí mismo. Si $E_i(v)$ representa esa utilidad expresiva, la utilidad del voto puede escribirse como

$$U_i(v) = p_i B_i(v) + E_i(v) - c_i. \tag{13.2}$$

Cuando p_i se aproxima a cero, el componente instrumental pierde peso frente a $E_i(v)$. El voto puede ser poco eficaz para producir por sí solo una política, pero muy eficaz para declarar quién cree ser el votante y frente a quién desea situarse. La teoría del voto expresivo de Brennan y Lomasky (1993) muestra que esta conducta no constituye una anomalía de la elección democrática. Surge precisamente porque el acto individual tiene un valor simbólico inmediato y una influencia instrumental diminuta.

Caplan (2007) lleva el argumento un paso más allá mediante la idea de irracionalidad racional. Las personas tienen preferencias no solo sobre las políticas, sino también sobre las creencias. Algunas interpretaciones del mundo resultan psicológicamente agradables,

confirman prejuicios, distribuyen culpas o permiten conservar una identidad. Cuando sostener una creencia falsa tiene un coste privado elevado, la realidad disciplina al individuo. Cuando su coste es prácticamente nulo, como ocurre con muchas creencias políticas individuales, el incentivo para someterlas a examen disminuye.

Por eso sería impreciso afirmar que el pueblo vota irracionalmente porque es ignorante. La relación es más compleja y más inquietante. El ciudadano es racional al no adquirir toda la información que necesitaría, porque su voto individual apenas puede alterar el resultado. Esa ignorancia racional reduce el coste de adoptar creencias expresivas, y esas creencias permiten que las pasiones, las identidades y las narraciones morales pesen más que una evaluación técnica imposible. La irracionalidad colectiva no requiere la estupidez individual; puede surgir de individuos razonables colocados bajo incentivos equivocados.

13.3. El pueblo que la política necesita construir

Esas mismas creencias expresivas necesitan, sin embargo, un objeto sobre el que proyectarse: alguien tiene que decir en nombre de quién se vota. La democracia afirma que gobierna el pueblo. Pero el pueblo no habla con una voz anterior a la política. Está formado por individuos que mantienen preferencias incompatibles, pertenecen a comunidades diferentes y ordenan los fines sociales de maneras contradictorias. Incluso cuando existe acuerdo sobre un objetivo general, suele desaparecer al discutir los medios, los costes o la prioridad que debe recibir frente a otros objetivos.

La teoría de la elección social mostró que agregar preferencias individuales no produce necesariamente una voluntad colectiva coherente. Arrow (1963) demostró que no existe una regla de agregación capaz de satisfacer simultáneamente un conjunto de condi-

ciones plausibles para toda configuración posible de preferencias. El resultado no prueba que votar sea inútil, pero destruye la imagen ingenua de una voluntad popular perfectamente formada que el procedimiento electoral se limitaría a revelar. Riker (1982) extrajo de estos problemas una crítica directa a la concepción populista de la democracia: los resultados electorales dependen de las reglas, del orden de las alternativas y de la forma en que se construye la elección.

Aquí adquiere importancia Laclau. El pueblo no debe entenderse como un objeto sociológico plenamente constituido que espera a ser representado. Se forma políticamente cuando demandas heterogéneas comienzan a reconocerse como equivalentes frente a un poder que supuestamente las frustra (Laclau, 2005). El trabajador que protesta por su salario, el pequeño empresario que rechaza una regulación, la familia que teme por su seguridad y el joven que denuncia la falta de oportunidades no comparten necesariamente una doctrina. Pueden, sin embargo, ser articulados dentro de una misma narración si se presenta a una élite como causa común de sus agravios.

El significante «pueblo» realiza entonces una operación de simplificación productiva. No describe toda la pluralidad social; permite actuar como si esa pluralidad poseyera una unidad. La frontera entre pueblo y élite convierte problemas distintos en manifestaciones de un mismo conflicto. Aquello que desde la perspectiva técnica exigiría explicaciones diferentes adquiere una causa políticamente compartida.

Esta construcción responde de manera extraordinariamente eficaz al problema epistemológico del votante. El ciudadano no necesita dominar todos los asuntos de la polis si se le ofrece una clave moral capaz de interpretarlos. La inflación, el desempleo, la inseguridad, la vivienda o el deterioro de los servicios pueden in-

corporarse a una historia común: el pueblo sufre porque una élite ha secuestrado las instituciones. La complejidad causal se transforma en claridad política; la incertidumbre, en antagonismo; la pluralidad, en identidad.

No se sigue de ello que toda demanda populista sea falsa. Una élite puede estar corrompida, una institución puede haber dejado de representar a grandes sectores sociales y un lenguaje técnico puede servir para ocultar decisiones distributivas. El populismo puede incorporar demandas legítimas que el sistema había ignorado. Precisamente por eso es tan poderoso. Si fuera una mentira completa, su capacidad de movilización sería menor. Su fuerza procede de convertir experiencias reales y diversas en una unidad política que promete explicarlas todas.

Canovan (1999) sitúa esta recurrencia en la tensión entre dos rostros de la democracia. Uno es pragmático: instituciones, procedimientos, negociación, límites y administración cotidiana. Otro es redentor: la promesa de que el pueblo recuperará el control de su destino. La democracia necesita ambos. Sin procedimientos, la promesa popular carece de forma estable; sin promesa, el procedimiento pierde legitimidad y se convierte en una administración sin alma. El populismo aparece en la distancia inevitable entre lo que la democracia promete y lo que sus instituciones pueden realizar.

13.4. El equilibrio populista

El problema del conocimiento explica por qué existe una demanda potencial de simplificación; la construcción política del pueblo explica sobre qué objeto se proyecta. Queda por explicar la oferta: por qué los partidos, y no solo los electores, tienen incentivos para producirla. Los partidos no operan fuera del sistema de incentivos que organiza su supervivencia. Para gobernar necesitan votos;

para conservar capacidad de influencia necesitan repetir su éxito; para obtener votos deben presentar mensajes que puedan ser comprendidos, recordados y preferidos por ciudadanos racionalmente desinformados.

La teoría competitiva de la democracia de Schumpeter (1942) sustituyó la imagen de una voluntad popular que decide el bien común por una lucha entre élites políticas para obtener el voto. Downs (1957) aplicó a esa lucha una lógica económica: los partidos formulan políticas y posiciones teniendo en cuenta su capacidad para maximizar apoyo electoral. No es necesario suponer que carezcan de convicciones. Basta con reconocer que una fuerza que ignore sistemáticamente las condiciones para alcanzar el poder dejará espacio a otra dispuesta a utilizarlas.

El populismo ofrece varias ventajas competitivas. Reduce el coste cognitivo del mensaje, porque sustituye relaciones causales complejas por una explicación unitaria. Aumenta su intensidad expresiva, porque permite al votante afirmar una identidad moral. Hace visibles los beneficios prometidos y difumina sus costes, que suelen aparecer más tarde o repartirse entre grupos numerosos. Finalmente, convierte las restricciones al programa en pruebas de la existencia del enemigo: si un tribunal, una autoridad independiente o una regla fiscal impide cumplir la promesa, el obstáculo puede presentarse como confirmación de que la élite bloquea la voluntad popular.

La adopción de esta estrategia no exige cinismo. Un dirigente puede creer sinceramente en el programa que ofrece y, aun así, seleccionar los argumentos que mejor señalan su proximidad al pueblo. El modelo de Acemoglu, Egorov y Sonin (2013) muestra un mecanismo especialmente relevante: cuando los votantes temen que los políticos estén capturados por intereses poderosos, incluso un candidato honesto puede escoger una política más extrema de la

que preferiría el votante mediano para demostrar que no pertenece a la élite. La política populista funciona como una señal costosa de autenticidad.

Esto invierte otra interpretación habitual. No siempre es el político populista quien engaña a un pueblo razonable. Puede ser la estructura de creencias del electorado la que obliga al político razonable a comportarse de manera populista para resultar creíble. Tampoco es necesario que todos los votantes deseen políticas extremas. Basta con que la estrategia produzca una ventaja marginal suficiente en una competición donde perder implica quedar excluido del poder.

La intuición puede representarse mediante un juego sencillo. Consideremos dos partidos, A y B, que eligen entre una estrategia de moderación institucional, M, y una estrategia populista, P. La primera acepta la complejidad de los problemas, reconoce límites al mandato electoral y evita presentarse como encarnación exclusiva del pueblo. La segunda simplifica el conflicto, intensifica la división entre pueblo y élite y promete remover las mediaciones que impiden realizar la voluntad popular.

Sean T, R, N y S los pagos electorales, ordenados de la siguiente manera:

$$T > R > N > S. \tag{13.3}$$

T representa la ventaja obtenida por el único partido que adopta el populismo frente a un rival moderado; R, el rendimiento de la moderación recíproca; N, el resultado de una competencia en la que ambos recurren al populismo; y S, la pérdida sufrida por quien mantiene unilateralmente la moderación frente a un adversario populista.

Si el adversario mantiene la moderación, adoptar el populismo proporciona $T > R$. Si el adversario adopta el populismo, responder del mismo modo proporciona $N > S$. Por tanto, P domina

estrictamente a M para ambos jugadores y el único equilibrio de Nash del juego estático es

$$(P, P). \tag{13.4}$$

	Partido B: M	Partido B: P
Partido A: M	(R, R)	(S, T)
Partido A: P	(T, S)	(N, N)

Cuadro 1: Competencia electoral entre moderación y populismo.

El equilibrio no implica que ambos partidos obtengan un buen resultado. Puede cumplirse que

$$2R > 2N, \tag{13.5}$$

de modo que la moderación recíproca sea social y electoralmente preferible para el sistema en su conjunto. Sin embargo, ninguno puede alcanzarla mediante una decisión unilateral. Cada partido teme que su contención sea explotada por el otro. La competición produce así una carrera armamentística retórica: ambos preferirían un mundo en el que ciertas estrategias no fueran utilizadas, pero ninguno puede renunciar a ellas mientras permanezcan disponibles para el adversario.

El modelo es deliberadamente abstracto. En la realidad, el populismo admite grados, los partidos compiten en más de una dimensión y los pagos cambian según el contexto. Su función no es fingir que toda la política cabe en cuatro casillas, sino aislar el mecanismo. Cuando la simplificación emocional proporciona una ventaja unilateral y la moderación unilateral implica una desventaja, el populismo no necesita imponerse por error. Constituye una respuesta estratégica racional.

Una objeción inmediata sostiene que la democracia no consiste

en una sola elección. Los partidos vuelven a competir, conservan una reputación y pueden castigar las desviaciones del adversario. Aunque el populismo sea el equilibrio del juego estático, la repetición podría sostener la moderación mediante una estrategia de gatillo.

Supongamos que ambos partidos comienzan jugando M y continúan haciéndolo mientras ninguno se desvíe. Si uno elige P, el otro responde adoptando también P en todas las elecciones futuras. Sea $\delta \in (0,1)$ el factor con el que los partidos descuentan el futuro. El valor de mantener la cooperación es

$$V_M = \frac{R}{1-\delta}. \tag{13.6}$$

El valor de desviarse consiste en obtener T hoy y recibir N en los periodos posteriores:

$$V_P = T + \frac{\delta N}{1-\delta}. \tag{13.7}$$

La moderación puede sostenerse cuando $V_M \geq V_P$, es decir, cuando

$$\delta \geq \frac{T-R}{T-N}. \tag{13.8}$$

Este resultado impide afirmar seriamente que una estrategia de gatillo sea imposible por definición. La teoría de juegos repetidos muestra que jugadores suficientemente pacientes pueden sostener resultados cooperativos que no serían equilibrios del juego estático (Fudenberg y Maskin, 1986). Si queremos defender la inevitabilidad del populismo, no basta con señalar el equilibrio de Nash de una sola elección. Debemos explicar por qué las condiciones que vuelven creíble el castigo son especialmente frágiles en la competencia democrática.

Una estrategia de gatillo necesita, al menos, jugadores relativa-

mente estables, una desviación observable, una valoración elevada del futuro, un castigo coordinado y una distribución de pagos en la que quien se desvía internalice el coste posterior. Cada una de estas condiciones encuentra dificultades estructurales en la democracia de masas.

En primer lugar, el populismo no es una acción binaria perfectamente observable. No existe un instante indiscutible en el que un partido cruce una frontera conocida por todos. Una promesa puede ser ambiciosa o irresponsable; una crítica institucional puede ser legítima o preparar su captura; una apelación al pueblo puede ampliar la representación o negar el pluralismo. Si los jugadores no pueden identificar de manera común la desviación, tampoco pueden coordinar el castigo. La ambigüedad conceptual que dificulta estudiar el populismo es precisamente una de las razones por las que resulta difícil disciplinarlo.

En segundo lugar, los jugadores cambian. Los líderes tienen carreras finitas, los partidos sustituyen a sus dirigentes, aparecen competidores nuevos y cada elección incorpora votantes sin memoria directa de periodos anteriores. Una organización longeva puede preocuparse por su reputación, pero el candidato que espera obtener hoy el poder puede valorar el premio presente más que un coste institucional que soportarán otros mañana. El factor efectivo de descuento δ disminuye cuando el horizonte personal es corto, la supervivencia electoral es incierta o el dirigente puede apropiarse de los beneficios inmediatos.

En tercer lugar, el castigo no está en manos de un jugador unitario. El electorado está formado por millones de personas, cada una de las cuales afronta el mismo problema de influencia marginal que produjo la ignorancia racional. Castigar una desviación exige que numerosos votantes la reconozcan, recuerden, interpreten de manera semejante y coordinen su respuesta. Ninguno puede confiar

en que su voto individual ejecute el castigo; todos pueden esperar que lo hagan los demás. La defensa de la moderación padece así un problema de acción colectiva.

En cuarto lugar, los costes y beneficios no recaen sobre los mismos sujetos. El partido que emplea con éxito una estrategia populista obtiene cargos, poder y capacidad de distribuir recursos. El deterioro de la confianza, la polarización, la deuda futura o la erosión institucional se reparten entre la sociedad y pueden manifestarse cuando los responsables ya no compiten. Para el partido, el pago T es concentrado e inmediato; buena parte del coste que debería hacer creíble la amenaza futura es difuso y externo.

Finalmente, la respuesta racional a la desviación puede no ser el castigo mediante la moderación, sino la imitación. Si un partido comienza a obtener ventaja dividiendo la sociedad entre pueblo y élite, su adversario puede perder apoyo si se limita a denunciar la estrategia desde el lenguaje institucional. Para sobrevivir, puede construir su propio pueblo, su propia élite culpable y su propia promesa de restitución. Lo que debía funcionar como sanción se convierte en difusión competitiva.

Las constituciones, los tribunales independientes, los límites fiscales, los medios plurales y las normas de conducta pueden aumentar el coste de la desviación, reducir T y elevar el valor futuro de la moderación. No son irrelevantes. Explican por qué algunas democracias contienen durante largos periodos las formas más intensas de populismo. Pero no eliminan el juego. Esas instituciones necesitan interpretación, nombramientos, financiación y obediencia; pueden ser presentadas como poderes sin legitimidad electoral que impiden gobernar al pueblo. La barrera institucional modifica los pagos, pero también ofrece al populismo un adversario visible.

Por ello, la tesis no necesita sostener que jamás exista cooperación democrática. Sostiene que ninguna cooperación elimina perma-

nentemente el incentivo a desviarse. En el caso sencillo de riesgos independientes y estacionarios, si en cada periodo existe una probabilidad $\varepsilon > 0$ de que aparezca una desviación populista que no sea castigada con eficacia, la probabilidad de atravesar T elecciones sin ninguna desviación es

$$\Pr(\text{ninguna desviación en } T) = (1-\varepsilon)^T. \tag{13.9}$$

Cuando el horizonte se prolonga,

$$\lim_{T\to\infty} (1-\varepsilon)^T = 0. \tag{13.10}$$

La independencia no es indispensable para conservar la intuición. Si la probabilidad condicional de una desviación se mantiene acotada por debajo por ε, la expresión anterior funciona como cota superior de la probabilidad de evitarla. Las instituciones pueden hacer ε muy pequeño; no pueden garantizar que sea exactamente cero mientras la conquista del poder dependa del voto y exista una ventaja potencial en movilizarlo mediante la lógica populista. En ese sentido temporal, la democracia termina produciendo populismo con probabilidad tendente a uno. La inevitabilidad no significa permanencia; significa recurrencia.

13.5. La democracia produce aquello que teme

Camino de servidumbre no es una teoría del populismo y no debe citarse como si Hayek hubiera formulado directamente esta tesis. Su argumento permite, sin embargo, comprender por qué la ampliación del ámbito sometido a decisión colectiva intensifica las condiciones de las que se alimenta el populismo.

En los capítulos dedicados a la relación entre planificación y democracia, Hayek (2007) parte de una dificultad formal. Planificar

de manera extensa no significa acordar un principio general, sino ordenar fines concretos dentro de una escala común: cuánto debe sacrificarse de un objetivo para alcanzar otro, qué necesidades deben recibir prioridad y quién debe soportar cada coste. Una sociedad plural puede coincidir en abstracciones como la justicia, la seguridad o la prosperidad y discrepar radicalmente cuando debe atribuirles contenido.

Cuanto más amplio sea el campo de decisiones asignado al Estado, mayor será el número de conflictos que deben resolverse mediante una voluntad común. La democracia promete que esa voluntad procederá del pueblo, pero el pueblo no posee una jerarquía única de fines. La deliberación puede producir compromisos parciales; difícilmente puede generar el grado de acuerdo exigido por una dirección detallada de la sociedad. Aparece entonces una presión para delegar discrecionalidad en quienes afirman saber adónde debe dirigirse el conjunto.

La conexión con el populismo es una inferencia, pero una inferencia poderosa. El líder populista resuelve retóricamente la imposibilidad de construir una escala social unánime. No demuestra que el pueblo comparta una voluntad; declara qué voluntad pertenece al pueblo auténtico. Quienes mantienen otros fines no representan una preferencia legítima dentro de la pluralidad, sino un obstáculo, una élite o un interés extraño. La unidad que la planificación necesita y que la sociedad no posee se produce políticamente mediante la exclusión.

El argumento de Hayek sobre por qué los peores pueden alcanzar la cúspide añade otro elemento. Para organizar un grupo suficientemente numeroso alrededor de un programa comprehensivo suele ser más fácil apelar a fines simples, pasiones compartidas y enemistades reconocibles que mantener una discusión sobre conocimientos dispersos y compromisos inciertos. La cohesión negativa,

fundada en identificar a quienes serían responsables del daño, tiene una ventaja sobre la cooperación entre individuos que persiguen proyectos diferentes.

El populismo ofrece precisamente esa tecnología de cohesión. Construye un sujeto moralmente homogéneo, atribuye a la élite la frustración de sus demandas y promete que la concentración de voluntad permitirá superar la impotencia de la administración ordinaria. La complejidad no se resuelve; se personaliza. La dispersión del conocimiento no desaparece; se sustituye por la certeza de que el gobernante adecuado encarna el interés común.

El análisis hayekiano sobre el final de la verdad completa la secuencia. Un programa que pretende ordenar la sociedad según fines colectivos necesita presentar sus decisiones como partes necesarias de una misma historia. Los hechos que contradicen el plan amenazan no solo una política concreta, sino la legitimidad de quien afirma representar al conjunto. Surge así el incentivo para subordinar la verdad a la movilización, seleccionar causalidades útiles y convertir la discrepancia técnica en deslealtad política.

No es necesario llegar al totalitarismo para reconocer esta tendencia. Basta con observar que la competencia democrática premia a quien puede ofrecer una interpretación completa, accesible y moralmente satisfactoria de una realidad que ningún votante ni gobernante conoce por entero. Camino de servidumbre muestra el riesgo de concentrar la dirección de una sociedad plural; el populismo muestra el lenguaje mediante el cual esa concentración puede solicitar y obtener legitimidad popular.

Un argumento construido sobre estas piezas puede parecer más sólido de lo que la evidencia permite si no se somete a sus objeciones más serias.

La existencia de democracias estables parece refutar la inevitabilidad. Si algunas han mantenido durante décadas partidos institu-

cionales, alternancia y respeto por los límites, no puede ser cierto que el populismo constituya el resultado necesario del sistema. La objeción confunde, sin embargo, producción recurrente con dominio permanente. La tesis no afirma que el populismo gobierne siempre, sino que las condiciones democráticas lo regeneran. Una democracia puede mantenerlo en los márgenes, absorber parte de sus demandas o elevar sus costes mediante instituciones sólidas. Pero incluso esa estabilidad debe renovarse elección tras elección frente a actores que pueden obtener ventaja cuestionándola. La moderación es un logro contingente; el incentivo populista pertenece a la estructura que ese logro debe contener.

Podría replicarse, en un registro distinto, que el ciudadano no necesita ser experto en todo: puede confiar en especialistas, medios, asociaciones, partidos y reputaciones, y esos atajos cognitivos permiten decisiones razonables sin conocimiento exhaustivo. Esto es cierto y limita cualquier caricatura del votante. Pero los atajos no eliminan el problema; se convierten en parte de la competencia. El elector debe decidir en qué experto confiar, qué medio considera independiente y qué reputación interpreta como señal de competencia. Tales decisiones requieren a su vez información y están expuestas a identidades previas. El partido populista ofrece uno de los atajos más baratos: creer a quienes hablan en nombre del pueblo y desconfiar de quienes pueden ser clasificados como élite.

Cabe todavía apelar a la propia esfera pública: una discusión abierta permite contrastar argumentos, revelar mentiras y aprender colectivamente, y la diversidad de opiniones puede agregar fragmentos de conocimiento que ningún individuo posee. El argumento reconoce una virtud real de la libertad política. La crítica no se dirige contra la discusión, sino contra la expectativa de que la discusión suprima los incentivos bajo los que tiene lugar. La deliberación requiere tiempo, atención y disposición a revisar creencias;

la competición electoral premia también la velocidad, la claridad y la movilización. Las mismas libertades que permiten corregir el populismo permiten organizarlo. Una sociedad abierta posee mejores instrumentos para responder, pero no una garantía de que la respuesta sea electoralmente superior.

Queda, con todo, la objeción más generosa con el fenómeno: no toda irrupción populista degrada la democracia. Algunas amplían la representación, introducen demandas excluidas y recuerdan a las instituciones que su legitimidad no procede únicamente del conocimiento técnico. Condenar todo populismo equivaldría a proteger cualquier statu quo frente a la crítica. Esta objeción debe aceptarse. Que el populismo sea inherente no significa que sea siempre falso ni moralmente perverso. Puede cumplir una función correctiva, como sugiere la tensión descrita por Canovan (1999). El problema analizado es formal: la misma lógica que permite incorporar demandas olvidadas puede presentar una parte como totalidad, transformar al adversario en enemigo del pueblo y considerar ilegítimo todo límite a la mayoría construida. Su ambivalencia confirma, en lugar de negar, su pertenencia a la democracia.

Una última resistencia procede del lado opuesto y advierte del riesgo contrario: la política siempre necesita seleccionar información, utilizar símbolos y formular promesas comprensibles, de modo que si toda simplificación fuera populista, la categoría perdería nuevamente contenido. Por eso la definición empleada exige la concurrencia de varios elementos. No basta simplificar; debe construirse un pueblo moralmente privilegiado frente a una élite, condensarse demandas heterogéneas bajo esa frontera y atribuirse a la voluntad popular una autoridad capaz de desbordar mediaciones. La democracia produce inevitablemente incentivos hacia esa combinación, aunque sus actores puedan aproximarse a ella en grados distintos.

Ninguna de estas objeciones revierte, con todo, el diagnóstico de fondo. La democracia coloca al pueblo en el origen de la autoridad y la elección en el origen del gobierno. Esa fórmula contiene una promesa de emancipación: nadie debería mandar por nacimiento, revelación o derecho propio; quien ejerce el poder debe responder ante quienes lo padecen. Pero la misma fórmula encierra una dificultad que no puede resolverse mediante una mejora técnica.

El pueblo llamado a decidir no posee una voluntad única ni el conocimiento necesario para ordenar todos los asuntos sobre los que se extiende la decisión política. Cada votante afronta un coste elevado para informarse y una probabilidad diminuta de alterar el resultado. Es racional que permanezca parcialmente ignorante y que obtenga del voto recompensas expresivas que no dependen de su eficacia instrumental. Los partidos, cuya supervivencia depende de ese voto, tienen incentivos para traducir la complejidad en identidades, emociones y causalidades sencillas.

El populismo realiza esa traducción. No encuentra un pueblo previamente unificado; lo construye. No elimina la diversidad de intereses; la ordena alrededor de una frontera entre quienes pertenecen moralmente al pueblo y quienes impiden su realización. No supera el problema del conocimiento; ofrece una narración en la que conocer cada detalle deja de ser necesario porque todos los males adquieren una causa política común.

Cuando un partido obtiene ventaja mediante esta estrategia, sus competidores deben elegir entre conservar la moderación y arriesgarse a desaparecer o responder dentro del mismo lenguaje. El equilibrio populista no surge porque todos lo prefieran, sino porque nadie puede abandonar unilateralmente las armas que el adversario conserva. La reputación y las instituciones permiten periodos de cooperación; la observación imperfecta, los horizontes cortos, la entrada de nuevos actores y la dispersión de los costes

impiden convertir esa cooperación en una garantía permanente.

Esta es la razón por la que la democracia no tiene un problema de populismo. La expresión todavía sugiere que el régimen podría ser separado de su defecto, como se extirpa un cuerpo extraño. Pero no hay operación institucional capaz de eliminar el incentivo a construir políticamente al pueblo mientras el poder dependa de conquistar su voto. Puede limitarse la concentración de poder, protegerse la pluralidad y elevarse el coste de la mentira. Debe hacerse. Lo que no puede hacerse es conservar intacto el mecanismo de competencia por la voluntad popular y esperar que nadie trate de convertir esa voluntad en un sujeto homogéneo, emocional y enfrentado a quienes restringen su soberanía.

El populismo no demuestra que la democracia haya dejado de funcionar. En un sentido más incómodo, demuestra que sus incentivos continúan funcionando. No es la sombra que aparece cuando la luz democrática se apaga, sino la sombra que la propia democracia proyecta cuando promete que el pueblo gobernará. Por eso regresa. Por eso adopta ideologías distintas. Y por eso hablar de una democracia definitivamente inmunizada contra el populismo se parece tanto a imaginar nieve que haya dejado de ser fría.

PARTE V

ORDEN POLÍTICO Y SUS LÍMITES

Capítulo 14

La crisis migratoria y el derecho a tener derechos

14.1. La paradoja de los derechos del hombre

Si los derechos humanos pertenecen al hombre por el mero hecho de ser humano, resulta difícil explicar por qué el individuo queda en su situación de mayor indefensión precisamente cuando pierde todos sus atributos políticos y conserva únicamente su humanidad desnuda. Las declaraciones clásicas presuponían que la humanidad, sin aditamento alguno, basta para fundar una pretensión exigible. Quien pierde la ciudadanía, la nacionalidad y todo vínculo institucional con una comunidad política experimenta exactamente lo contrario: no el triunfo de esa humanidad desnuda como fundamento de protección, sino su fracaso práctico más radical. El apátrida no es menos humano que el ciudadano. Es, con frecuencia, jurídicamente menos real.

Ese contraste, que Hannah Arendt convirtió en el núcleo de su reflexión sobre el totalitarismo, funciona aquí como un experimento filosófico antes que como un capítulo de historia europea. La apatridia masiva que siguió a la Primera Guerra Mundial permite preguntar, con una nitidez que ninguna otra situación ofrece, qué

queda de los derechos humanos cuando desaparece la ciudadanía. La respuesta de Arendt fue incisiva: queda muy poco, y ese poco no basta. Correcta como diagnóstico, esa respuesta deja abierta una pregunta que Arendt no resolvió. Que la eficacia de los derechos dependa de la pertenencia política no implica que la pertenencia política sea su fuente. Confundir el fundamento de un derecho con su efectividad es uno de los errores más extendidos en la reflexión contemporánea sobre los derechos humanos, y deshacerlo es la tarea de este capítulo.

La pregunta puede formularse así: ¿pueden los derechos pertenecer realmente al ser humano en cuanto tal si su reconocimiento y su eficacia dependen, en la práctica, de pertenecer a una comunidad política que decide quién cuenta como miembro? Y en su forma más radical, la que Arendt rozó sin formular del todo: ¿puede existir un derecho a tener derechos sin un derecho correlativo a pertenecer a un Estado? Este libro ya ha respondido a la primera mitad de la pregunta. Al examinar el sujeto que el derecho no crea, estableció que el fundamento de los derechos fundamentales reside en la persona y no en la ciudadanía. Lo que queda por pensar, y lo que la experiencia del apátrida obliga a pensar, es la otra mitad: por qué, si el Estado no crea esos derechos, ha llegado a monopolizar casi por completo la maquinaria capaz de hacerlos exigibles. El drama del apátrida no demuestra que el Estado cree los derechos. Demuestra algo más inquietante: que la llave de su efectividad ha quedado casi enteramente en sus manos.

14.2. El apátrida y el derecho a tener derechos

El capítulo noveno de *Los orígenes del totalitarismo*, «La decadencia del Estado nación y el final de los derechos del hombre», no es un texto sobre política migratoria contemporánea (Arendt, 1951). Es un

intento de comprender qué sucedió entre 1918 y 1945 con millones de europeos que dejaron de tener un Estado que los reconociera, y qué revela ese acontecimiento sobre los derechos que la Ilustración había proclamado universales. Reducir su tesis a la afirmación de que la globalización debilita al Estado nación sería anacrónico, porque ese vocabulario pertenece a otra época, y empobrecería el problema, que no es sociológico sino filosófico y jurídico.

El punto de partida histórico es preciso. La disolución de los imperios austrohúngaro, otomano y ruso produjo en pocos años nuevos Estados construidos sobre el principio de las nacionalidades: cada nación debía tener su Estado, y cada Estado debía expresar a una nación. Las fronteras trazadas en Versalles y en los tratados sucesorios no coincidían, ni podían coincidir, con la distribución real de las poblaciones, y la respuesta institucional al desajuste fueron los tratados de minorías, que intentaron garantizar a esas poblaciones ciertos derechos sin concederles la nacionalidad plena del Estado en que vivían. Arendt vio con lucidez que esos tratados, lejos de resolver el problema, lo institucionalizaron: crearon residentes de segunda clase, protegidos sobre el papel por un derecho internacional incipiente y desprovistos en la práctica de un Estado dispuesto a defenderlos. De ahí nació, en cascada, el fenómeno que de verdad le interesaba: la desnacionalización masiva. Armenios expulsados del imperio otomano, rusos blancos que huían de la revolución, judíos alemanes despojados de su ciudadanía por las leyes de Núremberg se convirtieron en apátridas por decisión deliberada de un Estado. La institución que reconoce derechos se reveló también como la institución capaz de retirarlos mediante el simple expediente de negar la pertenencia.

Esas personas no perdieron derechos concretos, como el de votar o el de ejercer una profesión. Perdieron algo anterior, que Arendt llamó un lugar en el mundo que hace significativas las opiniones

y eficaces las acciones. Y ahí aparece la paradoja. Los derechos del hombre se presentaban como inalienables e independientes de cualquier gobierno; precisamente por eso deberían haber protegido con más fuerza a quien careciera de gobierno alguno. Ocurrió lo contrario. En el momento en que un ser humano dejaba de ser ciudadano de algún Estado y quedaba reducido a la mera condición humana, dejaba de tener derechos exigibles frente a nadie. «El hombre en cuanto hombre», con la ironía que Arendt puso en la expresión, resultó ser la abstracción menos protegida de todas.

Es en ese punto donde aparece la fórmula que da nombre al problema: el derecho a tener derechos. Arendt no la definió con la precisión que un filósofo del derecho exigiría, y su imprecisión ha alimentado una literatura considerable. Alison Kesby ha mostrado que admite al menos dos lecturas no del todo compatibles: el derecho a pertenecer a una comunidad política organizada, condición de cualquier otro derecho, y el derecho a que la propia acción y el propio discurso sean reconocidos como significativos por otros, sea cual sea la forma institucional de ese reconocimiento (Kesby, 2012). Seyla Benhabib ha insistido en que el núcleo del problema no es la ausencia de derechos sustantivos, sino la de un marco estable de pertenencia dentro del cual reclamarlos (Benhabib, 2004). Ayten Gündoğdu ha propuesto la lectura más fecunda para lo que sigue: la condición que Arendt describe no es la ausencia total de agencia política, sino una vulnerabilidad estructural desde la que los propios apátridas, mediante huelgas de hambre, protestas y peticiones, intentan constituirse en sujetos de derechos precisamente desde la posición que se los niega (Gündoğdu, 2015).

Esa lectura enlaza con la objeción más interesante que se ha dirigido contra Arendt, formulada con particular fuerza por Jacques Rancière. Para Rancière, el sujeto de los derechos del hombre no preexiste a su reclamación: se constituye políticamente en el acto

mismo de reclamar derechos que todavía no le son reconocidos, y el desacuerdo entre lo que un orden declara y lo que un excluido exige es el núcleo mismo de la política (Rancière, 2004). La objeción tiene fuerza real, porque los refugiados de entreguerras no fueron pura pasividad: se organizaron, protestaron y pidieron. Pero tiene también un límite que Arendt registró mejor que Rancière. La capacidad de reclamar un derecho no es la capacidad de hacerlo efectivo, y la distancia entre una y otra es exactamente la medida de la tragedia. La propia Arendt había descrito la dimensión existencial de esa distancia en «We Refugees», escrito en 1943 desde su experiencia de exiliada (Arendt, 1943): el refugiado se ve obligado a fabricarse una identidad pública, a menudo falsa o forzadamente optimista, para sobrevivir socialmente en un país que no lo reconoce, y lo que pierde no es solo un estatuto jurídico, sino la red de relaciones, reconocimiento y continuidad biográfica que hacen reconocible una vida humana.

Conviene precisar qué demostró Arendt y qué no. Demostró, con una evidencia histórica difícilmente refutable, que la efectividad de los derechos humanos dependió durante el siglo que ella analizó de la pertenencia a un Estado dispuesto a hacerlos valer. No demostró que el Estado sea su fuente, ni que la dignidad humana carezca de fundamento fuera de la ciudadanía, y atribuirle un positivismo radical sería injusto con su texto: Arendt no celebra que la ciudadanía sea condición de eficacia de los derechos, lo denuncia como una perplejidad trágica del orden moderno. Su propio análisis, además, presupone lo que no desarrolla. Si los derechos fueran pura creación estatal, la privación sufrida por el apátrida sería la consecuencia técnica de estar fuera del alcance de un ordenamiento, no una injusticia. Que Arendt la describa como injusticia revela que su diagnóstico descansa sobre un fundamento anterior a la decisión del Estado.

Este libro ha hecho explícito ese fundamento y no necesita reconstruirlo. Al distinguir la personalidad que un ordenamiento atribuye, modula o niega de la persona que ese ordenamiento encuentra ya ahí, estableció que negar a alguien posiciones jurídicas no lo priva de su condición de persona, del mismo modo que conceder personalidad jurídica a una sociedad mercantil no le otorga una vida interior. Lo que el caso del apátrida añade a aquella tesis es su prueba más cruda. El apátrida sigue siendo alguien cuando ningún Estado dice que lo es, y precisamente por eso su situación es una injusticia y no una consecuencia técnica.

Una distinción de Jacques Maritain ayuda a dar el paso siguiente. Maritain separó la persona humana, portadora de una dignidad que ninguna comunidad crea, de la persona cívica, la forma histórica y jurídica concreta en que esa dignidad se organiza dentro de una sociedad política determinada (Maritain, 1943). La distinción permite decir sin contradicción las dos cosas que Arendt parecía obligada a mantener en tensión: que la dignidad de la persona no depende de su pertenencia a ninguna comunidad cívica, y que el ejercicio efectivo de los derechos que esa dignidad funda requiere, en la práctica histórica, alguna forma de organización cívica. La pregunta que queda abierta es si esa forma tiene que ser el Estado nación.

La estructura del problema puede fijarse con una notación sencilla. Si $R(x)$ indica que x posee determinados derechos fundamentales y $C(x)$ que posee ciudadanía, la tesis de este libro establece que la ciudadanía no equivale a la posesión del derecho,

$$C(x) \not\equiv R(x), \tag{14.1}$$

y que su ausencia no implica por sí sola la ausencia del fundamento del derecho:

$$\neg C(x) \not\Rightarrow \neg R(x). \tag{14.2}$$

La lección de Arendt obliga a añadir una relación que no es de necesidad lógica, sino de regularidad institucional observada. Si $E[R(x)]$ denota la efectividad institucional de $R(x)$, la ausencia de ciudadanía ha tendido históricamente a hundir esa efectividad, aunque no el fundamento:

$$\neg C(x) \Rightarrow E[R(x)] \downarrow . \tag{14.3}$$

Esta última expresión no es un teorema. Formaliza una regularidad histórica contingente, y es precisamente su contingencia la que abre la pregunta que ocupa el resto del capítulo: si esa regularidad es una necesidad institucional o la consecuencia de una organización histórica concreta del poder político, y por qué fue el Estado nación, y no otra forma de organización, el que llegó a concentrar la facultad de decidir quién pertenece y, con ella, la llave de los derechos que no había creado.

14.3. Nación, ciudadanía y el monopolio de la pertenencia

Buena parte de la fuerza persuasiva del diagnóstico arendtiano depende de una identificación conceptual que rara vez se examina de manera explícita: la que iguala nación, Estado, comunidad política y ciudadanía, como si se tratara de cuatro nombres para una misma realidad. Conviene desmontar esa identificación, no porque carezca de todo fundamento histórico, sino porque, tomada como necesidad conceptual, oscurece precisamente lo que aquí importa mostrar: que el modo en que el Estado moderno ha organizado la pertenencia política es una solución histórica contingente, no la

única forma imaginable de organizar la protección de los derechos.

Ernest Renan ofreció, en su célebre conferencia de 1882, una de las definiciones de nación más influyentes y, al mismo tiempo, más difíciles de reconciliar con una teoría sustancialista de la identidad nacional. Para Renan, la nación no es un hecho étnico, lingúístico o geográfico dado de antemano, sino «un plebiscito de todos los días»: una voluntad de vivir juntos, sostenida por una memoria compartida de glorias y, sobre todo, de duelos comunes (Renan, 1882). Esta definición, precisamente porque hace de la nación un acto de voluntad continuamente renovado, separa conceptualmente la nación del Estado: una nación en sentido renaniano puede existir sin ninguna organización estatal propia, como demuestran numerosos casos históricos de comunidades nacionales sin Estado, y un Estado puede, simétricamente, albergar en su territorio varias naciones en el sentido de Renan sin que ninguna de ellas coincida exactamente con las fronteras estatales.

Benedict Anderson completó este análisis desde una perspectiva distinta, al describir la nación como una «comunidad políticamente imaginada», cuyos miembros nunca conocerán a la inmensa mayoría de sus compatriotas pero se representan, gracias a mecanismos culturales concretos (la prensa impresa, la lengua vernácula estandarizada, los mapas y los censos), como partícipes de un mismo destino colectivo (Anderson, 2006). Anderson es útil aquí, además de por su tesis principal, por su insistencia en que esa imaginación colectiva no requiere necesariamente un aparato estatal para constituirse: puede preceder al Estado, como en los movimientos nacionalistas del siglo XIX que reclamaban un Estado precisamente porque ya se concebían como nación, o puede sobrevivir a su desaparición, como muestran numerosas diásporas nacionales sin territorio propio.

Ludwig von Mises, desde la tradición liberal austríaca, articuló

con particular claridad la distinción entre nación y Estado en *Nation, State, and Economy*, escrito en el contexto inmediato de la disolución del imperio austrohúngaro que tanto preocuparía después a Arendt (Mises, 1919). Mises sostenía que la nacionalidad es fundamentalmente una cuestión de lengua y de cultura compartida, y que exigir que cada nación posea su propio Estado territorial produce, en contextos de poblaciones mezcladas como el centroeuropeo, más conflictos de los que resuelve, porque convierte automáticamente en minoría oprimida a cualquier grupo nacional que quede del lado equivocado de una frontera trazada según el principio de las nacionalidades. En *Liberalism*, Mises extrajo la consecuencia institucional de este diagnóstico: la función legítima del Estado no consiste en expresar o proteger una identidad nacional sustantiva, sino en garantizar la paz, la propiedad y la libertad de sus habitantes, con independencia de su adscripción nacional (Mises, 1927).

Murray Rothbard llevó esta línea de análisis un paso más allá en «Nations by Consent: Decomposing the Nation-State», un texto que resultará central también para la discusión sobre migración más adelante. Rothbard distingue explícitamente entre nación, entendida como comunidad cultural, lingüística o histórica surgida espontáneamente, y Estado, entendido como aparato territorial de coacción organizada, y sostiene que la fusión histórica de ambos conceptos bajo la etiqueta «Estado nación» ha sido una construcción relativamente reciente y en absoluto necesaria (Rothbard, 1994). La consecuencia que Rothbard extrae de esta distinción, y que aquí se retoma sin necesidad de aceptar el resto de su programa teórico, es que una persona puede participar simultáneamente en múltiples formas de pertenencia (familiar, lingüística, religiosa, profesional, territorial) sin que ninguna de ellas requiera, para ser real y valiosa, el reconocimiento de un aparato estatal que la sancione.

De este conjunto de análisis se sigue una conclusión que convie-

ne formular con precisión porque será decisiva para lo que sigue: el Estado nación no es una necesidad ontológica de la vida política humana, sino una determinada solución histórica al problema de coordinar poder territorial, identidad nacional y ciudadanía jurídica, una solución que se consolidó en Europa fundamentalmente entre el siglo XIX y la primera mitad del XX y que Arendt analizó precisamente en el momento de su crisis más aguda. Reconocer esto no implica negar que, históricamente, el Estado nación haya sido, hasta ahora, la forma de organización política que con mayor eficacia ha garantizado derechos a sus miembros; implica, sencillamente, no confundir esa eficacia histórica contingente con una necesidad conceptual.

Esta distinción permite además introducir un problema que la identificación entre nación, Estado y ciudadanía tiende a ocultar: el de las comunidades superpuestas. Ninguna persona pertenece únicamente al Estado del que es ciudadana. Pertenece también, y con frecuencia de manera más intensa desde el punto de vista de su identidad personal, a una familia, a una comunidad religiosa, a un municipio, a asociaciones profesionales o culturales, a una lengua que puede no coincidir con la lengua oficial de su Estado, y a redes de cooperación voluntaria que exceden con mucho las fronteras estatales. La pertenencia política estatal es, en este sentido, una entre varias formas de pertenencia humana, no la única forma imaginable ni, necesariamente, la más fundamental desde el punto de vista de la identidad personal. Esta observación no resuelve todavía el problema arendtiano, porque es perfectamente compatible con reconocer que, en la práctica institucional contemporánea, sólo la pertenencia estatal lleva aparejada la capacidad de exigir derechos frente a terceros con la fuerza coactiva del derecho positivo. Pero sí despeja el terreno para la pregunta que sigue: quién decide, dentro de esa forma particular de pertenencia que es la ciudadanía estatal,

quién pertenece y quién no.

Toda teoría democrática presupone, antes de poder ofrecer ningún procedimiento de decisión colectiva, la existencia previa de un demos: un conjunto determinado de personas cuya voluntad, expresada según reglas mayoritarias o de otro tipo, se considera vinculante para todas ellas. Frederick Whelan formuló con particular claridad la dificultad que esta presuposición encierra, en un texto conocido en la literatura como el *boundary problem* de la teoría democrática (Whelan, 1983). El problema puede formularse en una sola frase: la democracia necesita un demos antes de poder aplicar sus propios procedimientos, pero es precisamente el demos quien decide, mediante esos mismos procedimientos o mediante decisiones anteriores a ellos, quién forma parte del demos.

La circularidad resulta, examinada con detenimiento, más profunda de lo que parece a primera vista. Supongamos que una comunidad política decide, mediante votación, ampliar o restringir los criterios de pertenencia a la ciudadanía. ¿quién tiene derecho a votar en esa decisión? Si sólo votan quienes ya son ciudadanos, la decisión sobre quién debe serlo en el futuro queda en manos exclusivas de quienes ya lo son, lo cual convierte a la ciudadanía en un club que decide unilateralmente sus propias condiciones de admisión. Si, para evitar esa objeción, se pretendiera que también votaran los aspirantes a la ciudadanía, se necesitaría ya un criterio previo para determinar quiénes cuentan como aspirantes legítimos, lo cual reintroduce el mismo problema en un nivel anterior. No existe, dentro de la lógica puramente procedimental de la democracia, un punto de apoyo desde el que resolver de manera no circular quién pertenece al demos llamado a decidir sobre la pertenencia.

Esta circularidad tiene una consecuencia directa sobre el problema arendtiano examinado aquí. El apátrida es, en el sentido más literal, la víctima paradigmática del *boundary problem*: es precisa-

mente la persona que quedó fuera del demos en el momento en que éste decidió sus propios límites, y que, por definición, no pudo participar en la decisión que la excluía porque todavía no perteneca al demos que la tomaba. Seyla Benhabib ha señalado con acierto que esta característica convierte a las decisiones sobre membresía en un tipo de decisión política estructuralmente distinta de las demás: mientras que, en cualquier otra política pública, quienes resultan afectados por una decisión tienen al menos, en principio, algún cauce de participación o de reclamación posterior dentro de la comunidad, quien resulta excluido de la membresía misma carece, por definición, de ese cauce (Benhabib, 2004). La exclusión de la pertenencia no es una política más entre otras: es la decisión que determina quién podrá, en el futuro, participar en la formulación de todas las demás.

Es importante no convertir esta observación en una crítica general e indiscriminada de la democracia como forma de gobierno, que no es el propósito de estas páginas ni de los capítulos que han examinado la relación entre voluntad colectiva y libertades individuales. El punto relevante aquí es más específico: ninguna mayoría democrática, por muy legítima que sea su autoridad dentro del ámbito de decisiones que le corresponde, posee un título evidente para decidir, sin ulterior justificación, quién cuenta como miembro moral y jurídicamente pleno de la comunidad. La legitimidad democrática presupone un demos ya constituido; no puede, sin caer en un círculo, fundamentar la constitución misma de ese demos.

Las respuestas que la tradición liberal clásica y libertaria han ofrecido a este problema merecen un examen crítico y no una aceptación acrítica. Mises y Rothbard coinciden en señalar la secesión y la fragmentación política como mecanismos capaces de aliviar, aunque no de resolver por completo, la concentración de la decisión sobre pertenencia (Mises, 1927; Rothbard, 1994). Su argumento tiene

una lógica interna consistente: cuanto menor es la escala territorial de una unidad política, y cuanto más abierta está la posibilidad de que subgrupos se separen de ella, menor es también el poder que cualquier mayoría puede ejercer sobre una minoría estructuralmente cautiva, porque la amenaza creíble de secesión funciona como límite disciplinador de la voluntad mayoritaria. Pero la secesión no resuelve el *boundary problem*; simplemente lo reproduce en una escala menor, porque toda unidad secesionada tendrá que volver a decidir, con los mismos problemas de circularidad, quiénes son sus miembros. Y, más gravemente para el problema específico que aquí importa, la secesión no ofrece ninguna respuesta directa al caso del apátrida, que no busca separarse de una comunidad política, sino ser admitido en alguna. El límite de la secesión como solución debe reconocerse explícitamente: alivia la concentración del poder de decidir sobre pertenencia, pero no elimina la necesidad de que, en algún nivel, alguna instancia decida quién pertenece y quién no.

La conclusión que se impone en este punto no es, por tanto, que el *boundary problem* carezca de solución institucional alguna, sino algo más modesto y, a la vez, más inquietante: que ninguna instancia democrática, por definición, puede resolverlo sin apelar a algún criterio de pertenencia anterior a su propio procedimiento. Ese criterio anterior tendrá que fundamentarse en algo distinto de la voluntad mayoritaria misma, lo cual reconduce el argumento, una vez más, hacia el fundamento prepolítico de la persona examinado más arriba. Si nada anterior a la decisión democrática limita qué puede decidirse legítimamente sobre la pertenencia, entonces no hay, en principio, ningún límite normativo a la capacidad de una mayoría para declarar apátrida a quien le convenga. Que esa conclusión resulte intuitivamente inaceptable es, precisamente, la mejor evidencia de que la dignidad personal opera como límite normativo previo a cualquier decisión sobre membresía, aunque

las democracias contemporáneas no siempre lo articulen con esa claridad.

Que ninguna instancia democrática pueda resolver sin circularidad quién pertenece no agota, sin embargo, el problema: falta examinar qué consecuencias aparecen cuando una organización territorial concentra simultáneamente la potestad de definir ciudadanía, nacionalidad, entrada, residencia, expulsión y buena parte de las instituciones mediante las cuales los derechos se hacen efectivos. No conviene repetir aquí el lugar común según el cual «el Estado es coercitivo», que nada explica sobre el problema específico de la apatridia; interesa, en cambio, examinar una función estatal muy concreta: la de clasificar administrativamente a las personas según categorías jurídicas discretas.

Murray Rothbard, en *Anatomy of the State*, ofrece una distinción útil para este propósito: la que separa el poder social, entendido como la capacidad humana de producir bienes y servicios mediante la cooperación voluntaria, del poder estatal, entendido como el control de los medios de coacción organizada dentro de un territorio determinado (Rothbard, 2009). Albert Jay Nock había formulado ya, en *Our Enemy, the State*, una distinción parecida entre «social power» y «State power», y había sugerido que buena parte de la historia política moderna puede leerse como la expansión del segundo a expensas del primero (Nock, 1935). Franz Oppenheimer, por su parte, había analizado ya a comienzos del siglo XX la formación histórica del poder estatal como resultado, en numerosos casos, de la conquista territorial y de la posterior organización de la extracción de recursos sobre poblaciones sometidas, más que como resultado de un pacto voluntario originario (Oppenheimer, 1926). Ninguno de estos autores es indispensable para el argumento específico de este apartado, pero todos comparten una misma sensibilidad: la de no dar por supuesto que el poder estatal sea, sin más, expresión

natural o necesaria de la voluntad de una comunidad.

El autor decisivo aquí, sin embargo, no pertenece propiamente a la tradición anarcocapitalista, sino a la sociología política comparada, y es James C. Scott. En *Seeing Like a State*, Scott desarrolla el concepto de legibilidad estatal para explicar por qué los Estados modernos han necesitado, históricamente, simplificar realidades sociales complejas en categorías administrativas discretas: apellidos fijos y hereditarios, catastros de propiedad, censos de población, registros civiles (Scott, 1998). Esa simplificación no responde, en la reconstrucción de Scott, a un capricho burocrático, sino a una necesidad funcional: ningún aparato administrativo puede gobernar, tributar o proteger aquello que no puede identificar y clasificar. La legibilidad es, en este sentido, condición de posibilidad de cualquier política pública a gran escala, incluidas las políticas de protección social que benefician a millones de personas.

Aplicado aquí, el concepto de legibilidad estatal ilumina por qué la categoría del apátrida resulta tan especialmente problemática dentro del orden jurídico internacional contemporáneo, aunque no en el sentido de que el sistema sea incapaz de nombrarla. El Estado moderno distribuye protección y pertenencia mediante un número limitado de categorías administrativas discretas: nacional, extranjero, residente legal, refugiado, apátrida, irregular. «Apátrida» es, precisamente, una de esas categorías: un estatuto jurídico reconocido por el derecho internacional, con una definición positiva propia, no una anomalía que el aparato clasificatorio del Estado sea incapaz de nombrar. La paradoja no reside, por tanto, en que el sistema no pueda clasificar al apátrida, sino en algo distinto: el sistema puede volverlo perfectamente legible, asignándole una casilla administrativa con nombre propio, y sin embargo esa legibilidad no resuelve su problema de pertenencia ni le garantiza una protección equivalente a la de las demás categorías del mis-

mo cuadro. Legibilidad no equivale a pertenencia, y clasificación jurídica no equivale a protección efectiva: el Estado puede volver administrativamente legible la anomalía sin eliminarla, y de hecho eso es exactamente lo que hacen los instrumentos internacionales examinados más adelante, que nombran con precisión al apátrida sin proporcionarle, la mayoría de las veces, un Estado dispuesto a asumirlo como nacional. La condición del apátrida no es, en consecuencia, la de un residuo inclasificable; es la de una categoría perfectamente clasificada cuya clasificación no lleva aparejada, salvo de manera muy incompleta, el haz de posiciones jurídicas que sí acompaña a las categorías vecinas. No es nacional de ningún Estado, no siempre encaja en la definición jurídica de refugiado, que exige un temor fundado de persecución y que se precisa más adelante, y su condición puede coexistir, paradójicamente, con la imposibilidad práctica de ser expulsado a ningún otro territorio que lo reclame como propio.

Conviene, siguiendo el propio espíritu del análisis de Scott, no presentar esta función clasificatoria como necesariamente maliciosa en su origen. La necesidad administrativa de categorizar es real, y ningún sistema de protección social o jurídica a gran escala podría funcionar sin algún grado de simplificación clasificatoria. El problema no reside, por tanto, en el hecho mismo de que exista una categoría jurídica llamada apatridia, sino en dos consecuencias ulteriores que la propia lógica de la legibilidad estatal, tal como la describe Scott, ayuda a explicar: primero, que la clasificación administrativa tiende a tratarse, con el tiempo, como si por sí sola resolviera el problema que nombra, en lugar de limitarse a hacerlo visible; segundo, que el haz de posiciones jurídicas efectivamente asociado a la categoría «apátrida» depende, en cada caso, de qué Estado la aplica y con qué grado de compromiso, de modo que ser correctamente clasificado no equivale a estar efectivamente

protegido, y esa distancia puede prolongarse durante generaciones enteras. James C. Scott ha explorado también, en *The Art of Not Being Governed*, cómo determinadas poblaciones han desarrollado históricamente estrategias deliberadas para sustraerse a la legibilidad estatal, replegándose hacia territorios de difícil acceso administrativo (Scott, 2009); ese material es útil aquí sobre todo como contraste, porque muestra que la ilegibilidad puede ser, en determinados contextos, una forma de autonomía buscada, mientras que la legibilidad del apátrida, precisamente porque no resuelve su problema de pertenencia, es una legibilidad casi siempre padecida.

Hans-Hermann Hoppe ha analizado, desde una perspectiva explícitamente crítica del Estado, el problema de la centralización política del monopolio territorial en *Democracy: The God That Failed* (Hoppe, 2001). Este argumento utiliza ese material de manera selectiva y no pretende adoptar la totalidad del programa hoppeano, que incluye tesis culturales y sociológicas notablemente más controvertidas y ajenas al problema específico de la apatridia. Lo que interesa retener de Hoppe es, exclusivamente, su análisis del monopolio territorial como estructura institucional: un único proveedor de servicios de protección y de definición de membresía sobre un territorio determinado carece, por definición, de competidores capaces de ofrecer un estándar alternativo de trato a quienes ese proveedor único decide excluir. Esta característica estructural del monopolio territorial es, precisamente, la que convierte la decisión estatal sobre pertenencia en una decisión sin apelación posible: si un único Estado niega la nacionalidad a una persona, y ningún otro Estado la reclama como propia, esa persona queda, en el sentido más literal, sin ningún lugar institucional al que dirigir su reclamación.

La conclusión de este recorrido puede formularse con precisión. El drama arendtiano del apátrida no se explica únicamente por la existencia de fronteras territoriales, que cualquier organización po-

lítica a gran escala parece requerir en alguna medida, sino por una característica más específica del Estado moderno: la concentración, en una única instancia territorial y sin competencia efectiva, tanto de la potestad de clasificar a las personas mediante categorías administrativas discretas como de la mayor parte de las instituciones mediante las cuales los derechos fundamentales se hacen valer. Esa doble concentración, no la existencia de fronteras en abstracto, es lo que convierte a la exclusión estatal en una forma de muerte jurídica prácticamente irrevocable.

14.4. Migración, propiedad y Estado del bienestar

Hasta aquí se ha examinado el problema de la apatridia como caso límite filosófico. Esta sección extiende el análisis hacia el debate contemporáneo sobre inmigración, sin identificar ambos fenómenos: el inmigrante, a diferencia del apátrida, suele conservar la nacionalidad de un Estado de origen dispuesto, al menos formalmente, a reconocerlo como nacional; su problema no es la ausencia de todo vínculo estatal, sino la dificultad de acceder a un vínculo distinto del que ya posee. La inmigración es, en este sentido, una extensión analítica del problema arendtiano, no una repetición de él: comparte con la apatridia la pregunta por quién decide sobre la pertenencia a un territorio, pero se plantea en condiciones jurídicas distintas.

Rothbard aporta a esta discusión un experimento conceptual particularmente útil. En «Nations by Consent», sostiene que la pregunta habitual, «¿debemos dejar entrar a los inmigrantes?», presupone sin examinarlo quién constituye exactamente ese «nosotros» y en virtud de qué título decide sobre todo un territorio (Rothbard, 1994). Rothbard invita a imaginar una sociedad en la que la propiedad del

territorio estuviera enteramente descentralizada entre propietarios individuales, y en la que, por tanto, no existiera ninguna decisión nacional única sobre inmigración, sino múltiples decisiones particulares de admisión, asociación, contratación y arrendamiento, cada una tomada por el propietario correspondiente. En ese escenario contrafactual, la pregunta «¿cuántos inmigrantes debe admitir el país?» carecería de sentido, porque no habría ningún sujeto colectivo con título para decidir sobre la totalidad del territorio; sólo habría decisiones individuales de admisión, tan legitimas o ilegitimas como cualquier otra decisión sobre el uso de la propiedad privada.

Jesús Huerta de Soto ha desarrollado un argumento complementario, centrado no en la descentralización de la propiedad territorial sino en la libertad contractual y de asociación (Huerta de Soto, 1998a). Si una persona A desea contratar los servicios de B, alojarlo en su propiedad o simplemente relacionarse voluntariamente con él, y B desea entrar en el territorio donde A reside para hacer posible esa relación, ¿qué fundamento normativo tiene un tercero estatal, ajeno a la relación entre A y B, para impedirla? La fuerza de este argumento reside en que traslada la carga de la justificación: no exige demostrar por qué debería permitirse la inmigración, sino que exige, a quien pretende prohibirla, justificar por qué el Estado puede interponerse legítimamente en una relación voluntaria entre dos particulares. Huerta de Soto acompaña este argumento normativo de una advertencia institucional importante, que se retomará más adelante con mayor detalle: la libertad de movimiento no debe confundirse con un derecho automático a recibir cualquier prestación financiada coactivamente por terceros a través del Estado del bienestar. Esta distinción es coherente con el aparato hohfeldiano ya presentado: el derecho a moverse libremente y el derecho a recibir una prestación pública son posiciones jurídicas de estructura

distinta, y de la existencia de uno no se sigue automáticamente la existencia del otro.

Hans-Hermann Hoppe ha ofrecido, en «Natural Order, the State, and the Immigration Problem», un análisis institucional que distingue entre lo que llama micromigración y macromigración (Hoppe, 2002). La micromigración sería el desplazamiento de individuos particulares hacia comunidades que voluntariamente los invitan o admiten, sostenida por relaciones de propiedad y contrato; la macromigración sería el desplazamiento masivo, con frecuencia impulsado o al menos permitido por decisiones estatales centrales, que impone a comunidades receptoras concretas una integración forzosa con la que sus miembros no han consentido individualmente. El argumento institucional de Hoppe, despojado de sus afirmaciones sociológicas y culturales más controvertidas, que aquí no se adoptan ni se necesitan para la tesis defendida, puede resumirse así: el problema de la macromigración contemporánea no sería la inmigración en cuanto tal, sino la circunstancia de que un Estado centralizado decide, sobre un territorio que administra pero no posee en sentido pleno, quién entra y en qué condiciones, sin que quienes efectivamente conviven con los recién llegados hayan tenido, en la mayoría de los casos, ninguna forma de consentimiento particular sobre esa decisión.

Walter Block introduce en este punto un contrapunto interno indispensable, precisamente porque impide presentar al pensamiento libertario como un bloque homogéneo respecto de la inmigración. En «A Libertarian Case for Free Immigration», Block sostiene que buena parte del argumento hoppeano, al insistir en el consentimiento de las comunidades receptoras concretas, termina otorgando de facto a esas comunidades un poder de veto sobre la libertad de movimiento individual que resulta difícil de reconciliar con los principios libertarios de propiedad privada aplicados de manera

consistente: si un propietario particular desea alquilar su vivienda o emplear a un inmigrante, ningún tercero, incluida la comunidad circundante en su conjunto, tendría título legítimo para impedirlo (Block, 1998). El desacuerdo entre Block y Hoppe no es, por tanto, un desacuerdo entre libertarios y no libertarios, sino un desacuerdo interno sobre cómo aplicar consistentemente los mismos principios de propiedad y consentimiento, y no pretende zanjarse aquí, sino exhibirse como evidencia de que la tradición libertaria está lejos de ofrecer una única respuesta a la pregunta migratoria.

Joseph Carens representa, dentro de este debate, la posición cosmopolita más elaborada, y merece una exposición que no la reduzca a una caricatura. En *The Ethics of Immigration*, Carens argumenta que las fronteras estatales contemporáneas operan, en la práctica, de un modo estructuralmente análogo a los privilegios de nacimiento que las sociedades liberales han rechazado en otros ámbitos: el lugar de nacimiento de una persona determina, en gran medida y de manera arbitraria desde el punto de vista moral, sus oportunidades vitales, su acceso a instituciones eficaces y su nivel de protección jurídica (Carens, 2013). Carens no defiende una abolición inmediata de todo control fronterizo, pero sostiene que la carga argumentativa recae sobre quienes defienden restricciones a la libertad de movimiento, no sobre quienes la reclaman, y que muchas de las justificaciones habituales de esas restricciones no resisten un examen riguroso desde los propios principios liberales que los Estados que las imponen dicen profesar.

Christopher Heath Wellman ofrece la réplica más sistemática a esta posición, articulada sobre el principio de libertad de asociación. En «Immigration and Freedom of Association», Wellman sostiene que, de la misma manera en que un individuo tiene derecho a decidir con quién se asocia en su vida privada (a quién invita a su casa, con quién se casa, a quién admite en un club voluntario),

una comunidad política legítima y autogobernada tiene un derecho análogo, aunque no idéntico, a decidir quién se incorpora a ella como miembro pleno (Wellman, 2008). Wellman y Phillip Cole desarrollaron después este debate en un volumen conjunto que enfrenta explícitamente ambas posiciones bajo la pregunta «¿existe un derecho a excluir?», ofreciendo el contraste dialéctico más claro disponible en la literatura filosófica reciente entre la defensa de la autodeterminación comunitaria y la crítica cosmopolita a las fronteras cerradas (Wellman y Cole, 2011). David Miller ha reforzado, desde una posición menos libertaria que la de Wellman pero igualmente crítica de la apertura irrestricta, la idea de que las comunidades políticas poseen intereses legítimos, propios de su capacidad de autogobierno democrático y de su cohesión social interna, que justifican algún grado de control sobre su propia composición, sin que ese control equivalga a un derecho ilimitado de exclusión arbitraria (Miller, 2016).

La contribución específica de estas páginas a este debate, que ya cuenta con una bibliografía filosófica considerable, no consiste en zanjarlo en un sentido o en otro, sino en precisar exactamente qué pregunta está en juego y cuál no lo está. La pregunta que aquí puede responderse con el aparato conceptual desarrollado hasta ahora no es «¿deben abrirse o cerrarse las fronteras?», que exige ponderar consideraciones institucionales, culturales y políticas que exceden el propósito de este capítulo. La pregunta relevante es más precisa: ¿quién posee el título moral para decidir sobre la admisión, y qué relación existe entre propiedad, asociación, territorio, comunidad y autoridad estatal en la fundamentación de ese título? Frente a esa pregunta, la disputa entre Rothbard, Huerta de Soto y Block, de un lado, y Wellman y Miller, de otro, revela una tensión genuina entre dos principios que la tradición liberal suele profesar simultáneamente sin advertir su potencial conflicto: la libertad individual de

asociación y contratación, que apunta hacia decisiones de admisión descentralizadas, y el derecho de autodeterminación colectiva de las comunidades políticas, que apunta hacia algún grado de decisión centralizada legítima. Ninguno de los dos principios puede, por sí solo, reclamar prioridad absoluta sin generar consecuencias difícilmente aceptables: la prioridad absoluta de la asociación individual dejaría sin ningún instrumento a una comunidad para preservar rasgos colectivos que sus miembros valoran; la prioridad absoluta de la autodeterminación colectiva dejaría sin ningún instrumento al individuo para asociarse libremente con quien desee, incluso cuando esa asociación no lesiona a terceros.

Esa tensión se agrava, en las democracias contemporáneas, por la interacción entre movilidad y Estado del bienestar, que introduce una tercera variable que ninguna de las dos posiciones examinadas hasta aquí discute con el detalle necesario, y conviene abordarla con la prudencia empírica que el problema exige, distinguiendo tres tipos de argumento que suelen mezclarse sin advertirlo: el argumento normativo, sobre qué debería hacerse; el argumento institucional, sobre cómo interactúan dos instituciones concretas; y el argumento empírico, sobre qué efectos produce, de hecho, la inmigración sobre las finanzas públicas de un país determinado.

Huerta de Soto ha planteado con claridad el argumento institucional: la combinación de fronteras abiertas y un Estado del bienestar generoso puede generar, en teoría, incentivos migratorios distintos de los que generaría la combinación de fronteras abiertas y ausencia de prestaciones públicas condicionadas a la ciudadanía, porque una parte de los flujos migratorios podría estar motivada por el acceso a transferencias públicas y no únicamente por oportunidades de trabajo o de asociación voluntaria. Este argumento institucional es lógicamente coherente, pero conviene no convertirlo, sin evidencia adicional, en la afirmación empírica de que la

inmigración efectivamente observada colapsa o amenaza con colapsar el Estado del bienestar existente. Esa segunda afirmación exige contrastarse con datos, y los datos disponibles ofrecen un panorama más matizado del que la discusión pública suele presentar.

La OCDE, en su informe *International Migration Outlook 2021*, analiza el impacto fiscal neto de la inmigración en los países miembros y encuentra un panorama heterogéneo: el efecto fiscal neto varía considerablemente entre países y depende de manera decisiva de la composición del flujo migratorio, en particular de su estructura de edad, su nivel de formación y su tasa de participación laboral (OECD, 2021). Ian Preston, en un análisis metodológico influyente sobre el efecto de la inmigración en las finanzas públicas británicas, advierte que las estimaciones agregadas del impacto fiscal son extraordinariamente sensibles a decisiones metodológicas que rara vez se hacen explícitas en el debate público, como el tratamiento contable de los bienes públicos puros o el horizonte temporal considerado (Preston, 2014). Christian Dustmann y Tommaso Frattini, en un estudio empírico de referencia sobre el Reino Unido, encontraron que distintas oleadas migratorias han tenido contribuciones fiscales netas marcadamente distintas entre sí, positivas para algunos grupos y periodos, negativas para otros, lo cual desaconseja cualquier generalización única sobre «la inmigración» como categoría homogénea (Dustmann y Frattini, 2014). El informe de referencia de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos llega a una conclusión estructuralmente similar para el caso estadounidense: el impacto fiscal depende decisivamente de si se mide a nivel estatal o federal, del horizonte temporal de la proyección y de las características demográficas de los inmigrantes considerados, y no admite una respuesta única válida para todos los contextos (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

La conclusión empírica prudente, por tanto, es que el impacto fiscal de la inmigración es heterogéneo y depende de variables demográficas, laborales, generacionales, fiscales y metodológicas que impiden extraer, a partir de la evidencia de un país o un periodo determinado, una conclusión universal aplicable a cualquier otro contexto. Esta prudencia empírica no debilita, sin embargo, el argumento filosófico central de este apartado, que es de naturaleza distinta y no depende de cómo se resuelva la disputa empírica: ¿reconocer a una persona como sujeto de derechos implica reconocerle inmediatamente toda prestación positiva asociada históricamente a la ciudadanía política plena?

El aparato hohfeldiano permite responder que no, y permite además explicar con precisión por qué no, sin recurrir a una dicotomía entre derechos negativos y positivos que resultaría, examinada de cerca, excesivamente simple. Es tentador clasificar el derecho a no ser agredido, el debido proceso o la propiedad como derechos «negativos», que sólo exigirían abstención de terceros, y reservar la etiqueta de derecho «positivo» para la prestación pública financiada coactivamente. Pero el debido proceso no es, en su ejercicio real, una simple abstención: exige jueces, tribunales, procedimientos regulados y vías de recurso, es decir, un despliegue institucional tan costoso y tan positivo como el de cualquier prestación social. La propiedad tampoco se sostiene por sí sola una vez declarada: necesita definición legal, registro, adjudicación de conflictos y mecanismos coactivos de *enforcement* frente a terceros. La distinción relevante no es, por tanto, entre derechos que no cuestan nada y derechos que cuestan instituciones, porque casi todos cuestan instituciones en algún grado, sino entre posiciones hohfeldianas de estructura distinta. El derecho a no ser agredido es, en lo esencial, una pretensión (*claim*) frente a cualquier tercero indeterminado, correlativa de un deber universal de abstención que no presupone

la pertenencia del titular a ninguna comunidad de contribuyentes; el aparato institucional que lo hace efectivo, tribunales penales, policía, sistema de recursos, existe para tramitar su violación, no para constituirlo. El derecho a una prestación pública concreta es, en cambio, una pretensión frente a un sujeto obligado específico, normalmente el erario de un Estado determinado, cuya propia existencia como deudor depende de un sistema previo de financiación coactiva que, por definición, sólo puede sostenerse delimitando quiénes contribuyen a él y quiénes tienen título para reclamarlo. La pregunta relevante ante cada posición jurídica no es, entonces, si exige o no una institución, sino qué tipo de posición hohfeldiana está en juego, quién es su titular, quién es el sujeto correlativamente obligado, qué deber genérico frente a un círculo indeterminado de personas o frente a un deudor institucional específico, y qué institución resulta necesaria para hacerla efectiva. Esta heterogeneidad estructural, no una dicotomía simple entre lo negativo y lo positivo, permite separar con precisión dos expresiones que el debate público tiende a confundir: el *right to have rights*, en el sentido arendtiano de contar con un lugar institucional desde el que los derechos fundamentales de estatus puedan hacerse valer frente a un círculo indeterminado de obligados, y el *right to every benefit attached to full citizenship*, el derecho a toda prestación cuyo deudor específico es un sistema de financiación coactiva delimitado por la ciudadanía. Reconocer el primero a toda persona, con independencia de su nacionalidad, no exige comprometerse automáticamente con el segundo, y negar el segundo sin más justificación institucional no autoriza, simétricamente, a negar el primero.

14.5. ¿Necesita el derecho a tener derechos un Estado?

Lo dicho hasta aquí ha mostrado que el Estado moderno concentra, de hecho, buena parte de las instituciones mediante las cuales los derechos fundamentales se hacen efectivos. Queda pendiente una pregunta distinta: si los derechos no nacen del Estado, ¿necesitan necesariamente al Estado para hacerse efectivos? ¿Es necesariamente el Estado quien debe proporcionar ese «lugar en el mundo» al que remite la lectura arendtiana, o pueden existir formas alternativas, no estatales, de organización social capaces de cumplir una función análoga?

El poder social, ya distinguido del poder estatal en el apartado anterior, y las formas de organización comunitaria documentadas allí mismo a través de Scott, ofrecen un primer elemento de respuesta: ninguna de las dos depende, para existir, de que exista antes un Estado que las autorice. Friedrich Hayek, en «The Use of Knowledge in Society», aporta un segundo argumento, de naturaleza distinta, de orden epistemológico, que, aunque formulado originalmente para el problema económico del cálculo y la planificación centralizada, puede extenderse con cautela al problema institucional que aquí se examina: ningún planificador central, por bien intencionado que sea, puede poseer todo el conocimiento local y disperso necesario para coordinar de manera óptima las necesidades concretas de protección, reconocimiento y pertenencia de millones de personas particulares (Hayek, 1945). Este argumento funciona aquí, conviene precisarlo, como apoyo secundario y no como prueba concluyente: sugiere que la centralización estatal de la función protectora tiene costes epistémicos que rara vez se contabilizan, no que cualquier alternativa descentralizada sea automáticamente superior.

Interesa, en este punto, incorporar dos fuentes exploratorias adicionales, tratadas con la cautela metodológica que su naturaleza divulgativa exige. Miguel Anxo Bastos ha desarrollado, en distintas intervenciones sobre soberanía nacional, inmigración y formación histórica del Estado, una intuición institucional particularmente útil para cerrar este argumento (Bastos Boubeta, s.f.[b]; Bastos Boubeta, s.f.[a]). Esa intuición, que aquí se recoge únicamente en su estructura lógica y no como autoridad concluyente sobre ningún dato empírico concreto, puede formularse como un problema de *second best* institucional: si el orden institucional realmente existente puede describirse como una combinación de elementos $A + B + C + D$ (por ejemplo, fronteras estatales controladas, Estado del bienestar contributivo, mercado laboral regulado y vínculos comunitarios debilitados por décadas de sustitución estatal), no puede suponerse sin más que sustituir aisladamente un solo elemento, por ejemplo abolir el control fronterizo mientras los demás elementos permanecen intactos, produzca el resultado que produciría un orden institucional alternativo y coherente $a + b + c + d$, diseñado desde cero con esa misma lógica. Esta advertencia contra las reformas institucionales aisladas es metodológicamente valiosa con independencia de qué posición sustantiva se adopte finalmente sobre fronteras o bienestar, y se incorpora aquí precisamente para evitar la conclusión simplista, tan frecuente en el debate público, de que basta con abolir una única institución para obtener automáticamente los beneficios de un orden completamente distinto.

Esta consecuencia puede formularse como una extensión directa del material ya expuesto. Las intervenciones estatales no solo sustituyen funciones que antes desempeñaban instituciones comunitarias, familias extensas, mutualidades, asociaciones religiosas y vecinales; con el tiempo, pueden erosionar la capacidad misma de esas instituciones para reconstituirse cuando el Estado se retira o

resulta insuficiente. Si Nock tenía razón al distinguir poder social y poder estatal, y si Scott tenía razón al mostrar que comunidades no estatales pueden sostener funciones protectoras complejas, entonces la pregunta relevante no es sólo si el Estado debería monopolizar la función de garantizar el «lugar en el mundo» arendtiano, sino si décadas de sustitución estatal de esa función han dejado a la sociedad civil contemporánea en condiciones de recuperarla con la rapidez que un problema como la apatridia exigiría.

La respuesta posible a la pregunta que titula esta sección es, deliberadamente, parcial. No existe evidencia histórica contemporánea de que la sociedad civil, sin ningún tipo de coordinación jurídica formal, haya resuelto por sí sola, a la escala que el problema exige, la protección de millones de personas desprovistas de pertenencia estatal. Al mismo tiempo, tampoco existe ningún argumento conceptual que demuestre que el Estado territorial centralizado sea la única estructura institucional imaginable capaz de cumplir esa función; la historia registra órdenes policéntricos, comunidades de mutuo auxilio, redes religiosas transnacionales y formas de asociación voluntaria que han desempeñado, en contextos y escalas distintas, funciones protectoras parcialmente análogas. Lo que puede afirmarse con rigor es que la identificación entre «garantía efectiva de derechos» y «Estado territorial centralizado» es una identificación histórica contingente, sostenida por la experiencia reciente y no por ninguna necesidad conceptual, y que investigar seriamente sus alternativas exigiría un trabajo institucional propio que excede el propósito de este capítulo.

El análisis filosófico desarrollado hasta aquí necesita, sin embargo, una base jurídica mínima que lo confronte con la experiencia institucional real, y el orden jurídico internacional posterior a 1945 constituye, en este sentido, el intento más sistemático de institucionalizar una respuesta al vacío que Arendt identificó.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece, en su artículo 15, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de ella ni del derecho a cambiarla; los artículos 13 y 14 completan este marco con el derecho a la libre circulación dentro de las fronteras de cada Estado y el derecho a buscar asilo frente a la persecución (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). Es notable, y coherente con el diagnóstico arendtiano, que la propia Declaración reconozca de manera explícita el derecho a una nacionalidad, precisamente porque sus redactores, escribiendo pocos años después de la catástrofe de la apatridia masiva que Arendt había analizado, comprendieron que la carencia de nacionalidad no era un problema jurídico menor sino una amenaza estructural a la eficacia de todos los demás derechos declarados.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define al refugiado como la persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país (Naciones Unidas, 1951). Esta definición no coincide con la de apátrida, y conviene precisar la distinción sin simplificarla en exceso: un refugiado puede conservar una nacionalidad, la de un Estado cuya protección no puede o no quiere reclamar por temor fundado a la persecución, mientras que un apátrida se define, con independencia de cualquier persecución, precisamente porque ningún Estado lo considera nacional conforme a su legislación. La nacionalidad formalmente conservada por el refugiado puede, en la práctica, resultarle tan inaccesible como si no la tuviera, lo cual explica que ambas categorías, junto con las del inmigrante regular y el extranjero en situación irregular, puedan solaparse en una misma persona

sin llegar nunca a confundirse conceptualmente. El derecho internacional las regula mediante instrumentos distintos precisamente porque generan obligaciones estatales diferentes.

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 define específicamente a estos últimos como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación (Naciones Unidas, 1954), y establece un catálogo mínimo de derechos que los Estados parte deben garantizar a los apátridas presentes en su territorio. Ese catálogo no equivale, en su diseño, al conjunto de derechos vinculado a la nacionalidad plena, puesto que se limita expresamente a un núcleo de protección mínima y remite en buena parte de sus disposiciones al trato dado a los extranjeros en general; una comparación precisa, artículo por artículo, con el catálogo reconocido a los refugiados por la Convención de 1951 excede el propósito de este apartado, y aquí basta señalar la asimetría de diseño sin cuantificarla. La Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 complementa este marco desde una lógica preventiva, al establecer criterios que los Estados deben incorporar en su legislación de nacionalidad para evitar que nazcan nuevos casos de apatridia, especialmente entre menores nacidos en su territorio que de otro modo quedarían sin nacionalidad alguna (Naciones Unidas, 1961). El Manual del ACNUR sobre la Protección de las Personas Apátridas sistematiza la interpretación de estos instrumentos y ofrece criterios prácticos para su aplicación por parte de los Estados y de los propios órganos del sistema de Naciones Unidas (ACNUR, 2014).

La función de este entramado normativo, leído a la luz del argumento desarrollado hasta aquí, es doble y merece destacarse con precisión. Por un lado, constituye un reconocimiento explícito, por parte del derecho internacional positivo, de que la dignidad y los derechos fundamentales de la persona no dependen de la posesión

de una nacionalidad concreta, puesto que estos instrumentos obligan a los Estados a garantizar un catálogo mínimo de derechos precisamente a quienes carecen de ella; en este sentido, el derecho internacional de posguerra parece haber asimilado, al menos parcialmente, la distinción entre fundamento y ciudadanía defendida más arriba. Por otro lado, y de manera simultánea, la eficacia real de ese catálogo mínimo sigue dependiendo, en última instancia, de la voluntad de Estados soberanos concretos de incorporarlo, ratificarlo y aplicarlo efectivamente, sin que exista ninguna instancia supraestatal capaz de sustituir esa voluntad cuando falta. El propio ACNUR carece de capacidad coactiva directa sobre los Estados; su función es de asistencia, supervisión y promoción, no de ejecución forzosa.

El orden jurídico internacional posterior a 1945 no desarrolla, ni le corresponde desarrollar, una teoría filosófica del fundamento de los derechos; lo que ha logrado es articular un régimen jurídico de reconocimiento y protección de la persona apátrida que presupone, sin necesidad de argumentarlo explícitamente, que determinados derechos no desaparecen por el mero hecho de carecer de nacionalidad. Ese régimen no ha logrado, sin embargo, desplazar al Estado territorial de su posición como instancia última de efectividad institucional, lo cual confirma, desde el propio derecho positivo, la distinción entre fundamento filosófico, reconocimiento jurídico y efectividad institucional planteada al principio de estas páginas.

El problema filosófico se desplaza, al término de este recorrido, hacia una formulación precisa que no estaba disponible al comienzo: cómo construir instituciones capaces de garantizar derechos personales sin convertir la pertenencia a una determinada entidad política en condición constitutiva de la personalidad jurídica fundamental. Esta formulación conserva, deliberadamente, la tensión entre el diagnóstico arendtiano y la crítica prepolítica del funda-

mento de los derechos, en lugar de resolverla artificialmente en un sentido o en otro.

14.6. Los derechos no nacen del Estado, pero necesitan instituciones

El derecho a tener derechos no puede significar que el Estado conceda humanidad a quien carece de ella, porque la persona precede normativamente al Estado: esta es la tesis defendida desde el principio, apoyada en el personalismo, el derecho natural y la gramática hohfeldiana de las posiciones jurídicas, y que ningún paso posterior del argumento ha tenido que abandonar. Los derechos fundamentales no son, en este sentido, una creación ontológica del Estado; la persona no recibe su estatuto moral de la ciudadanía, sino que lo posee con independencia de ella. El derecho a tener derechos debe significar, más bien, que ninguna persona debería encontrarse en una posición en la que su exclusión de una comunidad política convierta en jurídicamente impotente una dignidad que aquella comunidad no creó. Esta formulación evita dos salidas fáciles rechazadas explícitamente en cada uno de los pasos anteriores: no concluye que necesitemos más Estado, como si la solución al drama del apátrida consistiera simplemente en ampliar las prestaciones y competencias del aparato estatal existente; tampoco concluye que debamos abolir el Estado, como si su mera desaparición resolviera automáticamente un problema que, según mostró la advertencia sobre el *second best* institucional, depende de la interacción compleja entre múltiples instituciones y no de una sola de ellas tomada de manera aislada.

Arendt demostró algo que ninguna filosofía del derecho natural puede desmentir sin caer en un idealismo ingenuo: un derecho sin instituciones capaces de hacerlo efectivo puede resultar, en la

práctica histórica, políticamente casi vacío. La tradición del derecho natural y el personalismo responden con igual razón que la comunidad política no puede ser la creadora última del derecho, porque entonces la injusticia sufrida por el apátrida dejaría de ser inteligible como injusticia y se convertiría en mera consecuencia técnica de estar fuera de un ámbito de aplicación. De ninguna de esas dos tesis se sigue, sin embargo, que el Estado nación territorial sea la única institución conceptualmente posible para garantizar derechos: la crítica libertaria y anarquista examinada más arriba añade una tercera consideración que ni Arendt ni la tradición iusnaturalista clásica desarrollaron con el mismo detalle institucional, y es que tampoco es evidente que el Estado territorial deba monopolizar, como de hecho lo hace, las formas mediante las cuales pertenencia, protección y asociación pueden organizarse.

El verdadero problema político, a la luz de todo lo anterior, no consiste en elegir entre más Estado o menos Estado, sino en separar aquello que la modernidad ha terminado identificando bajo una sola etiqueta administrativa: persona, ciudadanía, nación, Estado, pertenencia y protección jurídica. La crisis del apátrida no es, en este sentido, un accidente marginal del sistema internacional contemporáneo, sino la prueba más nítida de un peligro estructural: el de haber concentrado en una única institución, el Estado territorial, la facultad de decidir simultáneamente quién pertenece y qué protección recibe quien pertenece. Mientras esas dos decisiones permanezcan fusionadas en una misma instancia sin competencia ni contrapeso, quien queda fuera de la primera queda automáticamente fuera de la segunda, y el drama arendtiano del apátrida sigue siendo, estructuralmente, reproducible.

La dificultad final consiste, entonces, en pensar cómo hacer políticamente efectivos derechos cuyo fundamento no es político, sin convertir la pertenencia a una organización estatal determinada en

condición de humanidad jurídica. ¿Puede diseñarse un orden en el que los derechos sean políticamente efectivos sin hacer depender su existencia de la pertenencia obligatoria a un monopolio territorial? No hay aquí, ni se pretende ofrecer, una respuesta institucional completa a esa pregunta. Ofrecerla exigiría examinar con el mismo rigor aplicado a la apatridia otras propuestas institucionales, órdenes políticos policéntricos, comunidades voluntarias superpuestas, federalismo radical, mecanismos de secesión gradual, que ocupan el capítulo siguiente. Lo que sí se ha logrado, si el argumento es correcto, es despejar el terreno conceptual sobre el que esa investigación posterior debería construirse, distinguiendo con precisión lo que ninguna reflexión futura sobre la apatridia y la migración debería volver a confundir: el fundamento de un derecho, su reconocimiento positivo y su efectividad institucional.

Capítulo 15

Acracia

15.1. El prejuicio del caos

Pocas asociaciones de ideas están tan arraigadas en el sentido común político como la que identifica la ausencia de Estado con el caos. Basta pronunciar la palabra «anarquía» para que el interlocutor evoque, casi sin mediación reflexiva, saqueos, incendios, milicias improvisadas y la ley del más fuerte. La palabra ha llegado a designar, en el uso corriente, no una tesis sobre la organización política sino un estado de cosas: el desorden mismo, la disolución de cualquier vínculo social reconocible. Esta identificación es tan antigua que rara vez se examina; se hereda, no se argumenta. Y sin embargo, examinada con algún detenimiento, resulta ser una petición de principio disfrazada de observación empírica. Supone precisamente aquello que debería demostrar: que el orden social depende, en su raíz, de la existencia de un poder político soberano capaz de imponerlo desde arriba. Este capítulo parte de la sospecha de que esa suposición no resiste el análisis, y se propone examinarla con el rigor que merece una tesis tan influyente en la organización de la vida humana.

La pregunta que articula todo el trabajo puede formularse de

manera muy simple, aunque sus respuestas no lo sean: ¿necesita el orden un soberano? La pregunta no interroga si las sociedades humanas necesitan normas, autoridad, jerarquía o instituciones capaces de resolver conflictos. La respuesta a esa pregunta más amplia es, con toda evidencia, afirmativa, y ningún defensor serio de la acracia la ha negado nunca con seriedad. La pregunta interroga algo más preciso y más incómodo: si esas funciones, indispensables para la vida en común, requieren conceptualmente la existencia de una institución particular que reclame para sí la jurisdicción territorial última, la pretensión de monopolio y la facultad de imponer unilateralmente sus normas a quienes no las han consentido. Dicho de otro modo, si coordinación social y soberanía política son la misma cosa, o si la segunda es tan solo una de las formas históricas, contingentes y discutibles que la primera puede adoptar.

Orden social $\neq$ *soberanía política.*

Esta fórmula, que atravesará el ensayo entero, no debe leerse como un eslogan sino como una hipótesis de trabajo que exige ser demostrada, no simplemente enunciada. El objetivo de las páginas siguientes es precisamente ese: mostrar, a través de un recorrido que combina filosofía política, teoría económica, análisis institucional y evidencia histórica, que la distinción entre orden y soberanía es conceptualmente sólida y que, además, tiene consecuencias normativas de primer orden. Si el orden social no requiere necesariamente un soberano, entonces la existencia de este último deja de ser autoevidente y pasa a necesitar una justificación que no puede consistir simplemente en su propia presencia histórica. La carga de la prueba, que habitualmente recae sobre quien cuestiona al Estado, se desplaza hacia quien pretende justificarlo.

Conviene precisar desde el principio qué clase de trabajo es este y qué clase de trabajo no pretende ser. No es un panfleto. No parte de la conclusión de que el Estado es ilegítimo para seleccionar

después, con la mirada ya decidida, únicamente los argumentos que confirman esa sospecha inicial. El método que se ha intentado seguir es el inverso: reconstruir primero las mejores razones existentes para justificar la existencia de una autoridad política soberana, en la formulación más exigente que sus propios defensores le han dado, desde Hobbes hasta la literatura contemporánea de bienes públicos y elección social, y someterlas después a un examen que no les conceda ninguna ventaja retórica que no se conceda también a la alternativa. Un ensayo que solo reconstruyese los argumentos débiles del adversario para derrotarlos con facilidad no demostraría nada; demostraría, como mucho, la destreza retórica de quien lo escribe. Aquí se ha intentado, con la limitación propia de cualquier esfuerzo humano, el ejercicio contrario: dar al Estado la defensa más fuerte posible antes de preguntar si esa defensa basta.

Dicho esto, este capítulo defiende la acracia. Lo hace desde una tradición principalmente austríaca y anarcocapitalista, aunque no exclusivamente, y no pretende esconder esa posición detrás de una neutralidad que sería, además de falsa, aburrida. Su obligación no es carecer de tesis. Es justificarla y someterla a las mejores objeciones disponibles, lo que a partir de aquí intento hacer sin dar ningún paso por bueno solo porque conviene a la conclusión. La razón de que el anarcocapitalismo ocupe el centro no es de fidelidad doctrinal sino de fuerza argumentativa: ninguna otra tradición ha combinado con igual precisión una teoría de la acción humana, una teoría del conocimiento social y una teoría de la propiedad capaces de sostener la posibilidad conceptual de un orden social sin soberanía política. Pero el anarcocapitalismo no agota el concepto de acracia que aquí se defiende. La acracia designa una categoría más amplia, capaz de dialogar con el mutualismo, el anarcosindicalismo, el agorismo, el anarquismo cristiano, las tradiciones comunitarias antiestatistas y la literatura sobre gobernanza policéntrica, sin que

ese diálogo exija afirmar que todas esas corrientes son compatibles entre sí ni que deban serlo. Se recurrirá a cada una de ellas cuando ilumine un problema particular con una precisión que otras tradiciones no ofrecen, dejando constancia, cuando corresponda, de sus divergencias internas.

La tesis central puede anticiparse ahora en su forma más desnuda, aunque su desarrollo ocupe el resto del trabajo. Si la persona posee una dignidad y unos derechos anteriores al reconocimiento estatal, de manera que el Estado no los crea sino que, en el mejor de los casos, los reconoce y los instrumenta; y si el conocimiento necesario para coordinar una sociedad extensa se encuentra irremediablemente disperso entre millones de individuos, de manera que ninguna autoridad central puede concentrarlo sin destruir precisamente lo que pretende administrar, entonces corresponde a quien defiende la existencia de una jurisdicción coercitiva última justificar por qué una institución particular puede ejercerla sobre personas que no la han consentido individualmente. No es una pregunta retórica. Es una pregunta filosófica exigente, con una larga tradición de respuestas serias: el consentimiento tácito, el contrato social, la necesidad de evitar la guerra de todos contra todos, la provisión de bienes públicos, la corrección de externalidades, la protección de los más vulnerables. Ninguna de ellas será descartada sin argumento. Todas serán examinadas en su versión más fuerte.

Ninguna de esas respuestas, sostengo, logra justificar el tipo de autoridad que el Estado moderno efectivamente reclama para sí: no una autoridad limitada, revocable, sometida a competencia y abierta a la salida voluntaria de quienes no desean pertenecer a ella, sino una jurisdicción territorial última, no consentida individualmente y estructuralmente cerrada a la posibilidad de secesión. La acracia no niega la necesidad de seguridad, de resolución de conflictos, de cooperación económica o de producción de normas. Niega que

esas funciones requieran conceptualmente la forma institucional que el Estado les ha dado, y sostiene que pueden concebirse, con la misma o mayor eficacia, como procesos emergentes de relaciones voluntarias, derechos de propiedad, comunidades intermedias e instituciones competitivas.

La alternativa al Estado no es el caos. Es la sociedad.

Esta segunda fórmula cierra la introducción y anticipa la conclusión, pero entre una y otra media todo el trabajo argumentativo del ensayo. No basta con enunciarla; hay que ganarla. El recorrido que sigue parte de la persona y de lo que el Estado no puede darle porque nunca se lo ha dado, examina después qué queda de él cuando se le despoja de su personificación retórica y qué debe la obediencia política a un consentimiento que rara vez se ha prestado en la forma exigente que la propia teoría contractualista requeriría; se apoya luego en el problema del conocimiento disperso para mostrar cómo puede emerger un orden sin ordenador, y en la propiedad, la comunidad y el derecho consuetudinario para mostrar cómo puede sostenerse institucionalmente ese orden; somete después esa arquitectura al mismo escrutinio de incentivos que suele reservarse para el Estado, la enfrenta a sus mejores objeciones, las de Hobbes y las de Nozick, y a la pregunta más incómoda de todas, si el soberano disuelto podría volver; y termina precisando, con la misma honestidad con que empezó, qué es exactamente lo que la acracia no promete. Es un recorrido largo porque la pregunta lo exige. Quien busque una respuesta rápida no la encontrará aquí. Quien esté dispuesto a acompañarlo hasta el final encontrará, al menos, una razón meditada para desconfiar de la naturalidad con la que se acepta la soberanía política, y para preguntarse, con la misma seriedad con que hasta ahora se ha preguntado cómo podría existir una sociedad sin Estado, por qué habría de existir necesariamente un Estado.

15.2. De kratos a la persona: qué reclama el Estado y con qué derecho

La palabra «acracia» procede del griego a- privativo y kratos, y antes de utilizarla como categoría central de este capítulo vale la pena detenerse, aunque sea brevemente, en lo que ese segundo término realmente significa. Sería un error, frecuente en la literatura de divulgación, afirmar que kratos designa exclusivamente «poder absoluto» o «dominación violenta». Su campo semántico en el griego clásico es más amplio y más flexible: fuerza, vigor, poder, dominio, prevalencia, autoridad, gobierno, según el contexto en que aparezca. Cuando Aristóteles clasifica las formas de gobierno o cuando el vocabulario político griego construye compuestos como democracia (demos más kratos, el poder del pueblo), aristocracia o plutocracia, el segundo elemento no connota necesariamente tiranía, sino simplemente la titularidad efectiva del gobierno, sea cual sea el sujeto que lo ejerce y sea cual sea la valoración moral que merezca. Afirmar que kratos equivale sin más a «poder absoluto» sería, por tanto, una simplificación filológica tan cómoda como inexacta.

Este capítulo no pretende zanjar ese debate filológico ni presentarse como una contribución a la lexicografía griega. Propongo, en cambio, una delimitación conceptual: estipulo qué voy a entender por kratos a lo largo de estas páginas, sabiendo que esa estipulación no agota el término y sabiendo también que es indispensable para que la discusión tenga algún rigor. Sin ella, cualquier defensa de la acracia quedaría expuesta a una objeción trivial: que ninguna sociedad humana ha existido nunca, ni podría existir, completamente desprovista de poder, jerarquía o autoridad en cualquier sentido del término. Esa objeción sería correcta, pero también irrelevante, porque ataca una tesis que nadie serio defiende.

> *Para los fines de este capítulo, kratos designa el poder político último, entendido como la combinación de: autoridad coercitiva, jurisdicción territorial última, pretensión de monopolio institucional, capacidad unilateral de imponer normas y ausencia de un derecho efectivo de secesión individual o institucional.*

Esta delimitación permite formular con precisión lo que la acracia niega y lo que no niega. Acracia no equivale a ausencia de todo poder, porque ningún orden social, por descentralizado que sea, carece de relaciones en las que unos individuos influyen, dirigen o condicionan las decisiones de otros. Acracia no equivale a ausencia de jerarquía, porque las familias, las empresas, las órdenes religiosas, los talleres artesanales o los equipos deportivos organizan habitualmente sus relaciones internas de manera asimétrica sin que ello suscite ninguna objeción moral evidente. Acracia no equivale a ausencia de autoridad, porque un maestro posee autoridad sobre su aprendiz en las materias que enseña, un árbitro la posee sobre los jugadores durante el partido, y un capitán de barco la posee sobre su tripulación durante la travesía, sin que ninguna de esas relaciones constituya kratos en el sentido específico aquí delimitado. Acracia no equivale, finalmente, a ausencia de normas, porque cualquier comunidad voluntaria, por pequeña que sea, genera reglas de convivencia, protocolos de admisión, sanciones internas y mecanismos de resolución de disputas.

> *Acracia $\neq$ ausencia de poder. Acracia $\neq$ ausencia de jerarquía. Acracia $\neq$ ausencia de autoridad. Acracia $\neq$ ausencia de normas. Acracia $\neq$ caos.*

Lo que la acracia niega, con precisión creciente a medida que avance el argumento, es algo mucho más específico: que exista una institución particular investida de jurisdicción territorial última,

capaz de imponer unilateralmente sus normas a quienes se encuentran dentro de su ámbito de actuación, sin que estos hayan prestado a esa imposición un consentimiento individual efectivo, y sin que dispongan de un derecho realista de sustraerse a ella conservando su vida, su propiedad y sus vínculos sociales fundamentales. Ese es el núcleo de lo que este capítulo llama kratos, y esa es la institución cuya necesidad conceptual se pone en cuestión.

La distinción resulta más clara si se atiende a ejemplos concretos, que este capítulo utilizará con moderación pero que ya pueden introducirse en este punto delimitador. Un profesor evalúa a su alumno, decide qué contenidos son relevantes y puede, dentro de ciertos márgenes, suspenderlo; esa autoridad es real, y en ocasiones se ejerce con una asimetría considerable. Pero el alumno, o quienes lo representan si es menor de edad, ha aceptado voluntariamente incorporarse a esa institución educativa concreta, y conserva la posibilidad, costosa pero real, de abandonarla y buscar otra. Un empleador dirige el trabajo de su empleado, fija objetivos, distribuye tareas y puede prescindir de sus servicios; también aquí existe una jerarquía funcional innegable, pero el contrato que la sostiene ha sido suscrito por ambas partes y puede, en principio, extinguirse por decisión de cualquiera de ellas. Una comunidad religiosa exige a sus fieles observancias exigentes, y una orden monacal puede imponer votos de obediencia radicales a quienes libremente ingresan en ella; nada de eso, sin embargo, equivale a la pretensión de que esos votos vinculen a quien nunca ingresó, ni a que la orden reclame jurisdicción coercitiva sobre quienes viven fuera de sus muros.

La diferencia decisiva, en todos estos casos, no reside en la intensidad de la asimetría ni en la severidad de las normas internas, que pueden ser considerables, sino en dos rasgos estructurales: el origen contractual o voluntario de la relación de autoridad, y la

existencia de un margen efectivo de salida. Cuando ambos rasgos están presentes, por exigente que sea la jerarquía resultante, no se está ante kratos en el sentido aquí delimitado, sino ante una de las muchas formas legítimas que la autoridad humana puede adoptar dentro de un orden social libre. Cuando alguno de esos dos rasgos falta, y en particular cuando falta la posibilidad realista de salida, la relación empieza a aproximarse al fenómeno que la acracia cuestiona, sea cual sea el nombre institucional que reciba: Estado, mafia territorial, comunidad contractual degenerada en jurisdicción cerrada, o cualquier otra estructura que combine imposición unilateral de normas con ausencia efectiva de secesión. El nombre importa poco. La estructura, todo.

Esta precisión conceptual tiene una consecuencia metodológica importante para el resto del ensayo, que queda enunciada desde ahora. La cuestión central que se examinará no será si toda autoridad debe abolirse, pregunta que admite una respuesta negativa casi inmediata y que ningún autor citado en estas páginas, desde Rothbard hasta Kropotkin, ha respondido jamás de otro modo. La cuestión central será si puede justificarse filosóficamente la existencia de una autoridad que se atribuye jurisdicción última sobre personas con independencia de que estas la hayan consentido, y que además cierra, de hecho o de derecho, la posibilidad de que esas personas se sustraigan a ella sin renunciar a bienes tan fundamentales como su propiedad, su comunidad, su lengua o sus vínculos familiares. Formulada así, la pregunta ya no es retórica ni fácil de despachar. Es la pregunta por la obligación política, que ocupará buena parte de lo que resta de este capítulo. Pero antes de abordarla de frente conviene precisar sobre quién, exactamente, se reclama esa autoridad: sobre la persona, no sobre una abstracción.

Un trabajo previo de este mismo autor, *El sujeto que el derecho no crea*, desarrolló con detenimiento una distinción que aquí solo pue-

de recuperarse en su arquitectura esencial, porque su función no es repetirse sino servir de cimiento a un problema distinto. Aquel trabajo separaba cuidadosamente la personalidad jurídica positiva, esto es, la condición de sujeto de derechos que un ordenamiento estatal puede atribuir, modular o incluso negar mediante actos de reconocimiento institucional, de la personalidad ontológica, entendida como un modo de ser que no depende constitutivamente de ningún acto de reconocimiento externo. Un recién nacido, argumentaba aquel ensayo, no adquiere su condición de persona en el instante en que el registro civil inscribe su nacimiento; el registro reconoce, con retraso administrativo variable, algo que ya era el caso antes de esa inscripción. Y a partir de esa distinción, el trabajo defendía una tesis de derechos de estatus: determinados derechos fundamentales no son creaciones del ordenamiento positivo, sino su reconocimiento jurídico de una inviolabilidad que corresponde a la persona en cuanto persona, con independencia de que el Estado decida honrarla, ignorarla o violarla.

Esta arquitectura, naturaleza personal, dignidad, derechos fundamentales de estatus, no se recupera aquí para reabrir el debate sobre el estatuto moral de los animales, que era el objeto específico de aquel trabajo, sino porque contiene una implicación política que allí quedó apenas esbozada y que este capítulo se propone desarrollar. Si la personalidad ontológica no depende del reconocimiento estatal, y si los derechos fundamentales de estatus expresan jurídicamente una inviolabilidad anterior a ese reconocimiento, entonces el Estado no crea a la persona ni crea, en sentido estricto, sus derechos más fundamentales. En el mejor de los casos, los declara, los codifica, les proporciona mecanismos de tutela efectiva. Pero la declaración no es la fuente. Quien declara un hecho no lo produce por el acto mismo de declararlo, del mismo modo que un notario que da fe de una compraventa no es quien transfiere la propiedad, sino

quien certifica una transferencia que las partes ya han acordado.

> *Si la persona es lógicamente anterior al Estado y sus derechos más fundamentales no son creados por él, ¿qué justifica que el Estado posea autoridad originaria sobre esa persona?*

Esta pregunta, que cierra el argumento heredado del trabajo anterior y abre el problema propio de este capítulo, merece ser tomada con toda su fuerza antes de intentar responderla. No se trata de negar que los Estados existentes hayan contribuido, de hecho, a hacer efectivos muchos derechos que sin ellos habrían quedado en el papel; sobre esa cuestión, que atañe más a la crisis migratoria contemporánea y a los mecanismos de efectividad jurídica que al problema aquí planteado, este autor se ha ocupado en otro lugar. Se trata de algo distinto y más elemental: de que la capacidad de proteger un derecho no es lo mismo que la autoridad de originarlo, y de que la primera no genera automáticamente un título de jurisdicción sobre quien es protegido. Un vecino que defiende a otro de una agresión no adquiere, por ese solo hecho, derecho a gobernar su vida futura. Un abogado que gana un pleito para su cliente no adquiere, por ese solo hecho, potestad para decidir en adelante sobre su patrimonio. La protección eficaz de un derecho es un servicio, valiosísimo cuando se presta bien, pero un servicio no es idéntico a una soberanía.

La pregunta por la autoridad originaria del Estado sobre la persona es, en su forma más desnuda, la pregunta por la obligación política, que ocupará el resto de este apartado fundacional y buena parte de lo que sigue. Antes de llegar a ella, hay que señalar por qué esta manera de plantear el problema, partiendo de la persona y no del Estado, invierte el orden habitual de la filosofía política y por qué esa inversión no es un capricho metodológico sino una exigencia del propio argumento. La filosofía política moderna, desde Hobbes hasta buena parte del constitucionalismo contemporáneo,

tiende a preguntarse primero qué necesita el Estado para funcionar correctamente y a preguntarse solo después, y con frecuencia de manera derivada, qué derechos conserva el individuo frente a él. Este capítulo procede al revés. Comienza afirmando que existe una entidad, la persona, cuya dignidad y cuyos derechos fundamentales no dependen de ninguna institución política, y pregunta después qué autoridad, si alguna, puede ejercer legítimamente el Estado sobre ella. El orden de la pregunta no es indiferente. Determina, de hecho, dónde recae la carga de la prueba a lo largo de todo el trabajo: no sobre quien cuestiona la autoridad estatal, sino sobre quien pretende justificarla frente a una persona que, por su propia naturaleza, no le debe nada a priori.

Afirmar que la persona es lógicamente anterior al Estado no equivale a afirmar que pueda vivir bien, o siquiera vivir, completamente al margen de toda institución social. El individualismo que aquí se defiende, como se aclarará con detalle más adelante al examinar las comunidades intermedias, no es el individualismo atomista de un sujeto autosuficiente que no necesita de nadie. Es, más bien, un individualismo de titularidad moral: la afirmación de que los derechos fundamentales residen originariamente en la persona individual, y no en colectivos, pueblos, naciones o Estados que pudieran reclamarlos por delegación o por representación. Ese individualismo de titularidad es perfectamente compatible con una antropología profundamente social, en la que la persona se realiza a través de vínculos familiares, comunitarios, religiosos y asociativos que no son en absoluto secundarios ni prescindibles. Lo que excluye no es la sociabilidad humana, sino la idea de que alguna de esas formas de sociabilidad pueda, sin el consentimiento del individuo, transformarse en jurisdicción coercitiva última sobre él.

Con esta arquitectura ya establecida, la persona con derechos que nadie le ha dado, la pregunta por la obligación política deja de

ser un ejercicio académico y se vuelve inevitable: si el Estado no origina lo más fundamental de lo que la persona tiene, ¿de dónde saca autoridad sobre ella? Puede formularse con una precisión que rara vez recibe en el debate público: ¿qué justifica que A posea autoridad política sobre B si B no ha consentido esa autoridad? La pregunta exige, antes de intentar responderla, distinguir con cuidado una serie de conceptos que el uso corriente tiende a confundir y que esa confusión favorece, casi siempre, al poder establecido. Poder es la capacidad efectiva de determinar la conducta ajena, con independencia de su fundamento moral; un asaltante armado tiene poder sobre su víctima durante el tiempo que dura el asalto. Autoridad es una pretensión normativa de obediencia, que puede o no estar justificada; quien reclama autoridad no se limita a poder imponer su voluntad, sino que sostiene que los demás tienen razones para obedecerle, razones distintas del mero temor a la fuerza. Legitimidad es la propiedad, si existe, que convierte esa pretensión de autoridad en una pretensión justificada. Obediencia es la conducta de sometimiento, que puede prestarse por convicción, por costumbre, por temor o por cálculo, sin que ninguna de esas motivaciones garantice por sí misma la legitimidad de aquello a lo que se obedece. Coerción es el uso o la amenaza de la fuerza para doblegar una voluntad ajena. Consentimiento es el acto por el cual un individuo asume voluntariamente una obligación que de otro modo no tendría. Jurisdicción es el ámbito, territorial o personal, sobre el que una autoridad pretende ejercerse. Soberanía, finalmente, es la pretensión de que esa jurisdicción sea última, es decir, no subordinada a ninguna instancia superior ni limitada por el consentimiento individual de quienes quedan sometidos a ella.

Estas distinciones permiten formular con nitidez dos separaciones que recorrerán el resto del ensayo. La primera es que la existencia efectiva de un Estado no equivale a su legitimidad: un

Estado puede existir, cobrar impuestos, dictar leyes y hacerlas cumplir mediante la fuerza sin que de ese solo hecho se siga que tenga derecho moral a hacerlo. La segunda, estrechamente relacionada pero no idéntica, es que la legalidad no equivale a la legitimidad: que una conducta esté autorizada por el ordenamiento jurídico de un Estado no implica, sin un argumento adicional, que esa autorización sea moralmente correcta. Estas dos separaciones no son originales de este capítulo; forman parte del instrumental básico de la filosofía política desde hace siglos. Lo que este capítulo se propone es tomarlas en serio hasta sus últimas consecuencias, en lugar de invocarlas de manera ceremonial para después seguir razonando como si la existencia y la legalidad bastasen por sí solas para fundar la obediencia.

> *Existencia del Estado $\neq$ legitimidad del Estado. Legalidad $\neq$ legitimidad.*

La tradición que ha intentado salvar esta distancia entre existencia y legitimidad apelando al consentimiento merece un examen detallado, porque es, con mucho, la más sofisticada y la que más directamente confronta el argumento de este capítulo. John Locke, en su *Second Treatise of Government* (Locke, 1689), sostuvo que el poder político legítimo solo puede originarse en el consentimiento de quienes quedan sujetos a él, y que ese consentimiento explica por qué la autoridad política, a diferencia de la mera fuerza, genera una obligación moral de obediencia. Locke era consciente de que un consentimiento expreso, formalizado y unánime de todos los ciudadanos es empíricamente inencontrable en ningún Estado histórico, y por ello introdujo la noción de consentimiento tácito: quien permanece en el territorio de un Estado, disfruta de sus caminos, se beneficia de su protección y participa de su vida civil, consiente tácitamente su autoridad, aunque nunca haya firmado ni pronunciado nada semejante a un pacto explícito.

Esta maniobra, decisiva para toda la tradición contractualista posterior, fue sometida a una crítica demoledora por David Hume en su ensayo *Of the Original Contract* (Hume, 1748). Hume observó que la noción de consentimiento tácito, tal como la manejaba Locke, se estira hasta perder cualquier contenido moral relevante. Un campesino que nace en un país, no domina otra lengua, carece de recursos para emigrar y desconoce cualquier alternativa real a la sociedad en la que ha nacido, no está en una posición distinta, argumentaba Hume, de un pasajero que despierta en un barco en alta mar: permanecer a bordo no expresa su conformidad con la autoridad del capitán, sino la simple ausencia de alternativa. Si el consentimiento debe hacer un trabajo moral genuino, esto es, si debe ser aquello que transforma la mera obediencia fáctica en una obligación genuina, entonces no puede inferirse del silencio, de la residencia o de la mera continuidad vital de quien, la mayor parte de las veces, jamás tuvo ocasión de plantearse la cuestión en términos de aceptación o rechazo.

La crítica humeana, que este capítulo suscribe en lo esencial, no cierra sin embargo el problema, sino que lo precisa. Obliga a preguntar, con un detalle que la apelación genérica al «consentimiento tácito» tiende a evitar, qué actos concretos podrían contar como evidencia genuina de aceptación voluntaria de una autoridad política. ¿Nacer dentro de un territorio implica aceptar su jurisdicción? Evidentemente no, salvo que se conceda que el nacimiento, hecho que ningún individuo elige ni puede elegir, genere obligaciones morales por sí mismo, lo cual convertiría en irrelevante la noción misma de consentimiento. ¿Utilizar una carretera pública constituye consentimiento? Solo si existiera una alternativa realista de desplazarse sin usarla, cosa que en la inmensa mayoría de los casos no ocurre, de modo que el argumento incurre en la misma petición de principio que denunciaba Hume: convierte la ausencia de alternativa en

aceptación. ¿Pagar impuestos bajo amenaza de sanción constituye consentimiento? Difícilmente, porque el consentimiento genuino se distingue precisamente de la entrega de un bien bajo coacción; nadie diría que la víctima de un atraco «consiente» en entregar su cartera porque prefiere hacerlo a recibir un disparo. ¿Permanecer en un país constituye consentimiento? Solo si abandonarlo fuese una opción tan asequible como cambiar de proveedor de telefonía, y no, como ocurre casi siempre, una decisión que exige renunciar a la propiedad acumulada durante una vida entera, a la lengua materna, a la red de vínculos familiares y afectivos, y a menudo a la posibilidad legal de instalarse en cualquier otro lugar sin someterse a restricciones migratorias severas. La teoría es, examinada de cerca, bastante peculiar: uno consiente al Estado naciendo bajo su jurisdicción, usando las carreteras que monopoliza y permaneciendo en el territorio que tendría que abandonar, con enorme coste y a menudo sin destino legal disponible, para demostrar que no consiente. Pocos contratos privados sobrevivirían a una definición tan generosa del consentimiento.

Esta última observación conduce a una de las preguntas más incómodas de toda la tradición contractualista, y que este capítulo no puede eludir: ¿es «puedes emigrar» una respuesta suficiente a la exigencia de consentimiento? Un derecho de salida cuyo ejercicio exige abandonar simultáneamente la jurisdicción política, la propiedad territorial, la comunidad, la lengua y los vínculos acumulados durante una vida constituye un fundamento extraordinariamente débil para inferir consentimiento. El problema no reside simplemente en que salir sea costoso: muchas relaciones genuinamente voluntarias, un matrimonio, una sociedad mercantil, son costosas de abandonar sin que nadie dude de su carácter voluntario. Reside en utilizar ese coste como prueba de que quien permanece ha consentido la jurisdicción bajo la que permanece. Permanecer

porque la alternativa exige desarraigarse por completo no equivale a haber elegido libremente la autoridad que se soporta; la inferencia de consentimiento a partir de la permanencia es lo que falla, no la mera existencia de un coste elevado. Para que un derecho de salida sirviera efectivamente de fundamento al consentimiento, tendría que aproximarse a las condiciones bajo las cuales consideramos voluntaria cualquier otra asociación humana: que el coste de abandonarla no haya sido fabricado deliberadamente por quien reclama la obediencia, que existan alternativas reales entre las que elegir, y que la permanencia no venga forzada por la ausencia material de opciones.

Esta exigencia abre, a su vez, la pregunta por la secesión, individual y comunitaria, que este capítulo retomará con mayor detalle más adelante, al examinar la posible reaparición del soberano. Baste aquí señalar que una sociedad que tomase en serio el ideal del consentimiento tendría que tomar igualmente en serio la posibilidad de que un individuo, o un grupo de individuos organizados voluntariamente, pudiesen sustraerse a una jurisdicción política sin que ello se considere una rebelión a reprimir, sino el ejercicio legítimo de un derecho que la propia lógica del consentimiento exige. ¿Puede existir secesión individual, esto es, la posibilidad de que una persona concreta deje de estar sujeta a la jurisdicción de un Estado sin necesidad de emigrar físicamente a otro territorio? ¿Puede existir secesión comunitaria, esto es, la posibilidad de que un grupo territorialmente delimitado se sustraiga a esa jurisdicción y constituya, dentro o fuera de las fronteras existentes, un orden alternativo? ¿Qué diferencia, en términos precisos, a una comunidad voluntaria, que exige a sus miembros normas exigentes pero permite su salida, de una comunidad política obligatoria, que impone normas con independencia del consentimiento y dificulta o impide esa salida? Estas preguntas no admiten, en el estado actual

del debate, una respuesta consensuada, pero su sola formulación basta para mostrar que el problema de la obligación política dista mucho de estar resuelto por la simple invocación de un consentimiento que, examinado de cerca, rara vez se ha producido en la forma exigente que la propia teoría contractualista requeriría para hacer el trabajo moral que se le pide.

Antes de continuar examinando qué podría justificar la autoridad del Estado, hay que preguntarse con cierto rigor qué es exactamente aquello cuya autoridad se está examinando. Nadie ha visto nunca al Estado entrar en una habitación. Entran policías. Firman ministros. Sellan funcionarios. Condenan jueces. Cobran recaudadores. El Estado aparece después, cuando hace falta un sustantivo capaz de reunir todas esas acciones bajo una misma etiqueta. La pregunta puede parecer ociosa; todo el mundo cree saber, en un sentido práctico, qué es el Estado. Y sin embargo esa familiaridad esconde una ambigüedad ontológica que, una vez señalada, resulta difícil de ignorar. El individualismo metodológico de raíz austríaca, presente en autores tan próximos entre sí como Mises y, en su recepción hispánica contemporánea, Miguel Anxo Bastos, parte de esa misma intuición: cuando el Estado actúa, no encontramos, en ningún punto del mundo físico, una entidad supraindividual dotada de cuerpo, voluntad o conciencia propia, sino, en cada caso concreto, seres humanos actuando dentro de roles e instituciones determinados, un funcionario que sella un documento, un policía que practica una detención, un juez que dicta una sentencia, un soldado que cumple una orden.

Sin embargo, esta intuición exige la misma precisión ya introducida en otro lugar de este libro frente al salto, tentador pero indebido, del individualismo metodológico, tesis sobre cómo debe explicarse la acción social, al individualismo ontológico, la tesis mucho más fuerte de que las organizaciones carecen de toda reali-

dad propia. Del hecho de que sea el verdugo, y no el Estado, quien materialmente ejecuta al condenado, no se sigue que deba negarse la existencia del Estado en cuanto organización, igual que negar que un club marque goles no equivale a negar que el club exista. Esta precisión disciplina el argumento: lo que sigue no pretende sostener que el Estado carezca de toda realidad, sino distinguir con exactitud en qué consiste esa realidad y qué tipo de autoridad moral, si alguna, se sigue de ella.

Ya se estableció, al hablar de los hechos institucionales, que un objeto o un suceso puede contar como algo distinto de lo que es físicamente en virtud de una aceptación colectiva que le confiere poderes que la materia por sí sola no posee: así el papel que cuenta como billete, o la línea trazada en un mapa que cuenta como frontera. El Estado, en esa misma gramática, es paradigmáticamente un hecho institucional, no un hecho bruto. Posee, por tanto, una realidad genuina, no ilusoria: las instituciones estatales condicionan efectivamente el comportamiento humano, canalizan expectativas, distribuyen recursos y ejercen coerción con consecuencias muy reales sobre la vida de las personas. Pero esa realidad institucional depende, en su raíz, del reconocimiento colectivo continuado de quienes participan en ella, sea como funcionarios que aplican sus normas, sea como ciudadanos que las obedecen, sea como otros Estados que reconocen diplomáticamente su existencia. El Estado no es, en este sentido preciso, una persona ontológica supraindividual dotada de voluntad moral propia, comparable a la de un individuo humano, aunque el lenguaje cotidiano lo trate con frecuencia como si lo fuera.

Esa personificación lingüística merece un examen detenido, porque no es inocua. Cuando decimos que «España decidió» negociar un tratado, que «el Estado cobra» impuestos o que «Francia declaró» la guerra, empleamos una forma de expresión enormemente

útil y económica, que permite referirse con brevedad a procesos institucionales complejos sin enumerar cada vez a los individuos concretos que intervinieron en ellos. Nada hay de censurable en ese recurso lingüístico, indispensable para cualquier discurso político o historiográfico mínimamente ágil. El problema surge cuando esa personificación retórica se desliza, casi sin que se note el tránsito, hacia una personificación moral: cuando se empieza a tratar al Estado como si poseyera, por sí mismo, una autoridad moral que trasciende la de los individuos concretos que actúan en su nombre, como si «actuar en nombre del Estado» transfigurase moralmente una acción que, realizada por un particular sobre otro particular, sería inequívocamente ilegítima.

> *Si una acción sería ilegítima cuando A la realiza sobre B como particular, ¿qué propiedad moral aparece cuando A ocupa un cargo público y realiza esa misma clase de acción «en nombre del Estado»?*

Esta pregunta no admite, sin caer en la circularidad, una respuesta del tipo «el Estado puede hacerlo porque tiene autoridad, y tiene autoridad porque es el Estado». Semejante respuesta se limita a repetir, con otras palabras, la conclusión que debería justificar. Si un individuo particular exigiese a su vecino una parte de sus ingresos bajo amenaza de encarcelamiento, la mayoría de las tradiciones morales calificarían esa exigencia como extorsión. Que la misma exigencia, estructuralmente idéntica, llegue en cambio por correo certificado, con membrete oficial y un plazo de veinte días hábiles para el pago voluntario, no cambia por sí sola la naturaleza del acto. La Agencia Tributaria no necesita llamar a la puerta con una pistola; la amenaza ha sido institucionalizada hasta el punto de poder viajar en un sobre perfectamente cortés. En el mejor de los casos, la diferencia exige un argumento adicional que explique qué añade la investidura institucional para transformar la extorsión en

tributación legítima. Ese argumento puede existir, y de hecho buena parte de la filosofía política moderna se ha dedicado a construirlo. Lo que aquí sostengo es que no puede darse por supuesto, y que la sola existencia de la institución no lo proporciona automáticamente.

Max Weber ofreció, en su célebre conferencia *Politik als Beruf* (Weber, 1919), la caracterización sociológica del Estado más influyente del siglo veinte: el Estado es aquella comunidad humana que reclama, con éxito, el monopolio del uso legítimo de la violencia física dentro de un territorio determinado. Esta definición merece ser tomada con toda su precisión, porque suele citarse de manera incompleta, omitiendo precisamente el término decisivo. Weber no dice que el Estado sea la comunidad que ejerce efectivamente la violencia dentro de un territorio, cosa que también podría predicarse de una organización criminal suficientemente poderosa, distinción cercana a la que ya trazó Oppenheimer al rastrear el origen histórico del Estado en la conquista; dice que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de esa violencia. El adjetivo hace todo el trabajo filosófico de la definición, y Weber, como sociólogo, no pretendía resolver la cuestión normativa de en qué consiste esa legitimidad, sino describir el hecho sociológico de que las sociedades modernas tienden a reconocer, de manera generalizada, cierta pretensión de exclusividad legítima en el uso de la fuerza por parte del aparato estatal. La definición weberiana describe, con notable precisión, una estructura institucional; no resuelve, ni pretende resolver, la pregunta normativa de si esa estructura merece efectivamente el calificativo de legítima.

Existencia institucional $\neq$ autoridad moral.

Antes de seguir adelante, prevengo una lectura excesivamente destructiva de lo argumentado. Afirmar que el Estado carece de personalidad moral supraindividual no implica que carezca de realidad institucional, ni que sus decisiones sean arbitrarias, ni que

la ontología social entera pueda reducirse sin pérdida a un puñado de individuos aislados actuando sin ningún marco compartido. Hans Kelsen, cuya teoría pura del derecho intentó precisamente dar cuenta de la unidad y la coherencia de un ordenamiento jurídico sin necesidad de postular una voluntad colectiva mística detrás de él, mostró que es posible hablar con rigor de «el Estado» como una construcción normativa, un sistema de normas jerárquicamente ordenado y dotado de unidad lógica, sin comprometerse por ello con la existencia de una persona moral supraindividual (Kelsen, 1945). Esa vía kelseniana confirma desde otro ángulo la tesis de este apartado: el Estado posee realidad institucional y normativa, pero esa realidad no equivale, sin un argumento adicional, a una autoridad moral originaria sobre las personas concretas que quedan sujetas a él.

La respuesta a la pregunta con la que se abrió este examen del Estado puede formularse ya sin rodeos. Ninguna propiedad moral aparece por el mero hecho de la investidura. El uniforme, el cargo, el sello, el procedimiento y la personalidad institucional pueden cambiar, y de hecho cambian, la situación jurídica de una acción; una detención practicada por un policía con orden judicial produce efectos legales que la misma acción, ejecutada por un particular, no produciría. Pero cambiar la situación jurídica no es lo mismo que cambiar la naturaleza moral del acto, y es esto último lo que estaría en juego si quisiéramos decir que el Estado, por ser Estado, puede legítimamente aquello que ningún particular podría. Si existe una diferencia moral genuina entre la coerción privada y la coerción estatal, esa diferencia tiene que provenir de una teoría de la autoridad política independiente y anterior a la propia existencia del Estado, no de la investidura misma. El Estado no puede fabricar su propia legitimidad limitándose a calificar de «pública» la coerción que ejerce. Si detrás de cada acto estatal hay, en última instancia,

seres humanos concretos actuando dentro de roles institucionales, la pregunta que importa no es ya «qué puede hacer el Estado», sino «qué pueden hacer legítimamente estas personas concretas, actuando dentro de estos roles concretos, sobre aquellas otras personas que no han consentido individualmente someterse a su autoridad». Esa reformulación, que despoja al Estado de su aura de sujeto moral autónomo sin negar su existencia institucional, es el punto de partida de lo que sigue, dedicado a examinar cómo se sostiene, en la práctica, la obediencia a esa estructura.

Si el Estado carece de cuerpo propio y de voluntad supraindividual, y si sus actos remiten, en última instancia, a seres humanos concretos ejerciendo roles institucionales, entonces su continuidad depende de algo más frágil y más interesante que la mera posesión de armas. Depende, como observó con extraordinaria lucidez Étienne de La Boétie en su juvenil *Discours de la servitude volontaire* (La Boétie, 1576), de la disposición continuada de un número inmenso de personas a seguir reconociendo, obedeciendo y sosteniendo esa institución. La Boétie se preguntaba, con una perplejidad que sigue siendo filosóficamente fértil cinco siglos después, por qué motivo un solo tirano puede someter a un pueblo entero cuando ese pueblo, si simplemente dejase de prestarle obediencia, no necesitaría siquiera combatirlo para verlo caído. El tirano, argumentaba, no tiene más ojos, más manos ni más fuerza que la que sus propios súbditos le prestan al servirle como espías, verdugos, soldados y funcionarios. La dominación, concluía, no descansa únicamente sobre la violencia bruta, sino sobre una red de complicidades, hábitos y expectativas que los propios dominados sostienen y reproducen día tras día.

Este libro recuperó parcialmente esa intuición en un capítulo anterior, al examinar cómo la censura contemporánea no siempre se impone contra la voluntad del individuo, sino que en ocasiones es

el propio individuo, cansado de pensar y de dudar, quien la reclama. Aquel argumento se refería específicamente al problema del juicio y la verdad; el que aquí se desarrolla traslada la misma intuición estructural a un terreno distinto, el de la ontología institucional del Estado, y por ello merece un desarrollo propio en lugar de una simple repetición.

Un Estado, cabe decir con algo más de precisión técnica que la disponible en el siglo dieciséis, no se sostiene únicamente sobre la coerción física directa que ejerce en cada instante, sino sobre una arquitectura de obediencia distribuida que incluye rutinas administrativas asumidas como normales, expectativas compartidas sobre cómo se comportarán los demás actores del sistema, pretensiones de legitimidad aceptadas sin examen por buena parte de la población, cooperación burocrática de miles de funcionarios que ejecutan cotidianamente sus decisiones, reconocimiento diplomático de otros Estados, dependencia institucional de empresas y particulares que han organizado su vida económica en torno a sus normas, y coordinación práctica de jueces, policías, militares, bancos centrales y administraciones públicas que hacen posible, con su trabajo diario, que las decisiones del aparato estatal se traduzcan en efectos reales sobre el mundo. Ningún ministro firma solo. Detrás de cada firma hay un funcionario que redactó el borrador, otro que lo revisó, un tercero que lo archivó y un cuarto que, si nadie lo cumple, tendrá que enviar el requerimiento siguiente. Quítese cualquiera de esos eslabones y la firma sigue existiendo en el papel, pero deja de producir el mundo.

> *Si jueces, policías, soldados, funcionarios, bancos, empresas y ciudadanos dejaran simultáneamente de reconocer las reglas constitutivas del Estado, sus edificios y armas continuarían físicamente existiendo, pero la institución estaría descomponiéndose.*

Esta formulación, que traduce al vocabulario institucional contemporáneo la intuición de La Boétie, no debe malinterpretarse en un sentido voluntarista ingenuo. No significa que un individuo aislado pueda abolir unilateralmente el Estado por el simple expediente de «dejar de creer en él», como si la realidad institucional dependiese de la fe subjetiva de cada ciudadano tomado por separado. Un hecho institucional, en la gramática searleana ya expuesta, requiere reconocimiento colectivo, no reconocimiento individual; que una sola persona deje de reconocer la autoridad del Estado no altera, por sí sola, la estructura institucional que sostiene a millones de otras personas que sí continúan reconociéndola, y esa persona seguirá encontrándose, en la práctica, con la coerción efectiva de quienes sí participan del sistema. La observación de La Boétie no es una receta de acción individual inmediata, sino un diagnóstico estructural sobre la naturaleza distribuida y frágil, en última instancia, de cualquier orden político, por sólido que parezca desde dentro.

Ese diagnóstico tiene, sin embargo, una consecuencia filosófica de primer orden para el argumento de este capítulo. Si la continuidad del Estado depende de un entramado de obediencia, cooperación y legitimidad percibida que los propios sometidos sostienen activamente, entonces la pregunta por la justificación de esa obediencia no puede posponerse indefinidamente apelando a la mera facticidad del poder existente. Cada funcionario que aplica una norma, cada juez que la interpreta, cada ciudadano que la cumple sin resistencia, está, en algún sentido mínimo, prestando su cooperación a una estructura cuya legitimidad no puede darse simplemente por supuesta. Esto no convierte a cada uno de esos actores en cómplice moral de cualquier injusticia que el Estado pueda cometer, porque las alternativas reales de cada individuo dentro de un sistema ya establecido son, con frecuencia, extraordinariamente

limitadas. Pero sitúa la pregunta por la legitimidad donde debe estar: no en una cuestión abstracta y lejana, sino en la conducta cotidiana de millones de personas concretas que, cada mañana, deciden si obedecen.

15.3. El conocimiento disperso y el orden que nadie ordenó

El problema del conocimiento disperso, la crítica de Hayek al racionalismo constructivista y la tesis del orden espontáneo quedaron ya establecidos, con el desarrollo que merecen, al examinar la racionalidad y el orden social: ningún planificador puede concentrar el conocimiento local, tácito y cambiante del que depende la coordinación de una sociedad extensa, y el sistema de precios permite que esa información se use sin que nadie necesite poseerla entera. Tampoco hace falta repetir aquí por qué ese mismo argumento sobrevive a la era de la computación, ni la advertencia, ya hecha, de que el orden espontáneo no es un resultado perfecto sino un proceso continuado de ajuste que convive con el error. Lo que aquella exposición dejó sin resolver, porque no era su lugar, es una réplica concreta al argumento misiano del cálculo que sí merece registrarse antes de seguir: Oskar Lange y Abba Lerner propusieron esquemas de socialismo de mercado en los que una autoridad central simularía precios mediante procedimientos de tanteo, y la discusión sobre si tales esquemas resuelven o solo desplazan el problema señalado por Mises (Mises, 1920) continúa, en distintas formas, dentro de la literatura de economía comparada. Este capítulo no necesita zanjarla; le basta con la formulación hayekiana, más modesta y más difícil de sortear que la imposibilidad absoluta del cálculo: la simulación de precios por un centro presupone precisamente la información sobre circunstancias locales cuya generación descentralizada es la

función distintiva del propio proceso de mercado, de modo que reproducirla artificialmente corre el riesgo de reintroducir, bajo otra forma, el problema que pretendía resolver.

Lo que sí es nuevo aquí, y conviene presentar con el mismo cuidado con que se ha tratado a cada autor en este libro, es la tradición que lleva ese fundamento hasta una conclusión que Hayek nunca suscribió. Murray Rothbard fue el primero en llevar el análisis austríaco, con sistematicidad completa, hacia una conclusión explícitamente anarquista: en *Man, Economy, and State* (Rothbard, 1962) y *Power and Market* (Rothbard, 1970) mostró cómo cada intervención estatal genera distorsiones que motivan, típicamente, nuevas intervenciones para corregir las anteriores, y en *The Ethics of Liberty* (Rothbard, 1982) fundamentó una teoría de la propiedad en la autopropiedad y la apropiación originaria que se examinará con ojo crítico, no de aceptación, en el apartado correspondiente. Jesús Huerta de Soto, desde una posición próxima a Mises y Hayek, desarrolló la función empresarial como proceso de descubrimiento y coordinación (Huerta de Soto, 2009b; Huerta de Soto, 2009c) y ha defendido explícitamente una posición anarcocapitalista (Huerta de Soto, 2009a) que este capítulo retoma con frecuencia, sin identificarse con ella en cada detalle. Hans-Hermann Hoppe, discípulo de ambos, aporta un análisis institucional del monopolio territorial y de la producción privada de seguridad que resultará valioso en varios apartados posteriores (Hoppe, 1989; Hoppe, 1993; Hoppe, 2001), aunque sus prescripciones sobre quién debería ser admitido en una comunidad exceden el argumento estrictamente institucional que aquí interesa y no se suscriben sin matización.

Y conviene decir, con la misma claridad, qué autores próximos a esta tradición no defendieron las conclusiones que a veces se les atribuyen, porque distinguir estas posiciones no es un escrúpulo filológico sino la condición de la honestidad intelectual que este

libro se ha propuesto mantener desde su primera página. Hayek no fue anarcocapitalista: defendió una versión limitada y constitucionalmente restringida del Estado, y habría rechazado buena parte de lo que este capítulo extrae de su propia teoría del conocimiento. James C. Scott, cuya crítica de la legibilidad estatal ya se empleó al hablar de la administración de la verdad, no defendió la abolición completa del Estado, sino una simpatía anarquista que él mismo calificó de parcial (Scott, 1998; Scott, 2012). Elinor Ostrom, cuya obra sobre gobernanza policéntrica se retomará más adelante, trabajó dentro de un marco que asumía la coexistencia de instituciones estatales y no estatales.

Hecha esa aclaración, puede darse el paso que le corresponde a este capítulo y a ningún otro. Hayek no llegó hasta la acracia. Se detuvo en un Estado constitucionalmente limitado, y probablemente habría considerado imprudente la extensión que aquí se propone. Pero si el conocimiento necesario para coordinar una sociedad está irremediablemente disperso, la pregunta que Hayek no formuló con la misma insistencia que aplicó al resto de la vida económica es por qué esa dispersión dejaría de ser un problema justo en la frontera del monopolio político. Un Estado limitado sigue siendo, en lo que atañe a las funciones que conserva, seguridad, justicia, y en la práctica bastante más, una autoridad central que decide con el mismo tipo de información parcial que Hayek consideraba insuficiente para planificar el pan o el acero. No existe, en la propia arquitectura de su teoría, una razón de principio para detener sus consecuencias precisamente ahí. Extenderlas hasta el final es la aportación que este capítulo hace sobre la base de Hayek, no en su nombre.

Ese mismo cuerpo teórico permite responder a una objeción que se formula con enorme frecuencia contra cualquier defensa de un orden descentralizado: ¿cómo funcionaría exactamente tal o cual

función social en una sociedad sin Estado? La pregunta es legítima y se abordará con detalle más adelante, en el apartado dedicado a los bienes tradicionalmente considerados públicos. Pero conviene precisar ya cuál sería una respuesta inválida: «no sabemos cómo funcionaría, pero funcionará» es una petición de confianza, no un argumento. La respuesta correcta es distinta y más exigente: pedir a quien defiende un orden descentralizado que describa de antemano, y en detalle, la configuración institucional completa que emergerá de millones de decisiones descentralizadas equivale a exigirle precisamente el tipo de conocimiento cuya imposibilidad de concentración constituye el núcleo mismo de su tesis. Quien defiende la acracia no necesita escribir el plano maestro de una sociedad libre para demostrar que la planificación central de esa sociedad es innecesaria; exigírselo sería una contradicción performativa, no una refutación.

Esta precisión no debe convertirse, sin embargo, en una coartada retórica que exima al defensor del orden descentralizado de toda responsabilidad argumentativa. El argumento hayekiano es negativo, dirigido contra la pretensión de conocimiento suficiente por parte de una autoridad central, no positivo, en el sentido de garantizar automáticamente el éxito de cualquier alternativa no estatal. Por eso necesita completarse, como se hará en lo que sigue, con evidencia histórica, institucional y teórica sobre mecanismos policéntricos concretos que efectivamente han producido orden, derecho y cooperación sin depender de una autoridad política central. El problema del conocimiento disperso es la premisa epistemológica de este capítulo, no su demostración institucional completa.

15.4. Una arquitectura sin soberano: propiedad, comunidad, pluralismo y derecho

Las páginas anteriores han establecido dos premisas: que la persona posee derechos anteriores al reconocimiento estatal, y que el conocimiento necesario para coordinar una sociedad se encuentra irremediablemente disperso. La propiedad privada importa aquí por una razón que excede la economía: distribuye capacidad decisoria. Lejos de ser una institución meramente económica entre otras, es el mecanismo institucional que traduce ambas premisas en una arquitectura política concreta, un sistema de descentralización capaz de sustituir la jurisdicción territorial uniforme del Estado por una pluralidad de jurisdicciones derivadas de la titularidad, el contrato, la asociación y la comunidad.

Frente a un soberano que reclama jurisdicción última sobre un territorio, que legisla de manera uniforme para todos los que se encuentran dentro de sus fronteras y que impone esa legislación con independencia del consentimiento individual de cada uno de ellos, una sociedad organizada en torno a la propiedad privada introduce, casi por definición estructural, una pluralidad irreductible: pluralidad de titulares, cada uno con capacidad decisoria sobre lo que le pertenece; pluralidad de espacios, sometidos cada uno a las reglas que su propietario decide establecer; pluralidad de contratos, que regulan de manera diferenciada las relaciones entre quienes voluntariamente los suscriben; pluralidad de reglas, que pueden variar de una comunidad a otra sin necesidad de uniformidad territorial; pluralidad de comunidades, organizadas según criterios y afinidades distintas; y pluralidad de mecanismos de resolución de conflictos, que pueden competir entre sí en lugar de operar como monopolio único. Ninguna de estas pluralidades es garantía automática de armonía, y las dificultades que suscitan se examinarán

sin atenuantes más adelante; pero su sola existencia estructural constituye ya una alternativa conceptual genuina a la jurisdicción uniforme y monopolística que caracteriza al Estado.

Esta afirmación, sin embargo, no puede darse por autoevidente; exige una justificación filosófica de la propiedad misma, que la tradición liberal y libertaria ha desarrollado a través de varias líneas argumentativas no siempre coincidentes entre sí. John Locke, en el capítulo quinto de su *Second Treatise* (Locke, 1689), ofreció la formulación clásica: cada persona posee propiedad originaria sobre sí misma y sobre su propio trabajo, y cuando mezcla ese trabajo con un recurso natural previamente no apropiado, adquiere sobre él un título legítimo, sujeto a la restricción, célebremente conocida como la cláusula lockeana, de que quede «suficiente y tan bueno» disponible para los demás. Robert Nozick, cuya obra se examinará con mayor detalle más adelante, a propósito de su desafío al proyecto acrático, reformuló en *Anarchy, State, and Utopia* (Nozick, 1974) esta teoría de la adquisición originaria mediante un principio de justicia en la adquisición, un principio de justicia en la transferencia y un principio de rectificación de las injusticias pasadas, defendiendo una concepción histórica, no pautada, de la justicia distributiva: una distribución de la propiedad es justa si surge de pasos justos a partir de una situación justa, con independencia del patrón estadístico resultante.

Murray Rothbard, por su parte, desarrolló en *The Ethics of Liberty* (Rothbard, 1982) una teoría fundamentada en la autopropiedad, entendida como el axioma según el cual cada individuo posee derecho exclusivo de control sobre su propio cuerpo, y en el homesteading o apropiación originaria mediante el uso o transformación efectiva de un recurso previamente no poseído por nadie, sin exigir, a diferencia de Locke, que quede necesariamente «suficiente y tan bueno» disponible para terceros. A partir de esos dos principios, autopro-

piedad y apropiación originaria, Rothbard construyó una teoría de la transferencia legítima que incluye el intercambio voluntario, la donación, el contrato y la herencia, y una teoría correlativa de la ilegitimidad de cualquier transferencia obtenida mediante fraude o coerción.

Esta arquitectura teórica, sin embargo, no resuelve por sí sola todas las dificultades que la propiedad privada suscita, y sería intelectualmente deshonesto presentarla sin reconocer sus puntos de fricción. La prescripción adquisitiva, esto es, la adquisición de un título de propiedad por el uso continuado a lo largo del tiempo, plantea el problema de cómo tratar apropiaciones originarias remotas y moralmente controvertidas cuyos efectos persisten generaciones después. Los bienes comunes, esto es, recursos que tradicionalmente no han estado sujetos a propiedad individual exclusiva sino a regímenes de uso compartido regulados por normas comunitarias, no encajan sin más en el esquema de apropiación individual y exigirán, como se verá un poco más adelante a propósito de la literatura de Elinor Ostrom, un tratamiento propio que no reduce automáticamente todo bien común a propiedad privada individual. Las servidumbres, esto es, los derechos limitados que un propietario puede tener sobre el fundo de otro, como el derecho de paso, muestran que la propiedad rara vez es un derecho absoluto e indivisible, sino un conjunto de facultades que pueden fragmentarse, transferirse y limitarse de maneras diversas. Las externalidades, esto es, los efectos que la actividad de un propietario produce sobre terceros sin mediar transacción voluntaria, como la contaminación de un río que atraviesa varias propiedades, plantean el problema, que Ronald Coase examinó con una profundidad que este capítulo retomará más adelante (Coase, 1960), de cómo delimitar y hacer valer derechos de propiedad en presencia de efectos recíprocos difíciles de aislar. Los recursos sin propietario claro, los conflictos de

títulos superpuestos entre reclamantes rivales, y la concentración patrimonial que puede resultar de sucesivas transferencias legítimas pero acumulativamente desiguales, completan una lista de dificultades genuinas que ninguna teoría honesta de la propiedad puede evitar.

Reconocer estas dificultades no debilita la tesis central de este apartado, pero tampoco basta para sostenerla. Hasta aquí se ha mostrado que la propiedad privada puede justificarse filosóficamente y que sus dificultades internas son tratables; no se ha mostrado todavía por qué, entre las muchas formas posibles de organización económica no estatal, la propiedad privada de derechos fuertes, exclusivos y transferibles debería ocupar el eje institucional de la acracia, en lugar de un régimen posesionario de raíz mutualista, una estructura predominantemente comunal, o alguna combinación policéntrica que reparta el peso institucional de otro modo. Responder «porque Rothbard lo sostiene» sería una petición de autoridad incompatible con el método que este capítulo ha declarado seguir desde su introducción. La respuesta debe derivarse de los propios criterios que el ensayo ha ido utilizando para evaluar instituciones a lo largo de sus páginas anteriores: capacidad de generar y transmitir consentimiento, delimitación clara de jurisdicciones, prevención de conflictos, capacidad efectiva de salida, descentralización del poder, transmisión de información, internalización de costes y beneficios, asignación de responsabilidad, y apertura a la competencia entre formas institucionales alternativas.

Pierre-Joseph Proudhon ofrece el punto de partida más exigente para esta comparación, precisamente porque su crítica no impugna la propiedad como tal, sino una forma particular de ella. Proudhon distinguía la posesión, el derecho de uso efectivo sobre un recurso mientras se trabaja o se habita, de la propiedad en sentido pleno, que permite a su titular extraer una renta de un recurso sin nece-

sidad de trabajarlo, apoyándose en la fuerza colectiva que genera cualquier cooperación productiva organizada y que, según su análisis, ningún propietario individual produce por sí solo (Proudhon, 1840). El diagnóstico de Proudhon plantea una pregunta legítima sobre la internalización de costes y beneficios: si el valor de un recurso productivo depende en buena medida de la cooperación social que lo rodea, infraestructuras compartidas, conocimiento acumulado colectivamente, demanda generada por terceros, ¿por qué habría de apropiarse ese valor añadido un único titular privado? La respuesta que este capítulo ofrece, sin embargo, no reside en descartar la propiedad exclusiva, sino en distinguir dos cuestiones que la crítica proudhoniana tiende a fundir: una cosa es preguntarse si una distribución concreta de títulos de propiedad es justa dado el modo en que se originó, pregunta que Nozick formalizó mejor que nadie mediante sus principios de adquisición, transferencia y rectificación (Nozick, 1974), y otra muy distinta es preguntarse si la institución misma de la propiedad exclusiva y transferible, frente a un régimen de posesión de uso no transferible, sirve mejor a los criterios que aquí importan. Sobre la primera pregunta, el mutualismo tiene razón en exigir que las adquisiciones originarias y las transferencias posteriores superen un escrutinio de legitimidad, exigencia que este capítulo comparte plenamente y que retomará al final de este apartado. Sobre la segunda, la respuesta es menos favorable a la posición proudhoniana de lo que su fuerza retórica sugiere.

El motivo remite directamente al problema del conocimiento disperso examinado anteriormente, aunque conviene formularlo como una comparación institucional entre grados de transferibilidad, no como una imposibilidad categórica de que un régimen posesionario genere información económica alguna. Un régimen de posesión de uso, que reconoce derechos sobre un recurso mientras

se trabaja pero restringe su venta, alquiler o cesión a terceros ajenos a esa condición, no impide por completo la formación de precios ni la transferencia de mejoras entre poseedores; los mercados mutualistas históricos documentan formas de compensación por mejoras introducidas, cesión del derecho de uso entre miembros de una misma asociación y valoración relativa de distintos usufructos. Lo que ese régimen sí restringe, en comparación con un derecho de propiedad exclusivo y libremente transferible a cualquier tercero dispuesto a pagar por él, es el conjunto de transacciones posibles y, con ellas, el volumen de información que el sistema de precios puede generar: cuantas más transferencias potenciales excluye una regla de propiedad, ya sea porque prohíbe la venta a quien no pertenece a la comunidad, porque limita el precio pactable o porque condiciona la transferencia a la aprobación colectiva, menor es el número de valoraciones subjetivas que ese mercado logra agregar en un precio, y más depende la reasignación del recurso hacia usos alternativos de mecanismos de decisión colectiva, asamblearios o comunitarios, cuya capacidad de procesar información aumenta con la disposición de sus miembros a delegar y decrece con la escala del grupo. Esta es una objeción comparativa, no una imposibilidad conceptual, y por eso mismo resulta más persuasiva que una simple preferencia doctrinal por la propiedad individual: cuanto mayor es la libertad de transferencia que un régimen de propiedad permite, más amplias son sus posibilidades de reasignación hacia usos más valorados, mejor puede transmitir el conocimiento disperso de sus participantes, más fácilmente internaliza determinados costes de decisión colectiva, y más incentivos genera para ciertos tipos de inversión a largo plazo que exigen certeza sobre la apropiabilidad futura de sus frutos. Ninguna de estas ventajas comparativas implica que un régimen mutualista sea incapaz de generar intercambio o información económica alguna; implica, más modestamente, que

la ampliación de la transferibilidad tiende a ampliar, en el margen, la capacidad del sistema de precios para cumplir la función que Hayek le atribuye, y que esa ventaja marginal, acumulada sobre millones de transacciones, resulta considerable.

El criterio de descentralización del poder ofrece una segunda razón, distinta de la anterior aunque complementaria. Una estructura predominantemente comunal, en la que los recursos productivos pertenecen colectivamente a un grupo amplio y las decisiones sobre su uso se adoptan mediante deliberación conjunta sin reglas claras de titularidad individual dentro del grupo, necesita, para funcionar a cualquier escala superior a la de un grupo reducido y personalmente conocido, algún procedimiento de agregación de preferencias, votación, consejo de ancianos, asamblea rotatoria, que puede reproducir en algún grado los problemas de información e incentivos que más adelante se atribuirán al Estado a propósito de la elección pública: quien decide sobre el recurso colectivo no siempre soporta individualmente el coste íntegro de una mala decisión, y quien disiente de la mayoría no siempre dispone, dentro de esa estructura, de un mecanismo de salida tan simple como el de retirar su parte y marcharse. Este riesgo, sin embargo, no es inherente a toda titularidad colectiva como tal, sino a aquella que carece de reglas internas de delimitación, exclusión y transferencia suficientemente precisas; una estructura comunal que sí incorpora esas reglas, aunque la titularidad última siga siendo del grupo y no de cada individuo por separado, puede evitar buena parte de ese riesgo, como se examina a continuación.

Elinor Ostrom introduce, en este punto, una corrección empírica que este capítulo no puede ignorar sin perder rigor. Su investigación sobre sistemas de riego, pesquerías y pastos comunales gestionados durante generaciones sin propiedad privada individualizada y sin intervención estatal centralizada (E. Ostrom, 1990) demues-

tra que, bajo condiciones específicas, comunidades relativamente pequeñas, con límites claros sobre quién pertenece al grupo de usuarios, mecanismos de vigilancia mutua, sanciones graduales frente al incumplimiento y capacidad para modificar sus propias reglas, pueden evitar la tragedia de los comunes sin recurrir a la titularidad individual del recurso. Este capítulo no pretende disolver ese hallazgo redefiniendo cualquier régimen exitoso de gestión comunitaria como una forma encubierta de propiedad privada; sería una maniobra ad hoc que la propia Ostrom rechazaría con razón, y que convertiría la tesis de este apartado en una tautología vacía de contenido empírico. Lo que los casos documentados por Ostrom muestran, con mayor precisión, es que la variable decisiva no es la identidad del titular, individual o colectivo, sino la existencia de reglas suficientemente claras de pertenencia al grupo de usuarios, de exclusión de quienes no pertenecen a él, de asignación de cuotas o turnos de uso, de responsabilidad por el incumplimiento y de procedimientos para resolver disputas internas. Un sistema de riego gestionado por una comunidad de regantes define con precisión quién tiene derecho a extraer agua, en qué cantidad, en qué turno y bajo qué condiciones de exclusión de quienes no pertenecen a la comunidad; ese régimen no es propiedad privada individual, pero tampoco es la ausencia de reglas que la caricatura de la tragedia de los comunes presupone. Es, en la terminología que este capítulo adopta desde aquí en adelante, un régimen de propiedad común (common-property regime), una de las varias formas legítimas que pueden adoptar unos derechos claramente delimitados sobre un recurso, junto a la propiedad individual, la cooperativa, la mutualidad y la fundación.

La propiedad privada importa aquí por una razón que excede la economía: distribuye capacidad decisoria. Eso es lo que la acracia necesita de ella, no una forma jurídica particular impuesta por

definición. Sostengo que la condición institucional que la acracia requiere no es que todo recurso adopte la forma de la propiedad privada individual, sino algo más general: que existan, sobre cualquier recurso relevante, derechos de propiedad o de uso claramente delimitados, con mecanismos definidos de exclusión, transferencia, responsabilidad y resolución de conflictos, sea cual sea el titular concreto de esos derechos, una persona, una cooperativa, una mutualidad, una fundación o un colectivo de usuarios organizado al modo ostromiano. Dentro de ese marco, la propiedad individual y libremente transferible conserva, sin embargo, una posición de referencia, no por definición sino por las ventajas comparativas ya examinadas: genera precios más informativos allí donde el recurso admite transacciones frecuentes con terceros ajenos al grupo original, permite una salida que no depende del consentimiento de los demás titulares, y escala sin exigir que cada nuevo participante sea personalmente conocido por el resto, condición que los regímenes de propiedad común ostromianos satisfacen con mayor dificultad cuanto mayor es el tamaño del grupo de usuarios. Afirmar esto no equivale a expulsar al mutualismo, el comunalismo o el cooperativismo del orden acrático. Equivale a sostener que, dentro de la pluralidad de formas de titularidad que ese orden permite, la propiedad individual transferible seguirá siendo, para la mayoría de los recursos de una economía extensa y anónima, el mecanismo mejor adaptado. Un régimen que, a la inversa, impusiera con carácter general la posesión de uso o la titularidad colectiva obligatoria como única forma legítima de organización económica reproduciría, a otra escala y con otro vocabulario, la misma pretensión de uniformidad que este capítulo atribuye a kratos: que una sola fórmula deba regir sobre quienes no la han elegido. Es esa pluralidad, no la imposición de una sola forma, lo que aquí se defiende bajo el nombre de propiedad.

Queda, con todo, una precisión final que la propia crítica proudhoniana obliga a mantener presente durante el resto del ensayo, y en particular más adelante, al examinar la posible reaparición del soberano. Que la propiedad privada sea, por las razones expuestas, la arquitectura institucional preferible no implica que cualquier distribución históricamente existente de títulos de propiedad merezca, sin más examen, la etiqueta de legítima. La legitimidad de un régimen de propiedad depende, como advertía Nozick, de la historia de sus adquisiciones y transferencias, no solamente de su forma institucional abstracta; y una concentración de propiedad obtenida mediante conquista, expolio colonial, apropiación estatal de tierras comunales o cualquier otro mecanismo coercitivo no queda santificada por el mero hecho de adoptar, en el presente, la forma jurídica de la propiedad privada. Esta reserva, que separa la justificación institucional de la propiedad como tal de la justificación de cada título concreto, reaparecerá cuando el ensayo examine, más adelante, si la concentración patrimonial puede llegar a reproducir, bajo forma privada, la misma estructura de dominación que se atribuye a kratos.

Junto a la propiedad hay otro elemento arquitectónico igual de decisivo, sin el cual el argumento anterior quedaría incompleto y expuesto a una caricatura que conviene desmontar sin rodeos. La acracia que este capítulo defiende necesita una sociedad civil fuerte. No la tolera como excepción ni la explica como residuo: la necesita, porque sin ella el argumento entero se derrumba en la caricatura que sus críticos más perezosos le atribuyen. Existe, en efecto, una caricatura del anarcocapitalismo, no siempre injustificada por la manera en que algunos de sus propios defensores lo han presentado, que conviene rechazar sin rodeos. Esa caricatura imagina una sociedad compuesta por millones de individuos aislados, sin vínculos previos entre sí, que se encuentran en un mercado

abstracto únicamente para comprar y vender, calculando en cada transacción su interés inmediato, sin comunidad, sin tradición, sin lealtades que trasciendan el intercambio puntual. Esa imagen es sociológicamente pobre y, lo que importa más aquí, filosóficamente ajena a lo que este capítulo defiende.

La sociedad humana, en cualquier época y en cualquier lugar, está tejida de comunidades intermedias: familias, iglesias y comunidades religiosas, barrios, redes de amistad, empresas, universidades, cooperativas, mutualidades, asociaciones vecinales, clubes, gremios profesionales, instituciones benéficas, comunidades culturales, municipios, fundaciones, monasterios, comunidades productivas y un largo etcétera de formas asociativas que median entre el individuo aislado y cualquier estructura política de gran escala. Estas instituciones no son valiosas únicamente, ni siquiera principalmente, porque puedan describirse como prestadores privados alternativos de servicios que hoy presta el Estado. Poseen un valor social propio, anterior e independiente de esa función sustitutiva: generan identidad, pertenencia, confianza, capital social, transmisión cultural, reciprocidad, conocimiento local y sentido, bienes que no se agotan en ninguna transacción contractual explícita y que una sociedad de mercado bien entendida no pretende sustituir. Miguel Anxo Bastos ha defendido, en una entrevista concedida a *Navarra Confidencial*, que la respuesta al avance del Estado se encuentra «en el ámbito de las ideas y a partir de estas de la construcción de una sociedad civil organizada fuera del Estado, al tiempo que se debilita la hegemonía de este último» (Bastos, 2018), y ha desarrollado en otras intervenciones públicas una defensa del orden espontáneo local frente a la planificación urbanística centralizada, precisamente en el terreno donde vecindad y municipio se juegan buena parte de su autonomía (Bastos, 2024). Andrés Caramés, desde un registro más ensayístico, ha analizado cómo ciertas formas contemporá-

neas de urbanismo colectivista producen edificios pensados para «gestionar grandes masas de población» en lugar de para «crear comunidad», deshaciendo precisamente el tejido vecinal que este capítulo defiende (Caramés, 2025). Ninguno de estos dos autores debe presentarse como una autoridad académica consolidada en el sentido de la literatura institucional citada en otros apartados de este trabajo, pero ambos expresan, desde la esfera pública española contemporánea, una sensibilidad según la cual buena parte de lo que habitualmente se atribuye, casi por reflejo, a la acción estatal, ha sido tradicionalmente provisto por este entramado de sociedad civil que precede históricamente al Estado moderno y que este con frecuencia ha desplazado, absorbido o subordinado.

La centralidad de esa sociedad civil, y el modo en que el Estado moderno ha tendido a desplazarla presentándose como su único mediador legítimo, hasta producir el mismo individuo desarraigado que después se invoca como prueba de que sin intervención estatal no quedaría nada, quedó ya argumentado, con Tocqueville y con Nisbet, al examinar las comunidades intermedias; no hace falta repetirlo aquí. Basta con retener su consecuencia para lo que sigue: la arquitectura institucional de este capítulo, propiedad, pluralismo jurídico, competencia entre agencias, presupone ese mismo entramado asociativo, no lo sustituye ni pretende suplirlo.

> *Comunidad $\neq$ Estado. Comunidad $\neq$ colectivismo necesariamente.*

Estas dos negaciones, ya enunciadas al delimitar el concepto de acracia, adquieren aquí su desarrollo pleno. Una comunidad puede poseer normas sumamente exigentes, una tradición densa, una identidad fuertemente marcada, jerarquías internas pronunciadas y deberes considerables hacia sus miembros, sin que nada de eso implique que reclame, o deba reclamar, soberanía política universal sobre quienes no desean pertenecer a ella. Una orden monacal

puede exigir a sus miembros votos radicales de pobreza, obediencia y castidad, sin que ello implique la más mínima pretensión de imponer esos votos a quienes viven fuera del monasterio. Una comunidad cultural puede transmitir con enorme intensidad su lengua, sus costumbres y su memoria histórica a sus descendientes, sin que ello implique que esa comunidad deba convertirse en un Estado territorial que imponga esa misma identidad a todos los habitantes de un territorio determinado, incluidos quienes no la comparten.

El problema, formulado con la precisión que este recorrido permite ya alcanzar, no es la comunidad, ni su densidad normativa, ni su exigencia interna, ni siquiera su jerarquía; el problema surge únicamente cuando una comunidad particular pretende transformarse en una jurisdicción territorial obligatoria para todos los que se encuentran dentro de sus fronteras, con independencia de que compartan o no su identidad, sus normas o sus fines, y sin que dispongan de la posibilidad efectiva de sustraerse a esa jurisdicción sin renunciar a bienes fundamentales de su vida. Esta distinción conecta directamente con el problema del derecho de salida y de la secesión, ya examinado a propósito de la obligación política: una comunidad, por exigente que sea internamente, resulta compatible con la acracia en la medida en que su pertenencia sea genuinamente voluntaria y su salida realista; deja de serlo, y comienza a aproximarse al fenómeno que este capítulo llama kratos, en la medida en que su jurisdicción se vuelve territorialmente obligatoria e independiente del consentimiento individual de quienes quedan sometidos a ella. Una sociedad libre no es aquella en la que el individuo no pertenece a nada, sino aquella en la que ninguna de sus pertenencias adquiere automáticamente derecho a convertirse en soberano.

Este entramado de comunidades intermedias, densamente po-

blado y normativamente exigente, es precisamente lo que distingue la acracia aquí defendida de la caricatura atomista con la que se abrió este apartado. La sociedad que resulta de sustituir la soberanía política por la propiedad privada, el contrato y la asociación voluntaria no es una sociedad de individuos aislados negociando transacciones puntuales en un mercado abstracto; es, más bien, una sociedad densamente tejida de familias, comunidades religiosas, asociaciones profesionales, cooperativas, gremios y municipios, cada uno con su propia normativa interna, coexistiendo y compitiendo entre sí sin que ninguno de ellos reclame, ni pueda reclamar, jurisdicción coercitiva última sobre quienes no desean pertenecer a él. Familia, Iglesia, municipio, empresa, cooperativa y asociación no son residuos que sobreviven allí donde el Estado todavía no ha llegado. Son sociedad, y lo son con independencia de que el Estado exista, se retire o nunca haya llegado a ocupar el espacio que ellas ya ocupaban. Nada de esto convierte a las comunidades intermedias en moralmente intachables: pueden ser opresivas, cerradas, asfixiantes para quien no encaja en ellas. Lo que las distingue de kratos no es su virtud sino su límite, que no poseen, ni deben poseer nunca, jurisdicción automática sobre quien no pertenece a ellas.

Esta trama de comunidades intermedias no agota, sin embargo, las tradiciones que han cuestionado la soberanía estatal, y conviene reconocer esa pluralidad antes de pasar al derecho. El anarcocapitalismo de tradición austríaca constituye, como se ha declarado desde la introducción de este capítulo, el eje vertebrador de todo el argumento desarrollado hasta ahora. Pero la acracia, tal como aquí se entiende, es una categoría más amplia que ese eje vertebrador, capaz de dialogar con otras tradiciones que han cuestionado la soberanía estatal desde presupuestos distintos, y a veces incompatibles entre sí, sin que ese diálogo exija reconciliarlas artificialmente ni presentarlas como variaciones menores de una misma doctrina. Lo

que sigue no pretende ofrecer un catálogo enciclopédico de «tipos de anarquismo», ejercicio que rompería la unidad argumentativa del ensayo y que además existe ya, y con solvencia, en la literatura especializada; se limita a introducir, con la brevedad que el propósito exige, aquellas tradiciones cuya consideración enriquece problemas concretos ya planteados.

Pierre-Joseph Proudhon, en su célebre pregunta retórica *Qu'est-ce que la propriété?* (Proudhon, 1840), no desarrolló una teoría de la propiedad idéntica a la rothbardiana examinada anteriormente; su crítica se dirigía, más bien, contra ciertas formas de propiedad que permiten la extracción de renta sin trabajo correspondiente, y su alternativa, el mutualismo, defendía una economía de pequeños productores independientes, cooperativas de crédito mutuo y posesión de uso frente a la gran propiedad ausentista. Sería un error de bulto presentar a Proudhon como un precursor del anarcocapitalismo; su tradición conserva, sin embargo, un valor propio para este capítulo, en la medida en que ilustra la posibilidad de una crítica radical del Estado que no comparte necesariamente todos los presupuestos de la tradición austríaca sobre la propiedad, y que sin embargo converge con ella en la negación de la soberanía política monopolística.

Piotr Kropotkin desarrolló, en *Mutual Aid* (Kropotkin, 1902), una crítica del darwinismo social que insistía en la cooperación, más que en la competencia, como factor decisivo de la evolución de las especies sociales y de las sociedades humanas, documentando con amplitud etnográfica formas históricas de ayuda mutua, gremios artesanales medievales y cooperación campesina que operaban sin necesidad de coordinación estatal centralizada. Convertir retrospectivamente a Kropotkin en un defensor del mercado austríaco sería, sin embargo, una tergiversación tan grave como convertir a Proudhon en anarcocapitalista; su anarquismo comunista defendía

una organización económica basada en la distribución según la necesidad, no en el intercambio de mercado, y su desconfianza hacia la propiedad privada de los medios de producción lo sitúa en las antípodas de Rothbard en ese punto concreto. Lo que este capítulo retiene de Kropotkin no es su programa económico, sino su evidencia histórica y antropológica sobre la capacidad humana para la cooperación descentralizada sin mediación estatal, evidencia que resulta valiosa con independencia del marco económico en el que cada tradición la inserte.

El anarcosindicalismo, desarrollado teóricamente por autores como Rudolf Rocker (Rocker, 1938), defendió la organización de la producción a través de sindicatos obreros federados, con una desconfianza tanto hacia el Estado como hacia la gran propiedad capitalista concentrada. El agorismo, formulado por Samuel Edward Konkin III (Konkin, 1980), propuso una estrategia de acción directa consistente en el desarrollo de mercados contraeconómicos que operasen al margen de la regulación y la fiscalidad estatal, como vía práctica hacia una sociedad sin Estado, más cercana en sus fines últimos al anarcocapitalismo que el mutualismo o el anarcosindicalismo, aunque con un énfasis estratégico y no meramente teórico que le confiere una fisonomía propia.

El anarquismo cristiano, cuyo representante más elocuente es probablemente León Tolstói en su tardío *El reino de Dios está en vosotros* (Tolstói, 1894), fundamentó el rechazo del poder político coercitivo en una lectura radicalmente pacifista y no resistente del Evangelio, incompatible en algunos aspectos con la defensa que la tradición austríaca hace del uso legítimo de la fuerza defensiva, pero convergente con el resto de las tradiciones aquí reunidas en su rechazo de la autoridad política coercitiva como institución necesaria para el orden social. Esta tradición conecta, como se explorará a continuación, con una sensibilidad católica y escolástica que

también ha alimentado, desde presupuestos distintos, la limitación radical del poder político.

Conviene, por último, señalar una conversación intelectual adicional que atraviesa de manera secundaria, no confesionalmente dominante, este capítulo, y que conecta con una sensibilidad de origen católico presente en la propia tradición hispánica del autor. La doctrina de la subsidiariedad, ya presentada en otro capítulo de este libro con sus fuentes magisteriales propias, converge de manera notable con la primacía de las comunidades intermedias defendida más arriba, y con la limitación radical del poder político que el propio pensamiento político español conoció tempranamente. Juan de Mariana, cuya tesis sobre un poder político sometido a un orden que no ha creado ya se examinó en otro capítulo de este libro (Mariana, 1981), ofrece aquí la misma consecuencia, formulada varios siglos antes que Locke y desde una tradición que el imaginario contemporáneo rara vez asocia con la limitación del poder: que el poder político no es legítimo por el mero hecho de existir, sino que debe justificarse ante quienes quedan sometidos a él. Conviene precisar, para no incurrir en el error que este capítulo ha querido evitar sistemáticamente, que ni la doctrina de la subsidiariedad ni la obra de Mariana constituyen, por sí solas, una defensa de la acracia en el sentido aquí desarrollado; ambas operan dentro de un marco que sigue admitiendo la legitimidad de alguna forma de autoridad política. Lo que este capítulo retiene de ellas no es una deducción teológica de sus conclusiones, que pueden y deben ser defendidas filosóficamente ante cualquier lector, comparta o no sus presupuestos religiosos, sino la constatación de que la desconfianza radical hacia el poder político absoluto posee, también en la tradición hispánica y católica, raíces mucho más antiguas de lo que el imaginario contemporáneo, con frecuencia asociado casi exclusivamente al liberalismo anglosajón, tiende a suponer.

Reunir tradiciones tan dispares, que discrepan entre sí sobre cuestiones tan centrales como el estatuto de la propiedad privada, el papel del mercado o la legitimidad del uso de la fuerza, no disuelve esas discrepancias en una síntesis artificial que ninguno de sus representantes reconocería como propia. Muestra, más bien, algo más modesto y a la vez más importante para el argumento general de este capítulo: que la crítica de la soberanía política y la convicción de que la cooperación humana puede organizarse sin depender de un aparato estatal coercitivo desbordan ampliamente las fronteras del anarcocapitalismo, y que la acracia, entendida como categoría englobante, puede albergar esa pluralidad de tradiciones sin perder por ello su columna vertebral austríaca, que sigue proporcionando, entre todas ellas, el aparato analítico más riguroso para examinar los problemas de conocimiento, incentivos y coordinación que ocuparán el resto de este capítulo.

Falta, para cerrar esta arquitectura institucional, el elemento que la sostiene jurídicamente. Identificar derecho con legislación estatal parece natural solo porque hemos aprendido a mirar el derecho desde el Estado. Una de las objeciones más inmediatas contra cualquier defensa de una sociedad sin Estado consiste precisamente en eso: suponer, sin mayor examen, que la desaparición del segundo término implica automáticamente la desaparición del primero. Esa identificación es históricamente falsa y conceptualmente evitable. Existe una tradición sustancial de literatura jurídica e histórica que documenta la producción de derecho, entendido como sistema de normas exigibles que regulan la conducta y resuelven disputas, sin necesidad de un legislador único investido de soberanía política.

Derecho $\neq$ legislación estatal.

Conviene, antes de examinar la evidencia, distinguir con precisión los conceptos que este apartado manejará, porque el uso corriente tiende a confundirlos: derecho es el conjunto de normas

exigibles que regulan la conducta dentro de una comunidad; legislación es un procedimiento particular, históricamente reciente en términos de la evolución jurídica humana, mediante el cual una autoridad política promulga deliberadamente normas nuevas; norma es cualquier pauta de conducta socialmente exigible, tenga o no origen legislativo; jurisdicción es el ámbito sobre el que un sistema normativo pretende aplicarse; adjudicación es el proceso de determinar cómo se aplica una norma a un caso concreto; y enforcement, término que este capítulo conserva en su forma inglesa por falta de un equivalente español igualmente preciso, es el mecanismo mediante el cual una norma adjudicada se hace efectivamente cumplir. El propio término «policéntrico», que da nombre a esta noción, procede de un artículo pionero de Vincent Ostrom, Charles Tiebout y Robert Warren sobre la organización del gobierno en áreas metropolitanas, que mostró cómo múltiples centros de decisión formalmente independientes pueden coordinarse entre sí sin necesidad de una autoridad jerárquica única que los subordine (V. Ostrom, Tiebout y Warren, 1961).

El common law inglés, en sus orígenes históricos, no fue un producto legislativo sino un cuerpo de derecho consuetudinario desarrollado gradualmente a través de decisiones judiciales sucesivas que reconocían, más que creaban, prácticas y expectativas ya asentadas en la comunidad. La lex mercatoria medieval, el derecho mercantil desarrollado por los propios comerciantes a través de ferias, gremios y tribunales mercantiles propios, constituye un ejemplo especialmente elocuente de producción normativa privada y transnacional, surgida de la necesidad práctica de regular transacciones entre mercaderes de distintas jurisdicciones políticas que ningún soberano común podía, ni pretendía, gobernar de manera uniforme. Robert C. Ellickson, en *Order Without Law* (Ellickson, 1991), documentó con notable detalle etnográfico cómo los gana-

deros del condado de Shasta, en California, resuelven disputas sobre daños causados por el ganado suelto mediante normas sociales informales y mecanismos de reciprocidad, con una eficacia considerable, en situaciones donde el derecho estatal formalmente aplicable resultaba, en la práctica, prácticamente irrelevante para la resolución efectiva del conflicto.

Bruce L. Benson, en *The Enterprise of Law* (Benson, 1990), desarrolló un análisis histórico y teórico de sistemas de derecho privado, mostrando cómo instituciones como el arbitraje comercial, las asociaciones de comerciantes y los sistemas de reputación han proporcionado, en contextos históricos diversos, mecanismos de adjudicación y enforcement sin depender de un aparato judicial estatal monopolístico. Edward Peter Stringham, en *Private Governance* (Stringham, 2015), amplió este análisis a mercados financieros históricos, mostrando cómo bolsas de valores tempranas desarrollaron sus propios mecanismos de autorregulación, resolución de disputas y expulsión de miembros incumplidores antes de que existiera regulación estatal comparable, y cómo esos mecanismos privados con frecuencia precedieron, en su eficacia práctica, a la intervención reguladora estatal posterior. Peter T. Leeson, en *Anarchy Unbound* (Leeson, 2014), ha estudiado casos históricos tan diversos como la piratería marítima del siglo dieciocho o el comercio internacional medieval para mostrar cómo actores sin acceso a tribunales estatales desarrollaron mecanismos de gobernanza propia, reputación y enforcement recíproco sorprendentemente sofisticados. David D. Friedman, en *The Machinery of Freedom* (Friedman, 1973), propuso un modelo teórico de agencias de protección y tribunales privados en competencia, cuyas implicaciones y dificultades se examinarán con mayor detalle más adelante, a propósito de los mejores argumentos contra la acracia.

Esta evidencia no debe presentarse, y este capítulo se cuida explí-

citamente de no hacerlo, como demostración definitiva de que «la anarquía jurídica funciona» sin matices ni excepciones. Los órdenes jurídicos históricos aquí mencionados operaron con frecuencia en condiciones específicas, comunidades relativamente homogéneas, relaciones comerciales repetidas que favorecían la reputación como mecanismo de enforcement, o ámbitos limitados que no siempre son generalizables sin más a la totalidad de las funciones que un sistema jurídico contemporáneo debe cumplir. Conviene, además, no idealizar retrospectivamente esos órdenes históricos: el common law inglés convivió, durante siglos, con instituciones profundamente injustas según los estándares contemporáneos, y ningún sistema jurídico histórico, estatal o no estatal, ha estado libre de graves defectos.

Lo que esta evidencia sí permite sostener, con la modestia epistemológica que corresponde a un argumento inductivo basado en casos históricos, es una proposición más limitada pero suficiente para el argumento general de este capítulo: que la producción estatal monopolística de derecho no es, conceptualmente, la única forma posible de generar normas exigibles, mecanismos de adjudicación y sistemas de enforcement eficaces. La distinción entre posibilidad, eficiencia, deseabilidad, escalabilidad y estabilidad, que se aplicará de manera sistemática más adelante a otras funciones tradicionalmente estatales, resulta igualmente pertinente aquí: que el derecho policéntrico sea posible no implica automáticamente que sea igualmente eficiente en cualquier contexto, ni que resulte deseable en cualquier circunstancia, ni que sea trivialmente escalable a sociedades de gran tamaño y alta movilidad, ni que garantice estabilidad frente a intentos de captura o monopolización. Estas cuestiones permanecen abiertas, y el ensayo las retomará explícitamente más adelante, en el apartado dedicado a las mejores objeciones contra la acracia.

15.5. ¿Puede la acracia proveer lo que promete el Estado? Bienes colectivos e incentivos reales

La arquitectura institucional descrita hasta aquí, propiedad, comunidad, pluralismo de tradiciones, derecho policéntrico, tiene que responder todavía a una pregunta distinta, más práctica y en cierto modo más temida: si puede proveer, de hecho, aquello que hoy se atribuye casi automáticamente al Estado. Ninguna objeción se formula con más frecuencia, ni de manera más inmediata, contra cualquier defensa de una sociedad sin Estado que la pregunta retórica sobre quién construiría las carreteras. El Estado moderno ha conseguido, en este punto, una pequeña victoria retórica: que la pregunta pueda formularse como si antes del ministerio correspondiente nadie hubiera sabido colocar una piedra junto a otra, como si el puente, el camino y el canal fuesen inventos de la administración pública y no técnicas que la humanidad domina desde mucho antes de que existiera un ministerio que las gestionara. La pregunta funciona, en el debate popular, casi como un cierre automático de la conversación, como si la sola dificultad de imaginar una alternativa privada bastase para descartar de plano cualquier argumento en contra de la provisión estatal. Lo que sigue trata esa pregunta, y las análogas sobre seguridad, tribunales, defensa exterior, educación, sanidad, pobreza, protección de personas vulnerables, moneda, recursos comunes y protección medioambiental, con el rigor que merecen, evitando dos errores simétricos: darlas por respondidas de antemano, y responderlas con el catálogo ingenuo, tan frecuente en cierta literatura libertaria popular, según el cual bastaría con afirmar que «las carreteras las construirían empresas privadas» o que «la policía serían aseguradoras» para dar por resuelto un problema que exige mucho más matiz.

Cada uno de estos problemas merece el mismo tratamiento: identificar el fallo institucional real, no el imaginado; reconstruir la mejor razón para resolverlo desde el Estado; y preguntar después si esa solución sobrevive al mismo escrutinio de información e incentivos que el resto de este capítulo aplica a cualquier otra pretensión de autoridad centralizada.

La seguridad y la justicia constituyen, probablemente, el caso más exigente de todos, precisamente porque el argumento hobbesiano que las vincula a la existencia de un soberano se examinará con detalle más adelante. Baste aquí precisar el fallo institucional que está en juego: sin algún mecanismo de disuasión y resolución de disputas, los individuos se exponen al riesgo de agresión mutua y carecen de un procedimiento fiable para resolver conflictos sin recurrir a la violencia privada no regulada. El argumento estatal, en su mejor versión, sostiene que solo una autoridad dotada de monopolio coercitivo puede evitar que esa disuasión se convierta en una espiral de venganzas privadas sin árbitro común. Frente a esto, la literatura sobre producción privada de seguridad, examinada parcialmente más arriba a través de Benson, Stringham y Leeson, documenta mecanismos alternativos: seguros de responsabilidad y protección, asociaciones de propietarios con normas y patrullas propias, sistemas de arbitraje privado con capacidad de exclusión del mercado como sanción, y reputación acumulada como activo económico que desincentiva el incumplimiento. Las dificultades de esta alternativa, en particular el problema de qué ocurre cuando dos agencias de protección rivales entran en conflicto sobre un mismo caso, o qué sucede con quien no puede permitirse ningún servicio de protección, se examinarán sin atenuantes más adelante, a propósito de los mejores argumentos contra la acracia; este apartado se limita a constatar que existen mecanismos alternativos documentados, no a declarar el problema resuelto.

Los bienes públicos en el sentido técnico que la economía les atribuye desde Paul Samuelson (Samuelson, 1954), esto es, bienes no rivales en el consumo y de difícil exclusión de quienes no pagan por ellos, plantean un problema distinto: si nadie puede ser excluido de disfrutar un faro, una vez construido, con independencia de si contribuyó a financiarlo, cada individuo racional tiene incentivos para no pagar y esperar a beneficiarse gratuitamente del pago ajeno, el conocido problema del free rider o polizón. El argumento estatal sostiene que solo la fiscalidad coercitiva puede superar ese incentivo a no contribuir, financiando el bien mediante impuestos obligatorios que ningún contribuyente individual puede eludir alegando que no lo desea. Este argumento posee una lógica interna considerable, y este capítulo no pretende negarla sin más; sin embargo, exige dos matizaciones importantes. La primera es empírica: el catálogo de bienes efectivamente no rivales y no excluibles es, en la práctica, mucho más reducido de lo que la retórica popular sobre bienes públicos sugiere, porque el progreso tecnológico ha permitido, en numerosos casos históricos, desarrollar mecanismos de exclusión antes inexistentes, como ocurrió con la propia figura histórica del faro, cuya provisión privada mediante el cobro de peajes portuarios documentó Ronald Coase en un estudio célebre sobre el caso inglés. La segunda matización es teórica y remite directamente al problema examinado a continuación: que un bien sea difícil de financiar mediante mecanismos de mercado no implica automáticamente que el Estado, sometido a sus propios problemas de información e incentivos, vaya a proveerlo de manera eficiente; el argumento de los bienes públicos compara con frecuencia un mercado imperfecto real con un Estado idealizado, comparación metodológicamente sesgada que se corrige de manera sistemática más abajo.

Las infraestructuras, y en particular las carreteras que dan nom-

bre popular a esta objeción, no constituyen, examinadas con cuidado, un bien público en el sentido técnico estricto: son excluibles, mediante peajes, y en algún grado rivales, mediante la congestión. Históricamente, numerosas carreteras, puentes y canales fueron construidos y mantenidos mediante financiación privada con cobro de peaje antes de la generalización de la provisión estatal, y sistemas de peaje electrónico contemporáneos muestran que los costes de transacción que antes hacían prohibitivo el cobro directo por el uso de una vía han disminuido considerablemente. Esto no demuestra que toda la red viaria de una sociedad contemporánea deba o pueda privatizarse sin fricción, pregunta que excede el propósito de este capítulo, pero sí desmonta la premisa implícita en la objeción popular, según la cual las carreteras constituirían un ejemplo paradigmático e insuperable de bien inherentemente público.

La educación y la sanidad plantean problemas distintos, más relacionados con externalidades positivas, asimetrías de información entre proveedor y usuario, y preocupaciones distributivas sobre el acceso de quienes carecen de recursos, que con la estructura técnica de los bienes públicos propiamente dichos. Este capítulo no puede, sin desbordar sus propios límites, ofrecer un tratamiento exhaustivo de ambos sectores; se limita a señalar que la literatura sobre gobernanza policéntrica y sobre mutualidades históricas, incluidas las sociedades de socorro mutuo que proveyeron cobertura sanitaria y educativa a amplias capas de la población trabajadora europea y americana antes de la generalización de los sistemas estatales, documenta mecanismos no estatales de provisión de ambos bienes que merecerían, en un trabajo dedicado específicamente a ellos, un tratamiento propio.

La pobreza y la protección de personas vulnerables, incluidos niños, incapacitados y ancianos sin recursos, constituyen probable-

mente el punto donde la intuición moral en favor de algún mecanismo de solidaridad forzosa resulta más fuerte, y este capítulo no pretende minimizar esa intuición. La tradición aquí defendida no niega la importancia moral de la solidaridad hacia los más vulnerables; lo que cuestiona es que esa solidaridad requiera, conceptualmente, un mecanismo coercitivo centralizado para ser efectiva. La evidencia histórica sobre mutualidades, hermandades, órdenes religiosas dedicadas a la caridad y redes familiares extensas de apoyo mutuo sugiere que la solidaridad organizada voluntariamente ha sido, en muchos contextos históricos, una fuente sustancial de protección social antes de la generalización del Estado de bienestar contemporáneo; pero este capítulo reconoce honestamente que la pregunta de si esos mecanismos voluntarios pueden escalar y sostenerse en sociedades contemporáneas de gran tamaño y alta movilidad, sin ningún mecanismo coercitivo de respaldo, permanece como una de las incertidumbres más serias que la acracia debe afrontar, y volverá a plantearse más adelante, a propósito de las mejores objeciones.

Los recursos comunes transfronterizos, como la atmósfera, los océanos o determinadas cuencas fluviales compartidas, plantean dificultades específicas de delimitación de derechos de propiedad que ni el Estado nacional ni la propiedad privada individual resuelven con facilidad, porque exceden ambos las fronteras jurisdiccionales convencionales; la literatura sobre gobernanza policéntrica de Ostrom, ya mencionada, es particularmente relevante para este tipo de problemas, precisamente porque fue desarrollada en buena medida para dar cuenta de recursos comunes que no encajan limpiamente ni en la propiedad estatal ni en la propiedad privada individualizada.

En conjunto, el propósito de este apartado no ha sido demostrar que cada uno de estos problemas queda resuelto de manera concluyente por algún mecanismo no estatal ya documentado. El

propósito ha sido más modesto y, a la vez, metodológicamente más honesto: mostrar que ninguno de estos problemas se resuelve automáticamente con la sola invocación de la provisión estatal, que cada uno de ellos admite, en mayor o menor grado, mecanismos alternativos que la literatura ha documentado con distinto nivel de detalle, y que la acracia no se presenta, en este capítulo, como una utopía que resuelve de antemano todos los problemas sociales, sino como una estructura institucional sometida a un proceso continuado de descubrimiento y competencia, en lugar de una estructura que pretende resolverlos todos de antemano mediante la autoridad de un centro único.

Queda, sin embargo, una asimetría en todo este examen que merece corregirse explícitamente antes de cerrar esta sección. El Estado disfruta de un privilegio intelectual extraordinario: sus fracasos rara vez se convierten en argumentos contra su existencia. Con frecuencia se convierten en argumentos para ampliar sus competencias. Una escuela que no educa bien recibe más presupuesto, no menos autoridad. Un regulador capturado por la industria que debía vigilar recibe nuevas competencias de vigilancia, no una auditoría sobre por qué la anterior falló. El mercado no goza de esa cortesía: un fallo de mercado se cita como prueba de que el mercado falla; un fallo de Estado se cita como prueba de que el Estado necesitaba más medios. Los casos examinados más arriba han señalado ya, en varios puntos, la raíz de esa asimetría: comparamos un mercado real, con todas sus imperfecciones documentadas, con un Estado idealizado que actúa con la información completa y la benevolencia perfecta de un planificador omnisciente. Lo que sigue corrige ese sesgo aplicando al Estado el mismo escrutinio de información e incentivos que la teoría económica aplica habitualmente al mercado, mediante el instrumental de la escuela de la elección pública o Public Choice.

James M. Buchanan y Gordon Tullock, en *The Calculus of Consent* (Buchanan y Tullock, 1962), propusieron un cambio metodológico de calado: analizar la conducta de los agentes políticos, votantes, legisladores, burócratas, con el mismo supuesto de racionalidad interesada que la economía convencional aplica a los agentes de mercado, en lugar de suponer, como hacía buena parte de la teoría política normativa anterior, que quienes ocupan cargos públicos persiguen automáticamente el interés general por el simple hecho de ocuparlos. El problema no es que el gobernante sea peor que el resto de los hombres. Es precisamente que no lo es. Buchanan desarrolló esta perspectiva, en *The Limits of Liberty* (Buchanan, 1975), hacia una teoría constitucional que buscaba diseñar reglas capaces de contener los excesos previsibles de una política gobernada por intereses particulares, más que confiar en la buena voluntad de quienes ejercieran el poder dentro de esas reglas.

Mancur Olson, en *The Logic of Collective Action* (M. Olson, 1965), formuló una tesis que resulta decisiva para entender por qué el proceso político tiende sistemáticamente a favorecer intereses concentrados sobre intereses difusos, incluso cuando el beneficio agregado de estos últimos, sumado sobre toda la población afectada, supera ampliamente al de los primeros. Un pequeño grupo de productores que se beneficia de un arancel proteccionista tiene, individualmente, un incentivo poderoso para organizarse, presionar políticamente y sostener el coste de esa organización, porque el beneficio esperado por cada miembro del grupo es sustancial; los millones de consumidores que pagan, cada uno, un sobrecoste pequeño pero agregadamente enorme por ese mismo arancel, carecen del incentivo individual para organizarse contra él, porque el coste de la organización superaría, para cada consumidor considerado aisladamente, el beneficio esperado de participar en ella. Este desequilibrio estructural entre la capacidad de organización de los beneficiarios

concentrados y la de los perjudicados dispersos explica buena parte de lo que la literatura conoce como captura regulatoria: la tendencia de las agencias reguladoras a terminar sirviendo, con el tiempo, los intereses de la propia industria que debían regular, precisamente porque esa industria tiene incentivos poderosos para influir en la regulación que los consumidores dispersos no comparten en igual medida. Este mismo autor ha argumentado en otro lugar que esa lógica de incentivos no es un defecto ocasional del proceso democrático sino una de sus estructuras internas más persistentes, capaz de generar por sí misma dinámicas de polarización y simplificación del debate público con independencia de la virtud de los actores implicados.

Gordon Tullock añadió a este análisis el concepto de rent seeking o búsqueda de rentas (Tullock, 1967): la constatación de que, cuando el Estado tiene capacidad de conceder privilegios, licencias, aranceles o subvenciones, los agentes económicos racionales destinarán recursos no solo a producir bienes y servicios de manera eficiente, sino también a competir por la obtención de esos privilegios políticos, generando un gasto social improductivo que no habría existido en ausencia de esa capacidad estatal de discriminar entre favorecidos y no favorecidos.

Esta literatura obliga a formular, frente a cualquier propuesta de intervención estatal para corregir un fallo de mercado, una batería de preguntas simétricas que rara vez se plantean con el mismo rigor que se aplica al análisis de los fallos de mercado: qué incentivos poseen, concretamente, las personas que integran el aparato estatal encargado de corregir ese fallo; qué conocimiento tienen efectivamente sobre el problema que pretenden resolver, dado el argumento hayekiano ya desarrollado sobre el conocimiento disperso; quién controla al controlador, esto es, qué mecanismo impide que la propia autoridad reguladora sea capturada por los intereses

que debía regular; qué ocurre cuando el mecanismo de corrección política falla, dado que a diferencia de una empresa que quiebra cuando falla sistemáticamente, una agencia pública rara vez desaparece por su ineficacia; y qué mecanismo competitivo permite a un ciudadano insatisfecho abandonar una mala institución política, en comparación con la relativa facilidad con que un consumidor insatisfecho puede cambiar de proveedor en un mercado mínimamente competitivo.

> *La pregunta relevante no es solo si el Estado puede solucionar un fallo de mercado en teoría, sino qué incentivos y qué conocimiento poseen, en la práctica, las personas concretas encargadas de solucionarlo.*

Esta simetría metodológica no debe malinterpretarse como una afirmación de que el mercado carece de fallos o de que toda intervención estatal resulta necesariamente contraproducente; sería una inversión igualmente sesgada de la comparación original, sustituyendo la idealización del Estado por una idealización especular del mercado. Lo que la escuela de la elección pública exige, y lo que este capítulo hace suyo como principio metodológico general, es que la comparación institucional se realice siempre entre alternativas reales, con sus imperfecciones documentadas, y no entre una alternativa real y otra idealizada, sea cual sea la dirección en la que se cometa ese sesgo. Cuando una teoría política atribuye ignorancia, interés propio, sesgos y oportunismo a ciudadanos, empresarios y consumidores, no puede hacer desaparecer esos mismos rasgos por el simple hecho de que esas personas atraviesen la puerta de un ministerio. El aparato estatal no está compuesto por una clase de seres distinta del resto de la humanidad; está compuesto por la misma humanidad, con los mismos incentivos, ocupando despachos distintos. Aplicado sistemáticamente, este principio refuerza la sospecha que atraviesa todo el ensayo: que buena parte del prestigio

intelectual del que goza la solución estatal a los problemas sociales depende de una comparación metodológicamente sesgada.

15.6. Las mejores objeciones: Hobbes, Nozick y el criterio de voluntariedad

Las páginas anteriores han ido introduciendo, de manera dispersa, algunas de las objeciones más serias contra el proyecto acrático. Lo que sigue las reúne, las desarrolla con la extensión que merecen y añade otras que todavía no se han examinado, con un único propósito declarado: que un defensor inteligente del Estado pueda reconocer en estas páginas sus propios argumentos, formulados con la fuerza que él mismo les daría, y no una versión debilitada construida para ser fácilmente derrotada.

Thomas Hobbes ocupa, en esta reconstrucción, el lugar del adversario filosófico principal, y merece ser tratado con el rigor que su *Leviathan* (Hobbes, 1651) exige, en lugar de reducirse, como ocurre con demasiada frecuencia en la literatura de divulgación, a la fórmula simplificada según la cual «sin Estado todo sería caos». El argumento hobbesiano es más sofisticado que esa fórmula y merece reconstruirse en sus propios términos. Hobbes parte de una igualdad de vulnerabilidad entre los seres humanos: por fuerte o astuto que sea un individuo, siempre existe la posibilidad de que otros, coaligados o mediante engaño, logren dominarlo o matarlo, de modo que nadie puede sentirse absolutamente seguro frente a los demás únicamente en virtud de sus propias capacidades. De esa igualdad de vulnerabilidad surge, según Hobbes, una desconfianza racional generalizada: si no puedo estar seguro de que el otro no me atacará primero, atacarlo yo primero puede convertirse en una respuesta racional a la inseguridad, por pura prudencia defensiva, incluso sin que exista entre nosotros ninguna hostilidad previa. A

esto se añaden, en el estado de naturaleza hobbesiano, dos motivos adicionales de conflicto: la competencia por recursos escasos y el deseo de gloria o reconocimiento, que llevan a los hombres a atacarse mutuamente incluso cuando no existe escasez apremiante, por el simple deseo de que su poder sea reconocido por los demás.

El resultado de esta combinación de igualdad de vulnerabilidad, desconfianza racional, competencia y deseo de gloria es lo que Hobbes describe, en una de las fórmulas más citadas y menos comprendidas de la filosofía política occidental, como la guerra de todos contra todos, un estado no necesariamente de conflicto violento permanente y efectivo, sino de disposición generalizada al conflicto, en el que ningún acuerdo puede sostenerse de manera fiable porque no existe una autoridad común capaz de garantizar su cumplimiento. Los pactos sin espada, escribió Hobbes en una frase célebre, son palabras vacías, sin fuerza para asegurar a nadie en absoluto. La solución hobbesiana consiste, precisamente, en la constitución de un soberano, mediante un pacto en el que cada individuo transfiere su derecho natural a todo, conservando solo el derecho inalienable a la propia defensa vital, a cambio de la seguridad que solo una autoridad común, con poder suficiente para atemorizar a todos por igual, puede proporcionar.

Este argumento, expuesto con la fuerza que merece, plantea al proyecto acrático varias preguntas que no admiten una respuesta trivial. ¿Describe correctamente la premisa hobbesiana toda interacción humana no mediada por el Estado, o solo un subconjunto de ellas bajo condiciones específicas de anonimato, ausencia de repetición y ausencia de reputación? La literatura sobre cooperación en interacciones repetidas sugiere una respuesta matizada: cuando dos partes interactúan de manera continuada y cada una puede observar y sancionar el incumplimiento pasado de la otra, la reputación acumulada crea un incentivo para cooperar que no existe

en un encuentro único y anónimo, porque el coste de defraudar hoy incluye la pérdida de todos los beneficios de la cooperación futura. Esta intuición, presente de manera dispersa en la literatura de cooperación repetida en teoría de juegos, no depende de ningún resultado formal concreto para resultar plausible, y basta para sugerir que la cooperación puede sostenerse establemente entre agentes racionales interesados cuando interactúan de manera repetida y disponen de mecanismos de observación y sanción mutua, condición que se cumple con frecuencia en comunidades estables, mercados con reputación acumulada y redes sociales densas, aunque no se cumpla necesariamente en encuentros anónimos y únicos. Esto sugiere que el estado de naturaleza hobbesiano, lejos de ser la condición universal de cualquier interacción no estatal, podría describir con mayor precisión las interacciones anónimas, no repetidas y sin mecanismos reputacionales, que son precisamente las que la propiedad, la asociación y las comunidades intermedias examinadas anteriormente tienden a reducir mediante la creación de relaciones estables, repetidas y observables.

Pero la pregunta más incómoda que el argumento hobbesiano suscita para el proyecto acrático no es esta, sino otra que Hobbes mismo dejó sin resolver de manera satisfactoria: si los hombres son, como él supone, capaces de la desconfianza, la competencia y el afán de gloria que hacen necesario el soberano, ¿por qué el soberano mismo queda exento de ese problema antropológico? Homo homini lupus, si el hombre es un lobo para el hombre, ¿qué ocurre cuando el lobo ocupa el trono? Hobbes respondía que el interés del soberano coincide, en general, con el bienestar de sus súbditos, porque un reino próspero beneficia también a quien lo gobierna; pero esta respuesta, examinada con el instrumental de la elección pública desarrollado anteriormente, resulta considerablemente menos persuasiva de lo que Hobbes suponía. Quien ocupa el poder soberano

no deja de ser, por ocuparlo, un individuo con intereses, temores, prejuicios y ambiciones propias, y la concentración de poder que Hobbes propone como solución al problema de la desconfianza mutua no elimina ese problema antropológico, sino que lo desplaza y lo concentra en una única instancia, sin que exista, dentro del propio esquema hobbesiano, un mecanismo eficaz para protegerse de esa instancia si decide actuar en interés propio contra el de sus súbditos. ¿Quién protege frente al protector? Esta pregunta, que Hobbes no responde satisfactoriamente, atraviesa el resto de este apartado.

Un hobbesiano sofisticado, sin embargo, no queda derrotado por esa pregunta retórica, y este capítulo debe responder a su versión más fuerte, no a una caricatura fácil de descartar. Ese hobbesiano puede conceder, sin ceder terreno alguno, que el soberano no es moralmente superior a sus súbditos, que también él es un lobo, y responder que esa concesión resulta irrelevante para el argumento: basta con que el soberano concentre suficiente poder coercitivo como para modificar los incentivos de todos los demás agentes y hacer que el conflicto generalizado deje de ser una respuesta racional a la inseguridad. En esta versión, la solución hobbesiana no depende de la virtud del soberano, sino puramente de la estructura de incentivos que su existencia impone sobre el resto de la población; el lobo que ocupa el trono puede seguir siendo un lobo, pero un lobo sin rivales de tamaño comparable carece de necesidad de atacar, y esa ausencia de necesidad basta, según este argumento, para explicar por qué la concentración del poder reduce la violencia total del sistema aunque no purifique moralmente a quien la ejerce.

Esta versión del argumento es más difícil de refutar que la pregunta retórica inicial, y merece una respuesta igualmente estructural. El problema que genera no es ya el problema, horizontal, de la desconfianza mutua entre agentes de poder comparable con el que

Hobbes abre el *Leviathan*, sino un problema distinto, de segundo orden, que aparece precisamente porque la solución hobbesiana ha tenido éxito en resolver el primero. Llamemos a este segundo problema, siguiendo la lógica que el propio argumento hobbesiano hace inevitable, el problema vertical de dominación: si concentramos la capacidad coercitiva en una instancia única para eliminar la violencia descentralizada entre iguales, esa instancia queda investida de una capacidad de agresión cualitativamente distinta de la que poseía cualquier agente individual en el estado de naturaleza, y por definición de soberanía, carece de una autoridad externa capaz de disciplinarla si decide emplear esa capacidad en interés propio y en detrimento de quienes la constituyeron.

La literatura sobre elección pública, ya introducida anteriormente, permite precisar en qué consiste exactamente esta dificultad, sin necesidad de presuponer maldad alguna por parte de quien ocupa el poder soberano, del mismo modo que el argumento de Mises sobre el cálculo económico no presuponía malicia en el planificador central. El primero de estos problemas es el problema del compromiso: un soberano suficientemente poderoso como para imponer el orden sobre cualquier coalición de súbditos es, por esa misma razón, demasiado poderoso como para que su promesa de no abusar de ese poder resulte creíble sin un mecanismo de garantía externo a él mismo, y un soberano que pudiera atarse las manos de forma genuinamente irreversible dejaría, en ese mismo acto, de ser soberano en el sentido pleno que Hobbes le atribuye. El segundo es el problema de agencia entre principal y agente: los súbditos que instituyen al soberano para que actúe en su interés colectivo carecen, una vez constituido este, de un mecanismo comparable al que un principal individual posee frente a un agente ordinario, la capacidad de revocar el mandato, exigir cuentas detalladas o sustituir al agente por otro en condiciones de competencia, preci-

samente porque el soberano hobbesiano se define por la ausencia de una instancia superior ante la que responder. El tercero es el problema de la búsqueda de rentas examinado ya a propósito de Tullock: quien controla el aparato coercitivo puede utilizarlo no solo para proteger a la población de la agresión externa, sino para extraer de ella recursos superiores a los estrictamente necesarios para esa protección, y la ausencia de competidores capaces de ofrecer el mismo servicio en mejores condiciones elimina el mecanismo que, en cualquier mercado mínimamente competitivo, limitaría esa extracción.

El punto decisivo, sin embargo, no es que cada uno de estos problemas resulte insalvable por separado, sino lo que revelan en conjunto sobre la naturaleza de la solución hobbesiana: no elimina el riesgo de agresión presente en el estado de naturaleza, lo transforma, sustituyendo un riesgo distribuido entre millones de agentes de poder comparable, cada uno capaz de dañar seriamente solo a quienes tiene cerca, por un riesgo concentrado en una única instancia capaz, en caso de actuar mal, de dañar a la totalidad de la población simultáneamente y sin que exista, dentro del propio esquema, un mecanismo de corrección proporcional a la magnitud del daño posible. Un riesgo distribuido admite, al menos en principio, mecanismos de mitigación descentralizados como los examinados en apartados anteriores de este capítulo, asociación defensiva, reputación, propiedad, comunidades intermedias; un riesgo concentrado en el soberano carece, por construcción, de un mecanismo equivalente, porque cualquier instancia capaz de limitarlo tendría que poseer, a su vez, un poder comparable al suyo, con lo cual el problema simplemente se reproduce un nivel más arriba. Nada de esto demuestra, por sí solo, que la suma total de daño esperado bajo un orden acrático sea necesariamente menor que bajo un orden estatal bien diseñado; esa es una pregunta empírica

que ninguna de las dos partes puede zanjar por argumento puramente conceptual. Lo que sí demuestra, y esto es lo que la versión sofisticada del argumento hobbesiano no logra esquivar, es que la solución hobbesiana no resuelve el problema antropológico que la motiva, lo desplaza y le cambia de forma: convierte un problema de coordinación entre iguales en un problema de control sobre quien ya no tiene iguales, y ese segundo problema, a diferencia del primero, no dispone dentro del propio esquema hobbesiano de ningún mecanismo de solución.

James M. Buchanan, cuya obra sobre elección pública ya se ha examinado, retomó explícitamente el desafío hobbesiano en *The Limits of Liberty* (Buchanan, 1975), proponiendo una solución constitucionalista: en lugar de confiar en la benevolencia del soberano, diseñar reglas constitucionales capaces de limitar su poder incluso después de constituido. Esta solución, sensata en sus propios términos, plantea sin embargo una dificultad estructural que el propio Buchanan reconoció: ¿quién hace cumplir la constitución frente al propio soberano que debería estar limitado por ella? Si la respuesta es «otro poder dentro del mismo Estado», el problema simplemente se traslada de nivel sin resolverse; si la respuesta es «la vigilancia ciudadana», entonces la limitación efectiva del poder depende, en última instancia, de la misma capacidad de coordinación social descentralizada cuya posibilidad este capítulo defiende como alternativa al Estado, lo cual sugiere que ni siquiera el constitucionalismo puede prescindir enteramente de mecanismos de contención social que no dependen del propio aparato estatal para su eficacia.

Hobbes vio el problema con una claridad que pocos filósofos políticos han igualado. Vio que la desconfianza mutua entre iguales produce una espiral que nadie, actuando racionalmente y por separado, puede detener. Ahí termina su lucidez y empieza su error.

Se detuvo demasiado pronto: concentró la coerción para apagar un incendio horizontal y no preguntó, con el mismo rigor que había aplicado al estado de naturaleza, qué ocurre cuando el fuego se traslada verticalmente a la única instancia capaz de encenderlo sobre todos a la vez. El Leviatán no elimina el problema del poder. Lo gana. Lo concentra, lo blinda frente a cualquier rival y lo sitúa fuera del alcance de los mecanismos, reputación, propiedad, asociación, competencia, que en cualquier otro punto de la vida social sirven para disciplinar a quien abusa de su posición. Reconocer las incertidumbres empíricas sobre cuánta violencia produciría en la práctica un orden descentralizado no obliga a callar sobre esto: la solución hobbesiana no resuelve el problema antropológico que la motiva. Lo desplaza a un lugar donde ya no hay nadie que pueda corregirlo.

Robert Nozick, cuyo desafío específico al proyecto acrático se examina a continuación, formuló una pregunta que vale la pena anticipar aquí: si una agencia de protección privada llega a dominar el mercado de un territorio determinado, ¿en qué se diferencia, en la práctica, de un Estado? Paul Samuelson y la literatura sobre bienes públicos ya examinada añaden su propio desafío: ¿cómo se financian, sin coerción fiscal, bienes genuinamente no excluibles y no rivales, si es que alguno existe en sentido estricto? Ronald Coase, cuyo tratamiento de las externalidades se ha mencionado ya, plantea la pregunta simétrica: ¿cómo se resuelven externalidades cuando los costes de transacción entre las partes afectadas son prohibitivamente altos, condición bajo la cual su célebre teorema, que en ausencia de costes de transacción predice una asignación eficiente de recursos con independencia de la asignación inicial de derechos de propiedad, deja de aplicarse?

A estas preguntas ya clásicas hay que añadir otras que la literatura contemporánea ha formulado con creciente sofisticación, y que

este capítulo no puede eludir. ¿Qué ocurre con quien no puede pagar protección alguna en un sistema de seguridad privada? ¿Cómo se protege a niños, incapacitados y personas vulnerables que carecen, por definición, de la capacidad de negociar contractualmente su propia protección? ¿Cómo se financia la defensa frente a una invasión exterior, problema que exige coordinación a una escala que la acción voluntaria dispersa podría no alcanzar con la rapidez y la unidad de mando que una amenaza militar exige? ¿Qué ocurre con los free riders en la provisión de bienes genuinamente colectivos? ¿Qué sucede si la propiedad se concentra radicalmente en pocas manos, hasta el punto de que un gran propietario adquiera, de facto, un poder comparable al de un soberano privado sobre quienes dependen económicamente de él? ¿Puede una comunidad contractual, constituida originalmente mediante consentimiento voluntario, degenerar funcionalmente en un Estado si sus normas internas se vuelven, con el tiempo, tan rígidas y su salida tan costosa que la distinción entre pertenencia voluntaria y sometimiento forzoso se difumina en la práctica? ¿Qué ocurre si abandonar una comunidad de este tipo es formalmente posible pero materialmente prohibitivo, por ejemplo porque toda la propiedad circundante pertenece a la misma estructura y no existe ningún lugar accesible donde reasentarse? ¿Cómo se resuelve un conflicto cuando dos sistemas jurídicos distintos, cada uno con su propia lógica interna, reclaman jurisdicción sobre un mismo caso, y quién determina, en ausencia de un tribunal supremo común, qué norma debe aplicarse? ¿Puede existir derecho genuino sin legislador, o toda norma exigible requiere, en último término, alguna instancia con autoridad para zanjar de manera definitiva los desacuerdos interpretativos? ¿Cómo se evita que una organización criminal, una mafia territorial, se convierta gradualmente en un Estado de facto al proveer, mediante coerción, los mismos servicios de protección que ofrecería una agencia legítima?

¿Cómo se impide la colusión entre agencias de seguridad rivales, que podrían, en teoría, acordar repartirse territorios y clientelas en lugar de competir genuinamente entre sí? ¿Cómo puede sobrevivir una sociedad acrática, internamente descentralizada, frente a Estados exteriores organizados jerárquicamente y capaces de movilizar recursos militares centralizados con mayor rapidez? ¿Qué ocurre con las generaciones que nacen dentro de comunidades contractuales que ellas mismas no eligieron ni negociaron, y que heredan normas establecidas por sus antepasados? ¿Reproduce la herencia de la propiedad, a través de las generaciones, relaciones de dominación que ninguna transferencia individualmente voluntaria logra por sí sola justificar en su efecto acumulado? ¿Puede la propiedad privada, cuando se concentra lo suficiente, producir formas de poder tan intensas que la distinción conceptual entre poder privado y kratos político, tan cuidadosamente trazada al principio de este capítulo, termine por desdibujarse en la práctica? ¿Cómo se gestionan la contaminación atmosférica, los ríos transfronterizos, los océanos y otros recursos que ningún régimen de propiedad, estatal o privado, delimita con facilidad? Y finalmente, ¿puede una sociedad acrática sobrevivir a crisis militares o catástrofes de gran escala que exigen movilización rápida y coordinada de recursos a una escala que la acción voluntaria dispersa, por definición, tarda más tiempo en alcanzar?

No todas estas preguntas admiten, en el estado actual de la reflexión disponible, una respuesta igualmente concluyente, y sería intelectualmente deshonesto pretender lo contrario. Algunas de ellas, como la financiación de bienes genuinamente públicos en sentido estricto o la protección de quienes carecen de recursos para negociar contractualmente su propia seguridad, han recibido ya respuestas parciales que reducen su fuerza sin eliminarla del todo. Otras, como la posible degeneración de comunidades contractuales

en jurisdicciones cerradas, o la concentración de propiedad hasta niveles que reproducen kratos bajo forma privada, exigen un tratamiento propio que se desarrollará más adelante, a propósito de la posible reaparición del soberano. Es intelectualmente preferible, y este capítulo así lo asume de manera explícita, reconocer una dificultad residual que fingir que no existe, o resolverla mediante una respuesta apresurada que no resistiría el mismo escrutinio que este capítulo ha aplicado, en las páginas anteriores, a las justificaciones habituales del Estado.

Ninguna objeción contra el proyecto acrático resulta tan incómoda, para quien escribe desde una posición cercana al libertarismo, como la formulada por Robert Nozick en la primera parte de *Anarchy, State, and Utopia* (Nozick, 1974), precisamente porque parte de premisas muy próximas a las defendidas en este mismo ensayo, en particular la teoría de los derechos individuales y de la adquisición legítima de propiedad, y pretende mostrar que, a partir de esas premisas, puede emerger legítimamente, sin que nadie lo diseñe deliberadamente y sin que se violen los derechos de nadie en el proceso, algo funcionalmente indistinguible de un Estado, aunque limitado a las funciones mínimas de protección de derechos.

El argumento de Nozick merece reconstruirse con precisión, porque su fuerza reside precisamente en su carácter gradual, en la llamada explicación de mano invisible, que muestra cómo un resultado que parecería requerir diseño centralizado puede surgir, en realidad, como consecuencia no intencionada de decisiones individuales sucesivas, cada una de ellas moralmente permisible considerada por separado. Nozick parte de un estado de naturaleza lockeano en el que los individuos poseen derechos naturales pero carecen de una autoridad común que los proteja de manera fiable. En ese estado, argumenta, surgirían espontáneamente asociaciones de protección mutua, en las que grupos de individuos se compro-

meten a defenderse recíprocamente. Estas asociaciones tenderían, por razones de eficiencia y economía de escala, a evolucionar hacia agencias de protección profesionalizadas que venden sus servicios a cambio de una cuota, en un mercado en el que varias agencias compiten por clientes dentro de un mismo territorio.

El siguiente paso del argumento es el más delicado. Cuando dos clientes de agencias de protección distintas entran en conflicto, sus respectivas agencias podrían, en teoría, resolver la disputa mediante la fuerza directa entre ellas; pero Nozick sostiene que, por razones de eficiencia, tenderán en su lugar a desarrollar procedimientos pacíficos de arbitraje entre agencias rivales, precisamente porque el enfrentamiento directo resulta costoso para ambas. Con el tiempo, en un territorio determinado, una agencia, o una federación de agencias que comparten procedimientos comunes, tendería a volverse dominante, no porque haya eliminado por la fuerza a sus competidoras, sino porque los clientes racionales preferirían suscribirse a la agencia cuyo procedimiento de resolución de disputas es reconocido y aceptado por la mayor parte de los demás participantes del mercado, generando un efecto de red que favorece la concentración progresiva hacia una única agencia dominante o una federación de agencias con procedimientos mutuamente reconocidos.

Esta agencia dominante, argumenta Nozick, adquiere gradualmente una posición muy similar a la de un Estado mínimo, con una diferencia crucial que el propio Nozick reconoce como problemática: los llamados «independientes», individuos que nunca se suscribieron a ninguna agencia de protección y que insisten en hacer valer sus propios derechos por sus propios medios, sin someterse al procedimiento de arbitraje reconocido por la agencia dominante. Nozick sostiene que la agencia dominante tiene derecho a prohibir a esos independientes el ejercicio de procedimientos de aplicación

de justicia que ella misma no puede verificar como fiables, precisamente porque esos procedimientos no verificados representan un riesgo para sus propios clientes; pero reconoce que esa prohibición constituye, en sí misma, una imposición sobre los independientes que estos no han consentido, y por tanto exige, como condición de legitimidad, que la agencia dominante los compense, típicamente proporcionándoles gratuitamente, o a un coste reducido, el mismo servicio de protección que presta a sus clientes de pago. El resultado de este proceso, según Nozick, es un Estado ultramínimo que se transforma, mediante el requisito de compensación, en un Estado mínimo genuino: una institución que ejerce de facto el monopolio de la fuerza legítima sobre un territorio, pero que ha llegado a esa posición sin que nadie haya violado los derechos de nadie en ningún paso individual del proceso.

Este argumento exige del defensor de la acracia varias respuestas que no pueden despacharse con facilidad. La primera pregunta, y probablemente la más importante, es si una agencia dominante de mercado equivale, sin más, a un Estado, o si existe una diferencia relevante entre dominancia de mercado y monopolio jurídico coercitivo. Nozick tiende a asimilar ambas cosas con cierta rapidez, pero cabe objetar que la dominancia de mercado, en cualquier otro sector económico, no suele considerarse, por sí sola, equivalente a la prohibición legal de que existan competidores; una empresa que domina el ochenta por ciento de un mercado no adquiere, por ese solo hecho, el derecho legal de prohibir que sus competidores operen. Lo que convierte a la agencia dominante nozickiana en algo parecido a un Estado no es su dominancia de mercado en sí misma, sino el paso adicional, moralmente mucho más controvertido, mediante el cual se atribuye a sí misma el derecho de prohibir a los independientes el ejercicio de sus propios procedimientos de justicia. Ese paso, lejos de ser una consecuencia inevitable de la

dominancia de mercado, es precisamente el paso que un defensor consecuente de la acracia debería resistir con mayor firmeza, cuestionando por qué razón la posición dominante de una agencia le confiere legitimidad para prohibir, y no simplemente para competir con, los procedimientos alternativos de los independientes.

La segunda pregunta atañe a la estabilidad del propio Estado ultramínimo que resulta del argumento nozickiano. Si el mecanismo que llevó a la formación de la agencia dominante fue la preferencia racional de los clientes por procedimientos ampliamente reconocidos, ese mismo mecanismo de preferencia por la interoperabilidad y el reconocimiento mutuo podría, en principio, sostener un sistema de múltiples agencias con procedimientos de arbitraje mutuamente reconocidos sin que ninguna de ellas alcance una posición dominante excluyente, de manera análoga a como múltiples compañías de seguros, aunque compitan entre sí, pueden reconocer mutuamente sus pólizas y coordinar sus procedimientos sin que ninguna de ellas se convierta en reguladora exclusiva del sector. Nozick no explica de manera plenamente convincente por qué el proceso debería converger necesariamente hacia una agencia dominante única, en lugar de estabilizarse en un sistema de reconocimiento mutuo entre varias agencias competidoras, que es precisamente el escenario que la literatura sobre derecho policéntrico examinada anteriormente documenta como históricamente plausible.

La tercera pregunta, quizá la más filosóficamente interesante, atañe al mecanismo de compensación que Nozick introduce para legitimar la prohibición impuesta a los independientes. Ese mecanismo presupone que es posible compensar adecuadamente la pérdida de un derecho fundamental, el derecho a hacer valer la propia justicia por los propios medios, mediante la provisión de un servicio sustitutivo, la protección gratuita ofrecida por la agencia dominante. Cabe objetar que esta lógica de compensación, aplicada

de manera consistente, podría justificar casi cualquier imposición coercitiva sobre un individuo, siempre que quien la impone esté dispuesto a ofrecer algún tipo de compensación posterior, lo cual convertiría en extraordinariamente permeable la distinción entre coerción ilegítima y coerción compensada legítimamente, distinción que el propio libertarismo, en su formulación más exigente, suele rechazar precisamente porque hace depender la legitimidad de una imposición de un cálculo de compensación posterior, en lugar de exigir el consentimiento previo del afectado.

El argumento de Nozick posee, sin embargo, y esto merece reconocerse con la misma honestidad con que se han señalado sus puntos débiles, una virtud filosófica genuina que resulta especialmente relevante para lo que sigue: demuestra, con el rigor propio de una explicación de mano invisible, que un Estado, o algo funcionalmente muy similar a él, puede emerger espontáneamente a partir de un punto de partida acrático, sin que exista ningún diseñador central que lo planifique deliberadamente, mediante una secuencia de pasos individualmente racionales y aparentemente inocuos. Nozick no logra demostrar que el Estado deba emerger; demuestra, y esto basta para inquietar a cualquier defensor honesto de la acracia, que puede hacerlo. Si una sociedad acrática lograse efectivamente constituirse, ¿qué le impediría, con el tiempo, recorrer un proceso similar y desembocar de nuevo en algo parecido a un Estado?

Esa pregunta, que cierra el examen del desafío nozickiano, obliga a detenerse sobre una distinción empleada ya con frecuencia a lo largo de este capítulo sin someterla, hasta este punto, a un examen propio: la que separa una relación voluntaria, presuntamente legítima, de una relación impuesta, presuntamente ilegítima. Conviene detenerse sobre esa distinción porque, empleada sin matices, corre el riesgo de convertirse en una equivalencia demasiado cómoda

entre voluntariedad y legitimidad, equivalencia que un lector atento a las propias objeciones planteadas más arriba tiene motivos sobrados para cuestionar.

El problema puede formularse con precisión. Una relación puede haberse originado de manera inequívocamente voluntaria, mediante un contrato suscrito por dos partes plenamente capaces y sin coacción presente, y sin embargo desarrollar, con el tiempo, rasgos que la aproximan a una estructura de dominación: dependencia extrema de una de las partes respecto de la otra, costes de salida que se vuelven muy elevados aunque no lo fueran en el momento de la firma, asimetrías de información que la parte más débil no podía anticipar, poder de negociación que se degrada progresivamente en favor de la parte más fuerte, efectos sobre terceros que no participaron en el acuerdo original, y restricciones que se transmiten a generaciones posteriores que, por definición, no pudieron prestar ningún consentimiento a ellas. Ninguna de estas complicaciones invalida el principio de voluntariedad como criterio normativo central; todas ellas exigen, sin embargo, precisarlo mejor de lo que una apelación genérica a la voluntariedad inicial permite.

Antes de precisar ese criterio, es indispensable evitar un error que el propio planteamiento anterior podría inducir si no se corrige de inmediato: identificar sin más un coste de salida elevado con coerción. Esa identificación destruiría, si se aceptara sin matices, buena parte del aparato conceptual que el resto de este capítulo ha construido, porque convertiría en sospechosa cualquier relación cuya terminación resulte costosa, lo cual describe a la inmensa mayoría de las relaciones humanas valiosas, un matrimonio, una sociedad mercantil, una comunidad de vecinos, un empleo cualificado, sin que en ninguna de ellas exista necesariamente coerción alguna. Propongo distinguir con nitidez dos familias de costes que la literatura sobre este problema tiende a confundir. La primera son

las barreras de salida endógenas o de encierro deliberado: restricciones que la propia contraparte crea específicamente para impedir o encarecer artificialmente el abandono de la relación, mediante amenaza de violencia, confiscación punitiva de bienes que corresponden legítimamente a quien se marcha, fraude en las condiciones originalmente pactadas, retención ilegítima de propiedad, cláusulas contractuales que prohíben la salida sin ninguna justificación derivada del acuerdo original, represalias contra quien decide irse, o cualquier otro mecanismo diseñado con el propósito específico de encerrar al individuo con independencia de que la relación siga sirviéndole. La segunda son los costes exógenos o de oportunidad: aquellos que no ha creado la contraparte mediante ningún mecanismo ilegítimo, sino que se derivan de la escasez ordinaria, la especificidad de las inversiones realizadas, el valor genuino de lo que se pierde al marcharse, o la simple inexistencia de una alternativa igualmente atractiva. Mudarse de ciudad es caro. Abandonar un empleo cualificado implica perder ingresos y relaciones acumuladas. Dejar una comunidad supone renunciar a vínculos afectivos difíciles de sustituir. Ninguno de estos costes convierte, por sí solo, en coercitiva la relación que los genera, del mismo modo que el hecho de que divorciarse sea doloroso no convierte al matrimonio en una institución coercitiva.

> *Un coste de salida elevado no equivale, por sí solo, a coerción. Lo decisivo es quién creó ese coste, mediante qué mecanismo, y si existe fraude, violencia o apropiación ilegítima por parte de quien pretende retener al individuo.*

Esta distinción exige, a su vez, separar cuatro nociones que el uso corriente funde en una sola y que llamaré, para el resto de este capítulo, voluntariedad procedimental, ausencia de coerción, libertad efectiva de salida y compatibilidad acrática. La voluntariedad procedimental se refiere únicamente al origen de la relación: si

se constituyó mediante consentimiento informado y sin coacción presente en el momento de constituirse. La ausencia de coerción se refiere a si, durante la vida de la relación, la contraparte ha empleado o amenazado con emplear fuerza, fraude o apropiación ilegítima para impedir la salida; una relación puede conservar la ausencia de coerción en este sentido estricto incluso cuando abandonarla resulta muy costoso, siempre que ese coste no haya sido fabricado deliberadamente por quien se beneficia de la permanencia. La libertad efectiva de salida es una noción más exigente, que además de la ausencia de coerción requiere la existencia de alternativas reales y de información adecuada en el momento del ingreso. Y el grado de compatibilidad acrática de una institución, noción que se retomará formalmente hacia el final de este capítulo, es una escala gradual que combina estos elementos con otros, la competencia institucional a la que está expuesta la relación, el policentrismo de su entorno, sin exigir que una institución alcance el máximo de todos ellos para merecer la calificación de voluntaria. Una relación puede ser plenamente voluntaria en el sentido procedimental y estar libre de coerción en sentido estricto, y sin embargo ocupar una posición intermedia en la escala de compatibilidad acrática, si las alternativas disponibles para abandonarla son escasas por razones puramente exógenas. Esa posición intermedia no la convierte en ilegítima; simplemente la sitúa más cerca del polo de la dependencia que del polo de la salida trivial, sin que ninguno de los dos polos sea, por sí solo, sinónimo de legitimidad o de coerción.

La pregunta decisiva, formulada ya de manera dispersa más arriba, puede plantearse ahora con mayor generalidad, y con la precisión que la distinción anterior permite: ¿qué condiciones debe cumplir una posibilidad de salida para contar como efectiva en el sentido más exigente, y no meramente formal, sin que ello implique calificar de coercitiva cualquier relación que no las satisfaga

plenamente? Tres condiciones resultan relevantes, aunque su cumplimiento admita grados antes que un umbral binario, y ninguna de ellas, por sí sola, determina la legitimidad de la relación examinada. La primera es la existencia de alternativas reales: una salida se acerca más al ideal de efectividad cuanto más exista, de hecho, algún lugar, comunidad, empleo o forma de vida alternativa a la que el individuo pueda razonablemente acceder, y se aleja de él cuanto más se reduzca esa posibilidad a una alternativa meramente lógica sin correlato práctico; pero que las alternativas sean escasas por razones exógenas, geografía, mercado laboral, demografía de una comunidad pequeña, sitúa la relación en un punto intermedio de la escala de compatibilidad acrática, no la convierte automáticamente en ilegítima. La segunda es el origen del coste de salida, y no su magnitud considerada en abstracto: lo decisivo no es cuánto cuesta marcharse, sino si ese coste ha sido fabricado deliberadamente por la contraparte mediante alguno de los mecanismos de encierro endógeno enumerados más arriba, en cuyo caso la relación se aproxima a la coerción con independencia de cuál fuera su origen contractual, o si se deriva de circunstancias exógenas que ninguna de las partes controla, en cuyo caso el coste, por elevado que sea, no compromete por sí solo la voluntariedad de la relación, aunque sí puede situarla en una posición menos favorable dentro de la escala gradual de compatibilidad acrática. La tercera es la información disponible en el momento del ingreso: un consentimiento prestado sin conocer razonablemente las condiciones futuras de la relación, o bajo una asimetría de información deliberadamente mantenida por la parte más fuerte, compromete la calidad moral de ese consentimiento aunque formalmente haya existido, mientras que la imprevisibilidad ordinaria del futuro, que ninguna de las partes podía anticipar con certeza, no genera el mismo tipo de compromiso.

Estas tres condiciones, aplicadas junto con la distinción entre coste endógeno y coste exógeno, permiten distinguir, con una precisión que el examen de las comunidades intermedias solo pudo enunciar de manera preliminar, una relación voluntaria exigente de una estructura de dominación disfrazada de voluntariedad. Una orden religiosa que exige votos radicales a quienes libremente ingresan en ella, y que permite a quien decide abandonarla marcharse sin represalias ni expolio patrimonial, satisface las tres condiciones sin que en ella pueda identificarse ningún mecanismo de encierro endógeno, y conserva por ello su carácter voluntario pese a la exigencia de sus normas internas. Una comunidad contractual que, tal como se advertía más arriba, rodea deliberadamente a sus miembros de tal manera que toda la propiedad circundante pertenece a la misma estructura y no existe ningún lugar accesible donde reasentarse, plantea un caso distinto solo si esa configuración se ha construido con el propósito de encerrar a sus miembros, y no simplemente porque la comunidad ocupe, por razones geográficas ordinarias, un territorio poco poblado; en el primer caso, el coste de salida es endógeno y la relación se aproxima a la coerción aunque el contrato original se hubiera firmado en términos impecablemente voluntarios, mientras que en el segundo el coste sigue siendo exógeno y la relación, por costosa que resulte abandonarla, no deja de ser voluntaria en el sentido procedimental y en la ausencia de coerción, aunque ocupe una posición menos favorable en la escala de compatibilidad acrática. Esta distinción exige precisamente el escrutinio adicional que este apartado introduce frente a la manera en que el propio Hans-Hermann Hoppe da con frecuencia por resuelta, sin mayor matización, la legitimidad de las comunidades contractuales fundamentadas en la propiedad privada (Hoppe, 2001): una comunidad hoppeana puede ser, según cuál de los dos escenarios describa mejor su implantación territorial, tan compatible con la

acracia como cualquier asociación voluntaria ordinaria, o tan próxima a kratos como cualquier jurisdicción política cerrada, y la sola apelación a su origen contractual no basta para decidir en cuál de los dos extremos se encuentra; hace falta, además, examinar si el aislamiento de sus miembros fue buscado deliberadamente como mecanismo de retención o es, simplemente, un efecto no perseguido de su localización.

El problema del consentimiento intergeneracional merece un tratamiento propio, porque afecta por igual a comunidades contractuales, a regímenes de propiedad y a la organización política convencional, y porque ninguna de las tradiciones examinadas en este capítulo lo resuelve sin dificultad. Quien nace dentro de una comunidad contractual, de una estructura de propiedad heredada o de un Estado territorial no ha elegido, en ningún sentido literal, ninguna de esas circunstancias; y sin embargo estas condicionan de manera decisiva sus opciones de vida desde el primer instante. Nozick, cuya teoría de la adquisición y la transferencia se examinó más arriba, ofrece una respuesta parcial al señalar que la legitimidad de una distribución heredada depende de la legitimidad de la cadena histórica de transferencias que la produjo, no del hecho de que el heredero no haya elegido nacer dentro de ella; una herencia adquirida mediante pasos justos, incluida una sucesión voluntaria entre generaciones, no pierde su legitimidad por el solo hecho de que quien la recibe no haya podido consentirla individualmente, del mismo modo que nadie elige nacer con la lengua materna que hereda ni por ello se sigue que esa lengua le sea impuesta ilegítimamente. Esta respuesta resulta convincente frente a la propiedad ordinaria, transmitida mediante donación o sucesión entre partes que sí prestaron su consentimiento en el momento de cada transferencia, pero resulta menos convincente cuando la estructura heredada incluye, además de bienes, restricciones normativas exigentes de las cuales

el heredero no puede desprenderse sin renunciar simultáneamente a esos bienes, situación que reintroduce, bajo forma patrimonial, el mismo problema de salida costosa examinado más arriba.

No pretendo resolver de manera concluyente el problema del consentimiento intergeneracional, que probablemente no admite una solución completa dentro de ninguna tradición filosófica conocida, estatal o acrática. Lo que sí puede afirmarse, con la precisión que el resto del argumento permite, es que el criterio de voluntariedad no es una casilla binaria que se marca una sola vez en el momento fundacional de una relación y permanece verificada para siempre, sino una condición que debe evaluarse de manera continuada, atendiendo a si las alternativas reales se mantienen, si los costes de salida siguen siendo de origen exógeno o han empezado a fabricarse deliberadamente, y si la calidad de la información disponible se conserva, se degrada o se fortalece con el tiempo. Un coste alto no delata coerción. Un coste fabricado, sí. Esa es toda la distinción, y sostenerla con disciplina es lo único que impide que el criterio de voluntariedad se convierta en una coartada para cualquier arreglo desigual, o en una excusa para llamar tiranía a cualquier acuerdo costoso de abandonar.

15.7. ¿Puede volver el soberano? Estabilidad y límites honestos de la acracia

La pregunta que cierra el examen de las objeciones, y que es probablemente la más exigente de todo el ensayo, merece un tratamiento que no rehuya su dificultad. Incluso concediendo, a efectos de este argumento, que una sociedad acrática pudiera constituirse efectivamente mediante los mecanismos examinados en apartados anteriores, propiedad privada, comunidades intermedias, derecho policéntrico, agencias de protección competitivas, cabría pregun-

tarse qué impediría que una empresa particularmente exitosa, una agencia de protección dominante, una coalición militar, una comunidad territorial suficientemente cohesionada o una asociación de propietarios suficientemente extensa adquiriese, con el tiempo, suficiente poder acumulado para convertirse nuevamente en un Estado, reproduciendo bajo nueva forma exactamente aquello que la acracia pretendía superar.

Esta pregunta exige, antes de intentar responderla, distinguir con precisión una serie de fenómenos que el argumento nozickiano examinado anteriormente ha demostrado que no son equivalentes entre sí, aunque el sentido común tienda a confundirlos: el gran tamaño de una organización no equivale, por sí solo, a su posición dominante en un mercado determinado; la posición dominante en un mercado no equivale a monopolio económico en sentido estricto, que exige además la ausencia de competidores potenciales viables; el monopolio económico no equivale a monopolio jurídico, que exige la capacidad de determinar, con efecto vinculante sobre terceros, qué cuenta como derecho; el monopolio jurídico no equivale a soberanía, que exige además la pretensión de que esa jurisdicción sea territorial, última y no subordinada a ninguna instancia superior; la soberanía no equivale, por sí sola, a legitimidad, cuestión ya examinada extensamente; y ninguna de las anteriores equivale, finalmente, a la imposibilidad efectiva de salida, que es, como se ha argumentado desde el principio de este capítulo, el rasgo verdaderamente decisivo de kratos en el sentido aquí delimitado.

Esta cadena de distinciones permite formular la tesis central de este apartado con la precisión que su dificultad exige: la acracia no necesita demostrar que ninguna organización podrá jamás alcanzar gran tamaño, posición dominante o incluso monopolio económico en algún sector determinado, porque ninguna de esas condiciones, por sí sola, reconstituye kratos tal como este capítulo lo ha deli-

mitado. Lo que la acracia necesita demostrar, y este es el estándar más exigente y más honesto que este capítulo puede ofrecer, es que posee mecanismos capaces de dificultar sistemáticamente la transformación de una posición dominante en jurisdicción coercitiva cerrada, sin posibilidad efectiva de salida para quienes quedan sometidos a ella. Esa es una tarea distinta, y considerablemente más modesta, que demostrar la imposibilidad absoluta y permanente de que el soberano regrese bajo cualquier forma.

Esta cadena de distinciones puede reformularse como una secuencia que propongo llamar de transición conceptual, y que tiene la ventaja de mostrar con precisión en qué punto exacto una institución que sigue siendo plenamente compatible con la acracia deja de serlo. La secuencia recorre, esquemáticamente, los siguientes momentos: institución voluntaria, concentración económica, posición dominante, monopolización efectiva, pretensión jurisdiccional, coerción sobre terceros no consentidores, cierre efectivo de la salida, y finalmente soberanía plena. No todos estos pasos son necesarios para que se produzca el siguiente, y ninguna organización histórica recorre esta secuencia de manera lineal o inevitable. Lo que permite es localizar, entre sus eslabones, el punto preciso en que aparece kratos.

Una empresa, por grande que sea, no equivale a un Estado: puede emplear a cientos de miles de personas y facturar más que el producto interior de países enteros sin que ninguno de sus clientes, proveedores o empleados esté impedido de dejar de tratar con ella. Un monopolio económico, entendido en sentido estricto como la ausencia de competidores viables en un mercado determinado, tampoco equivale a un Estado: quien controla la única fuente disponible de un bien puede cobrar un precio superior al que existiría bajo competencia, lo cual constituye un problema económico real y documentado, pero mientras ese monopolio no impida a terce-

ros intentar competir, ni reclame jurisdicción sobre quienes no le compran, sigue siendo cualitativamente distinto de kratos. Una agencia de protección dominante, incluso en el escenario nozickiano examinado anteriormente, tampoco equivale todavía a un Estado mientras se limite a competir eficazmente por clientes voluntarios, sin extender su autoridad sobre quienes han elegido no contratar sus servicios. Una comunidad territorial cohesionada, por exigentes que sean sus normas internas, tampoco equivale a un Estado mientras quien no comparta esas normas conserve una posibilidad efectiva de marcharse conservando una porción razonable de lo que ha construido dentro de ella.

El punto de inflexión aparece cuando estos elementos se combinan de una manera específica: cuando una institución reclama jurisdicción coercitiva sobre personas que no han consentido individualmente someterse a ella, cuando esa reclamación se presenta como excluyente de cualquier autoridad alternativa dentro de su ámbito territorial, cuando la institución impone unilateralmente normas a quienes quedan comprendidos en ese ámbito con independencia de su voluntad, y cuando, sobre todo, la salida deja de ser efectiva porque el coste de abandonar la institución equivale, en la práctica, al coste de perder la propiedad, la comunidad y los vínculos acumulados durante una vida. Es esta combinación, y no la mera concentración económica ni el mero gran tamaño, la que reproduce kratos, sea cual sea el nombre que la institución resultante reciba y sea cual sea su origen histórico, contractual o coercitivo.

> *Gran empresa $\neq$ Estado. Monopolio económico $\neq$ Estado. Agencia dominante $\neq$ Estado. Comunidad territorial $\neq$ Estado. Pero jurisdicción coercitiva sobre no consentidores, más pretensión de exclusividad, más imposición unilateral de normas, más territorialidad, más imposibilidad efectiva de salida, reproducen kratos, cualquiera que sea el nombre jurídico que*

la institución resultante reciba.

Esta precisión conceptual tiene una consecuencia que trasciende la discusión sobre la posible reaparición de un Estado en sentido clásico, y quiero dejarla enunciada sin rodeos porque amplía el alcance crítico de todo el ensayo. Permite identificar como kratos, sometiéndolo por tanto al mismo escrutinio normativo que el resto del trabajo aplica al Estado, cualquier estructura que reproduzca su combinación decisiva de rasgos aunque no se autodenomine Estado: una gran propietaria territorial que impusiera normas coercitivas a poblaciones enteras dependientes de ella sin posibilidad efectiva de salida sería, según los criterios aquí desarrollados, una forma de kratos privado, con independencia de que careciera de ejército regular o de reconocimiento diplomático internacional. Defiendo, en consecuencia, que la acracia no se define por la ausencia formal de una institución llamada «Estado», sino por la ausencia de la combinación estructural de relaciones que constituye la soberanía en el sentido delimitado al principio de este capítulo. Es una definición más exigente que la formal, porque obliga a examinar con la misma sospecha crítica cualquier institución, pública o privada, que empiece a acumular esos rasgos, y no permite que una arquitectura acrática se declare a salvo de kratos por el simple hecho de que ninguno de sus componentes lleve ese nombre.

Varios mecanismos, examinados ya parcialmente en apartados anteriores, contribuyen a esa tarea sin garantizarla de manera absoluta. La competencia institucional entre múltiples agencias de protección, comunidades y sistemas jurídicos, si efectivamente se sostiene en lugar de colapsar hacia el monopolio que el argumento de Nozick describe como posible, dificulta que cualquiera de ellas acumule, sin oposición efectiva, el poder necesario para imponerse coercitivamente sobre las demás. El derecho de salida, cuando es genuinamente efectivo y no meramente formal, en el sentido

preciso que se estableció al examinar la obligación política, permite a los miembros insatisfechos de una comunidad o de una agencia dominante sustraerse a ella antes de que su posición se consolide en dominación irreversible, generando un incentivo continuado para que esas organizaciones mantengan condiciones lo bastante atractivas como para retener a sus miembros voluntariamente. La dispersión patrimonial que resulta de una economía de mercado dinámica, en la que las fortunas rara vez se mantienen indefinidamente en las mismas manos sin superar sucesivas pruebas competitivas, dificulta la consolidación permanente de un único centro de poder económico. Los seguros y contratos de defensa mutua entre comunidades y propietarios, similares en su lógica a las alianzas defensivas entre Estados históricos, pueden generar coaliciones capaces de resistir a cualquier actor individual que pretenda imponerse por la fuerza sobre el resto. El federalismo extremo y el policentrismo, entendidos como la multiplicación deliberada de centros de decisión autónomos en lugar de su concentración en pocas instancias, elevan el coste de cualquier intento de monopolización coercitiva, precisamente porque quien pretendiera imponerse tendría que doblegar, sucesivamente, a un número mucho mayor de centros de resistencia independientes. La interdependencia económica entre comunidades y agencias que comercian y cooperan regularmente entre sí eleva, igualmente, el coste de cualquier intento de dominación unilateral, porque quien pretendiera imponerse coercitivamente sobre sus socios comerciales habituales pondría en riesgo relaciones de las que él mismo depende. Y los costes de monopolización, en un entorno de propiedad privada dispersa y comunidades armadas para su propia defensa, resultan considerablemente más altos que en un entorno donde el poder coercitivo ya se encuentra concentrado en una única institución que solo necesita ser capturada, no construida desde cero, para ejercerse

sobre la totalidad de la población.

Ninguno de estos mecanismos, y esto debe afirmarse sin ambigüedad, garantiza de manera absoluta y permanente que el soberano no pueda regresar. Sería intelectualmente deshonesto sostener lo contrario. Pero antes de contar esto como una derrota exclusiva del proyecto acrático, hay que comparar esta vulnerabilidad con la que afecta a cualquier Estado constitucional existente: ningún sistema político, sea cual sea su diseño institucional, posee estabilidad absoluta frente a la degeneración. Las democracias constitucionales contemporáneas, dotadas de divisiones de poder, controles y contrapesos diseñados explícitamente para evitar la concentración excesiva de autoridad, han demostrado, en numerosos casos que no hace falta enumerar aquí porque forman parte de la experiencia política reciente de buena parte del mundo, que esos mecanismos de contención pueden erosionarse, capturarse o desmantelarse hasta desembocar en formas de autoritarismo que sus propios diseñadores pretendían impedir. Si la posibilidad de degeneración no invalida el proyecto del constitucionalismo democrático, tampoco debería invalidar, por la misma razón, el proyecto acrático. La pregunta relevante nunca fue si existe alguna probabilidad de fracaso, que siempre existe. Es qué estructura institucional ofrece mayor resistencia a él.

Después de un recorrido tan extenso, queda una tarea de honestidad intelectual que ningún ensayo comprometido con una tesis fuerte debería omitir: precisar con claridad qué es lo que esa tesis no afirma, para evitar tanto que sus críticos la ataquen en una versión exagerada que nadie ha defendido, como que sus simpatizantes la acepten en una versión ingenua que no resistiría el escrutinio aplicado, a lo largo de este capítulo, a las pretensiones del Estado.

La acracia, tal como aquí se ha defendido, no es una utopía. No promete una sociedad sin conflicto, sin error, sin injusticia ni

sin sufrimiento; ninguna de las páginas anteriores ha sugerido que la sustitución de la soberanía política por la propiedad, el contrato y la comunidad voluntaria elimine las limitaciones morales y epistémicas propias de cualquier ser humano y de cualquier institución que los seres humanos construyan. Lo que este capítulo ha argumentado no es que una sociedad acrática funcionará sin fricciones, sino algo más modesto y, por eso mismo, más defendible: que esas fricciones no constituyen una razón suficiente para preferir, frente a ellas, una institución que concentra en pocas manos un poder coercitivo cuya historia, examinada sin idealización, no ofrece motivos particulares de confianza.

La acracia no promete tampoco ausencia de conflicto entre comunidades, agencias o sistemas jurídicos rivales; el examen de las mejores objeciones ha reconocido explícitamente que la coordinación entre jurisdicciones superpuestas, la financiación de determinados bienes colectivos y la protección de quienes carecen de recursos para negociar contractualmente su propia seguridad permanecen como problemas abiertos, no resueltos de manera concluyente por la literatura examinada. Tampoco promete conocimiento previo del diseño institucional futuro que emergerá de un proceso de descubrimiento social descentralizado; como se argumentó al examinar el problema del conocimiento, exigir ese diseño previo sería exigir precisamente el tipo de concentración de información cuya imposibilidad constituye el núcleo mismo del argumento hayekiano en el que este capítulo se apoya. Las instituciones que resultarían de un orden acrático son, por definición, falibles, revisables y sometidas a competencia, no infalibles ni definitivas; y esa competencia continuada entre alternativas institucionales, más que la sustitución de un monopolio imperfecto por otro monopolio supuestamente perfecto, es precisamente lo que la acracia ofrece frente al Estado: no la promesa de un orden sin defectos, sino un proceso capaz de

corregir sus propios defectos sin necesidad de que una autoridad única los diagnostique y los resuelva desde arriba.

> *Una institución será tanto más compatible con la acracia cuanto menos dependa de coerción monopolística y cuanto más permita consentimiento, salida, competencia institucional, asociación voluntaria y orden policéntrico.*

Esta formulación admite, si resulta útil para el lector acostumbrado a ese lenguaje, una expresión más compacta, que este capítulo introduce no como un artificio de precisión matemática que la materia no posee, sino como una manera de resumir con exactitud una idea que la prosa anterior ya ha establecido. Puede pensarse la compatibilidad acrática de una institución I como una función creciente en el consentimiento efectivo que sostiene su autoridad, en la posibilidad real de salida de quienes forman parte de ella, en el grado de competencia institucional al que está expuesta, en la voluntariedad de la asociación que la constituye y en el policentrismo de su entorno; y como una función decreciente en la coerción monopolística que ejerce, en la extensión de su jurisdicción sobre quienes no la han consentido, en la altura de las barreras que impone a la salida y en el grado de concentración coercitiva que acumula. Ninguna sociedad histórica, acrática o estatal, ha ocupado nunca el extremo puro de esta escala en ninguna de las dos direcciones; lo que la escala permite es evaluar comparativamente instituciones concretas, y orientar reformas parciales, sin necesidad de esperar a una transformación total y simultánea del orden social existente.

Esta formulación, que anticipa ya el lenguaje de la conclusión, permite entender la acracia no como un estado final que una sociedad alcanza de una vez por todas, sino como un horizonte normativo, un criterio direccional para evaluar instituciones concretas según el grado en que se aproximan o se alejan de él. Una reforma que sustituye un monopolio estatal por un sistema de proveedores

competitivos entre los que el usuario puede elegir libremente, aunque no elimine por completo la intervención política, se mueve en la dirección que este capítulo defiende. Una comunidad voluntaria que facilita, en lugar de dificultar, la salida de sus miembros insatisfechos, se mueve en esa misma dirección. Un sistema de resolución de disputas que permite a las partes elegir su propio árbitro, en lugar de imponerles uno determinado por una autoridad territorial única, se mueve, igualmente, en esa dirección.

La acracia, entendida de este modo, no exige un salto instantáneo y completo desde el Estado existente hacia un orden social enteramente distinto, exigencia que ningún proceso histórico real ha satisfecho jamás, sino que ofrece un criterio para evaluar, paso a paso, si una institución concreta amplía o restringe el consentimiento, la salida, la competencia y la asociación voluntaria de quienes quedan sujetos a ella. Esto no es una síntesis doctrinal entre democracia, populismo, Estado mínimo y acracia. Es reconocer que el camino hacia un horizonte normativo exigente se recorre en pasos parciales, sin que ninguno de esos pasos suponga renunciar a la dirección final hacia la que apuntan.

Después de tantas negaciones, vale la pena decir con la misma claridad qué es la acracia, y no solo contra qué escribe quien la defiende. Es un orden de jurisdicciones descentralizadas. Un entramado de asociaciones voluntarias que se solapan sin subordinarse. Un proceso de descubrimiento institucional, nunca terminado, que corrige sus propios errores sin necesidad de una autoridad que los diagnostique desde arriba. Una sociedad civil fuerte, tejida de familia, comunidad y empresa, y no de individuos sueltos. Un orden jurídico policéntrico. Una estructura en la que la autoridad tiene que justificarse ante quien queda sometido a ella, y en la que ninguna institución dispone automáticamente de la última palabra. Una sociedad donde salida, secesión y competencia disciplinan el

poder porque nada más puede hacerlo.

15.8. Conclusión: orden sin soberano

Este capítulo comenzó examinando un prejuicio, la identificación entre ausencia de Estado y caos, y ha recorrido desde entonces un camino largo y deliberadamente exigente consigo mismo. Partió de la persona, cuya dignidad y cuyos derechos son anteriores a cualquier reconocimiento estatal, y mostró que el Estado, despojado de la personificación retórica que habitualmente lo reviste, no es una persona moral supraindividual sino una estructura institucional sostenida por el reconocimiento continuado de millones de individuos concretos, cuyo consentimiento rara vez se ha dado en la forma exigente que la propia teoría contractualista requeriría. Se apoyó después en la dispersión irremediable del conocimiento para explicar cómo pueden emerger, sin diseñador central, el dinero, el lenguaje, el derecho consuetudinario y el mercado, y construyó sobre esa base una arquitectura institucional, propiedad, comunidad, pluralismo de tradiciones, derecho policéntrico, que dialoga expresamente con Locke, Rothbard, Nozick, Proudhon, Ostrom y Hayek para mostrar que esa arquitectura satisface mejor que el Estado los propios criterios de consentimiento, información y descentralización del poder que el ensayo ha venido aplicando. Sometió después esa arquitectura al mismo escrutinio de incentivos que suele reservarse para el mercado, y la enfrentó, sin atenuantes, a sus mejores objeciones: la reconstrucción más exigente del argumento hobbesiano, en su versión que no exige virtud alguna del soberano sino solo su capacidad de modificar incentivos, y el desafío interno de Nozick sobre la posible emergencia espontánea de un Estado a partir de un punto de partida anárquico. Precisó, además, en qué momento exacto una institución que sigue siendo

compatible con la acracia deja de serlo, sometió el propio criterio de voluntariedad a un escrutinio que no da por sentada la equivalencia entre origen contractual y legitimidad permanente, y concluyó que ningún orden institucional, acrático o estatal, posee estabilidad absoluta, aunque la acracia dispone de mecanismos capaces de dificultar sistemáticamente la reaparición del soberano.

La conclusión que se sigue de este recorrido no es que toda sociedad acrática funcionará necesariamente bien, ni que la desaparición del Estado garantice, por sí sola, un mundo mejor. La conclusión es más precisa, y por eso mismo más defendible: que el orden, el derecho, la comunidad, la cooperación y la autoridad no implican conceptualmente la soberanía estatal; que existen fundamentos teóricos e institucionales sólidos, desarrollados a lo largo de este capítulo, para concebir esos bienes de manera descentralizada; que los problemas de conocimiento y de incentivos examinados en las secciones centrales de este trabajo dificultan seriamente cualquier justificación del monopolio político que apele, sin más, a su supuesta capacidad para resolver los fallos sociales mejor que las alternativas descentralizadas; y que, si los derechos de la persona son efectivamente anteriores al Estado, como se argumentó desde el principio, entonces la coerción política requiere una justificación que no puede provenir, sin incurrir en circularidad, de la mera existencia de la institución que la ejerce.

Habitualmente se pregunta al anarquista cómo podría existir una sociedad sin Estado, como si esa pregunta bastara por sí sola para descalificar su posición, mientras la pregunta simétrica, por qué debe existir un Estado, permanece casi sin formularse. Este capítulo ha intentado desplazar esa carga de la prueba. Orden y soberanía son categorías distintas. Derecho y Estado son categorías distintas. Comunidad y Estado son categorías distintas. Autoridad y soberanía son categorías distintas. La persona precede moral-

mente al Estado, y sus derechos más fundamentales no son una concesión suya. La centralización política enfrenta, no por accidente sino por su propia estructura, problemas de conocimiento que ningún planificador puede resolver y problemas de incentivos que ninguna buena voluntad puede neutralizar. El Estado no posee un derecho de jurisdicción coercitiva por el mero hecho de existir, y quien sostenga lo contrario debe todavía la justificación que este capítulo le ha pedido en cada una de sus páginas.

No sabemos exactamente cómo sería, en todos sus detalles, una sociedad organizada según los principios aquí defendidos, porque describir de antemano cada una de sus instituciones equivaldría a sustituir el proceso de descubrimiento social por otro plan central, cometiendo el mismo error que el argumento hayekiano identifica como la raíz de la pretensión constructivista. Pero la incapacidad de escribir de antemano el plano maestro de una sociedad libre no es una refutación de esa libertad. Es la confirmación de que se trata, efectivamente, de libertad, y no de otra forma de diseño centralizado disfrazada de emancipación. El orden no necesita un ordenador que lo planifique desde arriba. La acracia constituye, por todo lo argumentado, un horizonte normativo preferible, precisamente porque somete el poder a consentimiento, a salida y a competencia institucional en lugar de sustraerlo a los tres.

Queda, al cerrar estas páginas, una última pregunta, más profunda que todas las anteriores porque ya no depende de ningún autor citado en ellas: qué justifica que algunas personas posean sobre otras una autoridad coercitiva que, actuando a título individual, ellas mismas jamás poseerían ni reclamarían. Este capítulo ha intentado mostrar que ninguna respuesta a esa pregunta puede extraerse simplemente de la existencia de la institución que la plantea.

La alternativa al Estado no es el caos. Es la sociedad.

Bibliografía

Acemoglu, Daron, Georgy Egorov y Konstantin Sonin (2013). «A Political Theory of Populism». En: *The Quarterly Journal of Economics* 128.2, págs. 771-805. DOI: 10.1093/qje/qjs077.

Acemoglu, Daron y James A. Robinson (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Distinto de Acemoglu, Egorov y Sonin (2013), ya citado en Populismo; mantener ambas claves diferenciadas. New York: Crown Business.

ACNUR (2014). *Handbook on Protection of Stateless Persons*. Ginebra.

Agamben, Giorgio (1998). *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Trad. por Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos.

Anderson, Benedict (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. revised. London: Verso.

Anscombe, G. E. M. (1957). *Intention*. Oxford: Basil Blackwell.

– (1958). «On Brute Facts». En: *Analysis* 18.3, págs. 69-72.

Aquino, Tomás de (1994). *Summa Theologiae*. Editorial Tecnos.

– (s.f.). *Suma de teología*. Compuesta hacia 1265–1274; edición bilingüe BAC. Se cita por parte, cuestión y artículo (Prima Secundae, qq. 90–97), válidos en cualquier edición. Biblioteca de Autores Cristianos.

Archer, Margaret S. (1995). *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

Arendt, Hannah (1943). «We Refugees». En: *The Menorah Journal* 31.1, págs. 69-77.

– (1951). «The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man». En: *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt, Brace y Company.

Aristóteles (1978). *Acerca del alma*. Trad. por Tomás Calvo Martínez. Biblioteca Clásica Gredos 14. Madrid: Gredos.

– (1985). *Ética a Nicómaco*. Trad. por Julio Pallí Bonet. Biblioteca Clásica Gredos 89. Madrid: Gredos.

– (1988a). *Política*. Trad. por Manuela García Valdés. Madrid: Gredos.

– (1988b). *Política*. Trad. por Manuela García Valdés. Biblioteca Clásica Gredos 116. Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés. Se cita por libro, capítulo y numeración Bekker, válidos en cualquier edición; el pasaje del zoon politikon corresponde a Política, I, 2, 1253a. Gredos.

– (1994). *Metafísica*. Trad. por Tomás Calvo Martínez. Madrid: Gredos.

Arrow, Kenneth J. (1963). *Social Choice and Individual Values*. 2.ª. New Haven: Yale University Press.

Arrow, Kenneth J. y Gérard Debreu (1954). «Existence of an equilibrium for competitive economies». En: *Econometrica* 22.3, págs. 265-290.

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.

Atkeson, Andrew y Patrick J. Kehoe (2004). «Deflation and Depression: Is There an Empirical Link?» En: *American Economic Review* 94.2, págs. 99-103.

Austin, John L. (1962-1971). *Palabras y acciones: cómo hacer cosas con palabras*. Trad. por Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi. Buenos Aires: Paidós.

Bastos, Miguel Anxo (sep. de 2018). *Entrevista exclusiva para Navarra Confidencial del profesor Miguel Anxo Bastos*. URL: https://navarraconfidencial.com/2018/09/24/entrevista-exclusiva-para-navarra-confidencial-del-profesor-miguel-anxo-bastos (visitado 31-08-2026).

– (2024). *El mundo local debería aprender mucho de los mercados y de la sociedad civil*. URL: https://www.rseaps.org/es/miguel-anxo-bastos-boubeta-el-mundo-local-deberia-aprender-mucho-de-los-mercados-y-de-la-sociedad-civil/ (visitado 31-08-2026).

Bastos, Miguel Anxo y Álvaro D. María (2026). *Correspondencia entre Miguel Anxo Bastos y Álvaro D. María*. URL: https://juandemariana.org/correspondencia-entre-miguel-anxo-bastos-y-alvaro-d-maria/ (visitado 31-08-2026).

Bastos Boubeta, Miguel Anxo (s.f.[a]). *Imperios, naciones y política*. Intervención pública; plataforma y fecha exactas pendientes de verificación.

– (s.f.[b]). *La soberanía nacional y la inmigración*. Intervención pública; plataforma y fecha exactas pendientes de verificación.

Bauman, Zygmunt (1989). *Modernity and the Holocaust*. Ithaca: Cornell University Press.

Becker, Gary S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Distinto de Becker (1968), «Crime and Punishment», ya en la bibliografía; mantener ambas claves diferenciadas. Nueva York: National Bureau of Economic Research / Columbia University Press.

Becker, Gary S. (1968). «Crime and punishment: An economic approach». En: *Journal of Political Economy* 76.2, págs. 169-217.

Benacerraf, Paul (1967). «God, the Devil, and Gödel». En: *The Monist* 51.1, págs. 9-32.

Benedict, Ruth (1946). *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*. Boston: Houghton Mifflin.

Benedicto XVI (2005). *Deus caritas est*. Carta encíclica, 25 de diciembre de 2005, §28b. Texto oficial en vatican.va.

Benhabib, Seyla (2004). *The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens*. Cambridge: Cambridge University Press.

Benson, Bruce L. (1990). *The Enterprise of Law: Justice Without the State*. Pacific Research Institute for Public Policy.

Bernanke, Ben S. (2002). *Deflation: Making Sure «It» Doesn't Happen Here*. Discurso ante el National Economists Club, Washington D. C. 21 de noviembre de 2002. Texto en federalreserve.gov.

Bernays, Edward (1928). *Propaganda*. New York: Horace Liveright.

Black, Fischer y Myron Scholes (1973). «The Pricing of Options and Corporate Liabilities». En: *Journal of Political Economy* 81.3, págs. 637-654.

Block, Walter (1998). «A Libertarian Case for Free Immigration». En: *Journal of Libertarian Studies* 13.2, págs. 167-186.

Boecio (1973). «Contra Eutiques y Nestorio». En: *La consolación de la filosofía y opúsculos teológicos*. Contiene la definición clásica de persona como «naturae rationalis individua substantia». Madrid: Aguilar.

Bordo, Michael D. y Andrew Filardo (2005). *Deflation in a Historical Perspective*. BIS Working Papers 186. Basilea: Bank for International Settlements.

Bowles, Samuel y Sandra Polanía-Reyes (2012). «Economic Incentives and Social Preferences: Substitutes or Complements?»

En: *Journal of Economic Literature* 50.2, págs. 368-425. DOI: 10.1257/jel.50.2.368.

Brennan, Geoffrey y Loren Lomasky (1993). *Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference*. Cambridge: Cambridge University Press.

Brentano, Franz (1874-2020). *Psicología desde el punto de vista empírico*. Trad. por Sergio Sánchez-Migallón. Salamanca: Sígueme.

Buber, Martin (1998). *Yo y tú*. Madrid: Caparrós Editores.

Buchanan, James M. (1975). *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*. University of Chicago Press.

Buchanan, James M. y Gordon Tullock (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.

Bueno, Gustavo (2010). *El fundamentalismo democrático: la democracia española a examen*. Temas de Hoy.

Canovan, Margaret (1999). «Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy». En: *Political Studies* 47.1, págs. 2-16. DOI: 10.1111/1467-9248.00184.

Caplan, Bryan (2007). *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. Princeton: Princeton University Press.

Caramés, Andrés (oct. de 2025). *El problema de la vivienda no es la vivienda*. URL: https://entrelineas.beehiiv.com/p/decir-lo-que-nadie-quiere-oir-452ead6b5934b635 (visitado 31-08-2026).

Carens, Joseph H. (2013). *The Ethics of Immigration*. Oxford: Oxford University Press.

Cervantes, Miguel de (1605). *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*.

Chalmers, David y Andy Clark (1998). «The extended mind». En: *Analysis* 58.1, págs. 7-19.

Chomsky, Noam (1957-1974). *Estructuras sintácticas*. Trad. por Carlos-Peregrín Otero. México: Siglo XXI.

Coase, Ronald H. (1960). «The Problem of Social Cost». En: *The Journal of Law and Economics* 3, págs. 1-44.

Cockshott, W. Paul y Allin F. Cottrell (2018). *Calculation, complexity and socialism*. Oxford University Press.

Condorcet (1785). *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*. Imprimerie Royale.

Constant, Benjamin (1815). *Principes de politique, applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France*. Versión abreviada del manuscrito de 1806–1810, inédito hasta la edición crítica de Étienne Hofmann (Ginebra: Droz, 1980). Se cita el libro I, capítulo primero, «De la soberanía del pueblo»; traducción española consultada: Principios de política aplicables a todos los gobiernos, Buenos Aires: Katz Editores, 2010. Alexis Eymery.

Darwall, Stephen (2006). *The Second-Person Standpoint: Morality, Respect, and Accountability*. Harvard University Press. ISBN: 9780674022744.

Davidson, Donald (1963). «Actions, Reasons, and Causes». En: *The Journal of Philosophy* 60.23, págs. 685-700. DOI: 10.2307/2023177.

Descartes, René (1641-2011). *Meditaciones metafísicas*. Trad. por Guillermo Graíño Ferrer. Madrid: Alianza Editorial.

Dombrowski, Daniel A. (1997). *Babies and Beasts: The Argument from Marginal Cases*. University of Illinois Press. ISBN: 9780252066382.

Donoso Cortés, Juan (4 de ene. de 1849). *Discurso sobre la dictadura*. Pronunciado en el Congreso de los Diputados.

Downs, Anthony (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Nueva York: Harper & Row.

Dreyfus, Hubert L. y Stuart E. Dreyfus (1986). *Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer*. Free Press.

Dustmann, Christian y Tommaso Frattini (2014). «The Fiscal Effects of Immigration to the UK». En: *The Economic Journal* 124.580, F593-F643.

Ehrenberg, Alain (2000). *La fatiga de ser uno mismo: depresión y sociedad*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Elder-Vass, Dave (2010). *The Causal Power of Social Structures: Emergence, Structure and Agency*. Cambridge: Cambridge University Press.

Elias, Norbert (1939). *Über den Prozeß der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*. 2 vols. Basilea: Haus zum Falken.

Ellickson, Robert C. (1991). *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Harvard University Press.

España (15 de dic. de 2021). *Ley 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales*. Boletín Oficial del Estado, núm. 300. URL: `https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/15/17`.

Feferman, Solomon (1995). «Penrose's Gödelian Argument». En: *Psyche* 2.7. Recensión de R. Penrose, *Shadows of the Mind*.

Ferguson, Adam (1767). *An essay on the history of civil society*. Millar & Cadell.

Finnis, John (2011). *Natural Law and Natural Rights*. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press.

Fisher, Irving (1933). «The Debt-Deflation Theory of Great Depressions». En: *Econometrica* 1.4, págs. 337-357.

Fisher, Mark (2016). *Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?* Trad. por Claudio Iglesias. Mark Fisher, distinto de Irving Fisher (fisher1933). Buenos Aires: Caja Negra.

Foot, Philippa (2001). *Natural Goodness*. Oxford: Clarendon Press.

Foucault, Michel (1975-1976). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Trad. por Aurelio Garzón del Camino. México: Siglo XXI.

– (2007). *Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978–1979)*. Trad. por Horacio Pons. Se cita la lección del 14 de marzo de 1979. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Frankfurt, Harry G. (1971). «Freedom of the Will and the Concept of a Person». En: *Journal of Philosophy* 68.1, págs. 5-20.

Freud, Sigmund (1924). «Das ökonomische Problem des Masochismus». En: Trad. esp. habitual: El problema económico del masoquismo. Confirmar edición de referencia antes de compilar.

– (1930). *Das Unbehagen in der Kultur*. Trad. esp. habitual: El malestar en la cultura. Confirmar edición de referencia antes de compilar.

Friedman, David D. (1973). *The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalism*. Harper & Row.

Fromm, Erich (1956). *The Art of Loving*. Trad. esp. habitual: El arte de amar. Confirmar edición antes de compilar. New York: Harper & Row.

Fudenberg, Drew y Eric Maskin (1986). «The Folk Theorem in Repeated Games with Discounting or with Incomplete Information». En: *Econometrica* 54.3, págs. 533-554. DOI: 10.2307/1911307.

Gadamer, Hans-Georg (1960-1977). *Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Trad. por Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. Salamanca: Sígueme.

García-Trevijano, Antonio (2010). *Teoría pura de la República*. El Buey Mudo.

Gayo (1985). *Instituciones*. Madrid: Civitas.

Geertz, Clifford (1973). *The Interpretation of Cultures*. Contiene «Person, Time, and Conduct in Bali». New York: Basic Books.

Gigerenzer, Gerd (2007). *Gut feelings: The intelligence of the unconscious*. Viking.

Gilbert, Margaret (1989). *On Social Facts*. Londres: Routledge.

– (2013). *Joint Commitment: How We Make the Social World*. Oxford University Press.

Glick, Thomas F. (1970). *Irrigation and Society in Medieval Valencia*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gneezy, Uri y Aldo Rustichini (2000). «A Fine Is a Price». En: *The Journal of Legal Studies* 29.1, págs. 1-17. DOI: 10.1086/468061.

Gödel, Kurt (1931). «Über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I». En: *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38, págs. 173-198.

– (1995). «Some Basic Theorems on the Foundations of Mathematics and Their Implications». En: *Collected Works, Volume III: Unpublished Essays and Lectures*. Ed. por Solomon Feferman et al. Conferencia Josiah Willard Gibbs pronunciada el 26 de diciembre de 1951. Oxford: Oxford University Press, págs. 304-323.

Greif, Avner (2006). *Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade*. Cambridge: Cambridge University Press.

Grice, H. Paul (1975). «Logic and Conversation». En: *Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts*. Ed. por Peter Cole y Jerry L. Morgan. New York: Academic Press, págs. 41-58.

Gündoğdu, Ayten (2015). *Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of Migrants*. Oxford: Oxford University Press.

Haavelmo, Trygve (1944). «The Probability Approach in Econometrics». En: *Econometrica* 12. Suplemento, págs. 1-115.

Han, Byung-Chul (2014). *Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Trad. por Alfredo Bergés. Barcelona: Herder.

Han, Byung-Chul (2017). *La sociedad del cansancio*. Trad. por Arantzazu Saratxaga Arregi. 2.ª ed. Segunda edición ampliada. Original alemán: *Müdigkeitsgesellschaft*, Matthes & Seitz, 2010. Barcelona: Herder. ISBN: 9788425438547.

Handke, Peter (1990). *Ensayo sobre el cansancio*. Trad. por Eustaquio Barjau. Madrid: Alianza Editorial.

Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Hayek, Friedrich A. (1945). «The Use of Knowledge in Society». En: *The American Economic Review* 35.4, págs. 519-530.

– (1952). *The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology*. London: Routledge & Kegan Paul.

– (1962). «Rules, Perception and Intelligibility». En: *Proceedings of the British Academy* 48, págs. 321-344.

– (2002). «Competition as a Discovery Procedure». Trad. por Marcellus S. Snow. En: *Quarterly Journal of Austrian Economics* 5.3. Conferencia original: «Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren», Kiel, 1968 (Kieler Vorträge, n.º 56)., págs. 9-23.

– (2007). *The Road to Serfdom: Text and Documents. The Definitive Edition*. Chicago: University of Chicago Press.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1977). *Phenomenology of Spirit*. Oxford University Press.

Heidegger, Martin (1927-2003). *Ser y tiempo*. Trad. por Jorge Eduardo Rivera. Madrid: Trotta.

Henrich, Joseph (2020). *The WEIRDest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous*. Nueva York: Farrar, Straus y Giroux.

Hirschman, Albert O. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hobbes, Thomas (1651). *Leviathan*.

Hohfeld, Wesley Newcomb (1919). *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*. New Haven: Yale University Press.

Hoppe, Hans-Hermann (1989). *A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics*. Kluwer Academic Publishers.

– (1993). *The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Political Economy and Philosophy*. Kluwer Academic Publishers.

– (2001). *Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order*. Transaction Publishers.

– (2002). «Natural Order, the State, and the Immigration Problem». En: *Journal of Libertarian Studies* 16.1, págs. 75-97.

Huerta de Soto, Jesús (1998a). «A Libertarian Theory of Free Immigration». En: *Journal of Libertarian Studies* 13.2, págs. 187-197.

– (1998b). «The Ongoing Methodenstreit of the Austrian School». En: *Journal des Économistes et des Études Humaines* 8.1, págs. 75-113.

– (2009a). «Classical Liberalism versus Anarchocapitalism». En: *Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe*. Ed. por J. G. Hulsmann y S. Kinsella. Versión original: «Liberalismo versus anarcocapitalismo», Procesos de Mercado 4, n.º 2 (2007): 13–32. Ludwig von Mises Institute, págs. 161-178.

– (2009b). *Socialismo, cálculo económico y función empresarial*. 2.ª ed. Madrid: Unión Editorial.

– (2009c). *The Theory of Dynamic Efficiency*. Routledge.

Hülsmann, Jörg Guido (2021). *La ética de la producción de dinero*. Original: *The Ethics of Money Production*, Ludwig von Mises Institute, 2008. Madrid: Unión Editorial. ISBN: 9788472098282.

Hume, David (1739-2002). *Tratado de la naturaleza humana*. Trad. por Félix Duque. Madrid: Tecnos.

– (1741). *Essays moral, political, and literary*. Millar.

Hume, David (1748). *Of the Original Contract*. Ensayo incluido en Essays, Moral and Political.

– (1977). *Tratado de la naturaleza humana*. Trad. por Félix Duque. Madrid: Editora Nacional.

Husserl, Edmund (1913-1949). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*. Trad. por José Gaos. México: Fondo de Cultura Económica.

– (1931-1986). *Meditaciones cartesianas*. Trad. por Mario A. Presas. Madrid: Tecnos.

– (1936-1991). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Trad. por Jacobo Muñoz y Salvador Mas. Barcelona: Crítica.

Inwagen, Peter van (1990). *Material Beings*. Ithaca: Cornell University Press.

Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1979). «Prospect theory: An analysis of decision under risk». En: *Econometrica* 47.2, págs. 263-291.

Kant, Immanuel (1781-1978). *Crítica de la razón pura*. Trad. por Pedro Ribas. Madrid: Alfaguara.

– (1992). «An Answer to the Question: What Is Enlightenment?» En: Hackett Publishing.

– (2012). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Trad. por Mary Gregor y Jens Timmermann. 2.ª ed. Cambridge University Press.

Kelsen, Hans (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Kesby, Alison (2012). *The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity, and International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Trad. esp. habitual: *Teoría general de la*

ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica. Londres: Macmillan.

Kim, Jaegwon (1998). *Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation*. Cambridge, MA: MIT Press.

– (1999). «Making Sense of Emergence». En: *Philosophical Studies* 95.1-2, págs. 3-36.

Kirzner, Israel M. (1973). *Competition and entrepreneurship*. University of Chicago Press.

– (1997). «Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach». En: *Journal of Economic Literature* 35.1. Distinto de Competition and Entrepreneurship (1973), citado en Racionalidad y orden social"[16]; mantener ambas claves diferenciadas., págs. 60-85.

Konkin Samuel Edward, III (1980). *New Libertarian Manifesto*. Anarchosamisdat Press.

Korsgaard, Christine M. (2018). *Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198753858.001.0001.

Kripke, Saul A. (1980). *Naming and Necessity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kropotkin, Piotr (1902). *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. William Heinemann.

Kula, Witold (1986). *Measures and Men*. Trad. de R. Szreter. Original polaco: Miary i ludzie, 1970. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kurki, Visa A. J. (2019). *A Theory of Legal Personhood*. Oxford: Oxford University Press.

La Boétie, Étienne de (1576). *Discours de la servitude volontaire*. Compuesto hacia 1548–1553; publicado póstumamente.

– (2012). *Discourse on Voluntary Servitude*. Hackett Publishing.

Laclau, Ernesto (2005). *On Populist Reason*. Londres: Verso.

Lakatos, Imre (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Ed. por John Worrall y Gregory Currie. Vol. 1. Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge University Press.

Leeson, Peter T. (2014). *Anarchy Unbound: Why Self-Governance Works Better Than You Think*. Cambridge University Press.

Levinas, Emmanuel (1977). *Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad*. Trad. por Daniel E. Guillot. Salamanca: Sígueme.

List, Christian y Philip Pettit (2011). *Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents*. Oxford University Press.

Locke, John (1689). *Second Treatise of Government*.

– (1999). *An Essay Concerning Human Understanding*. Ed. por Peter H. Nidditch. Libro II, cap. 27, «Of Identity and Diversity». Distinto de *Second Treatise of Government* (locke1689), ya citado en el libro. Oxford: Oxford University Press.

Lowe, E. J. (2006). *The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science*. Oxford: Oxford University Press.

Lucas, John R. (1961). «Minds, Machines and Gödel». En: *Philosophy* 36.137, págs. 112-127.

Lucas Robert E., Jr. (1976). «Econometric Policy Evaluation: A Critique». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, págs. 19-46.

MacKenzie, Donald y Yuval Millo (2003). «Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange». En: *American Journal of Sociology* 109.1, págs. 107-145.

Macklin, Ruth (2003). «Dignity is a Useless Concept». En: *BMJ* 327.7429, págs. 1419-1420.

Maravall, José Antonio (1975). *La cultura del Barroco: Análisis de una estructura histórica*. Ariel.

Marcuse, Herbert (1955). *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud*. Boston: Beacon Press.

Mariana, Juan de (1609). *Tratado y discurso sobre la moneda de vellón*. Madrid.

– (1981). *La dignidad real y la educación del rey (De rege et regis institutione)*. Ed. por L. Sánchez Agesta. Ed. original en latín: De rege et regis institutione libri tres (Toledo: Pedro Rodríguez, 1599). Centro de Estudios Constitucionales.

Maritain, Jacques (1943). *The Rights of Man and Natural Law*. New York: Charles Scribner's Sons.

Mauss, Marcel (1925). *Essai sur le don*. Publicado originalmente en L'Année Sociologique. Distinto de Mauss (1938), «Une catégorie de l'esprit humain...», ya citado en el libro; mantener ambas claves diferenciadas. Trad. esp. habitual: Ensayo sobre el don. Confirmar edición antes de compilar.

– (1938). «Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de «moi»». En: *Journal of the Royal Anthropological Institute* 68. Huxley Memorial Lecture, 1938. Reeditado en *Sociologie et anthropologie*, PUF, 1950; existen traducciones españolas de ese volumen., págs. 263-281.

Menger, Carl (1892). «On the Origin of Money». En: *The Economic Journal* 2.6, págs. 239-255.

Merleau-Ponty, Maurice (1945-1975). *Fenomenología de la percepción*. Trad. por Jem Cabanes. Barcelona: Península.

Merricks, Trenton (2001). *Objects and Persons*. Oxford: Oxford University Press.

Mill, John Stuart (1859). *On Liberty*. Cap. II, «Of the Liberty of Thought and Discussion». London: John W. Parker y Son.

Miller, David (2016). *Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mises, Ludwig von (1919). *Nation, State, and Economy*. Vienna.

Mises, Ludwig von (1920). «Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen». En: *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 47, págs. 86-121.

– (1927). *Liberalism*. Jena.

– (2011). *La acción humana: tratado de economía*. Trad. por Joaquín Reig Albiol. 10.ª ed. Original: Human Action: A Treatise on Economics, Yale University Press, 1949. CONFIRMAR la edición de Unión Editorial que manejas. Madrid: Unión Editorial.

Mudde, Cas (2004). «The Populist Zeitgeist». En: *Government and Opposition* 39.4, págs. 541-563. DOI: 10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x.

Müller, Jan-Werner (2016). *What Is Populism?* Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

Naciones Unidas (1951). *Convention Relating to the Status of Refugees*. 28 de julio de 1951, 189 UNTS 137.

– (1954). *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*. 28 de septiembre de 1954, 360 UNTS 117.

– (1961). *Convention on the Reduction of Statelessness*. 30 de agosto de 1961, 989 UNTS 175.

Nagel, Thomas (1986). *The View from Nowhere*. New York: Oxford University Press.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017). *The Economic and Fiscal Consequences of Immigration*. Washington, DC: The National Academies Press.

Neumann, John von y Oskar Morgenstern (1944). *Theory of games and economic behavior*. Princeton University Press.

New York Declaration on Animal Consciousness (2024). *The New York Declaration on Animal Consciousness*. 19 de abril de 2024. URL: https:

//sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration (visitado 25-08-2026).

Nisbet, Robert (1953). *The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and Freedom*. Oxford University Press.

Nock, Albert Jay (1935). *Our Enemy, the State*. New York: William Morrow & Company.

Noë, Alva (2004). *Action in perception*. MIT Press.

North, Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nozick, Robert (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.

Oakeshott, Michael (1962). *Rationalism in politics and other essays*. Methuen.

OECD (2021). *International Migration Outlook 2021*. Paris: OECD Publishing.

Olson, Eric T. (1997). *The Human Animal: Personal Identity Without Psychology*. Eric T. Olson, distinto de Mancur Olson (olson1965); mantener ambas claves diferenciadas. Oxford: Oxford University Press.

Olson, Mancur (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard University Press.

Oppenheimer, Franz (1926). *The State: Its History and Development Viewed Sociologically*. Trad. por John M. Gitterman. New York: Vanguard Press.

Ortega y Gasset, José (1914). *Meditaciones del Quijote*. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.

– (1923). *El tema de nuestro tiempo*. Cap. «La doctrina del punto de vista». Madrid: Calpe.

– (1930). *La rebelión de las masas*. Madrid: Revista de Occidente.

Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Ostrom, Vincent, Charles M. Tiebout y Robert Warren (1961). «The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry». En: *American Political Science Review* 55.4, págs. 831-842.

Parfit, Derek (1984). *Reasons and Persons*. Oxford: Clarendon Press.

Pascal, Blaise (1670). *Pensamientos*. Se cita por fragmento; el pasaje de la habitación pertenece a la serie sobre la diversión (fr. 139 de la numeración de Brunschvicg, 136 de la de Lafuma). Madrid: Alianza Editorial.

Penrose, Roger (1989). *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Oxford: Oxford University Press.

– (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Perdomo, Juan C. et al. (2020). «Performative Prediction». En: *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*. Vol. 119. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, págs. 7599-7609.

Pieper, Josef (1948). *El ocio y la vida intelectual*. Contiene «El ocio, fundamento de la cultura» (original: *Muße und Kult*, 1948). Madrid: Rialp.

Pinker, Steven (2008). «The Stupidity of Dignity». En: *The New Republic*. 28 de mayo de 2008.

Pío XI (1931). *Quadragesimo anno*. Carta encíclica, 15 de mayo de 1931, §§78-80. Texto oficial en vatican.va.

Platón (1986). *República*. Trad. por Conrado Eggers Lan. Biblioteca Clásica Gredos 94. Madrid: Gredos.

Polanyi, Michael (1958). *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press.

– (1966). *The Tacit Dimension*. Garden City, NY: Doubleday.

Popper, Karl R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Traducción inglesa, revisada y ampliada por el autor, de Logik der Forschung (1934, impreso 1935). London: Hutchinson.

– (1972). *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford: Clarendon Press.

Preston, Ian (2014). «The Effect of Immigration on Public Finances». En: *The Economic Journal* 124.580, F569-F592.

Proudhon, Pierre-Joseph (1840). *Qu'est-ce que la propriété? Ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement*.

Putnam, Hilary (1995). «Review of *Shadows of the Mind*, by Roger Penrose». En: *Bulletin of the American Mathematical Society* 32.3, págs. 370-373.

Quine, Willard Van Orman (1948). «On What There Is». En: *The Review of Metaphysics* 2.5, págs. 21-38.

Rancière, Jacques (2004). «Who Is the Subject of the Rights of Man?» En: *South Atlantic Quarterly* 103.2/3, págs. 297-310.

Rand, Ayn (1964). «Collectivized 'Rights'». En: *The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism*. New American Library.

Reinhart, Carmen M. y M. Belen Sbrancia (2015). «The Liquidation of Government Debt». En: *Economic Policy* 30.82, págs. 291-333.

Renan, Ernest (1882). «Qu'est-ce qu'une nation?» En: Conferencia pronunciada en la Sorbona el 11 de marzo de 1882.

Ricoeur, Paul (1996). *Sí mismo como otro*. Trad. por Agustín Neira Calvo. Madrid: Siglo XXI.

Riker, William H. (1982). *Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice*. San Francisco: W. H. Freeman.

Rocker, Rudolf (1938). *Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice*. Secker y Warburg.

Rosen, Michael (2012). *Dignity: Its History and Meaning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rothbard, Murray N. (1962). *Man, Economy, and State*. D. Van Nostrand.
– (1970). *Power and Market: Government and the Economy*. Institute for Humane Studies.
– (1982). *The Ethics of Liberty*. Humanities Press.
– (1994). «Nations by Consent: Decomposing the Nation-State». En: *Journal of Libertarian Studies* 11.1, págs. 1-10.
– (1995). *An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Volume I: Economic Thought Before Adam Smith*. Cheltenham: Edward Elgar.
– (2009). *Anatomy of the State*. Publicado originalmente en *Rampart Journal*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.
Rousseau, Jean-Jacques (1762). *Del contrato social, o Principios de derecho político*. Se cita por libros y capítulos, válidos en cualquier edición.
Ryle, Gilbert (1949). *The concept of mind*. Hutchinson.
Samuelson, Paul A. (1954). «The Pure Theory of Public Expenditure». En: *The Review of Economics and Statistics* 36.4, págs. 387-389.
Saussure, Ferdinand de (1916-1945). *Curso de lingüística general*. Ed. por Charles Bally y Albert Sechehaye. Trad. por Amado Alonso. Buenos Aires: Losada.
Savage, Leonard J. (1954). *The foundations of statistics*. Wiley.
Scheler, Max (1938). *El puesto del hombre en el cosmos*. Trad. por José Gaos. Buenos Aires: Losada.
Schelling, Thomas C. (1960). *The strategy of conflict*. Harvard University Press.
Schulz, Jonathan F. et al. (2019). «The Church, Intensive Kinship, and Global Psychological Variation». En: *Science* 366.6466, eaau5141. DOI: 10.1126/science.aau5141.

Schumpeter, Joseph A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Nueva York: Harper & Brothers.

Schutz, Alfred (1962). *Collected Papers I: The Problem of Social Reality*. Ed. por Maurice Natanson. Contiene «Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action» (reciprocidad de perspectivas) y «On Multiple Realities» (provincias finitas de sentido). The Hague: Martinus Nijhoff.

Schütz, Alfred (1932-1993). *La construcción significativa del mundo social: introducción a la sociología comprensiva*. Barcelona: Paidós.

Scott, James C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.

– (2009). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

– (2012). *Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play*. Princeton University Press.

Searle, John R. (1980). «Minds, Brains, and Programs». En: *Behavioral and Brain Sciences* 3.3, págs. 417-457.

– (1983). *Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind*. Cambridge: Cambridge University Press.

– (1995). *The Construction of Social Reality*. Nueva York: The Free Press.

– (2001). *Rationality in Action*. MIT Press.

– (2010). *Making the Social World: The Structure of Human Civilization*. Oxford: Oxford University Press.

Selgin, George (1997). *Less Than Zero: The Case for a Falling Price Level in a Growing Economy*. Hobart Paper 132. Londres: Institute of Economic Affairs.

Sellars, Wilfrid (1956). «Empiricism and the Philosophy of Mind». En: *Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. 1: The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and*

Psychoanalysis. Ed. por Herbert Feigl y Michael Scriven. Minneapolis: University of Minnesota Press, págs. 253-329.

Sen, Amartya (1970). «The Impossibility of a Paretian Liberal». En: *Journal of Political Economy* 78.1, págs. 152-157.

Sen, Amartya K. (1977). «Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory». En: *Philosophy and Public Affairs* 6.4, págs. 317-344.

Siedentop, Larry (2014). *Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Simmel, Georg (1955). «The Web of Group-Affiliations». En: Trad. de "Die Kreuzung sozialer Kreise"(1908), publicado junto con Kurt H. Wolff (trad.), Conflict. Glencoe, IL: Free Press. Confirmar si existe y se prefiere una edición española antes de compilar.

Simon, Herbert A. (1982). *Models of bounded rationality*. MIT Press.

Singer, Peter (2011). *Practical Ethics*. 3.ª ed. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511975950.

Smith, Adam (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Strahan & Cadell.

Smith, Barry (2003). «John Searle: From Speech Acts to Social Reality». En: *John Searle*. Ed. por Barry Smith. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 1-33.

Smith, Vernon L. (2008). *Rationality in economics: Constructivist and ecological forms*. Cambridge University Press.

Somin, Ilya (2016). *Democracy and Political Ignorance: Why Smaller Government Is Smarter*. 2.ª. Stanford: Stanford University Press.

Spaemann, Robert (2006). *Persons: The Difference between 'Someone' and 'Something'*. Trad. por Oliver O'Donovan. Oxford University Press. ISBN: 9780199281817.

Spooner, Lysander (1870). *No Treason. No. VI: The Constitution of No Authority*. Publicado por el autor.

Strawson, P. F. (1962). «Freedom and Resentment». En: *Proceedings of the British Academy* 48, págs. 187-211. URL: https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/4837/48p187.pdf.

Stringham, Edward Peter (2015). *Private Governance: Creating Order in Economic and Social Life*. Oxford University Press.

Suárez, Francisco (1960a). *Disputaciones metafísicas*. Trad. por Sergio Rábade Romeo, Salvador Caballero Sánchez y Antonio Puigcerver Zanón. Madrid: Gredos.

– (1960b). *Disputaciones metafísicas*. Trad. por Sergio Rábade Romeo, Salvador Caballero Sánchez y Antonio Puigcerver Zanón. Madrid: Gredos.

Swift, Jonathan (1729). *A Modest Proposal*. S. Harding.

Tangney, June Price y Ronda L. Dearing (2002). *Shame and Guilt*. Nueva York: Guilford Press.

Tangney, June Price, Jeff Stuewig y Debra J. Mashek (2007). «Moral Emotions and Moral Behavior». En: *Annual Review of Psychology* 58, págs. 345-372. DOI: 10.1146/annurev.psych.56.091103.070145.

Thompson, Michael (2008). *Life and Action: Elementary Structures of Practice and Practical Thought*. Distinto de Evan Thompson (VarelaThompsonRosch1991); mantener ambas claves diferenciadas. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Thornton, Mark (1991). *The Economics of Prohibition*. Salt Lake City: University of Utah Press.

Tocqueville, Alexis de (1835). *De la démocratie en Amérique*.

– (2000). *Democracy in America*. University of Chicago Press.

Tolstói, León (1894). *El reino de Dios está en vosotros*.

Tomás de Aquino (2001a). *Suma de teología. Parte I*. Vol. 1. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

– (2001b). *Suma de teología. Parte I-II*. Vol. 2. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Tooley, Michael (1972). «Abortion and Infanticide». En: *Philosophy & Public Affairs* 2.1, págs. 37-65.

Tullock, Gordon (1967). «The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft». En: *Western Economic Journal* 5.3, págs. 224-232.

Tuomela, Raimo (2007). *The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View*. Oxford: Oxford University Press.

Turing, Alan M. (1950). «Computing Machinery and Intelligence». En: *Mind* 59.236, págs. 433-460.

Tversky, Amos y Daniel Kahneman (1981). «The Framing of Decisions and the Psychology of Choice». En: *Science* 211.4481, págs. 453-458.

Unamuno, Miguel de (1986). *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos*. Madrid: Alianza Editorial.

Varela, Francisco J., Evan Thompson y Eleanor Rosch (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.

Waldron, Jeremy (2012). *Dignity, Rank, and Rights*. Ed. por Meir Dan-Cohen. Basado en las Tanner Lectures on Human Values, 2009. Oxford: Oxford University Press.

Weber, Max (1905). *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*. Publicado originalmente en Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1904-1905. Trad. esp. habitual: La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Confirmar edición española de referencia antes de compilar.

– (1919). *Politik als Beruf*. Conferencia pronunciada el 28 de enero de 1919 ante el Freistudentischer Bund de Múnich; publicada el mismo año como folleto independiente. Duncker & Humblot.

– (1964). *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. 2.ª ed. México: Fondo de Cultura Económica.

Wellman, Christopher Heath (2008). «Immigration and Freedom of Association». En: *Ethics* 119.1, págs. 109-141.

Wellman, Christopher Heath y Phillip Cole (2011). *Debating the Ethics of Immigration: Is There a Right to Exclude?* Oxford: Oxford University Press.

Whelan, Frederick G. (1983). «Prologue: Democratic Theory and the Boundary Problem». En: *Nomos XXV: Liberal Democracy*. Ed. por J. Roland Pennock y John W. Chapman. New York: New York University Press, págs. 13-47.

Wiggins, David (1980). *Sameness and Substance*. Oxford: Basil Blackwell.

Wittgenstein, Ludwig (1921-1987). *Tractatus logico-philosophicus*. Trad. por Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera. Madrid: Alianza Editorial.

– (1953-1988). *Investigaciones filosóficas*. Trad. por Alfonso García Suárez y Ulises Moulines. Barcelona: Crítica.

Zubiri, Xavier (1980). *Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad*. Madrid: Alianza Editorial / Sociedad de Estudios y Publicaciones.

– (1986). *Sobre el hombre*. Madrid: Alianza Editorial / Fundación Xavier Zubiri.